المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(٠٣٢)
كلية الشريعة
قسم الفقه



الأحكام الفقهية المتعلقة بنوازل التجارة بالمنافع

رسالة علمية مقدَّمة للحصول على درجة العالمية العالية (الدكتوراه)

إعداد الطالب:

حسن معلم داود حاج محمد

إشراف الأستاذ الدكتور:

عوض بن حميدان العمري

العام الجامعي ١٤٤٣ هـ



مستخلص الرسالة

موضوع هذا البحث هو نوازل التجارة في المنافع، وهو مجال كثير الفروع؛ فيدخل فيه أكثر عمليات التجارة في الاتصالات الهاتفية، والاتصالات الشبكية (الإنترنت)، والتعاملات المالية المتعلقة بالمستشفيات، والمدارس ونحوها، وشركات الكهرباء، والفنادق ونحوها، ووسائل النقل بأنواعها، وخدمات البنوك، وشركات التجارة في الخدمات الخاصة والحكومية، وخدمات الوساطة التجارية، وخدمات وسائل الإعلام بأنواعها، والسلع والنقود الإلكترونية، وغير ذلك.

وأكثر تفاصيل هذه المسائل غير مدروسة فقهيًّا، مع شدة الحاجة إلى معرفة أحكامها، وهذا يدل على أهمية دراستها والبحث في أحكامها الشرعية.

ولذلك جاء هذا البحث مشتملًا على جمع الحقائق والمعلومات المؤثرة في هذه المسائل من مصادر علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وتحليلها وتقسيمها وترتيبها على أسس منهجية، للتوصل إلى نتائج علمية لفهم الماضي والإفادة منه في فهم نوازل العصر الحاضر.

ويتكوَّن هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأحد عشر فصلًا وخاتمة وفهارس.

وكلُّ فصوله في أحكام نوازل التجارة في المنافع، إلا الفصل الأول فهو في أصول أحكام التجارة في المنافع، وهي المسائل التي بحثها الفقهاء قديمًا، وترجع إليها أغلب المسائل المبحوثة في هذا الموضوع.

وكان من نتائج هذا البحث: أن التجارة في المنافع تعود إلى ثلاثة عقود، وهي: الإجارة، والجعالة، وبيع المنفعة، وقد تمَّ تفصيلها في البحث.

ومن توصياته: بحث الأحكام الفقهية لبعض فروع هذا الموضوع؛ إذ لا توجد فيه دراسات كافية، مثل وكالات السفر والسياحة، وحقيقة المال المأخوذ في ضمن ما يحرم التعويض عليه بزعم أنه مقابل عمل إضافي.

ABSTRACT

The topic of this research is contemporary trade in services. It is a field of many branches, which encompasses most business transactions in the communication industry, internet industry, and commercial transactions related to hospitals, schools, electrical companies, and hospitality. In addition to modes of transportation of all types, banking services, companies trading in private and government services, mediation and media services of all types, electronic products, and currency among others.

The majority of the details relating to these issues have not been studied under Islamic law although there is a strong necessity in understanding its ruling, hence outlining the importance of studying and researching the topic according to Islamic law. Therefore this research includes a collection of facts and information affecting these issues from the sources of Islamic Law and the Arabic language, analyzing, separating, and arranging them on a methodological basis, to reach beneficial results for understanding past matters and benefitting from them to understand contemporary issues of the present era.

The research comprises an introduction, preface, eleven chapters, conclusion, and tables of contents. All of the chapters are based on rulings of contemporary commercial services except for the first chapter which discusses the foundation of the rulings of commercial services.

The results of this research conclude that trade in services are three types of contracts, namely: leasing, wages, and profit selling, and they have been detailed in this research. In addition to recomendations is a study of the jurisprudential rulings of some branches of this topic: as there are not enough studies in it, such as travel and tourism agencies and the reality of the payments they may take as a service which is among what is forbidden to compensate for, claiming that it is an exchange for additional work.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وكرَّمهم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وسهَّل لهم سبل منافعهم بما أودع فيهم من القوى والآلات، وهداهم مصالحهم في الدنيا والآخرة، وأمرهم ونهاهم، فأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الشريعة وهداية الخليقة، ووعد من أطاعه رضاه وفضله ورحمته، وتوعَّد من عصاه بسخطه وعدله وعقوبته.

ومحمد ﷺ آخر أنبياء الله وأفضلهم، وشريعته أفضل الشرائع، وأمته أفضل الأمم، بعثه الله على حين فترة من الرسل، وأنزل عليه الفرقان، فهدى به الخلق من الضلال، وأوضح به الحق من الباطل، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[1]، وقال سبحانه: ﴿وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[2].

فلم يترك النبي ﷺ خيرًا إلا أمر به، ولا شرًّا إلا نهى عنه، حتى اتضحت المحجة وقامت الحجة وزالت الشبهة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ﴾[3]، وقال عز وجل: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[4].

واختار الله لصحبة رسوله ﷺ خير الناس، فحموه وحملوا عنه وقاموا بالحق من بعده، وبلَّغوا شرع الله مَن بعدهم، وفسَّروا لهم مجمله وما يحتاج إلى التفسير من نصوص القرآن والسنة، وأخبروهم وقائع نزول الوحي، وأفتوا الناس فيما طرأ لهم من الحوادث والقضايا، وهكذا حفظ كل جيل شرع الله وأداه لمن بعده، وستبقى شريعة محمد ﷺ ما بقي الناس، كما قال ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرُّهم

---

(١) سورة النحل، الآية: ٤٤.

(٢) سورة النحل، الآية: ٦٤.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٩٩.

(٤) سورة هود، الآية: ١٧.

من خَذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس»[1]، وقال ﷺ: «لن يبرح هذا الدين قائمًا، يُقاتِل عليه عصابةٌ من المسلمين، حتى تقوم الساعة»[2].

وفي عصرنا الحاضر تغيرت الحياة، وتيسرت الآلات، وابتكر الناس الكثير من الأدوات، حتى صار واقعًا ما كان خيالًا في الماضي، واستجدَّت أمور كثيرة، وظهر من الحوادث والنوازل ما لم يعرف له مثيل في أي عصر سبق، مع غلبة الجهل بالدين، وسيادة الحرص على الدنيا، وانتشار النظم البشرية المادية، التي لا تعبأ بشيء من القيم الروحية.

فصار حقًّا لازمًا على أهل العلم والفقه في الدين أن يبيِّنوا أحكام الله تعالى في هذه الحوادث، على ما يظهر لهم بالاجتهاد في نصوص الوحي الخالدة.

ومن المجالات التي توسَّع الناس فيها، وأحدثوا فيها كثيرا مما لم يكن معروفًا: التجارة في المنافع والخدمات، وفروعها كثيرة متشعبة، فيدخل فيها أكثر عمليات التجارة في الاتصالات الهاتفية والشبكية، والتعاملات المالية المتعلقة بالمستشفيات، والمدارس، والكهرباء، والفنادق، ووسائل النقل بأنواعها، والسلع والنقود الإلكترونية، وغير ذلك، وأكثر تفاصيل هذه المسائل غير مدروسة فقهيًّا، فاخترتُ دراستها والبحث في أحكامها الشرعية، بعد مشاورة أهل العلم؛ لأنفع بذلك نفسي وأهل الإسلام، ولأنال به درجة العالمية العالية (الدكتوراه)، وأرجو أن أنال به درجة عند الله، وهو حسبي ونعم الوكيل.

---

(١) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» (١٠٣٧) من حديث معاوية رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم في صحيحه، الموضع السابق (١٩٢٢)، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

الأهمية العلمية للموضوع:

تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع فيما يلي:

١- أن هذا الموضوع شامل لجانب كبير من التعاملات المالية المتكررة يوميًّا في أي مكان في الدنيا؛ فإن الأنشطة المالية في بيع أو شراء المنافع أو الأعمال أو الخدمات تزيد في الواقع على الأنشطة المالية في بيع وشراء الأعيان، فتكون دراسة أحكام هذه الأنشطة مساهمة في نفع القطاع الأعظم من المجتمع المالي.

٢- أن كثيرًا من صور التجارة في المنافع لم تعرف في العصور السابقة، فهي نوازل حادثة لا توجد أحكامها في كتب الفقه الإسلامي، وأكثر هذه الحوادث في هذا المجال لم تحظَ بدراسة علمية فقهية متخصصة، وبدراسة هذه المسائل تنسدُّ هذه الثغرة العلمية، وينضاف إلى المكتبة الفقهية مرجع علمي في هذا المجال.

٣- أن هذه الدراسة يستفيد منها معظم المجتمع بشرائحه المختلفة، تستفيد منها: المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الصحية، وشركات الاتصالات، وشركات الإنترنت، وشركات الكهرباء، وشركات النقل الجوي والبري والبحري، وأصحاب الفنادق، ومكاتب الخدمات بأنواعها، ووسائل الإعلام بأنواعها، والتجار عبر أسواق الإنترنت، والمصارف المالية. يستفيد منها: المدير والموظف، والمدرس والطالب، والطبيب والمريض، والعامل (الخادم) والمحترف، والصحفي، والمحامي والمستشار، والدلَّال والوسيط، ويستفيد منها طالب العلم الشرعي، والمتخصص في الفقه الإسلامي.

٤- يقول الدكتور تيسير محمد برمو: «ونظريَّة المنفعة من أهمِّ المفاهيم والمواضيع التي ينبغي أن تُدرس وتُبحث لِما لها من أهمية في حياة الناس ومعاملاتهم، ولما لها من كثرة التطبيقات والمستجدات أو الوقائع والنوازل في كل عصر بلا استثناء. فالمنفعة هي محور التصرفات كلها، وعلى أساسها تقوم كثير من العقود، ومن أجل تحصيلها تنشأ التصرفات المختلفة، يقول

العزُّ بن عبد السلام رحمه الله تعالى: «المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال»[1]، فالأعيان والأموال بمختلف أشكالها ومسمياتها وأنواعها وأصنافها لا تقصد لذاتها، وإنما لِما تنطوي عليه من منفعة أو فائدة يُرجى حصولها أو استيفاؤها منها».

ثم قال: «أما فروع هذه النظرية من الوقائع والمستجدات والمسائل المعاصرة فهي من أهم المسائل التي يُحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، وإلى تحديد أصلها أو ضابطها الذي تندرج تحته، وتأخذ حكمه»[2].

أسباب اختيار الموضوع:

من أهم البواعث على دراسة هذا الموضوع ما يلي:

١- أهمية الموضوع، وعموم حاجة الناس إليه في حياتهم اليومية، مع عدم وجود دراسة علمية شاملة متخصصة في هذا الموضوع.

٢- بيان سموِّ الشريعة الإسلامية وشمولها، وأنها صالحة ومصلحة في كل زمان ومكان، وحاكمة على أحوال كل عصر في كل مصر، ومحتوية على أحكام المتغيِّرات والمستجدَّات.

٣- أن البحث في مثل هذا الموضوع يساعدني في توسيع مداركي العلمية وملكتي الفقهية، وفي التعرف على مزيد من أساليب البحث الفقهي، والمصادر والشخصيات العلمية.

---

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ١٨٣.

(٢) نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، ص ٥، ٦.

الدراسات السابقة:

بعد البحث في الإنترنت، وسؤال أهل الاختصاص، ومراسلة الجهات المعنية؛ مثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، وجامعة أم القرى، لم أجد دراسة بهذا العنوان أو بعنوان قريب منه في هذا الموضوع.

ولكن وجدت بعض الدراسات التي شملت أجزاء من خطة هذه الدراسة، وهذه بياناتها:

الدراسة الأولى:

أحكام التصرف في المنافع، للباحث فهد بن عبد الله العمري.

وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٥ هـ، بإشراف الدكتور فاروق عبد العليم مرسي.

وهذه الرسالة لا علاقة لها بالنوازل، وبذلك تفترق عن دراستي هذه، ولا يوجد أي اشتراك بينهما إلا في بعض مسائل التمهيد والفصل الأول، مثل تعريف المنافع والإجارة والجعالة، وبعض أحكام الإجارة، وبيان أنواع بيع المنفعة.

الدراسة الثانية:

المنفعة والانتفاع في الفقه الإسلامي، للباحث عبد الله بن علي بن علي محمد.

وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٢١ هـ، بإشراف الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش.

وهذه الرسالة أيضًا لا علاقة لها بالمسائل المستجدَّة، ولا يوجد اشتراك بينها وبين دراستي إلا في بعض مسائل التمهيد والفصل الأول، مثل تعريف المنفعة، وأقسام ملك المنفعة، والاشتراك في المنفعة، وقسمة المنفعة.

الدراسة الثالثة:

تمليك المنفعة بين الفقه والقانون، دراسة مقارنة، للباحث محمد أحمد علي حمد.

وهي رسالة دكتوراه في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، عام ٢٠١١ م، بإشراف الدكتور عثمان حيدر أبو زيد.

والمشترك بين هذه الرسالة وبين دراستي ينحصر في مبحثين من الفصل الأول، وهما: حقيقة الإجارة وحكمها، وأحكام بيع المنفعة، إضافة إلى بعض التعريفات.

الدراسة الرابعة:

نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي، للباحث تيسير محمد برمو.

وهي رسالة دكتوراه في جامعة دمشق، عام ١٤٢٤ هـ، بإشراف الدكتور أسامة بن محمد منصور الحموي.

والمشترك بين هذه الرسالة وبين دراستي إنما هو في بعض مسائل الفصل الأول، مثل حقيقة المنفعة، وأحكام المنفعة في عقد الإجارة، وقسمة المنافع، وضمان المنفعة، وموجبات الخيار في فسخ عقد المنفعة.

الدراسة الخامسة:

ضمان المنافع في الفقه الإسلامي، للباحث عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.

وهي رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٢٣ هـ، بإشراف الدكتور محمد بن جبر الألفي.

وهذه الرسالة لا علاقة لها بدراستي إلا في المبحث الخامس من الفصل الأول، الذي هو في ضمان المنفعة، مع الاختلاف الواضح في مسلك الدراسة.

الدراسة السادسة:

أحكام الإجارة الخاصة في العمل (الخادم نموذجا)، مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون السوري، للباحث محمد بشير مأمون العش.

وهي رسالة ماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، عام ١٤٣٠ هـ، بإشراف الدكتور محمد وهبي سليمان.

وهذه الرسالة لا علاقة لها بدراستي إلا في الفصل التاسع، الذي هو في أحكام التجارة في منافع الخدمات والأعمال.

الدراسة السابعة:

أحكام التجارة الإلكترونية، للدكتور عدنان جمعان الزهراني، وهي رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ثم طبعت في دار القلم في بيروت عام

١٤٣٠هـ.

وهذه الرسالة موضوعها أحكام إنشاء العقود التجارية عبر أدوات التواصل الإلكترونية مثل التبادل التجاري عبر الإنترنت، فلا علاقة بينها وبين دراستي إلا في المبحث الثاني من الفصل الثامن في أحكام بيع الإنترنت، والمبحث الأول من الفصل الحادي عشر في أحكام التجارة في السلع الإلكترونية.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأحد عشر فصلًا وخاتمة وفهارس، كالتالي:

- **المقدمة** فيها الافتتاح، وبيان الأهمية العلمية للموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث، والشكر والتقدير.
- **التمهيد** فيه التعريف بالمصطلحات العلمية، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالأحكام الفقهية.

المطلب الثاني: التعريف بالنوازل.

المطلب الثالث: التعريف بالتجارة.

المطلب الرابع: التعريف بالمنافع.

المبحث الثاني: التعريف بالمصطلحات العلمية المشابهة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالإجارة.

المطلب الثاني: التعريف بالجعالة.

المطلب الثالث: التعريف ببيع المنفعة.

- **الفصل الأول**: أصول أحكام التجارة في المنافع، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الإجارة وحكمها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الإجارة.

المطلب الثاني: مشروعية الإجارة.

المطلب الثالث: أقسام الإجارة، والفرق بينها.

المطلب الرابع: أركان الإجارة وشروطها.

المبحث الثاني: أحكام بيع المنفعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة بيع المنفعة، والفرق بينه وبين الإجارة.

المطلب الثاني: أمثلة لبيع المنفعة عند الفقهاء.

المطلب الثالث: حكم ترديد قدر العوض في العقد على المنفعة.

المطلب الرابع: حكم تحديد المنفعة المعقود عليها بقدر الاستهلاك.

المبحث الثالث: أحكام إجارة أو بيع المنفعة الشائعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة الشائعة وذكر صورها وأمثلتها.

المطلب الثاني: حكم إجارة أو بيع المنفعة الشائعة.

المطلب الثالث: ما يترتب على ملك جزء من منفعة شائعة على التأبيد.

المطلب الرابع: كيفية تقاسم المنفعة المشتركة.

المبحث الرابع: أحكام الأجير المشترك، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأجير المشترك وأمثلته.

المطلب الثاني: كيفية توفية الأجير المشترك المنفعةَ لمستحقها.

المطلب الثالث: ضمان الأجير المشترك العين التي استؤجر على العمل فيها.

المبحث الخامس: ضمان المنفعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: قبض المنفعة وثبوت اليد عليها.

المطلب الثاني: التصرف في المنفعة المملوكة.

المطلب الثالث: ضمان المنفعة بالفوات والتفويت، وصور ذلك.

المطلب الرابع: بيان مستحق بدل المنفعة.

المبحث السادس: موجبات الخيار في فسخ العقد على المنفعة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ثبوت الخيار بحدوث نقص أو عيب على المنفعة.

المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالتأذي بالشريك في المنفعة.

المطلب الثالث: ثبوت الخيار بالاختلاف في كيفية عقد المنفعة.

المبحث السابع: أحكام الجعالة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الجعالة، والفرق بينها وبين الإجارة.

المطلب الثاني: مشروعية الجعالة.

المطلب الثالث: أركان وشروط الجعالة.

المبحث الثامن: دراسة مسائل مهمة من الجعالة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: السمسرة.

المطلب الثاني: المحاماة.

المطلب الثالث: أخذ الأجر على الرقية وقراءة القرآن أو الحديث.

المطلب الرابع: أخذ الأجر على التنازل عن الوظيفة.

المبحث التاسع: أحكام أخذ العوض على الالتزامات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على الوكالة.

المطلب الثاني: حكم أخذ العوض على الضمان أو الكفالة.

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على الشفاعة.

- **الفصل الثاني**: أحكام نوازل التجارة في منافع المدارس، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المدرسة ونشأتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المدرسة.

المطلب الثاني: نشأة المدارس.

المطلب الثالث: بيان ما يملكه مالك المدرسة.

المبحث الثاني: بيان العقود بين منسوبي المدرسة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: العقد بين أعضاء الإدارة.

المطلب الثاني: العقد بين الإدارة والمعلمين.

المطلب الثالث: العقد بين الإدارة والطلاب.

المطلب الرابع: العقد بين المعلمين والطلاب.

المطلب الخامس: أحكام الانتساب والتعليم عن بُعد.

المطلب السادس: أحكام فسخ العقد بين الإدارة والمدرس أو بين الإدارة والطالب.

المبحث الثالث: حقيقة ما يستحقه الطلاب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعليم والتفهيم، والفرق بينهما.

المطلب الثاني: تخصيص المدرس بعض الطلبة بزيادة أو نقص.

المطلب الثالث: مقاعد المدرسة وغيرها من منافع المبنى.

المبحث الرابع: أحكام غياب المعلمين والمتعلمين، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وجوب القضاء أو الحسم على المدرس إذا غاب أو

تأخر.

المطلب الثاني: سقوط حق الطالب الغائب.

المطلب الثالث: لزوم بقاء المدرس في الفصل حتى تنتهي المدة المستحقة.

المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دخول أو خروج العطلات في وقت العمل المستحق.

المطلب الثاني: حكم إجبار الطلاب على دفع أجرة مدة العطلة، وهل يستحقها المدرس أو الإدارة؟

المبحث السادس: أحكام استخدام الطلاب لمصالح المدرسة أو غيرها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستخدام وأقسامه.

المطلب الثاني: حكم استخدام الطلاب.

المطلب الثالث: أثر إذن الوالِدين ونحوهم في استخدام الأطفال.

المبحث السابع: أحكام معاقبة الطلاب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم معاقبة المعلم أو المؤدب لتلميذه.

المطلب الثاني: حكم معاقبة الطالب بأمر خارج عن شأن التعليم.

المطلب الثالث: حكم معاقبة الطالب بالطرد لمدة أو على الأبد؟

المطلب الرابع: أثر إذن الوالِدين ونحوهم في معاقبة الأطفال.

- **الفصل الثالث**: أحكام نوازل التجارة في منافع المستشفيات، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المستشفى ونشأته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المستشفى.

المطلب الثاني: نشأة المستشفيات.

المطلب الثالث: بيان ما يملكه مالك المستشفى.

المبحث الثاني: العقود بين منسوبي المستشفى، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: العقد بين أعضاء الإدارة.

المطلب الثاني: العقد بين الإدارة والطبيب.

المطلب الثالث: العقد بين الإدارة والمستفيد.

المطلب الرابع: العقد بين الطبيب والمستفيد.

المطلب الخامس: أحكام فسخ العقد بين الإدارة والطبيب أو بين الإدارة والمستفيد.

المبحث الثالث: أحكام تخص المريض، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ما يملكه طالب الكشف بدفع ماله.

المطلب الثاني: حكم تأخر المريض عن موعد الكشف.

المطلب الثالث: ضمان الوقت للمريض إذا أُفيد منه لغيره.

المطلب الرابع: أحكام المراجعة الطبية.

المبحث الرابع: أحكام تخص الطبيب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أحكام غياب الطبيب.

المطلب الثاني: حكم تقديم الطبيب خدمة مجانية بأدوات المستشفى بغير إذن.

المطلب الثالث: ضمان أخطاء الطبيب المسبِّبة لتلف نفس أو عضو أو منفعة.

المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استحقاق الطبيب الإجازة عن العمل.

المطلب الثاني: استحقاق الطبيب أجرة مدة الإجازة.

- **الفصل الرابع**: أحكام نوازل التجارة في الفنادق ومنافع العقار، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الفندق ونشأته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الفندق.

المطلب الثاني: نشأة الفنادق.

المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الفندق والنزيل عليه، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة العقد بين صاحب الفندق والنازل عليه.

المطلب الثاني: حكم اشتمال العقد على جلب الطعام والشراب.

المطلب الثالث: حكم استئجار السكنى بالوصف من غير تعيين فندق.

المطلب الرابع: حكم استئجار الفندق في مدة مستقبلة مع تعجيل الأجرة أو تأخيرها.

المطلب الخامس: حكم إسكان المستأجر غيره في مكانه.

المطلب السادس: حكم إلزام النازل إذا تأخر قليلًا بأجرة يوم كامل.

المطلب السابع: حكم فسخ العقد، وبيان موجبات الخيار.

المبحث الثالث: عقد المشاركة بالوقت، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت.

المطلب الثاني: صور عقد المشاركة بالوقت.

المطلب الثالث: حكم عقد المشاركة بالوقت.

المطلب الرابع: أحكام الشروط في عقد المشاركة بالوقت.

المبحث الرابع: بيع الخلو بصوره المعاصرة، وفيه ثلاثة:

المطلب الأول: تعريف بيع الخلو.

المطلب الثاني: صور بيع الخلو المعاصرة.

المطلب الثالث: أحكام صور بيع الخلو المعاصرة.

المبحث الخامس: أحكام صكوك منافع العقار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف صكوك منافع العقار.

المطلب الثاني: أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة.

المطلب الثالث: أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة.

- **الفصل الخامس**: أحكام نوازل التجارة في منافع وسائل النقل، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها ونشأتها، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها.

المطلب الثاني: نشأة وسائل النقل.

المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد منها، وفيه سبعة

مطالب:

المطلب الأول: العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد.

المطلب الثاني: حقيقة ما يستحقه المستفيد.

المطلب الثالث: حكم جلوس الشخص في غير المقعد المحدد له.

المطلب الرابع: حكم إركاب المستفيد غيره مكانه، وتحميله متاعًا غير المتاع المتفق عليه.

المطلب الخامس: حكم غرامة التأخر عن الموعد المحدد للذهاب.

المطلب السادس: حكم رجوع المالك أو المستفيد عن العقد.

المطلب السابع: ضمان المتاع الضائع أو التالف بعد تسليمه لصاحب الوسيلة.

المبحث الثالث: أحكام مكاتب الحجز وبيع التذاكر، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: العقد بين المكتب وصاحب الوسيلة.

المطلب الثاني: حقيقة بيع التذكرة.

المطلب الثالث: أخذ الأجرة على حجز المقعد أو إلغائه.

المطلب الرابع: أخذ الأجرة على إصدار أو تجديد التأشيرة.

- **الفصل السادس**: أحكام نوازل التجارة في منافع الكهرباء، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الكهرباء ونشأتها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكهرباء.

المطلب الثاني: نشأة الكهرباء.

المبحث الثاني: أحكام بيع الكهرباء، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة العقد بين صاحب الكهرباء والمستفيد منها.

المطلب الثاني: كيفية العقد على بيع الكهرباء.

المطلب الثالث: الاعتماد على العدَّاد لفصل الاختلاف في المقدار.

المطلب الرابع: حكم الاستفادة أو الإفادة من الكهرباء بغير إذن صاحبها.

المطلب الخامس: بيع بطاقة الكهرباء.

المطلب السادس: حكم أخذ العوض على إرجاع خط الكهرباء.

المطلب السابع: ضمان إتلاف الكهرباء للنفس أو المال.

- **الفصل السابع**: أحكام التجارة في منافع الاتصالات الهاتفية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاتصال الهاتفي ونشأته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاتصال الهاتفي.

المطلب الثاني: نشأة الاتصال الهاتفي.

المبحث الثاني: أحكام بيع الاتصال الهاتفي، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: حقيقة بيع الاتصال الهاتفي.

المطلب الثاني: كيفية العقد على منفعة الاتصال الهاتفي.

المطلب الثالث: بيع بطاقات الاتصال بأكثر من السعر المكتوب عليها.

المطلب الرابع: بيع منفعة الاتصال بثمن مؤجل أكثر من السعر المعتاد.

المطلب الخامس: حكم الرجوع عن العقد.

المطلب السادس: بيع نغمات الاتصال والتذكير.

المطلب السابع: حكم الاستفادة من النقاط.

المطلب الثامن: بيع رقم الهاتف أو الفاكس.

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الهاتفي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بانقطاع الشبكة.

المطلب الثاني: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بخطإ من جهة البائع.

المطلب الثالث: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بانتهاء المدة المتفق عليها من غير استعمال.

المطلب الرابع: ضمان منفعة الاتصال المستهلكة بغير إذن المالك أو المستفيد.

- **الفصل الثامن**: أحكام التجارة في منافع الاتصالات الشبكية (الإنترنت)، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاتصال الشبكي (الإنترنت)ونشأته، وفيه مطلبان:

المطلب الثاني: تعريف الاتصال الشبكي.

المطلب الثاني: نشأة الاتصال الشبكي.

المبحث الثاني: أحكام بيع منفعة الاتصال الشبكي (الإنترنت)، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة بيع الاتصال الشبكي.

المطلب الثاني: كيفية بيع الاتصال الشبكي.

المطلب الثالث: بيع بطاقات الإنترنت بأكثر من السعر المكتوب عليها.

المطلب الرابع: حكم بيع منفعة الإنترنت لمن يستخدمها في الشر.

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الشبكي، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: ضمان منفعة الإنترنت الفائتة بانتهاء المدة المتفق عليها من غير استعمال.

المطلب الثاني: ضمان منفعة الإنترنت الفائتة بخطإ من جهة البائع.

المطلب الثالث: ضمان منفعة الإنترنت المستهلكة بغير إذن البائع أو المستفيد.

المطلب الرابع: حكم الاستفادة من الشبكة المفتوحة بغير إذن صاحبها.

المطلب الخامس: حكم كسر غلق الشبكة والاستفادة منها بغير إذن صاحبها.

- **الفصل التاسع**: أحكام التجارة في منافع الخدمات والأعمال، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أحكام العمال والموظفين والتجارة في الخدمات، وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأول: العقد بين الموظف أو العامل وبين مستحق العمل.

المطلب الثاني: حكم العقد على الخدمة من غير بيان تفاصيل العمل.

المطلب الثالث: ضمان الموظف أو العامل تقصيره في العمل أو

الزمن.

المطلب الرابع: أحكام شركات تشغيل العمال.

المطلب الخامس: أحكام نظام التقاعد.

المطلب السادس: أحكام عقد الصيانة.

المطلب السابع: أحكام صكوك ملكية خدمات جهة معينة.

المطلب الثامن: أحكام صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة.

المطلب التاسع: حكم أخذ العوض على تقديم الاستشارات التجارية والقضائية وغيرها.

المطلب العاشر: حكم المحاماة عن الشخصية الاعتبارية وأخذ العوض عليها.

المطلب الحادي عشر: حكم تمثيل الدول والشركات والشخصيات وأخذ العوض عليه.

المبحث الثاني: أحكام خدمات المصارف المالية، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على الخدمات المصرفية.

المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على الحوالة المصرفية.

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على السحب النقدي ببطاقة الصراف.

المطلب الرابع: حكم أخذ العوض من التاجر القابل لبطاقة الائتمان.

المطلب الخامس: أخذ الأجر على صرف الشيكات.

المطلب السادس: حكم خصم الأوراق التجارية.

المطلب السابع: أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان.

المطلب الثامن: أخذ الأجر على فتح الاعتماد المستندي وتسديده.

المبحث الثالث: أحكام الخدمات الحكومية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على إصدار أو تجديد البطاقات الحكومية.

المطلب الثاني: حكم بيع التصاريح والتراخيص الحكومية.

المطلب الثالث: حكم بيع لوحات السيارات ونحوها.

المطلب الرابع: حكم بيع جواز السفر.

المطلب الخامس: حكم بذل المال في القبض على المجرمين والجناة أو الإخبار عنهم.

المبحث الرابع: أحكام خدمات وسائل الإعلام، وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف وسائل الإعلام وأنواعها ونشأتها.

المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على أعمال الإذاعة ونحوها.

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على المراسلة.

المطلب الرابع: حكم أخذ الأجر على الدعاية التجارية.

المطلب الخامس: حكم أخذ الأجر على نشر الإعلانات.

المطلب السادس: حكم أخذ الأجر على نشر البرامج الخاصة.

المطلب السابع: حكم أخذ الأجر على التصوير وتسجيل الفيديو أو البث.

المطلب الثامن: حكم أخذ الأجر على التمثيل بالصوت أو بالصوت والصورة.

المطلب التاسع: حكم أخذ الأجر على الرسوم الفنية.

- **الفصل العاشر**: أحكام الصور المعاصرة لعقد الجعالة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام الوساطة المالية، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوساطة المالية وأنواعها.

المطلب الثاني: أحكام الوساطة في الأسهم التجارية.

المطلب الثالث: أحكام الوساطة في الاستيراد من الخارج.

المطلب الرابع: أحكام الوساطة العقارية.

المطلب الخامس: أحكام الوساطة في الحراج الشعبي.

المطلب السادس: حكم التسويق الشبكي أو الهرمي.

المبحث الثاني: أحكام صور معاصرة منتشرة لعقد الجعالة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أحكام العقد على المقاولة وبناء الدور.

المطلب الثاني: أحكام التنقيب عن الماء والبترول والمعادن.

المطلب الثالث: حكم أخذ العوض على تحصيل الديون وتسهيل الحصول على القروض والاستثمارات.

المطلب الرابع: حكم أخذ العوض على إنجاز البحوث العلمية.

- **الفصل الحادي عشر**: أحكام التجارة في السلع الإلكترونية والنقود الإلكترونية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام التجارة في السلع الإلكترونية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف السلعة الإلكترونية وأنواعها ونشأتها.

المطلب الثاني: حكم بيع السلعة الإلكترونية.

المطلب الثالث: ضمان إتلاف السلعة الإلكترونية.

المطلب الرابع: حكم استخدام السلعة الإلكترونية من غير إذن صاحبها.

المبحث الثاني: أحكام التجارة في النقود الإلكترونية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النقود الإلكترونية وأنواعها ونشأتها.

المطلب الثاني: حكم الشراء بالنقود الإلكترونية.

المطلب الثالث: ضمان إتلاف النقد الإلكتروني.

المطلب الرابع: حكم صناعة نقود إلكترونية جديدة.

- **الخاتمة**، وفيها أهم النتائج، والتوصيات.
- **الفهارس العلمية**، وتشتمل على ما يلي:

فهرس آيات القرآن الكريم.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس الآثار.

فهرس الكلمات الغريبة المشروحة.

فهرس المصطلحات العلمية المعرَّفة.

فهرس الإعلام.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

١- سرت في هذا البحث على **المنهج العلمي المتكامل**، وهو منهج علمي جامع لعدة أساليب بحثية، وصفها كالتالي:

أ- يشتمل هذا البحث على وصف ظواهر اقتصادية ودراسة تغيراتها من حيث الحكم الشرعي، وهو بهذا يستفيد من المنهج الوصفي.

ب- يشتمل هذا البحث على التفكير المنطقي للتوصل إلى الحقائق عن طريق الربط بين المسائل والدلائل وبين الأشياء وعللها، وهو بهذا يمشي على المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي.

ت- يشتمل هذا البحث على دراسة وتحليل جزئيات عملية وتكييفها للوصول منها إلى أسمائها الشرعية العامة وأحكامها الكلية، وهو بهذا يستفيد من المنهج الاستقرائي.

ث- يشتمل هذا البحث على جمع الحقائق والمعلومات من مصادر علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وتقسيمها وترتيبها على أسس منهجية، للتوصل إلى نتائج علمية لفهم الماضي والإفادة منه في فهم نوازل العصر الحاضر، وهذا ينبني على المنهج التأريخي.

٢- جمعت المسائل المتعلقة بالتجارة في المنافع، ورتبتها على حسب تناسبها بالنظر إلى موضوعها، فكتبت مسائل كلِّ موضوع في فصل خاصٍّ به.

٣- قبل دراسة أحكام المسائل قدَّمتُ تصويرها وتعريفها؛ ليتبيَّن المراد من بحثها.

٤- قمت بتكييف المسألة المبحوثة، ببيان العقد الذي تندرج تحته بحسب تشابه صفتها وصفة أقرب مسألة إليها درسها الفقهاءُ قديمًا.

٥- إذا كان حكم المسألة متفقًا عليه؛ ذكرتُ الحكم بدليله، مع توثيق الاتفاق.

٦- إذا كان حكم المسألة مختلفًا فيه؛ حرَّرتُ محل النزاع، وعرضت أقوال المذاهب الفقهية المعتبرة، وذكرت أدلتها مع بيان وجه الدلالة إن خفي، وما يَرِد عليها من مناقشات، ثم رجَّحتُ القول الذي قَوِي دليلُه وسَلِم من الاعتراض القوي.

٧- رجعت إلى المصادر والمراجع الأصيلة لكل فنٍّ عند النقل والتوثيق للمعلومات، وفيما يخص النوازل الفقهية في تجارة المنافع؛ رجعت في كل مسألة إلى ما يمكن الوقوف عليه من كتابات وفتاوى العلماء المعاصرين، وآراء المجامع الفقهية، مع الرجوع في تكييف المسألة إلى ما يشبهها من المسائل في كتب المتقدمين.

٨- عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين.

٩- خرَّجتُ الأحاديث النبوية من مصادر السنة المعروفة، مع بيان درجة الحديث عند أهل العلم به، إلا أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما فلا حاجة إلى ذكر درجته.

١٠- التعريف بالمصطلحات العلمية، وشرح الكلمات الغريبة.

١١- الترجمة باختصار للأعلام غير المشهورين.

١٢- الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات.

١٣- عمل الفهارس الفنية اللازمة، كما هو موضح في خطة البحث.

حدود البحث:

تتضح حدود هذا البحث وضوابطه فيما يلي:

١- يختص هذا البحث بدراسة أحكام المنافع، فتخرج عنه جميع العقود والمعاملات المتعلقة بالأعيان كالبيوع، وتخرج أيضاً أحكام الانتفاع من غير ملكية مثل البضع في النكاح وإباحة الطعام للضيف ونحوه.

٢- يختص هذا البحث بأحكام التجارة في المنافع، فتخرج جميع العقود التي لا علاقة لها بالتجارة، مثل عقود التبرعات المحضة.

٣- يختص هذا البحث بدراسة المسائل المستجدة النازلة في هذا العصر المتعلقة بالمنافع، فتخرج جميع المسائل القديمة المبحوثة في كتب الفقهاء، فلا أدرس منها شيئاً إلا ما يكون تأصيلاً وتمهيداً للنوازل مما سأدرسه في الفصل الأول.

٤- هذا البحث قصدت به التأصيل لا كثرة التفريع، ودرست فيه أهم المسائل المتعلقة بنوازل التجارة في المنافع، وهي مئة وثمانية وستون مسألة، ماعدا مطالب التعريفات ونحوها.

الشكر والتقدير:

أشكر الله سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة ونعمه الكثيرة.

ثم أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيحان بن شالي المطيري حفظه الله، الذي أشرف عليَّ أولًا وبذل لي من النصح والتوجيه ما ازدانت به هذه الرسالة، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عوض بن حميدان العمري حفظه الله ورعاه، الذي أشرف علي ثانيًا وبذل معي جهدًا مشكورًا في إنجاز هذه الرسالة، فجزاهما الله عني خير الجزاء.

وأشكر كلَّ مَن مدَّ لي يد العون والمساعدة في تحضير المراجع أو الوصول إلى المعلومات.

وأشكر جامعتي المباركة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، التي تحتضن طلاب العلم من جميع الأقطار وتقوم بتعليمهم وتربيتهم وتهيئتهم لأداء واجب البلاغ، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء.

وأخصُّ بالشكر منسوبي قسم الفقه من مشايخي وسائر أعضاء الإدارة وهيئة التدريس لِما أسدوا إلي في فترة دراستي من الفائدة والمساعدة.

والشكر موصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين على عنايتها الرفيعة بطلاب العلم وحرصِها على نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، ومن ذلك عنايتها بهذه الجامعة العريقة التي آوَتْ في أكنافها شُداة المعرفة من جميع أنحاء الدنيا.

التمهيد

ويشتمل على مبحثين:

- **المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.**
- **المبحث الثاني: التعريف بالمصطلحات العلمية المشابهة.**

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: التعريف بالأحكام الفقهية

عبارة «الأحكام الفقهية» تتكون من كلمتين، فأعرِّف أولا كلَّ كلمة على حدة، ثم أُعرِّف المجموع المركَّب.

أولًا: الأحكام: جمعُ حكم، والحكم في اللغة: المنع، ويطلق على القضاء لما فيه من المنع، والحكيم: العالِم؛ لأن حِكمته تمنعه من الجهل، وفي هذا المعنى حَكَمَةُ الدابة التي تمنعها، ويقال: حَكَمْتُ السفيه وأَحْكمته، بمعنى أخذت على يديه.

وتحكيم الشخص: تفويضُ الحكم إليه، والمحاكمة والتحاكم والاحتكام: المخاصمة إلى الحاكم[1].

والحكم في الاصطلاح: إسناد أمر إلى أمر آخر بالإثبات أو بالنفي[2].

كقولك: هذا الكتاب نافع، أو ليس بنافع، والعقد صحيح، أو ليس صحيحًا.

* * *

ثانيًا: الفقهية: نسبة إلى الفقه، وهو لغة: العلم بالشيء وإدراكه وفهمه، يقال: فَقِهَ فَقَهًا، وفَقُهَ فَقاهةً، وقيل: إذا كان بالضم يفيد السجيَّة، ورجل: فَقِهٌ وفَقُهٌ وفقيه، والإفقاه والتفقيه: التفهيم، والتفقه: تطلُّب الفقه، والمفاقهة: المباحثة في الفقه[3].

والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية[4].

والمراد بالعلم ما يشمل الظن، والمجتهد إذا ظنَّ ثبوت الحكم وجب عليه أن يعمل ويفتي به، وعمله بالظن واجب قطعًا، وعلى هذا يمكن أن يقال في كلِّ حكم: إن

---

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة (ح ك م).

(٢) التعريفات للجرجاني (ص ٩٢)، والفوائد السنية في شرح الألفية (١/ ١٣٣).

(٣) الصحاح، ومقاييس اللغة، والمصباح المنير (ف ق هـ).

(٤) منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج (١/ ٢٨)، والتعريفات (ص ١٦٨).

أخذه مقطوع به، وإنما الظن في طريق تحصيله[1].

وخرج بالعلم بالأحكام: العلمُ بالذوات والصفات والأفعال، ونُسبت الأحكام إلى الشرع لتوقف معرفتها عليه، ويأتي تعريف الأحكام الشرعية، والمقصود من العلم بها إثبات أفرادها للأفعال المخصوصة، وخرج بها الأحكام التي تتوقف معرفتها على العقل أو العادة أو اللغة أو غير ذلك، مثل أحكام الحساب والهندسة والطب وعلوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعَروض وغير ذلك.

وخرج بالعملية: الأحكام المتعلقة بالاعتقاد وأصول الدين، ووصفُ العلم بأنه مكتسب من أدلة الأحكام يَخرج به علمُ الله تعالى، والعلم الذي يلقيه الله في قلوب الملائكة والأنبياء من غير اكتساب.

وخرج بالتفصيلية: الأدلة الإجمالية؛ فإن محلَّها علم أصول الفقه، وخرج بها اعتقادُ المقلد؛ لأن علمه مكتسب من دليل إجمالي، وهو أن المفتي أفتاه بذلك الحكم، وما أفتاه به المفتي فهو حكم الله في حقه[2].

* * *

ثالثًا: المراد بالأحكام الفقهية: الأحكام الشرعية العملية، وإنما نُسبت إلى الفقه؛ لتتميز عن الأحكام العقدية، ولأن علم الفقه هو محلُّ بحث تفاصيلها، وقد سبق في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية.

والحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلِّقُ بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع[3].

والمراد بخطاب الله: كلامه، والمتعلق بأفعال المكلفين خرج به الخطاب المتعلِّق بذوات المكلفين، كقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ﴾[4]، والمتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإخبار عنها، كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

---

(١) ينظر توضيح هذا بالمثال في الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٣٨-٣٩).

(٢) الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٨-٣٨)، والفوائد السنية في شرح الألفية (١/ ١٢٤).

(٣) شرح مختصر الروضة (١/ ٢٥٤).

(٤) سورة الروم، الآية ٢٠.

تَعۡمَلُونَ ﴾[1]، والمتعلق بأفعال غير المكلفين كالجمادات ونحوها، كقوله تعالى: ﴿يَوۡمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوۡرٗا ۝٩ وَتَسِيرُ ٱلۡجِبَالُ سَيۡرٗا﴾[2]، وقوله: ﴿إِذۡ تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا وَيَوۡمَ لَا يَسۡبِتُونَ لَا تَأۡتِيهِمۡ﴾[3].

والمراد بالاقتضاء الطلب، فيخرج به خطاب الله الوارد على جهة الخبر عن تكليف سابق، كقوله تعالى: ﴿وَقُلۡنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُلۡنَا لَهُمۡ لَا تَعۡدُواْ فِي ٱلسَّبۡتِ﴾[4].

والتخيير يدخل فيه المباح؛ لأنه فعل مستوي الطرفين، وهو تكميل لما قبله، والمراد باستواء الفعل والتركِ في المباح: استواؤهما في حكم الشارع بأن يحكم بذلك صريحًا أو دلالةً بقرينة، فيخرج فعل البهائم والصبيان والمجانين ونحو ذلك.

والمراد بالوضع أن يكون في الخطاب وضع علامة يتبين عندها التكليف وجودًا أو انتهاءً، فعلًا أو كفًّا، مثل نصب الأسباب والشروط والموانع، وبيان الصحيح والفاسد[5].

وبهذا يظهر أن الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون خطاب طلب، أو خطاب تخيير، أو خطاب وضع.

والطلب إما أن يكون طلب فعل أو تركٍ، وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم.

فالطلب الجازم للفعل إيجاب، والفعل الذي تعلق به واجب.

والطلب غير الجازم للفعل ندب، والفعل الذي تعلق به مندوب.

والطلب الجازم للترك تحريم، والفعل الذي يتعلق به محرَّم.

والطلب غير الجازم للترك كراهة، والفعل الذي تعلق به مكروه.

وخطاب التخيير هو الإباحة، والفعل الذي تعلق به هو المباح.

---

(١) سورة الصافات، الآية ٩٦.

(٢) سورة الطور، الآية ٩-١٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية ١٦٣.

(٤) سورة النساء، الآية ١٥٤.

(٥) شرح مختصر الروضة (١/ ٢٥٣-٢٥٤، ٤١٦)، والإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٤٤)، والتلويح على التوضيح (٢/ ٢٥٧).

وخطاب الوضع هو الذي فيه الحكم بتعلق الصحة بهذا الفعل أو تعلق الفساد به، أو فيه الحكم بكون الشيء سببًا لطلب أو مانعًا منه أو شرطًا له وغير ذلك، ويرى بعض العلماء أن الوضع راجعٌ إلى الحكم الطلبي أو التخييري؛ لأن معنى صحة البيع مثلًا إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به، إلى غير ذلك[1].

* * *

المطلب الثاني: التعريف بالنوازل

النوازل جمع نازلة، وأصل معنى النزول في اللغة: الهبوط والوقوع والحلول، وقد يكون ذلك حسيًّا كنزول المطر، وقد يكون معنويًّا كنزول البركة، وأنزله غيرُه ونزَّله، والتنزُّل: النزول في مهلة، والتنزيل أيضًا يطلق على ترتيب الأشياء ووضعها في منازلها، والنِّزال والمنازلة في الحرب: أن يتقاتل الفريقان مواجهةً، والمنزلة: المرتبة، والنزيل: الضيف.

وتطلق النازلة على المصيبة الشديدة التي تنزل بالناس[2]، وجمعها: النوازل والنازلات، ومن هذا المعنى تسمية قنوت النوازل.

وفي معنى النازلة في اللغة: الحادثة والواقعة، وحدث أمرٌ، أي: وقع، وكذلك الكائنة[3].

أما النوازل في الاصطلاح:

فالمسألة النازلة هي التي تحدث وتقع بعد أن لم تكن، وكونها جديدة يقتضي البحث عن حكمها – إن كان لها بخصوصها تعلُّق بالأحكام الشرعية –؛ لأن مصادر الشريعة موضوعة لاستيعاب أحكام الحوادث بضوابط معروفة.

ولكون هذا واضحًا لم يعرِّف العلماء المتقدِّمون النوازل بحدٍّ جامع مانع، مع ورودها في كلامهم كثيرًا.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٩٦)، والتلويح على التوضيح (٢/ ٢٥٦-٢٥٧).

(٢) الصحاح، ومقاييس اللغة، والمصباح المنير (ن ز ل).

(٣) الصحاح (ح د ث)، ولسان العرب (ك و ن).

ومن أمثلة استعمال العلماء المتقدمين مصطلح «النازلة» أو «النوازل»:

قول الإمام الشافعي: «فليست تَنزل بأحد مِن أهل دينِ الله نازلةٌ، إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها»[١].

وقول ابن عبد البر[٢]: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة»[٣].

وقول الرافعي[٤]: «لا يجب أن يكون للمجتهد مذهب مدوَّن؛ فإن علماء الصحابة رضي الله عنهم لم يدوِّنوا، وإنما كانوا يجتهدون في النوازل بحسب الحاجة»[٥].

وقول النووي في شرح بعض الأحاديث: «وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردِّها إلى الأصول»[٦].

وقول ابن القيم: «وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بالنظير»[٧].

وقد يعرِّف العلماء المتقدمون النوازل بما يقرِّب معناها وإن لم يكن رسمًا يحدِّدها، ومن ذلك:

قول الإمام النووي: «الحوادث: هي المسائل الحادثة»[٨]، والحوادث هي النوازل لغةً واصطلاحًا.

---

(١) الرسالة (فقرة ٤٨).

(٢) هو الإمام العلامة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، صاحب التصانيف الفائقة، مِن أعلم الناس بالآثار واختلاف علماء الأمصار، ولد سنة ٣٦٨ هـ، وتوفي سنة ٤٦٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٥٣-١٥٩).

(٣) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٤٤).

(٤) هو الإمام شيخ الشافعية إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، صاحب المحرَّر والشرح الكبير على الوجيز، انتهت إليه رئاسة المذهب، ولد سنة ٥٥٥ هـ، خمس وخمسين، وتوفي في ذي القعدة سنة ٦٢٣ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٥٢-٢٥٤).

(٥) الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٤٢٧).

(٦) شرح صحيح مسلم (١/ ٢١٣).

(٧) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٣٥٤).

(٨) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣١).

وذكر ابن رشد[1] أن النوازل يراد بها المسائل التي لم تشتهر بين فقهاء الأمصار، سواء أُنْقل فيها مذهبُ واحد منهم أم لا[2]، وعلى هذا قد تكون المسألة نازلةً بالنسبة لمذهب معين دون غيره، وذلك إذا لم يرد لها في المذهب نصٌّ للإمام يخصها، فيكون على أصحاب المذهب الجواب فيها تخريجًا على أصول إمامهم وقياسًا على منصوصاته.

* * *

واعتنى المعاصرون بتعريف النوازل الفقهية؛ لأن النوازل قد عمَّت وانتشرت في هذا العصر أكثر من أيِّ عصر سلف، لقوة اتصال مدن العالم بوسائل النقل والتواصل، حتى تقاربت الظروف والدواعي والطوارئ كالوطن الواحد، وقلَّما تحدث نازلة في بلد إلا ويوجد مثلها أو يُتناقل خبرها في بقية البلدان، ولهذا احتيج إلى تأسيس مجامع للفقهاء من جميع المذاهب للمباحثة والنظر في أحكام النوازل بصفة جماعية، مع كثرة الأبحاث الفردية أيضًا.

وللمعاصرين تعاريف متقاربة للنوازل[3]، لعل أحسنها التعريف بأنها: الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي[4].

فالمراد بالحوادث: المسائل والوقائع[5] التي استجدَّت، إما بحصولها بعد أن لم تكن، أو بحدوث ما يقتضي إعادة الاجتهاد فيها، فالنازلة قد تكون جديدةً بالكلية بحيث لا يوجد لها نظير في العصور السابقة كالعملات الإلكترونية، وقد تكون قديمة

---

(١) هو العلامة الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المعروف بابن رشد الحفيد؛ لأن جده هو شيخ المالكية أبو الوليد ابن رشد، وهذا صاحب كتاب بداية المجتهد، ولد سنة ٥٢٠ هـ، وتوفي سنة ٦٠٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٠٧-٣٠٩).

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٦٩).

(٣) فقه النوازل لبكر أبو زيد (١/ ٩)، ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص ٩٠)، وفقه النوازل للجيزاني (١/ ٢٢-٢٤).

(٤) معجم لغة الفقهاء (ص ٤٧١).

(٥) ويقال: الواقعات، وهي مرادفة للنوازل والحوادث، وقد فُسِّرت الواقعة بأنها: الحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها. معجم لغة الفقهاء (ص ٤٩٧).

في أصلها جديدةً في شكلها، وهذا الثاني يدخل فيه أكثر النوازل الفقهية[1].

والمراد بالنوازل في الحقيقة: الأفعال التي يُحدثها الإنسان وحده أو مع غيره ولا يوجد لها أحكام منصوصة سابقة، فإن كانت مذكورة بصفتها وحكمها في الوحي أو في كتب أهل العلم المتقدمين فليست نازلة على الاصطلاح، إلا أن يوجد فيما اتصل بها ثانيًا من الأوصاف والأحوال ما يفصلها عن مناط الحكم السابق، فتعتبر حينئذ من النوازل لخروجها بهذا التغير عن الحكم المنقول.

ووصفها بالحدوث يُخرج أيضًا المسائل الافتراضية التي لم تقع بعدُ.

وقيدُ احتياجها إلى حكم شرعي يُخرج الحوادث التي لا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها[2]، والحوادث في معناها الأعمِّ ثلاثة أقسام:

الأول: حوادث تقرَّر حكمها عند العلماء، سواء اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه، ومقتضى هذا أن المسألة لا تكون نازلة حقيقةً إلا حال نزولها قبل أن يستبين حكمها، فيكون وصفها بعد ذلك بأنها نازلة مِن باب اعتبار ما كانت عليه مِن قبل، ويمكن تحديدها بالإضافة إلى القرن.

الثاني: حوادث ليست مما يطلب فيه حكم شرعي بخصوصه، كأكثر المستجدات الطارئة في الصناعات والطب والهندسة وغيرها من مجالات الأمور الدنيوية التي لا تزال تتطوَّر وتتجدَّد مدى حياة الإنسان.

الثالث: الكوارث النازلة بالبشر، كالزلازل والبراكين ونحوها.

ورأى بعض أهل العلم إضافة كلمة «الجديدة» في تعريف النوازل، لكن كلمة

---

(١) قال إمام الحرمين في غياث الأمم (ص ٤٢٢): «وإذا احتوى الفقيه على مذهب إمام مقدَّم حفظًا ودرايةً، واستبان أن غير المذكور ملتحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معانٍ واستنباط علل، فلا يكاد يشذُّ عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطَّرد العادات؛ والسبب فيه أن مذاهب الأئمة لا تخلو في كلِّ كتاب بل في كلِّ باب عن جوامع وضوابط وتقاسيم تحوي طرائق الكلام في الممكنات، ما وقع منها وما لم يقع»، ثم ذكر احتمال وجود واقعة تخلو عن ذلك، فيرجع فيها إلى مآخذ الشريعة وضوابطها. وينظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص ٥٤٩).

(٢) نوازل الزكاة للغفيلي (ص ٢٦)، ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية (ص ٩٠)، وفقه النوازل للجيزاني (١/ ٢٢-٢٣).

الحوادث نفسها تغني عن ذلك؛ لأن أصل معناها يدل على الوجود بعد العدم[1].

* * *

وهذا كله على حسب الاصطلاح العام للنوازل، ولها اصطلاح خاص في بعض المذاهب.

فعند الحنفية تطلق مسائل النوازل والواقعات على المسائل التي استنبطها العلماء المتأخرون لما سُئلوا عنها وليس فيها نصوص عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فأفتوا فيها تخريجًا، فهي عندهم: الفتاوى المبنية على التخريج.

ومن أوائل الكتب التي جمعت هذا النوع من المسائل[2]:

١- كتاب النوازل، للفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي[3]، وهو أول كتاب في بابه.

٢- مجموع النوازل والواقعات، لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي[4].

٣- الواقعات للصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه[5].

والمالكية المغاربة أكثر الناس استخدامًا لمصطلح «النوازل»، ويعنون به في الغالب القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة مما لا يوجد بصورته في نصوص المذهب[6]، واستعمال هذا الاسم في المسائل القضائية هو الأكثر عندهم، وقد

---

(١) نوازل الزكاة (ص ٢٦)، ومقاييس اللغة (ح د ث).

(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠، ٦٩).

(٣) هو الإمام الفقيه المحدث أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديُّ الحنفي، صاحب كتاب «تنبيه الغافلين»، توفي في جمادى الآخرة سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ١٩٦.

(٤) هو الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي، أحد الفقهاء الكبار، مات بالري سنة ٤٤٦. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ١١٣.

(٥) هو الإمام أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، برهان الأئمة حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، ولد سنة ٤٣٣ هـ، واستشهد سنة ٥٣٦. ينظر: الجواهر المضية ١/ ٣٩١.

(٦) معلمة الفقه المالكي (ص ١٨).

يُدخلون الفتاوي والواقعات التي يعالجها الفقهاء[1].

وهذا كلُّه في استعمال مصطلح النوازل، أما دراسة أحكام النوازل فهي موجودة في جميع المذاهب، إما في داخل المصنفات الفقهية، وإما في الكتب المعروفة بالفتاوى، وهي كثيرة جدًّا ومعروفة ومتداولة.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن استعمال مصطلح الفتاوى على طريقة المشارقة، والنوازل على طريقة المغاربة[2].

ومن شواهد هذا أن الشيخ محمد علي المكي المالكي[3] لما ذكر كتاب بغية المسترشدين في فتاوى بعض علماء الشافعية المتأخرين، سماه «بغية المسترشدين عن أحكام النوازل على مذهب الشافعي»[4]، سيرًا على طريقة أصحابه.

وهذا على الغالب؛ فقد استعمل مغاربة المالكية مصطلح الفتاوى أيضًا، مثل فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦ هـ)، وفتاوى ابن لبٍّ الغرناطي (ت ٧٨٢ هـ)، ومن أجمعها: المعيار المُعْرِب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤).

ومن كتب المالكية التي حملت اسم النوازل:

١- الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سِير الحكام، لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الغرناطي[5].

---

(١) يعرف هذا بالنظر في الكتب الموسومة عندهم بهذا العنوان، وسيأتي ذكر بعضها هنا.

(٢) الأعلام للزركلي (٥/ ١٧٢).

(٣) هو الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي، مفتي المالكية بمكة المكرمة، توفي بالطائف سنة ١٣٦٧هـ، وله زهاء ثلاثين كتابًا. ينظر: الأعلام للزركلي (٦/ ٣٠٥).

(٤) تهذيب الفروق (٣/ ١٩٠) مع الفروق للقرافي. والاسم الكامل للكتاب: «بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضمِّ فوائد جمَّة من كتب شتى للعلماء المجتهدين».

(٥) هو العلامة أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي المالكي، قاضي غرناطة، توفي سنة ٤٨٦ هـ، وله ثلاث وسبعون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢٥)، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٢/ ٧٠).

٢- نوازل القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي[١].

٣- مذاهب الحُكَّام في نوازل الأحكام، للقاضي عياض بن موسى السبتي[٢].

٤- جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام، لأبي القاسم بن أحمد القيرواني البُرْزُلي[٣].

* * *

ورأى بعض أهل العلم المعاصرين تخصيص مصطلح النوازل بالقضايا الكبرى التي تحتاج إلى اجتماع المجتهدين لتأصيلها شرعًا، ويصعب أن يقرِّر فيها الفقيه الواحد.

فلا تدخل فيها الوقائع الخاصة التي تحدث عند بعض الناس، والتي لا ترتقي إلى درجة الشهرة والانتشار، أو يسهل الخطب فيها ولا يعاني الفقيه في استخراج حكمها[٤].

والظاهر أن هذا التخصيص لا داعي له؛ لأن اللغة لا توجبه، والاستعمال لا يساعده، وكتب النوازل في أي عصر لا تخلو من نوازل يسهل الوصول إلى حكمها وأخرى صعبةِ المِراس، ومن نوازل خاصَّةٍ ببعض الأفراد في بعض الأحوال، وأخرى عامَّةٍ لا يخلو عنها أكثر الناس في أغلب الأحوال، وكلُّها نوازل يُحتاج إلى بيان أحكامها وإن تفاوتت الحاجات، ولم يشترط أحد في تدوين مسائل الفقه شدة الحاجة إليها.

---

(١) هو الإمام العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، قاضي الجماعة بقرطبة، توفي سنة ٥٢٠ هـ عن سبعين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٥٠١)، والديباج المذهب (٢/ ٢٤٨).

(٢) هو الإمام الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولد في سنة ٤٧٦ هـ، وتوفي سنة ٥٤٤. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢١٢)، والديباج المذهب (٢/ ٤٦).

(٣) هو العلامة أبو القاسم بن أحمد بن محمد البُرْزُلي التونسي المالكي، أحد أئمة المالكية، توفي سنة ٨٤٤ هـ عن مئة وثلاث سنين. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١١/ ١٣٣).

(٤) فقه النوازل للجيزاني (١/ ٢٤)، وشرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام للغفيص (بداية الدرس الثاني).

وعلى هذا الرأي تقرُب النوازل من الأغاليط التي عُرِّفت بأنها: «صِعاب المسائل ودِقاق الحوادث التي يغلط المتكلم فيها»، كما في مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ١٣٤).

ثم لو قلنا بإخراج الوقائع التي ليست كبرى ولا تعمُّ الحاجة إلى معرفة أحكامها من النوازل، تبقى عندنا مسائل لا محلَّ لها في كتب النوازل، ولا وجود لها في كتب المتقدمين!

* * *

المطلب الثالث: التعريف بالتجارة

التجارة في اللغة هي: «التصرف في رأس المال طلبًا للربح»[١].

وهي مصدر تَجَرَ يَتْجُر تَجْرًا وتِجَارة، فهو تاجر، وهو الذي يبيع ويشتري، ويطلق على الحاذق في الأمر، ويجمع على تُجَّار وتِجَارٍ وتَجْرٍ وتُجُر، والاتِّجار كالتجارة، والمتاجرة: معاملة الغير بالتجارة، ويقال للسلعة: تاجرة، إذا كانت نافقة في السوق غير كاسدة، ويقال للأرض مَتْجَرة، إذا كانت يُتَّجَر إليها وفيها[٢].

فالتجارة طلب الكسب بتنمية المال، وذلك باشتراء السلع حال رُخْصها ثم بيعِها وقت الغلاء، والقدر النامي المستفاد يُسمَّى ربحًا، والتاجر قد يخزن السلعة وينتظر بها تغيُّر الأسواق إلى الغلاء، وقد ينقلها إلى بلد آخر تروج فيه تلك السلعة أكثرَ. وقد اختصر بعض التجار حقيقة التجارة في كلمتين، فقال: التجارة شراء الرخيص وبيع الغالي[٣].

ومعنى التجارة في اصطلاح الفقهاء قريب من معناها اللغوي، ولهم في تعريفها عبارات متقاربة، منها:

التجارة هي: «تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح»[٤].

التجارة هي: «التقليب في السِّلع بقصد الاسترباح»[٥].

فالتجارة إذن لا بد فيها من أمرين:

الأول: العمل، وهو أن يتملك الشخص شيئًا بالشراء أو الاستئجار أو إجارة نفسه أو الصداق أو الخلع أو غير ذلك، فلو دخل في ملكه بالإرث مثلًا لم يكن للتجارة بالقصد.

---

(١) المفردات للراغب الأصفهاني (ص ١٦٤).

(٢) الصحاح، والقاموس المحيط (ت ج ر).

(٣) تاريخ ابن خلدون، المقدمة (١/ ٤٩٤).

(٤) كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (٢/ ٣٥)، وأسنى المطالب (١/ ٣٨١). وينظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (١/ ٤٨٧)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (٣/ ٢٨٢)، والتعريفات (ص ٥٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص ٩١).

(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٠٢).

والثاني: النية، بأن يقصد عند تملك الشيء أنه سيبيعه ليكسب به ربحًا، فإن لم ينو شيئًا وقع للقنية؛ لأنها الأصل، والاتجار غرض طارئ، وإذا حصلت هذه النية فلا يجب تجديدها في كلِّ تصرُّف، بل يستمرُّ حكمها ما لم ينو الاقتناء[1].

* * *

(١) وللفقهاء تفاصيل في هذين الأمرين تنظر في: بدائع الصنائع في ترتيب (٢/ ٢١)، والشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (١/ ٤٧٢)، والإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٢٢)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ٢٤٠-٢٤١).

المطلب الرابع: التعريف بالمنافع

المنافع جمع منفعة، والمنفعة اسم مأخوذ من نفعه بكذا يَنْفَعُه نفعًا، فانتفع به، واستنفعه: طلب نفعه، والنفع: ضد الضر، وهو الخير الذي يُتوصَّل به إلى المطلوب، والاسم المنفعة والنَّفِيعة، ورجل نفَّاع ونَفُوع؛ إذا كان يَنفع الناس كثيرًا ولا يضرهم[١].

والمنفعة في الاصطلاح الفقهي لها إطلاقان:

الإطلاق الأول: أن تطلق على ما يقابل العين مما يُملك، وهو ما يُملك بعقد الإجارة[٢].

وهذا الإطلاق هو المتبادر عند ذكر المنفعة في كتب الفقه، ومن التعريفات الماشية عليه:

أن المنفعة هي: «ما لا يمكن الإشارة إليه حِسًّا دون إضافةٍ، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه».

يعني أنها ما لا تمكن الإشارة إليه ولا يتحدد إلا بقيد الإضافة، مثل ركوب الدابة ولبس الثوب. وقيد إمكان الاستيفاء يُخرِج العلم والقدرة ونحوهما، وقوله: «غير جزء» إلخ يُخرج المشاع[٣].

ومنها أن المنفعة هي: «الفائدة التي تحصل باستعمال العين»[٤].

وهذا يشمل استيفاء منفعة العين المالية كالدار مثلًا بسكناها، واستيفاء منفعة عين الإنسان بالاستخدام.

فالمنفعة تختلف باختلاف محلها، فمنافع المنازل بالسكنى، والأراضي بالزراعة، والدوابِّ بالركوب والحمل، والأواني والظروف بالاستعمال، والثياب باللبس، والعبد والأجير بالخدمة، والصُّنَّاع بالعمل من الخياطة ونحوها[٥].

وقد يكون لمنفعة الشيء الواحد درجات مختلفة، فالثوب مثلًا تتعلق به ثلاثة

---

(١) تهذيب اللغة، والصحاح، والمصباح المنير (ن ف ع).

(٢) تحفة المحتاج (٧/ ٦١).

(٣) شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٩٦).

(٤) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ١١٥).

(٥) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥).

أمور:

١- صلاحيته لأن يُلبس.

٢- الفائدة الحاصلة بلبسه كاندفاع الحرِّ والبرد.

٣- نفس اللبس المتوسط بينهما.

فيقع اسم المنفعة على هذه الأمور جميعًا، وعقد الإجارة يَرِد على الثالث[١].

الإطلاق الثاني: أن تطلق المنفعة على ما هو أعمُّ من ذلك، بحيث تشمل كلَّ ما ينتفع به، وتدخل فيها الفوائد العينية[٢].

وهذا المعنى يرادف المصلحة، ويكثر استعماله في علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ومن هذا المعنى القاعدة المشهورة في الاستصحاب: «الأصل في المنافع الحِلُّ وفي المضارِّ التحريم».

قال الزركشي[٣]: «ليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان، بل كلُّ ما يُنتفع به، ولهذا قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحِلُّ[٤]، ثم المراد بالنفع المَكِنةُ أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم أو ما يكون وسيلة إليه»[٥].

وقال الفخر الرازي[٦]: «المنفعة: عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقًا إليها، والمضرَّة: عبارة عن الألم أو ما يكون طريقًا إليه»[٧].

---

(١) الشرح الكبير للرافعي (٦/ ٨١).

(٢) تحفة المحتاج (٧/ ٦١).

(٣) هو العلامة محمد بن بهادر بن عبد الله المصري، بدر الدين الزركشي الشافعي، العالم بالفقه والأصول والحديث، تلميذ الإسنوي والبلقيني، صاحب المصنفات المشهورة، توفي بالقاهرة في رجب سنة ٧٩٤ هـ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ١٣٣-١٣٤).

(٤) الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٢٤).

(٥) البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ١٥).

(٦) هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القرشي التيمي، فخر الدين الرازي الشافعي، المعروف بابن خطيب الرَّيِّ، المفسر الأصولي المتكلم الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة، توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ٦٠٦ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (١٣/ ١٣٧).

(٧) المحصول في أصول الفقه (٥/ ١٥٨).

والمنفعة على الإطلاق الأول لها خصائص تميِّزها وتظهر حقيقتها، ومنها[1]:

١- عدم الملموسية؛ لأنها عرض فلا تستقل بذاتها وليس لها شكل مادي.

٢- أن لها آثارًا وجودية يدركها المستفيد منها وغيره، فأثر منفعة التعليم مثلًا حصول المعرفة للمتعلم، وأثر منفعة النقل حصول الانتقال إلى المكان المطلوب، وهكذا.

٣- إمكان ضبطها إما بالوصف، أو بالتحديد بالزمان، أو بحصول الأثر.

٤- أنها تُملك ويُتصرَّف فيها بالعقود كالعين.

٥- أنها تضمن بالتفويت، ويستحق مالكها قيمتها.

* * *

(١) المنفعة وخصائصها الذاتية في الفقه الإسلامي (ص ١٢٢، ١٢٥، ١٢٩).

المبحث الثاني: التعريف بالمصطلحات العلمية المشابهة

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: التعريف بالإجارة

الإجارة لغة: جزاء العمل، وتطلق على ما يُدفع مقابل استعمال العين كالدار، وعلى مهر المرأة، وهي في ذلك كلِّه كالأُجرة والأَجْر. وأصلها: أَجَرَه يأجُره أَجْرًا وإِجَارةً؛ إذا أثابه وجَزَاه، ويقال: آجرتُ العين إيجارًا، وأجَّرتها تأجيرًا؛ أَكْريتُها، وآجَرْتُ زيدًا العينَ مؤاجرةً وإِجَارًا، واستأجرتُ فلانًا فأَجَرَني؛ اتخذتُه أجيرًا يعمل لي بأُجرة، وائتجر فلان؛ طلبَ الأَجْر أو الأُجرة[1].

فالخلاصة أن الإجارة في اللغة: ما يعطى الشخص عوضًا عن منفعة، مثل كراء العين وأجرة العمل ومهر المرأة.

والإجارة في الاصطلاح الفقهي اسم لعقد مخصوص، وهو: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة[2].

فالتمليك جنس يشمل الإجارة والبيع والهبة والجعالة والقراض والمساقاة، ويخرج به النكاح؛ لأن منفعة البضع لا يملكها الزوج، وإنما يملك أن ينتفع بها فقط، ولو ملكها لجاز له بذلها وإباحتها لغيره.

والمنفعة تدخل فيها منافع الآدمي والحيوان والعقار والمنقولات، وذكرها يُخرج البيع والهبة؛ لأنهما تمليك ذوات في الغالب، ووصف المنفعة بالعلم يخرج الجعالة؛ إذ لا يشترط فيها العلم بالعمل كما سيأتي.

وذكر العوض يُخرج العارية؛ لأنها تمليك المنفعة بلا عوض، ووصفه بالعلم يُخرج القراض والمساقاة؛ لأن العوض فيهما غير معلوم بعينه، وذكر المدة يبيِّن حقيقة

---

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة، والمصباح المنير، والقاموس المحيط (أ ج ر).

(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٠٥)، وتحفة المحتاج للهيتمي (٦/ ١٢١)، والتعريفات للجرجاني (ص ١٠).

الإجارة، ويُخرج النكاح والجعالة أيضًا[1].

والكراء مثل الإجارة، إلا أن المالكية يسمون العقد على منافع الآدمي والمنقول غير السفينة والحيوانِ إجارةً، والعقد على منافع العقار والسفينة والحيوان كراءً. وهذا في الغالب عندهم، وقد يطلقون أحدهما في موضع الآخر كبقية الفقهاء[2].

* * *

(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢١)، والتعريفات (ص ١٤٦).

(٢) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢). وينظر أيضًا: البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٢٦)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه (١١/ ٢٠٥)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٤/ ٢٦٢).

المطلب الثاني: التعريف بالجعالة

الجعالة لغة: ما يعطى الإنسانُ على الأمر يفعله، وهي مثلَّثة الجيم، ويقال لها: جِعَال، وجُعْل، وجَعِيلة. وأَجْعَلَه جُعلًا فاجتعله؛ أي: أعطاه فأخذه، ويقال للمعطي: الجاعل، وللآخذ: المجتعِل.

وتطلق الجعالة على الرشوة، وعلى خرقة تُنزل بها القِدرُ من النار، كالجِعَال.

وجعل الشيءَ يَجْعَلُه جَعْلًا وجُعلًا وجَعَالة وجِعالة: صنعه، مثل اجتعله. وجعله كذا: صيَّره[1].

والجعالة في الاصطلاح الفقهي: التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول لعامل معلوم أو مجهول[2].

ومن هذا التعريف يظهر أن لعقد الجعالة أربع صور:

الأولى: أن يكون العمل معلومًا والعامل معلومًا، ومثالها: أن تقول لشخص معين: إن خِطْت لي هذا الثوب قميصًا فلك عشرة دراهم.

الثانية: أن يكون العمل معلومًا والعامل مجهولًا، ومثالها: أن تقول للناس: من خاط لي هذا الثوب قميصًا فله عشرة دراهم.

الثالثة: أن يكون العمل مجهولًا والعامل معلومًا، ومثالها: أن تقول لشخص معين: إن رددتَ لي ناقتي الضالة فلك عشرة دراهم.

الرابعة: أن يكون العمل مجهولًا والعامل مجهولًا، ومثالها: أن تقول للناس: من ردَّ عليَّ ناقتي الضالة فله مئة درهم.

وسيأتي[3] بيان حقيقة الجعالة، والفرق بينها وبين الإجارة.

* * *

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة، والمصباح المنير، والقاموس المحيط (ج ع ل).

(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٣٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٦٥). والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٦٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٣٧٢).

(٣) في المبحث السابع من الفصل الأول.

المطلب الثالث: التعريف ببيع المنفعة

البيع لغة: مبادلة مال بمال، ويطلق في الأغلب على بذل السلعة مقابل الثمن، والشراء عكسه، وقد يطلق أحدهما على الآخر، فكلاهما من الأضداد، ويقال للمتعاقدين: البَيِّعان، وكلٌّ منهما بائع ومشتر، لكن المتبادر إلى الذهن أن البائع: باذل السلعة، والمشتري: باذل الثمن.

ويقال: باع فلانٌ زيدًا الدارَ، فيتعدى إلى مفعولين، ويُقتصر كثيرًا على الثاني؛ لأنه المقصود، وقد يقال: بعتُ الدارَ منه، وبعتُها له، فهي مَبِيعة ومَبْيُوعة، والابتياع: الاشتراء، وأباعَ الشيء: عرضه للبيع، ويقال: بايعت فلانًا، وشاريته، وتبايعنا[1].

أما المنفعة فقد سبق تعريفها[2]، والمراد بها هنا: ما يقابل العين.

وبيع المنفعة في الاصطلاح الفقهي: تمليك منفعة معلومة في مقابلة عوض معلوم على وجه التأبيد.

وبهذا يظهر أن مصطلح البيع لا يختص ببيع الذات، بل يستعمل في بيع المنفعة[3].

فخرج بذكر المنفعة البيع المعهود الذي هو بيع الأعيان، وبوصفها بالعلم الجعالة، وبذكر العوض العارية والقرض، وبالعلم به القراضُ والمساقاة، وبالتأبيد الإجارة.

وقد حُدَّ البيع عند الشافعية بمعناه الشامل بأنه: عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. فيدخل فيه بيع حقِّ الممرِّ ونحوه[4].

وسيأتي[5] تفصيل القول في بيع المنفعة إن شاء الله تعالى.

❁ ❁ ❁

---

(١) الصحاح، والمصباح المنير (ب ي ع).

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الأول من التمهيد (ص ٤١).

(٣) حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٤٤)، وأسنى المطالب (٣/ ٥٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٨٧).

(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٣).

(٥) في المبحث الثاني من الفصل الأول.

الفصل الأول: أصول أحكام التجارة في المنافع

ويشتمل على تسعة مباحث:

- ❖ المبحث الأول: حقيقة الإجارة وحكمها.
- ❖ المبحث الثاني: أحكام بيع المنفعة.
- ❖ المبحث الثالث: أحكام إجارة أو بيع المنفعة الشائعة.
- ❖ المبحث الرابع: أحكام الأجير المشترك.
- ❖ المبحث الخامس: ضمان المنفعة.
- ❖ المبحث السادس: موجبات الخيار في فسخ العقد على المنفعة.
- ❖ المبحث السابع: أحكام الجعالة.
- ❖ المبحث الثامن: دراسة مسائل مهمة من الجعالة.
- ❖ المبحث التاسع: أحكام أخذ العوض على الالتزامات.

المبحث الأول: حقيقة الإجارة وحكمها

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الإجارة

وفيه فروع أربعة:

الفرع الأول: كون الإجارة من البيع

حقيقة الإجارة أنها نوع من البيع؛ لأنها بيع المنفعة، وهو بذل العوض في تملك منفعة شيءٍ إلى مدة، ولهذا يطلق أهل العلم عليها لفظ البيع، ويُدخلونها في أحكام كثير من النصوص الواردة بلفظ البيع، ويثبتون لها أحكام بيوع الأعيان؛ فيشترطون في المؤجر شروط البائع، وفي المستأجر شروط المشتري، وفي الأجرة شروط الثمن، وفي المنفعة شروط المبيع، وفي صيغتها شروط صيغة البيع إلا التوقيت[1].

قال الغزالي[2]: «والإجارة بيع تحقيقًا»، وقال أيضًا: «والإجارة صنفٌ من البيوع، مَوردها المنفعة»[3].

وقال الدردير[4]: «حقيقة الإجارة: بيع منافع معلومة بأجرة معلومة إلى أجل معلوم»[5].

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤، ١٧٥، ١٩٥، ٥/ ١٨٠)، وتبيين الحقائق (٤/ ٥٣)، والتهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٨)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٢١)، والأم (٣/ ١٣٢، ٤/ ٤٧١، ٥/ ٢٠، ٣٩، ٤٥-٤٦)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٦١)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٢، ١٢٣)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٧٣، ١٧٥، ١٨٣)، وكشاف القناع (٣/ ١٧٩، ٤٧٤).

(٢) هو الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي، صاحب التصانيف المشهورة في الأصول والفقه والزهد وغيرها، توفي في جمادى الآخرة سنة ٥٠٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٣).

(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٠٢، ٤/ ١٥٣).

(٤) هو العلامة أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي المالكي الأزهري، الشهير بالدردير، صاحب الشرح الكبير والشرح الصغير وغيرهما من الكتب النافعة، توفي بالقاهرة في ربيع الأول سنة ١٢٠١ هـ. ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (١/ ٥١٦)، والأعلام للزركلي (١/ ٢٤٤).

(٥) الشرح الكبير (٤/ ٦٨). وينظر: مواهب الجليل (٧/ ٤٩٣).

ولما اختصت الإجارة بأحكام وشروط، خُصَّت بهذا الاسم؛ ليسهل الإطلاق من غير تقييد، وغلب إطلاق البيع على بيع الأعيان، واختصاصها باسم الإجارة لم يخرجها عن أن تكون بيعًا؛ لأن الصرف والسلم وبعض الصلح بيع، وإن اختصَّ باسم[1].

والأعيان أحقُّ بلفظ البيع من المنافع؛ لأن البيع لغةً هو المبادلة، ولا توجد مبادلة حقيقية في المنافع؛ لأنها معدومة، ويُقدَّر وجودها؛ ليصح العقد، والمقدَّر ليس كالموجود حقيقةً[2].

ولا تنافي بين كون الإجارة عقدًا مستقلًّا باسمه وأحكامه، وبين كونها بيعًا في الحقيقة.

قال الإمام الشافعي: «والإجارات أصولٌ في أنفسها، بيوعٌ على وجهها»، قال: «والبيوع قد تجتمع في معنَى أنها مِلْكٌ، وتختلف في أحكامها، ولا يمنعها اختلافها في عامةِ أحكامها وأنه يَضيق في بعضها الأمرُ ويتسع في غيره، مِن أن تكون كلُّها بيوعًا يحلِّلها ما يحلِّل البيع ويحرِّمها ما يحرِّم البيع في الجملة، ثم تختلف بعدُ في معانٍ أُخَر»[3]، ثم مثَّل بالصرف والسَّلم.

* * *

الفرع الثاني: حكم عقد الإجارة بلفظ البيع

لا يخفى أن الإجارة في حقيقتها نوع من البيع، وأنها تتميز عن بيع الأعيان باسم وأحكام، وبالنظر إلى هذين الجانبين اختلف العلماء في انعقاد الإجارة بلفظ البيع على قولين:

القول الأول: تنعقد الإجارة بلفظ البيع، وهو القول الأظهر عند الحنفية[4]،

---

(١) كفاية النبيه (١١/ ٢٠٤).

(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢-٣٢٣).

(٣) الأم (٥/ ٤٣، ٤٦، ٤٨).

(٤) المبسوط للسرخسي (٢٠/ ١٣٩)، والبناية شرح الهداية (١٠/ ٢٢٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥).

ومذهب المالكية[١] والحنابلة[٢]، ووجه عند الشافعية[٣].

القول الثاني: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع، وهو أحد القولين عند الحنفية[٤]، والمذهب عند الشافعية[٥]، وأحد الوجهين عند الحنابلة[٦].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن الإجارة عقد فيه تبادل عوضين ماليين، فينعقد بلفظ البيع، كالصرف.

٢- أن الاعتبار بالمعنى؛ فإن الإجارة نوع من البيع؛ إذ هي بيع للمنافع، فتصح بلفظ البيع.

٣- أن الشارع لم يحُدَّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة، فليس لذلك حد في شرع ولا في لغة، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فتنعقد بأيِّ لفظ من الألفاظ عَرف به المتعاقدان مقصودَهما[٧].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجوه:

١- أن البيع يخالف الإجارة في الاسم والحكم، فلم تنعقد الإجارة بلفظه، كالنكاح.

---

(١) الإشراف على نكت مسائل (٢/ ٦٥٤)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٢).

(٢) الإنصاف للمرداوي (١٤/ ٢٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١).

(٣) البيان للعمراني (٧/ ٢٩٥)، والشرح الكبير للرافعي (٦/ ٨٢)، وفي نهاية المطلب (٦/ ٤٩٩) أن هذا قول المحققين من الشافعية.

وشرط هذا القول في مذهب الحنابلة وفي الوجه عند الشافعية أن يضيف العقد إلى المنفعة فيقول: بعتك منافع هذه الدار شهرًا بكذا، فلو أضافه إلى العين فقال: بعتك الدار شهرًا بكذا، كان بيعًا فاسدا لتأقيته. كفاية النبيه (١١/ ٢٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١).

(٤) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥١)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢٩٧).

(٥) روضة الطالبين (٥/ ١٧٣)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٤)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٦٣-٢٦٤).

(٦) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦٣)، والإنصاف للمرداوي (١٤/ ٢٦٣).

(٧) البيان للعمراني (٧/ ٢٩٥)، والمجموع شرح المهذب (٩/ ١٦٣)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٧)، والإنصاف للمرداوي (١٤/ ٢٦٣).

ويناقش هذا بأن الإجارة في حقيقتها بيعٌ للمنفعة، بخلاف النكاح؛ إذ ليس فيه تمليك للمنفعة، وإنما فيه إباحة الانتفاع فقط.

٢- أن لفظ البيع وُضع لتمليك العين فلا يُستعمل في المنفعة، كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع.

ويناقش هذا الاستدلال بأن تقييد البيع بإضافته إلى المنفعة يصرفه عن بيع العين.

٣- أن البيع والإجارة بينهما تباين؛ فإن البيع موضوع لنقل الأعيان، والإجارة موضوعة لنقل المنافع.

ويناقش هذا بأن البيع موضوع للنقل، لكنه لا يباين نقل المنافع على الإطلاق، ولذلك وُجد ما يسمى بيع المنفعة كما سيأتي في المبحث الثاني.

٤- أن البيع والإجارة بينهما تنافٍ من جهة أخرى؛ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد، فينافي التوقيت المتقرِّر في الإجارة، فلو قال: بعتك منفعة هذه الدار شهرًا، كان متناقضًا.

ويناقش هذا الاستدلال بأن تقييد البيع بإضافته إلى المنفعة وتقييده بالتوقيت يخرجه عن هذا التنافي المذكور.

٥- أن القاعدة: ما كان صريحًا في بابه، وأمكن استعماله في موضوعه، لا يكون كنايةً في غيره. والبيع يمكن استعماله في موضوعه، فلا يكون كنايةً في عقد الإجارة[١].

ونوقش هذا بأن البيع المقيد بالتوقيت لا يكون صريحًا في بابه.

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة عقد الإجارة بلفظ البيع؛ لأن الراجح أن الإجارة تصح بالمعاطاة بغير لفظ[٢]، فصحتها بلفظ يدل على تمليك المنفعة أَولى.

---

(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥١)، والبيان للعمراني (٧/ ٢٩٥)، وأسنى المطالب مع حاشية الشهاب الرملي (٢/ ٤٠٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦٣).

(٢) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاره جماعة من أئمة الشافعية، وانتصر له النووي. البحر الرائق (٧/ ٦٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٢)، والمجموع للنووي (٦/ ١٢٤، ١٦٥)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٧)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٠٧، ٤١٧)، ومطالب أولي النهى (٣/ ٥٨٢).

* * *

الفرع الثالث: حقيقة المعقود عليه في الإجارة

اتفق الفقهاء على أن الأجرة أحد العوضين في الإجارة[١]، واختلفوا في حقيقة العوض الآخر على قولين:

القول الأول: أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة دون العين، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[٢] والمالكية[٣] والشافعية[٤] والحنابلة[٥].

القول الثاني: أن الإجارة واردة على العين، والمنفعة فائدة المعقود عليه، وهو وجه عند الشافعية[٦].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن المنفعة هي المقصودة في عقد الإجارة، ويبذل العوض في مقابلتها لا مقابلة العين.

٢- أن المعقود عليه هو ما يُقصد من العقد، ويتعلق به التملك والاستحقاق، وليست العين كذلك في الإجارة، فالمعقود عليه هو المنفعة.

٣- أن المنفعة هي التي تُستوفى ويُتصرَّف فيها بعقد الإجارة وتُضمن بالقبض، بخلاف العين[٧].

دليل القول الثاني:

---

(١) كما في جميع كتب المذاهب الآتية، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٥٩.

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤)، والبناية شرح الهداية (١٠/ ٢٢٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤).

(٣) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ١٠٩٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٢٠).

(٤) روضة الطالبين (٥/ ٢٠٧)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٦٣).

(٥) الكافي لابن قدامة (٢/ ١٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١).

(٦) روضة الطالبين (٥/ ٢٠٧)، ، وكفاية النبيه (١١/ ٢٠٤). وذكر بعض الحنفية وبعض الحنابلة أن الإجارة قد ترد على العين في بعض الصور، كما في بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، والإنصاف (١٤/ ٢٨٨).

(٧) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٤)، والبيان (٧/ ٢٩٥)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٠٧)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦٢).

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجهين:

١- أن عقد الإجارة يضاف إلى العين فيقال: أجَّرتك هذه الدار.

ونوقش هذا الاستدلال بأن تعلق الإجارة بالعين كتعلق النكاح بالمرأة، فليس كلٌّ منهما معقودًا عليه، ولكنه محل تعيين المنفعة واستيفائها[١].

٢- أن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودًا.

ونوقش بأن المنافع وإن كانت معدومة، فهي ملحقة بالموجودة، ولهذا جاز أن تكون الأجرة دينًا، ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين.

وبأنه لو كان الوجود الحقيقي شرطًا لبطل العقد على منفعة مضمونة في الذمة غير مضافة إلى عين، كرجل استأجر من رجل عملًا مضمونًا في ذمته[٢].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من أن المنفعة هي المعقود عليها في الإجارة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به ووضوحه وسلامته من المعارض.

ثمرة الخلاف:

رأى بعض أهل العلم أن هذا الخلاف نزاع لفظي لا أثر له؛ لأن من قال: المعقود عليه هو العين، لا يعني به أن العين تُملك بالإجارة كما تُملك بالبيع، ومن قال: المعقود عليه هو المنفعة، لا يقطع النظر عن العين، بل يوجب تسليمها للمستأجر، فيمسكها مدة العقد؛ لينتفع بها[٣].

لكن نوقش هذا الرأي بأن الخلاف له ثمرة؛ إذ نشأ منه اختلاف في فروع، ومنها:

١- أن إجارة المصحف أو العبد المسلم من كافر: إن قلنا بالعين لم تصح، وإن قلنا بالمنفعة صحت.

٢- إذا حصل للأجير مرض أو نحوه مما يَنقص العين لا المنفعة: إن قلنا بالعين تخيَّر المستأجر، وإن قلنا بالمنفعة فلا خيار.

---

(١) المبسوط للسرخسي (١٥/ ٦٥)، والبحر الرائق (٧/ ٢٩٨)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٠٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦٢).

(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٩١)، والشرح الكبير للرافعي (٦/ ٨١)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٠٧)، وأسنى المطالب (٢/ ٤١٧).

(٣) الشرح الكبير للرافعي (٦/ ٨١)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٠٨)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٤).

٣- إذا اقترض الشخص عينًا وقلنا: لا تُملك إلا بالتصرف، فقد قيل: المراد التصرف المزيل للملك، وقيل: المتعلق بالرقبة، وقيل: المستدعي للملك. فإن قلنا المعقود عليه في الإجارة هو الرقبة فقد وجد فيها ضابط الوجه الثاني، فتكفي عند القائل به.

٤- أن إجارة حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة لا تجوز على وجه، ولا يظهر له وجه إلا البناء على أن الإجارة واردة على العين[١].

* * *

الفرع الرابع: وقت ثبوت ملك المعقود عليه في الإجارة

مقصود الإجارة هو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وثبوت الملك في الأجرة للمؤجِّر؛ لأنها عقد معاوضة، فتقتضي ثبوت الملك في العوضين.

وأما وقت ثبوت الملك في العوضين ففيه قولان للفقهاء:

القول الأول: يثبت ملكهما على قدر استيفاء المنفعة، فلا يملك المستأجر من المنفعة إلا ما استوفاه، ولا يملك المؤجر من الأجرة إلا مقابل ما استوفي من المنفعة، ولا يجب تعجيل التسليم إلا بالشرط، وبه قال الحنفية[٢] والمالكية[٣].

القول الثاني: يثبت ملكهما بعد العقد بلا فصل ملكًا مراعًى يستقر بالاستيفاء، وهو قول الشافعية[٤] والحنابلة[٥].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فاستدلوا منه بما يلي:

---

(١) كفاية النبيه (١١/ ٢٠٤)، والمهمات (٦/ ١٣٤-١٣٥)، وأسنى المطالب مع حاشية الشهاب الرملي (٢/ ٤١٧-٤١٨)، وقد أوصلها الرملي إلى اثني عشر فرعًا.

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠١)، والبحر الرائق (٧/ ٢٩٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ١٠).

(٣) التوضيح لخليل (٧/ ١٤١)، وشرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي (٧/ ٣-٤).

(٤) روضة الطالبين (٥/ ١٧٤، ١٧٥)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٦٥).

(٥) الكافي (٢/ ١٧٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٥٨، ٥٠٥)، والإنصاف (١٤/ ٥٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٩، ٢٧٣).

١- قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[١]، فأمر بإيتائهن بعد الرضاع؛ لأن الفاء للتعقيب.

وأجيب بأن الآية تحتمل إرادة الإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو عند تسليم نفسها، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾[٢]، أي: إذا أردت القراءة.

٢- قول النبي ﷺ: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِه أجره»[٣]. فتوعده على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل، فدلَّ على أنها حالة الوجوب.

وأجيب بأنه تُوعِّد على ترك الوفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة، ولو كان فيه تحديد وقت الملك لكان مخالفًا لمذهبكم أيضًا؛ لأنه إنما توعد على ترك الإعطاء بعد الفراغ من العمل، وقد قلتم: تجب الأجرة شيئًا فشيئًا.

٣- قول النبي ﷺ: «أعطِ الأجير أجره قبل أن يجفَّ عَرَقُه»[٤]، فدل على أن استحقاق الأجرة بعد العمل؛ إذ لو كانت مستحقة بمجرد العقد لكان في الحديث أمرٌ بتأخيرها، وذلك ينافي مقصود الخبر الذي هو الحث على التعجيل.

وأجيب بأن الأمر بالإعطاء في وقتٍ، لا يمنع وجوبه قبله، كقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[٥]، والصداق مستحقٌّ قبل الاستمتاع.

مع العلم بأن الآية والأخبار إنما وردت في الإجارة المقدرة بالعمل، أما المقدرة

---

(١) سورة الطلاق، الآية ٦.

(٢) سورة النحل، الآية ٩٨.

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (٢٢٧٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء (٢٤٤٣) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح، كما في إرواء الغليل (٥/ ٣٢٠).

(٥) سورة النساء، الآية ٢٤.

بالزمن فلم تتعرض لها[1].

وأما المعقول فاستدلوا به من وجوه:

١- أن منافع المدة معدومة حقيقةً، فلا يثبت الملك فيها بالعقد.

٢- أن المعاوضة المحضة إذا لم يَثبت فيها الملك في أحد العوضين، لا يثبت في العوض الآخر تحقيقًا للمساواة، فلا يثبت ملك الأجرة بالعقد.

٣- أن المنفعة تحدث شيئًا فشيئًا، فكان ملكها على حسب الحدوث، فكذا ما يقابلها من الأجرة، يُملك يومًا فيومًا ومرحلةً فمرحلة.

٤- أن الأجرة عوض لم يُملك معوَّضُه، فلا تُملك بالعقد، كالعوض في العقد الفاسد[2].

وكلُّ هذا مبنيٌّ على شيء واحد، وهو أن المنفعة معدومة.

ونوقش هذا الاستدلال بأن المنفعة مقدرة الوجود؛ لأنها جُعلت موردًا للعقد، والعقد لا يرد إلا على موجود حقيقةً أو حكمًا.

دليل القول الثاني:

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجوه:

١- أن الإجارة عقد معاوضة، فتقتضي ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد، كالبيع.

٢- أن العقد سبب لملك العوضين، والأصل ترتب المسبَّبات على أسبابها.

٣- أن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرُّفٌ مخصوص، والمنفعة يتصرَّف فيها المستأجر كما كان يتصرف فيها مالك العين، فثبت أن ملكها انتقل إلى المستأجر.

٤- أن الملك لا بدَّ له من محل، فتُقدَّر المنافع موجودة في الحال تصحيحًا للعقد، ولا يُستبعد تقدير المعدوم موجودًا عند الحاجة، كما يقدَّر الميت حيًّا ليملك

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٢)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٣)، والذخيرة (٥/ ٣٨٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٥٨، ٥٠٦-٥٠٨).

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٢)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٥٨، ٥٠٥-٥٠٦).

الديةَ فتورث عنه.

٥- أن المنافع لو لم تُلحق بالموجود لما جاز أن تكون الأجرة دينًا؛ لأنها حينئذ بيع دين بدين.

٦- أن الأجرة عوض أُطلق ذكره في عقدِ معاوضة، ويتعجل بالشرط، فيستحق بمطلق العقد، كالثمن والصداق[١].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من ثبوت ملك العوضين (المنفعة والأجرة) بالعقد، لسلامة ما استدلوا به.

ثمرة الخلاف:

قد يخفى إدراك الأثر المترتب على هذا الخلاف، فنورد بعض ما ذكره العلماء من آثاره، ومن ذلك:

١- أن المؤجر لا يستحق تسليم الأجرة قبل استيفاء المنفعة إلا بالشرط على القول الأول، ويملك ذلك بمجرد العقد على القول الثاني.

٢- أن المنفعة بعد العقد تحدث في ملك المؤجر على القول الأول، وفي ملك المستأجر على القول الثاني.

٣- إذا مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة على القول الثاني، بل يقوم وارثه مقامه، وبهذا قال المالكية[٢]، وقال الحنفية بانفساخ الإجارة بناءً على هذه المسألة[٣].

* * *

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٢)، والذخيرة للقرافي (٥/ ٣٨٦)، وروضة الطالبين (٥/ ١٧٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٢٢-٣٢٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٥٨، ٥٠٦).

(٢) التبصرة للخمي (١١/ ٥٠٦٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٣٠).

(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٢)، والبناية (١٠/ ٢٢٥-٢٢٦)، والذخيرة (٥/ ٣٨٦)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٠٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٥٨).

المطلب الثاني: مشروعية الإجارة

الإجارة عقد صحيح جائز، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما **الدليل من الكتاب** فمنه:

١- قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[١]، والأجرة لا تكون إلا في إجارة، فأجاز الله الإجارة على الرضاع، مع أن اللبن يختلف قلةً وكثرة، وكذلك شرب الصبي قد يقل أو يكثر، فتصح الإجارة على ما هو مثله أو أقل جهالةً منه.

٢- قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾[٢]، فذكر الله أن نبي الله موسى عليه السلام آجر نفسه مقابل نكاح امرأة، فدل ذلك على جواز الإجارة؛ لأن ما قصَّ الله في كتابه مِن شرائع مَن قبلنا وأقرَّه، صار شريعةً لنا ولزمنا الأخذ به.

٣- قوله تعالى في قصة موسى وخضر عليهما السلام: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾[٣]، فدلَّ على جواز الإجارة وأخذ الأجرة.

٤- قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾[٤]، فرفع سبحانه الحرج في الاسترضاع بالأجرة.

٥- قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾[٥]، والإجارة من ابتغاء الفضل كما في الدليل التالي.

---

(١) سورة الطلاق، الآية ٦.

(٢) سورة القصص، الآية ٢٦-٢٧.

(٣) سورة الكهف، الآية ٧٧.

(٤) سورة البقرة، الآية ٢٣٣.

(٥) سورة الجمعة، الآية ١٠.

٦- عن ابن عمر أن رجلًا قال له: إني رجل أُكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحْرِم وتلبي وتطوف بالبيت وتُفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: بلى، قال: فإن لك حجًّا؛ جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله ﷺ فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾[(١)]، فأرسل إليه رسول الله ﷺ وقرأ عليه هذه الآية، وقال: «لك حجٌّ»[(٢)].

* * *

وأما **الدليل من السنة** فهو ثلاثة أقسام، وهي كالتالي:

١- **السنة القولية**، ومنها:

١- عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة وقال: «لا بأس بها»[(٣)].

٢- قول النبي ﷺ: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة»، وفيه: «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»[(٤)].

٣- قوله ﷺ: «أعط الأجير أجره قبل أن يجفَّ عَرَقُه»[(٥)]. فأمر ﷺ بالمبادرة إلى دفع أجر الأجير، فيدل على استحقاق الأجر بالإجارة.

٤- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله ﷺ كانوا يُكْرُون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سَعِد بالماء مما حول البئر، فجاءوا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يُكْروا

---

(١) سورة البقرة، الآية ١٩٨.

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند المكثرين من الصحابة (٦٤٣٤)، وأبو داود في السنن، كتاب المناسك، باب الكرى (١٧٣٣)، وهو حديث صحيح، كما في صحيح أبي داود للألباني (٥/ ٤١٥).

(٣) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة (١٥٤٩).

(٤) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث.

(٥) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث.

بذلك، وقال: «أَكْرُوا بالذهب والفضة»[1].

٥- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقلُّ عطاء؟ قال: هل نقصتُكم مِن حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء»[2].

٦- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في قصة الرجال الثلاثة الذين انسدَّ عليهم الغار، «وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفَرَق[3] مِن ذُرَة فأعطيته، وأبى ذاك أن يأخذ، فعَمَدْتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك، فافرج عنا. فكشف عنهم»[4]. فلو لم تكن الإجارة جائزة لم يكن عمل ذلك الرجل صالحًا سببًا للفرج.

٢- **السنة الفعلية**، ومنها:

١- عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: «واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل[5] هاديًا خِرِّيتًا - الخريت: الماهر بالهداية - قد غَمَسَ يمينَ حِلْفٍ في آل

---

(١) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة (١٥٤٢)، وأبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب في المزارعة (٣٣٩١)، والنسائي في السنن، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (٣٨٩٤)، وحسنه الألباني في صحيح موارد الظمآن (١/ ٤٦٤).

(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار (٢٢٦٨).

(٣) الفَرَق: مكيال يسع اثني عشر مُدًّا، وهي ثلاثة آصع. النهاية في غريب الحديث (ف ر ق).

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي (٢٢١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (٢٧٤٣).

(٥) هي قبيلة عدنانية من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، واسم الرجل عبد الله بن أُريقط. فتح الباري

العاص بن وائل[1]، وهو على دين كفار قريش، فأَمِنَاه فدفعَا إليه راحلتيهما، وواعداه غارَ ثور بعد ثلاثِ ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحةَ ليالٍ ثلاث، فارتحلَا»[2].

٢- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي ﷺ، وأعطى الحجَّام أجرَه، ولو علم كراهية لم يعطه»[3].

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم»، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة»[4].

وأدنى ما يستفاد من فعل النبي ﷺ الجواز.

٣- **السنة التقريرية**، ومنها:

١- قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «لقد كنتُ أَعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تُكرى»[5].

٢- عن علي رضي الله عنه أنه مرَّ بامرأة من الأنصار وبين يدي بابها طين، قال: قلتُ: تريدين أن تَبُلِّي هذا الطين؟ قالت: نعم، فشارطتُها على كلِّ ذنوب بتمرة، فبللته لها، وأعطتني ستَّ عشرة تمرة، فجئت بها إلى النبي ﷺ فأخبرته، فأكل معي منها[6].

٣- عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي ﷺ يومًا، فرأيته متغيرًا، قلت: بأبي

لابن حجر (١/ ٢٨١، ٧/ ٢٣٧).

(١) أي: دخل في عقدهم وحلفهم ليأمن به بينهم، وكانت عادتهم عند عقد الحلف أن يحضروا في جفنة طيبًا أو دمًا، فيدخلون فيه أيديهم. النهاية في غريب الحديث والأثر (غ م س).

(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام (٢٢٦٣).

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام (٢٢٧٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة (١٢٠٢)، وفي رواية مسلم: «ولو كان سُحْتًا لم يعطه النبي ﷺ».

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (٢٢٦٢).

(٥) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة (٢٣٤٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض (١٥٤٧/ ١١٢).

(٦) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند علي بن أبي طالب (١١٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب جواز الإجارة (١١٩٨٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣١٤).

أنت وأمي، ما لي أراك متغيرًا؟ قال: «ما دخل جوفي ما يدخل جوفَ ذاتِ كبد منذ ثلاث» قال: فذهبت فإذا يهوديٌّ يَسقي إبلًا له، فسقيت له؛ على كلِّ دلو تمرةٌ، فجمعت تمرًا فأتيت به النبي ﷺ، فقال: «مِن أين لك يا كعب؟» فأخبرته فقال النبي ﷺ: «أتحبني يا كعب؟» قلت: بأبي أنت، نعم، قال: «إن الفقر أسرعُ إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأَعِدَّ له تِجْفافًا[1]»[2].

٤- أن رسول الله ﷺ بُعث والناس يؤجِّرون ويستأجرون، فلم ينكر عليهم، فكان ذلك تقريرًا منه لفعلهم، والتقرير أحد وجوه السنة[3].

* * *

وأما **الدليل من الإجماع** فقد أجمع السلف على جواز الإجارة، وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء، ولم يُرْوَ خلاف ذلك إلا عن بعض أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم، مع أنهم مسبوقون بالإجماع[4].

* * *

وأما **الدليل من المعقول** فهو أن الناس يحتاجون إلى المنافع وإلى أخذ الأعواض عليها، فجاز العقد على ذلك، كالأعيان.

وبيان ذلك أن الناس لا يحصل كلٌّ منهم على دار مملوكة يسكنها، وأرضٍ مملوكة يزرعها، ودابة مملوكة يركبها، وقد يعجز عن شراء العين، ولا يجدها بهبة ولا إعارة، فيحتاج إلى استئجارها لسدِّ خلَّته، بل قد يضطر الإنسان إلى طعام يأكله أو ثوب يلبسه فلا يحصل عليه إلا بإجارة نفسه أو بصناعة، وأكثر مكاسب الناس بالصنائع. وكما أن الفقير يحتاج إلى مال الغني، فالغني يحتاج إلى عمل الفقير؛ فليس كل من

---

(١) التِّجفاف: ما يُجلَّل به الفرس مِن سلاح وآلة تَقيه الجِراح في الحرب كأنه درع. النهاية في غريب الحديث (ت ج ف)، والمصباح المنير (ج ف ف).

(٢) رواه الطبراني في الأوسط، باب من اسمه محمد (٧١٥٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣/ ٢٧٤)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ٢٧٧).

(٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤).

(٤) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٢)، والأم للشافعي (٥/ ٤٤، ٤٨)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦١)، والإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٥٩).

أراد عملًا يُحسِنه، وإن أحسنه فقد لا يَحسُن به.

فلو لم تكن الإجارة مباحة مع مسيس الحاجة إليها، لما وجدنا لدفع هذه الحاجات سبيلًا، وذلك مخالف لأصول الشرع؛ فإن الله وضع لكلِّ حاجة عقدًا، وحاجة الناس هي الأصل في شرع عقود المعاملات[1].

* * *

فرع: في قول شاذ في منع الإجارة

مع ما تقدم من الأدلة من المنقول والمعقول أورد بعض أهل العلم قولًا شاذًّا في منع جواز الإجارة، وهو ما حُكي عن إسماعيل بن علية[2] وأبي بكر الأصم[3] أن الإجارة غير جائزة.

وذكر العلماء أنهما من المبتدعة الذين لا يُعتدُّ بخلافهم، وأن إجماع السلف ثابت قبلهما، فلا يعبأ بكلامهما؛ إذ هو خلاف الإجماع[4].

ومع ذلك أورد العلماء ما تمسَّك به أصحاب هذا القول من الشبهات، وأجابوا عنه، كما يلي.

١- استدلَّا بأن النبي ﷺ نهى عن الغرر[5]، وعقد الإجارة فيه غرر.

وأجيب بأنه ليس بغرر؛ لأن حقيقة الغرر ما كان التردد فيه سواء، والإجارة تغلب فيها السلامة، ومع تسليم أنه غرر فهو قليل تمس إليه الحاجة، فخصَّه الشرع بالإباحة

---

(١) المبسوط (١٥/ ٦٥-٦٦)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٧٤)، والحاوي الكبير (٧/ ٣٩٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦١).

(٢) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، المعروف بابن علية كأبيه، كان من المتكلمين ويقول بخلق القرآن، وجرت له مع الإمام الشافعي مناظرات في بغداد ومصر، مات سنة ٢١٨ هـ، وله شذوذ كثير، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يُعَدُّ خلافًا. تاريخ بغداد (٦/ ٥١٢)، والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٢٩٦).

(٣) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة، كان ديِّنًا صبورًا على الفقر، وكان فيه ميل عن علي رضي الله عنه، مات سنة ٢٠١ هـ، ومن تلاميذه إبراهيم بن علية. سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٠٢)، ولسان الميزان (٥/ ١٢١).

(٤) ينظر مصادر الإجماع المذكورة قبل قليل.

(٥) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١٥١١٣).

واستثناه من النهي العام.

٢- واستدلَّا بأن المنافع المعقود عليها قد تختلف بحسب اختلاف قوة الأجير وضعفه ونشاطه وكسله.

وأجيب بأن العقد مع الأجير إن وقع على منافع في الذمة فهي موصوفة معلومة، فلا تختلف، وإن وقع على عمل مدة فيستوفى من الأجير عملُ مثلِه طوعًا أو جَبْرًا حتى تنقضي مدة إجارته.

٣- واستدلَّا بأن المنافع المستقبلة غير مخلوقة، والعقد على المعدوم باطل كالبيع.

وأجيب بأنها منافع أعيان حاضرة، فأشبه العقد عليها عقد النكاح، وتسليم الرقاب يقوم مقام تسليم منافعها. وبأن بيع المعدوم إنما بطل؛ لأنه يمكن العقد عليه بعد أن يوجد، والمنافع لا يمكن العقد عليها بعد أن توجد لفواتها بمضي الزمان، فاحتيج إلى العقد عليها قبل وجودها.

وأيضًا فقياسهم فاسد الاعتبار؛ لأنه يخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة[1].

* * *

(١) الأم للشافعي (٥/ ٤٣-٤٤)، والحاوي الكبير (٧/ ٣٨٨-٣٩٠)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٧٤)، والذخيرة (٥/ ٣٧٢)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦١).

المطلب الثالث: أقسام الإجارة والفرق بينها

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقسام الإجارة

الإجارة لها عدة صور بالنسبة إلى أنواع المنفعة، وبالنسبة إلى أنواع الأجرة.

أما بالنسبة إلى **أنواع المنفعة** فلها أربع صور:

الأولى: منفعة شيء معين، مثل استئجار آلة معينة لإتمام عمل معين أو لمدة معلومة.

الثانية: منفعة شيء موصوف في الذمة، كركوب دابة صفتها كذا وكذا إلى مكان معلوم أو لمدة معلومة، ويصح العقد عليها بلفظ السلم[1].

الثالثة: عمل شخص معين، كخدمة الأجير وعمل الخيَّاط والنجَّار والبنَّاء ونحوهم، مع تحديد العقد بإنهاء العمل أو بزمن معلوم.

الرابعة: عمل موصوفٌ في ذمة شخص، كالعقد على تحصيل خياطة هذا الثوب بنفسك أو بغيرك، فهي منفعة مضمونة في الذمة، مع تحديد العقد بتمام العمل أو بزمن معلوم[2].

فهذه أربع صور، وهي بالتفصيل ثمانٍ؛ لأن كلَّ واحدة منها تنقسم إلى قسمين بالنظر إلى تحديد المنفعة بالعمل أو بالزمن[3].

والصورة الأولى والثالثة يسميهما الفقهاء: إجارة العين.

والصورة الثانية والرابعة يسمونهما: إجارة الذمة.

وكلِّ واحدة من هذه الصور الثماني تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى **أنواع**

---

(١) البيان للعمراني (٧/ ٣٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٧). ولمعرفة الفرق بين إجارة الذمة والسلم ينظر: تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٦).

(٢) كفاية النبيه (١١/ ٢١٢، ٢١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٧).

(٣) ثم قد يتعين أحدهما في بعض المسائل، كاستئجار العقار والاسترضاع؛ فإن منفعتهما لا تنضبط إلا بالزمان، وقد يسوغ الأمران، كأن يستأجر شخصًا ويقول: ليعمل لي كذا شهرًا، أو يقول: ليخيط لي هذا الثوب، وفي الدابة يقول: لأتردد عليها في حوائجي اليوم، أو: لأركبها إلى موضع كذا، فيكفي أحدهما لتعريف المقدار. روضة الطالبين (٥/ ١٨٩).

الأجرة، وهي:

الأولى: أن تكون الأجرة عينًا حاضرة، سواء أكانت نقدًا أم سلعةً.

الثانية: أن تكون الأجرة دينًا، كاستئجار الدار بدين ثابت في ذمة المؤجر، أو بعوض يكون في ذمة المستأجر[1].

الثالثة: أن تكون الأجرة منفعة، كإجارة الدار سنة باستخدام المستأجر سنة أو باستعمال سيارته سنة، لكن الحنفية منعوا بيع المنفعة بمنفعة من جنسها[2].

* * *

الفرع الثاني: الفروق بين أقسام الإجارة

يقسم الفقهاء الإجارة بحسب المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

الأول: أن تقع الإجارة على منفعة شيء معين، ويدخل فيها العقد على منفعة شيء معين كالدار، والعقد على عمل شخص بعينه كخياطة وبناء، وتسمى **إجارة العين**[3].

الثاني: أن تقع الإجارة على منفعة شيء موصوف في الذمة، ويدخل فيها العقد على منفعة شيء موصوف كدابة صفتها كذا وكذا، والعقد على عمل يحصِّله الشخص بنفسه أو بغيره، وتسمى **إجارة الذمة**.

وهذان القسمان يفترقان في مسائل، منها:

١- إبدال العين المستوفى منها في الإجارة:

إذا وقعت الإجارة على عين تستوفى المنفعة منها كالدار والدابة المعينة والأجير المعين، فلا يجوز إبدالها بغيرها؛ لأن المنفعة لما تعيَّنت بتعيُّن مَورد العقد تعلَّق العقد

---

(١) الأم للشافعي (٥/ ٣٩-٤٠)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٠٦، ١٠٧).

(٢) لأن المنفعة معدومة وقت العقد، وبيع الشيء بجنسه نسيئةً حرام مطلقًا؛ لأنه يدخل في ربا النسيئة عندهم. بدائع الصنائع (٤/ ١٩٤)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٣١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٤، ٦/ ٦٢). ويجوز ذلك في بقية المذاهب الثلاثة. التوضيح لخليل (٧/ ١٤٢)، وروضة الطالبين (٥/ ١٧٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٩٣).

(٣) سبق أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين، وهذه الإضافة لا تنافي ذلك؛ لأن المراد بالعين هناك ما يقابل المنفعة، وهنا ما يقابل الذمة، وحتى لو جعلناها هنا مقابل المنفعة فالمراد بذكرها بيان ارتباط العقد بها، وذكرها هناك لبيان أنها ليست مورد العقد. أسنى المطالب مع حاشية الشهاب الرملي (٢/ ٤٠٤).

بهذه العين، فكان إبدالها كإبدال المبيع المعين، وهو لا يجوز.

وإذا عُقدت الإجارة على منفعة في الذمة جاز الإبدال، فلو قال: أجرتك دابة صفتها كذا وكذا تحمل عليها متاعك هذا إلى مكة، فقدَّم له دابة بالصفات، يجوز لهما إبدالها بغيرها، وكذلك الأجير يجوز له أن يستنيب في إجارة الذمة[1].

* * *

٢- انفساخ الإجارة بتلف العين المستوفى منها:

إجارة العين تنفسخ بتلف العين المستوفى منها المنفعة، مثل هلاك الدابة المعينة وموت الأجير المعقود على عمله بعينه؛ لأنه وقع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه، ولا يجوز إبدالها؛ لأن العقد تعلَّق بعينها.

أما إجارة الذمة فلا تنفسخ بذلك؛ لأن العقد فيها لم يتعلق بالعين، بل يجب على المؤجر إحضار بدل التالفة، فإن لم يحضره فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة[2].

* * *

٣- الخروج مع الدابة وإعانة المستأجر:

إذا أكرى الشخص دابة للركوب فيجب عليه في إجارة الذمة أن يخرج مع الدابة بنفسه أو نائبه؛ ليسوقها ويتعهدها، ويجب عليه أن يعين راكبها في الركوب والنزول بحسب الحاجة والعادة، وأن ينيخ البعير للمرأة والرجل الضعيف، وأن ينتظر الراكب إذا نزل لقضاء حاجة أو وضوء أو صلاة فرض.

وإذا أكراها للحمل فعليه في إجارة الذمة أن يسوقها أو يقودها، وأن يرفع المتاع ويحطَّه.

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٨)، وتبيين الحقائق (٥/ ١١١-١١٢)، والذخيرة (٥/ ٤٧٦)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٦، ٣٦)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (١٣/ ١٨، ١٩)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٢٣-٢٢٤)، والمجموع (٧/ ١٢٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٧٠-٤٧١)، والإنصاف في (١٤/ ٤٥٧، ٤٦١).

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٦)، والمعونة (ص ١٠٩٣)، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٢، ٢٩)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٢٣)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٦٢، ٤٧٠-٤٧١)، وكشاف القناع (٤/ ٢٣-٢٤، ٢٦).

والمستند في جميع ذلك العرف؛ لأن المعروف كالمشروط، ولأن ذلك طريق تمكن المكتري من الانتفاع.

أما إجارة العين فلا يجب فيها على المؤجر إلا التخلية بين المستأجر وبين الدابة التي تعلق العقد بعينها؛ لأن ذلك يكفي للوفاء بالمعقود عليه[1].

* * *

٤- عقد الإجارة على منفعة مستقبلة:

قد يقع عقد الإجارة على منفعة تُستحق في الزمان المستقبل، بحيث يوجد وقت فاصل بين العقد واستحقاق المنفعة، وذلك صحيح في إجارة الذمة بلا خلاف، مثل أن يقول الشخص: ألزمت ذمتك نقل متاعي هذا إلى مكة في آخر الشهر المقبل، أو تحصيلَ سيارة صفتها كذا وكذا أتردد عليها في شهر رمضان الآتي.

أما إجارة العين فلا يجوز فيها تأجيل المنفعة عند الشافعية، كأن يقول: أجرتك هذه الدار ثلاثة أشهر من أول رمضان الآتي، أو أجرتك هذه الدابة سنة تبدأ من الغد.

ويستثنى من المنع عندهم مسائل، منها: الإجارة ليلًا لما يُعمل نهارًا، وإجارة عين الشخص للحج عند خروج قافلة بلده ولو قبل أشهر الحج، وإجارة دار في بلد غير البلد الذي وقع فيه العقد، ودار مشغولة بأمتعة يمكن تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة، وإجارة العين مدة ثانية لمستأجرها قبل انتهاء المدة الأولى[2].

وخالفهم الجمهور فأجازوا إجارة العين مدةً لا تلي وقت العقد، مثل أن يؤجر الدابة شهر شعبان وهو في صفر[3].

دليل القول الأول:

استدل الشافعية بالمعقول من وجهين:

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٩٠)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٨٩)، وشفاء الغليل في حل مقفل خليل (٢/ ٩٣٣)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (٧/ ٥٠٥)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٢١)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٦٨)، والإنصاف (١٤/ ٤٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦١-٢٦٢).

(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٨٢)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٣٨-١٣٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٧٥).

(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٣)، والذخيرة (٥/ ٤١٣)، والإنصاف (١٤/ ٣٥٦).

١- أن المنفعة في المستقبل غير مقدورة التسليم في الحال، فلم يجز تأخيرها في إجارة العين كالمبيع المعين، وجاز تأخيرها في إجارة الذمة كالمبيع في الذمة.

٢- أن هذا عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال، فلم يصح كإجارة العين المغصوبة[١].

دليل القول الثاني:

استدل الجمهور بالمعقول أيضًا من وجهين:

١- أنه لا فرق بين المدة المستقبلة والتي تلي العقد؛ لأن المنفعة في كلا الحالين لا يتصور وجودها في الحال فتكون مضافة ضرورة، ويرتبط استيفاؤها بالعين، وهي باقية موجودة في الحالين.

٢- أن المنفعة المستقبلة لا يمكن قبضها في الحال بخلاف المبيع المعين، فجاز أن يتعلق قبضها بالوقت الممكن[٢].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من جواز عقد الإجارة على منفعة مضافة للمستقبل، لقوة ما استدلوا به، وفي ضمنه الجواب عن دليل الشافعية، ولأن الشافعية أنفسهم جوَّزوا هذا العقد إذا كان مع مالك منفعة العين بالاستئجار ونحوه، واستثنوا مسائل أخرى للحاجة مع وجود علة المنع عندهم، والحاجة هي أغلب ما يبعث الناس على مثل هذه العقود، بل هي أصل تجويز الإجارات.

* * *

٥- قبض الأجرة في المجلس:

ذهب الشافعية إلى أن إجارة الذمة يجب فيها تسليم الأجرة في مجلس العقد، وأن إجارة العين يجوز فيها تأجيل الأجرة[٣].

ووافقهم الحنابلة إن عُقدت إجارة الذمة بلفظ السَّلَم أو السَّلَف، كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينارَ في منفعة شخص صفته كذا وكذا لينبي لي حائطًا، فإن عُقدت

---

(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٠٧)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٥٦).

(٢) التجريد للقدوري (٧/ ٣٦٦٩)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٤٨)، والذخيرة (٥/ ٤١٣)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٧٤).

(٣) تحفة المحتاج (٦/ ١٢٥)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٦٥).

بلفظ الإجارة لم يشترط قبض الأجرة في المجلس عندهم[1].

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأجرة لا يجب قبضها في المجلس مطلقًا، سواء أكانت إجارة عين أم إجارة ذمة[2].

دليل القول الأول:

استدل الشافعية - وكذلك الحنابلة فيما وافقوهم فيه - بالمعقول من وجهين:

١- أن إجارة الذمة في الحقيقة سَلَمٌ في المنافع، فيحرم فيها تأجيل الأجرة كرأس مال السلم، وإجارة العين كبيع الأعيان، فيجوز فيها تأخير الأجرة كالثمن في البيع.

٢- أن تأجيل الأجرة في إجارة الذمة يلزم منه بيع دين بدين[3].

دليل القول الثاني:

واستدل الحنابلة لقولهم بالمعقول، وهو أن الأجرة وإن مُلكت بالعقد، يجوز تأخيرها إلى أجل معلوم كالثمن في البيع، ولا تكون كرأس مال السلم إلا إن عُقدت الإجارة بلفظه.

ونوقش بأن انعقادها بلفظ السلم يدل على أنها سلم في المعنى، ولذلك اشترط الحنابلة استقصاء صفات السَّلَم في إجارة الذمة[4].

دليل القول الثالث:

واستدل الحنفية والمالكية بالمعقول أيضًا، وهو أن الأجرة لا تُملك بالعقد بل باستيفاء المنفعة، كما سبق[5].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية من أن تسليم الأجرة في المجلس شرط في صحة إجارة الذمة، لصحة قياسها على السلم.

* * *

---

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٣-٢٠٤)، والذخيرة (٥/ ٣٨٥)، والإنصاف (١٤/ ٥٠٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٤).

(٣) تحفة المحتاج (٦/ ١٢٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).

(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١).

(٥) في المطلب الأول من هذا المبحث.

المطلب الرابع: أركان الإجارة وشروطها

الإجارة لها ثلاثة أركان على الإجمال، وستة أركان على التفصيل، وهي:

١- **الصيغة**، والمراد بها الإيجاب والقبول.

٢- **المعقود عليه**، والمراد به المنفعة والأجرة.

٣- **العاقد**، والمراد به المؤجر والمستأجر.

وللمذاهب تقسيمات مختلفة لأركان الإجارة، وكلها في الحقيقة ترجع إلى هذا التقسيم، ولهم أيضًا شروط موضوعة لكل ركن، وتفصيل مذاهبهم كالتالي:

أولًا: مذهب الحنفية:

ذكر الحنفية[١] أن الإجارة لها ركن واحد، وهو الصيغة التي هي الإيجاب والقبول، وتكون بالقول لفظًا وكتابةً، وبالفعل وهو التعاطي.

وتتنوع شروط هذا الركن إلى أربعة أنواع، وهي:

١- شروط الانعقاد.

٢- شروط النفاذ.

٣- شروط الصحة.

٤- شروط اللزوم.

فيشترط للانعقاد ثلاثة أنواع من الشروط، وهي:

١- نوع يرجع إلى العاقد، وهو العقل والبلوغ، ولا يشترط إسلامه.

٢- ونوع يرجع إلى نفس العقد، وهو موافقة القبول للإيجاب.

٣- ونوع يرجع إلى مكان العقد، وهو اتحاد المجلس، بألا يتأخر القبول عن الإيجاب.

ويشترط للنفاذ أربعة شروط، وهي:

١- خلو العاقد عن الردة إذا كان ذَكَرًا.

٢- الملك للمعقود عليه أو الولاية عليه، وإجارة الفضولي تُوقَف على إجازة

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤-١٩٧، ٥/ ١٣٣-١٣٤، ١٣٦-١٣٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥-٩).

المالك قبل استيفاء المنفعة.

٣- تخلية العقار للمكتري إن لم يُشترط عليه تعجيل الأجرة في العقد، فإن انقضت المدة من غير تخلية لم يستحق المؤجر أجرة.

٤- أن يخلو العقد عن شرط الخيار، فإن شُرط فيه لم ينفذ ما دام الخيار قائمًا.

ويشترط للصحة أنواع من الشروط، وهي:

١- نوع يرجع إلى العاقد، وهو الرضا.

٢- ونوع يرجع إلى المعقود عليه (أي: المنفعة)، وهو:

أ- أن تكون المنفعة معلومةً علمًا يمنع من المنازعة، وذلك ببيان محلِّ المنفعة أو مدتها، وبيانِ العمل والمعمول فيه.

ب- وأن تكون مقدورًا على استيفائها حقيقةً وشرعًا.

ج- وأن تكون مقصودة يُعتاد العقد عليها بين الناس.

د- وأن يقدر العامل بنفسه على العمل المستأجر له.

هـ- وألا ينتفع الأجير بعمله كأن يكون فرضًا عليه قبل الإجارة.

٣- ونوع يرجع إلى محلِّ المعقود عليه، وهو أن يكون في قبض المؤجر إذا كان منقولًا.

٤- ونوع يرجع إلى مقابل المعقود عليه (أي: الأجرة)، وهو:

أ- أن يصلح كونه ثمنًا في البياعات، بأن تكون الأجرة مالًا متقوِّمًا معلومًا مقدورةَ التسليم.

ب- ألا تكون الأجرة منفعةً من جنس المعقود عليه، كإجارة السكنى بالسكنى والركوب بالركوب؛ لأن ذلك يدخل في ربا النسيئة كبيع العين بجنسها إلى أجل.

٥- ونوع يرجع إلى ركن العقد، وهو خلوه عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.

ويشترط للزوم نوعان من الشروط، وهما:

١- شرط لثبوت لزومه، وهو:

أ- أن يكون العقد صحيحًا.

ب- ألا يكون بالمستأجَر في وقت العقد أو وقت القبض عيب يخل بالانتفاع

به.

ج- أن يكون المستأجَر مرئيًّا للمستأجِر، فالإجارة يثبت فيها خيار الرؤية.

٢- شرط لبقائه على اللزوم، وهو:

أ- ألا يحدث بالمستأجَر عيب يخل بالانتفاع به.

ب- ألا يحدث به أو بأحد العاقدين عذر يمنع إيفاء العقد، فالإجارة تُفسخ بالأعذار.

* * *

ثانيًا: مذهب المالكية:

ذكر المالكية[١] أن أركان الإجارة[٢] خمسة، وهي:

١- المستأجر.

٢- الأجير.

٣- الأجرة.

٤- المنفعة.

٥- الصيغة.

فيشترط في المستأجر والأجير شروط البائع والمشتري، وهي:

١- أن يكونا مميِّزين، وخرج به المجنون والسكران والصغير غير المميز، وعقد السفيه والصبي المميز موقوف على إذن الولي.

٢- أن يكونا مالكين أو وكيلين لمالكين أو ناظرين عليهما، وعقد الفضولي يتوقف على إذن المالك.

٣- أن يكونا طائعين غير مكرهين.

ويشترط في الأجرة شروط الثمن، وهي:

---

(١) القوانين الفقهية (ص ٤٥٩-٤٦٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٢-٣، ٢٠-٢١)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٢-٣، ١٩-٢٠).

(٢) والاصطلاح عندهم أن التعبير بالإجارة يكون في الغالب لمن يعقل، وبالكراء يكون لما لا يعقل، أما في الأركان وشروطها فلا فرق بينهما. شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٣٤)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٤-٣٥).

١- أن تكون طاهرة.

٢- أن تكون منتفعًا بها.

٣- أن تكون معلومة.

٤- أن تكون مقدورًا على تسليمها.

ويشترط في المنفعة شروط المثمن وزيادة، وهي:

١- أن تكون معلومة ومقدَّرة بالزمان أو بغاية العمل.

٢- أن تكون مقدورًا على تسليمها.

٣- أن تكون مباحة، لا محرمة ولا واجبة.

٤- أن تحصل للمستأجر.

٥- أن تكون لها قيمة تُضمن لو أُتلفت.

٦- ألا يكون فيها استيفاء عين قصدًا.

ويشترط في الصيغة شرطان، وهما:

١- أن تكون دالة على الرضا.

٢- أن تدل على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكانت بالقول أو بالمعاطاة.

* * *

ثالثًا: مذهب الشافعية:

ذكر الشافعية[1] أن الإجارة لها أربعة أركان، وهي:

١- الصيغة، ولو بكتابة أو بإشارة أخرس.

٢- العاقد.

٣- الأجرة.

٤- المنفعة.

فيشترط في الصيغة شروط صيغة البيع، وهي:

١- ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرًا؛ لأن فيه إعراضًا عن القبول.

٢- ألا يتخلل بينهما سكوت طويل، وهو ما يشعر بالإعراض عن القبول.

---

(١) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٨٦-١٨٨، ٢٩٣-٢٩٤)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢١٥-٢٥١، ٦/ ١٢٢-١٣١).

٣- ألا يغيِّر العاقد الأول كلامه قبل قبول الثاني، وذلك كإسقاط الأجل أو الخيار بعد ذكرهما.

٤- أن يتلفظ العاقد بالصيغة بحيث يسمعه مَن يقرب منه.

٥- بقاء أهلية العاقد الأول إلى وجود الشقِّ الآخر للصيغة.

٦- أن يقبل من خاطبه العاقد الأول، فإن قبل غيره لم ينعقد.

٧- أن يتوافق الإيجاب والقبول في الجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل ونحو ذلك.

٨- عدم تعليق العقد بما لا ليس من مقتضياته.

وتفترق صيغة الإجارة عن صيغة البيع في التأقيت، فهو واجب في الإجارة، ومبطل في البيع.

ويشترط في العاقد شروط عاقد البيع، وهي:

١- إطلاق التصرف، والمراد به البلوغ والعقل وعدم الحجر عليه بسفه وغيره.

٢- الرضا وعدم الإكراه، إلا أن يكون بحق كأن يكرهه القاضي على بيع ماله لوفاء دين.

٣- أن يكون من يستأجر المصحف أو نحوه من كتب العلم الشرعي مسلمًا، نفيًا للإهانة.

٤- أن يكون من يستأجر عُدَّة الحرب غيرَ حربي حتى لا يستعين به على قتالنا.

وتفترق الإجارة عن البيع في صحة اكتراء الذمي عبدًا مسلمًا، بخلاف اشترائه لما فيه من الإذلال.

ويشترط في الأجرة شروط الثمن، وهي:

١- أن تكون طاهرة أو متنجِّسًا يمكن تطهيره بالغسل، بخلاف نجس العين والمائع المتنجس.

٢- أن تكون منتفَعًا بها نفعًا مباحًا متقوِّمًا.

٣- أن تكون مقدرًا على تسلُّمها حسًّا وشرعًا.

٤- أن تكون ملكًا للمستأجر أو له عليها وكالة أو ولاية.

٥- أن تكون معلومة للعاقدين جنسًا وقدرًا وصفةً، إلا أن تكون معينة فتكفي

رؤيتها.

ويشترط في المنفعة خمسة شروط، وهي:

١- أن تكون لها قيمة شرعًا بحيث تُضمن لو غُصبت.

٢- أن تكون معلومة محلًّا وقدرًا وصفةً.

٣- أن تكون مقدورة التسلُّم حسًّا وشرعًا.

٤- أن تكون حاصلةً للمستأجر.

٥- ألا تكون متضمنة استيفاء عين قصدًا.

* * *

رابعًا: مذهب الحنابلة:

ذكر الحنابلة[1] أن أركان الإجارة خمسة، وهي:

١-٢- العاقدان.

٣-٤- العوضان.

٥- الصيغة.

فيشترط في العاقدين خمسة شروط، وهي:

١- الحرية، فلا تصح من الرقيق إلا في شيء يسير.

٢- البلوغ، فلا تصح من الصبي إلا الإجارة في شيء يسير، وإجارة المميز بإذن الولي.

٣- العقل، فلا تصح من المجنون.

٤- الرشد، فلا تصح من السفيه إلا بإذن الولي أو في شيء يسير.

٥- الرضا والاختيار، فلا تصح من المكره إلا أن يكون الإكراه بحق.

ويشترط في الأجرة أربعة شروط، وهي:

١- أن يكون لها نفع مباح مقصود في حال الاختيار.

٢- أن تكون ملكًا للمؤجر أو مأذونًا له فيها.

٣- أن تكون مقدورًا على تسليمها

---

(١) الشرح الكبير (١٤/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٣/ ١٤٩، ١٥١-١٥٢، ١٥٧، ١٦٢، ١٦٣، ٥٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١- ٢٤٣، ٢٥٣، ٢٤٨).

٤- أن تكون المبيع معلومة للعاقدين برؤية أو صفة.

ويشترط في المنفعة سبعة شروط، وهي:

١- أن تكون معلومة للعاقدين بعُرف أو وصف.

٢- أن تكون مباحة بلا ضرورة.

٣- أن تكون مقصودة متقومة.

٤- أن تكون ملكًا للمؤجر أو مأذونًا له فيها.

٥- أن تُستوفى من العين بدون استهلاك الأجزاء.

٦- أن تكون مقدورًا عليها.

٧- أن تكون واقعة للمستأجر.

ويشترط في الصيغة شرطان، وهما:

١- أن تكون دالة على المقصود.

٢- أن تكون دالة على الرضا، سواء أكانت باللفظ أو بالمعاطاة.

* * *

المبحث الثاني: أحكام بيع المنفعة

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: حقيقة بيع المنفعة والفرق بينه وبين الإجارة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حقيقة عقد بيع المنفعة

المراد ببيع المنفعة: تمليكها على التأبيد بعوض معلوم.

ولما كان التأبيد مستحقًّا في هذا العقد، كان التمليك فيه حقيقيًّا؛ لأن فيه استئصالًا لحقِّ المالك الأول بالكلية.

ولفظ البيع وإن كان غالب استعماله في الأعيان، إلا أن بيع العين نفسه لا يخلو من بيع منفعة على التأبيد؛ لأن العين المبيعة تتبعها منفعتها، ومن شرط المبيع أن يكون نافعًا، بل غاية المقصود من ملك الأعيان الانتفاع بها وملكُ التصرف فيها، فلا غرابة إذن أن يُستعمل لفظ البيع في تمليك المنافع المفردة.

وهذا العقد كما يسمى بيع المنافع، يسمى بيع حقوق الأملاك[1].

وقد ذكر الشافعية في حقيقة هذا العقد ثلاثة أوجه:

الأول: أنه بيع في الحقيقة وليس إجارة؛ لأن هذا العقد لا غاية له، والإجارة تنتهي إلى مدة.

الثاني: أنه إجارة جُوِّز فيها التأبيد للحاجة، وليس بيعًا؛ لأن البيع عقدٌ تملك به الأعيان، وهذا العقد لا يُملك به شيء من الأعيان، بل فيه تمليك المنافع؛ فهو الإجارة.

الثالث: أن ذلك ليس بيعًا محضًا ولا إجارة محضة، ولكن فيه شائبة منهما، وهو المعتمد في المذهب؛ لأن هذا العقد تستحق به منفعة فأشبه الإجارة، والاستحقاق فيه

---

(١) نهاية المطلب (٦/ ٤٩٨، ٥٠٠) والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٤٠٠).

على التأبيد فأشبه البيع[1].

فإن جُعل بيعًا محضًا أخذ أحكامه، ولم ينعقد بلفظ الإجارة.

وإن جُعل إجارةً محضة أخذ أحكامها، لكن لا يشترط فيها بيان المدة، وقد سبق الخلاف في انعقاد الإجارة بلفظ البيع[2].

وإن جُعل عقدًا فيه شوب البيع والإجارة، انعقد بلفظ البيع مع التأبيد أو الإطلاق، وبلفظ الإجارة مع الإطلاق.

وإذا أُطلق العقد على المنفعة التي يعتاد بيعها بالتأبيد، حُمل على التأبيد؛ لأن العقود المطلقة القابلة للتأبيد تحمل عليه كبيع الأعيان[3].

* * *

واختلف العلماء في حكم بيع المنافع أو حقوق الأملاك على التأبيد على قولين:

القول الأول: أن كلَّ حقٍّ مقصود متعلق بأعيان الأملاك، يصح بيعه على التأبيد في الجملة، وهو قول الجمهور من المالكية[4] والشافعية[5] والحنابلة[6].

القول الثاني: أن بيع المنافع والحقوق باطل، وهو قول الحنفية[7] والمزني من

---

(١) وذكر ابن رجب الحنبلي أن المصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها، ليست بإجارة محضة لعدم تقدير المدة، بل هو عقد شبيه بالبيع. تقرير القواعد وتحرير الفوائد (٢/ ٣٠٠)، وكشاف القناع (٣/ ٤٠٢).

(٢) في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل (ص ٥٠).

(٣) نهاية المطلب (١١/ ١٥١)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٢٠)، وكفاية النبيه (١٠/ ٧٣)، والغرر البهية (٢/ ٤٠٠)، والنجم الوهاج (٤/ ٤٥٦)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٣٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ٧).

(٤) الذخيرة (٦/ ١٨٦)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ١٦٩)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٨٢).

(٥) نهاية المطلب (٦/ ٥٠٠)، والشرح الكبير للرافعي (٥/ ١١٧)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٢٠، ٦/ ١٨٦، ١٨٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٥٧، ٥٨)، وتحفة المحتاج (٧/ ٦٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٨٨)، وحاشية ابن قاسم على الغرر البهية (٤/ ٣٠).

(٦) الشرح الكبير على المقنع (١٧/ ٣٦٥)، والإنصاف (١١/ ٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٥، ٤٧٦).

(٧) البحر الرائق (٦/ ٨٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٨، ٥/ ٧٨-٨٠).

الشافعية[1]، لكن ذكر الحنفية أنه يصح تبعًا في بعض المسائل[2].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن المنفعة حق مقصود على التأبيد مملوكٌ للعاقد ملكًا تامًّا، فصح إلحاقها بالأعيان في استغناء العقد الوارد عليها عن التأقيت.

٢- أن العقد الوارد على المنفعة تُتبع فيه الحاجة، فلما اقتضت الحاجة التأبيد في هذا العقد، أُبِّد وأُلحق بالنكاح.

٣- أن الحاجة إلى الاستحقاق المؤبد في مرافق الأملاك وحقوقها، مثل الحاجة إلى الاستحقاق المؤبد في الأعيان[3].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجوه:

١- أن هذا العقد خارج عن معنى الإجارة؛ لأنه مؤبد، وعن معنى البيع؛ لأنه تمليك منفعة، فلا يصح.

ويناقش بأن البيع يشمل بيع المنافع كما سبق[4]، ولا يوجد نصٌّ يقصره على الأعيان، فتدخل فيه المعاوضة على المنافع.

٢- أن الحقوق تبع للأملاك، فلم يصح بيعها كفوائد الأعيان التي لا تفرد بالعقد.

ويمكن أن يناقش بأن المنافع المقصودة تصح الإجارة عليها مفردة، فصح بيعها مفردة.

٣- أن إخراج الجناح في ملك الغير لا يجوز العقد عليه بعوض، فكذلك بقية حقوق الأملاك.

وأجيب بأن ذلك إنما مُنع لأنه اعتياض عن الهواء المحض، ولهذا لم يجز مع

---

(١) مختصر المزني (ص ١٤٧)، ونهاية المطلب (٦/ ٤٩٩)، والحاوي الكبير (٦/ ٤١٣).

(٢) كبيع حق المرور كما سيأتي في المطلب التالي، وسيأتي فيه بيان قصدهم بالتبعية.

(٣) نهاية المطلب (٦/ ٤٩٨-٤٩٩)، والشرح الكبير للرافعي (٥/ ١١٧)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٢٠)، وكفاية النبيه (١٠/ ٧٣)، والذخيرة (٦/ ١٨٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٧/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (٤/ ٣٧٣).

(٤) في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل (ص ٤٩).

التأقيت، بخلاف حق البناء على السطح ونحوه[1].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من صحة بيع المنافع وحقوق الأملاك على التأبيد، لقوة ما استدلوا به وسلامته.

* * *

الفرع الثاني: الفرق بين هذا العقد وبين الإجارة

الفرق بين بيع المنفعة وبين الإجارة يتضح بأمرين، وهما:

١- أن بيع المنفعة يكون على التأبيد، وعقد الإجارة مبني على التأقيت.

٢- أن هذا العقد يصح بلفظ البيع بلا خلاف عند القائلين به، كما سيأتي في الأمثلة، أما الإجارة فقد سبق الخلاف في جواز انعقادها بلفظ البيع[2].

* * *

(١) نهاية المطلب (٦/ ٤٩٨-٤٩٩)، والحاوي الكبير (٦/ ٤١١)، والشرح الكبير للرافعي (٥/ ١١٧).

(٢) في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل (ص ٥٠).

المطلب الثاني: أمثلة لبيع المنفعة عند الفقهاء

من أمثلة بيع المنفعة على التأبيد التي أوردها الفقهاء، ما يلي:

١- بيع حق البناء على السطح

إذا ملك شخص بيتًا، فجاء آخر واشترى منه حقَّ البناء على سطحه، فإن هذا عقد على تمليك منفعة على التأبيد، وهو بيع المنفعة، وليس فيه ملكُ عين السطح، ولا ينفسخ هذا العقد بعارض هدم وانهدام، لالتحاقه بالبيوع.

ومذهب الحنفية أن بيع حق البناء باطل؛ لأن حق التعلِّي متعلق بالهواء، والهواء ليس عين مال، وليس له حكم المال، فلا يجوز العقد عليه[١].

وذهب المالكية والحنابلة إلى صحة هذا البيع، سواء أكان السطح مبنيًّا أم لا؛ لأنه بيع لمنفعة مقصودة مملوكة للبائع[٢].

وذهب الشافعية إلى صحته بشرط أن يكون السطح مبنيًّا؛ لأنه حينئذ متعلق بعين السطح، أما الهواء المحض فلا يصح إفراده بعقد، بل هو تبع للقرار[٣].

* * *

٢-٣- بيع حق المرورعلى الطريق وحق إجراء الماء على المسيل

ذهب الجمهور من المالكية[٤] والشافعية[٥] والحنابلة[٦] إلى صحة بيع حق المرور على طريق خاص مملوك، وبيع حق إجراء الماء على الأرض أو على السطح،

---

(١) الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٤٧)، وتبيين الحقائق (٤/ ٥٢).

(٢) الذخيرة (٦/ ١٨٦)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ١٦٩)، والإنصاف (١٣/ ١٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٧).

(٣) نهاية المطلب (٦/ ٤٩٨-٥٠٠)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٢٠)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٠٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٣/ ١٧٤).

(٤) الذخيرة (٦/ ١٨٦) وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ١٦، ١٧٠)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٦).

(٥) نهاية المطلب (٦/ ٥٠٠)، والشرح الكبير للرافعي (٥/ ١١٧)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٢٧)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٣٩-٢٤٠، ٥/ ٢٠٩، ٢٢١).

(٦) الإنصاف (١١/ ٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٧).

ويقال له: حق المَسيل.

وذهب الحنفية إلى بطلان بيع حق الممر وحق المجرى كغيرهما من الحقوق المجردة.

وفي رواية عندهم استثناء حقِّ المرور؛ لأنه متعلق بعين تبقى بخلاف حقِّ التعلِّي.

ويجوز بيع حقِّ المرور تبعًا[1] باتفاق الروايتين، بأن يكون للشخص في أرضِ غيره حقُّ مرور إلى أرضه، فيبيع أرضه مع حقِّ مرورها ذاك[2].

* * *

٤- حق الشرب

ذهب الجمهور إلى بطلان بيع حق الشِّرب[3]، كبيع شِرْب يوم أو يومين في كل شهر، من قناة من نهر أو من عين جارية، للشُّرب أو سقي الأرض أو غير ذلك، من غير دخول جزء من الأرض في العقد.

وهذا قول الحنفية؛ بناء على أصلهم في منع إفراد حقوق الأملاك بالبيع والشراء؛ لأنها ليست بمال متقوم[4].

وهو قول الشافعية، ووجَّهوا ذلك بأن حق الشرب تابع لا يستقل، فلم يصح بيعه كالحمل، ولأن فيه جهالة، ولأن بيعه ينقص قيمة غيره فلم يصح كبيع جزء من ثوب ينقص فصلُه قيمته[5].

---

(١) المراد التبعية في العقد فقط كما يتضح بالمثال، أما بيع المنفعة مع العين التي هي محلها فهذا لا خلاف فيه، ولا يحتاج إلى تنصيص. حاشية ابن عابدين (٥/ ٨٠).

(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٤٩، ٣٥٠) وتبيين الحقائق (٤/ ٥٢)، والبحر الرائق (٦/ ٨٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٨، ٥/ ٧٨-٨٠).

(٣) الشرِّب: النصيب من الماء. المصباح المنير (ش ر ب).

(٤) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩)، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٤/ ٥١-٥٢)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٤٥-٤٤٦).

ولو باع حق الشرب تبعًا لغير أرضه، كأن يبيع أرضًا مع شرب أرض أخرى، لم يصح عندهم. حاشية الشلبي (٤/ ٥١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٤٦).

(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٣٩٣)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٨٢)، وتحفة المحتاج (٤/ ٤٤٠، ٦/ ٢٠٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٣٤).

وهو مذهب الحنابلة، ووجَّهوه بأن مياه العيون ونحوها لا تُملك قبل حيازتها، وجواز البيع ينبني على الملك، أما كون صاحب الأرض أحقَّ بالماء مِن غيره لكونه في ملكه، فذلك لا يُحل له بيعه؛ لأن غيره يملكه إن دخل فأخذه[١].

وذهب المالكية إلى جواز ذلك[٢]، وكذلك الحنفية والحنابلة في رواية[٣]؛ لأن هذا عقد يُملك به نصيبٌ من الماء معلومٌ بالعادة فكان بيعًا صحيحًا، ولأن حق الشرب متولد من أرض مملوكة له فجاز التصرف فيه، ولأن الناس في حاجة إلى بيع حق الشرب، فيصح كما صح السَّلم ونحوه للحاجة[٤].

* * *

٥- بيع حق وضع الجذع على الجدار

ذهب الجمهور من المالكية[٥] والشافعية[٦] والحنابلة[٧] إلى جواز بيع حق وضع الخشب على أعلى الجدار، واستثنى الحنابلة[٨] إذا دعت الضرورة بحيث يتعذر التسقيف على الجار إلا بوضع خشبه على الجدار، فلا يجوز البيع عندها.

وذهب الحنفية[٩] إلى عدم جواز ذلك، وإليه ذهب الشافعي في القديم[١٠]

---

(١) الشرح الكبير (١١/ ٧٩-٨٠)، والإنصاف (١١/ ٧٧)، وكشاف القناع (٣/ ١٦٠-١٦١).

(٢) المدونة (٤/ ٤٧٠)، والذخيرة (٦/ ١٦٨)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤٠).

(٣) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٤/ ٥١-٥٢)، والإنصاف (١١/ ٧٧-٧٩، ٨٣-٨٤).

(٤) الذخيرة (٦/ ١٦٨)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ٥٢)، والإنصاف (١١/ ٧٩).

(٥) التوضيح لخليل (٦/ ٣٧٣)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٧١).

(٦) روضة الطالبين (٤/ ٢١٩-٢٢٠)، وتحفة المحتاج (٥/ ٢١١)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٠٧).

(٧) الشرح الكبير على المقنع (١٣/ ٢٠٦)، والإنصاف (١٣/ ١٧٥، ٢٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٧-١٤٨).

(٨) الشرح الكبير على المقنع (١٣/ ١٩٨-٢٠٠)، والإنصاف (١٣/ ٢٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥١).

(٩) المبسوط (١٤/ ١٤٩، ٢٠/ ١٣٤)، والمحيط البرهاني (٨/ ١٩٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٨).

(١٠) الأم للشافعي (٨/ ٦٤٠)، والحاوي الكبير (٦/ ٣٩١، ٣٩٢)، والبيان (٦/ ٢٦١، ٢٦٣). والقول القديم له شروط، منها: ألا يحتاج مالك الجدار إلى وضع جذوعه عليه، وألا يزيد ارتفاع جدار الجار، وألا يضع عليه ما يضره، وأن يكون الجار مالكًا لأرض بيته. نهاية

دليل القول الأول:

استدل الجمهور بالمعقول من وجهين:

١- أن الجدار ملك لصاحبه، فيجوز له بيعه وإجارته وبيع منفعته إلى الأبد.

٢- أن وضع الخشب على الجدار انتفاع بملك الغير، فللغير أخذ العوض عليه، كالبناء في أرضه والحمل على دابته[١].

دليل القول الثاني:

استدل الحنفية بالمعقول، وهو أن هذا بيع حقٍّ، وبيع حقوق الأملاك لا يجوز[٢].

ومستند الشافعي في القديم والحنابلة فيما وافقوه فيه:

١- حديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره»، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم»[٣]. دلَّ الحديث على أن للجار أن يضع خشبه في جدار جاره جَبْرًا، ومن وجب عليه بذلُ حقٍّ لم يجز له أن يعتاض عليه.

٢- أن هذا انتفاع بحائط الجار على وجه لا يضر به، فأشبه الاستناد إلى جداره والاستظلال به[٤].

وأجيب عن هذا بأن الاستناد والاستظلال بالجدار والاستضاءة بالنار ونحو ذلك، يستوي فيه الجار والأجنبي كالنظر إلى حسن الدار ونضارة الأشجار، مما ليس مالًا متقومًا ولا يكون المنع منه إلا عنادًا محضًا[٥].

وأجيب عن الحديث بجوابين:

المحتاج (٤/ ٤٠٥).

(١) البيان والتحصيل (١٧/ ٦٢٩)، والحاوي الكبير (٦/ ٣٩١)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٢٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٣/ ١٩٩).

(٢) المحيط البرهاني (٨/ ١٩٥).

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره (٢٤٦٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (١٦٠٩).

(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٩١-٣٩٢)، والشرح الكبير على المقنع (١٣/ ٢٠٠).

(٥) النجم الوهاج (٤/ ٤٦٠)، والغرر البهية (٣/ ١٣٩).

١- أن النهي فيه محمول على التنزيه والندب إلى إعارة الجدار للجار المحتاج لغرز الخشبة فيه من باب المعروف ومكارم الأخلاق، وليس ذلك واجبًا؛ لأن العمومات المعارضة له قوية، فتصرفه عن الإلزام، ومنها قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»[(١)]، وقوله ﷺ في حجة الوداع: «ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه»[(٢)]، ولأن الشريكين لا ينفرد أحدهما بالتصرف، والشريك أقوى من الجار، فلا يجوز ذلك للجار بالأَولى.

٢- أن معناه: لا يمنع أحدكم صاحبَ الحائط من وضع أجذاعه في حائطه لإخراج جناح ونحوه، وإن تضرر به من جهة إعلاء الجدار ومنع الهواء أو الضوء أو رؤية الأماكن المستظرفة؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور[(٣)].

وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الحديث ورد بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره»[(٤)]، ولأنه لا أحد ينكر هذا المعنى، والذين سمعوا من أبي هريرة استنكروا خبره.

والراجح - والله أعلم - أن بيع حق الوضع جائز مطلقًا كما ذهب إليه المالكية

---

(١) رواه الإمام مالك في الموطإ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (١٤٢٩) عن يحيى المازني مرسلًا، وابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت ﷺ، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢٣٤٥) عن أبي سعيد الخدري ﷺ، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والحديث صحيح، وروي من طرق أخرى، كما في إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨).

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند البصريين (٢٠٦٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليها جدارًا (١١٨٧٧) عن عم أبي حرة الرقاشي ﷺ، وهو حديث صحيح، وروي من طرق أخرى، كما في إرواء الغليل (٥/ ٢٧٩).

(٣) التجريد للقدوري (٦/ ٢٩٦٦، ٢٩٦٨)، والبيان والتحصيل (١٧/ ٦٢٩)، والحاوي الكبير (٦/ ٣٩١)، والبيان للعمراني (٦/ ٢٦٣)، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي (٢/ ٢٢٣).

(٤) هي رواية الإمام أحمد في المسند (٢٨٦٥) عن عبد الله بن عباس ﷺ، ورواه أبو يعلى في مسنده (٢٥٢٠) بلفظ: «للجار أن يضع خشبة على جدار جاره وإن كره، والطريق المِيتاء سبع أذرع، ولا ضرر ولا ضرار». وينظر: تحفة المحتاج (٥/ ٢١٠).

والشافعية، وأن بذله من العِشرة بالمعروف ولا يجب، ونظير ذلك أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض، وقال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه»[1]، وحمل العلماء هذا النهي على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارة الأرض[2].

* * *

٦- بيع الإنسان منفعة نفسه على الأبد

يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه إلى مدة يغلب بقاء مثله فيها وإن طالت كعشرين سنة؛ لأن التأجير إلى سنين كثيرة جائز إذا كان الشيء يبقى إليها غالبًا، ولا يتقدر أجل الإجارة بمدة؛ إذ لا توقيف فيه، بل يُرجع فيه لأهل الخبرة، ويختلف ذلك بحسب الأشياء المستأجَرة بالنظر إلى مدة سلامتها في العادة، وأوسعها في الأجل الأرضُ، ثم البناء، ثم الآدمي، ثم البهيمة، ثم الثياب[3].

والأصل في بيع المنافع تقدير المدة، ولا يجوز ترك هذا الأصل إلا لحاجة كاستئجار العلو للبناء أو إجراء الماء، أو لمصلحة كلية كاستئجار الإمام من بيت المال للأذان ونحوه[4].

والحاجة إلى تأبيد تمليك المنافع تظهر في المنافع الدائمة، كمنافع الأرض وما يتبعها مما لا يتصور موته ومرضه ولا يقرب تلفه، بل يمكن تقدير بقائه على العادة، ولدوام الحاجة إلى منفعته واستصعاب الشخص دفع إجارات غير متناهية، قامت الحاجة إلى شراء منفعته.

أما الحيوان فلم أجد من جوَّز بيع منفعته على التأبيد؛ وذلك لخطر هجوم الموت أو المرض على الحي في أي لحظة، فكان بيع منفعته أكثر غررًا من بيع منفعة الجماد،

---

(١) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض (١٥٣٦/ ١٨٧، ١٩١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ١٩٩).

(٣) التبصرة للخمي (١٠/ ٤٩٧٨-٤٩٧٩)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٧٨)، وروضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧١) ١٧٢).

(٤) تحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١)، وكشاف القناع (٣/ ٤٠٢).

وهذا ظاهر.

وإنما ذكر الفقهاء أن العبد تجوز الوصية بمنفعته على التأبيد، كالوصية بخدمته مدة حياته لشخص معين[1]، لكن الوصية تمليك بلا عوض، وليست معاوضة فلا يضر الغرر فيها، ولذلك صحت في المجهولات والمعدومات[2].

وهذا وارد في العبد، وهو مال مملوك، ويصح بيع رقبته بمنفعتها إلى الأبد، فلا يأتي ذلك في الحر.

وملك منفعة الحر بعقد لازم مستمر مدةَ حياته شبيه باسترقاقه؛ لأنه إنما يُطلب ملك الأعيان للحصول على منافعها إلى الأبد، ولا فائدة في رقبة مجردة عن المنفعة.

ويشهد لهذا أن الحر لا يجوز له أن يقف نفسه للخدمة مثلًا؛ لأن رقبته غير مملوكة له، وإن كانت منافعه ملحقة بالأموال[3].

فإن قيل: تجوز إجارة الحيوان حتى الحر إلى مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر[4]، وفيها احتمال الموت والمرض كالتأبيد، فما الفرق؟

فالجواب: أن تقدير المدة ضمان من الخطر المخوف؛ لأن التلف فيها يقتضي فسخ الإجارة فيما بقي من المدة، ورجوعَ ما يقابلها من الأجرة إلى المستأجر، وهذا بخلاف الحال في بيع المنفعة على الأبد؛ فإنها بعد القبض تتلف في ضمان المستأجر، ولا يعود له شيء مما دفع فيها، كما في بيع الأعيان.

* * *

---

(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٨٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٢، ٦٩٤)، والتهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٧٩)، وعقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٨)، والتاج والإكليل (٦/ ٣٨٦)، وروضة الطالبين (٦/ ١١٧، ١٨٦)، وتحفة المحتاج (٧/ ٦٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٧/ ٣٦٤-٣٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٦).

وقال ابن أبي ليلى: لا تصح الوصية بالمنفعة المفردة؛ لأنها معدومة، وأجابه الجمهور بأن المنفعة يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فتصح الوصية بها كالأعيان. الشرح الكبير على المقنع (١٧/ ٣٦٥).

(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٦)، والذخيرة (٧/ ٢٩)، وتحفة المحتاج (٧/ ١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٣).

(٣) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٧٦)، ونهاية المطلب (٨/ ٣٤٦)، والشرح الكبير للرافعي (٦/ ٢٥٢)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٣٧).

(٤) روي عن الإمام مالك أنه أجاز الإجارة في الحر والعبد عشر سنين أو عشرين سنة مع تقديم الأجرة، قال: وما رأيت من فعله. النوادر والزيادات (٧/ ٤٥).

المطلب الثالث: حكم ترديد قدر العوض في العقد على المنفعة

معنى ترديد قدر العوض في العقد على المنفعة: أن يذكر أحد العاقدين خيارين فأكثر للعوض ويوافق عليه الآخر، ويتم العقد من غير جزم بأحدهما، ويكون تحديد العوض بحسب اختيار الآخر، وله صور، منها:

١- ترديد العوض بحسب نوع العمل، مثل أن يقول: إن خطتَ لي هذا الثوب فارسيًّا فبدرهم، وإن خطتَه لي روميًّا[(١)] فبدرهمين.

٢- ترديد العوض بحسب وقت العمل، مثل أن يقول: إن خطت لي هذا الثوب اليومَ فبدرهم، وإن خطتَه لي غدًا فبنصف درهم. وكذلك إذا استأجره لحمل شيء إلى مكة فقال: إن أوصلته اليوم فلك عشرون، وإن تأخرت بيوم فلك عشرة.

٣- ترديد العوض بحسب محلِّ المنفعة، كأن يقول: أجرتك هذه الدار بخمسين درهمًا، أو هذه الأخرى بعشرين.

٤- ترديد العوض بحسب نوع المنفعة، مثل أن يقول: أكريتك هذه الأرض على أنك إن زرعتها بُرًّا فبخمسة دراهم، وإن زرعتها ذُرَة فبعشرة. وكذلك أن يقول: إن سكنتَ هذا البيت شهرًا حدَّادًا فبدرهمين، وإن سكنته عطَّارًا فبدرهم.

٥- ترديد العوض بحسب قدر المنفعة، مثل أن يقول: أجرتك هذه الدابة على أنك إن حملتَ عليها مئة صاع من حنطة فبخمسة، وإن حملت عليها مئة صاع من تمر فبعشرة.

٦- ترديد العوض بحسب قدر المسافة، مثل أن يقول: أكريتك هذه الدابة إلى مكة بكذا، وإلى الطائف بكذا.

واختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها إجارة صحيحة، وهو مذهب الحنفية، وكذلك لو كان الخيار بين ثلاثة أشياء، ولا يجوز في أربعة، إلا أن الصورة الثانية تصح في اليوم الأول دون

---

(١) قال الرافعي في الشرح الكبير (٦/ ٨٥): «الخياطة الرومية بغرزتين، والفارسية بغرزة».

الثاني[1].

القول الثاني: أنها إجارة فاسدة، وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4].

دليل القول الأول:

استدل الحنفية بالمعقول من وجوه:

١- أن العوض معلوم؛ لأن العاقد سمى نوعين معلومين من العمل أو المنفعة، وسمَّى لكل واحد منهما عوضًا معلومًا.

٢- أن ذكر الغد في الصورة الثانية يحمل على إرادة التعجيل.

وأجيب بأن ذكر التأقيت للتعجيل مجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته.

واعتُرض هذا الجواب بأن الحمل على التأقيت يفسد العقد، فصرنا إلى المجاز بدلالة حالهما؛ لأن مرادهما الصحة دون الفساد.

وأجيب أيضًا بأن نقصان العوض في الغد يدل على إرادة الحقيقة؛ إذ لو كان للترفيه لم يقتض نقص الأجرة.

٣- أن ذكر شيئين مختلفين من الأعمال أو المنافع أو محالِّ المنافع، لكل واحد منهما أجرة معلومة، هو بمثابة عقدين مختلفين، لكلِّ واحد منهما عوض معلوم مسمى على الانفراد، فيصح لذلك.

ويناقش هذا بأن الصورة المتنازع فيها ليس فيها إلا عقد واحد في الحقيقة، ولو كانت عقدين مختلفين لخرجت عن محلِّ النزاع.

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٦-١٨٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٣٨-١٣٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٢).

(٢) المدونة (٣/ ٤١٩)، والذخيرة (٥/ ٣٧٧)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٧).
ومحل فساد العقد عند المالكية: إذا وقع على الإلزام للمتعاقدين أو لأحدهما، فإن كان لهما خيار جاز؛ إذ لا غرر مع الخيار، فإذا اختار أمرًا صار كأنه ما عقد إلا عليه. حاشية الدسوقي على شرح الدردير (٤/ ٧).

(٣) بحر المذهب (٧/ ١٨٠)، وروضة الطالبين (٥/ ١٧٥)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٠٥).

(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٩٧-٢٩٨)، والإنصاف (١٤/ ٢٩٧-٣٠٠)، وكشاف القناع (٣/ ٥٥٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٦).

٤- أن الأجرة لا تجب إلا بعد استيفاء المنفعة، وبذلك ترتفع جهالة العوض؛ لأن الاستحقاق سيكون على قدر الاستيفاء، فالعوض معلوم في حال التسليم ولا يورث نزاعًا.

ويناقش بأن الأجرة يشترط فيها العلم بها عند العقد، ولا تصح مع الجهالة بلا خلاف بيننا وبينكم، كما سبق في شروط الإجارة.

٥- أن هذا الترديد يحتاج إليه الناس في معاملاتهم، فجُوِّز للحاجة، ومنعنا الخيارات الأربعة لعدم الحاجة[١].

دليل القول الثاني:

استدل الجمهور بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو أن هذا عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهما، فلم يصح؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة[٢]، كما لو قال: بعتك بدرهم نقدًا أو بدرهمين نسيئة.

وأما المعقول فمن وجوه:

١- أن هذا العقد اجتمع فيها تسميتان مختلفتان يقتضي كلٌّ منهما غير ما يقتضيه الآخر، فلم يتم العقد على وجه معلوم، ولا يُدرى أيُّ العملين سيتقرر، وأيُّ التسميتين ستُستحقُّ وقتَ التسليم.

٢- أن هذا العقد فيه ذكر عوضين على البدل بمقابلة معوض واحد، فيفسد العقد للجهالة.

٣- أن المنفعة المعقود عليها غير معينة، فلم يصح العقد، كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين[٣].

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٦-١٨٧)، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٥/ ١٣٨-١٤٠)، والشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٣٦).

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند أبي هريرة، رقم (٩٥٨٤)، والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، رقم (١٢٣١)، والنسائي في السنن، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم»، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٩٦): «هذا الحديث صحيح».

(٣) تبيين الحقائق (٥/ ١٣٨-١٤٠)، والمدونة (٣/ ٤١٩)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٧)،

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من بطلان المؤاجرة بهذه الصور؛ لأن فيها جهالة واضحة بالأجرة أو بالمنفعة أو بهما.

* * *

وبحر المذهب (٧/ ١٨٠)، والبيان للعمراني (٧/ ٣٩٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٩٧-٢٩٨).

المطلب الرابع: حكم تحديد المنفعة المعقود عليها بقدر الاستهلاك

المراد بتحديد المنفعة بقدر استهلاكها: أن يتعاقد شخصان على منفعة، من غير تحديد جملة ما يَدخل في العقد منها بشيء معين من زمان أو مكان أو مقدار، بل يكون استحقاق الأجرة على قدر استيفاء المنفعة.

ومثال ذلك العقد على المشاهرة[1]، كأن يقول: أجرتك هذه الدار لتسكنها، على أن كل شهر بدينار[2].

ففي هذا المثال لم يُذكر قدر المنفعة المعقود عليها إجمالًا ولا تفصيلًا، ولكن ذكرت الأجرة مفصَّلة على أجزاء للمنفعة غير متناهية، فيكون تحديد المنفعة فيها على حسب الاستيفاء.

واختلف العلماء في حكم هذا النوع من عقد الإجارة على قولين:

القول الأول: أن هذا العقد إجارة صحيحة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[3] والمالكية[4] والحنابلة[5]، وقول عند الشافعية[6].

---

(١) إذا قال: أجرتك الدار في كل شهر بكذا، يسمى العقد مشاهرة، فإن قال: في كل سنة، فهي مسانهة ومساناة، أو قال: في كل عام، فهي معاومة، أو قال: في كل يوم، فهي مياومة، أو قال: في كل ليلة، فهي ملايلة، أو قال: في كل ساعة، فهي مساعاة. تاج العروس (ر ب ع).

(٢) وهذا المثال هو الوارد لهذه المسألة في كتب المذاهب الأربعة، وزاد بعضهم أمثلة أخرى، منها:

١- استأجرتك لتسقي هذه المزرعة من هذه البئر، على أن لك بكلِّ دلو تمرة.

٢- أكريتك هذه الدابة لتركبها، على أن ركوبها كل يوم بدرهم.

٣- أجرتك هذه الدابة لتحمل عليها متاعك هذا، على أن كل ميل بدرهم.

٤- أجرتك هذا الثور لتطحن عليه كل يوم بدرهم. ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥، ٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٧).

(٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٢) وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٢-١٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٠-٥١).

(٤) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٤٧٦)، والمعونة (ص ١٠٨٩-١٠٩٠) والذخيرة (٥/ ٤٩٥) والشرح الكبير (٤/ ٤٤-٤٥).

(٥) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٠١-٣٠٧)، والإنصاف (١٤/ ٣٠١-٣٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٧).

(٦) البيان للعمراني (٧/ ٣٠٥)، وروضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، والمنقول عن الشافعي: أن الإجارة

واختلف هؤلاء في لزوم العقد، فقال الحنفية والحنابلة: يلزم في الشهر الأول، ثم لكلٍّ منهما فسخُه عند انتهاء كلِّ شهر[1]. وقال المالكية: لا يلزم إلا بقدر تعجيل الأجرة أو استيفاء المنفعة[2].

القول الثاني: أن هذا العقد إجارة فاسدة، وهو مذهب الشافعية[3].

دليل القول الأول:

استدل الجمهور بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فاستدلوا منه بما يلي:

١- عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه مرَّ بامرأة من الأنصار وبين يدي بابها طين، قال: قلتُ: تريدين أن تَبُلِّي هذا الطين؟ قالت: نعم، فشارطتُها على كلِّ ذنوب بتمرة، فبللته لها، وأعطتني ستَّ عشرة تمرة، فجئت بها إلى النبي ﷺ فأخبرته، فأكل معي منها[4].

٢- عن كعب بن عجرة ﷺ قال: أتيت النبي ﷺ يومًا، فرأيته متغيرًا، قلت: بأبي أنت وأمي، ما لي أراك متغيرًا؟ قال: «ما دخل جوفي ما يدخل جوفَ ذاتِ كبد منذ ثلاث» قال: فذهبت فإذا يهوديٌّ يَسقي إبلًا له، فسقيت له؛ على كلِّ دلو تمرةٌ، فجمعت تمرًا فأتيت به النبي ﷺ، فقال: «مِن أين لك يا كعب؟»

تصح في الشهر الأول فقط، والحنفية يعبرون بذلك أيضًا، لكن فسروا ذلك بما يأتي قريبًا.

(١) هذا معناه في الحقيقة أن هذا العقد إجارة صحيحة في الشهر الأول فقط، أما في باقي الشهور فيتجدد العقد بالمعاطاة بالتراضي، وقد نص الحنفية على أن العقد فاسد بعد الشهر الأول، لكنهم ذكروا أن الفساد يراد به عدم اللزوم، وإن حُمل على ظاهره فالعقد ينقلب صحيحًا بالاستيفاء؛ لأن التراضي بالاستيفاء بمنزلة إنشاء عقد جديد بالمعاطاة. وهذا التجدد ذكره الحنابلة أيضًا، كما في الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٠٧).

واشترط الحنفية لجواز فسخ أحد العاقدين أن يكون الآخر حاضرًا، وألا يحصل تعجيل الأجرة، فإن عُجِّل منها شيء فلا فسخ في قدره؛ لأنه كالمسمى في العقد. بدائع الصنائع (٤/ ١٨٢)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٢-١٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٠).

(٢) المراجع المذكورة للمذاهب آنفًا.

(٣) نهاية المطلب (٥/ ٣٩٨، ٨/ ١١٣-١١٤)، وروضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٤٣).

(٤) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل (ص ٥٩).

فأخبرته فقال النبي ﷺ: «أتحبني يا كعب؟» قلت: بأبي أنت، نعم، قال: «إن الفقر أسرعُ إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأَعِدَّ له تِجْفافًا[1]»[2].

واستدلوا من المعقول بالوجوه التالية:

١- أن ذكر أجزاء المنفعة بمنزلة ذكر مجموعها، فيكون المعقود عليه معلومًا؛ لأن الجهالة بالجملة تزول بالتفصيل في العوض، فيُجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء، كبيع الصبرة كل صاع بدرهم.

وأجيب بأن الصبرة متناهية، فترتفع الجهالة عنها بالكيل، بخلاف الشهور.

٢- أن العمل الثاني ينضم إلى العمل الأول، ولكل واحد منهما عوض معلوم، فتزول الجهالة بذلك.

٣- أن المنافع تتقدر بالأجرة، فكلما استوفي جزء من المنفعة استحق المالك مقابله من الأجرة، فلا حاجة إلى ضرب المدة إلا في لزوم العقد[3].

ووجه القول بلزوم العقد في الشهر الأول حملُ عقد الإجارة على أقلِّ ما تقتضيه التسمية، وهو الشهر المذكور في العقد، ولأن الشهر الأول معلوم يلي العقد، وأجرته معلومة، فلزم العقد فيه كما لو أُفرد، وما بعده من الشهور مجهول حال العقد، فلزم العقد فيه بالتلبس به[4].

ووجه القول بعدم لزوم العقد مطلقًا أنه لم يقع على شهر كامل، بل المعقود عليه من الشهر يكون على حساب الاستيفاء، فلا فرق بين الشهر الأول وما بعده[5].

دليل القول الثاني:

---

(١) التِّجفاف: ما يُجلَّل به الفرس مِن سلاح وآلة تَقيه الجِراح في الحرب كأنه درع. النهاية في غريب الحديث (ت ج ف)، والمصباح المنير (ج ف ف).

(٢) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل (ص ٥٩).

(٣) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٢)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٠٤).

(٤) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٢)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٨٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٠٦).

(٥) المعونة (ص ١٠٩٠)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٨٠).

واستدل الشافعية بالمعقول من وجوه:

١- أن المنفعة المعقود عليها مجهولة؛ لأن الشهور لا نهاية لها، فلم يُعرف ما تناوله العقد من الشهور، ففسد العقد، والشهر الأول واحد من عدد مجهول، فلم يتميز في الحكم.

٢- أن ذكر الشهر في العقد إنما هو لتقدير الأجرة، لا لتقدير المعقود عليه من الجملة.

٣- أن الإجارة عقد لازم، ولا يمكن أن تلزم في شهور غير متناهية، فتبين أنها فاسدة[١].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من صحة عقد المشاهرة ونحوه، لقوة ما استدلوا به من المنقول، ولولا النقل لرجَّحنا مذهب الشافعية؛ إذ هو مقتضى القياس؛ لأن المعقود عليه جميع الأشهر، وهو مجهول، ثم لا وجه للتفريق بين الشهور مع كونها كلها داخلة في لفظ العقد[٢].

والراجح من حيث اللزوم ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من لزوم العقد في أول شهر، ثم يتجدد العقد في أوائل الشهور التالية بالمعاطاة فيلزم العقد فيها بالشروع، أما جعل العقد جائزًا مطلقًا فمؤداه عدم الصحة في شهر من الشهور، والله أعلم.

* * *

صورة أخرى لهذه العقود:

وهناك صورة قريبة من صورة هذا العقد الذي تقدم اختلاف العلماء فيه، وهي أن يُذكر في العقد قدر المنفعة إجمالًا، مع ذكر الأجرة تفصيلًا على الأبعاض، ومن أمثلتها:

١- استأجرتك لتسقي هذه المزرعة مئة دلو من هذه البئر، على أن لك بكلِّ دلو تمرة.

٢- أكريتك هذه الدابة لتركبها شهرًا من الآن، على أن ركوبها كل يوم بدرهم.

---

(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٢١، ٧/ ٤٠٧)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٨٢)، والبيان للعمراني (٧/ ٣٠٥-٣٠٦).

(٢) الشرح الكبير على المقنع ت التركي (١٤/ ٣٠٧-٣٠٨).

٣- أجرتك هذه الدار لتسكنها سنة، على أن كل شهر بدينار.

٤- أجرتك هذه الدابة لتحمل عليها متاعك هذا إلى مكة، على أن كل ميل بدرهم.

٥- استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة إلى مكة، كل قفيز بدرهم.

وهذه الصورة إجارة صحيحة بلا خلاف بين الفقهاء[1]؛ لأن المنفعة محددة في الإجمال؛ لأن جملة ما تناوله العقد مذكورة، وما يقابل المنفعة من الأجرة معلوم من التفصيل.

ونظير هذه الصورة في مسائل البيع أن يقول: بعتك هذه الصبرة كلَّ صاع بدرهم، وهو بيع صحيح.

* * *

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٢)، والبيان والتحصيل (٩/ ١٠٢)، ونهاية المطلب (٨/ ١١٣)، والبيان للعمراني (٧/ ٣٢٨-٣٢٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٠٨).

المبحث الثالث: أحكام إجارة أو بيع المنفعة الشائعة

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المنفعة الشائعة وذكر صورها وأمثلتها

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المنفعة الشائعة

كلمة الشائعة مأخوذة من الشيوع بمعنى الذيوع والانتشار، يقال: سهم شائع ومُشاع، أي: غير مقسوم، كأنه انتشر في المِلْك وامتزج بحيث لا يتميز، ويقال: شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه وامتزج به[1].

فالمراد بالمنفعة الشائعة أو المُشاعة: منفعة مملوكة غير متميزة عن نصيب الغير ولا مفرزة[2].

* * *

الفرع الثاني: صور المنفعة الشائعة وأمثلتها

المنفعة الشائعة لها ثلاث صور[3]:

الأولى: أن تكون منفعة شيء معين، ومن أمثلتها:

١- أن يستأجر شخصان أو أكثر دارًا أو دابة معينة، فتكون المنفعة لهم بالاشتراك على وجه الشيوع.

٢- أن يقول مالك الدار: أجَّرتك نصفها شهرًا، فيملك المستأجر نصف المنفعة على الشيوع.

٣- أن تكون الدار ملكًا لشخصين، فيؤجر أحدهما نصيبه من شخص آخر.

الثانية: أن تكون منفعة شيء موصوف في الذمة، ومن أمثلتها:

١- أن يستأجر شخصان أو أكثر شيئًا بصفة معلومة كسيارة صفتها كذا وكذا، فتكون المنفعة بينهم بالشيوع.

---

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة، والمصباح المنير (ش ي ع).

(٢) معجم لغة الفقهاء (ص ٤٣٠).

(٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٧، ١٩٠)، والبيان للعمراني (٧/ ٢٩٧).

٢- أن يقول المؤجر: أجرتك نصف دابة صفتها كذا وكذا، فيستحق عليه المستأجر نصف منفعة الدابة الموصوفة.

الثالثة: أن تكون عملًا أو خدمة، ومن أمثلتها:

١- استئجار شخص للعمل في شيء مشترك، فإن منفعة عمله مستحقة على الاشتراك والشيوع.

٢- استئجار الأجير المشترك، فإنه يُستحق عليه العمل لأكثر من واحد.

* * *

المطلب الثاني: حكم إجارة أو بيع المنفعة الشائعة

اختلف الفقهاء في إجارة أو بيع المنفعة المشاعة على قولين:

القول الأول: أن إجارة المنفعة المشاعة أو بيعها تصح مع الشريك، وتبطل مع غيره، وهو مذهب الحنفية[١] والحنابلة[٢].

القول الثاني: أنها تصح مطلقًا مع الشريك ومع غيره، وهو مذهب المالكية[٣] والشافعية[٤].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، وهو أن منفعة الشائع غير مقدورة التسليم لغير الشريك؛ إذ لا يمكن تسليم الشائع إلا بتسليم جميعه، ونصيب الشريك غير معقود عليه، وصح تأجير المشاع للشريك؛ لأنه مالك للباقي فيستلم الجميع[٥].

وأجيب بأن التسليم لا يمتنع، بل يمكن بتسليم الجميع له كما في البيع، فيحصل تسليم المُكرَى ضِمنًا[٦].

دليل القول الثاني:

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجوه:

١- أن الإجارة أحد نوعي البيع، فتصح في الشائع المعلوم قياسًا على بيع

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٧)، والبناية شرح الهداية (١٠/ ٣٠٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧). وعن أبي حنيفة رواية غير مشهورة في منع العقد على المشاع مطلقًا، وهذا عزاه بعض الشافعية إلى الصاحبين، لكن المذكور في كتب الحنفية أنهما ذهبا إلى الصحة مطلقًا كالشافعية. بدائع الصنائع (٤/ ١٨٧)، والبيان للعمراني (٧/ ٢٩٧).

(٢) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٣٤)، والإنصاف (١٤/ ٣٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١).

(٣) المعونة (ص ١١٠٣)، والذخيرة (٥/ ٤١٢)، والشرح الكبير (٤/ ٤٤).

(٤) البيان للعمراني (٧/ ٢٩٧)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٠٩)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٥٣).

(٥) وكذلك تصح إجارة الشريكين نصيبيهما من واحد؛ لأن المنافع تدخل في ملك المستأجر جملةً واحدة من غير شيوع. بدائع الصنائع (٤/ ١٨٨).

(٦) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٧، ١٩٠)، والذخيرة للقرافي (٥/ ٤١٢)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٣٤).

العين.

٢- أن كلَّ عقد جاز للشخص أن يعقده مع شريكه، جاز له أن يعقده مع غير شريكه، كالبيع.

٣- أن هذا عقد على منفعة مملوكة معلوم مقدورة التسليم، فصحت لعدم المانع[١].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من صحة إجارة أو بيع المنفعة المشاعة، لصحة قياسهم ولسلامة دليلهم من الاعتراض.

* * *

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٨٧، ١٩٠)، والمعونة (ص ١١٠٣)، البيان للعمراني (٧/ ٢٩٧).

المطلب الثالث: ما يترتب على ملك جزء من منفعة شائعة على التأبيد

الأصل أن من ملك شيئًا ملك التصرف فيه، فالمنفعة الشائعة يجوز لمالكها بالتأقيت أو التأبيد أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك.

وإنما فرضت المسألة في المنفعة المملوكة على التأبيد؛ لأن ملكها أقرب إلى ملك العين لدوام الانتفاع، ولذلك كان ملك الرقبة المسلوبة المنفعة على الأبد أضعف من ملك العين المؤجرة، ولقوة ملك المنفعة المؤبدة قد يُتوهم أن صاحبها يثبت له بعض حقوق الأعيان كالشفعة.

ولتمييز هذه الحقوق أُبيِّن الفرعين التاليين:

الفرع الأول: التصرف في المنفعة الشائعة المؤبدة

تقدم في المطلب السابق خلاف العلماء في حكم بيع المنفعة الشائعة، وأن الراجح صحته.

وعلى هذا فكلُّ واحد من الشركاء في ملك المنفعة يستقلُّ ببيع نصيبه، وليس له بيع المنفعة كلِّها إلا بإذن صاحبه.

وصاحب الرقبة إن كان يملك بعض منفعتها فهو شريك في المنفعة، وإلا فلا حق له فيها، ولا يجوز له إجارة هذه العين؛ لأن الإجارة بيع للمنفعة، وهو لا يملكها.

وإذا باع أحد الشريكين في المنفعة نصيبه من ثالث، فليس للشريك الآخر استرجاعه بالشفعة؛ لأن الشفعة لا تدخل في بيع المنافع ولو مؤبدة[1].

* * *

الفرع الثاني: التصرف في رقبة العين المسلوبة المنفعة

اتفق الفقهاء على جواز بيع الرقبة المسلوبة المنافع لصاحب المنفعة[2]، واختلفوا في حكم بيعها لغيره على قولين:

القول الأول: يجوز بيعها لغير صاحب المنفعة إن وافق صاحب المنفعة في بذلها

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ١٦٤)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٤/ ١٥٢).

(٢) ينظر مراجع المذاهب الآتية.

له بعوض أو غيره[١]، وهو مذهب الحنفية والشافعية[٢].

القول الثاني: يجوز بيعها لغير صاحب المنفعة مطلقًا، وهو مذهب المالكية[٣] والحنابلة[٤].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

١- أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ذا منفعة، فلا يصح بيع رقبة لا منفعة لها؛ إذ لا فائدة لها، إلا إن صاحَب ذلك حصولُ المنفعة لمشتري الرقبة[٥].

واعتُرض بأن الرقبة لا تخلو من فائدة، كجواز التصرف فيها بحسب ما يسوغ في الشرع[٦].

٢- أن المبيع غير مقدور على تسلميه للمشتري لتعلق حق صاحب المنفعة به، فلم يصح بيعه كالمغصوب.

ونوقش هذا بأن القياس على المغصوب لا يصح؛ لأن مشتري المغصوب محروم من الرقبة والمنفعة جميعًا، ومشتري الرقبة يملك التصرف فيها بحسب ما يأذن له الشرع فيه[٧].

دليل القول الثاني:

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجهين:

١- أن العين مملوكة فيصح بيعها وهبتها كغيرها، أما لصاحب المنفعة فواضح،

---

(١) سبق في المطلب الأول من المبحث الثاني (ص ٨٠) أن الحنفية يمنعون بيع المنافع على التأبيد، وكذلك يمنعون بيعها مطلقًا إذا مُلكت بغير معاوضة. حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٢).

(٢) المبسوط (٢٨/ ٦)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣٩٣)، وتحفة المحتاج (٧/ ٦٦)، ونهاية المحتاج (٦/ ٨٧).

(٣) شرح التلقين للمازري (٢/ ١٠٣٦)، والذخيرة (٧/ ١٢٨)، والتوضيح (٨/ ٥٣٣).

(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٧/ ٣٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٧).

(٥) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٣)، وتحفة المحتاج (٧/ ٦٦).

(٦) شرح التلقين للمازري (٢/ ١٠٣٦).

(٧) عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٩٧)، وشرح التلقين للمازري (٢/ ١٠٣٦)

وأما غيره فيمكنه تحصيل المنفعة بالشراء أو الاتهاب[1].

٢- أن الشخص يجوز له بيع المنفعة دون الرقبة، فكذلك بيع الرقبة دون المنفعة[2].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز بيع الرقبة لغير صاحب المنفعة مطلقًا؛ لأن الرقبة بذاتها مال مملوك، ولا تخلو من فائدة، مع أنه ليس من شرط المبيع تعجُّل الانتفاع به في الحال، بل يكفي توقُّع تحصيل نفعه عن قريب، كبيع المغصوب للقادر على انتزاعه.

* * *

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٧).

(٢) شرح التلقين للمازري (٢/ ١٠٣٦).

المطلب الرابع: كيفية تقاسم المنفعة المشتركة

إذا اشترك شخصان فأكثر في منفعة واحدة مثل سكنى دار بعينها أو ركوب دابة معينة، فتقاسُم هذه المنفعة يكون بالمهايأة، وهي قسمة المنافع بالمراضاة من غير إجبار، وتنقسم إلى مقاسمة زمان ومقاسمة مكان[1].

وسُمِّيت مهايأة؛ لأن كل واحد من الشريكين هيَّأ لصاحبه قسمًا من المنفعة ودفعه إليه، ويقال لها: مهانأة؛ لأن كل واحد منهما هنَّأ صاحبه بما دفعه إليه، ويقال لها: مهاباة؛ لأن كل واحد وهب لصاحبه الانتفاع بحقه[2].

ومحل المهايأة المنافع دون الأعيان، فلو تهايأ شريكان في بستان على أن يأخذ كلٌّ منهما طائفة من الشجر يستثمرها، لم يجز، وكذلك التهايؤ في الغنم المشتركة على أن يأخذ كلُّ شريك قطيعًا وينتفع بألبانه؛ لأن الثمر واللبن عين، والأعيان لا تدخل تحت عقد المهايأات[3].

وحقيقة المهايأة مبادلة المنافع؛ لأن كلَّ واحد يترك نصيبه في المنفعة التي أخذها صاحبه، بعوض وهو ما يأخذه في نوبته من نصيب صاحبه، وعليه فيجوز لكلِّ واحد أن يتصرف فيما صار إليه من المنفعة بالإجارة أو الإعارة، سواء أشَرط ذلك في المهايأة أم لا[4].

والمهايأة قسمان:

الأول: المهايأة المكانية، وذلك بالاستفادة من المنفعة بالمشاركة معًا، وهو وارد فيما يمكن الانتفاع به لأكثر من شخص في الوقت الواحد، مثل العقار.

ومن ذلك أن يتهايأ شخصان في سكنى دار واحدة على أن يسكن كلٌّ منهما جانبًا منها، أو يسكن أحدهما العلو والآخر السفل، فيجوز ذلك؛ لأن القسمة على هذا الوجه جائزة، فكذلك التهايؤ؛ لأنه تقاسم مؤقت.

---

(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٢)، والتوضيح لخليل (٧/ ٣)، وروضة الطالبين (١١/ ٢١٧)، وكشاف القناع (٦/ ٣٧٣).

(٢) شرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ١٨٤).

(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٢).

(٤) تكملة البحر الرائق للطوري (٨/ ١٧٩).

وكذلك تهايؤ شخصين في الأرض المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها، ويزرع الآخر نصفها الآخر.

ويجوز تهايؤ الشخصين في شيئين كدارين أو دابتين لهما، بأن يتفقا على أن يستعمل أحدهما واحدةً والآخرُ الأخرى[1].

الثاني: المهايأة الزمانية، وذلك بالاستفادة من المنفعة بالتعاقب والتناوب مُساعاةً أو مُياومةً أو مشاهرة أو مسانهة أو غير ذلك، سواء أأمكن الاجتماع في الانتفاع كسكنى الدار، أم لا كاستعمال الثوب الواحد والبيت الصغير.

ومن أمثلتها تهايؤ الشخصين على أن يزرع أحدهما الأرض المشتركة بينهما سنةً، ويزرع الآخر سنة أخرى، وكذلك سكنى الدار المشتركة مناوبةً سنةً لكل واحد منهما[2].

ومن هذا النوع كراء العُقب، أي: النُّوَب، وهو مثل تأجير الدابة من شخصين يتعاقبان في ركوبها، مع تحديد نصيب كلٍّ منهما بالزمان أو بالمسافة، وكذلك تعاقب المالك والمكتري.

ويجب بيان نصيب كلٍّ واحد إلا إن كان هناك عادة معروفة مضبوطة في قدر الزمن أو المسافة، فيُحمل العقد عليها، ولو اختلفا فيمن يبدأ الانتفاع أُقرع بينهما[3].

* * *

(١) تكملة البحر الرائق للطوري (٨/ ١٧٩)، ومجلة الأحكام العدلية (ص ٢٢٧)، والتاج والإكليل (٧/ ٤٠٥).

(٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٢٧).

(٣) أسنى المطالب (٢/ ٤٠٩)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٤٠).

المبحث الرابع: أحكام الأجير المشترك

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الأجير المشترك وأمثلته

الأجير في اللغة فعيل بمعنى فاعل؛ يقال: استأجرتُ فلانًا فأَجَرني، وهو أجيري، ويقال: آجرتُ فلانًا فهو أجيري، كما يقال: جالستُ فلانًا فهو جليسي، ويُجمع على أُجَراء كشريف وشُرفاء[1].

والأجير في الاصطلاح الفقهي: هو الذي يعمل لغيره بأجرة، وينقسم إلى قسمين:

الأول: الأجير المشترك، وهو من استؤجر على عمل في ذمته.

وليس شرطًا أن يعمل لجماعة من الناس، بل يدخل فيه من يعمل لواحد مع جواز عمله لغيره معه، والمستحق عليه منفعةٌ في ذمته يحصِّلها بنفسه أو بغيره، ويجوز له أن يلتزم أعمالًا لجماعة في وقت واحد فيشتركون في نفعه، ولهذا سُمِّي مشتركًا.

الثاني: الأجير الخاص، وهو من استؤجر لعمل محدَّد بوقت أو غيره يؤديه بنفسه. فمنفعة عينه مستحقة لواحد، ولا يمكنه أن يعمل لغيره[2].

ومن أمثلة الأجير المشترك:

١- الخياط الذي يلتزم خياطة الأثواب في ذمته، ويكون له أن يعمل لأكثر من واحد.

٢- صاحب المغسلة الذي يلتزم غسل الثياب في ذمته، ويتقبل الأعمال للجماعة من الناس.

٣- السمسار (وهو الدلَّال) الذي يعمل لأكثر من واحد بمقابل.

٤- صاحب الدابة أو السفينة الذي يلتزم في ذمته حمل أمتعة الناس وتوصيلها إلى أماكنهم.

٥- الراعي الذي يرعى الأنعام لجماعة من الناس.

٦- حارس السوق الذي يلتزم حراسة المحلَّات التجارية في السوق.

٧- الحمَّامي، وهو الذي يحفظ ثياب الداخلين إلى الحمَّام ونعالهم.

* * *

---

(١) الصحاح والمصباح المنير (أ ج ر).

(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٣٣-١٣٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٨٠)، وكشاف القناع (٤/ ٣٣).

المطلب الثاني: كيفية توفية الأجير المشترك المنفعةَ لمستحقها

توفية الأجير المشترك المنفعة لمستحقها تكون بأمرين:

الأول: أن يعمل العمل المتفق عليه، كأن يستأجره في ذمته لخياطة ثوب فخاطه له، أو لنسخ كتاب فنسخه له، فينتهي العقد بذلك، ويستقرُّ ملك الأجرة للأجير.

الثاني: أن يسلِّم نفسه حتى تمام المدة المستحقة، كأن يستأجر الشخص أجيرًا لعمل في مدة معينة، يحصِّله الأجير بنفسه أو بغيره، فإذا سلَّم نفسه للمستأجر تلك المدة استقرَّت له الأجرة وإن لم يستفد منه المستأجر، كما لو استأجر دابة موصوفة في الذمة مدة معينة، فسلَّم له المؤجِّر دابة بالصفات المطلوبة، فإن الإجارة تنتهي بانقضاء المدة وإن لم ينتفع المستأجر بالدابة.

وكتسليم نفسه تسليم شخص آخر بصفاته للمستأجر؛ لأن العمل كان في الذمة فلا يُطلب منه أداؤه بعينه، بل يكفي أداء نائبه.

ولا فرق في تخلف المستأجر من استيفاء المنفعة بين أن يكون له عذر كأن يكون مريضًا أو مسافرًا، وبين ألا يكون له عذر؛ فإن عقد الإجارة يقتضي وجوب الأجرة بعد تسليم الأجير نفسه للعمل إذا مضت مدة إمكان العمل[1].

ويشترط في هذا بقاء إمكان الفعل المستأجر عليه، فلو تعذر العمل المعقود عليه لتلف محلِّه مثلًا، انفسخ العقد ولم تجب الأجرة[2].

وهناك وجه ضعيف عند الشافعية أن الأجرة لا تستقر بتسليم الحر نفسه للعمل، بناء على أن الحر لا يدخل تحت اليد، فلا تحصل منافعه في ضمان المستأجر إلا بالاستيفاء[3].

* * *

(١) المحيط البرهاني (٧/ ٤١٨)، وروضة الطالبين (٥/ ١٨٥)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (٦/ ٢٩٢٠).

(٢) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب (٢/ ٤٠٩)، وحاشية ابن قاسم على الغرر البهية (٣/ ٣١٩).

(٣) الشرح الكبير للرافعي (٦/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٤٧-٢٤٨)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٤٥).

المطلب الثالث: ضمان الأجير المشترك العين التي استؤجر على العمل فيها

اتفق الفقهاء على أن الأجير يضمن ما استؤجر للعمل فيه إذا تلف تحت يده بتعدٍّ منه، سواء أكان الأجير مشتركًا أم خاصًّا، وعلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف في يده بغير تعدٍّ منه[١].

واختلفوا في ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده بغير تعدٍّ منه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يضمن ما تلف بفعله وإن لم يتعدَّ، ولا يضمن ما تلف بغير فعله، وهو مذهب الحنفية[٢]، والحنابلة[٣].

القول الثاني: يضمن ما تلف عنده مطلقًا، وهو مذهب المالكية[٤]،وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن[٥]، والشافعي في قول[٦].

القول الثالث: لا يضمن ما تلف عنده مطلقًا ما لم يتعدَّ، وهو مذهب الشافعية[٧].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

١- أن ما تلف بفعل الأجير حاصل بجناية يده، فيضمنه كالتالف بالعدوان، وما

---

(١) النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٥٦١)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٣٨)، والذخيرة (٥/ ٥٠٢)، والأم (٨/ ٢١٩)، والحاوي الكبير (٧/ ٤٢٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٩، ٢٧٢).

(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥)،

(٣) الكافي لابن قدامة (٢/ ١٨٤)، والإنصاف (١٤/ ٤٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧١).

(٤) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٣٦)، والذخيرة (٥/ ٥٠٢)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٨). ويشترط للضمان عندهم: أن يغيب الأجير بالسلعة بأن عمل عليها بغير حضور ربها وبغير بيته، وأن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا كالآدمي. الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٨).

(٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥). وشرط ضمانه على قول الصاحبين مقيد بثلاثة شروط، وهي: ١- أن يكون في قدرته رفع ذلك لإمكان التحرز منه، ٢- وأن يكون محل العمل مسلَّمًا إليه بالتخلية، ٣- وأن يكون المضمون مما يجوز أن يُضمن بالعقد، فلا يضمن الآدمي. حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٧)

(٦) الأم للشافعي (٥/ ٧٣)، والحاوي الكبير (٦/ ٥٠١).

(٧) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٦)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٢٨)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٨٠). وفي الأم (٨/ ٢١٩): «قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصُّنَّاع إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يبوح بذلك خوفًا من الصُّنَّاع».

تلف بغير فعله يقاس على العين المستأجرة بجامع قبضهما بعقد الإجارة وتلفهما بغير فعل، فلا ضمان فيهما.

ويمكن أن يناقش هذا بأن تلف الشيء بالفعل لو كان مضمِّنًا مطلقًا، لوجب الضمان على الأجير الخاص، ولا قائل به.

٢- أن التلف بفعل الأجير حاصلٌ بعملٍ غير مأذون فيه؛ لأن العاقد طلب الإصلاح لا الإفساد، فيكون مضمونًا كما لو دقَّ الثوب بغير أمره.

وأجيب بأن ما يمكن الاحتراز عنه من التلف حاصل بتقصير الأجير فيضمنه بلا خلاف، أما ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس في وسع الأجير أو فيه حرج عظيم، فلا يضمنه[١].

دليل القول الثاني:

واستدل أصحاب القول الثاني بالأثر والمعقول.

أما الأثر فعن علي بن أبي طالب ﷺ أنه كان يُضمِّن الصنَّاع والصائغ، وقال: «لا يصلح للناس إلا ذاك»[٢].

وأجيب بأنه روي عن علي ﷺ أنه كان لا يضمِّن أحدًا من الأجراء[٣]، وبأنه يلزم منه تضمين الأجير الخاص؛ لأن الحكم فيه عام.

وأما المعقول فمن وجهين:

١- أن الأجير ليس أمينًا على ما استُعمل عليه؛ لأنه أخذ لحظِّ نفسه، وأخذ عليه مالًا، فيضمنه.

٢- أن تضمين الأجير المشترك فيه صيانة لأموال الناس؛ لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعي كذبًا أن المال سُرق منه أو ضاع من يده، ولأنه يتقبل الأعمال الكثيرة عن الناس، فيُبقي الشيء عنده طويلًا ويتوانى في حفظه، فيجب عليه الضمان رعايةً

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧١-٢٧٢).

(٢) رواه الإمام الشافعي في الأم، كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (٨/ ٢١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء (١٢٠٠١)، وضعَّفاه، قال الشافعي: «ويُروى عن عمر تضمين بعض الصُنَّاع من وجه أضعف من هذا».

(٣) ذكره الإمام الشافعي في الأم (٨/ ٢١٩)، وضعَّفه. وذكر الشافعي في الأم (٥/ ٧٣) أنه ليس في هذا الباب سنة ثابتة، ولا أثر يصح عن أحد من الصحابة.

للمصالح. وهذا بخلاف الأجير الخالص؛ لأنه يسلِّم نفسه ولا يتسلم المال في الغالب، فلا يمكنه الخيانة ولا التقصير في الحفظ[1].

دليل القول الثالث:

واستدل أصحاب القول الثالث بالمعقول من وجوه:

١- أن ما تلف بيد الأجير مقبوض بعقد الإجارة، فلم يصر مضمونًا، كالعين المستأجرة، فيد الأجير أمانة كيد المستأجِر، فلا يضمن إذا لم يتعدَّ كالمودَع.

٢- أن من أخذ الشيء لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه لا يضمن إلا بالتعدي، كالمضارب والمرتهن.

٣- أنه لما كان أحد الأجيرين وهو الخاص غير ضامن، وجب أن يكون المشترك كذلك؛ لأنهما متحدان في عقد الإجارة، وأخذ العوض، والتصرف بالإذن، وكون المشترك يعقد ثانيًا للغير لا يغيِّر حقيقة عقده مع الأول[2].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم تضمين الأجير المشترك، لعدم وجود دليل صحيح سليم على تضمينه، وأصل المقبوض بعقد الإجارة عدم الضمان بدليل العين المستأجرة وما يقبضه الأجير الخاص.

* * *

(١) الأم للشافعي (٥/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٤/ ٢١١)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٣٤، ١٣٨)، والذخيرة (٥/ ٥٠٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٧٦).

(٢) الأم للشافعي (٥/ ٧٣)، والحاوي الكبير (٧/ ٤٢٧).

المبحث الخامس: ضمان المنفعة

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: قبض المنفعة وثبوت اليد عليها

قبض المنفعة يكون بقبض محلِّها، فمن قبض العين فقد قبض منفعتها، ومن ثبتت يده على العين دخلت منافعها في يده، وهذا متقرر في كتب المذاهب الأربعة[١].

والأصل في هذا أن المنافع لا وجود لها في الخارج، فلا يتصور تسليمها، لكن لها محلٌّ معيَّن موجود وهو العين، والعين يمكن تسليمها حقيقة، فكان قبضها قائمًا مقام تسليم منفعتها؛ لأنه الممكن في قبض المنفعة، فإنها تابعة لعينها[٢].

وهذا كما قامت العين المستأجرة مقام المنفعة في إيراد العقد عليها، فيقال: أجَّرتك هذه الدارَ مثلًا[٣].

ويعتبر في صحة قبض المنفعة أن يكون تسليم العين على وجه يمكن فيه الانتفاع بها[٤].

ولو كانت المنفعة متعلِّقة ببدن الأجير كالتعليم والخدمة، فإن قبضها يحصل بأن يسلِّم نفسه[٥].

وقبض المنفعة وإن كان صحيحًا، يختلف عن قبض العين في البيع؛ لأنه ليس قبضًا مستقرًّا لجميع المنافع المعقود عليها، بل منافع المدة المستقبلة معدومة في الحال، فلا تدخل في القبض.

---

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٢، ٧/ ٣٩٦)، وتبيين الحقائق (٤/ ٣١١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٦)، والمعونة (ص ١٠٩٣)، والذخيرة (٥/ ٥٠٥، ٤٦٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٢/ ١٢٣)، وتحفة المحتاج (٥/ ٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ١٨٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٥٠٩)، وكشاف القناع (٤/ ٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢، ٢٧٣).

(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٢).

(٣) تبيين الحقائق (٤/ ٣١١).

(٤) حاشية الشلبي (٥/ ١٠٧).

(٥) أسنى المطالب (٢/ ١٢٣).

وقبض المنفعة يتعلق به الضمان؛ لأن المدة إذا انقضت والعين في يد المستأجر حصل ضمان المنافع واستقرَّت عليه الأجرة، لكن قبضها لا يقطع علقة الضمان عن المؤجر؛ لأن العين المستأجَرة إذا تلفت بعد القبض وقبل استيفاء المنافع تنفسخ الإجارة بخلاف البيع[1]، كما سيأتي[2].

* * *

(١) نهاية المطلب (٨/ ٨٣)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٦١).

(٢) في المطلب الثالث من هذا المبحث.

المطلب الثاني: التصرف في المنفعة المملوكة

الأصل أن من ملك شيئًا ملك التصرف فيه، فمن ملك منفعة بإجارة أو غيرها جاز له التصرف فيها باستيفائها وببذلها مجَّانًا أو بمعاوضة، كما أن من ملك عينًا يجوز له التصرف فيها وتمليكها لغيره بمعاوضة أو غيرها.

وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله فيما لا يختلف استيفاؤه باختلاف المستعمِل، فإذا استأجر دارًا للسكنى، جاز له أن يُسكنها شخصًا آخر مثله في الضرر أو دونه، أما من زاد ضرره على ضرر المستأجر فلا يصح أن يقوم مقامه كالقصَّار والحدَّاد إلا بإذن المؤجر[1].

واتفقوا أيضًا على جواز إجارة المستأجِر العينَ المؤجَّرة لمن هو مثله أو دونه في الضرر[2]، لكن اختلفوا في بعض شروط ذلك:

فذهبت الحنفية[3] إلى جواز إجارة المستأجر بثلاثة شروط، وهي: أن تكون بعد قبض المنفعة، وأن تكون مع غير المؤجِّر الأول، وأن تكون بمثل الأجرة الأُولى أو أنقصَ.

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨، ٣٥)، والذخيرة (٥/ ٤٩٨)، ومواهب الجليل (٧/ ٥٣٨)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٢٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٩٤-٣٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٩).

(٢) إلا في رواية عن أحمد قيل: إنها مبنية على أن المنافع لا يمكن قبضها، وأُجيب بأن قبض العين يقوم مقام قبض المنافع، بدليل صحة التصرف فيها، فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة. الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٣٩)

(٣) التجريد للقدوري (٧/ ٣٦١١، ٣٦١٤)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٤١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩، ٩١).

فإن أجَّرها من المؤجِّر انفسخت الإجارة الأولى أيضًا، وإن أجَّرها بأكثر من الأجرة الأولى صحت الإجارة، لكنه يتصدَّق بالفضل إلا في مسألتين، هما: إذا أجَّرها بخلاف جنس الأجرة الأولى، أو أصلحَ في العين شيئًا كتجصيص الدار. ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩، ٩١).

وذهبت المالكية[1] والحنابلة[2] إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، فتصح إجارة المستأجِر العينَ المؤجَّرة للمؤجِّر أو غيره، بمثل الأجرة أو أكثر، قبل القبض أو بعده.

وكذلك الشافعية[3] لم يشترطوا شيئًا من الثلاثة إلا القبض في حال العقد مع غير المؤجِّر.

دليل القول الأول:

استدل الحنفية بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو أن رسول الله ﷺ نهى عن ربح ما لم يُضمن[4]. وزيادة الأجرة الثانية تدخل في ذلك؛ لأن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجِر بدليل أن فواتها بهلاك محلِّها أو غصبِه يُحسب على المؤجِّر[5].

ونوقش هذا الاستدلال بأن المنافع دخلت في ضمان المستأجر من وجه، بدليل أنها إذا فاتت من غير استيفائه، تُحسب من ضمانه[6].

وأما المعقول فاستدلوا به من وجوه:

١- أن الإجارة عقد يخشى فسخه بالهلاك، فلا يجوز عقده قبل قبض المعقود عليه، كالبيع.

٢- أن الإجارة عقد على المنفعة، فلا تصح مع مالك الرقبة، كالمضاربة والعارية،

---

(١) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٢)، والذخيرة (٥/ ٤٩٧، ٤٩٨)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٩).

(٢) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٣٨، ٣٤٠)، والإنصاف (١٤/ ٣٣٨)، وكشاف القناع (٣/ ٥٦٥٥٦٦).

(٣) نهاية المطلب (٨/ ٨٣)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٥٦)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٦١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٠٣).

(٤) رواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٦)، والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٤)، والنسائي في السنن، كتاب البيوع، باب سلف وبيع (٤٦٢٩)، وابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٢١٨٨)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الترمذي، والحاكم في المستدرك (٢١٨٥).

(٥) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٦).

(٦) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٤٢).

وكإيجار الموصى بمنفعته من الورثة.

٣- أن تسليم العين مستحَقٌّ على المُؤجِّر، فإذا استأجرها صار مستحِقًّا له، فيصير مستحِقًّا لما يُستحَقُّ عليه، وذلك تناقض في الأحكام[١].

دليل القول الثاني:

استدل الجمهور بالمعقول من وجوه:

١- أن المستأجِر ملك المنفعة، فيجوز له أن ينتفع بها وأن يُملِّكها للمؤجِّر وغيره، كالمبيع من الأعيان.

٢- أن العقد الثاني مستقلٌّ عن الأول، فتجوز مخالفته له في مقدار الأجرة، كالمخالفة في جنسها وفي الأجل، وكما إذا باع بأكثر مما اشتراه.

٣- أن كلَّ عقد جاز مع غير العاقد الأول، يجوز مع العاقد، كما لو اشتَرى عينًا وقبضها[٢].

واستدل المالكية والحنابلة لعدم اشتراط القبض بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يحصل به قبض المنافع المستقبلة، فلم يتوقف جواز التصرف عليه.

ونوقش هذا الاستدلال بأن المستأجر إذا قَبض العين تحدُث المنافع في ضمانه، والضمان له مدخل في جواز التصرف بدليل المبيع[٣].

واستدل الشافعية لاشتراط القبض في العقد مع غير المؤجر بأن النبي ﷺ نهى عن البيع قبل القبض[٤]، والإجارة بيع، وأما المؤجِّر فلا يفوته شيء؛ لأنه مالك للرقبة، ولا يتعذر عليه القبض[٥].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من صحة إجارة

---

(١) التجريد للقدوري (٧/ ٣٦١١، ٣٦١٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٤٠-٣٤١).

(٢) البيان للعمراني (٧/ ٣٥٤)، والشرح الكبير للرافعي (٦/ ١٨٧)، والذخيرة للقرافي (٥/ ٤٩٨)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٤٠-٣٤٢).

(٣) التجريد (٧/ ٣٦١٥)، والذخيرة (٥/ ٤٩٨)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٤٠).

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (٢١٣٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

(٥) كفاية النبيه (١١/ ٢٦١)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٤٠).

المستأجر للمؤجر وغيره، بمثل الأجرة الأُولى أو أزيد، أما القبض فالأظهر صحة اشتراطه لصحة قياس الإجارة على البيع.

* * *

المطلب الثالث: ضمان المنفعة بالفوات والتفويت، وصور ذلك

المراد بفوات المنفعة: ذهابها من غير استيفاءٍ لانتهاء مدة الإجارة أو لتلفِ محلِّ المنفعة.

والمراد بتفويتها: ذهابها باستيفائها أو بإتلاف محلِّها على يد غير صاحبها.

وضمان المنفعة المعقود عليها بالفوات أو التفويت له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الفوات أو التفويت قبل قبض المنفعة، كانهدام الدار وموت الدابة أو انتهاء المدة قبل التسليم، وكذلك إذا هدم الدارَ مالكُها أو غيره.

فالإجارة تنفسخ في هذه الصورة بلا خلاف بين المذاهب، وتسقط الأجرة المسمَّاةُ، فإن كان المؤجِّر قد قبضها وجب عليه ردُّها، كما أن المبيع إذا تلف قبل القبض يجب على بائعه ردُّ الثمن[1].

الصورة الثانية: أن يكون الفوات أو التفويت بعد القبض.

وهذه الصورة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يحصل فوات المنفعة بسبب انتهاء المدة بعد القبض مع بقاء العين.

ففي هذه الحالة يُحكم بصحة الإجارة، وتستقرُّ الأجرة على المستأجِر؛ لأنه تمكَّن من استيفاء المنفعة والتصرف فيها ودخلت في ضمانه، فيكون فواتها محسوبًا عليه، وليس له الانتفاع بالعين بعد المدة.

ولأن الإجارة تقتضي تمليك المؤجِّر الأجرةَ والمستأجِر المنفعةَ، فإذا تركها المستأجِر اختيارًا منه لم تنفسخ الإجارة، ولم يَزُل ملكُه عن المنافع، كمن اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه، ولذلك لا يجوز للمؤجِّر التصرف في المنفعة المقبوضة.

ولأن الذي يجب على المكري تسليم العين إلى المكتري وتمكينُه من المنفعة، وقد فعل، فلا يلزمه شيء آخر، كما لو باع طعامًا رطبًا وأقبضه مشتريَه فلم يأكله حتى تلف، فإنه يلزمه الثمن.

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٩)، والذخيرة (٥/ ٣٨٦)، والحاوي الكبير (٧/ ٣٩٨)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٤٨)، والإنصاف (١٤/ ٥٢٣).

ويُشترط أن يكون تسلُّم العين على وجهٍ يمكن فيه الانتفاع بها، فإن منعه المالكُ أو كانت الدار مشغولةً بمتاع المؤجِّر لم تجب الأجرة.

ولا فرق في هذا بين انتهاء المدة المذكورة في العقد، وانتهاءِ مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة المحدَّدة بالعمل؛ لأن العلة تحقُّق إمكان الاستيفاء، وهو موجود في الصورتين.

وهذا كله لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة[1].

الحالة الثانية: أن يحصل فوات المنفعة أو تفويتها بعد القبض بسبب هلاكِ أو إهلاك محلِّها، وهو العين.

فإذا تَلفت العين أو أُتلفت على وجه لا يمكن بعده الانتفاع بها، كموت الأجير المعيَّن وقتل الدابة المعينة:

فإن كان ذلك عقب القبض قبل مُضِيِّ مدةٍ لمثلها أجرةٌ، انفسخ عقد الإجارة، ولا أجرة على المستأجر؛ لأنه لم يقبض من المعقود عليه شيئًا يُقابَل بأجرة.

وإن كان ذلك في أثناء المدة، انفسخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة، ويجب على المستأجر من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة، ويسقط عنه قدرُ ما بقي.

وهذا مذهب عامة الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة[2].

وقال أبو ثور[3]: الإجارة صحيحة لا تنفسخ، والمنافع مضمونة على

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ١١)، والمعونة (ص ١٠٩٣)، والذخيرة (٥/ ٤٩٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٥٠)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٤٧)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٩٧)، والإنصاف (١٤/ ٥٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٣).

(٢) المبسوط (١٥/ ١١٩)، وبدائع الصنائع (٤/ ٢٠٦)، والبناية (١٠/ ٣٤٢)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٦)، وعيون المسائل (ص ٥٩٤)، والتوضيح لخليل (٧/ ٢٠٣)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٤٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٣٠)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٨٧)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٧٧)، والإنصاف (١٤/ ٤٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٤-٢٦٥).

(٣) هو الإمام المجتهد أبو عبد الله إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي، أخذ عن الإمام الشافعي وغيره، واتفق العلماء على جلالته وفقهه وورعه وفضله، وكان صاحب مذهب مستقل، ولا يُعَدُّ خلافُه وجهًا في المذهب الشافعي، توفي سنة أربعين ومئتين. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٠)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢).

المستأجر[1].

واستدلَّ بأن تسليم العين المؤجَّرة كتسليم العين المبيعة في استحقاق العوض.

ونوقش استدلاله بأن المنافع ليست مقبوضة حقيقة في حق المستأجر؛ لأن منافع المدة الباقية معدومة لم تخلق فلم يصح قبضها، وإنما يقدَّر قبضها ليصحَّ تصرُّفه فيها، ولا يستقرُّ قبضها حقيقةً إلا بمضيِّ المدة، فلا يبرأ المؤجِّر من ضمانها قبل تمام المدة، ولا يستقرُّ في مقابلة المعدومةِ ملكُ شيء من الأجرة.

ولأنه لو كان قبض المنافع يستقرُّ في حال تسليم العين، لاستحقَّ المؤجِّر استرجاع العين في الحال، فلما وجب أن ينتظر بها انتهاء المدة دلَّ ذلك على عدم استقرار قبضها.

ولأن مقابل الأجرة لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما استيفاء المنفعة، أو تسليم العين، أو التمكين منها إلى انقضاء المدة.

فلا يجوز أن تكون الأجرة في مقابلة استيفاء المنفعة، لما سبق من لزوم الأجرة بعد القبض وإن لم يحصل استيفاء. ولا يجوز أن تكون في مقابلة تسليم العين، وإلا لما استرجعها المؤجِّر عند انقضاء المدة. فثبت أنها في مقابلة التمكين من الانتفاع بالعين إلى انقضاء المدة، فإن تعذَّر ذلك في جميع المدة لم يجب جميع الأجرة.

ولهذا كان قياس أبي ثور فاسدًا؛ لأنه قياس مع الفارق، فإن الثمن في مقابلة تسليم الرقبة، ولذلك لا ترجع العين المبيعة للبائع.

* * *

(١) خلاف أبي ثور ومناقشة استدلاله في: الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٨)، وعيون المسائل (ص ٥٩٤).

المطلب الرابع: بيان مستحق بدل المنفعة

بدل المنفعة هو ما تُضمن به من القيمة، ومستحِقُّ ذلك هو مالك المنفعة المضمونة.

فالمنفعة في الأصل ملكٌ لصاحب العين ذاتِ المنفعة، وهو الذي يأخذ عليها العوض، والأجرة في اللغة: بدل المنفعة، ولذلك سمَّى الله المهر أجرًا؛ لأنه بدل عن منفعة البضع، فقال تعالى: ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[1]، يعني: مهورهن[2].

ثم المستأجِر يملك المنفعة بعقد الإجارة، ويتصرَّف فيها ويأخذ عليها العوض.

وإذا دخلت المنفعة المعقودُ عليها في الغصب بأن غُصبت العين، فإن المستأجِر يكون له الخيار في فسخ عقد الإجارة أو إجازته.

فإن فَسخ الإجارة استَردَّ كامل الأجرة إن لم يستوفِ من المنفعة شيئًا، وإن استوفى بعض المنفعة استردَّ مقابل الباقي منها.

وإن أجاز الإجارة فله حالتان:

١- أن تنتهي مدة الإجارة قبل رجوع العين إليه من الغاصب، ففي هذه الحالة تنفسخ الإجارة، ويستردُّ أجرته كلَّها أو بعضَها على ما سبق، ويطالب مالكُ العين الغاصبَ ببدل المنفعة.

٢- أن ترجع إليه العين قبل انقضاء مدة الإجارة، فينتفع بها فيما بقي من المدة، ويطالب الغاصبَ بأجرة المثل في مدة حبسه العينَ عنه بالغصب.

وهذا كلُّه في إجارة العين، أما إجارة الذمة فلا يكون فيها خيار ولا انفساخ، بل يجب على المؤجِّر إبدال العين[3].

وكلُّ ذلك على مذهب الجمهور القائلين بأن المنفعة مال متقوِّم، وذهب الحنفية إلى أن منافع المغصوب غير مضمونة، بل يجب على الغاصب ضمان ما نقص من العين إن وُجد، بناء على أن المنفعة ليست بانفرادها مالًا متقومًا، لكنهم استثنوا الوقف

---

(١) سورة النساء، الآية ٢٥.

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٤).

(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ١٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٣١)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٧).

ومال اليتيم والمُعَدَّ للاستغلال[1].

* * *

(١) المبسوط (١١/ ٦٦-٦٨)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٣٣-٢٣٤)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٠٦-٢٠٨). وينظر: المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٨٣).

المبحث السادس: موجبات الخيار في فسخ العقد على المنفعة

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: ثبوت الخيار بحدوث نقص أو عيب على المنفعة

إذا حدث بالعين المستأجَرة قبل القبض أو بعده عيبٌ أو نقص يُخِلُّ بالانتفاع بها ويؤثِّر في المنفعة المعقود عليها، فلا يبقى عقد الإجارة لازمًا، بل يثبت للمستأجِر الخيار، فإن شاء أمضى عقد الإجارة، وإن شاء فسخه؛ لأن العقود محمولة على شرط السلامة من العيب.

وظاهر هذا مما تخالف الإجارة فيه البيعَ لعدم ثبوت الخيار للمشتري إذا طرأ على المبيع عيب بعد القبض، ولكن لا فرق بينهما على الحقيقة من حيث المعنى؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، والمنافع ليست كلُّها موجودةً حال العقد، بل تحدث شيئًا فشيئًا، فإذا طرأ العيب قبل استكمال المنافع كان حادثًا قبل القبض بالنسبة للمنافع الباقية، فالعيب قديم بالنسبة إلى المنافع المستقبلة، وحدوث العيب قبل القبض يوجب خيار الردِّ في بيع العين، فكذلك الإجارة.

ويشترط في العيب المثبِتِ للخيار أن يكون مؤثِّرًا في المنفعة بحيث تختلف به الأجرة، فإن كان لا أثر له فلا خيار به للمستأجِر، بل يبقى العقد لازمًا. وتأثير العيب في العين وجمالها لا عبرة به؛ لأن عقد الإجارة واردٌ على المنفعة لا على العين، وفي حال تعيُّب العين فقط لا يوجد نقص يرجع إلى المعقود عليه.

ومن أمثلة حدوث العيب أو النقص المؤثِّر في المنفعة المعقود عليها:

١- أن يستأجر أجيرًا لعمل في مدة، ثم يمرض الأجير في المدة ويضعف عن العمل.

٢- أن يستأجر دابة معيَّنة للركوب ثم تعرج الدابة أو يجدها جَمُوحًا أو عَضُوضًا.

٣- أن يستأجر دارًا ليسكنها، ثم ينهدم بعضها أو ينصدع سقفها أو ينقطع ماء بئرها.

٤- أن يستأجر أرضًا ذات ماءٍ للزراعة، فينقطع الماء.

٥- أن يستأجر سيارة فيظهر فيها عطل يؤثِّر في سيرها.

وإذا ثبت الخيار للمستأجر فله ثلاث حالات:

١- ألا يَفسخ العقد، بل يمضي على استيفاء المنافع إلى تمام المدة، فعليه حينئذ تمام الأجرة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع العيب، فيستقر عليه جميع العوض، كالمشتري إذا ظهر له العيب فرضي به.

٢- أن يزول العيب قبل وقوع الفسخ، كأن يُصلح المؤجِّر ما تعيَّب من الدار، أو يعود الماء المنقطع عن الأرض، ففي هذه الحال يبطل خيار المستأجر لزوال موجِبه وبقاءِ العين سليمةَ المنافع، فيبقى العقد قائمًا.

٣- أن يفسخ المستأجر العقد، فيستقرُّ عليه من الأجرة مقابلُ ما استوفاه من المنافع، ويستردُّ مقابلَ ما بقي من المنافع.

وهذا كلُّه لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة[١].

* * *

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٥، ١٩٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٧)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٩٠-١٩٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٣١-٣٢)، والبيان للعمراني (٧/ ٣٦١)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٢٩-٤٣٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٣٤-٤٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٨).

المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالتأذي بالشريك في المنفعة

قد يسكن الشخص دارًا ثم يتأذى بشريكه أو جاره، ويتفاوت الأذى؛ فقد يكون مما يطاق احتماله، وقد يتفاحش ويزيد ضرره على المكتري، ومع ذلك كلِّه فقد يؤثر الأذى في استيفاء المنفعة بأن كان مانعًا من الاستقرار في الدار مثلًا، وقد لا يصل إلى ذلك.

وقد سبق في المطلب السابق أن كلَّ عيب أو نقص يؤثر في المنافع المعقود عليها، يثبت به الخيار للمستأجِر، فإن كان الأذى شديدًا مؤثِّرًا في استيفاء المنفعة بسلامةٍ ويعسر البقاء معه، ثبت به الخيار لحصول خلل في المعقود عليه، ويجوز للمستأجر حينئذ أن يطلب من المؤجِّر رفع هذا الضرر الموجبِ لنقص المنفعة، فإن بادر وأصلح فذاك، وإلا فللمستأجر الفسخ[1].

وقد ذكر العلماء أن من اشترى دارًا، وكانت بجوار من يُعرفون بتأذية الجار، بحيث لا يمكنه سكناها بسلامة لأصوات فاحشة أو دقٍّ عنيف أو دخان صاعد ونحوِ ذلك مما يَنقص قيمة الدار، أنه يثبت له خيار الردِّ بالعيب[2]، والإجارة مثل البيع في جواز الفسخ بالعيب.

أما إن كان تأذي المستأجر بشريكه أو جاره مما لا يؤثِّر في استيفاء المنفعة، وإنما هو ضرر على نفسه فقط، فهذا داخل في مسألة فسخ الإجارة بالأعذار، مثل الإيذاء الحاصل بين المتعاقدين، كأن يؤذي أهل الصبي مرضعتَه بألسنتهم، فيجوز لها الخروج من العقد؛ لأن في إبقائه ضررًا غير ملتزم بالعقد. وكذلك إذا تأذى بها أهل الصبي، كأن كانت بذيئة اللسان سيئة الخلق، أو سارقة يخافون منها على متاعهم[3].

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الإجارة لا يجوز فسخها بالأعذار، وهو مذهب الجمهور من

---

(١) يراجع المطلب السابق.

(٢) أسنى المطالب مع حاشية الشهاب الرملي (٢/ ٥٩).

(٣) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٠)، والمحيط البرهاني (٧/ ٤٤٦)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٨).

المالكية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3].

القول الثاني: يجوز فسخ الإجارة بالعذر الحادث بأحد العاقدين أو بالعين المؤجَّرة[4]، وإليه ذهب الحنفية[5].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾[6]، فيدخل في عموم هذا الأمرِ بالإيفاء عقدُ الإجارة لعدم دليل يخصِّصُها منه.

وأما المعقول فاستدلوا به من وجوه:

١- أن العقود إما لازمة فلا يجوز فسخها للأعذار كالبيع، أو غير لازمة فيكون فسخها جائزًا لعذر ولغير عذر كالقراض، والإجارة لا تُفسخ بغير عذر بلا خلاف، فوجب أن تُلحق بما لا ينفسخ بالعذر.

٢- أن الإجارة عقد معاوضة محضة، فلا يجوز فسخها بمعنى في العاقد، كالبيع.

٣- أن الأعذار لا تتضمن نقصًا في المعقود عليه ولا تمنع استيفاء المنفعة، فلا يُملك بها الفسخ كغيرها من الطوارئ في غير المعقود عليه[7].

دليل القول الثاني:

---

(١) المعونة (ص ١٠٩١)، وروضة المستبين (٢/ ١٠٣٥)، والذخيرة (٥/ ٥٣١).

(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٣)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٣٩)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٣٠).

(٣) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٥٦)، والمبدع (٥/ ٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٥).

(٤) مثال الحادث في حق المستأجِر أن يستأجر حانوتًا ثم يفلس ويقوم من السوق، فيجوز له الفسخ؛ لأن إبقاء العقد عليه من غير قدرته على استيفاء المنفعة محضُ إضرار لم يلتزمه بالعقد. ومثال العذر في حق المؤجِّر أن يؤجر عينًا ثم يُطالَب بدين فادح لا يجد وفاءه إلا من ثمن تلك العين. ومثال الحادث في العين المؤجَّرة أن يؤجر عبده ثم يَعتق. ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩٧-١٩٩).

(٥) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٤٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٨٠).

(٦) سورة المائدة، الآية ١.

(٧) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٣)، والحاوي الكبير (٧/ ٣٩٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٥٧).

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجوه:

١- أن الفسخ بالأعذار مما تدعو الحاجة إليه؛ لأن منع الفسخ بها يلزم منه ضرر كثير على العاقد لم يلتزمه بالعقد.

٢- أن صاحب العذر عاجز عن الاستمرار في موجَب العقد إلا بضرر شديد، فجاز له الفسخ قياسًا على الفسخ بالعيب الحادث، بجامع عجز العاقد عن الاستمرار في العقد بسلامة.

٣- أن الفسخ بالعيب جُوِّز للحاجة إلى توفير المصلحة على المتعاقدين، فيقاس عليه الفسخ بالعذر[١].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم ثبوت الخيار في الإحارة بالأعذار التي ليست عيوبًا في المعقود عليه، لقوة ما استدلوا به، ولأن الأعذار والحاجات التي يُتصوَّر حدوثها لأحد المتعاقدين غير منحصرة، وهي كثيرة الوقوع، فيؤدي ذلك إلى عدم استقرار عقود الإجارات، مع ما كان يُحتمل فيها من الفسخ بالعيوب.

* * *

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٤٥-١٤٦).

المطلب الثالث: ثبوت الخيار بالاختلاف في كيفية عقد المنفعة

إذا اتفق المتعاقدان على صحة عقد الإجارة، واختلفا قبل استيفاء المنافع في صفة العقد، فإنهما يتحالفان ثم يتراضيان أو يفسخان العقد أو يفسخه القاضي.

لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان تحالفَا وترادَّا»[1]، والإجارة نوع من البيع.

ولأن التحالف عند الاختلاف قبل استيفاء المنفعة يوافق أصول الشريعة؛ فإن اليمين تجب شرعًا على المنكِر، وكلٌّ من المتعاقدين منكِرٌ من وجهٍ ومدعٍ من وجه آخر؛ فالمؤجِّر يدعي زيادة الأجرة مثلًا، والمستأجر ينكر ذلك، والمستأجر يدعي وجوب تسليم العين إليه بالقدر الذي يذكره من الأجرة، والمؤجِّر ينكر ذلك.

ومن أمثلة الاختلاف في كيفية العقد:

١- أن يختلف العاقدان في مقدار الأجرة، كأن يقول المستأجر: هي مئة، ويقول المؤجر: هي مئتان.

٢- أن يختلفا في صفة الأجرة، كأن يقول المؤجر: هي مئة دولار، ويقول المستأجر: بل هي مئة ريال.

٣- أن يختلفا في التأجيل، كأن يقول المستأجر: اتفقنا على تأجيل الأجرة، ويقول المؤجر: بل على أنها حالَّة.

٤- أن يختلفا في تحديد العين المؤجرة، كأن يقول: أجَّرتني هذه الدار، فيقول: بل أجَّرتك هذه.

٥- أن يختلفا في قدر العين المؤجرة، كأن يقول: أجرتني هذه الدار كلَّها، فيقول:

---

(١) روى نحوه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (٣٥١٣)، والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان (١٢٧٠)، والنسائي في السنن، كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن (٤٦٤٨)، وابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان (٢١٨٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. واللفظ المذكور ليس له إسناد قائم، لكن قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ١٦٢): «وجدنا أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث، فوقفنا بذلك على صحته عندهم..، فغَنُوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له»، وكذلك قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧٣).

بل غرفةً منها.

٦- أن يختلفا في مقدار المنفعة المعقود عليها، كأن يقول المؤجِّر: أكريتك هذه الدابة لتركبها إلى ينبع، ويقول المستأجر: بل إلى مكة، أو أكريتكها شهرًا، فيقول: بل شهرين.

وكيفية التحالف: أن الاختلاف إن كان في الأجرة يُبدأ بيمين المستأجر؛ لأنه المنكر، وإن كان في العين المؤجَّرة يُبدأ بيمين المؤجر؛ لأنه المنكر، ويَجمع كلٌّ منهما في يمينه بين إثبات قوله ونفيِ قول صاحبه، فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه ما يدعيه عليه صاحبُه، وإن أقام أحدهما بينةً قُضي له ببينته.

وهذه الأحكام كلها متفق عليها بين المذاهب الأربعة[1]، والحمد لله.

* * *

(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٨-٢١٩)، وحاشية الشلبي (٤/ ٣٠٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠، ٦/ ٧٥)، والذخيرة (٥/ ٤٤٥-٤٤٦، ٤٥٥-٤٥٦)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩، ٤/ ٥٨)، والبيان (٧/ ٤٠٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٢٩)، والإنصاف (١٤/ ٥٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤-٥٥).

المبحث السابع: أحكام الجعالة

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: حقيقة الجعالة، والفرق بينها وبين الإجارة

سبق تعريف الجعالة[١]، وأنها في اصطلاح الفقهاء: التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول لعامل معلوم أو مجهول.

وحقيقة الجعالة أنها إجارة جائزة، ولما كانت الإجارة عقدًا لازمًا احتاط لها العلماء فوضعوا الشروط الكثيرة لأركانها؛ لأنها إذا عُقدت لزمت ولم يمكن الخروج منها إلا في حالات خاصة، «وقد اتُّسِع في عقد الجعالة»[٢] لكونها جائزة، و«الأصل في بيع المنافع الإجارة، والجعل رخصة اتفاقًا لما فيه من الجهالة»[٣].

قال الماوردي[٤]: «الجعالة أوسعُ حكمًا من الإجارة، لجوازها من غير تعيين العامل فيها، ومع الجهل بالعمل المقصود بها؛ لأنه لو قال: من جاءني بعبدي الآبقِ فله دينار، كان ذلك جائزًا، وإن كان مكانُ ذلك العبدِ مجهولًا والجائي به مجهولًا، ولا تصح الإجارة على مثل هذا»[٥].

وقال ابن قدامة[٦]: «الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة»[٧].

---

(١) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من التمهيد (ص ٤٦).

(٢) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب (٢/ ٤٤٢).

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٦٠).

(٤) هو الإمام العلامة قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والتفسير والأدب، مات في ربيع الأول سنة ٤٥٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٤).

(٥) الحاوي الكبير (٤/ ٢٧٥).

(٦) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، سيد الحنابلة، صاحب المغني وغيره من المصنفات النافعة، توفي في عيد الفطر سنة ٦٢٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٦).

(٧) المغني (٥/ ٤١٢). وينظر: الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٨٣)، والفروع (٣/ ٤٣٣).

وقال المرداوي[1]: «الجعالة نوع إجارة، لوقوع العوض في مقابلة منفعة، وإنما تُميَّز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل، وبكون العقد قد يقع مبهمًا لا مع معين»[2].

فلما كانت الجعالة عقدًا جائزًا كانت شروطها أخفَّ من شروط الإجارة، فكان التعامل بها أوسع دائرة وأكثر إباحة من الإجارة، ولذلك سومح فيها الجهالة في العمل وفي العامل، «وعُورضت الجهالة بالتمكن من الفسخ متى شاء»[3].

ولما كانت الإجارة لازمة افتقرت إلى تقدير المدة فيها، والجعالة جائزة فاغتُفر فيها ذلك؛ لأن العقود الجائزة كالوكالة والشركة لا يجب تقدير المدة فيها، بل لا حاجة لذلك؛ لأن لكلِّ واحد من العاقدين فسخها متى شاء، بخلاف العقود اللازمة[4].

فالجعالة نوع من الإجارة في الحقيقة وإن تميزت عنها باسم وأحكام، بل إنها تشارك الإجارة في أكثر الأحكام، كما سيتضح من ذكر شروط أركانها، وتخالفها في بعض الأحكام.

ومن الأحكام التي تفترق الجعالة فيها عن الإجارة ما يلي:

١- أن الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة.

٢- أن الإجارة يجب فيها العلم بالعمل بالتفصيل، بخلاف الجعالة.

٣- أن الإجارة يجوز فيها تقدير العمل بالزمن أو بالانتهاء منه، ولا يصح في الجعالة تقديرها بالزمان.

٤- أن الجعالة لا يشترط فيها حصول القبول بالقول من العامل بلا خلاف، أما الإجارة فاختُلف في صحتها بالمعاطاة.

٥- أن الإجارة يجب فيها أن يكون كلٌّ من العاقدين معلومًا معينًا، والجعالة يجوز فيها أن يكون العامل مجهولًا.

٦- أن العوض في الإجارة يُستحق بالتمكُّن من استيفاء المنفعة وإن لم يحصل فعلًا، أما الجعالة فلا يُستحقُّ العوض فيها إلا بتحصيل العمل وإتمامه.

٧- أن العوض في الجعالة يصح مع نوع من الجهالة في بعض الأحوال، بخلاف

---

(١) هو الإمام العلامة علي بن سليمان بن أحمد المرداوي علاء الدين الحنبلي، شيخ الحنابلة، صاحب الإنصاف وغيره من الكتب المفيدة، مات في جمادى الأولى سنة ٨٨٥ هـ. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٥/ ٢٢٥).

(٢) الإنصاف (١٦/ ١٦٣). وينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٨، ٣٧٣).

(٣) نهاية المطلب (١٣/ ٢٤).

(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٦١).

الإجارة[1].

* * *

(١) مناهج التحصيل (٧/ ٢٧٩)، والقوانين الفقهية (ص ٤٦١)، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي (٧/ ١٨، ٩٥)، والبيان للعمراني (٧/ ٤٠٧)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٦٣)، والإقناع للشربيني مع حاشية البجيرمي (٣/ ٢٢٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٦١)، وكشاف القناع (٤/ ٢٠٥)

المطلب الثاني: مشروعية الجعالة

اتفق الفقهاء على مشروعية الجعالة في ردِّ العبد الآبق[١].

واختلفوا في مشروعيتها في غير ردِّ الآبق على قولين:

القول الأول: أن الجعالة جائزة في ردِّ الآبق وفي غيره من الأعمال، وهو مذهب الجمهور من المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤].

القول الثاني: أن الجعالة لا تجوز في غير ردِّ الآبق، لكن من عمل عملًا يُقابَل بالأجرة عادةً، فله أجرة المثل، ولا يستحق المسمَّى لفساد العقد، وهو مذهب الحنفية[٥].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فاستدلوا منه بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ﴾[٦]، وشرعُ مَن قبلنا إذا ذكره الله لنا ولم يثبت في شرعنا ما يرده يكون شرعًا لنا، وكان حِمْل البعير معلوم القدر عندهم كالوَسْق.

٢- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سَفْرة سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدِغ سيد ذلك الحيِّ، فسَعَوْا له بكلِّ شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣)، والذخيرة (٦/ ٦)، ونهاية المطلب (١٣/ ٢٤)، والإنصاف (١٦/ ١٦٢)، قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٩٣): «ولا نعلم فيه مخالفًا».

(٢) الذخيرة (٦/ ٥)، والتوضيح لخليل (٧/ ٢٣٦)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٥٩).

(٣) البيان (٧/ ٤٠٧)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٦٨)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٦٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٦٥).

(٤) الكافي (٢/ ١٨٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٦١-١٦٢)، والإنصاف (١٦/ ١٦٢-١٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٢).

(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣)، والمحيط البرهاني (٧/ ٤٨٥)، والبحر الرائق (٥/ ١٧٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١، ٢٨٩، ٦/ ٩٥).

(٦) سورة يوسف، الآية ٧٢.

الرهطَ الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأَتَوْهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأَرْقِي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفُل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نُشِط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة[1]. فأوفوهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رَقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له، فقال: «وما يُدريك أنها رقية»، ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا»[2].

وأما المعقول فهو أن الناس يحتاجون إلى عقود الجعالة؛ لأنه تَضِلُّ الضالة ولا يُعلم مكانها، ولا يَقدر صاحبها على البحث عنها بنفسه، ولا يجد من يتطوع له بذلك، ولا تصح الإجارة مع الجهالة بمكان الضالة، فتمسُّ الحاجة عند ذلك إلى عقد الجعالة، فجاز كالمضاربة[3].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فاستدلوا منه بما يلي:

١- أن النبي ﷺ قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا أو عشرة دراهم[4].

---

(١) قَلَبَة؛ أي ألم وعلة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (ق ل ب).

(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦) واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (٢٢٠١).

(٣) شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٥٩)، والبيان للعمراني (٧/ ٤٠٧)، وكفاية النبيه (١١/ ٣٢٠)، والشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٦١)، والبحر الرائق (٦/ ٢٢٦).

(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والقضية، باب جعل الآبق (٢١٩٤٩)، عن عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار عن النبي ﷺ مرسلًا، ونحوه عن عبد الرزاق في المصنف، كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق (١٤٩٠٧). وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٢- الآثار الواردة عن الصحابة في صحة الجعالة في ردِّ الآبق، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان[١]، ولم يُنقل أن أحدًا من الصحابة خالفهم في ذلك، فيكون إجماعًا.

وأما المعقول فمن وجهين:

١- أن رد الآبق صحَّت فيه الجعالة استحسانًا؛ لأنه طريق لصيانة المال عن الضياع، ولذلك لم نشترط فيه التعاقد مع المالك.

٢- أن القياس عدم جواز الجعالة إلا إذا توفرت فيها شروط الإجارة، واستثنينا الجعالة في ردِّ الآبق للآثار والاستحسان، فيبقى غيرها على أصل المنع لجهالة العمل أو العامل[٢].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من جواز عقد الجعالة مطلقًا، لقوة ما استدلوا به، ولأن علة تجويز الجعالة في ردِّ الآبق موجودة في الصور الأخرى.

* * *

للكوسج (٦/ ٢٦١١): «قلت: جُعل الآبق في المصر وخارجه؟ قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه، لم يكن عندي فيه حديث صحيح».

(١) روى ذلك كله ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والقضية، باب جعل الآبق (٢١٩٣٩-٢١٩٤١، ٢١٩٤٣، ٢١٩٤٦).

(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣-٢٠٤)، والبناية شرح الهداية (٧/ ٣٤٧-٣٤٨).

المطلب الثالث: أركان وشروط الجعالة

أولًا: مذهب الحنفية

سبق أن الحنفية لا يقولون بصحة الجعالة إلا في مسألة واحدة، وهي الجعالة في ردِّ الآبق.

وقد اشترطوا لصحة العقد في هذه المسألة شروطًا، وهي:

١- ألا يكون العامل الرادُّ من عيال المالك؛ لأنه حينئذ بمنزلة المالك، فكأنه يعمل لنفسه؛ لأن منفعة الرد عائدة إليه.

٢- أن يكون من يُستحَقُّ عليه الجُعل مالكًا للآبق، أو منتفِعًا به كالمرتهن.

٣- ألا يكون العبد المردود مكاتبًا؛ لأن رقَّه ليس على الإطلاق، بل يستقل في الاكتساب، فأشبه الحرَّ، ولا حاجة إلى صيانته؛ لأنه لا يهرب عادة.

٤- أن يتحقق ردُّ الآبق على الجاعل، وذلك بتسليمه إليه، فلو أبق من يد العامل أو مات قبل تمام الردِّ لم يستحق الجعل[١].

* * *

ثانيًا: مذهب المالكية

أركان الجعالة عند المالكية[٢] أربعة، وهي:

الأول والثاني: المتعاقدان.

الثالث: العمل.

الرابع: الجعل.

يشترط للمتعاقدين:

١- أهلية الاستئجار، بأن يوجد في الجاعل والعامل شروط المؤجر والمستأجر.

٢- أهلية العمل، بأن يمكن من العامل تحقيقه.

ويشترط في العمل:

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٤-٢٠٥).

(٢) الذخيرة (٦/ ٦، ٨، ١٣)، والقوانين الفقهية (ص ٤٦١-٤٦٢)، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي (٧/ ٥٩-٦٣).

١- أن يكون يصح الاستئجار عليه إلا في شرط العلم.
٢- ألا يكون نفعه عائدًا على العامل.
٣- ألا يكون كثيرًا يخشى عدم توفيته؛ حذرًا من الغرر.
٤- ألا يحدد العمل بزمن.
ويشترط في الجُعل:
١- أن يكون طاهرًا منتفعًا به.
٢- أن يكون معلومًا للعاقدين.
٣- أن يكون مقدورًا على تسليمه.
٤- ألا يشترط فيه النقد والتعجيل.

* * *

ثالثًا: مذهب الشافعية:

أركان الجعالة عند الشافعية[1] أربعة، وهي:

الأول: الصيغة.

الثاني: المتعاقدان.

الثالث: العمل.

الرابع: الجعل.

يشترط في الصيغة:

١- أن تكون دالَّة على الإذن في العمل بعوض يلتزمه الجاعل.
٢- أن تتوفر فيها شروط صيغة الإجارة، إلا القبول لفظًا.

ويشترط في الجاعل:

١- أن يكون مكلَّفًا: بالغًا عاقلًا.
٢- أن يكون مطلق التصرف، فلا تصح من المحجور عليه بالسفه أو الرقِّ.
٣- أن يكون مختارًا غير مكره.

ويشترط في العامل:

---

(١) الوسيط في المذهب (٤/ ٢١٠-٢١٢)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٣٩-٤٤١)، وفتح الوهاب (١/ ٣٢٠-٣٢١).

١- أهلية العمل بأن يكون قادرًا عليه، ولو عبدًا أو غير مكلف.

٢- أن يعمل بعد العلم بالتزام الجاعل.

٣- أن يكون مختارًا غير مكره.

ويشترط في العمل:

١- أن تتوفر فيه شروط العمل المستأجَر عليه.

٢- أن يكون معلومًا فيما لا يعسر العلم به وضبطه.

٣- أن يكون في تحصيله كلفة ومشقة تُقابَل بعوض.

٤- ألا يكون متعيِّنًا على العامل، كردِّ الغاصب المغصوبَ.

٥- ألا يكون مؤقتًا بزمن.

ويشترط في الجعل:

١- أن يكون معلومًا بالرؤية أو بالوصف.

٢- أن يكون طاهرًا منتفعًا به مباحًا.

٣- أن يكون مقدورًا على تسليمه.

* * *

رابعًا: مذهب الحنابلة

أركان الجعالة عند الحنابلة أربعة[1]، وهي:

الأول: العمل.

الثاني: الجُعل.

الثالث: الصيغة.

الرابع: العاقدان.

يشترط في العمل:

١- أن يكون مباحًا.

٢- أن يكون مقدورًا عليه، وإن كان مؤقَّتًا.

٣- أن يؤتى به بعد العلم بالتزام الجُعل.

---

(١) الشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٦٤-١٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٢-٣٧٥).

٤- ألا يكون مما يختص نفعُه بفاعله.

ويشترط في الجعل:

١- أن يكون طاهرًا منتفعًا به.

٢- أن يكون معلومًا.

٣- أن يكون مقدورًا على تسليمه.

ويشترط في الصيغة دلالتها على الرضا، قولًا كانت أو فعلًا كالإجارة.

ويشترط في العاقدين ما يشترط في المؤجر والمستأجر، إلا شرط العلم بالعامل.

* * *

المبحث الثامن: دراسة مسائل مهمة من الجعالة

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: السمسرة

أولًا: تعريف السمسرة

السَّمْسَرة: الوساطة بين البائع والمشتري بأجرة أو غيرها، والسِّمْسَار هو الشخص المتوسط بين المتبايعين لإمضاء العقد، ويسمى الدَّلَّال؛ لأنه يدل البائع على الأثمان، والمشتري على السلع.

ويطلق السِّمسار على مالك الشيء، وعلى بائع البزِّ، أي: الثياب، وعلى قيِّم الشيء الحافظ له، وسمسار الأرض هو العالم بها الحاذق في أمورها، ويجمع السِّمْسار على سَمَاسِرة.

واللفظ في أصله عجمي، وأكثر من يعالج هذه الحرفة كان من العجم، ثم شاع عنهم[1].

وعن قيس بن أبى غَرْزَة[2] قال: كنا في عهد رسول الله ﷺ نُسمَّى السماسرة، فمرَّ بنا رسول الله ﷺ، فسمَّانا باسم هو أحسن منه، فقال: «يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة»[3].

---

(١) تهذيب اللغة (١٢/ ٢٩٢، ١٣/ ١٠٧)، ومجمع بحار الأنوار (٣/ ١١٦)، ولسان العرب وتاج العروس (س م س ر).

(٢) هو الصحابي قيس بن أبي غَرْزَة بن عمير بن وهب الغفاري، صحب النبي ﷺ ثم سكن الكوفة ومات بها، وليس له غير الحديث المذكور. ينظر: الاستيعاب (٣/ ١٢٩٧)، والإصابة في تمييز الصحابة (٩/ ١٤٠).

(٣) رواه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (٣٣٢٨)، والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم (١٢٠٨)، والنسائي في السنن، كتاب الأيمان والنذور، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (٣٧٩٧)، وابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة (٢١٤٥)، وقال الترمذي: «حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح».

ومعنى السمسرة في اصطلاح الفقهاء هو المعنى اللغوي نفسه، فالسِّمسار عندهم هو الدلَّال الوسيط بين البائع والمشتري[1].

والسمسار قد ينادي على سلعة بحوزة صاحبها، وقد يجلس في محلٍّ وتوضع السلعة عنده ليبيعها أو يعرضها للبيع، وقد يأخذها ويطوف بها في الأسواق، وعمله هذا يقع للبائع في الغالب، وقد يتولى الشراء للمشتري[2].

وفرَّق بعض الفقهاء بين السِّمسار والدلَّال، فقالوا: السمسار هو الدالُّ على مكان السلعة وصاحبِها، والدلَّال هو المصاحب للسلعة غالبًا[3].

* * *

ثانيًا: حكم السمسرة

عقد السمسرة قد يجري على وجه الإجارة، وقد يجري على وجه الجعالة.

فإن جرى على وجه الإجارة فلا خلاف في جوازه[4]، وذلك بأن تتوفر فيه شروط صحة الإجارة، فيكون العامل معلومًا والعمل معلومًا محدَّدًا، ومعنى ذلك أن يكون العامل أجيرًا في عمل البيع والشراء، كأن يقول التاجر لشخص معيَّن: إن عملت لي في دكاني بالبيع هذا اليومَ أو هذا الشهر فلك عشرة دراهم.

أما إن جرى على وجه الجعالة بأن يُحدَّد العوض مع جهالة في العامل، كأن يقول: من عمل لي في بيع دكاني هذا اليوم فله عشرة دراهم، أو مع جهالة في العمل، كأن يقول: بِعْ لي هذا الثوب بكذا ولك درهم[5]، فقد سبق[6] أن الحنفية لا يرون مشروعية الجعالة إلا في مسألة ردِّ الآبق، فهذا عقد فاسد عندهم، وللعامل أجرة المثل؛ لأن منفعته استُوفيت بعقد فاسد.

ولو قال: اشتَرِ لي كذا ولك درهم، لم يصح عند الحنفية؛ لأن هذا استئجار لعمل

---

(١) المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٧٩)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٥٠).

(٢) مجمع الضمانات (ص ٢٤٢)، والتوضيح لخليل (٥/ ٥٤٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٢٧، ٥/ ١٧٣)، ومنح الجليل (٧/ ٥١٠)، والمطلع على أبواب المقنع (ص ٣٠٦).

(٣) البناية (١٠/ ٧٩)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٦).

(٤) بناء على ما سبق من مشروعية الإجارة في المطلب الثاني من المبحث الأول (ص ٥٩).

(٥) يأتي قريبًا بيان وجه الجهالة في مثله.

(٦) في المطلب الثاني من المبحث السابق (ص ١٣٣).

مجهول؛ إذ قد يتم الشراء بكلمة واحدة وقد يتعذر، وهو غير مقدور للعامل بنفسه؛ فإن الشراء لا يحصل ما لم يساعده البائع. وهكذا القول عندهم في البيع.

وإن استأجره بأجر معلوم مدةً معلومة كاليوم إلى الليل، ليبيع له أو ليشتري، فهذه إجارة جائزة، ولو سلَّم نفسه إليه في تلك المدة استوجب الأجرة وإن لم يوجد بيع ولا شراء، بخلاف الجعالة فإن الجُعل فيها لا يستحق إلا بالعمل.

ولما كان عمل السمسار في الغالب على وجه الجعالة، قرر الحنفية أنه حلال لا يأثم به صاحبه لعموم الحاجة إليه وكثرة تعامل الناس به، ويطيب المال المأخوذ فيه بشرط أن يكون بقدر أجرة المثل، ولو عمل من غير شرط فأعطاه الشخص شيئًا من المال فلا بأس بأخذه، وبه جرت العادة[1].

أما جمهور الفقهاء من المالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4] فقد ذهبوا إلى جواز السمسرة على وجه الإجارة وعلى وجه الجعالة، فخفَّفوا في شروط عقد السمسرة، وبذلك اتسعت صوره عندهم.

فيجوز عند الجمهور تحديد مدة السمسرة وترك تحديدها، وضبط عمل السمسرة بالصفات وترك ضبطه، ويجوز أن يقول للسِّمسار: إذا بعتَ هذا الثوب فلك درهم؛ لأن هذا عمل معلوم مباح تجوز النيابة فيه، فتصح فيه الإجارة والجعالة. وأجابوا عن قول الحنفية: إنه غير مقدور للسمسار، بأن الثياب لا تنفكُّ عن راغب فيها بالشراء، ولذلك تصح المضاربة مع أنها لا تكون إلا بالبيع والشراء[5].

ومذهب المالكية أن جُعْل السمسار يكون على البائع عند عدم الشرط والعرف،

---

(١) المبسوط (١٥/ ١٠٠-١٠١)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٨٤)، والبحر الرائق (٧/ ٢٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧، ٦٣).

(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٣٨٩)، والذخيرة (٥/ ١٦٢، ٦/ ١٠)، وشرح الخرشي (٦/ ١٦٥).

(٣) التهذيب للبغوي (٧/ ٩٠)، والبيان (٦/ ١٥٥)، والنجم الوهاج (٤/ ١٧٩)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٤٠)، ونهاية المحتاج (٤/ ١١٣).

(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٧٣-٣٧٤)، والإنصاف (١٣/ ٥٥٥-٥٥٨)، وكشاف القناع (٤/ ١١)

(٥) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٧٤).

فإن شرطه المشتري على نفسه كان عليه، وكذلك إن لم يشرطه أحد بعينه ودلَّ عرف الناس على أنه على المشتري[1].

وقرَّر الشافعية أن أجرة الدلَّال في البيع تكون على البائع، فإن شُرط كونها على المشتري فسد العقد، ومن ذلك أن يقول: بعتك كذا بكذا سالمًا، فإذا دفعها المشتري على ظن أنها واجبة عليه رجع بها على الدلَّال، وإن دفعها عن البائع بإذنه رجع عليه، أما إن أداها على وجه التبرع بها، أو عن البائع بغير إذنه، فلا رجوع له على أحد[2].

وظاهر مذهب الحنابلة أن أجرة السِّمسار تكون على من تعاقد معه من البائع أو المشتري[3].

* * *

ثالثًا: مسألة بيع الحاضر للبادي

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَلَقَّوا الركبان، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ»، قيل: ما قوله: «لا يبيع حاضرٌ لبادٍ»؟ قال: لا يكون له سِمْسَارًا[4].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض»[5].

وصورة هذه المسألة أن يأتي شخص من البادية أو من بلد آخر، بمتاع يحتاجه الناس في البلد؛ ليبيعه ويقضي بثمنه حوائجه، فيقول له الحاضر في البلد: اترك الأمتعة عندي لأبيعها لك بعد أيام بسعر أعلى، لعِلمه بأن أهل البلد بحاجة إلى هذا المتاع في هذا الوقت لانقطاعه مثلًا.

---

(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ١٦٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ١٤٣). والصورة الأخيرة لا تصح عند من يشترط الصيغة اللفظية في الإجارة والجعالة، كما لا يخفى.

(٢) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٧٠)، وروضة الطالبين (٩/ ٦٩)، وحاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج (٢/ ٢٧٠).

(٣) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٤/ ١١)، ومطالب أولي النهى (٣/ ٦١٢).

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر (٢١٥٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢١).

(٥) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢).

والعلة في ذلك أن أهل البادية يبيعون أمتعتهم بسعر يومهم، للضرر عليهم في تأخير بيعها؛ لأنهم يحتبسون عليها، ولا يدقِّقون في الأسعار، فإذا باع لهم الحضري تربَّص بأهل السوق وأضرَّ بهم[1].

فهذه السمسرة حرام إذا وُجدت الشروط التالية، وهي:

١- أن يكون الغريب قد قَدِم بمتاع يريد أن يبيعه في البلد.

٢- أن يكون يريد بيع المتاع في اليوم وتعجيل الثمن، فإن كان يريد التربُّص ببيعه لم يحرم على الحاضر أن يُسَمْسِر له.

٣- أن يأتي الحضريُّ إلى البدويِّ ويَطلب منه أن يبيع له المتاع، فإن كان الطلب من البدويِّ لم يحرم على الحضريِّ أن يبيع له، ولا يمكن منعُ المالك من ذلك لأنه إضرار به.

٤- أن يكون المبيع مما تعمُّ حاجة أهل البلد إليه، سواء أكان قوتًا أم غيره.

٥- أن يكون في فعل السِّمسار إضرار بالناس، فلو قال للبدوي: اتركه عندي لأبيعه لك بسعر يومه، لم يحرم لعدم الضرر[2].

وهذا ما عليه المذاهب الأربعة من الحنفية[3] والمالكية[4] والشافعية[5] والحنابلة[6].

ثم اختلف العلماء في حكم البيع إذا وقع هل ينعقد ويصح مع الحرمة أو يُحكم بفساده؟ على قولين:

---

(١) بحر المذهب للروياني (٥/ ٦١)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٦٤).

(٢) وذكر بعض العلماء أن النهي ورد في البيع، فإن كان عمل السمسار إشهار السلعة ثم يعقد عليها صاحبها، فلا يدخل في النهي. لكن انتُقد ذلك بأن علة الإضرار بالناس موجودة في هذه الصورة، مع قول ابن عباس: «لا يكون له سمسارً». ينظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٥٠-٢٥١).

(٣) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٤/ ٦٨)، والبحر الرائق (٦/ ١٠٧-١٠٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١-١٠٢).

(٤) المعونة (ص ١٠٣٤)، وشرح التلقين للمازري(٢/ ١٠٢٤)، ومواهب الجليل (٦/ ٢٥٠)، وشرح الخرشي (٥/ ٨٣).

(٥) البيان (٥/ ٣٥١)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٨)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٠٩).

(٦) الشرح الكبير (١١/ ١٨٣-١٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤).

القول الأول: أن العقد يصح مع الحرمة، فيملك المشتري المبيع والبائعُ الثمن، ولا يجب فسخه، وهو مذهب الحنفية[١] والشافعية[٢].

القول الثاني: أن العقد فاسد غير منعقد، وهو مذهب المالكية[٣] والحنابلة[٤].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، وهو أن النهي وارد في الإضرار بأهل البلد، وهو أمر خارج عن العقد ليس في صلبه ولا في شرائط صحته، فلا يقتضي فساد العقد كتلقِّي الركبان، وقد تقرر في أصول الفقه أن النهي يقتضي التحريم، ثم إن كان لعين الشيء أو لأمرٍ لازم له أفاد بطلانه، وإن كان لغير ذلك فلا[٥].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بظاهر المنقول، وهو الحديث المذكور في أول المسألة؛ لأن النهي عن الشيء على جهة التحريم له يقتضي فساده مطلقًا، ولأن انفساخ العقد فيه عقوبة لفاعل الحرام ومصلحة لبقية الناس[٦].

ونوقش هذا الاستدلال بأن بيع الحاضر للبادي لا فائدة في فسخه؛ لأن البدوي قد عرف السعر الذي باع به السِّمسار، فلا يبيع بأرخصَ منه، والعلة في الحديث طلب الاسترخاص منه، وهي هنا متعذرة[٧].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من صحة انعقاد بيع الحاضر للبادي مع الحرمة والإثم إن كان عالمًا بالنهي؛ لأن العقد إذا تمت شروط

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١-١٠٢).

(٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٠٩).

(٣) شرح التلقين للمازري (٢/ ١٠٢٥)، ومواهب الجليل (٦/ ٢٥١)، وشرح الخرشي (٥/ ٨٣)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٦٩). وقيدوا الفسخ بعدم فوات المبيع، فإن فات مضى العقد بالثمن.

(٤) الشرح الكبير (١١/ ١٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤).

(٥) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، والبحر الرائق (٦/ ١٠٧)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١)، ونهاية المطلب (٥/ ٤٣٩)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٠٩)، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٦٣٣).

(٦) المعونة (ص ١٠٣٤)، وشرح التلقين (٢/ ١٠٢٥)، والشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٨٨)، وشرح مختصر الروضة (٢/ ٤٣٠).

(٧) شرح التلقين (٢/ ١٠٢٦).

صحته لم يفسده النهي الوارد على أمر متصل به غير لا زم له.

* * *

المطلب الثاني: المحاماة

المحاماة في اللغة: مصدر حَامَى فلان عن فلان؛ إذا دافع عنه، والحِمَاءُ هو الفِداء، يقال: حماءً لك، والحِمَى هو المكان الممنوع المحميُّ[١].

والمحاماة في هذا العصر هي حرفة المحامي، وهو المدافع في القضاء عن أحد الخصمين[٢].

فالمحاماة حقيقتها: وكالة الشخص عن غيره في الخصومة لدى القاضي.

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الوكالة في الخصومة إذا رضي الخصم بذلك، سواء أكان ذلك في إثبات دين أو عين أو سائر الحقوق، ويلزم الخصمَ جواب الوكيل[٣].

واختلف العلماء في حكم التوكيل في الخصومة إذا لم يرضَ الخصم على قولين:

القول الأول: أن التوكيل صحيح لازم وإن لم يرضَ الخصم، وهو مذهب الجمهور من المالكية[٤] والشافعية[٥] والحنابلة[٦].

القول الثاني: أن التوكيل لا يصح ولا يلزم الخصمَ إذا لم يرضَ به إلا لعذر كالمرض والسفر، وهو مذهب الحنفية[٧].

---

(١) الصحاح، ومجمل اللغة، والقاموس المحيط (ح م ي).

(٢) المعجم الوسيط (ح م ي).

(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢)، مع مراجع المذاهب الأخرى الآتية.

(٤) الذخيرة (٨/ ٨)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٦٩)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٧٨).

وقيَّد المالكية جواز التوكيل في الخصومة بأن يكون الوكيل واحدًا، فلا يصح فيها توكيل أكثر من واحد إلا برضا الخصم. شرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٦٩)

(٥) نهاية المطلب (٧/ ٣٤)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٩٤)، وتحفة المحتاج (٥/ ٣٠٦).

(٦) الكافي لابن قدامة (٢/ ١٣٦)، والشرح الكبير (١٣/ ٤٤٧)، والإنصاف (١٣/ ٥٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٨٨).

(٧) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٥٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٢).

واختار بعض الحنفية أن رضا الخصم لا يعتبر إذا ظهر منه التعنت في إباء التوكيل. ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٥).

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو ما رواه عبد الله بن جعفر[1] أن عليًّا ﷺ كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قُحَمًا[2]؛ يحضرها الشيطان ، فجعل خصومته إلى عقيل ، فلما كَبِر ورَقَّ حوَّلها إليَّ، فكان علي يقول: «ما قُضي لوكيلي فلي، وما قُضي على وكيلي فعليَّ»[3]. فلم يُذكر استئذان عليٍّ خصومه في التوكيل، ولا طلب القاضي بيان رضا الخصم، وهذا أمر تكرر ودام واشتهر في الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم إنكاره.

واستدلوا من المعقول بما يلي:

١- أن التوكيل في الخصومة حقٌّ للموكِّل ولا علاقة للخصم به، فلا يتوقف على رضا الخصم، كالتوكيل في استيفاء الدين وإيفائه.

٢- أن الحاجة تمسُّ إلى تجويز التوكيل في الخصومة؛ لأن الشخص قد يدعي حقًّا أو يُدَّعى عليه حقٌّ، ويعجز عن المخاصمة؛ إذ لا يحسنها كلُّ أحد، وإن كان يحسنها فقد لا يرضى بها عند القضاة حذرًا من غوائلها أو مِن أن تَشين منصبه.

٣- أن الشخص يملك مباشرة الخصومة بنفسه من غير رضا الخصم، فكذلك يملك التوكيل فيها من غير رضا خصمه، كسائر المعاملات والتصرفات القابلة للنيابة.

٤- أن الوكيل يُستعان به في الخصومة، فلا يشترط فيه رضا الخصم، كإحضار

---

(١) هو الإمام أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، من صغار الصحابة، استشهد أبوه جعفر يوم مؤتة، فكفله النبي ﷺ ونشأ في حجره، وكان فاضلًا عظيم الشأن يصلح للخلافة، مات في سنة ثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٥٦)، والإصابة (٦/ ٦٥).

(٢) القُحَم: جمع قُحْمة، وهي الأمور العظيمة الشاقة المهلكة. ينظر: النهاية في غريب الحديث، والقاموس المحيط (ق ح م).

(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب في الوكالة في الخصومة (٢٣١٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة (١١٧٦٩-١١٧٧٠). وينظر: تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني (ص ٥٠).

الشهود[1].

دليل القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجوه:

١- أن التوكيل فيه حوالة للخصم؛ لأن حضور الشخص مجلسَ الحكم وجوابه عن الدعوى مستحَقٌّ عليه لخصمه، فلم يصح نقلُه إلى غيره إلا برضاه، كالحوالة في الدين.

ويناقش هذا الاستدلال بأن هذا توكيل لا حوالة؛ لأن الحوالة فيها نقلٌ، وفيها دينان، ولا دين هنا، وكذلك لا نقل؛ لأن ما يقضى للوكيل أو عليه لا يثبت لنفسه ولا عليها، بل هو راجع إلى الموكِّل، والوكيل نائب عنه في إيفاء الحق أو استيفائه، فهو كالنيابة في قضاء الدين أو اقتضائه.

٢- أن الناس يتفاوتون في الخصومات، وقد يكون الوكيل ألدَّ وألحن بحجته، فيعجز الخصم عن إحياء حقِّه، فيتضرَّر بذلك، فاشتُرط رضاه لتكون النتيجة مضافةً إلى التزامه.

ويناقش هذا الاستدلال بأن للشخص الآخر أن يوكِّل أيضًا إن كان لا يحسن الخصومة، فإن باشرها لم يكن عِيُّه مانعًا من لزوم القضاء.

٣- أن الشخص إذا كان معذورًا بسفر أو مرض أو نحوهما، فهو عاجز عن إقامة الدعوى والجوابِ بنفسه، فإن لم يُمَكَّن من التوكيل ضاعت حقوقه، وذلك لا يجوز[2].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من جواز التوكيل في الخصومة، لقوة ما استدلوا به وسلامته من المعارض.

* * *

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٥٥)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٠٧-٦٠٨)، والذخيرة (٨/ ٨)، والأم (٤/ ٤٩٠)، والحاوي الكبير (٦/ ٥٠٨)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٣٦-١٣٧)، والشرح الكبير على المقنع (١٣/ ٤٤٨-٤٤٩).

(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٥٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٣/ ٤٤٨).

وهذا كلُّه كان في حكم التوكيل في الخصومة بلا عوض يأخذه الوكيل.

أما أخذ المال على عمل المحاماة: فقد يكون على وجه الإجارة، وقد يكون على وجه الجعالة.

فإن كان على وجه الاستئجار بأن كان عقدًا لازمًا على عمل معلوم محدَّد بعوض معلوم، فلا شك في جوازه إذا توفرت فيه بقية شروط صحة الإجارة، بناءً على ما تقرَّر في مشروعية الإجارة على الأعمال[1].

وإن كان على وجه الجعالة بأن يكون عقدًا جائزًا، ولا يستحق العوض فيه إلا بتمام العمل، سواء أكان العمل المطلوب معلومًا أم مجهولًا، فلا يصح عند الحنفية، ويصح عند الجمهور، بناء على ما سبق في مشروعية الجعالة[2]، ويشترط أن يكون الجُعل معلومًا، فإن كان مجهولًا لم يصح العقد، ولكن يصح تصرف الوكيل بالإذن، ويستحق أجرة المثل[3].

ويحرم على الشخص أن يحاميَ عمن يعلم أو يظن أنه ظالم في خصومته، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾[4]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾[5]، فلا يحلُّ لأحد أن يخاصم عن أحد في إثبات حقٍّ أو نفيه حتى يظن صدقه وثبوتَ حقِّه[6].

* * *

(١) يراجع المبحث الأول من هذا الفصل.

(٢) يراجع المطلب الثاني من المبحث السابق (ص ١٣٣).

(٣) النجم الوهاج (٥/ ٦٣)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (١٣/ ٥٥٧-٥٥٨).

(٤) سورة النساء، الآية ١٠٥.

(٥) سورة النساء، الآية ١٠٧.

(٦) الإنصاف (١٣/ ٥٣٢).

المطلب الثالث: أخذ الأجر على الرقية وقراءة القرآن أو الحديث

الرُّقية هي الكلام الذي يُقرأ وينفث على المريض لإعاذته وحمايته من الآفة كالصرع والحُمَّى، ويقال: رَقَيْتُ فلانًا أَرْقِيه رَقْيًا ورُقِيًّا ورُقْيَةً[١].

واتفق العلماء على مشروعية الرقية إذا كانت بالقرآن أو الأذكار والدعوات المأثورة أو الكلام الطيب المفهوم، وعلى حرمتها إذا كانت بما لا يُعرف معناه من الطلاسم ونحوها وإن كان مجرَّبًا؛ إذ قد يكون سحرًا أو كفرًا[٢].

أما أخذ المال على الرقية فهو على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يَرْقِي القارئ المريضَ من غير طلب لمالٍ، ثم يُعطيه المريض أو غيرُه مالًا، فهذا يجوز له أخذه بلا خلاف[٣]، لقول النبي ﷺ: «إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه»[٤]، وفي رواية: «إذا أُعطيتَ شيئًا من غير أن تَسأل، فكُلْ وتصدَّقْ»[٥].

ولأن هذا من باب الثواب والنوال والتكريم، كعادة الناس بمن يفعل ما يحمدونه عليه، وليس من باب العقد بالإجارة أو الجعالة[٦].

الوجه الثاني: أن يأخذ الراقي مالًا على وجه الإجارة، بأن استؤجر ليرقي مريضًا، وهذا أيضًا لا خلاف بين المذاهب في جوازه وصحة العقد عليه[٧]، لكن شرط ذلك عند الحنفية أن تتوفر فيه شروط صحة الإجارة؛ لأنهم لا يجوِّزون فيه الجعالة، فيجب

---

(١) المصباح المنير، وتاج العروس (ر ق ي).

(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٣٠٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٦٣)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٤٠)، والمجموع شرح المهذب (٩/ ٦٤-٦٦)، وتصحيح الفروع (٣/ ٢٤٩).

(٣) ينظر: المراجع المذكورة في الوجه الثالث الآتي.

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس (١٤٧٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (١٠٤٥/ ١١٠).

(٥) روها مسلم في الموضع المذكور (١٠٤٥/ ١١٢).

(٦) شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٦٤).

(٧) ينظر: المراجع المذكورة في الوجه الثالث الآتي.

أن يكون العمل معلومًا محدَّدًا، كقراءة القرآن كلِّه أو جزءٍ معيَّن منه أو ذكرٍ معيَّن[1].

الوجه الثالث: أن يأخذ الراقي مالًا على وجه الجعالة، بأن يكون في عمله نوع جهالة أو يكون معلَّقًا بالشفاء، فهذا اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:

القول الأول: يجوز أخذ الجُعل عليه، وهو قول الجمهور القائلين بمشروعية الجعالة[2].

القول الثاني: لا يجوز أخذ الجُعل على ذلك، وهو مذهب الحنفية المانعين صحة الجعالة في غير ردِّ الآبق[3].

دليل القول الأول:

استدل الجمهور لصحة الجعالة في الرقية بالمنقول من وجهين.

١- حديث أبي سعيد الخدري في قصة القوم الذين لُدغ سيدهم[4]، وقول الصحابي لهم: «فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم»، ثم قال النبي ﷺ: «قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا».

وفي رواية أن الصحابة كرهوا ما فعل الرجل، وقالوا: أخذتَ على كتاب الله أجرًا! حتى قدموا المدينة فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله»[5].

٢- أن عمل المسلمين قد مضى على ذلك في توالي الأعصار في جميع الأقطار[6].

---

(١) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٥٣٤)، والبناية (١٠/ ٢٨١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧)، والحنفية يمنعون الاستئجار على الطاعات، لكن ذكروا أن الرقية ليست عبادة محضة، بل هي من التداوي، فجاز أخذ الأجرة عليها، كما في المراجع المذكورة.

(٢) البيان والتحصيل (١٥/ ٤٠٢)، وكفاية الطالب الرباني (٢/ ١٩٢-١٩٣)، والفواكه الدواني (٢/ ١١١، ٣٤٠)، والتدريب في الفقه الشافعي (٢/ ٢٤١)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٦٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٦٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٨٣)، والإنصاف (١٤/ ٣٨٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٨).

(٣) المبسوط (٤/ ١٤٤)، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٥٣٣-٥٣٤).

(٤) سبق في المطلب الثاني من المبحث السابع من هذا الفصل (ص ١٣٣).

(٥) رواها البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم (٥٧٣٧).

(٦) الفواكه الدواني (٢/ ١١١)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٨٣).

وأجاب الحنفية عن الحديث بأجوبة[1] منها:

١- أن ذلك المال أخذه الصحابة من الحربي على وجه الغنيمة؛ بدليل قول النبي ﷺ: «اضربوا لي بسهم».

ويناقَش هذا الجواب بأنه يعارض نصَّ الحديث؛ فقد سمَّى الصحابي ما اشترطه جُعلًا، مع أنهم لو أخذوه على وجه الغنيمة لما توقَّفوا في حِلِّه، ومشاركةُ النبي ﷺ إياهم في القسمة كان تطييبًا لخاطرهم وتأكيدًا على أن جُعل الرقية حلال.

٢- أن ذلك المال لم يكن مشروطًا بعينه، وما ليس بمشروط يحلُّ أخذه.

ويناقش هذا الجواب بأن نصَّ الحديث ورد فيه الاشتراط والتعاقد؛ وذلك قوله: «حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم».

٣- أن حق الضيف واجب، والقوم لم يضيفوا الصحابة، فكان ما أخذوه من حقهم في الضيافة.

ويناقش هذا الجواب بأن المعنى الذي قصدوه وارد في الحديث، وهو أنهم أخذوا المال بالجعالة، فلا يصح حمله على غيره[2].

دليل القول الثاني:

استدل الحنفية لمنع الجعالة في الرقية بما استدلوا به لمنع جواز الجعالة، وأضافوا في هذه المسألة الاستدلال بالمنقول[3]، وهو أن رسول الله ﷺ قال: «اقرءوا القرآن ولا تَغْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به»[4].

ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالحديث: لا تجعلوا القرآن سببًا للإكثار من الدنيا، أو لا تأخذوا بمقابلة القرآن، وجُعْل الرقية يأخذه الراقي مقابل عمله، ويُحتمل أن النهي ورد فيمن علَّم القرآن لله ثم أخذ على ذلك أجرًا[5].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ المال على الرقية بقراءة القرآن وغيره على وجه الجعالة، لقوة ما استدلوا به، ولما سبق في مشروعية

---

(١) المبسوط (٤/ ١٤٤)، والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص ١١٨).

(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١١١).

(٣) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٥٣٣).

(٤) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند المكيين (١٥٥٢٩) من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ١٥٧).

(٥) التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ١١٤)، وعمدة القاري (٢١/ ٢٦٤)، وفيض القدير (٢/ ٦٤).

الجعالة.

* * *

المطلب الرابع: أخذ الأجر على التنازل عن الوظيفة

المراد بالوظيفة هنا: الوظيفة في الأوقاف ونحوها مما فيه تولِّي عملٍ يُكتسب به مالٌ راتب وليس حكوميًّا ولا مبنيًّا على عقد خاصٍّ، كالتدريس والإمامة والخطابة والأذان والفراشة والبوابة[١].

ولا تدخل فيها المناصب الديوانية أو الحكومية، كوظيفة الكاتب المقرَّر من جهة السلطان؛ لأنه متصرف فيها بالنيابة عن السلطان، وله عزله متى شاء، فلا يدَ له على الوظيفة في الحقيقة حتى يَنزل عنها لغيره. وكذلك لا تدخل الوظائف المبنية على العقود الخاصة، كوظيفة عامل القراض[٢].

واختلف الفقهاء في حكم أخذ المال على النزول عن الوظائف على قولين:

القول الأول: جواز أخذ المال على النزول عن الوظائف، وهو معتمد أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية[٣] والمالكية[٤] والشافعية[٥] والحنابلة[٦].

والمال مأخوذ على التنازل عن حقِّ الشخص في الاستمرار في الوظيفة، فمن نُزل له وقُبض منه المبلغ، ثم أراد الرجوع على النازل، لم يَملك ذلك[٧]. والنازل عن الوظيفة يسقط حقُّه، ثم يتخيَّر القاضي أو الناظر في تقرير الوظيفة للمنزول له بحسب

---

(١) فتاوى السبكي (٢/ ٢٢٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٨).

(٢) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٨١).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٩)، وغمز عيون البصائر (١/ ٣٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٩-٥٢٠).

(٤) مواهب الجليل (٥/ ٢٥٨)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني (٤/ ١٠٢، ٥/ ٣٩٧، ٦/ ٢٢٧-٢٢٨)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (٥/ ٢٣٦).

(٥) النجم الوهاج (٧/ ٤١٥)، وفتاوى الشهاب الرملي (٣/ ٢٠٨-٢٠٩)، وتحفة المحتاج (٦/ ٢٦١، ٣٨١، ٧/ ٤٥٤)، ونهاية المحتاج (٤/ ٣٣١).

(٦) الإنصاف (١٦/ ١٢٥-١٢٦)، والمبدع (٥/ ١٨٥)، وكشاف القناع (٣/ ٢٢٠، ٤/ ١٩٣-١٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٢٠٦).

(٧) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٠)، وتحفة المحتاج (٧/ ٤٥٤).

ما يرى من المصلحة في ذلك[1].

وشرط جواز النزول عن الوظيفة وأخذِ المال عليه:

١- أن يكون النازل مستحقًّا لراتب العمل بأن توفرت فيه شروط تولي الوظيفة.

٢- أن يكون المنزول له أهلًا لأداء تلك الوظيفة على الوجه المطلوب[2].

القول الثاني: عدم جواز أخذ المال على النزول عن الوظائف، ويجب ردُّ المال المأخوذ في ذلك، وهو مذهب بعض الحنفية[3] وبعض المالكية[4] وبعض الشافعية[5].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن بذل المال إنما هو لمجرَّد الافتداء، ومن باب رفع اليد عن الاختصاصات، وليس بمقابل حصول الوظيفة للمنزول له، وأخذ العوض عن اختصاص الشخص بشيء ورفعِ يده عنها وإسقاط حقِّه فيه، جائزٌ في الشريعة كالاعتياض عن رفع الأيدي في المعدن[6].

٢- أن دفع المال في النزول عن الوظائف من أقسام الجعالة، فيسقط حق النازل ويثبت للدافع، ولا يلزم ناظر الوقف ونحوه تقرير المنزول له، بل هو بالخيار

---

(١) البحر الرائق (٥/ ٢٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٣)، وتحفة المحتاج (٧/ ٤٥٤)، ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (٥/ ٤٨١).

(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٥٤)، وتحفة المحتاج (٧/ ٤٥٤)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٨١).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٧٨)، والبحر الرائق مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٣)، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (٣/ ٢٠٧، ٤/ ٣٨٣، ٥١٨).

(٤) مواهب الجليل (٥/ ٢٥٨)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني (٤/ ١٠٢، ٦/ ٢٢٧-٢٢٨).

(٥) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص ٣٨٠)، وحاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب (٣/ ٢٣٦).

(٦) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٩-٥٢٠)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٣٩٧)، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني (٧/ ٤٥٤)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٤/ ٣٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٨).

بينه وبين غيره[1].

٣- أن إباحة النزول عن الوظائف بعوض، فيه توسعةٌ على الناس ورِفْقٌ بالمحتاجين[2].

٤- الاستناد إلى العرف في ذلك، حيث جرى عرف الفقهاء والقضاة في مصر على جواز ذلك[3].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجوه:

١- أن صاحب الوظيفة يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، ولا يجوز الاعتياض عن الانتفاع كالبضع.

ويناقش بأن النزول عن الوظائف على الوجه المباح ليس فيه بيع انتفاع، وإنما فيه الاعتياض عن منفعة الاختصاص فقط، سواء أحصل الانتفاع بعد ذلك لباذل العوض أم لا.

٢- أن ما يعوَّض عنه المال شيء مجهول، وفيه غرر؛ إذ لا يدرى أن المنزول له سيتقرَّر في الوظيفة، ولا يُعلم قدرُ ما سيأخذه من الراتب[4].

ونوقش هذا الاستدلال بأن ذلك إنما يَرِد إذا كان النزول على شرط تقرير المنزول له؛ لأن البذل حينئذ في مقابلة شيء لا يوثق به[5].

٣- ومأخذ بعض الحنفية أنه لا يجوز أخذ العوض على الحقوق المجرَّدة، كما هو الأصل المتقرِّر عندهم[6].

ونوقش هذا بأن الممنوع عند الحنفية إنما هو الاعتياض عن الحقِّ المشروع لدفع الضرر كحقِّ الشفعة وحقِّ القَسْم للزوجة، أما الحقُّ المشروع على وجه البِرِّ والصِّلة

---

(١) غمز عيون البصائر (١/ ٣٢٣).

(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ١٠٢).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٩).

(٤) شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني (٤/ ١٠٢)، والمبدع (٥/ ١٨٥).

(٥) النجم الوهاج (٧/ ٤١٦).

(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٧٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٨). ويراجع المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٨٣).

فليس كذلك، كحقِّ الموصى له بالخدمة، فيصحُّ له الاعتياض عنه إذا نزل عنه لغيره؛ لأنه ثابت له أصالةً ، وحقُّ صاحب الوظيفة ثابتٌ له أصالةً بتقرير القاضي، وليس على وجه دفع الضرر، ولأن رضا صاحب الحقِّ بتركه يدل على أنه غير متضرر أصلًا[1].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من صحة أخذ المال على التنازل عن الوظيفة؛ وذلك لصحة وقوة ما استدلوا به من الأدلة، وسلامتِه من المعارض.

* * *

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٩-٥٢٠).

المبحث التاسع: أحكام أخذ العوض على الالتزامات

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على الوكالة

لا خلاف بين الفقهاء في إباحة توكيل الشخص غيرَه في كلِّ ما يجوز له أن يباشره من الأعمال بنفسه، إذا كان الغير أيضًا يصح أن يباشر مثل ذلك العمل لنفسه، وكان العمل الموكَّل فيه جائزًا معلومًا من بعض الوجوه قابلًا للنيابة، سواء أكان الموكِّل قادرًا على فعل الموكَّل فيه في الحال أو عاجزًا عنه[1].

أما أخذ الوكيل مالًا على قيامه بالوكالة فهو على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون على وجه الإجارة، بأن يكون العقد لازمًا بمال معلوم على عمل معلوم مقدَّر، كأن يوكِّله في أداء دين معيَّن لشخص معيَّن بعوض محدَّد معلوم، فهذا جائز صحيح بلا خلاف، لاتفاق المذاهب على مشروعية الإجارة[2]، مع تصريح المذاهب أيضًا بصحة الوكالة بالأجرة إذا توفرت فيها شروط صحة الإجارة[3].

الوجه الثاني: أن يكون التوكيل على وجه الجعالة، كأن يكون العقد جائزًا، مثل أن يقول له: إن نبتَ عني في قضاء ديوني الحالَّة فلك مئة دراهم، فينوب عنه في ذلك مع وجود جهالة في نوع الديون أو في قدرها مثلًا.

فهذا لا يصح عند الحنفية، ويصح عند الجمهور، بناء على ما سبق في مشروعية الجعالة[4].

وصرَّح الجمهور بصحة الوكالة بعوض على وجه الإجارة أو على وجه الجعالة[5].

---

(١) تبيين الحقائق (٤/ ٢٥٤)، والذخيرة (٨/ ٥)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٩١، ٢٩٨-٢٩٩)، والإنصاف (١٣/ ٤٣٥، ٤٤٠).

(٢) يراجع المبحث الأول من هذا الفصل.

(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٢٠، ٥/ ٥٢٧)، وتأتي مراجع بقية المذاهب.

(٤) يراجع المطلب الثاني من المبحث السابع من هذا الفصل (ص ١٣٣).

(٥) شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي (٦/ ٨٦)، والشرح الكبير للدردير مع حاشية

واستدلوا لهذه المسألة – مع ما سبق من أدلتهم في مشروعية الجعالة – بما يلي:

١ – أن النبي ﷺ كان يبعث عُمَّاله لقبض الزكوات، ويجعل لهم جُعلًا على ذلك، ومن ذلك حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه[١] قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعُمَالة، فقلت: إنما عملتُ لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أُعطيتَ؛ فإني عملتُ على عهد رسول الله ﷺ فعمَّلني، فقلتُ مثلَ قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: «إذا أُعطيتَ شيئًا من غير أن تَسأل، فكُلْ وتصدَّقْ»[٢].

٣– أن ما يقوم به الوكيل تصرُّفٌ لغيره لا يَلزمه، فجاز له أخذ الجُعل عليه كردِّ الآبق[٣].

ويُشترط عند الجمهور توفُّر شروط صحة الجعالة، ومنها أن يكون الجُعل معلومًا، فإن كان مجهولًا لم يصحَّ العقد، ولكن يصحُّ تصرُّف الوكيل لوجود الإذن، ويَستحقُّ أجرة المثل[٤].

* * *

الدسوقي (٣/ ٣٩٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٧٨)، وتحفة المحتاج (٥/ ٢٩٨، ٣٣٣، ٣٣٧)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٨، ٥٢)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (١٣/ ٥٥٧)، والمبدع (٤/ ٢٦٣)، وكشاف القناع (٣/ ٤٨٩).

(١) عبد الله بن السعدي، هو الصحابي أبو محمد عبد الله بن عمرو بن وقدان القرشي العامري، وإنما قيل له: السعدي؛ لأنه استرضع في بني سعد بن بكر، أسلم عام الفتح وصحب النبي ﷺ، وتوفي سنة سبع وخمسين. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٠، ٧/ ٢٨٥)، والاستيعاب (٣/ ٩٢٠).

(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها (٧١٦٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف (١٠٤٥/ ١١٢) واللفظ له.

(٣)المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٦٣). وينظر: إرواء الغليل (٣/ ٣٦٤–٣٦٧).

(٤) النجم الوهاج (٥/ ٦٣)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (١٣/ ٥٥٨).

المطلب الثاني: حكم أخذ العوض على الضمان أو الكفالة

المراد بالضمان: التزام الشخص الرشيدِ حقًّا ثابتًا في ذمة غيره، أو التزامُه إحضارَ مَن عليه الحقُّ.

والكفالة كذلك، إلا أن الغالب في عرف الفقهاء استعمال الضمان في التزام أداء الحق، والكفالة في التزام إحضار من عليه الحق[١].

ويسمى الشخص الملتزم لذلك ضمينًا وضامنًا وكافلًا وكفيلًا وحَميلًا وزَعيمًا وصَبيرًا وقَبيلًا، لكن جرى العرف على استعمال الضمين والضامن في عموم الأموال، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل والكافل في النفوس، والحميل في الديات، والصبير والقبيل في الجميع. وقيل: الكفيل لغةُ أهل العراق، والزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر[٢].

والضمان فيه منفعة للمضمون عنه بالتحمُّل عنه وأداء الدين عنه، ومنفعة للمضمون له بالتحمُّل له والتزام الدين له، فيكون أخذ المال عليه من باب بيع المنفعة.

واتفق الفقهاء على تحريم أخذ الضامن أو الكفيل مالًا على ضمانه أو كفالته، وقرر ذلك فقهاء الحنفية[٣] والمالكية[٤] والشافعية[٥] والحنابلة[٦].

واستدلوا لذلك بالمنقول والمعقول.

---

(١) البناية (٨/ ٤١٩)، والتعريفات للجرجاني (ص ١٨٥)، والذخيرة (٩/ ١٨٩)، وشرح حدود ابن عرفة (ص ٣١٩)، والحاوي الكبير (٦/ ٤٣١)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٣٥)، والإنصاف (١٣/ ٥، ٦١)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦٢، ٣٧٥).

(٢) ينظر المراجع في الحاشية السابقة.

(٣) الأصل لمحمد بن الحسن (١٠/ ٤٢٥)، والمبسوط (٢٠/ ٢٨)، والبحر الرائق مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٢)، ومجمع الضمانات (ص ٢٨٢).

(٤) البيان والتحصيل (١١/ ٢٩٠)، والتوضيح (٦/ ٢٩٤-٢٩٦)، والتاج والإكليل (٧/ ٥٣)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٤٠-٣٤١).

(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٤٤٣)، وبحر المذهب (١٠/ ٥٣٧)، وحاشية أسنى المطالب (٢/ ٢٧٦)، ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (٤/ ٤٥٧).

(٦) مسائل كوسج (٦/ ٣٠٥٥)، والشرح الكبير (١٢/ ٣٥٣)، والإنصاف (١٢/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٣/ ٣١٩).

أما المنقول فهو إجماع علماء المسلمين على حرمة أخذ المال على الضمان والكفالة.

قال ابن المنذر[1]: «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجُعْل يأخذه الحَميل، لا تحلُّ ولا تجوز»[2].

وقال ابن القطان الفاسي[3]: «وأجمعوا أن الحمالة بجُعْل يأخذه الحميل لا يحلُّ ولا يجوز»[4].

وأما المعقول فاستدلوا به من وجوه:

١- أن الضمان من عقود الإرفاق التي لا تُفعل إلا لله تعالى، فيكون أخذ العوض عليه سُحْتًا، ولا يحلُّ أخذ العوض على المعروف وفعل الخير؛ لأن طريق ذلك ليس لكسب الدنيا.

٢- أن الضامن أو الكافل يلزمه أداء الدين بالعقد، وما أداه يَثبت له على المضمون عنه قرضًا، فإذا أخذ مالًا على الضمان صار عملُه قرضًا جرَّ منفعة، فلم يجز لكونه من الربا.

٣- أن العوض - أجرةً كان أو جُعلًا - إنما يُستحقُّ في مقابلة عملٍ فيه كلفة، والضمان ليس كذلك، فلا يجوز أخذ المال عليه[5].

* * *

(١) هو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ثم المكي، المحدث الفقيه، وصاحب التصانيف النافعة التي لم يصنِّف أحد مثلها، توفي سنة ٣١٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠).

(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٣٠).

(٣) هو القاضي الفقيه المحدث أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان الحميري الفاسي المالكي، من تصانيفه: بيان الوهم والإيهام، والإقناع في مسائل الإجماع، توفي في سنة ثمانٍ وعشرين وست مئة. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٠٦).

(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٧٣). واعترض بعض المعاصرين على هذا الإجماع، ومناقشتهم في: أخذ العوض على الضمان للدكتور سليمان الملحم (ص٥٥٢-٥٦٠)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٤٩٣).

(٥) حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (٦/ ٢٤٢)، والتاج والإكليل (٧/ ٥٣)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٧٧)، والحاوي الكبير (٦/ ٤٤٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٣٥٣).

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على الشفاعة

صاحب المال لا يبذله في الغالب إلا لغرض أخروي كالثواب، أو دنيوي بمقابل مال آخر أو عملٍ يستفيد منه، أو للتقرب به إلى شخص لمحبته له أو للتوصل به إلى غرض.

ومن دفع مالًا إلى شخص للتوصل إلى غرض نافع، كأن يُهدي إلى أعوان السلطان وخاصَّتِه ومَن له عنده مكانة؛ ليتوصَّل بشفاعتهم إلى منفعة يتوقعها، فإن هذا على أربعة أقسام[١]:

القسم الأول:

أن تكون المنفعة التي تُطلب الشفاعة فيها محرَّمةً كأخذِ حرام، أو إسقاطِ حقٍّ واجب، أو ظلم إنسان، أو تقليدِه وظيفة ليس أهلًا لها، فالمال المبذول يحرم دفعُه وأخذه بلا خلاف، ويأثم الشافع والمشفوع له[٢].

وقد ثبت إجماع العلماء على حرمة الشفاعة في إسقاط الحدِّ بعد بلوغه إلى الإمام؛ لأن ذلك إسقاطُ حقٍّ واجب لله تعالى[٣]، ولذلك غضب النبي ﷺ حين شفع عنده أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، وقال ﷺ: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله تعالى»[٤]، فيكون أخذُ المال عليها من هذا القسم، وكذلك كلُّ شفاعة في حرام[٥].

ومن ذلك الهدية إلى أعوان القضاة رجاء العون على الخصومة، أو للوساطة في أمر محرَّم[٦].

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥٤-١٥٦)، وحاشية أسنى المطالب (٤/ ٣٠٠).

(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ٢٨٨)، وإحياء علوم الدين (٢/ ١٥٥٦).

(٣) الاستذكار (٧/ ٥٤٠)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٤٠)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٨٦).

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع (٦٧٨٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (١٦٨٨).

(٥) المجموع (٤/ ٦٥٣).

(٦) التاج والإكليل (٨/ ٢٠٠)، وكفاية الأخيار (ص ٥٥٣-٥٥٤).

ومنه أيضًا الهدية إلى من يشفع عند ناظر الأوقاف في ترك بعض الحقوق في ولايته[1].

* * *

القسم الثاني:

أن تكون المنفعة التي تُطلب الشفاعة فيها حقًّا له واجبًا، كدفع ظالم تعدَّى عليه، أو أداء شهادة له، أو إيصال حقٍّ واجب له، فإيصال هذا إلى الوالي أو القاضي واجب على الأعوان والعُمَّال، فيحرم عليهم أخذ المال عليه؛ لأنه عمل مستحَقٌّ عليهم، وكذلك يحرم بذل المال فيه إلا إن تعيَّن طريقًا للوصول إلى الحقِّ، فيكون إثمه على آخذه[2].

* * *

القسم الثالث:

أن تكون المنفعة التي تُطلب الشفاعة فيها أمرًا مباحًا غير واجب ولا محرم، وكان في تحصيلها تعب وعمل متقوِّم بحيث يصح الاستئجار عليها، مثل الشفاعة في الحدِّ قبل بلوغه إلى الإمام، والشفاعة في التعزير سواء أبلغت الإمامَ أم لا[3]، والشفاعة في تحصيل وظيفة لمن هو أهل لها، فالمال المبذول في هذا له أربع صور:

الصورة الأولى: أن يكون المال هدية مشروطة، كأن يقول الشافع: أشفع لك في هذا بشرط أن تُهدي إليَّ شيئًا، فهذا حرام وإن حُمل على الجعالة لجهالة العوض فيه.

الصورة الثانية: أن يكون هدية للشافع من المشفوع له مقابل الشفاعة، كأن يقول للشافع: هذا جزاء ما فعلتَه لي، فيحرم أخذه أيضًا؛ لأنه لما جعل ذلك جزاءً صار كالمشروط، ولم يقع على وجه التبرع[4].

---

(١) مغني المحتاج (٥/ ٥٢٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧٣).

(٢) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٢٥٥)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٤)، والحاوي الكبير (١٦/ ٢٨٨)، وكشاف القناع (٦/ ٣١٧).

(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤، ٦٠)، وشرح الخرشي (٨/ ٩١)، والحاوي الكبير (١٣/ ٤٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦).

(٤) الحاوي الكبير (١٦/ ٢٨٨)، وكفاية النبيه (١٨/ ١١١).

الصورة الثالثة: أن يكون هدية للشافع من المشفوع له على وجه التبرع والعطاء، من غير أن يجعله عوضًا أو جزاء، فهذه اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: أنه مال حلال، لكن يكره أخذه إلا إن كافأه على هديته، أو جرت العادة بينهما بالتهادي قبل الشفاعة، وهو مذهب الحنفية[١] والشافعية[٢]، ورواية عن أحمد[٣].

القول الثاني: أنه مال حرام، ويجب ردُّه إلى صاحبه، وهو مذهب المالكية[٤] والحنابلة[٥].

دليل القول الأول:

يمكن الاستدلال للقول الأول بأن هذا المال هدية مستأنفة؛ لأنها غير مشروطة قبل العمل، ولم تُجعل عوضًا وجزاء للعمل، فلم يحرم أخذها، لكن الورع تركها لشبهها بالمعاوضة.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول، وهو حديث أبي أمامة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية فقَبِلَها، فقد أتى بابًا عظيمًا من الربا»[٦].

ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالحديث الشفاعة في أمر واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم من يد الظالم؛ لأن الأخذ في مقابل الواجب محرم، أو الشفاعة في محظور كالشفاعة عند السلطان في تولية ظالم على الرعية؛ لأن الأخذ في مقابل الحرام محظور.

---

(١) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٢٥٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦٢).

(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ٢٨٨)، وكفاية النبيه (١٨/ ١١١)، وحاشية أسنى المطالب (٤/ ٣٠٠).

(٣) الفروع لابن مفلح (٧/ ٤٢٤-٤٢٥).

(٤) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٥٩)، والتاج والإكليل (٨/ ٢٠٠)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٨٥).

(٥) الإنصاف (٢٨/ ٣٥٩)، وكشاف القناع (٦/ ٣١٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٣٨١).

(٦) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند الأنصار (٢٢٢٥١)، وأبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة (٣٥٤٣)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ١٣٧١).

ويستدل لهم من المعقول بأن هذا أخذُ مال على الإرفاق وفعل الخير، فيحرم كأخذ المال على الضمان.

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من حرمة أخذ الهدية على الشفاعة وإن لم تكن مشروطة ولا معوَّضة عن العمل؛ لأن الحديث عامٌّ في الحكم، ولا دليل على تخصيصه.

الصورة الرابعة: أن يكون تحصيل المنفعة بالشفاعة معقودًا عليه على وجه الجعالة، كأن يقول: إذا أقنعتَ فلانًا على أن يعينني في أمر كذا، أو ينعم عليَّ بكذا، فلك دينار، وهذه اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: أنه حلال الدفع والأخذ، وهو مذهب المالكية[١]، وبه قال الشافعية[٢].

القول الثاني: أنه يحرم أخذ المال عليه، وهو مقتضى مذهب الحنفية[٣]، وإليه ذهب الحنابلة[٤].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، وهو أن هذا عقد معاوضة، وقد توفرت فيه شروط صحة الجعالة لوروده على عمل مباح نافع فيه كلفة، فالمبذول فيه جُعْلٌ حلال، كالذي يأخذه المحامي الوكيل بالخصومة، وليس عملًا يُقصد به الإرفاق[٥].

دليل القول الثاني:

أما الحنفية فدليلهم ما سبق في مشروعية الجعالة، وقد سبقت مناقشته هناك[٦].

وأما الحنابلة فاستدلوا بأن الشفاعة من المصالح العامة، فلا يجوز أخذ المال

---

(١) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٥٨)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٤-٢٢٥).

(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥٥)، وروضة الطالبين (١١/ ١٤٤)، وحاشية أسنى المطالب (٤/ ٣٠٠). وهو احتمال عند الحنابلة، كما في الفروع (٧/ ٤٢٥).

(٣) لأنهم لا يقولون بمشروعية الجعالة إلا في مسألة ردِّ الآبق، كما سبق في المطلب الثاني من المبحث السابع من هذا الفصل (ص ١٣٣).

(٤) الإنصاف (٢٨/ ٣٥٩)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٣٨١).

(٥) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥٥).

(٦) في المطلب الثاني من المبحث السابع من هذا الفصل (ص ١٣٤).

عليها[1] للحديث المذكور في المسألة السابقة.

ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا يحرم الأخذ على عمل ليس بواجب ولم يقصد الشخص إيقاعه على وجه الإحسان والإرفاق[2]؛ لأن النبي ﷺ قال: «كلُّ سُلَامى عليه صدقةٌ كلَّ يوم، يُعِين الرجلَ في دابته يُحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة»[3]، ومع ذلك فلا يحرم أخذ العوض على ذلك لمن شاء بأن يقصد المعاوضة أولًا.

وكذلك نوقش الاستدلال بالحديث المشار إليه بأنه وارد في الهدية في أمر واجب أو محرم، أو في هدية مشروطة مع جهالة، أو هديةٍ مقابلة بعمل تطوُّع، وما هنا ليس إهداء أصلًا، بل هو عقد على عمل بعوض. وإن سُلِّم دخول التعاقد في الحديث فهو محمول على ما إذا كانت الشفاعة على وجه لا تعب فيه بحيث لا يقابَل مثلُها بالمال عادةً، بدليل أن ذكر الربا في الحديث مجاز استعارة لوجود الشبه بين الفعلين؛ لأن الربا هو الزيادة المأخوذة لا في مقابلة عوض، فيكون المنهي عنه كذلك أخذ المال فيما لا يُقابَل بعوض عادةً[4].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز العقد بالجعالة على تحصيل منفعة بالشفاعة والوجاهة؛ لأن الأصل صحة الجعالة فيما توفرت فيه شروط صحتها، ولا دليل يصح في استثناء هذه المسألة.

* * *

القسم الرابع:

أن تكون المنفعة التي تُطلب الشفاعة فيها عملًا لا تعب فيه ولا كلفة ولكنه نافع، كقول ذي الجاه للبوَّاب: لا تغلق دون فلان باب السلطان، فهذا يحرم أخذ المال عليه بالشرط أو المجازاة أو المجاعلة بلا خلاف[5]، وفي أخذه على وجه التبرع والهدية ما

---

(١) الإنصاف (٢٨/ ٣٥٩).

(٢) سبل السلام (٢/ ٥٨-٥٩).

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر (٢٨٩١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٩).

(٤) سبل السلام (٢/ ٥٨)

(٥) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥٤-١٥٦)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٤).

سبق.

* * *

الإهداء لذي الجاه:

قد يكون الباعث على بذل المال لشخص ذي جاه هو الظفر بمحبته والأنس به فقط، من غير إرادة التوصل بجاهه إلى غرض آخر، فهذا نوعان:

النوع الأول: أن يكون جاهه بسبب ولاية منصب من قضاء أو إمارة أو جباية الصدقات أو ولاية الأوقاف أو غير ذلك من الأعمال السلطانية ونحوها، فالمال المبذول في هذا حرام الدفع والأخذ بلا خلاف بين الفقهاء[1].

ودليل ذلك المنقول والمعقول.

أما المنقول فهو أن النصوص الشرعية دلت على تشديد الأمر في الإهداء لذي الولاية، ومما ورد في ذلك:

١- عن أبي حميد الساعدي ﷺ أن رسول الله ﷺ استعمل عاملًا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أُهدي لي، فقال له: «أفلا قعدتَ في بيت أبيك وأمك فنظرتَ أيُهدى لك أم لا» ثم قام رسول الله ﷺ عشيةً بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أُهدي لي، أفلا قَعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يَغُلُّ أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يَحمله على عنقه: إن كان بعيرًا جاء به له رُغَاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خُوَار، وإن كانت شاة جاء بها تَيْعَرُ»[2].

٢- وعن أبي حميد أيضًا ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «هدايا العُمَّال غلول»[3].

---

(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٨)، والذخيرة (١٠/ ٨٠)، وروضة الطالبين (١١/ ١٤٣-١٤٤)، والشرح الكبير على المقنع (٢٨/ ٣٥٥).

(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي ﷺ (٦٦٣٦) واللفظ منه، وفي كتاب الأحكام، باب هدايا العمال (٧١٧٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال (١٨٣٢).

(٣) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند الأنصار (٢٣٦٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب لا يقبل منه هدية (٢٠٩٧٨) بلفظ: «هدايا الأمراء». وصححه الألباني في

٣- وعن بريدة بن الحُصَيب أن النبي ﷺ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أَخذ بعد ذلك فهو غلول»[١].

وأما المعقول فهو أن ذلك رشوة وإن عُرض على وجه الهدية؛ لأن الباذل لا يقصد في الحقيقة اكتساب محبة المبذول له، ولهذا لو تولى غيره في الحال لأعطى المال ذلك الغير.

* * *

النوع الثاني: أن يكون الجاه بسبب علم أو نسب كالمفتي والعريف، فأخذ المال عليه حلال غير محرم، ولا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة[٢].

وشرط جواز ذلك ألا يكون فيه توصُّل لأخذ ما ليس بحق، وألا يَجعل ما يعطيه للمفتي رشوةً على أن يفتيه بما يريده[٣].

وقد كره بعض أهل العلم أخذ هذه الهدية؛ لأن فيها مشابهة الرشوة[٤].

* * *

انتهى الفصل الأول الذي هو في أصول أحكام التجارة في المنافع
والفصول التالية في أحكام نوازل التجارة في المنافع.

إرواء الغليل (٨/ ٢٤٦).

(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال (٢٩٤٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١٤٧٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

(٢) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٢٥٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦٢)، والتاج والإكليل (٨/ ٢٠٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٥١)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ١٤٠)، وإحياء علوم الدين (٢/ ١٥٥)، وروضة الطالبين (١١/ ١٤٤)، وحاشية أسنى المطالب (٤/ ٣٠٠)، الإنصاف (٢٨/ ٣٥٦)، وكشاف القناع (٦/ ٣٠١).

(٣) الإنصاف (٢٨/ ٣٥٧).

(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥٥).

الفصل الثاني: أحكام نوازل التجارة في منافع المدارس

ويشتمل على سبعة مباحث:

- ❖ المبحث الأول: تعريف المدرسة ونشأتها.
- ❖ المبحث الثاني: بيان العقود بين منسوبي المدرسة.
- ❖ المبحث الثالث: حقيقة ما يستحقه الطلاب.
- ❖ المبحث الرابع: أحكام غياب المعلمين والمتعلمين.
- ❖ المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات.
- ❖ المبحث السادس: أحكام استخدام الطلاب لمصالح المدرسة أو غيرها.
- ❖ المبحث السابع: أحكام معاقبة الطلاب.

المبحث الأول: تعريف المدرسة ونشأتها

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المدرسة

المَدْرَسة في اللغة: موضع الدرس والتعليم، وهي اسم مكان من درستُ الكتاب أَدْرُسه درسًا ودِرَاسة ودِراسًا، بمعنى كرَّرتُ قراءته حتى سهل حفظه، ودارسَ غيرَه مُدارسةً ودِراسًا: قرأ معه مراجعةً، ودرَّسه: علَّمه وكرَّر عليه القراءة، ومنه: مُدرِّس المَدْرسة.

والمَدْرس: المَدْرسة، والمِدْرَس: الكتاب، والمِدْراس: موضع تعليم القرآن[1].

والمدرسة في اصطلاح الناس في الغالب: اسم لمقرٍّ التعليم في ثلاث مراحل، هي:

١- مرحلة التعليم الابتدائي، وتسمى مرحلة الأساس؛ لأنها تمثِّل قاعدة الهرم التعليمي، ويدرس الطالب فيها ست سنوات في الغالب، من عمر ٧ سنوات إلى ١٢ سنة.

٢- مرحلة التعليم المتوسط، وتسمى المرحلة الإعدادية، ويكون الطالب فيها ثلاث سنوات في الغالب، من عمر ١٣ سنة إلى ١٥ سنة.

٣- مرحلة التعليم الثانوي، ويدرس الطالب فيها ثلاث سنوات غالبًا، من عمر ١٦ إلى ١٨ سنة.

وقبل هذه المراحل: مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، ويغلب فيها طابع التربية والتهيئة للتعليم، ويتعلم الطفل فيها القراءة والكتابة، ومقرُّها يسمى الروضة أو الحضانة[2].

وبعد هذه الراحل كلِّها: مرحلة التعليم الجامعي أو التعليم العالي، ومقرُّ التعليم فيها يسمى الكلية والجامعة والمعهد العالي، ويدرس الطالب فيها مدة تتراوح ما بين ٩ سنوات إلى ١٤ سنة، وفيها يتخصص الطالب ويتعمق في البحث والكتابة العلمية.

---

(١) التكملة والذيل والصلة، والمصباح المنير، وتاج العروس (د ر س).

(٢) الموسوعة العربية العالمية (التربية والتعليم ٦/ ٢٠٧-٢٠٨، والمدرسة ٢٢/ ٤٧٢).

واسم المدرسة في هذا البحث يُقصد به ما يشمل جميع المراحل الخمس.

وتنقسم المدارس من حيث الإدارة: إلى مدارس حكومية تتولى الدولة إدارتها وتمويلها، ومدارس أهلية تكون إدارتها بيد أشخاص أو مؤسسات خاصة خيرية أو ربحية[1].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (التربية والتعليم ٦/ ٢٠٨، والمدرسة ٢٢/ ٤٧٨).

المطلب الثاني: نشأة المدارس

يُذكر أن أساليب الكتابة بالصور عُرفت في العراق ومصر منذ حوالي ٣٥٠٠ سنة قبل التاريخ الميلادي، ثم عُرفت كتابة الحروف الهجائية والأرقام، وبذلك ظهرت المدارس التعليمية، وكانت في بدايتها خاصة بأولاد الطبقات العليا.

ويقال: إن اليونانيين من أقدم الناس في الاعتناء بالتربية العقلية ووضع نظام تربوي تعليمي وتدريبي، وكانوا يمارسون أساليب المناقشة والجدل وتعليم الطبِّ. وكان التعليم العالي عندهم يتركز في دراسة الفلسفة؛ ومنها المنطق والرياضيات والعلوم والأخلاق، وفي دراسة البلاغة؛ ومنها التاريخ والخطابة وشؤون الدولة، وظهرت فيهم مدارس علمية ذات صبغة دينية، منها: المدرسة الأكاديمية لأفلاطون، ومدرسة الليسيوم لأرسطوطاليس.

ثم تبعهم الرومانيون وفاقوهم في بعض المجالات كالهندسة والزراعة والقانون، ثم تطوَّر التعليم وظهرت الجامعات في الصين من عام ١٩٩قبل الميلاد، وظهرت في الهند من عام ٣٢٠م[١].

أما العرب في الجاهلية فقد كان لديهم بعض المعارف الشفوية، ولم تكن لهم مؤسسات تعليمية إلا كتاتيب محدودة لتعليم القراءة والكتابة[٢].

وفي عصر صدر الإسلام ظهرت أماكن للتعليم، وكان الرسول ﷺ هو القدوة للمسلمين في الاهتمام بالعلم والمعرفة، حتى اشترط في فداء بعض أسرى بدر أن كلَّ أسير يعرف القراءة والكتابة يعلِّمهما عشرةً من أطفال المسلمين[٣].

وفي العهد المكي كانت البيوت أنسب مكان للتعليم، وأولها دار الأرقم بن أبي الأرقم[٤]، وكان النبي ﷺ يرسل بعض الصحابة لتعليم الناس خارج مكة، كما أرسل

---

(١) الموسوعة العربية العالمية (التربية والتعليم ٦/ ٢١٤-٢١٦).

(٢) المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول (ص ٣٣-٣٥).

(٣) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند بني هاشم (٢٢١٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب قسم الفيء (٢٦٢١) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وينظر: الروض الأنف (٥/ ١٦٧).

(٤) هو الصحابي الأرقم بن أبي الأرقم: اسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله، وكنيته أبو عبد الله،

مصعب بن عمير[1] إلى المدينة.

وفي العهد المدني كانت المساجد والكتاتيب تمثِّل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى المنازل، وكان مسجد النبي ﷺ مركزًا لعقد الحلقات العلمية، ومما يدل على ذلك أن رسول الله ﷺ مرَّ بمجلسين في مسجده، فقال: «كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلِّمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بُعِثتُ معلِّمًا»، ثم جلس فيهم[2].

ثم استمرت هذه المؤسسات التعليمية في أداء دورها بعد وفاة النبي ﷺ، وكان بناء المساجد وإنشاء الحلقات فيها من أول ما يهتم به المسلمون في البلاد المفتوحة.

وفي العصر الأموي زاد عدد الكتاتيب والمساجد لاتساع رقعة الدولة الإسلامية، وانضمَّ إلى المؤسسات التعليمية قصور الخلفاء التي صارت مراكز لتأديب أولادهم وتأهيلهم علميًّا وسلوكيًّا لتولي المهام السياسية، وكان فيها أيضًا مجالس علمية يحضرها العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم.

وظهر في هذا العصر أيضًا المكتبات العلمية التي هي خزائن الكتب، وكان أكثرها خاصًّا بأمير أو عالم لا يدخلها إلا خاصته، وقليل منها كان مفتوحًا للناس[3].

ثم في العصر العباسي ازدهرت الحركة العلمية في جميع أرجاء البلاد الإسلامية، ووصلت أغلب العلوم إلى مرحلة النضج، وبدأت بعض العلوم تنفصل عن غيرها

كان من السابقين الأولين، أسلم سابع سبعة، وكانت داره عند الصفا، وهي الدار التي كان يجلس فيها النبي ﷺ وأصحابه حتى تكاملوا أربعين رجلًا آخرهم عمر، ثم خرجوا، توفي الأرقم سنة ٥٥هـ وقيل سنة ٥٣ هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٩١).

(١) هو الصحابي مصعب بن عمير بن هاشم العبدري، يكنى أبا عبد الله، أسلم قديمًا حين كان النبي ﷺ في دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فبعثه النبي ﷺ إلى المدينة معلِّمًا، وشهد بدرًا ثم شهد أُحُدًا فاستشهد. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (١٠/ ١٨٣).

(٢) رواه ابن ماجه في مقدمة السنن، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (٢٢٩)، والدارمي في مقدمة السنن، باب في فضل العلم والعلماء (٣٦١) واللفظ له، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وسنده ضعيف كما في تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (ص ١٨).

(٣) المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول (ص ٣٨-٤٢، ٤٦-٥٠).

وتستقل بنفسها، وزاد الشغف باقتناء الكتب وقراءتها، وبرز اهتمام الخلفاء باقتناء الكتب وتكريم مؤلفيها.

وإضافة إلى الكتاتيب وحلقات المساجد صارت منازل العلماء مراكز تعليمية مفتوحة لطلبة العلم، وكذلك حوانيت الورَّاقين التي كان كثير من أصحابها من العلماء[١].

ومنذ أواسط القرن الرابع الهجري احتفلت البلاد الإسلامية بعدد كبير من المعاهد والمدارس الكبرى المستقلة القائمة بذاتها، وكانت مدارس بغداد يضرب بها المثل في حسن العمارة وتوفر أسباب تحصيل العلوم، وهذا إضافة إلى دُور القرآن ودور الحديث وحلقات المساجد والندوات الأدبية والبيمارستانات (المستشفيات) ومجالس المناظرة ومجالس الوعظ والمكتبات، ولم يزل ذلك في ازدياد مستمر وتطور دائم[٢].

وكانت هذه المدارس لا تقتصر على العلوم الدينية، بل تدرس فيها العلوم الطبيعية والطبية وغيرها.

وكان المسلمون سبَّاقين إلى إنشاء الجامعات، وتُعَدُّ جامعة الأزهر التي أنشئت في مصر عام ٣٥٩ هـ، وجامعة القرويين التي أنشئت في المغرب عام ٢٤٥ هـ نموذجًا احتذته الجامعات الحديثة.

وكان يُدرس فيهما إلى جانب العلوم الدينية علوم أخرى كالتاريخ والأدب والمنطق والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية كالهندسة والكيمياء والفيزياء.

وقامت المدارس والجامعات العلمية في الأندلس، حتى وفد إليها طلاب أوروبا وقساوستها وأمراؤها للدراسة، واستفادوا منها في إنشاء الجامعات الحديثة في أوروبا بعد قرنين من إنشاء أول جامعة في العالم الإسلامي، واقتبسوا منها إلى جانب العلوم النظم الإدارية وغيرها من النظم التي اتبعتها الجامعات الإسلامية، كنظام التعليم والمناهج الدراسية ونظام السكن الطلابي ونظام الأوقاف، وغير ذلك حتى في الزي الجامعي[٣].

* * *

(١) المرجع السابق (ص ٥٨، ٨٥، ٨٩، ١٠١).

(٢) نشأة المدارس المستقلة في الإسلام (ص ٥-٦).

(٣) الموسوعة العربية العالمية (التربية والتعليم ٦/ ٢١٧،).

المطلب الثالث: بيان ما يملكه مالك المدرسة

صاحب المدرسة يملك ثلاثة أشياء يأخذ عليها الأعواض المالية، وهي:

الأول: الحقوق المعنوية للمدرسة، مثل الاسم الخاص والشعار والترخيص وحقوق المناهج والكتب المقرَّرة.

والحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري، والعلامة التجارية، وحق التأليف أو الاختراع، هي حقوق خاصَّة لأصحابها، وقد أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة تُعقد عليها عقود المعاوضات، وهي كذلك مُعتدٌّ بها شرعاً ، فيصح التصرف فيها وأخذ العوض عليها إذا انتفى الغرر والغش[1].

الثاني: الأملاك العينية المملوكة للمدرسة، مثل الكراسي والطاولات ومطبوعات المدرسة وأدوات التعليم وغيرها، وكذلك مبنى المدرسة إذا كان مملوكًا، أما إذا كان مستأجرًا فيملك منافعه فقط.

الثالث: الذمة، وهي أوسع وأهم ما ترد عليه عقود المدرسة؛ فمالك المدرسة يلتزم في ذمته تعليم كل طالب بعوض معلوم، ويلتزم راتب كلِّ معلم وكل موظف في ذمته، فذمته هي مورد معظم أعمال المدرسة.

* * *

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم (٤٣، ٥/ ٥).

المبحث الثاني: بيان العقود بين منسوبي المدرسة

وفيه ستة مطالب.

المطلب الأول: العقد بين أعضاء الإدارة

إدارة المدرسة تتكون في الغالب من الأعضاء التالية:

١- مدير المدرسة أو المشرف العام، وهو الذي يتولى إبرام العقود ويعتمد التنظيمات والقرارات المدرسية، وهو قد يكون مالك المدرسة، وقد يكون نائبًا عنه.

٢- نائب مدير المدرسة، وفي الغالب يتولى تنفيذ القرارات ويتأكد من سير العمل في المدرسة على الوجه المطلوب.

٣- سكرتير المدرسة، وهو حافظ السر وجامع الملفات المهمة للمدرسة ومنسق العلاقات المدرسية.

٤- بقية أعضاء الإدارة، كالمشرفين على التعليم وعلى الأعمال الفنية وغيرها.

وحقيقة العلاقات بين المدير وغيره أنها عقود إجارات؛ لأن مالك المدرسة يعقد - بنفسه أو بوكيله - مع كل عامل في المدرسة على عمل معيَّن في وقت محدَّد بعوض معلوم، ويكون إكمال العمل لازمًا.

وهذه صفة عقد الإجارة، فهو يقتضي لزوم الوفاء بالعمل وعدم إمكان الفسخ؛ لأنه عقد لازم من الطرفين، وبناءً على ذلك فلا يجوز لصاحب المدرسة طرد أيِّ عامل ما دام مؤدِّيًا للعمل حتى تنقضي المدة المتفق عليها ويأخذ المبلغ المعقود عليه، وكذلك لا يجوز للعامل ترك العمل قبل الانتهاء منه، إلا إذا وُجد سبب من أسباب خيار الفسخ في الإجارة، أو تراضيا جميعًا على فسخ العقد؛ فيجوز لهما ذلك؛ لأنه إقالة بين المتعاقدين[1]، والحقُّ لا يعدوهما، فلهما التنازل عنه.

أما العلاقة بين بقية الأعضاء فهي الاشتراك في العمل لشخص واحد في مكان

---

(١) الإقالة: رفع العقد المالي بعد وقوعه برضا المتعاقدين على وجه مخصوص. ينظر: أسنى المطالب (٢/ ٧٤)، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص ٥٨)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٨١).

واحد، وقد يكون عمل بعضهم متعلقًا بالبعض الآخر، وليس بين خصوص هذه الأعضاء عقود معينة.

* * *

المطلب الثاني: العقد بين الإدارة والمعلمين

المعلم أو المدرِّس يعمل مع قسمين من الإدارة:

القسم الأول: صاحب المدرسة من المدير ونحوه، الذي عقد مع المعلم عقد العمل في المدرسة، فالعقد بينه وبين المعلم هو عقد إجارة؛ لأنه يستأجر المعلم على أن يعمل له عملًا معيَّنًا هو التعليم، في زمن محدَّد بساعات أو أيام أو بشهر أو سنة، بعوض معلوم يأخذه المعلم، من غير أن يكون له حق الرجوع عن العقد حتى يكمله، وهذه صورة الإجارة.

القسم الثاني: بقية الإدارة كنائب المدير والسكرتير ورؤساء الأقسام والمشرفين وغيرهم، فلا يوجد بين هؤلاء وبين المعلم عقد، وإنما الذي يربط بينهم هو الاشتراك في العمل في المدرسة، فالعمل المطلوب من أعضاء الإدارة منه ما يتعلق بالمعلمين، والعمل المطلوب من المعلمين منه ما يجب أن يكون مع الإدارة، فطبيعة العمل تجمعهم وتربط بينهم، ولا توجد بينهم عقود مخصوصة.

وفي العقد بين المدير والمعلم: يكون المدير مستأجِرًا، والمعلم أجيرًا خاصًّا؛ لأنه استؤجر لعمل محدَّد يؤديه بنفسه، فمنفعة عينه مستحقة لواحد، ولا يمكنه أن يعمل لغيره.

وسبق[1] أن توفية الأجير المنفعة لمستحقها تكون بأمرين:

الأول: أن يعمل العمل المتفق عليه، وهو هنا تعليم الطلاب في المدة المتفق عليها، فينتهي العقد بذلك، ويستقرُّ ملك الأجرة للأجير.

الثاني: أن يسلِّم نفسه حتى تمام المدة المستحقة، كأن يحضر المعلم إلى مقر التعليم تلك المدة، فتستقرُّ له الأجرة وإن لم يستفد منه المدير، سواء أكان له عذر في ذلك أم لا.

وبما أن عقد الإجارة لازم الوفاء من الطرفين ولا خيار فيه للفسخ، فالواجب على المعلم أداء العمل المعقود عليه بأمانة وعدم التواني فيه أو الانسحاب منه، ولا يحق لصاحب المدرسة فسخ العقد مع المعلم أو طرده من عمله حتى ينتهي منه ويستلم

---

(١) في المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٨).

المبلغ المتفق عليه.

لكن لهما التراضي على فسخ العقد من باب الإقالة، كما سبق في المطلب قبل هذا.

* * *

المطلب الثالث: العقد بين الإدارة والطلاب

العقد مع الإدارة قد يحصل من الطالب، وهو قليل، وقد يحصل من شخص نائب عن الطالب، وهو الغالب، ثم هذا النائب قد يكون وليًّا على الطالب إذا كان غير رشيد، وقد يكون وكيلًا عن الطالب إذا كان رشيدًا.

والعقد بين الإدارة وبين الطالب أو النائب عنه، صورته أن المدير يلتزم في ذمته تعليم الطالب قدرًا معلومًا من المعارف في مدة محددة بعوض معلوم، على أن لا خيار لأحد من الطرفين في فسخ هذا العقد، وهذه حقيقة الإجارة.

ولكون عقد الإجارة لازمًا من الطرفين فلا خيار فيه للفسخ، ولا يحق للإدارة طرد الطالب أو فصله إلا لسبب يقتضي فسخ الإجارة مما سيأتي[1]، ولا يحق للطالب الانسحاب من المدرسة واسترجاع العوض إلا لسبب يقتضي الفسخ، ولا مانع من التراضي على فسخ العقد من باب الإقالة.

والغالب المعتاد أن المدير يلتزم تعليم الطالب سنةً على أن يكون العوض في كل شهر بكذا، أو تعليمه مدةَ مرحلةٍ معينة كالابتدائية ويكون العوض في كل شهر أو في كل سنة بكذا، والأجرة في هذا العقد مفصَّلة على أجزاء المنفعة، وليست محدَّدة لجميع المدة.

وقد سبق خلاف الفقهاء في صحة الإجارة في مثل هذه الصورة[2] على قولين:

القول الأول: أن هذا العقد إجارة صحيحة، وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني: أن هذا العقد إجارة فاسدة، وهو مذهب الشافعية.

وسبق أيضًا اختلاف الجمهور في لزوم العقد، فقال الحنفية والحنابلة: يلزم في الشهر الأول، ثم لكلٍّ منهما فسخُه عند انتهاء كلِّ شهر، وقال المالكية: لا يلزم إلا بقدر تعجيل الأجرة أو استيفاء المنفعة.

والراجح أن هذا العقد إجارة صحيحة، وأنها عقد لازم، لكن كلَّ شهرٍ عقدٌ مستقلٌّ، ففي نهايته يثبت الخيار.

* * *

(١) في المطلب السادس من هذا المبحث.

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٩٣).

المطلب الرابع: العقد بين المعلمين والطلاب

لا يوجد عقد مباشر بين المعلم والطالب، ولكن العلاقة بينهما يحكمها عقدان:

العقد الأول: عقد المعلم مع المدير على إلقاء التعليم للطلاب.

العقد الثاني: عقد الطالب مع المدير على تحصيل التعليم له.

فالمعلم يؤدي واجب تعاقده مع المدير، والطالب يستفيد من عقده مع المدير.

فالطالب مستوفًى به بالنسبة لعقد المدير مع المعلم، ومستوفٍ بالنسبة لعقد المدير معه، والمعلم مستوفًى منه في كلا العقدين؛ إلا أنه في عقده مع المدير موفٍّ ومستوفًى منه معًا، كما هو حال الأجير، وفي عقد الطالب مع المدير مستوفًى منه فقط.

وعند تقصير المعلم في عمل التعليم يرجع الطالب المستفيد إلى المدير ويطالبه بوفاء مقتضى عقده معه، ثم يرجع المدير إلى المعلم فيحاسبه ويطالبه بوفاء عقده معه.

ومن هنا يظهر أن الطالب لا يحق له إسقاط بعض العمل عن المعلم، كأن يقول له الطلاب: سمحنا لك أن تغيب اليوم، أو أن تترك هذه الحصة؛ لأن الطالب ليس طرفًا في العقد الذي وجب به هذا العمل على المعلم، وإنما هو بين المدير والمعلم.

كما أن المعلم لا يجوز له طلب الإجازة من الطلاب، كأن يقول لهم: اليوم عندي ظرف فائذنوا لي بترك الحصة، بل الواجب عليه استئذان المدير؛ لأن هذا الوقت مستحق عليه للمدير أولًا.

ولو اعتذر المعلم وأتى بشخص آخر يكون بدلًا عنه، فهذا له حالان كما سبق في مسألة إبدال العين المستوفى منها[1]:

الحال الأولى: أن تقع الإجارة على عين المعلم في تعاقده مع المدير، وهو الأكثر، فلا يجوز للمعلِّم هذا الإبدال؛ لأن منفعة نفسه تعيَّنت بتعلُّق العقد بها، إلا إن رضي بذلك الطرف الآخر، وهو المدير.

الحال الثانية: أن تكون الإجارة عُقدت على عمل في ذمة المعلم، فيحق للمعلم الإبدال؛ لأن المقصود حينئذ تحصيل العمل سواء بنفسه أو بغيره، فيجوز له أن يستنيب.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٧).

المطلب الخامس: أحكام الانتساب والتعليم عن بُعد

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الانتساب والتعليم عن بُعد والفرق بينهما

الانتساب لغة من النسبة، وأصل اشتقاق هذه الكلمة يدل على اتصال شيء بشيء، ومنه النَّسَب لاتصاله وللاتصال به، ويقال: نسبتُ فلانًا إلى أبيه، أي: عزوتُه إليه، وانتسب إليه: اعتزى وانتمى، وانتسب إلى النادي: وصل نفسه به[1].

والمراد بالانتساب هنا: انتماء الطالب إلى الجامعة ونحوها بتسجيل اسمه فيها والتزامِه دراسةَ مُقرَّراتها من غير حضورِ مَقرِّها إلا للامتحانات[2].

والمراد بالتعليم عن بُعد: أن يتلقى الطالب التعليم بالإفادة من تجهيزات بعيدة عن مقرِّ التعليم.

فيأخذ الطالب الدروس والمحاضرات باستخدام وسائل الاتصالات المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية العالمية أو غيرها.

ويقال: إن طريقة التعليم عن بُعد بدأت في بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ثم ساعد تطور وسائل الاتصالات في الارتقاء بالتعليم عن بُعد، حتى وصل اليوم إلى أن يتلقى الطلاب المواد السمعية والبصرية من خلال البث الفضائي أو بوساطة شبكة الإنترنت، مع إمكان المشاركة في لقاءات مباشرة مع المعلمين[3].

والانتساب والتعليم عن بُعد نظامان متقاربان، فكلاهما يعتمد على التعلم الذاتي، ويكون جهد الطالب فيهما أكثر من جهد المعلم، وبينهما فروق تختلف في تفاصيلها المؤسسات التعليمية بحسب النظام المعتمد فيها، منها:

١- أن الانتساب لا يلزم الطالب فيه حضور الجامعة، إلا في الاختبار النهائي والدورة التأهيلية إن وُجدت، اما في التعليم عن بُعد فيجب عليه حضور المحاضرات جميعها والتفاعل مع المدرسين وأداء التكاليف، وكل ذلك عبر الشبكة.

---

(١) مقاييس اللغة، والمصباح المنير (ن س ب)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٩١).

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة (ن س ب).

(٣) الموسوعة العربية العالمية (التعليم عن بعد).

٢- أن التعليم عن بُعد توجد فيه أنشطة ومشاركات مطلوبة من الطالب، بخلاف الانتساب.

٣- أن الانتساب تبنى درجات الطالب فيه على الاختبار النهائي فقط، أما في التعليم عن بعد فالدرجات موزعة على الاختبار والحضور وأنشطة الطالب ومشاركاته[١].

* * *

الفرع الثاني: أحكام الانتساب والتعليم عن بعد

هما طريقتان من طرق التعليم، فلا تختلف أحكامهما عن أحكام التعليم الاعتيادي إلا في تفاصيل الأعمال المطلوبة المعقود عليها بين المدرسة وبين المعلم أو الطالب.

فالجامعة تلتزم للطالب تحصيل التعليم على الطريقة المتفق عليها، وتسليمه الشهادة بعد إنهاء الدراسة، والمعلم يلتزم للجامعة تعليم الطالب على الطريقة المذكورة.

فهما عقدان: عقد بين المدرِّس والمدير، وعقد بين الطالب والمدير، وقد سبق تفصيلهما في المطالب السابقة.

ومدير الجامعة لا يتولى العقد بنفسه في الغالب، بل يتولاه نائب عنه، وكذلك قد ينوب عن الطالب غيرُه في العقد مع المدير، وقد يوكِّل المدرِّس أيضًا من ينوب عنه في العقد.

* * *

(١) استفدت هذا من مقطع صوتي منشور بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٣٧هـ في قناة تعزيز في اليوتيوب التابعة لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.

المطلب السادس: أحكام فسخ العقد بين الإدارة والمدرس أو بين الإدارة والطالب

الأصل أن الإجارة عقد لازم من الطرفين، فلا يحق لأحد العاقدين فسخُه إلا لسبب يقتضي الفسخ، ولا سبب لذلك إلا العيب والعذر.

أما الفسخ بالعيب فلا خلاف فيه بين الفقهاء كما سبق[1]، فيثبت خيار فسخ الإجارة إذا حدث بالعين المستأجَرة قبل القبض أو بعده عيبٌ أو نقصٌ يُخِلُّ بالانتفاع بها، فيكون للمستأجِر الخيار في إمضاء عقد الإجارة أو فسخه؛ لأن العقود محمولة على شرط السلامة من العيب، لكن يشترط في العيب المثبِتِ للخيار أن يكون مؤثِّرًا في المنفعة بحيث تختلف به الأجرة.

وهذا في إجارة العين، أما إجارة الذمة فيجب فيها إبدال العين المعيبة، ولا خيار في فسخها.

وعلى ما سبق فالعقد بين المدير والمدرِّس يحق للمدير فسخه إذا مرض المدرِّس مثلًا مرضًا يؤثِّر في أداء عمل التعليم، بشرط وقوع العقد على عينه، أما إذا كان المطلوب من المدرِّس عملًا في ذمته غير مشروط تحصيلُه بنفسه فمن حقه إحضار من يكون بدلًا عنه.

وإذا ثبت الخيار للمدير فله ثلاث حالات:

١- ألا يَفسخ العقد، بل يترك المعلم يكمل التعليم مع ضعفه إلى تمام المدة، فعليه حينئذ تمام الأجرة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع العيب، فيستقر عليه جميع العوض، ولا يحق له إسقاط شيء من الأجرة.

٢- أن يزول العيب قبل وقوع الفسخ، كأن يبرأ المعلم من المرض، فيبطل خيار الفسخ لزوال سببه وبقاءِ العين سليمةَ المنافع، فيبقى العقد قائمًا.

٤- أن يفسخ المدير العقد، فيستقرُّ عليه من الأجرة مقابلُ ما أداه المدرِّس من التعليم، ويسقط عنه مقابلُ ما بقي.

أما العقد بين الطالب والمدير فهو وارد على عمل في الذمة، فلا يثبت فيه خيار فسخ بتعيُّب العين المستوفى منها كمرض المعلم، بل الواجب إبدالها بعين أخرى

---

(١) في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

صالحة للوظيفة.

فالطالب الرشيد يحقُّ له طلب البدل عند ضعف المعلِّم عن التعليم، ويجب على المدير تحقيق طلبه، فإن رضي الطالب الرشيد بتعليم المدرِّس مع ضعفه وانتهت المدة استقرَّت عليه الأجرة.

أما الطالب غير الرشيد فلا يعتبر رضاه؛ إذ لا عبرة بكلامه، ولا عقد معه، بل تعليمه مستحَقٌّ بعقد وليِّه مع المدير، فالولي هو المخيَّر هنا إذا كان يدفع رسوم التعليم من جيبه، أما إن كان يدفعها من مال الطالب كاليتيم الغني فلا يجوز له إلا اختيار الأصلح للطالب.

* * *

وأما الفسخ بالعذر فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين كما سبق[1]:

القول الأول: أن الإجارة لا يجوز فسخها بالأعذار، وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني: أن الإجارة يجوز فسخها بالعذر الظاهر الحادث بأحد العاقدين أو بالعين المؤجَّرة، وهو مذهب الحنفية.

وهنا أذكر بعض الأمثلة للعذر الذي يُفسخ به عقد الإجارة عند الحنفية[2]، مع بيان ما يماثله من مسائل العقود بين الإدارة وبين المعلمين أو الطلاب:

١- إذا استأجر شخص حانوتًا ثم أفلس وقام من السوق، يجوز له فسخ الإجارة؛ لأن إبقاء العقد عليه من غير قدرته على استيفاء المنفعة محضُ إضرار لم يلتزمه بالعقد.

ومثل هذا أن يستأجر المدير معلمين لمدرسته، ثم تزول المدرسة من يده قهرًا، فيكون غير قادر على استيفاء المنفعة من المعلمين.

وكذلك إذا تعاقد مع معلمين، ثم لم يجد طلابًا يعلمهم، فهو غير قادر على استيفاء المنفعة.

وكذلك إذا تعاقد طالب مع مدرسة، ثم انتقل أهله إلى مدينة أخرى، فلم يقدر على الحضور.

---

(١) في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٥).

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٧-١٩٩).

٢- إذا استأجر شخص دارًا ثم عزم على السفر، جاز له الفسخ؛ لأن منعه من السفر مع العزم عليه ضرر عليه، وإبقاء العقد مع خروجه إلى السفر ضرر عليه أيضًا لثبوت الأجرة عليه من غير استيفاء للمنفعة.

ومثل هذا أن يستأجر المدير معلمين لمدرسته، ثم يعزم على إزالة المدرسة أو بيعها، فمنعه مما عزم عليه ضرر عليه، وإبقاء العقد مع تعذُّر استيفاء المنفعة ضرر عليه أيضًا.

وكذلك إذا عقد ولي الطالب مع المدير، ثم أراد الانتقال بالطالب إلى بلد آخر، فمنعُه من الانتقال الذي عزم عليه ضرر عليه، وإلزامه العقد من غير استيفاء المنفعة ضرر عليه أيضًا.

٣- إذا استأجر شخص عاملًا ليحفر له بئرًا، فلما حفر بعضها وجدها صلبة، كان ذلك عذرًا تُفسخ به الإجارة؛ لأنه يعجز عن إمضاء العقد بغير ضرر لم يلتزمه.

ومثل هذا إذا استأجر المدير معلِّمًا لتعليم طلاب معيَّنين، فلما شرع في التدريس ظهرت له شدة بلادتهم وصعوبة تعليمهم، بحيث يلزمه لتعليمهم بذل جهد زائد لا يبذل مثله في مثل هذا العمل.

وهكذا كلُّ عذر لا يمكن معه استيفاء المنافع إلا بضرر، فإنه يجوِّز فسخ الإجارة عند الحنفية.

* * *

المبحث الثالث: حقيقة ما يستحقه الطلاب

إن العقد بين المدير والطالب يقتضي وجود منفعة يستحقها الطالب مقابل ما يدفعه أو يُدفع عنه من المال، وأهم ذلك هو تحصيل التعليم له، وهو الغرض الأكبر المقصود في العقد.

وهناك حقوق تابعة لهذا الغرض، منها:

١- الحصول على الخطط ومفردات المقررات والجداول الدراسية.

٢- إقامة المحاضرات في مواعيدها المقررة.

٣- تقويم التحصيل العلمي للطالب بالاختبارات وغيرها.

٤- الحصول على وثيقة التخرج بعد إنهاء متطلبات التخرج[١].

وفيما يلي محاولة توضيح حقيقة حقِّ الطالب المقصود، وبيان ما يترتب عليه.

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: التعليم والتفهيم، والفرق بينهما

التعليم في اللغة مأخوذ من العِلم الذي هو نقيض الجهل، وأصل اشتقاقه يدل حصول أثر بالشيء، ومنه العلامة، ويقال: عَلِمتُ الكلامَ والصنعةَ عِلْمًا، وعلَّمته فلانًا تعليمًا فتعلَّم[٢].

والتعليم في الاصطلاح: تنبيه النفس إلى تصور المعاني. ومن خصائصه: أنه يكون بالتكرير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم[٣].

التفهيم في اللغة مأخوذ من الفهم، وهو معرفة الشيء بالقلب، ويقال: فَهِمْتُ الشيء فَهْمًا وفَهَامةً، أي: عقلتُه وعرفتُه، وفهَّمتُ فلانًا كذا تفهيمًا وأفهمتُه إفهامًا، أي: جعلتُه يَفهمه[٤].

---

(١) حقوق الطالب الجامعي وواجباته، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص ٤-٥).

(٢) مقاييس اللغة، والمصباح المنير (ع ل م).

(٣) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ١٠٢).

(٤) الصحاح، ولسان العرب (ف هـ م).

والتفهيم في الاصطلاح: إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ[١].

والتفهيم أصعب من التعليم، وهو تحصيل شيء زائد عن التعليم، كما يتبين من الفروق التي ذكرها العلماء بين العلم والفهم، ومنها:

١- أن العلم يصدق على مطلق الإدراك، وأما الفهم فهو استقرار المعرفة بالقلب.

٢- أن الفهم هيئةٌ ثابتة في النفس يتحقق بها حُسن الإدراك، فهو أعمق من العلم.

٣- أن الفهم جودةُ الذهن من جهة تهيُّئِه لاقتناص ما يَرِد عليه من المطالب[٢].

والمعقود عليه الذي تلتزمه إدارة المدرسة، هو التعليم بمعنى إلقاء العلوم على وجه يحصل به الإدراك للطالب المتوسط في الذكاء، سواء أحصل الفهم له فعلًا واستقرَّ له الإدراك أم لا.

ومما يوضح ذلك أن الجامعات تذكر من حقوق الطالب الأكاديمية: «الحصول على المادة العلمية والمَعرفة المرتبطة بالمقررات»[٣]، وبعبارة أوضح: «الحصول على شرح وافٍ لمفردات المقرر»[٤].

ولو كان المطلوب هو التفهيم لكان من حقِّ الطالب الراسب في الاختبار بسبب عدم الفهم أن يسترجع العوض المدفوع؛ لأن المنفعة المعقود عليها لم تحصل له، لكن المتقرر عرفًا أن الطالب الذي أخذ حظَّه من الشرح والتوضيح للمادة بحيث حصل لزملائه إدراك المعلومات، قد استوفى العمل المعقود عليه، واستقرَّت عليه الأجرة، فلا يحق له استرجاع شيء منها.

وقريب من هذا أن الفقهاء ذكروا أن اشتراط حصول الحذق[٥] في تعليم الصنعة لا يجوز؛ لأن التحذيق ليس في وسع المعلم، بل هو باعتبار شيء في خلقة المتعلم، ولأن حصول الحذاقة مجهول؛ إذ ليس لها غاية معلومة، ففيها جهالة تفضي إلى

---

(١) التعريفات للجرجاني (ص ٦٣).

(٢) تاج العروس (ف هـ م).

(٣) لائحة حقوق الطالب وواجباته، الجامعة الإسلامية (ص ٧).

(٤) حقوق الطالب الجامعي وواجباته، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص ٤).

(٥) الحذق في الصنعة: المهارة فيها ومعرفة غوامضها ودقائقها، كما في المصباح المنير (ح ذ ق). وقد يكون الحذق بمعنى الحفظ، كما يقال: حذق الصبي القرآن، فيجوز اشتراطه في تعليم القرآن؛ لأن غايته معلومة، وهذا ما قرره المالكية. ينظر: شرح الخرشي (٧/ ١٧).

المنازعة[1].

* * *

(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣٦-٣٧).

المطلب الثاني: تخصيص المدرس بعض الطلبة بزيادة أو نقص

الواجب على المدرِّس هو أداء التعليم للطلاب في إطار التقيُّدات المعقود عليها، ومنها:

١- التقيُّد بالكتاب المقرَّر المطلوب تدريسه للطلاب.

٢- التقيد بالمفردات المقررة والمسائل المطلوبة، وعدم النقص عنها بحال، وكذلك عدم الزيادة عليها إذا كان يترتب عليها نقص في الشرح أو ضرر على الطلاب.

٣- التقيد بالطريقة المقررة لإلقاء التدريس؛ فإن طرق التدريس كثيرة، فإن وقع العقد على واحدة منها تعيَّنت.

٤- التقيُّد بالمكان المتفق عليه إذا كان يترتب على تغييره ضرر لبعض الطلاب أو مخالفة للإدارة.

٥- التقيُّد بالزمان المتفق عليه إذا كان يترتب على تغييره ضرر لبعض الطلاب أو مخالفة للإدارة.

هذا ما يتعلق بالعمل الواجب على المعلِّم فيما التزمه في العقد مع المدير أو نحوِه.

أما تخصيص بعض الطلاب بزيادة في التعليم فهذا له حالتان:

الأولى: أن يخصَّ المعلم بعضَ الطلاب بزيادة تعليم وشرح أثناء أداء العمل الواجب عليه، كأن يكون في الفصل في الحصة المقررة، فيُقبِل على بعض الطلاب ويُسِرُّ إليهم تعليمًا خاصًّا به.

فهذا غير جائز للمدرِّس؛ لأنه يلزم منه الإخلال بالعمل الواجب، إذ المطلوب حينئذ أداء التعليم لعموم الطلاب، فإن كان ما خصَّ به ذلك الطالبَ من المقرر فقد فوَّته على بقية الطلاب، فيبقى حقُّهم ضائعًا، وإن كان خارجًا من المقرر فقد فوَّت حق الجميع، وبقي في ذمته العمل المطلوب في تلك الحصة، ولا يحل له أخذ ما يقابل العمل المتروك من الأجرة.

الثانية: أن يخصَّ المدرِّس بعضَ الطلاب بزيادة تعليم وشرح في وقت خارج عن حصة العمل، فهذا لا علاقة له بالعمل المدرسي، بل هو شأن آخر بين المعلم والطالب، وقد يكون بعوض فيصير عقدًا بين المعلم وبين الطالب أو وليه.

قال الوانشريسي[1]: «ويجب العدل في التعليم، ولا يفضِّل بعضهم على بعض ولو تفاضلوا في الجُعل إلا أن يبيِّن ذلك لوليه في عقده، أو يكون تفضيله في وقت غير وقت تعليمه»[2].

أما النقص في التعليم فلا يجوز للمعلم أن يقصِّر في أداء العمل المعقود عليه، فإن قصَّر في حقِّ جميع طلاب الفصل بغياب أو نقص في الشرح أو غير ذلك، فقد بقي عليه حقهم جميعًا.

وإن قصَّر في حقِّ بعض الطلاب كأن يطرده من الفصل أو يرسله في شأن آخر، فحقُّ ذلك الطالب يبقى في ذمة المعلم، ولا يسقط عنه إلا بإبراء الإدارة عنه.

وقد يستغرق بعض المدرسين وقت الحصة بحكايات أو معارف ليست مما يُطلب تقريره، فهؤلاء لم يؤدوا واجب العمل. وقريب من فعلهم ما ذكره بعض الفقهاء أن من وجب عليه تعليم القرآن لشخص على قراءة معينة، فعلَّمه غيرها، أن ذلك تطوُّع منه، ويلزمه تعليم القراءة المعينة عملًا بالشرط[3].

* * *

(١) هو الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الوانشريسي المالكي، صاحب التآليف الحِسَان، توفي في مدينة فاس سنة ٩١٤ هـ. ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (٤/ ١٦٥)، والأعلام للزركلي (١/ ٢٦٩).

(٢) المعيار المعرب (٨/ ٢٤٧).

(٣) أسنى المطالب (٣/ ٢١٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٣٦٢).

المطلب الثالث: مقاعد المدرسة وغيرها من منافع المبنى

ما يستحقه الطالب بالعقد بينه وبين المدير ليس مقتصرًا على حصول التعليم له، بل يشمل مع ذلك الحصول على مكان صالح للتعليم يجلس فيه الطالب ويستوفي فيه الدروس.

فمن حقوق الطالب التي يستحقها بالعقد: تحصيل مكان مناسب للتعلم، وتوفير البيئة الدراسية التي تيسِّر الدراسة وتسهِّل الاستيعاب، وإيجاد المناخ العلمي المناسب للحصول على تعليم جيد من خلال إتاحة الإمكانات التعليمية للطالب[1].

ويدخل في ذلك:

١- أن يحصل على كرسي يجلس عليه في القاعة الدراسية.

٢- أن يحصل على طاولة يضع عليها دفتره حين يكتب.

٣- أن يحصل على مرحاض يستعمله عند الحاجة، بما في ذلك من توفير الماء.

فيتبيَّن بهذا أن المدرسة داخلةٌ في عقد الإجارة الواقع بين المدير والطلاب، وأن منافع مبنى المدرسة ومنافع مرافقه وأدواته مستحَقَّةٌ للطلاب، كما أن المدير نفسه أجير للطلاب بهذا العقد، والمعلمون أجراء للمدير وقائمون بتوفية بعض ما على المدير توفيته للطلاب.

وكما أن التعليم الذي يستحقه الطلاب عمل في ذمة المدير، فكذلك المنافع المذكورة المستحقة لهم هي منافع في ذمته، فالعقد عليها من باب الإجارة في الذمة.

وينبني على هذا أنه لا بأس بإبدال الكراسي ونحوها عند الحاجة؛ لأن العقد لم يقع على أعيانها، وكذلك بقية المنافع، بل لا بأس بتبديل المبنى كلِّه وتحويل الطلاب إلى مبنى آخر بشرط أن يرضوا بذلك، أو توجد حاجة كنقص في المبنى الأول مع عدم لحوق ضرر بالطلاب في الانتقال.

وينبني عليه أيضًا أنه لا خيار للطلاب في فسخ العقد مع المدير بسبب عيب في مرافق المدرسة، لكن يحق لهم طلب إبدال المعيب، ويلزم المدير إبداله.

* * *

(١) لائحة حقوق الطالب وواجباته، الجامعة الإسلامية (ص ٧).

المبحث الرابع: أحكام غياب المعلمين والمتعلمين

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: وجوب القضاء أو الحسم على المدرِّس إذا غاب أو تأخر

المدرِّس أجير، فيجب عليه الوفاء بمقتضى العقد، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾[1].

ومن مقتضى عقد التعليم على المدرِّس أن يحصِّل التعليم المعقود عليه بالقدر المطلوب وفي الوقت المطلوب، فكما لا يجوز النقص عن مفردات المسائل المقرَّرة، لا يجوز أيضًا النقص عن الدقائق المتفق عليها؛ لأن ذلك ظلم، والظلم حرام.

وتحقيق هذا الأمر موكول إلى أمانة الشخص، فقد لا يوجد أحد يدقِّق عليه في حساب دقائق الزمن المستحقِّ للتعليم، فينبغي للمدرِّس استحضار مراقبة الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء.

فإذا غاب المدرِّس حصةً، أو تأخر عن موعدها ففوَّت بعضها، لزمه أن يسدَّ هذا النقص إما بالقضاء في زمن آخر يرضى به الطلاب والإدارة، وإما بأن يُسقط من الأجرة التي يأخذها مقدار ذلك النقص.

فإن لم يفعل شيئًا من الأمرين فهو آخذ ما ليس من حقه، والله تعالى يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[2]، وقال النبي ﷺ: «بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟»[3].

وذكر الفقهاء أن الحطَّ من الأجرة يجب «إذا كان بين الفعل المطلوب وبين الذي يأتي به الأجير تفاوتٌ»[4]، وأن من نقص شيئًا من العمل المعقود عليه وجب عليه حطُّ

---

(١) سورة المائدة، الآية ١.

(٢) سورة النساء، الآية ٢٩.

(٣) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٤) نهاية المطلب (٤/ ٣٨٤).

قدر التفاوت[1].

* * *

(١) أسنى المطالب (١/ ٤٥٢، ٤٥٤).

المطلب الثاني: سقوط حق الطالب الغائب

إذا غاب الطالب عن الحصة يسقط حقُّه فيها، ولا يحق له طلب التعويض بحصة أخرى.

وبيان ذلك أن المدير أجير للطالب، والمعقود عليه منفعة في ذمة المدير وهو تحصيل التعليم، فإذا تم الاتفاق على إيفاء المنفعة في مكان محدَّد وفي وقت محدَّد، فعلى الطرفين الالتزام بذلك، فإذا أحضر الأجير (المدير) شخصًا ينوب عنه في بذل المنفعة، ثم غاب المستأجر المستفيد (الطالب)، فضمان المنفعة الفائتة يكون على حساب المستأجر.

وقد سبق[1] اتفاق المذاهب الأربعة على أن ضمان المنفعة المعقود عليها بالفوات يكون على المستأجر إذا حصل فوات المنفعة بسبب انتهاء المدة بعد القبض مع بقاء العين وإمكان الانتفاع بها، وأن الأجرة تستقرُّ على المستأجِر؛ لأنه تمكَّن من استيفاء المنفعة ومن التصرف فيها فدخلت في ضمانه وكان فواتها محسوبًا عليه، وليس له طلب الانتفاع بالعين بعد تلك المدة.

ولأن الإجارة تقتضي تمليك المؤجِّر الأجرةَ والمستأجِر المنفعةَ، فإذا تركها المستأجِر اختيارًا منه لم تنفسخ الإجارة، ولم يَزُل ملكُه عن المنافع، كمن اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.

فإن قيل: الطالب قد يكون غير رشيد، فيتعاقد وليُّه مع المدير أولًا، ثم إن المدير يخبر الطالب بتحديد المكان (الفصل) والموعد (الحصة)، والطالب ليس من أهل القبول، ووليُّه لم يقبل هذا التحديد ولم يعلم به، فهل يقال: إن التحديد غير لازم من طرف الطالب، فيكون الفوات غير محسوب عليه؟

فالجواب: أنه لا فرق في هذا بين انتهاء المدة المذكورة في العقد، وانتهاءِ مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة المحدَّدة بالعمل؛ لأن العلة تحقُّق إمكان الاستيفاء، وهو موجود في الصورتين، وقد سبق هذا[2].

وإذا تأخر الطالب فغاب عن بعض المحاضرة وأدرك بعضها، فمن حقه الاستفادة

---

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) في آخر المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١٢٠).

مما بقي منها، ولا يجوز للمعلم ولا للمدير منعُه من ذلك؛ لأنه يستوفي بعض حقه من التعليم، وقد ينفعه الله به، لكن لا مانع من حساب ذلك في الاختبار، وحطِّ بعض درجات تقويم تحصيلِه لذلك.

* * *

المطلب الثالث: لزوم بقاء المدرس في الفصل حتى تنتهي المدة المستحقة

إذا تم الاتفاق بين المدرِّس والمدير على تحصيل التعليم في مكان محدَّد وفي وقت محدَّد لطلاب معيَّنين، فالواجب على المدرِّس الوفاء بالعقد، والمطلوب منه منحصر في تحقيق الأمر المعقود عليه.

فإذا لم يحصل العمل المطلوب لتقصير من المدرِّس، فقد سبق في المطلب الأول بيان ما يلزمه.

وإن لم يوجد تقصير من المدرِّس، بأن سلَّم نفسه للعمل وحضر المكان المتفق عليه في الموعد المحدَّد، لكن غاب الطلاب مثلًا إما لأمر يخصهم أو لأن الإدارة شغلتهم بأمر آخر، فقد أدى المدرِّس ما عليه؛ لأنه بذل وقته وكان مستعدًّا لأداء العمل، فالمنفعة الفائتة من ضمان الطرف الآخر.

لكن يجب على المدرِّس أن يبقى في المكان المحدَّد حتى ينتهي الزمان المتفق عليه؛ لأنه وقت مستحق بالعقد، فإن انصرف قبل انقضائه فهو كمن غاب بعض الحصة، وقد سبق حكمه، إلا أن يكون رواحه بإذن من المدير.

وقد سبق[1] أن المنفعة المعقود عليها إذا فاتت بعد القبض بسبب انتهاء المدة مع بقاء العين، يُحكم بصحة الإجارة، وتستقرُّ الأجرة على المستأجِر؛ لأنه تمكَّن من استيفاء المنفعة والتصرف فيها ودخلت في ضمانه، فيكون فواتها محسوبًا عليه، وليس له الانتفاع بالعين بعد المدة، وأن هذا كلَّه لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة.

والمنفعة المتعلِّقة ببدن الأجير كالتعليم والخدمة، يحصل قبضها بأن يسلِّم نفسه[2].

وذكر الفقهاء أن «الأجير في العمل إذا سلَّم نفسه إلى مستأجِره فلم يستعمله، استحقَّ أجرته»[3].

وفي هذه الصورة تحقَّق قبضُ المنفعة بتسليم الأجير (المدرِّس) نفسَه في المكان الذي عيَّنه المستأجر (المدير)، وبقائه فيه حتى انتهاء المدة، مع عدم وجود أيِّ مانع

---

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٢٣).

(٣) الحاوي الكبير (١٦/ ٣٣٢).

للاستيفاء من جهة المدرِّس، فتكون الساعات الفائتة من ضمان المدير، ويستقرُّ للمدرِّس مقابلُها من الأجرة.

* * *

المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: دخول أو خروج العطلات في وقت العمل المستحق

العَطَل هو الخلوُّ والفراغ، يقال: عَطِل الرجلُ من المال والأدب، وتعطل الرجل؛ إذا بقي لا عمل له، والاسم العُطْلة[1].

والعطلة في الاصطلاح المعاصر: مدة زمنية يتوقف خلالها الأفراد أو المؤسسات عن العمل للمتعة أو الراحة. والتعطيل الرسمي: توقُّف العمل في الدوائر الرسمية في ظروف مناسبات معينة[2].

والعطلة الدراسية هي أيامٌ تَعارف الناس على الاستراحة فيها وترك التعليم، وهي يومان في كل أسبوع، وشهران أو أكثر في كل سنة.

وقد يتوهَّم بعض الناس أن أيام العطلات داخلة في أيام الدراسة التي وقع العقد على تحصيل التعليم فيها، فإن خلت من التعليم لزم إدارة المدرسة ردُّ مقابلها من الأجرة، وسواء في ذلك العطلة الأسبوعية والعطلة السنوية، وهذا غير صحيح، وغير واقع.

أما العطلة الأسبوعية فالمقطوع في العرف أنها ليست من الأيام التي تُستحقُّ فيها الدراسة، بل إن عقد التعليم لا يشملها؛ لأن إطلاق الشهر في العقد يقيِّده العرف بالزمن الذي يُعتاد التعليم فيه، وهو خمسة أيام من كلِّ أسبوع، والمعروف عرفًا كالمشروط شرعًا[3].

فألفاظ العقود منزلة على الأوقات التي جرت العادة بالعمل فيها، حتى إن العاقد يصير كأنه صرَّح بها؛ من جهة أن دلالة العرف عليها كدلالة اللفظ في الحكم، ومن نظائر ذلك في العبادة خروج المعتكف من المسجد في أوقات قضاء الحاجة كأنه

---

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة (ع ط ل)

(٢) المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ع ط ل).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٤).

استثناها[1].

وأما العطلة السنوية فالعرف يدل أيضًا على عدم استحقاق التعليم فيها، وأنها غير داخلة في العقد على السنة الدراسية بين المدير والطالب إذا وقع على تعليم سنة أو مرحلة.

وأما وجه أخذ المال مقابل العطلة فيأتي في المطلب التالي.

وهذا كله في العقد بين المدير والطالب، وكذلك الحال فيما بين المدير والمدرِّس، فإن المدرِّس ليس عليه العمل في فترات العطلات الأسبوعية والسنوية لكونها غير داخلة في العقد، كما أن أوقات الصلوات وأوقات الأكل وقضاء الحاجة مستثناة عرفًا من مدة الاستئجار للخدمة.

وعلى هذا فيجوز للمدرِّس الاشتغال في أيام العطلة بما يشاء من عمل؛ لأنه ليس مشغولًا فيها بعقد آخر، وليس من حق المدير مطالبته بالقيام بتعليم إضافي إلا بعقد آخر.

لكن قد يكون بين المدير والمدرِّس عقد آخر غير التعليم، وهو الاتفاق بينهما على أن المعلم يضمن للمدير الانتظار في مدة العطلة وتجديد عقد التعليم في السنة التالية، فحينئذ تكون ذمة المدرِّس مشغولة بهذا العقد، ولا يجوز له الاشتغال بعمل آخر ينافيه، ولا يجوز للمدير تكليفه بالتعليم؛ لأنه غير داخل في العقد، فإن المعقود عليه هو الانتظار وضمان تجديد عقد التعليم في العام المقبل. ويأتي بيان هذا في المطلب التالي.

* * *

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٢٨).

المطلب الثاني: حكم إجبار الطلاب على دفع أجرة مدة العطلة، وهل يستحقها المدرس أو الإدارة؟

إذا كانت العطلة متخللة في مدة مستحقة المنفعة ومقابلة بأجرة، فالأجرة تقابل أيام العمل، وتقدم في المطلب السابق أن العطلة ليست من أيام العمل المستحق، وبناء عليه فأيام العطلة لا يقابلها شيء من الأجرة، فالأجرة الشهرية تقابل أيام الدراسة فقط، وكذلك أجرة المرحلة الدراسية تقابل شهور الدراسة فقط.

فإن وقع العقد بين الطالب والمدير على التعليم في سنة دراسية، فالعوض المدفوع منصرف أيضًا إلى شهور الدراسة فقط؛ لأن عادة المدارس أن الطالب إذا أكمل سنة دراسية ثم أراد الانتقال من المدرسة، يحقُّ له ذلك، ولا يُطلب منه مقابل مدة العطلة التالية، وأن من التحق بالمدرسة في بداية سنة دراسية لا يُطلب منه مقابل مدة العطلة السابقة، فالعطلة في هذه الصورة لا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها في الأجرة.

وإذا وقع العقد على صيغة المشاهرة، كأن يقول الوالد للمدير: أطلب منك تعليم ولدي سنةً، وكل شهر أجرته مئةٌ، ثم يدفع في كلِّ شهر مئةً، فقد يتساءل: لماذا أدفع المئة في شهر العطلة؟ ألا أتوقف عن دفع المال كما توقفتِ المدرسة عن التعليم؟

والجواب أن هذه العطلة يؤخذ العوض عليها لغرض آخر غير تحصيل التعليم، وهو انحباس الإدارة والمعلمين لانتظار العقد المقبل في السنة الدراسية التالية، ولحجز المقعد في الدراسة المقبلة، فالذي يدفع مقابل العطلة يضمن لنفسه تجديد العقد ثانيةً ومواصلةَ التعليم له في العام الدراسي المقبل، ومن لم يدفع فقد لا يُجدَّد له العقد ثانيةً، وهذا – كما هو ظاهر – يخص الطالب الذي درس فيما قبل العطلة، ويريد أن يواصل فيما بعدها.

والانتظار والضمان المذكوران من المنافع المتقومة التي يصح أخذ العوض عليها.

أما الانتظار ففيه حبس الإدارة نفسها لمصلحة الطالب، وحبس المعلِّم نفسه لمصلحة الإدارة؛ لأنه إذا شرع في أعمال أخرى قد لا يفرغ منها عند حاجة المدير لبدء العمل عنده. وانكفاف الشخص عن العمل لنفسه لمصلحة شخص آخر ليس أدنى

منزلة من نزوله له عن الوظيفة، وقد سبق[1] بحث مسألة النزول عن الوظائف بعوض، وأنه جعالة صحيحة ويجوز أخذ العوض عليه.

وأما ضمان تجديد العقد فيمكن تخريجه على مسألة بذل العوض في تحصيل الوظائف، وقد سبق[2] أن العقد على تحصيل منفعة مباحة على وجه الجعالة جائز صحيح على الراجح.

ثم المال المأخوذ من الطالب يستحقه عليه المدير لا المدرِّس؛ لأن عقد الطالب إنما كان مع المدير، وهو الذي يضمن له الحجز ومواصلة التعليم، وليس هناك عقد بين الطالب والمدرِّس.

أما المدرِّس: فإذا كان عقده شهريًّا كانت أجرته مقابل أيام الدراسة، وكذلك إن كان لجميع المرحلة الدراسية، فلا تدخل العطلات في العقد معه، ولا يُحطُّ مقابلها شيء من الأجرة.

وإذا كان العقد سنويًّا فإنه ينتهي بانقضاء العام الدراسي بما فيه من العطلات الأسبوعية ونحوها، ثم العطلة السنوية قد يكون فيها بين المعلم والمدير مثل ما كان فيها بين الطالب والمدير، فيأخذ المعلم مالًا من المدير مقابل انتظاره وضمان مواصلة العمل لمدرسته في العام المقبل، وهذا عقد مستقلٌّ ينعقد بتراضي الطرفين، ولكلٍّ منهما عدم الدخول فيه والاستغناء عنه.

* * *

(١) في المطلب الرابع من المبحث الثامن من الفصل الأول (ص ١٥٣).

(٢) في القسم الثالث من المطلب الثالث من المبحث التاسع من الفصل الأول (ص ١٦٢).

المبحث السادس: أحكام استخدام الطلاب لمصالح المدرسة أو غيرها

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الاستخدام وأقسامه

الاستخدام مأخوذ من الخِدمة، يقال: خَدَمَه يخدُمه خِدمةً، إذا عمل له، وأصل الكلمة يدل على معنى الطواف والإحاطة، ومنه الخادم؛ لأنه يطوف بمخدومه، واستخدمتُ فلانًا وتخدَّمتُه؛ جعلته خادمًا لي، واستخدمتُه: سألتُه أن يخدمني، وأخدمتُ فلانًا وخدَّمته؛ أعطيتُه خادمًا[١].

فالاستخدام يطلق على: اتخاذ الخادم، وعلى طلب الخدمة، وعلى التعيين في وظيفة[٢].

والمراد هنا: تكليف الطالب بعمل خارج عن غرض التعليم، سواء أكان بعوض أم لا.

ويدخل في استخدام الطفل: «كل تصرف يَتوصل به المستخدِم لتحقيق مطلوب، وتكون الوسيلة في ذلك ذات الطفل أو اسمه أو أعضاءه أو ملكه أو اختصاصاته وحقوقه»[٣].

وهذا يشمل كل استعمال للطفل في أيِّ أمر من الأمور، سواء أكان في صورة تولية وتعيين كالقضاء والإمامة، أم في صورة امتهان كالحفر والنقل، بإذنه ورضاه أم بغيرهما، بمقابل أم بغيره، فيما ينفع الطفل أم في غيره، كان الطفل مميزًا أم غيره، والمستخدِم قريبًا له أم غيره، والاستخدام لذاته أو اسمه أو شيء من حقوقه.

وهذا يدل على اهتمام الشريعة بحق الطفل وكرامته في كل شعب الحياة وأنواع التصرف، ومراعاتها مصلحة الطفل في جميع التعاملات[٤].

* * *

---

(١) مقاييس اللغة، وأساس البلاغة، والمصباح المنير (خ د م).

(٢) معجم لغة الفقهاء (ص ٦٠)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (خ د م).

(٣) أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به (ص ٤٩).

(٤) المرجع السابق (ص ٥١).

المطلب الثاني: حكم استخدام الطلاب

الطالب له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون جائز التصرف، أي: بالغًا عاقلًا غير محجور عليه بسفه.

فمن هذا وصفه يستقل بالتصرف في منافع نفسه، ببذلها مجَّانًا أو بعوض، في كلِّ عمل لا محذور فيه شرعًا.

ولا يجوز إكراه الطالب على القيام بأعمال لا يرضاها؛ لأن ذلك من التعدِّي المحرَّم شرعًا، والرضا أساس استيفاء المنافع، ومن الإكراه أن يُهدَّد الطالب بنقص درجاته في الاختبار، كأن يقال له: عليك المشاركة في تنظيف المدرسة وإلا خُصم منك خمس درجات.

فإن حصل ذلك وجب للطالب أجرة مثله فيما قام به من عمل؛ لأن هذا هو المقابل شرعًا في كل منفعة تفوت على يد غاصبها، بأن يستوفيها بغير عقد صحيح ولا إباحةٍ من صاحبها[1].

ويجب أيضًا إعادة الدرجات إلى الطالب إن أمكن؛ لأن نقصها قد يؤثِّر عليه بالضرر في مستقبل تعليمه أو توظيفه، وذلك دين في ذمة الظالم يُسأل عنه ويُحاسب عليه.

الحالة الثانية: أن يكون الطالب غير جائز التصرف، كأن يكون طفلًا غير بالغ، أو بالغًا غير عاقل، أو محجورًا عليه بسفه.

فهذا لا يصح تبرعه ورضاه ولا عقده في كل عمل يُقابل مثلُه بالمال، ولا يجوز للمدير وغيره استخدامه في ذلك؛ لأنه ممنوع من عقد التصرف المالي بنفسه، وهذا العمل داخل فيه، وقد سبق[2] أن من شروط صحة الإجارة البلوغ والعقل.

أما ما لا يقابل بمال من العمل فالأصل فيه المنع أيضًا، وسيأتي أثر إذن وليِّ الطفل في استخدامه في المطلب التالي.

ويترتب على استخدام الطفل في أمر خارج عن التعليم: ضمان منفعته الفائتة، وتعويضه عنها بما يقابلها من أجرة المثل في العادة.

* * *

---

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٣).

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٧٢).

المطلب الثالث: أثر إذن الوالِدين ونحوهم في استخدام الأطفال

يجوز للأب استخدام ولده في كلِّ عمل لا يقابل بأجرة في العادة، وله تكليفه بما فيه تدريبه وتأديبه وحسن تربيته ونحو ذلك مما فيه مصلحة الطفل ولا يقابل بالأجرة، وما زاد على ذلك فلا يجوز إلا بأجرة. ولا يجوز لغير الوالد أن يستخدم الطفل في شيء من الأعمال مطلقًا ولو بأجرة.

ويختلف الوالد عن غيره بأن فيه من الشفقة ما ليس في غيره، فلا يستخدم ولده غالبًا إلا فيما يظن عوده على ولده بالنفع والإصلاح، وقد تكون قرينة الإصلاح خفية فوُكِّلت إليه لمزيد الشفقة، وأما غير الوالد فليس في معناه.

ويجوز لوالد الطفل أن يأذن للمعلم ونحوه أن يستخدم الطفل فيما كان للوالد أن يستخدمه فيه، بخلاف من لا أب له فلا يجوز لأحد استخدامه مطلقًا.

واستخدام الطفل في عمل له أجرة في العادة، يوجب ثبوت أجرة المثل له، وسواء في ذلك الأب وغيره[١].

فإن أجَّر الوالد ولده لاستخدام معيَّن بأجرة مثله، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز للوالد تأجير ولده قبل البلوغ في كلِّ عمل لا يجلب ضررًا عليه، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة من الحنفية[٢] والمالكية[٣] والشافعية[٤] والحنابلة[٥].

القول الثاني: لا يجوز للوالد تأجير الطفل كغيره، وإليه ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية[٦].

---

(١) تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال (ص ٧٣-٧٤).

(٢) المحيط البرهاني (٨/ ٤٦)، والبحر الرائق (٧/ ٢٤)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٠-٣٩١).

(٣) المدونة (٣/ ٤٦٥)، والتوضيح لخليل (٧/ ٢٠٨)، والذخيرة (٥/ ٣٧٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٣٤).

(٤) نهاية المطلب (٨/ ١١٦)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٥٠)، والنجم الوهاج (٥/ ٣٩٠)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٨٥).

(٥) الشرح الكبير (١٤/ ٣٤٧)، والإنصاف (١٤/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٣/ ٥٦٧).

(٦) التوضيح لخليل (٧/ ٢٠٨)، والنجم الوهاج (٥/ ٣٩٠).

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، وهو أن الوالد له حقُّ ولاية استعمال الصغير من غير عوض بطريق التهذيب والرياضة، فمع العوض أَولى[1].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا، وهو أن استخدام الطفل فيه إذلال لا يليق به[2].

ويناقش هذا بأنه إن كان المراد أن الاستخدام كله إذلال، فهذا غير مسلَّم، وإن كان المراد نفي الأعمال الحقيرة والمهن الدنيئة مما يترتب عليه سقوط المروءة أو الكفاءة، فهو داخل في نفي الضرر المذكور في قول الجمهور، وهم يعتبرون المصلحة والغبطة في الجملة[3].

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لقوة ما استدلوا به وضعف ما استُدلَّ به للقول الآخر، ويصير المال المكسوبُ به ملكًا للطفل، لا يتصرَّف فيه غيره إلا لمصلحة الطفل.

* * *

(١) المحيط البرهاني للإمام (٨/ ٤٦)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٤٧-٣٤٨).

(٢) النجم الوهاج (٥/ ٣٩٠).

(٣) نهاية المطلب (٨/ ١١٦).

المبحث السابع: أحكام معاقبة الطلاب

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: حكم معاقبة المعلم أو المؤدب لتلميذه

العمل الرابط بين المعلم والطالب هو التعليم، وليس العقاب جزءًا من التعليم، لكنه قد يكون مكمِّلًا له إذا كان الطالب لا يتعلم أو لا يجتهد في التعليم إلا بنوع من العقاب.

وإذا كان من العرف المعهود للمتعاقدين دخول شيء مَّا في العقد، فإنه يكون مما يستحق بالعقد وتصح المطالبة به؛ لأن كيفية أداء العمل يؤثر فيها العرف المشهور في البلد.

وعلى هذا يكون عقاب الطالب عند التقصير داخلًا في العقد مع الطالب نفسه أو وليه، ويحق للعاقد المطالبة به عند الحاجة؛ لأنه مما يحقق تمام المنفعة والوصول إلى غرض التعليم.

ولا يختلف الفقهاء في جواز ضرب المعلم الصبيان إذا كان ذلك بإذن أوليائهم، ويتحقق به تعليمهم أو تأديبهم[1].

وذكر العلماء عدة أمور لتقييد العقاب حتى يكون مثمرًا لنتيجة طيبة[2]، ومنها:

١- أن يكون الهدف تحقيق مصلحة الطالب، لا إراحة قلب المعلم من الغيظ.

٢- أن يتوقى المعلم الضرب قدر الإمكان، ويكتفي بالتقريع والوعيد.

٣- ألا يجعل الشتم عقابًا، كقول بعض المعلمين للطالب: يا قرد!

٤- ألا يضرب طفلًا صغيرًا لا يعقل التأديب، ولا يدرك غرض العقاب.

٥- ألا يتجاوز الضربَ المعتاد للتأديب على مثل ذلك الذنب كمًّا وكيفًا ومحلًّا،

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٨)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٢٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٩٤-٤٩٥).

(٢) درر الحكام (٢/ ٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٠٨-٢٠٩)، والمعيار المعرب (٨/ ٢٥٠)، والحاوي الكبير (١٢/ ٣٣٩)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٢٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٩٤-٤٩٥)، وكشاف القناع (٦/ ١٧).

فلا يزيده على عشر إلا لضرورة، ويكون مؤلمًا فقط لا مؤثرًا في العضو، ولا يضرب الوجه والرأس. فإن تعدى في ذلك كان هو المستحق للتعزير، وقد يؤدي إلى لزوم القصاص أو الأرش.

٦- ألا يولي أحدًا من المتعلمين ضرب غيره منهم.

٧- أن يستشير ولي الطالب في قدر ما يطيقه من العقاب.

قال إمام الحرمين[١]: «لِمعلِّم الصبي أن يؤدبه إذا مسَّت الحاجة إلى تأديبه، وعليه التحفظ عما يؤدي إلى هلاكه أو تعييب عضو من أعضائه؛ فإن تأديبه في الشرع مشروط بالسلامة. ولو كانت العرامة[٢] التي به لا تزول بالضرب الخفيف، وكان يظهر أن إمكان زوالها يقتضي ضربًا عنيفًا مخوفًا، فلا يجوز أن يضرب ضربًا عنيفًا، وإن كان زوال العرامة موقوفًا عليه»[٣].

* * *

(١) هو الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، سيد الشافعية، المعروف بإمام الحرمين، صاحب التصانيف المفيدة، كان مجمعًا على إمامته شرقًا وغربًا، توفي ربيع الآخر سنة ٤٧٨ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٦٨).

(٢) العرامة: البطر والفساد والشراسة والشدة ونحو ذلك. ينظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط (ع ر م).

(٣) نهاية المطلب (٨/ ١٧٢-١٧٣).

المطلب الثاني: حكم معاقبة الطالب بأمر خارج عن شأن التعليم

معاقبة الطالب على تقصيره في التعليم كانشغاله باللعب أو هروبه من المدرسة، جزء من واجبات المعلم، كما سبق بيانه في المطلب السابق.

أما معاقبة الطالب على سوء أدبه في نفسه، أو تعديه على غيره من الطلاب، أو نحو ذلك، فهو في الأصل أمر خارج عن التعليم، ويدخل في أمر التأديب.

وذكر الفقهاء أن ضرب الصبي تأديبًا مباح لوليه كأبيه، وأنه يجوز له أن يوكِّل غيره في ذلك، كأن يأذن للمعلم في تأديب الطالب وضربه لذلك عند الحاجة[1]، كما سيأتي تفصيله في المطلب الرابع.

ويضاف لذلك أن مِن مطالب عقد التعليم مع المدير ونحوه، تأديب الطالب وتحسين سلوكه وتعديل سيرته، حتى يكون صالحًا حافظًا على القيم الجميلة والأخلاق النبيلة، وقد لا يتأتى ذلك إلا بنوع عقاب للطالب، فيكون العقاب للتأديب مأذونًا فيه بل مطلوبًا لذلك.

وهذا كله فيما يتعلق بتحسين سلوك الطالب في نفسه، أما ما يتعلق بالقضاء والحكم عليه بالتعزير، فهذا ليس موكولًا إلى المعلِّم.

فلو توجَّه على المتعلم حقٌّ لغيره، فأتى صاحب الحقِّ للمعلِّم وطلب منه توفية حقِّه من الطالب، فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفِّه فليس له ضربه على الامتناع؛ لأنه لا ولاية له عليه في ذلك[2]، لكن يجوز له ضربه على ظلمه وسوء خُلقه إذا ثبت عنده ذلك.

وعند تأديب الطالب يجب التأكُّد من صدور مقتضيه منه بالمعاينة أو إخبار الثقة، لكن المعلِّم ليس مثل القاضي في المنع من الحكم بعلمه في العقوبات؛ لأن القاضي متَّهم وليس بمحتاج إلى إصلاح الغير قبل إقامة البينة عليه، بخلاف المعلِّم فهو غير متَّهم ويحتاج إلى الإصلاح، ولو اشتُرط لتأديبه إقامة الشهود لتعطَّل عليه الأمر وفات المقصود من التعليم والتربية، فسُمح له الاعتماد على علمه أو ظنِّه المؤكَّد بأن الولد

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٨)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٢٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٩٥).

(٢) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٨/ ٣١).

فعل ما يقتضي التعزير[1].

* * *

(١) تحرير المقال (ص ٧٨).

المطلب الثالث: حكم معاقبة الطالب بالطرد لمدة أو على الأبد

تقدم في المطلبين السابقين تفصيل حكم معاقبة الطالب لغرض التعليم أو التأديب.

لكن يجب أن يكون العقاب على وجه لا يفوت به الغرض الأساسي؛ فإن الهدف المقصود من إلحاق الطالب بالمدرسة هو التعليم، وبقية الأغراض تبع لهذا.

وأيُّ شيء يخلُّ بالتعليم يكون مخلًّا بالعقد المبرم بين المدير ونحوه وبين الطالب ونحوه؛ لأنه مؤثر في المنفعة المعقود عليها، فيؤثر فيما يقابلها من الأجرة.

وقد سبق[1] أن الطالب إذا لم يستوف منفعة التعليم بسبب من المعلم كغيابه أو تأخره، أن ذلك مضمون له، فيحق له المطالبة بتعويضه أو بحطٍّ مقابله من الأجرة.

ويدخل في ذلك أن يُخرِج المعلم أو المدير الطالبَ من الفصل، فيفوته الدرس بذلك، فهذا الدرس منفعة معقود عليها، كان يجب توفيتها للطالب، ولم يحصل ذلك، فيستحق الطالب أن يطلب تعويضه أو حطَّ مقابله من الأجرة.

أما طرد الطالب وفصلُه من المدرسة فهو إلغاء وفسخ لعقد التعليم، وهو عقد إجارة لازم من الطرفين، فلا يستقل أحد الطرفين بفسخه إلا إذا وُجد سبب من أسباب الخيار في فسخ الإجارة التي سبق بيانها[2].

وكذلك لا يجوز للمدير ولا للمعلم إخراج الطالب من الفصل؛ لأنه يستحق الاستفادة من الدرس بعقد الإجارة، وإخراج المدير الطالبَ إلغاءٌ لجزء من العقد بينه وبين الطالب، وإخراج المعلم إلغاء منه لجزء من العقد بينه وبين المدير، والواجب الوفاء بكامل مقتضيات العقود.

أما إذا لم يوجد عقد بين المدير والطالب، بل كان التعليم منحةً للطالب من صاحب المدرسة، فلا تجري أحكام الإجارة في تعليم هذا الطالب كما لا يخفى، بل للمتطوع بالمنحة أن يشترط ما يشاء، بل له الاعتذار والرجوع عن المنحة جزئيًّا أو كليًّا.

---

(١) في المبحث السادس من الفصل الأول.

(٢) في المطلب الأول من المبحث الرابع من هذا الفصل (ص ١٠٧).

وإذا كان التعليم مدفوعًا من جهة أخرى، فالعقد ثابت بين المدير وبين تلك الجهة، وللجهة أن تشترط في المنحة ما تشاء، وعلى هذا يُحمل ما ثبت في أنظمة المؤسسات التعليمية الحكومية في المملكة العربية السعودية، من جواز معاقبة الطالب بالمنع من حضور محاضرة واحدة أو أكثر، والمنع من دخول الاختبار، ونحو ذلك[1].

* * *

(١) ينظر: لائحة تأديب الطلاب بالجامعة الإسلامية (ص ٨)، وحقوق الطالب بجامعة أم القرى (ص ٢٣).

المطلب الرابع: أثر إذن الوالدِين ونحوهم في معاقبة الأطفال

وفيه فرعان.

الفرع الأول: أثر إذن الولي في حكم عقاب الطفل

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للمعلم ضرب الصبي المتعلم عند الحاجة، إذا كان بإذن الولي من الأب ونحوه[١].

واختلفوا في جواز ذلك بغير إذن الولي على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمعلم ضرب المتعلم مطلقًا إلا بإذن وليه فيه، وهو مذهب الحنفية[٢] والشافعية[٣].

القول الثاني: يجوز للمعلم ضرب المتعلم الصغير وإن لم يأذن فيه وليه، وهو قول المالكية[٤] والحنابلة[٥].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، وهو أن ولاية الضرب للوالدين، فلا تكون لغيرهم إلا بالنيابة عنهم[٦]. ومستند هذا قول النبي ﷺ: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين»[٧].

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٨)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٢٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٩٤-٤٩٥).

(٢) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٥/ ١١٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٦).

وفرَّق الحنفية بين ضرب التأديب وضرب التعليم، فالثاني غير مضمون إذا حصل من الولي أو بإذنه، والأول مضمون مطلقًا ولو من الولي، وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان فيه إن كان معتادًا، وقيل: إن أبا حنيفة رجع إلى قولهما. ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩، ٥٦٦).

(٣) الوسيط (٦/ ٥١٣)، وروضة الطالبين (١٠/ ١٧٥)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٧٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢).

(٤) المختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٠٨-٢٠٩)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٧)، والمعيار المعرب (٨/ ٢٥٠).

(٥) الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٩٤-٤٩٥)، وكشاف القناع (٦/ ١٧).

(٦) تبيين الحقائق (٥/ ١١٨). وينظر: درر الحكام (٢/ ٧٧).

(٧) رواه الإمام أحمد في المسند، مسند المكثرين من الصحابة، رقم (٦٦٨٩)، وأبو داود في السنن،

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو ثبوت الإجماع الفعلي المطرد بجواز ضرب المعلم للمتعلم من غير إذن الولي.

والمعقول أن هذا فعلُ ما جرت العادة به لمصلحة الطفل، فيجوز[1].

ويناقش هذان بأن الغالب ثبوت الإذن للمعلمين في التأديب، فيكون فعلهم مبنيًّا على إذن الأولياء لا مخالفًا له، وإن فُرض وقوع الضرب من بعض المعلمين بغير إذن الأولياء فذلك منشؤه جهلهم فلا يعتد بفعلهم، مع أن العقوبات يحتاط لها وتُدرأ ما أمكن[2].

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لقوة ما استدلوا به وسلامته، والله أعلم.

وما سبق كلُّه إنما هو في الضرب المعتاد السليم من التعدي، ولهذا قال إمام الحرمين: «ولو كان أذن الولي للمؤدب في الضرب العنيف، فلا حكم لإذنه مع نهي الشرع عنه»[3].

* * *

الفرع الثاني: أثر إذن الولي في ضمان الطفل إذا مات بالعقاب

اختلف الفقهاء في أثر إذن الولي في ضرب الصبي المتعلم إذا مات بالضرب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المعلم لا يضمن إذا أذن الولي في الضرب ولم يخالف المعتاد، وعليه الضمان إذا لم يأذن الولي أو خالف المعتاد، وإليه ذهب الحنفية[4].

القول الثاني: أن المعلم لا يضمن الصبي المتعلِّم، سواء أأذن له الولي في الضرب

كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(١) كشاف القناع (٦/ ١٧)، وأسنى المطالب (٤/ ١٦٢).

(٢) تحرير المقال (ص ٧٨).

(٣) نهاية المطلب (٨/ ١٧٣).

(٤) تبيين الحقائق (٥/ ١١٨)، والبناية (١٠/ ٢٥٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٥-٥٦٦).

أم لا، وهو مذهب المالكية[1] والحنابلة[2]، واشترط المالكية ظنَّ السلامة، واشترط الحنابلة ألا يجاوز القدر المأذون.

القول الثالث: أن المعلم يضمن الصبي بدية شبه العمد، سواء أأذن له الولي في الضرب أم لا، وهذا مذهب الشافعية[3].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن المعلم معين للأب في التأديب؛ إذ لا منفعة للمعلم فيه، ولا ضمان على المعين.

٢- أن الضرب لإصلاح الصغير ومنفعته عائدة عليه، فلا يضمن المعلم ما تولَّد عنه.

ونوقش هذا بأن التأديب المهلك، لا استصلاح فيه ولا منفعة[4].

٣- أن المعلم إذا ضرب الصبي بدون الإذن فإنه يضمن لإمكان التعليم بلا ضرب؛ لأنه من أهل الفهم والتمييز بخلاف الدابة.

٤- أن ضرب التعليم لا يتقيد بوصف السلامة؛ لأنه واجب، ما لم يكن ضربًا غير معتاد، فإنه موجب للضمان مطلقًا[5].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجوه:

---

(١) النوادر والزيادات (١٣/ ٥٠٩)، ومختصر ابن عرفة (٨/ ٢٠٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٧، ٣/ ٤٢١)، وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٢٨٣-٢٨٤)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (٨/ ١١٠)؛ وفيها التصريح بالمقصود والتفصيل.

فإن ظنَّ عدم السلامة ونشأ عنه الهلاك ففيه القصاص، وإن شكَّ في السلامة وعدمها ففيه دية الخطإ. ينظر: حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١١٠).

(٢) المغني (٦/ ١٢٨)، والشرح الكبير (١٤/ ٤٩٥)، والإنصاف (١٤/ ٤٩٤-٤٩٥).

(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٢٠٢)، والتهذيب (٧/ ٤٢٦)، وأسنى المطالب (٤/ ١٦٣)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٣٥).

(٤) نهاية المطلب (٨/ ١٧٤).

(٥) تبيين الحقائق (٥/ ١١٨)، والجوهرة النيرة (١/ ٢٦٤)، والدر المختار (٦/ ٥٦٦).

١- أن من أُذن له في فعل شيء فلا ضمان عليه فيما نتج عنه، كالطبيب.

٢- أن الصبي مات مِن فعلٍ مستحَقٍّ، فلم يُضمن كما لو تلف الأجير بحمل الشيء.

٣- أن الضرب معنى تضمَّنه عقد الإجارة، فإذا تلف منه لم يضمن كالركوب[١].

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالمعقول من وجهين:

١- أن ضرب الصبي للتأديب مباح على شرط سلامة العاقبة؛ إذ المقصود التأديب لا الهلاك، فإذا أفضى إلى التلف تبين أنه جاوز الحدَّ المشروع وصار منسوبًا إلى التعدي، فيضمن.

٢- أن المعلِّم يمكن أن يستغني عن ضرب الصبي بالقول والزجر، فليس يتعين ضرب الصبي للتأديب، وإنما رُخِّص فيه للإصلاح لا للإهلاك[٢].

ونوقش هذا الأخير بأن العادة تدل على خلافه، ولو أمكن التأديب بدون الضرب لما جاز الضرب؛ إذ فيه ضرر وإيلام مستغنى عنه[٣].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنفية، وهو أنه لا ضمان بشرط إذن الوالدين؛ إذ لا يجوز الضرب بدونه كما سبق في المسألة قبل هذه، وبشرط أن يكون الضرب معتادًا في قدره وصفته؛ وذلك لما ذكروه من الأدلة مع ما ذكره أصحاب القول الثاني.

* * *

(١) كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٨٣)، والمغني لابن قدامة (٦/ ١٢٨).

(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ٣٣٩، ١٣/ ٤٢٤)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٣٥).

(٣) المغني لابن قدامة (٦/ ١٢٨).

الفصل الثالث: أحكام نوازل التجارة في منافع المستشفيات

وفيه خمسة مباحث:

- ❖ **المبحث الأول: تعريف المستشفى ونشأته.**
- ❖ **المبحث الثاني: العقود بين منسوبي المستشفى.**
- ❖ **المبحث الثالث: أحكام تخص المريض.**
- ❖ **المبحث الرابع: أحكام تخص الطبيب.**
- ❖ **المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات.**

المبحث الأول: تعريف المستشفى ونشأته

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المستشفى

المستشفى لغةً مأخوذ من الاستشفاء، وهو طلب الشفاء، يقال: استشفى فلانٌ؛ إذا طلب الشفاء، وإذا نال الشفاء أيضًا، والشفاء يطلق على الصحة وعلى الدواء.

وشفاه الله مما به: أبرأه، وأشفاه فلانٌ: طلب له الشفاء، وأشفاه عَسَلًا، أي: جعله له دواء وأعطاه إياه يستشفي به[١].

والمستشفى في الاصطلاح: مكان معدٌّ للاستشفاء، مزوَّد بالأجهزة والأطباء والممرضين والأسرَّة والأدوية[٢].

وهذا اللفظ حديث الاستعمال، وفي القديم كان يقال لمبنى معالجة المرضى: المارَستان، أو البِيمَارِستان.

فالمَارَسْتَان: دار المرضى، وهو فارسي معرَّب، وأصله بِيمَارِسْتان، و«بِيمَار»: المريض، و«أُسْتَان»: المأوى أو الأرض.

ثم حُذفت الهمزة تخفيفًا، وعند التركيب والتعريب أُسقطت الباء والياء وفتحت الراء، والعامة تكسرها[٣].

والمستشفى عبارة عن منشأة يعمل فيها الأطباء والممرضون وسائر العاملين بهدف توفير الخدمات الطبية للمجتمع، واستعادة الصحة للمرضى والمصابين، مع محاولة الوقاية من حدوث الأمراض والمحافظة على صحة المجتمع، وقد يضم المستشفى مركزًا للتعليم الطبي والأبحاث الطبية[٤].

* * *

---

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة، والقاموس (ش ف ي)، والمحكم والمحيط الأعظم (٨/ ١٠٤).

(٢) المعجم الوسيط (ش ف ي).

(٣) تاج العروس (م ر س)، ومعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ص ٤١).

(٤) الموسوعة العربية العالمية (المستشفى ٢٣/ ١٦٤).

المطلب الثاني: نشأة المستشفيات

يقال: إن الهنود عرفوا المستشفيات منذ مطلع القرن الثالث قبل الميلاد، وكذلك بعض النصارى في العصور المبكرة، وكان الأطباء يخدمون الفقراء والمسافرين والمعوَّقين ونحوهم.

ولكن لم تكن هذه البدايات مستشفيات حقيقية، ولم يكن الأطباء يعملون في مراكز مهيَّئة، بل كانوا يعالجون معظم المرضى في منازلهم أو في عيادات خاصة[1].

ولم يوجد ما يمكن تسميته حقيقةً بالمستشفى إلا في العصر الإسلامي، وهذا من أجلِّ إسهامات المسلمين الحضارية في مجال الصحة، فهم أول من أسَّس المستشفيات في العالم، بل إنهم سبقوا غيرهم في ذلك بأكثر من تسعة قرون.

فقد أُسِّس أول مستشفى في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك[2] الذي حكم من سنة ٨٦هـ إلى سنة ٩٦ هـ، وكان هذا المستشفى متخصِّصًا في مرض الجُذام.

وأُنشئت بعد ذلك المستشفيات العديدة في العالم الإسلامي، بحيث يندر أن توجد مدينة ولو صغيرة بغير مستشفى، بل وُجدت المستشفيات المتنقلة التي تجوب القرى البعيدة والصحاري، محمولةً أدواتُها وأدويتها على ظهور الجمال برفقة عدد من الأطباء.

ومن أشهر المستشفيات: البيمارستان العضدي ببغداد الذي أنشئ في سنة ٣٧١ هـ، والبيمارستان النوري بدمشق الذي أنشئ في سنة ٥٤٩ هـ، وبيمارستان مرَّاكش المنشإ سنة ٥٨٠ هـ تقريبًا، والبيمارستان الكبير بالقاهرة الذي أنشئ سنة ٦٨٣ هـ، وكان بقرطبة أكثر من خمسين مستشفى.

وبلغت هذه المستشفيات شأوًا عظيمًا، تتوفر فيها الإمكانات الطبية والأدوية الحديثة والأطباء المهرة، وكانت مقسَّمة إلى تخصصات مختلفة للأمراض الباطنة والجلدية والنفسية وأمراض العيون والعظام وللجراحة وغيرها.

---

(١) الموسوعة العربية العالمية (المستشفى ٢٣/ ١٦٧).

(٢) هو الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الدمشقي، الذي أنشأ جامع بني أمية، مات سنة ٩٦ هـ، وله إحدى وخمسون سنة، وكانت خلافته عشر سنين تقريبًا. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤٧).

ولم تكن هذه المستشفيات مجرد دور للعلاج، بل كانت قلاعًا للعلم والطب، وتعتبر من أوائل الكليات والجامعات في العالم، وكان الطبيب المتخصص يدرِّب فيها المتعلمين في التعامل مع المرضى وفي وصف العلاج، ويشرح لهم كتب الطب ويمتحنهم ثم يعطيهم إجازة.

وكانت المستشفيات تضم في داخلها مكتبات ضخمة، تحوي عددًا هائلًا من الكتب في الطب والصيدلة والتشريح وعلوم الفقه المتعلقة بالطب، وكان في مكتبة بيمارستان ابن طولون بالقاهرة أكثر من مئة ألف كتاب.

وكانت الإجراءات داخل المستشفى تسير على نظام فريد لمنع انتقال العدوى وخدمة المريض، وكانت العناية بالنظافة وبجمال المظهر أمرًا بارزًا، وكانت الأشجار والزروع موجودة بالكثرة في داخل المستشفيات.

وكان في بغداد في القرن السادس حيٌّ كامل يشبه المدينة الصغيرة، يتوسطه قصر جميل تحيط به الحدائق والبيوت، يتوفر فيه الأطباء بمختلف التخصصات والصيادلة وطلبة الطب، وكلُّ ذلك وقف على المرضى، وتجري عليه النفقات من الدولة ومن أوقاف أغنياء الأمة[1].

أما غير المسلمين فلم يرتقوا لمثل هذا المستوى إلا في العصر الحديث، ففي القرن التاسع عشر الميلادي بدأ النصارى في تحسين المستشفيات، والعناية بالمرضى في المستشفيات بدلًا من المنازل، وإنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات، وأسسوا غرفًا خاصة للمرضى الذين يدفعون أجرًا.

ثم في القرن العشرين كثرت المستشفيات وتضخمت تكاليفها مع زيادة عدد المرضى، وبعد عام ١٩٤٥م نشأت مصلحة الصحة الوطنية، وبذلك أصبحت المستشفيات جزءًا من نظام ترعاه الدولة، ثم بدأت الاختبارات المعملية والأشعة السينية والأجهزة الإلكترونية وأدوات الاستعمال الواحد، وتستمر التطورات[2].

* * *

(١) ماذا قدم المسلمون للعالم (ص ٥٧٤-٥٧٨).

(٢) الموسوعة العربية العالمية (المستشفى ٢٣/ ١٦٨-١٦٩).

المطلب الثالث: بيان ما يملكه مالك المستشفى

صاحب المستشفى يملك ثلاثة أشياء يأخذ عليها الأعواض المالية، وهي:

الأول: الحقوق المعنوية للمستشفى، مثل الاسم الخاص، والشعار، والترخيص، ونحو ذلك.

والحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري، والعلامة التجارية، وحق التأليف أو الاختراع، حقوقٌ خاصَّة لأصحابها، ولها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، بحيث تُعقد عليها عقود المعاوضات، وهي كذلك مُعتدٌّ بها شرعاً، بحيث يجوز ويصح التصرف فيها وأخذ العوض عليها بشرط انتفاء الغرر والغش وغير ذلك من المحذورات الشرعية[1].

الثاني: الأملاك العينية المملوكة للمستشفى، مثل الأجهزة الطبية، والحواسيب، والأسرَّة، والأثاث المكتبي، وجميع أدوات المستشفى، وكذلك مبنى المستشفى إذا كان مملوكًا، أما إذا كان مستأجَرًا فيملك صاحب المستشفى منافعه فقط.

الثالث: الذمة، فإن مالك المستشفى يلتزم في ذمته بنفسه أو بالنائب عنه ويلتزم رواتب جميع الأطباء والممرضين والموظفين، فهم أجراء له في أعمالهم، وكذلك قد يلتزم في ذمته عقود توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية مع الشركات التجارية والمؤسسات التعليمية وغيرها، كل ذلك في أوقات محددة بأعواض معلومة.

* * *

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم (٤٣، ٥/ ٥).

المبحث الثاني: العقود بين منسوبي المستشفى

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: العقد بين أعضاء الإدارة

إدارة المستشفى تتكون في الغالب من الأقسام التالية:

١- مكتب المدير العام للمستشفى المسؤول عن الإشراف على المؤسسة بأجمعها، ووضع الخطط المناسبة لتطويرها، وهو المالك أو نائب عنه، وهو الذي يتولى إبرام العقود ويعتمد التنظيمات والقرارات.

٢- نائب المدير أو المساعد، وهو الذي يتولى تنفيذ القرارات، ويتأكد من سير أعمال المستشفى على الوجه المطلوب.

٣- مكتب المالية والمحاسبة الذي يقوم بتدبير الموارد المالية، وإعداد قوائم التكاليف.

٤- مكتب إدخال المرضى، الذي يرتب للمرضى مواعيد العلاج والمراجعة.

٥- مكتب السجلات الطبية، الذي يحفظ جميع أنواع السجلات، ويصدر التقارير الطبية.

٦- قسم المشتريات الذي يدير مخزن المستشفى، ويشتري له المؤن والأجهزة.

٧- مكتب شؤون العاملين الذي يقوم باستقبال الموظفين ومتابعتهم وتنسيق كل ما يتعلق بهم، ويدخل في العاملين: الأطباء بمتلف أنواعهم، والممرضون والممرضات، والصيادلة، والموظفون في المكاتب، وعمَّال التشغيل والصيانة والتغذية والنظافة بأنواعها، والمهندسون، وموظفو الأمن والسلامة.

٨- مكتب العلاقات العامة الذي يُعرِّف الموظفين والمرضى والعامة بما يقوم به المستشفى، وما عليهم فعله[١].

---

(١) الموسوعة العربية العالمية (المستشفى ٢٣/ ١٦٧)، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية في السعودية (لائحة: ١٠/ ١، ١١/ ٢).

وحقيقة العلاقات بين المدير (صاحب المستشفى) وغيره أنها عقود إجارات؛ لأن مالك المستشفى يعقد - بنفسه أو بوكيله - مع كلِّ عامل على عمل معيَّن في وقت محدَّد بعوض معلوم، ويكون إكمال العمل لازمًا.

وهذه صفة عقد الإجارة، فهو يقتضي لزوم الوفاء بالعمل وعدم إمكان الفسخ؛ لأنه عقد لازم من الطرفين، وعليه فلا يحق للمدير طرد أيِّ عامل ما دام مؤدِّيًا للعمل حتى تنقضي المدة المتفق عليها ويأخذ المبلغ المعقود عليه، وكذلك لا يجوز للعامل ترك العمل قبل الانتهاء منه، إلا إذا وُجد سبب من أسباب فسخ الإجارة، أو تراضيا جميعًا على فسخ العقد.

أما العلاقة بين بقية الأعضاء فهي الاشتراك في العمل لشخص واحد في مكان واحد، وقد يكون عمل بعضهم متعلقًا بالبعض الآخر، وقد يكون بعضهم آمرًا لغيره ومشرفًا عليه، لكن ليس بين خصوص هذه الأعضاء عقود معينة.

* * *

المطلب الثاني: العقد بين الإدارة والطبيب

يعمل الطبيب مع قسمين من الإدارة:

القسم الأول: صاحب المستشفى من المدير ونحوه، وهو الذي عقد مع الطبيب عقد العمل في المستشفى إما بنفسه أو بنائبه، والعقد بينهما عقد إجارة؛ لأنه يستأجر الطبيب على أن يعمل له عملًا معيَّنًا، في زمن محدَّد بساعات أو أيام أو بشهر أو سنة، بعوض معلوم يأخذه الطبيب، من غير أن يكون له حق الرجوع عن العقد حتى يكمله، وهذه صورة الإجارة.

القسم الثاني: بقية الإدارة كنائب المدير والمشرفين ومكتب إدخال المرضى وغيرهم، ولا يوجد بين هؤلاء وبين الطبيب عقود مخصوصة، ولكن يربط بينهم العمل في المستشفى، وقد لا ينفك عمل بعضهم عن بعض.

وفي العقد بين المدير والطبيب: يكون المدير مستأجِرًا، والطبيب أجيرًا خاصًّا؛ لأنه استؤجر لعمل محدَّد يؤديه بنفسه في وقت محدد، فمنفعة عينه مستحقة لواحد، ولا يمكنه أن يعمل لغيره في الوقت نفسه.

وقد سبق[1] أن توفية الأجير المنفعة لمستحقها تكون بأمرين:

الأول: أن يعمل العمل المتفق عليه في المدة المتفق عليها، فينتهي العقد بذلك، ويستقرُّ له ملك الأجرة.

الثاني: أن يسلِّم نفسه حتى تمام المدة المستحقة، كأن يحضر الطبيب إلى مقر العلاج ويبقى فيه تلك المدة، فتستقرُّ له الأجرة وإن لم يستفد منه أحد، سواء أكان ذلك بعذر في المستشفى أم لا.

وبما أن عقد الإجارة لازم الوفاء من الطرفين ولا خيار فيه للفسخ، فالواجب على الطبيب أداء العمل المعقود عليه بأمانة وعدم التواني فيه أو الانسحاب منه، ولا يحق لصاحب المستشفى فسخ العقد مع الطبيب أو طرده من عمله حتى ينتهي منه، ويستلم المبلغ المتفق عليه.

إلا ذا وُجد ما يقتضي الفسخ، أو تراضيَا على فسخ العقد، كما سبق في المطلب قبل هذا.

* * *

(١) في المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٨).

المطلب الثالث: العقد بين الإدارة والمستفيد

العقد مع الإدارة قد يحصل من المريض المستفيد، وقد يحصل من شخص آخر مسؤول عنه.

ثم هذا المسؤول قد يكون وليًّا للمريض إذا كان غير رشيد، وقد يكون وكيلًا عنه إذا كان رشيدًا.

والعقد بين الإدارة وبين المستفيد أو النائب عنه، صورته:

أن المدير يلتزم في ذمته - إما بنفسه، أو بوكيله وهو الأكثر - معالجة المستفيد بتشخيص مرضه ووصف العلاج له أو إجراء الفحص المطلوب له مع تعيين الطبيب المنفِّذ لذلك في الغالب.

على أن يتم ذلك في مدة محددة، بعوض معلوم، ولا خيار لأحد من الطرفين في فسخ هذا العقد إلا لسبب يقتضيه.

وهذه حقيقة الإجارة.

وعقد الإجارة لازم من الطرفين، فيترتب على ذلك:

١- أنه لا يحق للإدارة طرد المستفيد أو الاعتذار له إلا لسبب يقتضي فسخ الإجارة مما سيأتي[١].

٢- أنه لا يحق للمستفيد الانسحاب واسترجاع العوض إلا لسبب يقتضي الفسخ.

ولا مانع من التراضي بين الطرفين على فسخ العقد من باب الإقالة.

* * *

(١) في المطلب الخامس من هذا المبحث.

المطلب الرابع: العقد بين الطبيب والمستفيد

لا يوجد عقد مباشر بين الطبيب والمستفيد، ولكن العلاقة بينهما ينظمها عقدان:

العقد الأول: عقد المدير مع الطبيب على معالجة المرضى بتشخيص أمراضهم ووصف العلاج لهم، وإرسالهم إلى قسم الفحص إذا احتيج.

العقد الثاني: عقد المريض المستفيد مع المدير - بواسطة الموظف النائب عنه - على تحصيل المعالجة له في الوقت المحدد عند هذا الطبيب.

فالطبيب يؤدي واجب تعاقده مع المدير، والمريض المستفيد يستوفي مقتضى عقده مع المدير.

فالمستفيد مستوفًى به بالنسبة لعقد المدير مع الطبيب، ومستوفٍ بالنسبة لعقد المدير معه.

والطبيب مستوفًى منه في كلا العقدين؛ إلا أنه في عقده مع المدير موفٍّ ومستوفًى منه معًا، كما هو حال الأجير، وفي عقد المريض مع المدير مستوفًى منه فقط.

وعند تقصير الطبيب في العمل المطلوب منه يرجع المستفيد إلى المدير ويطالبه بوفاء مقتضى عقده معه، ثم يرجع المدير - بواسطة نائبه في الغالب - إلى الطبيب فيحاسبه ويطالبه بوفاء عقده معه.

ولو اعتذر الطبيب وأتى بشخص آخر يكون بدلًا عنه، فهذا له حالتان كما سبق في مسألة إبدال العين المستوفى منها[1]:

الأولى: أن يقع عقد الإجارة بين المدير والطبيب على عين الطبيب، فلا يصح هذا الإبدال؛ لأن منفعة نفسه استُحقَّت بعينها لتعلُّق العقد بها.

الثانية: أن تكون الإجارة عُقدت على عمل في ذمة الطبيب، فيجوز الإبدال؛ لأن المقصود حينئذ المطلوب من الطبيب تحصيل العمل، سواء أحصَّله بنفسه أم بغيره، فيجوز له أن يستنيب.

لكن إذا حُدِّد للمريض طبيب معيَّن ورضي به ودفع المال على ذلك، فلا يحق للإدارة تحويله إلى غير ذلك الطبيب إلا برضاه؛ لأن المسلمين على شروطهم، ولأن

---

(١) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٧).

الطبيب المحدَّد قد يكون مقصودًا لذاته لما يظن فيه من المهارة والحذق أو الخبرة وطول التجربة في مجاله.

* * *

المطلب الخامس: أحكام فسخ العقد بين الإدارة والطبيب أو بين الإدارة والمستفيد

الأصل أن الإجارة عقد لازم من الطرفين، فلا يحق لأحد العاقدين فسخُه إلا لسبب يقتضي الفسخ، ولا سبب لذلك إلا العيب والعذر.

أما العيب فلا خلاف بين الفقهاء أن خيار فسخ الإجارة يثبت به كما سبق[1]، فإذا حدث بالعين المستأجَرة قبل القبض أو بعده عيبٌ مؤثِّر في المنفعة أو نقصٌ يُخِلُّ بالانتفاع بها، يكون للمستأجِر الخيار في إمضاء عقد الإجارة أو فسخه؛ لأن العقود محمولة على شرط السلامة من العيب.

وهذا كله في إجارة العين، أما إجارة الذمة فيجب فيها إبدال العين المعيبة، ولا خيار في فسخها.

وعليه فيحق للمدير فسخ العقد بينه وبين الطبيب إذا مرض الطبيب مثلًا مرضًا يؤثِّر في أداء عمله، بشرط أن يكون العقد واقعًا على عينه، فإن كان عملًا في الذمة غير مطلوب من الطبيب تحصيلُه بنفسه، فمن حقِّه إحضار من ينوب عنه في تنفيذ العمل.

وإذا ثبت الخيار للمدير فله ثلاث حالات:

١- ألا يَفسخ العقد، بل يترك الطبيب يكمل عمله مع ضعفه إلى تمام المدة، فعليه حينئذ تمام الأجرة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع العيب، فيستقر عليه جميع العوض.

٢- أن يزول العيب قبل وقوع الفسخ كأن يبرأ الطبيب، فيبطل خيار الفسخ لزوال سببه وبقاءِ العين سليمةَ المنافع، فيبقى العقد قائمًا من غير نقص شيء من الأجرة.

٣- أن يفسخ المدير العقد، فيستقرُّ عليه من الأجرة مقابلُ ما أداه الطبيب من العمل، ويسقط عنه مقابلُ ما بقي.

وأما العقد بين المستفيد والمدير، فقد يكون واردًا على عمل في الذمة، وذلك إذا لم يحدَّد فيه الطبيب، وحينئذ فلا يثبت فيه خيار الفسخ بتعيُّب العين المستوفى منها، كمرض الطبيب، بل الواجب إبداله بطبيب آخر يقوم بالعمل نفسه.

أما إذا حُدِّد الطبيب في العقد مع المستفيد، فهو عقد وارد على منفعةِ عين محدَّدة،

---

(١) في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

ويكون المدير مؤجِّرًا لمنفعة الطبيب التي استحقها بالعقد معه، فإذا حصل في هذه الحالة عيب يمنع من كمال الانتفاع، ثبت للمستفيد خيار الفسخ للعقد، وإذا تعذَّر استيفاء المنفعة بأمر من غير جهة المستفيد انفسخ العقد، ورجع العوض للمستفيد.

* * *

وأما العذر فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين كما سبق[1]، فذهب الجمهور إلى أن الإجارة لا يجوز فسخها بالأعذار، ورأى الحنفية جواز فسخ الإجارة بالعذر الظاهر الطارئ بأحد العاقدين أو بالعين المؤجَّرة.

وهنا أذكر بعض الأمثلة للعذر الذي يُفسخ به عقد الإجارة عند الحنفية[2]، مع بيان ما يماثله من مسائل العقود بين إدارة المستشفى وبين الأطباء أو المرضى:

١- إذا استأجر شخص حانوتًا ثم أفلس وقام من السوق، يجوز له فسخ الإجارة؛ لأن إبقاء العقد عليه من غير قدرته على استيفاء المنفعة محضُ إضرار لم يلتزمه بالعقد.

ومثل هذا أن يستأجر المدير أطباء وعمَّالًا لمستشفاه، ثم يزول المستشفى من يده قهرًا أو يتعذر تشغيله، فيكون غير قادر على استيفاء المنفعة من الأطباء والعمال.

وكذلك إذا تعاقد المريض مع المستشفى، ثم لم يقدر على الحضور، فله عند الحنفية الفسخ قبل الموعد.

٢- إذا استأجر شخص دارًا ثم عزم على السفر، جاز له الفسخ؛ لأن منعه من السفر مع العزم عليه ضرر عليه، وإبقاء العقد مع خروجه إلى السفر ضرر عليه أيضًا لثبوت الأجرة عليه من غير استيفاء للمنفعة.

ومثل هذا أن يستأجر المدير أطباء أو عمالًا لمستشفاه، ثم يعزم على إزالة المستشفى أو بيعه، فمنعُه مما عزم عليه ضرر عليه، وإبقاء العقد مع تعذُّر استيفاء المنفعة ضرر عليه أيضًا.

وكذلك إذا عقد المريض مع المدير، ثم أراد السفر إلى بلد آخر، فمنعُه من الانتقال الذي عزم عليه ضرر عليه، وإلزامه بالعقد من غير استيفاء المنفعة ضرر عليه

---

(١) في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٥).

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٧-١٩٩).

أيضًا.

وهكذا كلُّ عذر لا يمكن معه إيفاء المنافع إلا بضرر، فإنه يجوِّز فسخ الإجارة عند الحنفية.

* * *

المبحث الثالث: أحكام تخص المريض

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: ما يملكه طالب الكشف بدفع ماله

إن المريض الطالب للكشف يدفع ماله مقابل منفعة يطلبها، وصاحب المستشفى يأخذ مال المريض مقابل تحصيل هذه المنفعة.

وعند النظر في سير العلاقة بينهما من البداية نرى أن المريض المستفيد يأتي إلى مكتب الاستقبال في المستشفى، ويطلب الدخول إلى طبيب معين في الغالب؛ ليكشف عليه ويشخِّص نوع مرضه ويصف له الدواء.

فإذا حصل المستفيد على هذه الخدمة، بأن كشف عليه الطبيب الذي أراده ووصف له دواءً، رضي بذلك، وعُرف منه أنه حصل على المنفعة التي بذل ماله في مقابلها.

فيتبين بهذا أنه دفع المال في مقابل الكشف عليه، ووصف الدواء له، وهذا هو المقصود الأصلي.

وقد لا يستحضر أحد من الطرفين المسمى الشرعي لهذا العقد، ولكنه عقد إجارة في الحقيقة لتوفر أركانها؛ لأن المستفيد مستأجر طالب للمنفعة وباذل للأجرة، ومدير المستشفى - بالنائب عنه - مؤجِّر باذل للمنفعة وطالب للأجرة، والطبيب هو العين المؤجَّرة؛ لأن منفعته ملك لمدير المستشفى بالعقد الذي بينهما.

وبما أن عقد الإجارة لازم الوفاء من الطرفين، فلا خيار فيه للفسخ.

فيجب على صاحب المستشفى توفير المنفعة المعقود عليها، وتمكين المستفيد من الدخول إلى الطبيب وإجراء الكشف عليه ووصف الدواء له.

ويجب على المستفيد بذل الأجرة المتفق عليها، والالتزام بالوقت المحدد للكشف.

ولا يحق لأيٍّ من الطرفين الاستقلال بتغيير العمل المعقود عليه، ولا بفسخ العقد، من غير رضا الطرف الآخر، أو وجود سبب مقتضٍ للفسخ[1].

---

(١) كما سبق في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

* * *

ويشمل عقد الكشف مع ما سبق: الحصول على مكان صالح لاستيفاء المنفعة فيه، فيدخل فيه بعض منافع المبنى ومرافقِه وأدواته مما يُحتاج إليه في الكشف المطلوب[1].

وهذه المنافع التابعة مستحقة للمستفيد في ذمة المدير، فالعقد عليها من باب الإجارة في الذمة، وينبني على هذا:

أنه لا بأس بتحويل المريض إلى غرفة أخرى يجلس فيها الطبيب نفسه؛ إذا دعت الحاجة لذلك، ولم يلحق ضرر بالمريض في الانتقال.

أن المريض لا خيار له في فسخ العقد بسبب وجود عيب في مرافق المستشفى، لكن يحق له طلب إبدال المعيب، ويلزم المدير إبداله.

* * *

(١) وثيقة الحقوق الصادرة من وزارة الصحة السعودية (ص ٤).

المطلب الثاني: حكم تأخر المريض عن موعد الكشف

المريض مستأجر في عقد الكشف إما بنفسه أو بوليه أو نائبه، فهو المستحق لهذه المنفعة على المدير، وهذه المنفعة محددة بوقت معلوم الابتداء والانتهاء.

فإذا أحضر المدير من يقوم بإيفاء المنفعة للمريض في الوقت المتفق عليه، وهيأ المكان الصالح لذلك، فلم يحضر المريض في ذلك الوقت في ذلك المكان، كان ذلك محسوبًا على المريض.

فيعتبر المريض قابضًا لتلك المنفعة وإن غاب، سواء أكان غيابه بعذر أم لا، ويترتب على ذلك أمران:

الأول: أن المريض يسقط حقُّه في الكشف الذي غاب عنه، فلا يحق له أن يطالب بالكشف في موعد آخر، أو بالتعويض عن المنفعة الفائتة بغيابه.

الثاني: أنه تستقرُّ عليه أجرة المنفعة الفائتة بغيابه كاملةً من غير نقص، كمن استأجر دارًا في وقت محدَّد، ثم غاب فيه ولم يسكنها لعذر أو غيره.

وقد سبق[1] أن المستأجِر إذا تمكَّن من استيفاء المنفعة والتصرف فيها، دخلت في ضمانه، فيكون فواتها محسوبًا عليه، وليس له الانتفاع بالعين بعد تلك المدة، وأنه إذا ترك المنفعة لم يَزُل ملكُه عنها، ولم تنفسخ الإجارة، وأن المكري إنما يجب عليه تمكين المكتري من المنفعة، فإن فعل لم يلزمه شيء آخر، وأن ذلك كلَّه لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة.

وكما يستحق المدير العوض على المستفيد في هذه الصورة، يستحق الطبيب العوض على المدير؛ لأن الطبيب أجير للمدير، وقد سبق[2] أن توفية الأجير المنفعة لمستحقها تحصل بأن يسلِّم نفسه في المدة المستحقة، كأن يحضر بنفسه أو بنائبه إلى المقرِّ المتفق عليه في الوقت المحدد، فتستقرُّ له الأجرة وإن لم يستفد منه المستأجر، وسواء أكان ذلك لعذر أم لا.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) في المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٨).

المطلب الثالث: ضمان الوقت للمريض إذا أُفيد منه لغيره

المنفعة في ضمان المؤجر حتى يقبضها المستأجر، إما حقيقةً بالاستيفاء، أو حكمًا بانتهاء الوقت مثلًا بعد التمكين.

والمراد بالضمان هنا: ضمان العقد، وهو الذي يثبت به انفساخ العقد وردُّ العوض، كتلف المبيع في يد البائع، فإنه يوجب انفساخ العقد ورَّ الثمن، بخلاف ضمان اليد؛ فهو الذي يوجب بدل المفقود من مثله أو قيمته.

ويدخل في ضمان العقد: ضمان العوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة، كالمبيع والثمن قبل القبض، وكذلك المنفعة والأجرة في الإجارة[1].

فإذا حُدِّد للمريض وقت يتلقى فيه الكشف من طبيب معيَّن، ثم حضر ولم يجد الطبيب بسبب انشغاله بمعالجة مرضى آخرين مثلًا، فإن العقد ينفسخ، ويسترجع المريض المال، أو يطلب به تحديد موعد آخر إن شاء.

وقد سبق[2] أن المنفعة المعقود عليها تضمن بالفوات وبالتفويت، والفوات: انتهاء مدة الإجارة أو تلف محلِّ المنفعة قبل استيفائها، والتفويت: أن يستوفي المنفعة غيرُ صاحبها أو يُتلِف محلَّها.

فإن كان الفوات أو التفويت قبل قبض المنفعة، كانتهاء المدة قبل التسليم، فإن الإجارة تنفسخ بلا خلاف بين المذاهب؛ كما لو تلف المبيع قبل قبضه، وتسقط الأجرة المسمَّاةُ، فإن كان المؤجِّر قد قبضها وجب عليه ردُّها.

ويجب انتظار المريض حتى تنتهي المدة التي يستحقها، ولا يكون قابضًا للمنفعة حتى ينتهي وقتها، ولا يجوز للطبيب أو غيره إعطاء ذلك الوقت لشخص آخر؛ لأنه مستحَقٌّ لهذا المريض، ومنفعته مملوكة له بالعقد، ولم يَزُل ملكُه عنها، ولم تنفسخ الإجارة بعدُ، ولم يثبت فيها خيار فسخ، والمستأجِر يملك المنفعة بعقد الإجارة.

* * *

(١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٣٢-٣٣٣).

(٢) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الرابع: أحكام المراجعة الطبية

كلُّ مريض يُجرى له كشف في المستشفى يعطى مدةً محدَّدة كأسبوع أو أسبوعين، يكون له فيها حقُّ مراجعة الطبيب؛ لينظر ما حصل للمريض من تغيُّر وتحسُّن، ومن ملاءمة الدواء الموصوف وكيفية تناولها، ونحو ذلك، ثم قد يؤكِّد الطبيب ما وصفه سابقًا، وقد يعدِّل في تفاصيله، وقد يضيف إليه دواء آخر، وقد يعيد الكشف مرةً أخرى.

والمنفعة المستوفاة بهذه المراجعة تابعة للكشف الأول، وداخلة في العقد الأول.

وعلى هذا فالمراجعة حقٌّ للمريض المستفيد، ويجب على إدارة المستشفى تمكينه من استيفائها؛ وفاءً بالعقد الذي بذل المال في مقابله.

ويجوز للمريض ترك المراجعة إن شاء؛ لأنها حقٌّ له، فيجوز له التنازل عنه.

ولا يجوز لصاحب المستشفى أن يمنع المريض مراجعةَ الطبيب في المدة المحددة، فإن منعه ففات الوقت فهو ضامن للمريض تلك المنفعةَ بمثل قيمتها؛ لأن فوات المنفعة قبل القبض يقتضي انفساخ العقد كما سبق[1]، ويحق للمريض طلب التعويض بالمال، أو بموعد آخر بالتراضي.

ولو تأخر المريض عن موعد المراجعة المحدَّد، فإن حقَّه يسقط بذلك، ولا يحق له طلب إدخاله على الطبيب في وقت آخر، ولا طلب التعويض عن المراجعة الفائتة بغيابه، بل إن شاء صاحب المستشفى عقد معه عقدًا جديدًا بعوض، وإن شاء اعتذر منه.

ولو أُعطي ذلك الوقت لشخص آخر، لزم ضمانه للمريض حاضرًا كان أو غائبًا؛ لأن استهلاك المنفعة بلا إذن يوجب ضمانها، كما لو أسكن المؤجر الدارَ شخصًا آخر بغير إذن مستأجرها[2].

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) سبق تفصيل الضمان في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المبحث الرابع: أحكام تخص الطبيب

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: أحكام غياب الطبيب

الطبيب أجير بالعقد بينه وبين مدير المستشفى، فيجب عليه الوفاء بمقتضى العقد، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾[1].

ومن مقتضى هذا العقد أن يحقِّق الطبيب العمل المعقود عليه بالصفة المطلوبة وفي الوقت المطلوب، ولا يجوز له أن ينقص عن الوقت المتفق عليه شيئًا ولو دقائق إلا بالإذن؛ لأن ذلك ظلم، والظلم حرام.

وتحقيق هذا الأمر موكول إلى أمانة الشخص، فقد لا يوجد أحد يدقِّق عليه في تفاصيل العمل المستحقِّ عليه، فينبغي للطبيب استحضار مراقبة الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء.

وإذا غاب الطبيب في بعض الأوقات، أو تأخر عن موعد العمل، يجب عليه أن يسدَّ هذا النقص إما بالقضاء في زمن آخر ترضى به الإدارة، وإما بأن يحطَّ من أجرته مقدار ذلك النقص.

فإن لم يفعل شيئًا من الأمرين فهو آخذٌ ما ليس من حقه، والله تعالى يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[2]، وقال النبي ﷺ: «بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟»[3].

وذكر الفقهاء أن الحطَّ من الأجرة يجب «إذا كان بين الفعل المطلوب وبين الذي يأتي به الأجير تفاوتٌ»[4]، وأن من نقص شيئًا من العمل المعقود عليه وجب عليه حطُّ

---

(١) سورة المائدة، الآية ١.

(٢) سورة النساء، الآية ٢٩.

(٣) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٤) نهاية المطلب (٤/ ٣٨٤).

قدر التفاوت[1].

وإذا حضر الطبيب مكان العمل، ثم لم يجد أحدًا يدخل عليه، فقد أدى ما عليه؛ لأنه بذل وقته وكان مستعدًّا لأداء العمل، فالمنفعة الفائتة من ضمان الطرف الآخر، ولا يحق لصاحب المستشفى أن يطالبه بالعمل في وقت آخر.

وقد سبق[2] أن المنفعة إذا فاتت بعد التمكين بسبب انتهاء الوقت مع بقاء العين، يُحكم بصحة الإجارة، وتستقرُّ الأجرة كاملةً على المستأجِر، وليس له الانتفاع بالعين بعد المدة.

وسبق أيضًا[3] أن المنفعة المتعلِّقة ببدن الأجير كالتعليم والخدمة، يحصل قبضها بأن يسلِّم نفسه.

لكن يجب على الطبيب أن يبقى في مكان عمله حتى ينتهي الزمان المتفق عليه؛ لأنه وقت مستحق بالعقد، فإن انصرف قبل انقضائه كان كمن تأخر وغاب بعض الوقت.

* * *

(١) أسنى المطالب (١/ ٤٥٢، ٤٥٤).

(٢) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٣) في المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الثاني (ص ١٩٦).

المطلب الثاني: حكم تقديم الطبيب خدمة مجانية بأدوات المستشفى بغير إذن

أما تقديم الطبيب خدمة مجانية في وقت العمل المستحق لصاحب المستشفى، فلا يجوز له إلا بإذن من صاحب المستشفى؛ لأن خدمته في هذا الوقت منفعة يملكها صاحب المستشفى بالعقد الحاصل بينه وبين الطبيب، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن منه، ولا يجوز للمؤجِّر التصرف في منفعة العين المؤجَّرة في مدة إجارتها.

فإن عمل الطبيب لغير مستأجره بغير إذن منه، كان مفوِّتًا للمنفعة المعقود عليها أو لجزء منها، ولا فرق في عمله للغير بين أن يكون مجَّانًا أو بأجرة بالنسبة لتفويت حقِّ صاحب المستشفى.

وتفويت المنفعة موجب للضمان[1]، فيجب على الطبيب أن يرد من الأجرة ما يقابل الوقت الذي فوَّته، أو يعوِّض عنه بوقت آخر يرضى به صاحب المستشفى.

وأما استعمال الطبيب أدوات المستشفى فله حالتان:

الأولى: أن يستعملها الطبيب في العمل المأذون فيه بغير تعدٍّ منه، وهذا لا ضمان فيه بالاتفاق.

الثانية: أن يستعملها الطبيب في عمل غير مأذون فيه، وهذا تعدٍّ منه، فيضمن كلَّ ما يترتب عليه من هلاك أو نقصان.

ودليل هذا أن الطبيب أجير خاص لصاحب المستشفى، وقد اتفق الفقهاء على أن الأجير يضمن ما استؤجر للعمل فيه إذا تلف تحت يده بتعدٍّ منه، سواء أكان أجيرًا مشتركًا أم خاصًّا، وعلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف في يده بغير تعدٍّ منه[2].

ويضاف لهذا أن الطبيب تجب عليه أيضًا أجرة استعمال مثل تلك الأدوات في مثل تلك المدة، إن كان استعمالها في مثل تلك المدة يُقابل بالمال في العادة؛ لأن كلٌّ من استعمل بغير إذن عينًا معدَّةً للاستغلال والتأجير، وجبت عليه أجرة المثل باتفاق المذاهب الأربعة[3].

* * *

(١) سبق تفصيل ضمان المنفعة في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٥٦١)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٣٨)، والذخيرة (٥/ ٥٠٢)، والأم (٨/ ٢١٩)، والحاوي الكبير (٧/ ٤٢٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٩، ٢٧٢).

(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٠٧)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٨، ٤٥٥)، وتحفة المحتاج (٦/ ٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٢٠).

المطلب الثالث: ضمان أخطاء الطبيب المسبِّبة لتلف نفس أو عضو أو منفعة

دلت الأدلة الشرعية على اعتبار المسؤولية الطبية، وأن الطبيب يتحمل ضمان ما يترتب على فعله من تلف نفس أو عضو أو منفعة؛ بشرط أن يكون متعدِّيًا أو مفرِّطًا.

أما إن كان الطبيب حاذقًا متخصصًا في عمله، ولم يأت بتعدٍّ ولا تفريط، وقام بعلاج المريض بإذنه، فلا يضمن ما ينتج عنه بالإجماع[١].

والأصل في هذا الباب قول النبي ﷺ: «مَن تطبَّب ولا يُعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن»[٢].

فدلَّ الحديث على أن من تكلَّف عملَ الأطباء وهو لا يحسنه، يضمن ما ترتَّب على فعله، وهذا إجماع بين أهل العلم[٣]. وكذلك أجمع العلماء على تضمين الطبيب إذا تعدَّى، فهلك المريض أو تلف منه عضو أو عاهة[٤].

والضمان المتولِّد من فعل الطبيب يكون بالدية على عاقلته في قول عامة الفقهاء؛ لأنه لم يقصد القتل والإتلاف، فيكون في معنى الجاني الخطإ، ولا خلاف بينهم أنه إذا لم يكن من أهل الطب تكون الدية في ماله[٥].

ويدخل في الحكم المذكور مَن كان في حكم الأطباء، كالمحلِّلين، والممرِّضين، والمخدِّرين، والمصوِّرين بالأشعة والمناظير الطبية[٦].

* * *

(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٧/ ٤٤٥).

(٢) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، رقم (٤٥٨٨)، والنسائي في السنن، كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، رقم (٤٨٣٠)، وابن ماجه في السنن، كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب، رقم (٣٤٦٦)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٠٠)، وزاد المعاد (٤/ ١٢٨).

(٤) معالم السنن (٤/ ٣٩)، والاستذكار (٨/ ٦٣).

(٥) معالم السنن (٤/ ٣٩)، والاستذكار (٨/ ٦٢). وهناك تفاصيل للفقهاء في حكم الدية، تنظر في: تبيين الحقائق (٥/ ١٣٧)، والذخيرة (١٢/ ١٧٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ٣٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٤٨٢-٤٨٤).

(٦) أحكام الجراحة الطبية (ص ٤٤٧).

المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: استحقاق الطبيب الإجازة عن العمل

المراد بالإجازة: العطلة، وهي كل زمن تعارف الناس على الاستراحة فيه وترك العمل، ولا يخلو العاملون في الغالب من عطلات شهرية أو سنوية، سواء أكانت رسمية عامة أو وظيفية خاصة بمكان العمل.

والإجازة عن العمل في العطلات حقٌّ للطبيب؛ لأن العطلات لا تدخل في حساب الوقت الذي وقع العقد على العمل فيه.

وليس من حقِّ المستأجر مطالبة الأجير في العطلات بالعمل أو التعويض؛ لأن عقد العمل لا يشملها؛ لأن إطلاق الشهر أو السنة في العقد يقيِّده العرف بالزمن الذي يُعتاد فيه مثل ذلك العمل، فتخرج عنه العطلات؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا[1].

فليس على الطبيب أن يعمل في فترات العطلات لكونها غير داخلة في العقد، بل من حقه الاستراحة فيها، أو الاشتغال فيها بما يشاء من عمل؛ لأنه ليس مشغولًا فيها بعقد آخر، وليس من حقِّ صاحب المستشفى مطالبته بالقيام بعمل إضافي إلا بعقد آخر.

لكن لا يحق للطبيب أن يشتغل بما سيؤثر سلبًا في العمل المستحقِّ عليه بالعقد الأول، كأن يكون اشتغاله في الإجازة يدخل ضررًا على عمله بعدها، أو لا يفرغ منه عند انتهاء العطلة، ولصاحب المستشفى أن يمنعه من كلِّ ما يؤدي إلى نقص المنفعة أو ينافي حسن الأداء.

* * *

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٤).

المطلب الثاني: استحقاق الطبيب أجرة مدة الإجازة

إذا كانت العطلة متخلِّلة في مدة مستحقَّة المنفعة ومقابلة بأجرة، فالأجرة تقابل زمن العمل فقط، والعطلة غير داخلة في زمن العمل المستحق كما تقدم في المطلب السابق.

فالطبيب يستحق كامل الأجرة المتفق عليه من غير أن يخصم منها شيء بمقابل الإجازة.

وليس معنى ذلك أنه يأخذ مقابل وقت لم يعمل فيه، بل لأن أوقات العطلة لا يقابلها شيء من الأجرة أصلًا، وإنما الأجرة بكاملها تقابل أيام العمل فقط.

فلا تدخل العطلات في عقد العمل، ولا يُحطُّ مقابلها شيء من الأجرة.

* * *

الفصل الرابع: أحكام نوازل التجارة في الفنادق ومنافع العقار

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الفندق ونشأته.

المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الفندق والنزيل عليه.

المبحث الثالث: عقد المشاركة بالوقت.

المبحث الرابع: بيع الخلو بصوره المعاصرة.

المبحث الخامس: أحكام صكوك منافع العقار.

المبحث الأول: تعريف الفندق ونشأته

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف الفندق

الفندق اسم معرَّب من اللغة الفارسية، وهو النُّزُل بالعربية، وهو المسكن المهيأ لإقامة المسافرين ونحوهم بالأجر، ويقال له: الخان، وهو أيضًا فارسي معرب، واستخدم العرب قديمًا لفظ الفندق[١]. قال الخليل: «والفندق: خانٌ من هذه الخانات التي ينزل بها الناس في الطرق والمدائن، بلغة الشام»[٢].

ولا يختلف معنى الفندق في الفقه عن معناه في اللغة[٣].

فالفندق مُنشأة تُؤَمِّن السكنى ووسائل الراحة للناس الذين ينزلون فيها، والخدمة الرئيسة للفندق توفير حجرة للنوم، ويصحب ذلك في الغالب توفير الطعام، ويوجد في الفنادق الكبرى خدمات أخرى وقاعات للاجتماعات ووسائل تسلية.

والفنادق يُقصَد منها في الغالب التجارة والربح، ولذلك يحرص أصحابها أن تكون قُرْبَ المطارات أو في أوساط المدن، أو قُرْبَ البحيرات والجبال، وينزل فيها السُّيَّاح والمتمتعون بإجازاتهم ونحو ذلك[٤].

* * *

---

(١) مختار الصحاح، وتاج العروس (خ و ن)، والمصباح المنير(ف د ق)، والمعجم الوسيط (ف ن د)، والمحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٦٢٩).

(٢) العين (فندق ٥/ ٢٦١).

(٣) معجم لغة الفقهاء (ص ٣٥٠).

(٤) الموسوعة العربية العالمية (الفندق ١٧/ ٥٣٣).

المطلب الثاني: نشأة الفنادق

يُذكر أن الفنادق الصغيرة ظهرت منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وكانت في شكل منازل خاصة، توفِّر غرف السكنى للمسافرين، وكانت خدماتها ضعيفة جدًّا.

وقد عرف المسلمون الفنادق منذ بداية الإسلام، وكانت منتشرة في المدن الكبيرة، بل عرفوها باسم الفنادق، ومن ذلك ما ذكره بقي بن مخلد[١] في رحلته إلى بغداد قبل سنة ٢٤٠ هـ، حيث قال: «فاحتللت بغداد، واكتريت بيتًا في فندق»[٢].

وفي القرن السابع عشر الميلادي شُيِّد كثير من الفنادق في المدن الأوروبية التي كانت تمرُّ عليها عربات السفر، وتحسَّنت نوعية الفنادق كثيرًا بعد ذلك.

وساهم في ذلك اختراع السِّكك الحديدية في القرن التاسع عشر الميلادي التي سهَّلت السفر لكثير من الناس، ثم تطور الأمر بعد وجود الإضاءة الكهربائية.

وفي منتصف القرن العشرين ظهر في المدن الكبيرة الفنادق المتسلسلة التي يملكها فرد واحد أو مجموعة واحدة، تحمل اسمًا واحدًا، وتعمل بنظام واحد، وتقدم خدمات موحدة.

وظهر بذلك نظام الامتياز، حيث يستخدم مالكُ فندق مَّا اسمَ الفنادق المتسلسلة؛ لأن سمعتها المعروفة تجلب له الزبائن، بشرط تطبيق نظامها وميزاتها وخدماتها، وفي مقابل ذلك يدفع المالك جزءًا من دخل الفندق[٣].

* * *

(١) هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي، صاحب التفسير والمسند، توفي سنة ٢٧٦ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (٦/ ٤٧٠، ٥٢١).

(٢) تاريخ الإسلام (٦/ ٥٢٦).

(٣) الموسوعة العربية العالمية (الفندق ١٧/ ٥٣٤-٥٣٥).

المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الفندق والنزيل عليه

وفيه سبعة مطالب.

المطلب الأول: حقيقة العقد بين صاحب الفندق والنازل عليه

صاحب الفندق يبيع منفعة عين محددة وهي سكنى الفندق، والنزيل يشتري هذه المنفعة لمدة محددة وبعوض محدد، ويَملك النزيل بذلك سكنى الفندق حتى تمام المدة.

وحقيقة هذا العقد أنه إجارة، وذلك يقتضي عدة أمور:

الأول: أن هذا عقد لازم من الطرفين، فيجب الوفاء به من الجانبين، فلا يحق للنزيل الانسحاب واسترجاع العوض، ولا يحق لصاحب الفندق الفسخ وطرد النزيل حتى تنتهي المدة المتفق عليها، إلا إذا وُجد سبب من أسباب فسخ الإجارة، أو تراضيا معًا على فسخ العقد.

الثاني: أن الفندق إذا ظهر فيه عيب مؤثِّر، يَثبت للنزيل خيار الفسخ، فإن شاء أمضى العقد وتستقر عليه الأجرة كاملة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع عيبه، وإن شاء فسخ العقد واسترجع من العوض مقابل ما بقي من المنافع.

ولو زال العيب قبل وقوع الفسخ، كأن يُصلح صاحب الفندق العيبَ، بطل خيار النزيل لزوال موجِبه، فيبقى العقد قائمًا، وقد سبق تأصيل هذا كلِّه[1].

الثالث: أن الفندق لو انهدم مثلًا قبل دخول النزيل ينفسخ العقد، ويسترجع النزيل الأجرة؛ لأن تلف العين المؤجرة يقتضي انفساخ الإجارة.

فإن كان الانهدام أو نحوه بعد نزول النزيل وقبل انتهاء المدة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، وثبت على النزيل من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة، ويسقط عنه مقابل ما بقي.

ولو اكترى النزيل غرفة واستلم مفتاحها ثم غاب وانتهت المدة قبل أن يسكن، صحت الإجارة واستقرَّت عليه الأجرة؛ لأنه قابضٌ للمنفعة، فيكون ضمانها عليه، وتأصيل هذا قد سبق أيضًا[2].

* * *

---

(١) في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

(٢) المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الثاني: حكم اشتمال العقد على جلب الطعام والشراب

في بعض الفنادق تكون الأجرة شاملة للطعام والشراب، ويتصور العقد على ذلك في صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون ذلك بجمع عقدين في عقد، كأن يقول النزيل: خذ هذه المئة مقابل سكنى الغرفة إلى شهر وجلبِ الطعام والشراب كلَّ يوم.

الصورة الثانية: أن يكون ذلك بصيغة اشتراط عقد في عقد، كأن يقول النزيل: خذ هذه المئة مقابل سكنى الغرفة بكذا إلى شهر، بشرط أن تجلب لي الطعام والشراب كلَّ يوم.

وبيان هاتين الصورتين كالتالي:

الصورة الأولى:

أن يُجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة، كأن يقول البائع: أجرتك هذه الدار وبعتك هذا الثوب بمئة درهم، أو يقول: أجرتك هذه الغرفة وبعتك طعامًا قدره كذا بمئة درهم.

وهذه الصورة اختلف الفقهاء في حكمها على قولين:

القول الأول: أن الجمع بين الإجارة والبيع جائز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[١] والمالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤].

القول الثاني: أن الجمع بينهما لا يجوز، وهو قول عند المالكية[٥]، وقول عند

---

(١) المبسوط (١٤/ ٢٤)، والمحيط البرهاني (٧/ ١٧٦)، والتجريد للقدوري (٥/ ٢٧١٤، ٦/ ٣٠٥٣)، والبحر الرائق (٥/ ٢٨٧).

(٢) النوادر والزيادات (٧/ ١٦)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٦٠)، والتوضيح (٧/ ١٥٤)، والذخيرة (٥/ ٤١٥)، والشرح الكبير (٤/ ٥).

(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٢٨)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٨٣).

(٤) الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٦٠)، والإنصاف (١١/ ١٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١).

(٥) التوضيح لخليل (٧/ ١٥٤).

الشافعية[1]، ووجه عند الحنابلة[2]، ونُسب إلى الحنفية[3].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن الإجارة والبيع عقدان يصح كلٌّ واحد منهما على الانفراد، فيصحان مع الاجتماع، كاجتماع بيعتين أو إجارتين.

٢- أن اجتماع البيع والإجارة لا غرر فيه؛ لأن ما يخصُّ كلَّ واحد منهما يمكن تحديده بالرجوع إلى ثمن المثل وأجرة المثل.

٣- أن دخول بعض الأعيان في تمام صفقة الإجارة لا يمنع صحة العقد إذا كان معروفًا مباحًا، قياسًا على الاستئجار لخياطة الثوب بخيوط من عند الأجير ونحو ذلك[4].

دليل القول الثاني:

واستدلَّ أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجوه:

---

(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٢٠)، والبيان (٥/ ١٤٨)، والمجموع (٩/ ٣٨٩).

(٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٠)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٦١).

(٣) عزا ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٥٠٢) إلى الكوفيين والشافعي المنع من الجمع بين البيع والإجارة، وتبعه ابن رشد في بداية المجتهد (٣/ ١٨٢)، والقرافي في الذخيرة (٥/ ٤١٥). أما الشافعي فله قول في ذلك، وأما الحنفية فلم أر في كتبهم ما يدل على ذلك، بل نصُّوا على أنه يجوز الجمع بين كلِّ عقدين يصح كلٌّ منهما بالانفراد، وأن من أمثلة ذلك: أن يقول: بعتك هذه الدار وأجَّرتك هذه الأرض، كما في المراجع السابقة. وأصل كلام ابن عبد البر كان في الصورة الثانية الآتية، ولا يجوِّزها غير مالك، فلعله تداخلت عليه المسألتان، كما تداخلتا على صاحب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٣٧٣).

تنبيه: لو سُلِّم أن الأصل عند الحنفية هو المنع، فإن إدخال الطعام والشراب في إجارة الفندق جائز على أصولهم؛ لأنهم يجوزون دخول الأعيان في عقد الإجارة إذا كان على وجه التبع، أو شاع التعامل به بين الناس للاستحسان، كاستئجار المرضع للحضانة مع الإرضاع، واستئجار الصباغ لصبغ الثوب بصِبْغ من عنده، واستئجار الحمام مع استهلاك مائه، ولذلك جوزوا الاستصناع. ينظر: المحيط البرهاني (٧/ ٤٤٤)، والتجريد للقدوري (٥/ ٢٧١٤، وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٧)، والبناية (٨/ ١٨٩).

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٦٠)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٥٤)، والذخيرة (٥/ ٤١٥)، والحاوي الكبير (٩/ ٢٤٢)، والبيان للعمراني (٥/ ١٤٨).

١- أن الجمع بين البيع والإجارة يؤدي إلى كون الثمن مجهولًا؛ لأنه لا يُعرف مبلغه من مبلغ الأجرة.

ونوقش بأن كلًّا منهما يعرف بالرجوع إلى العرف، فلا جهالة.

٢- أن الإجارة بيعٌ للمنافع، فالجمع بينها وبين البيع يؤدي إلى بيعتين في بيعة، وهو منهي عنه[١].

ويناقش بأن البيعتين في بيعة فُسِّرت بصور أخرى لا يدخل فيها بيع عينين في صفقة واحدة، فكذلك لا يدخل البيع مع الإجارة في صفقة واحدة.

٣- أن الإجارة لا تنفكُّ من الغرر، ولذلك كانت مشروعيتها رخصة، فلا تُضَمُّ مع غيرها كالقراض.

ويناقش بأن هذا الغرر معفوٌّ عنه، ولذلك صحت الإجارة بانفرادها، ولا غرر يزداد بالجمع.

٤- أن البيع والإجارة يختلفان في الأحكام؛ فإن ضمان المبيع بعد القبض على المشتري وضمان العين المؤجَّرة على المؤجِّر، وكذلك البيع يدخله الخيار، ولا يقبل التأقيت، ولا ينفسخ بالتلف بعد القبض، ويستقرُّ الملك فيه بالقبض، بخلاف الإجارة في جميع ذلك، فلا يجوز الجمع بينهما لتنافي حكمهما.

ونوقش بأن اختلاف الأحكام لا يمنع الصحة، لجواز الجمع بين بيع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه[٢].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الإجارة والبيع في صفقة واحدة، لقوة ما استدلوا به وسلامته من الاعتراض.

وكلُّ واحد من الإجارة والبيع يصحُّ بقسطه من العوض المسمى إذا وُزِّع على قيمة المبيع وأجرة المثل[٣].

---

(١) يأتي تخريجه في المسألة الآتية.

(٢) الاستذكار (٦/ ٥٠٢)، وبداية المجتهد (٣/ ١٨٢)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٥٤)، والحاوي الكبير (٥/ ٣٢٠)، والبيان للعمراني (٥/ ١٤٨)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٢٨-٣٢٩)، والكافي لابن قدامة (٢/ ٢٠).

(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٨٧)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٢٨).

* * *

الصورة الثانية:

أن يشترط البيع في عقد الإجارة، كأن يقول المستأجر: استأجرت منك هذه الغرفة بشرط أن تجلب لي كلَّ يوم كذا وكذا من الطعام والشراب. أو تشترط الإجارة في البيع كأن يقول: اشتريت منك كذا وكذا من الطعام بشرط أن أسكن هذه الغرفة شهرًا.

وهذه الصورة اختلف الفقهاء في جوازها على قولين:

القول الأول: لا يجوز اشتراط البيع أو الإجارة في الآخر، ولا يصح العقدان حينئذ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[١] والشافعية[٢] والحنابلة[٣]، وقول عند المالكية[٤].

القول الثاني: يصح البيع والإجارة مع اشتراط أحدهما في الآخر، وهو مذهب المالكية[٥]، ورواية عن أحمد[٦].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة[٧]، والبيع بشرط الإجارة أو

---

(١) المبسوط (١٥/ ١٨٥، ٢٠/ ١٤٤)، وتبيين الحقائق (٤/ ٥٩)، والبناية (٨/ ١٨٥)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٦).

(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٨٨، ٣٨٩)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٠١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٩٦)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٥١).

(٣) الكافي (٢/ ٢٣)، والشرح الكبير (١١/ ٢٣٠)، والإنصاف (١١/ ٢٣٠)، وكشاف القناع (٣/ ١٩٣).

(٤) التوضيح لخليل (٧/ ١٥٤).

(٥) النوادر والزيادات (٧/ ١٧)، والبيان والتحصيل (٨/ ٤٩٦)، والتوضيح (٧/ ١٥٤)، وشرح الخرشي (٧/ ٤)، والشرح الكبير (٤/ ٥).

(٦) الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢٣١).

(٧) رواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم (٣٤٦٣)، والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، رقم (١٢٣١)، والنسائي في السنن، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، رقم (٤٦٣٢)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

العكس داخل في ذلك[1].

وأما المعقول فقالوا: إن هذا شرطُ عقد في عقد، فلا يصح، قياسًا على نكاح الشغار[2].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول، وهو أن الإجارة لا تنافي البيع، فلا يضر جمعهما بالاشتراط، كما لو جُمِعَا بغير شرط[3].

ويناقش هذا الاستدلال بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه يخالف الحديث السابق الدالَّ على النهي عن البيع مع شرط الإجارة.

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة اشتراط البيع في الإجارة وعكسه، لقوة ما استدلوا به.

* * *

(١) فُسِّر معنى بيعتين في بيعة بتفسيرين: الأول: أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا وبخمسة عشر نسيئةً، ثم يفترقان على ذلك. والثاني: أن يقول البائع: بعتك هذا بعشرين بشرط أن تبيعني ثوبك بعشرة. ينظر: الأم للشافعي (٩/ ٥٢)، وسنن الترمذي (حديث ١٢٣١)، والنهاية في غريب الحديث (١/ ١٧٣).

(٢) المبسوط (٢٠/ ١٤٤)، ونهاية المطلب (٥/ ٣٨٨)، والشرح الكبير على المقنع (١١/ ٢٣١). نكاح الشغار نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوِّجني أختك أو بنتك أو مَن تلي أمرها، حتى أزوِّجك أختي أو بنتي أو مَن أَلِي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، بل يكون بضعُ كلِّ واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٨٢).

(٣) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٥).

المطلب الثالث: حكم استئجار السكنى بالوصف من غير تعيين فندق

يتصور في تأجير العقار ثلاث كيفيات:

الأولى: تأجير دار معيَّنة بعد رؤيتها، وهذا لا خلاف في صحته إذا توفرت فيه شروط صحة الإجارة.

الثانية: تأجير دار معيَّنة لم تُرَ ولكن وُصفت بما يميِّزها، وهذا مبني على إثبات خيار الرؤية في البيع والإجارة، فمن أثبته أباح تأجير العين بالوصف مع تخيير المستأجر، وهم الحنفية والمالكية[١]، ومنعه الشافعية والحنابلة في المعتمد[٢].

الثالثة: تأجير دار موصوفة مضمونة في الذمة بحيث لا يُقصد دار بعينها، وهذا هو موضوع البحث في هذا المطلب.

وهذه الصورة الأخيرة داخلة في إجارة العقار في الذمة، وهي غير صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة من الحنفية[٣] والمالكية[٤] والشافعية[٥] والحنابلة[٦].

ودلَّ على ذلك المنقول والمعقول.

أما المنقول فهو الإجماع؛ قال ابن رشد: «واتفقوا على امتناعه [أي: السلم] فيما لا يثبت في الذمة، وهي الدور والعقار»[٧]، وهذا تصريح بأن العقار لا يثبت في الذمة

---

(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٥)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٤٥)، والتوضيح لخليل (٧/ ١٨٨)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٢٣).

(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٨، ٤١١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٦٣، ٦/ ١٥٢)، والشرح الكبير على المقنع (١١/ ٩٥، ١٤/ ٣٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢، ٢٥٢).

(٣) نصَّ الحنفية على أن الدور والعقار مما لا يُضبط بالوصف، ولا يثبت دينًا في الذمة في عقود المعاوضات، ولا يصح فيه السلم، وهذا يشمل حكم إجارة الذمة، ويؤكده ظاهر صنيعهم في باب الإجارة. ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٤، ٣٩)، والبناية (٨/ ١٦)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٠٦)، والبحر الرائق (٧/ ٢٩٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦).

(٤) التوضيح (٧/ ١٧٨)، وشرح الخرشي (٧/ ٢٣)، والشرح الكبير (٤/ ٢٢).

(٥) نهاية المطلب (٨/ ٧١)، وروضة الطالبين (٥/ ١٧٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٢٤)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢٦٤).

(٦) الشرح الكبير (١٤/ ٢٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٢)، وكشاف القناع (٣/ ٥٥٠).

(٧) بداية المجتهد (٣/ ٢١٧).

مطلقًا لا بالسلم ولا بغيره كإجارة الذمة.

لكن حُكي عن أبي ثور جواز تأجير العقار في الذمة إذا ضُبط بالصفة[1].

وأما المعقول فمن وجوه:

١- أن العقار إذا لم يُعيَّن بالإشارة إليه أو بـ«أل» العهدية، لا بدَّ من وصفه بما تختلف به الأجرة، ومن ذلك ذكر بقعته وحدوده ومرافقه ونحو ذلك، وذلك يؤدي إلى تعيين ذات العقار، والمعيَّن لا يثبت في الذمة، وإن لم يعيَّن فهو مجهول.

٢- أن المقصود الأعظم يتعلق بتعيين العقار؛ لأن خصوص المواضع مقصود للعقلاء.

٣- أن إجارة الذمة لا تجوز إلا بصفة، والعقار لا ينضبط بالوصف، فيؤدي ذلك إلى الغرر والجهالة.

٤- أن العقار لا يصح فيه السَّلَم، فلا تصح فيه إجارة الذمة؛ لأنها سَلَم في المنافع[2].

* * *

(١) المغني (٦/ ٢٥)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٢٦٩). وخرَّج بعض المالكية قولًا بجواز السلم في العقار، لكن ردَّ المالكية هذا التخريج، ووصفوه بالشذوذ. ينظر: التوضيح لخليل (٦/ ٤٧)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (٦/ ٢٨٩).

(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٢٧)، والتوضيح (٦/ ٤٦)، والذخيرة (٥/ ٢٤٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٢)، ونهاية المطلب (٨/ ٧١)، والبيان (٧/ ٢٩٦)، وأسنى المطالب (٢/ ١٣٨)، والمغني (٦/ ٢٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٢).

المطلب الرابع: حكم استئجار الفندق في مدة مستقبلة مع تعجيل الأجرة أو تأخيرها

قد يرد عقد الإجارة على منفعة تُستحقُّ في الزمان المستقبل، بحيث يوجد وقت فاصل بين العقد واستحقاق المنفعة، ومثال ذلك أن يقول صاحب الفندق: أجرتك هذا الفندق ثلاثة أشهر تبدأ من رمضان الآتي.

وقد سبق[١] أن هذا يصح في إجارة الذمة بلا خلاف، وأن الشافعية يمنعون ذلك في إجارة العين؛ لأن المنفعة في المستقبل غير مقدورة التسليم في الحال، إلا في مسائل قليلة استثنوها.

وخالفهم الجمهور فأجازوا إجارة العين مدةً لا تلي وقت العقد؛ لأن المنفعة في كلِّ حال لا يتصور وجودها في الخارج، وإنما يرتبط استيفاؤها بالعين، وهي موجودة في المدتين، مع أن الحاجة معتبرة في هذا الباب عند الشافعية، وهي أغلب ما يبعث الناس على مثل هذه العقود، بل هي أصل تجويز الإجارات، وذلك يرجِّح ما ذهب إليه الجمهور من جواز عقد الإجارة على منفعة مضافة للمستقبل.

وعلى هذا فإن استئجار فندق معيَّن في مدة مستقبلة، يجيزه الجمهور خلافًا للشافعية.

أما استئجار فندق موصوف في الذمة فلا يصح أصلًا، في مدة حاضرة ولا مستقبلة، لِما سبق في المطلب قبل هذا مِن أن إجارة العقار لا تصح في الذمة، بل يجب ورودها على العين.

وأما تعجيل الأجرة أو تأخيرها: فقد سبق[٢] أن إجارة العين لا يجب فيها تعجيل الأجرة، بل يجوز قبضها في المجلس وتأجيلها إلى وقت آخر، كالثمن في البيع، وإجارة الذمة لا تصح هنا.

وسبق أيضًا[٣] أن المؤجِّر يملك الأجرة بعد العقد بلا فصل ملكًا مراعًى يستقر بالاستيفاء، على الراجح من قولي الفقهاء، فيحقُّ للمؤجِّر طلب تسليم الأجرة ولو قبل استيفاء المنفعة، وأن المنفعة بعد العقد تحدث في ملك المستأجر، وأنه إذا مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة، بل يقوم وارثه مقامه، وكلُّ ذلك وارد هنا.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).
(٢) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).
(٣) في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٥٤).

المطلب الخامس: حكم إسكان المستأجر غيره في مكانه

من استأجر دارًا أو نحوها يجوز له أن يسكنها بنفسه، وأن يُسكنها غيره بإجارة أو إعارة، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية[١] والمالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤].

وشرط جواز ذلك أن يكون الغير مثلَ المستأجر في الضرر أو دونه، فإن كان ضرره في الاستيفاء زائدًا على ضرر المستأجر المعتاد لم يجز إسكانه إلا برضا صاحب الدار، كأن يُسكن الدار التي استأجرها للسكنى حدَّادًا أو قصَّارًا[٥] ونحو ذلك مما يوهن البناء أو فيه ضرر لا يُحتمل في العادة.

والدليل على ذلك المعقولُ من وجوه:

١- أن إسكان المستأجِر الدارَ مثلَه استيفاءٌ للمنفعة المستحقة من غير زيادة؛ لأن الناس لا يتفاوتون في استيفاء السكنى، وإن وُجد تفاوت كان يسيرًا فلا يعتبر.

٢- أن كل استيفاء لا ضرر فيه يُستحقُّ بمطلق العقد، وإسكان الغير لا ضرر فيه؛ لأن السكنى لا تضر الدار، بل تزيد في عمارتها؛ فإن المَسكن يخرب بترك سُكناه.

٣- أن المستأجر يجوز له أن يؤجر الدار المستأجَرة لغيره؛ لأنه يملك منفعتها، فكذا إعارته.

٤- أن منفعة الدار حقٌّ له، فيجوز أن يستوفيه بنفسه وبوكيله، كقبض المبيع

---

(١) المبسوط (١٥/ ١١٢)، وبدائع الصنائع (٤/ ٢٠٦)، وتبيين الحقائق (٥/ ١١٣)، والبحر الرائق (٧/ ٣٠٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨).

(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٤٧٦)، والتوضيح (٧/ ١٨١)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٤٧)، ومواهب الجليل (٧/ ٥٧٥)، والشرح الكبير (٤/ ٤٤).

(٣) روضة الطالبين (٥/ ٢٢٤)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٢٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٠٧).

(٤) الكافي (٢/ ١٨٢)، والشرح الكبير (١٤/ ٣٩٤-٣٩٥)، والإنصاف (١٤/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (٤/ ١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٩).

(٥) الحدَّاد: صانع الحديد، واسم الصِّناعة: الحِدَادة. والقصَّار: محوِّر الثياب ومبيِّضها بأن يدُقَّها بالمِقصرة التي هي قطعة من الخشب، وحرفته تُسمَّى القِصَارة. ينظر: المصباح المنير، وتاج العروس (ح د د، ق ص ر).

واستيفاء الدين.

٥- أن المستأجر لا يجوز له إسكان الأزيد ضررًا؛ لأنه فوق المعقود عليه، كما أنه لو اشترى شيئًا لم يملك أن يأخذ أكثر منه[١].

* * *

ولو شُرط في عقد التأجير أن المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه لا بغيره، اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[٢] والمالكية[٣] والحنابلة[٤].

القول الثاني: أن العقد باطل، والشرط باطل، وهو مذهب الشافعية[٥]، ووجه عند الحنابلة[٦].

القول الثالث: أن العقد صحيح، والشرط صحيح، وهو وجه عند الشافعية[٧]، واحتمال عند الحنابلة[٨].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن هذا الشرط ينافي موجَب العقد، وهو ملك المنفعة والتسلُّط على استيفائها

---

(١) المحيط البرهاني (٧/ ٥٢٦)، وتبيين الحقائق (٥/ ١١٣)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٢٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٤/ ٣٩٤-٣٩٥)، وكشاف القناع (٤/ ١٥).

(٢) العناية شرح الهداية (٩/ ٨٤)، والبناية (١٠/ ٢٥٥)، والبحر الرائق (٧/ ٣٠٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨).

(٣) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٤٧٨)، وشرح التلقين (٣/ ٢/ ١٧٨)، والذخيرة (٥/ ٤٩٨)، ومواهب الجليل (٧/ ٥٣٨).

(٤) المغني (٦/ ٦٠)، والإنصاف (١٤/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٤/ ١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٩).

(٥) النجم الوهاج (٥/ ٣٧٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٢٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٣).

(٦) المغني (٦/ ٦٠)، والإنصاف (١٤/ ٣٩٦).

(٧) النجم الوهاج (٥/ ٣٧٠)، وحاشية أسنى المطالب (٢/ ٤٢٤).

(٨) المغني (٦/ ٦٠)، والإنصاف (١٤/ ٣٩٦).

بنفسه وبنائبه، وكذلك استيفاء بعضها بنفسه وبعضها بنائبه، فيكون الشرط النافي لذلك باطلًا.

٢- أن سكن الدار لا يختلف باختلاف المستعمِل، فلا يعتبر تقييده؛ لأنه لا يفيد لعدم التفاوت.

٣- أن العقد لا يبطل؛ لأن هذا الشرط لا يؤثِّر في العين المؤجرة، فيلغى ويبقى العقد على مقتضاه[١].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول، وهو أن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فيُبطله كما لو شرط في المبيع ألا يبيعه ولا يعيره.

ونوقش بأن المؤجِّر له غرض في ذلك، وهو ألا يكون عينُ ماله تحت يد من لا يرضاه، بخلاف البائع[٢].

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالمعقول أيضًا من وجهين:

١- أن هذا الشرط لا ينافي العقد، والمؤجر له غرض في تخصيص المستأجر باستيفاء هذه المنفعة، فيصح العقد والشرط معًا.

ويناقش هذا بأن ذلك الشرط ينافي بعض مقتضيات العقد، وإن لم ينافِ المقصود الأصلي.

٢- أن المستأجر إنما يملك المنافع من جهة المؤجِّر، فلا يملك إلا ما ملَّكه[٣].

ويناقش هذا بأن اشتراط المؤجِّر قصر الاستيفاء على عين المستأجر، ليس استثناء لبعض المنفعة من العقد، وإنما هو تحكُّم في صفة استيفاء المنفعة المستحقَّة.

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من صحة العقد وبطلان الشرط، لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المعارض.

* * *

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٦)، والكافي لابن قدامة (٢/ ١٨٢)، والمغني (٦/ ٦٠)، وكشاف القناع (٤/ ١٥).

(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٢٤)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٦٠).

(٣) المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠)، والكافي له (٢/ ١٨٢).

المطلب السادس: حكم إلزام النازل إذا تأخر قليلًا بأجرة يوم كامل

تأجير غُرف الفنادق يكون محسوبًا بالأيام في الغالب، بل بساعات محددة الابتداء والانتهاء.

فإذا استأجر النزيل غرفة في الفندق لمدة محددة، لا يحق له التعجل في القدوم وطلب السكنى قبل المدة، ولا التأخر في المغادرة وطلب السكنى بعد المدة؛ لأن ذلك خارج عن المعقود عليه.

ومن رغب في تمديد إقامته في الفندق، فعليه إنشاء عقد جديد مع صاحب الفندق، فإن جُدِّد له العقد على سكنى يوم إضافي في هذه الغرفة أو غيرها فذاك، وإلا فعليه الارتحال فورًا لانتهاء مدة العقد السابق.

ولو تأخَّر النزيل عن موعد مغادرة الغرفة من غير عقد جديد، فهو مستوفٍ لمنفعة لا يستحقها، فيحق لصاحب الفندق أن يطالبه بالتعويض عنها، وهذا التعويض يكون مقدَّرًا بأجرة مثل تلك المنفعة المفوَّتة.

فمن تأخَّر ساعة واحدة عن موعد مغادرته، فعليه دفع مقابل هذه الساعة، فإن طلب منه صاحب الفندق أجرة يوم كامل بسبب تأخُّره ساعة، لم يكن ذلك من حقِّه، ويستوي في ذلك:

- أن يلزم من التأخر تعطُّل الغرفة باقيَ اليوم، بأن كان دخول النزلاء في الفندق وخروجهم منه محدَّدًا بأوقات معيَّنة، بحيث لا أحد ينزل في هذه الغرفة بعد مجاوزة الموعد المحدَّد للدخول.

- وألا يلزم من التأخُّر تعطُّل الغرفة، بأن كان وقت الدخول غير محدَّد، بل يوجد في العادة مَن ينزل الغرفة في مثل هذه الساعة.

فليس من حقِّ صاحب الفندق في الحالين أن يطالب النزيل المتأخِّر بأكثر من مقابل مدَّة تأخُّره؛

أما وجوب مقابل مدَّة التأخُّر على النزيل؛ فلأنه استوفى منفعة الغرفة في هذه المدة.

وأما عدم وجوب مقابل المدة الباقية من اليوم؛ فلأن النزيل لم يستوفِ منفعة الغرفة في هذه المدة، ولم تدخل الغرفة في يده بغصبٍ حتى يَضمن منفعتها بعد الفوات، ولا توصف منفعة المستقبل بالفوات في الحال.

وهذا كما لو أن شخصًا غصب دابَّة إنسان ثم ردَّها له، فلا يجب عليه إلا أجرة مثلِ المدة التي كانت الدابة في يده[1]، ولا يحقُّ لصاحب الدابة أن يقول: فاتني موسمُ عقدِ كراء طويل، فليضمن لي أجرة مثل ذلك العقد، وَلْتَبْقَ الدابة في يده فيما بقي من مدة مثل ذلك العقد!

* * *

(١) كما سبق في المطلب الرابع من المبحث الخامس من الفصل الأول (١٢٢).

المطلب السابع: حكم فسخ العقد، وبيان موجبات الخيار

الأصل أن الإجارة عقد لازم من الطرفين، فلا يجوز فسخُه إلا لموجِب يقتضي الفسخ، ولا موجِب لذلك إلا العيب والتأذي والعذر كما سبق[1].

أما العيب فإذا حدث بالعين المستأجَرة قبل القبض أو بعده عيبٌ يُخِلُّ بالانتفاع بها أو نقص يؤثِّر في المنفعة المعقود عليها، فلا يبقى عقد الإجارة لازمًا، بل يثبت الخيار للمستأجِر: فإن شاء أمضى عقد الإجارة، وإن شاء فسخه؛ لأن العقود محمولة على شرط السلامة من العيب.

فإن كان العيب لا أثر له في المنفعة بحيث لا تختلف به الأجرة، لم يثبت به الخيار للمستأجِر، بل يبقى العقد لازمًا، وذلك مثل العيب المؤثر في جمال العين فقط، فلا عبرة به؛ لأن الإجارة عقد واردٌ على المنفعة لا على العين، وفي حال تعيُّب العين فقط لا نقص يرجع إلى المعقود عليه.

ومن أمثلة العيب المؤثِّر في المنفعة المعقود عليها: أن يستأجر النزيل غرفة ليسكنها، ثم ينهدم بعضها أو ينصدع سقفها أو يخرب بابها أو ينقطع ماؤها.

وإذا ثبت الخيار للنزيل المستأجر فله ثلاث حالات:

١- ألا يَفسخ العقد، بل يمضي على سكنى الغرفة إلى تمام المدة، فعليه حينئذ تمام الأجرة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع عيبه، فيستقر عليه جميع العوض.

٢- أن يزول العيب قبل وقوع الفسخ، كأن يُصلح المؤجِّر ما خرب من الغرفة، أو يعود الماء المنقطع، ففي هذه الحالة يبطل خيار النزيل لزوال موجِبه، ويبقى العقد قائمًا.

٣- أن يفسخ المستأجر العقد، فيستقرُّ عليه من الأجرة مقابلُ ما استوفاه من المنفعة؛ إن كان بقي في الغرفة مدةً لها أجرة في العادة، ويستردُّ مقابلَ ما بقي.

وهذا كلُّه لا تختلف فيه المذاهب كما سبق[2].

وأما التأذي فقد يسكن النزيل غرفة ثم يتأذى بجاره مثلًا، أذى فاحشًا لا يطاق

---

(١) في المبحث السادس من الفصل الأول.

(٢) في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

احتماله.

فإن كان الأذى يؤثِّر في استيفاء المنفعة بسلامةٍ بأن كان مانعًا من الاستقرار في الغرفة مثلًا، ثبت به الخيار للنزيل لحصول خلل في المعقود عليه، ويجوز له أن يطلب من صاحب الفندق رفع هذا الضرر الموجبِ لنقص المنفعة، فإن بادر وأصلح فذاك، وإلا فله الفسخ.

وأما إن كان الأذى لا يؤثِّر في استيفاء المنفعة، وإنما هو ضرر على نفس النزيل فقط، فهذا داخل في مسألة فسخ الإجارة **بالأعذار**، والجمهور لا يُثبتونه، خلافًا للحنفية الذين يجوِّزون فسخ الإجارة بحدوث أيِّ عذر في العاقدين أو أحدهما أو العينِ المؤجَّرة، إذا كان يلزم منه ضررٌ غير ملتزَم بالعقد، نظرًا إلى الحاجة والمصلحة.

وسبق[1] ترجيح مذهب الجمهور لقوة ما استدلوا به، ولأن الأعذار والحاجات التي يُتصوَّر حدوثها لأحد المتعاقدين غير منحصرة، وهي كثيرة الوقوع، فيؤدي ذلك إلى عدم استقرار عقود الإجارات، مع ما كان يُحتمل فيها من الفسخ بالعيوب.

* * *

(١) في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٥).

المبحث الثالث: عقد المشاركة بالوقت

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت

هذا النظام الاقتصادي ورد إلينا من الدول الغربية، وهم سمَّوه: تايم شير (time share) أي: مشاركة الوقت أو اقتسام الوقت، وسمَّاه بعض المترجمين: المشاركة الزمنية، أو المهايأة الزمنية[١].

وله تسميات أخرى بالنظر إلى أغراضه، منها: الملكية السياحية، والملكية المتعددة، والملكية الزمنية، والتملك الزمني المشترك، والتملك الجزئي، وتقاسم الملكية، والمنفعة بالوقت، وملكية العطلات، وغير ذلك، وأنسبها: المشاركة بالوقت، أو اقتسام الوقت[٢].

والمقصود به أن عددًا من الناس يشتركون في الانتفاع بدار واحدة بالتعاقب عليها في أوقات مختلفة؛ ليحصل كلُّ واحد منهم على منفعتها في وقت معين لقضاء إجازته مثلًا، ويكون ذلك في المناطق السياحية التي ينتابها الناس في شهور مختلفة من السنة.

وقد عُرِّف هذا العقد بتعريفات كثيرة[٣]، ويمكن تعريفه بأنه:

عقد يلتزم به صاحب الدار السكنية في المنطقة السياحية تمليكَ المستفيد حصةً شائعة من هذه الدار في أوقات محددة من السنة، أو حقَّ الانتفاع بها في تلك الأوقات بصفة دائمة، أو منفعتَها لفترة محددة، ويلتزم به المستفيد أن يدفع عوضًا ماليًّا لصاحبها، ويستوفِيَ حقَّه منها بطريقة اقتسام الوقت مع غيره من الشركاء.

ويتبين من هذا التعريف أن هذا العقد يجري بين طرفين، هما صاحب الدار والمستفيد منها، ويرد على الوحدات السياحية، وأن له ثلاث صور، هي: بيع حصة

---

(١) الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت (ص ٢٧).

(٢) عقد المشاركة الزمنية لإشراق صباح (ص ١٩٥-١٩٦)، وعقد المشاركة بالوقت لندى سالم (ص ٣٦٢-٣٦٥)، والآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت (ص ٢٨-٣٢).

(٣) نقد كثيرًا منها الدكتور رمزي رشاد في بحثه: التنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت (ص ٥-١٦). وينظر: عقد المشاركة بالوقت لندى سالم (ص ٣٦٧-٣٧١)، ونوازل العقار (ص ٤٣٢-٤٣٦).

شائعة، وبيع حق الانتفاع، والتأجير[1]، وقد طال التعريف؛ لأن هذه المعاملة لا تقع على وجه واحد، بل على وجوه متعددة بصيغ مختلفة تقتضي أحكامًا مختلفة، يجمعها التعاقب الزمني في الاستحقاق.

* * *

(١) التنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت (ص ١٧)، وعقد المشاركة بالوقت لندى سالم (ص ٣٧١).

المطلب الثاني: صور عقد المشاركة بالوقت

هذا العقد له ثلاث صور، كما سبقت الإشارة إليه في التعريف، وتفصيلها كالتالي:

الصورة الأولى: شراء جزء مشاع

وذلك إذا ورد العقد على تملُّك المستفيد حصةً معلومة من الدار بالشيوع، بعد تقسيمها مِن صاحبها إلى أجزاء متعددة لإشراك عدد كثير من الناس في الاستفادة منها، بحيث يشتري كلٌّ منهم جزءًا منها بمبلغ نقدي محدَّد، وما لم يُبَعْ من الحصص يبقى في ملك صاحب الدار، وبذلك تكون الدار مملوكة لهؤلاء جميعًا ومشتركة بينهم على الشيوع.

فالمشتري في هذه الصورة يملك جزًا شائعًا من الدار السياحية بصيغة عقد بيع، وتنتقل إليه ملكيتها بمنافعها، وله التصرف فيها كما يشاء، ويستقر عليه ضمانها بعد القبض.

وقد يملك المشتري مع ذلك حصةً في مجموع مرافق المنتجع السياحي مثل الملاعب والحدائق ونحوها بحسب ما يُذكر في العقد.

لكن ذلك يختلف عن البيع المعروف بأمور، منها:

الأول: أن هذه الملكية مقيَّدة بفترة معيَّنة في المهايأة الزمنية المحدَّدِ في العقد ابتداؤها وانتهاؤها؛ لأن حقوق بقية الشركاء متعلقة بباقي أوقات السنة.

الثاني: أن المشتري لا يملك المطالبة بقسمة هذا المال الشائع، بل له أن ينتفع بالحصة بسكنى جزء من الدار على وجه المهايأة المكانية، أو ينقلها إلى ملك غيره بالبيع أو غيره.

الثالث: أن المشتري يلزمه استعمال حصته وفق الغرض الذي أُعِدَّ له المكان، وهو السكنى فقط، ولا يحق له جعلها محلًّا تجاريًّا أو غير ذلك.

الرابع: صاحب الدار يلتزم للمشتري تجهيزها وإدارتها مع تقديم الخدمات الترفيهية والأمنية والقيام بأعمال الصيانة المستمرة؛ ليبقى المكان في مستوى معيَّن يحقق الغرض التجاري[1].

---

(١) عقد المشاركة الزمنية لإشراق صباح (ص ١٩٧)، والتنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت

* * *

الصورة الثانية: شراء حق الانتفاع

وذلك إذا ورد العقد على تملك جزء شائع معلوم من منفعة الدار، وبقية الأجزاء يملكها بقية الشركاء، وما لم يُبَعْ من الحصص فهو باقٍ في ملك صاحب الدار.

ومشتري المنفعة في هذه الصورة لا يملك شيئًا من بناء الدار أو أرضها، وإنما يملك بعض منفعتها على وجه الدوام بصيغة عقد بيع، وله التصرف في هذا الجزء من المنفعة، وقد يملك مع ذلك حصةً في منافع المنتجع السياحي بحسب ما يُذكر في العقد.

لكن هذا البيع للمنفعة يختلف عن البيع المعروف بأمور، منها:

الأول: أن هذه الملكية مقيَّدة بالفترة الزمنية المحددة في العقد؛ لأن حقوق بقية الشركاء متعلقة بباقي أوقات السنة.

الثاني: أن المشتري يلزمه استيفاء حصته من المنفعة وفق الغرض الذي أُعِدَّ له المكان، وهو السكنى فقط.

الثالث: أن صاحب الدار يلتزم للمشتري تجهيزها وإدارتها وتوفير الخدمات وأعمال الصيانة، لتحقيق المواصفات التجارية المرغوبة في الدار[1].

* * *

الصورة الثالثة: استئجار جزء مشاع

وذلك إذا ورد العقد على استئجار جزء غير معيَّن من الدار في مدد محددة متعاقبة، بحيث ينتفع المستأجر بحصته من المنفعة ويتصرف فيها في مدة محددة تتكرَّر في كل سنة إلى أجل معلوم، ولا يحق له تحديد وحدة معينة من الدار للانتفاع بها.

وهذا العقد في الحقيقة يجمع عدة عقود متفاصلة، تتخللها فترات خارجة عن العقد تكون العين فيها مستأجرة لأشخاص آخرين، فليس عقدًا واحدًا متصلًا، ومثاله: الاتفاق على شهر معين متكرر لعشرة أعوام.

(ص ٢٠)، وعقد المشاركة بالوقت لندى سالم (ص ٣٦٩، ٤٢٢-٤٢٣، ٤٤١-٤٤٢).

(١) عقد المشاركة الزمنية لإشراق صباح (ص ١٩٨)، والتنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت (ص ٢٠)، وعقد المشاركة بالوقت لندى سالم (ص ٣٦٩، ٤٢٥-٤٣٣).

لكن هذا العقد يختلف عن عقد الإجارة المعروف بأمور، منها:

الأول: أنه يجب عند الاستيفاء مراعاة الغرض الذي أُعِدَّ المكان لأجله، وهو السكنى فقط، ولا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيير أو تعديل في الوحدة السياحية وإن لم يكن فيه ضرر.

الثاني: أن صاحب الدار يلزمه إعدادها وإدارتها وتزويدها بالخدمات المحتاج إليها[1].

* * *

(١) عقد المشاركة الزمنية لإشراق صباح (ص ١٩٨)، والتنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت (ص ٢٠-٢١)، وعقد المشاركة بالوقت لندى سالم (ص ٣٦٥، ٣٦٩، ٤٢٥-٤٣٦).

المطلب الثالث: حكم عقد المشاركة بالوقت

أولًا: حكم الصورة الأولى

هذه الصورة هي بيع حصة مشاعة من العقار السياحي، لكن فيها أربعة إشكالات:

الإشكال الأول: تقييد ملكية الحصة من الدار بزمن معين متكرر في كلّ سنة، فتكون مملوكة في بعض السنة دون باقيها، مع أن البيع يقتضي ثبوت الملك المطلق الذي لا يستثنى منه زمن من الأزمان ولا حال من الأحوال.

وهذا الإشكال حاول بعض أهل العلم[١] حلَّه بتنزيله على مسألة المهايأة[٢]، لكنه غير صحيح في هذه الصورة لما يلي:

١- أن المهايأة يجب أن يسبقها ثبوت الاشتراك بين المتهايئين، ولا تكون إلا في الأملاك المشتركة[٣]، وهنا لا يتحقق هذا الشرط؛ لأن صاحب الدار هو الذي يقسم الحصص، ويقسم كل حصة على أوقات، ويبيع الحصة الأولى في الوقت الأول من شخص، وفي الوقت الثاني من آخر، وهكذا، فلا يتصف هؤلاء المشترون بأنهم اشتركوا ثم تهايؤوا، بل اشتروا الحصة مقسومة هكذا.

٢- أن المهايأة عقد اتفاق يحصل بين الشركاء، وهنا لم يوجد بين المشترين أيُّ اتفاق فيما بينهم، بل لا يعرف بعضهم بعضًا في الغالب، وإنما يتعاقد كلُّ واحد مع البائع، وتكون مسألة الزمان مبيَّنة في العقد مع البائع، فالمشتري لا يملك حصة مشاعة في الزمن حتى يُحدَّد حقُّه بالمهايأة الزمانية، وإنما يكون الشيوع في المكان فقط إذا لم يحدَّد هو أيضًا في العقد.

٣- أن المهايأة فرعٌ عن ثبوت استحقاق الانتفاع المشاع المستمر، فلو ملك عشرة أشخاص دارًا واحدة بإرث أو غيره، فإن حقَّ كلِّ واحد في الانتفاع مشاعٌ في جميع

---

(١) نوازل العقار للدكتور أحمد العميرة (ص ٤٤٨).

(٢) قال ابن عرفة في تعريف المهايأة: «اختصاص كلِّ شريك بمشتَرَك فيه عن شريكه فيه زمنًا معينًا»، كما في شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٧٦). وقال الجرجاني في التعريفات (ص ٢٣٧): «المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب». وينظر: معجم لغة الفقهاء (ص ٤٦٦).

(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٦٩)، والنجم الوهاج (٥/ ٤٤٧)، وهذا المعنى واضح من تعريف المهايأة كما سبق.

أجزاء الدار، ومستمرٌّ في جميع الأزمان، ولا يحقُّ لأحد أن يقول لأحد منهم: انتفع بهذا الجزء دون هذا الجزء، أو انتفع به في هذ الوقت دون هذا الوقت، وللتوفيق بين الشركاء شُرع نظام المهايأة، ولذلك قال الفقهاء: «الملك المشترك يُفرض التوصُّل إلى الانتفاع به بالمهايأة»[١]، والمشتري في عقد المشاركة بالوقت لا يملك انتفاعًا مشاعًا مستمرًّا حتى يتنازل عنه بالمهايأة، بل لم يثبت له أيُّ حقٍّ خارج المدة المحددة له.

وقد أشار إمام الحرمين إلى هذه الأمور الثلاثة فقال: «ولا يجوز للشريك في الدار أن يسكنها دون إذن الشركاء، وإذا تمانعوا فالمهايأة إذا رضوا بها توفِّر عليهم حقوقهم من المنافع، وهي في الظاهر تناوب في المنافع، وفي الحقيقة بيعُ المنافع[٢]، فإذا تراضى شريكان بالمهايأة على أن يسكن أحدهما شهرًا، فالمنفعة الحاصلة في كلِّ نوبة في أصل الوضع مشتركة، فكأن كلَّ شريك باع حصته من المنفعة في نوبة شريكه بما يتوفر عليه في نوبته من حقِّ شريكه»[٣].

٤- أن المهايأة تكون في المنافع فقط، ولا أثر لها في ملكية الأعيان، فالمتهايئون على الدار المملوكة لهم إنما يتعاقبون في الانتفاع بها فقط، أما ملكية الرقبة فهي باقية على أصلها في الشيوع[٤]، وعقد المشاركة بالوقت يخالف هذا؛ فإن كل صاحب نوبة لا يملك شيئًا من الرقبة خارج نوبته.

* * *

الإشكال الثاني: أن المشتري لا يملك المطالبة بقسمة هذا المال الشائع، مع أن الشريك يحقُّ له شرعًا المطالبةُ بفرز نصيبه من العقار المشترك.

وحاول بعض أهل العلم[٥] حلَّ هذا الإشكال بتنزيله على مسألة المهايأة، واختلافِ الفقهاء في كونها عقدًا لازمًا أو جائزًا، لكن سبق آنفًا بيان أن عقد المشاركة بالوقت في هذه الصورة لا يوافق المهايأة المذكورة عند الفقهاء، وإذا بطل الأصل فلا

---

(١) نهاية المطلب (٧/ ٢٤٩)، وينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩٤).

(٢) وقيل: إن هذا في معنى العارية. ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٤).

(٣) نهاية المطلب (٦/ ٤٨٦).

(٤) البناية (١١/ ٤٦٢)، وشرح الخرشي (٦/ ١٨٤)، وروضة الطالبين (١١/ ٢١٧)، وكشاف القناع (٦/ ٣٧٣).

(٥) نوازل العقار (ص ٤٥٠).

معنى للتفريع عليه.

مع أن مَن جعل المهايأة عقدًا لازمًا مِن الفقهاء اشترط لذلك وجود التوقيت، فإن لم يحدَّد للمهايأة زمان معيَّن تنتهي إليه فهي عندهم عقد جائز غير لازم[1]، وعقد المشاركة بالوقت في صورة البيع ليس له غاية ينتهي إليها، كما هو واضح.

* * *

الإشكال الثالث: تقييد تصرف المشتري في حصته من الدار بإلزامه استعمالها للسكنى فقط، مع أن ملكية العين تقتضي جواز التصرف المطلق فيها من غير إضرار بأملاك الغير.

وهذا أمر يعارض مقتضى عقد البيع، وقد بيَّن الفقهاء أن كلَّ شرط ينافي مقتضى العقد يؤدي إلى بطلان العقد إذا وقع في صلبه، وهو الشرط الذي لا يتم معه المقصود من البيع[2].

* * *

الإشكال الرابع: أن بعض صور هذا البيع فيه جهالة، وذلك إذا وقع العقد على غرفة أو شقة موصوفة محصورة في غُرف أو شقق معدودة، فالمعقود عليه شيءٌ في ضِمن أشياء معينة، فلا يصح العقد، كبيع ثوب من هذه الأثواب العشرة.

وإن قيل: إن هذا بيع شيء موصوف في الذمة، فقد سبق[3] أن العقار لا يدخل في الذمة، ولا يصح بيعه على الوصف من غير تعيين.

* * *

ثانيًا: حكم الصورة الثانية

هذه الصورة هي بيع جزء مشاع من منفعة الدار، وبيع المنفعة على وجه التأبيد

---

(١) الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٢)، والمبدع في شرح المقنع (١٠/ ٩٦).

(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٤١)، ومواهب الجليل (٦/ ٢٤١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٩٦)، وكشاف القناع (٣/ ١٩٣).

(٣) في المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٢٥١).

جائز[1]، سواء أكانت منفعة مفردة أم مشاعة[2]، وقد سبق[3] أن كراء العُقب أو النُّوب جائز حتى عند من منع عقد الإجارة على منفعة مضافة للمستقبل بشرط بيان أوقات الاستحقاق، ويظهر أن بيع المنفعة على النُّوب يكون كذلك؛ لأن كلَّ منفعة تباع بالتوقيت تقبل البيع بالتأبيد إذا دعت إليه الحاجة.

والمنفعة المبيعة قد تكون مطلقة، وقد تكون محدَّدة كسكنى الدار فقط كما في عقد المشاركة بالوقت، وكلُّ ذلك جائز.

لكن يرد على هذه الصورة إشكال واحد، وهو أن بعض صور هذا البيع فيه جهالة، وذلك إذا وقع العقد على منفعة غرفة أو شقة موصوفة محصورة في غُرف أو شقق معدودة، فالمعقود عليه شيءٌ معين مجهول، وإن قيل: هو موصوف في الذمة، فالعقار لا يدخل في الذمة، ولا يصح فيه السلم.

* * *

ثالثًا: حكم الصورة الثالثة

وهي استئجار جزء مشاع من الدار، وهو جائز وإن كان على التناوب لما ذكره الفقهاء من كراء العُقب، ويجوز أيضًا تقييد المنفعة المعقود عليها في الإجارة كسكنى الدار فقط كما في هذا العقد.

ويرد على هذه الصورة إشكال واحد، وهو أن بعض صور هذا العقد فيه جهالة، وذلك إذا ورد على منفعة غرفة أو شقة موصوفة محصورة في غُرف أو شقق معدودة، فلا يصح العقد؛ لأن المعقود عليه إما منفعة شيءٍ في ضمن أشياء، فيبطل للجهالة، وإما تأجير عقار موصوف في الذمة، فيبطل أيضًا؛ لأن إجارة الذمة لا تصح في العقار.

* * *

ومع كلِّ هذه الإشكالات الواردة في صور عقد المشاركة بالوقت، قرَّر جماعة من العلماء أنه عقد جائز شرعًا، سواء أكان شراءً أو استئجارًا، لكن بشرط استيفاء

---

(١) كما سبق في المبحث الثاني من الفصل الأول.

(٢) كما سبق في المبحث الثالث من الفصل الأول.

(٣) في المطلب الرابع من المبحث الثالث من الفصل الأول (ص ١٠٥). وينظر: المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).

المتطلبات الشرعية للعقد، بيعًا كان أو إجارة[1].

وقد ظهر بما سبق من التفصيل أن هذا العقد في صورة بيع الجزء المشاع من الدار، لا تتحقق فيه المتطلبات الشرعية لصحة عقود البيع.

وأما حكمه في صورتي بيع المنفعة وإجارتها، فهو صحيح لا إشكال فيه إذا سلم من الجهالة بالمعقود عليه ومن كونِه بيع عقار في الذمة، والله أعلم.

* * *

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (١٧٠).

المطلب الرابع: أحكام الشروط في عقد المشاركة بالوقت

أولًا: اشتراط الصيانة على صاحب الدار

الصيانة في اللغة: الحفظ والوقاية والحماية، وصيانة الآلة ونحوها: تعهُّدها بالعناية والإصلاح[1].

فصاحب المنشأة يلتزم في عقد المشاركة بالوقت في جميع صوره القيامَ بأعمال الصيانة.

وهذا لا يصح مطلقًا في صورة بيع الحصة من الدار؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، وذلك أن هذه الخدمات تتبع الملكية، وملكية العين المبيعة تنتقل إلى مشتريها.

وإن قيل: إن هذا شرط عقد إجارة في عقد بيع، كأن المشتري يقول: اشتريت هذه الحصة بكذا بشرط أن تعمل فيها كذا وكذا، فهو أيضًا غير صحيح على قول الجمهور الراجح كما سبق[2].

وإذا حصل قيام البائع بالصيانة فله على المشتري تكلفة المثل أو ما يتفق عليه الطرفان.

أما في صورة بيع المنفعة أو إجارة المنفعة فيمكن فيها تقسيم الصيانة إلى قسمين:

الأول: الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع بالدار، فهذه يجب أن يلتزم بها صاحب الدار؛ لأنها من تمام تسليم المنفعة المعقود عليها.

الثاني: الصيانة التشغيلية والدورية، وهذه تكون في الأصل على المستأجر، ويصح اشتراطها على صاحب الدار[3].

* * *

ثانيًا: اشتراط الإدارة على صاحب الدار

يلتزم صاحب المنشأة في عقد المشاركة بالوقت إدارة المنشأة السياحية كاملة.

وهذا مثل اشتراط الصيانة، فلا يصح في صورة البيع؛ لأنه شرط يخالف مقتضى

---

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (ص و ن).

(٢) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٢٤٦).

(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (١٧٠، ١٠٣).

العقد، أو شرطُ عقد إجارة في عقد بيع، وكلاهما لا يجوز، وإن قام بالفعل فله على المشتري أجرة المثل.

وفي صورة بيع المنفعة أو إجارتها، لا تجب الإدارة على صاحب الدار إلا بالشرط؛ لأن الإدارة لا تكون من تمام تسليم المنفعة.

* * *

ثالثًا: اشتراط فسخ العقد عند التخلف عن السداد

إذا اشترط البائع خيار فسخ البيع إذا لم يقم المشتري بالسداد في الأجل المتفق عليه، يمكن تخريجه على مسألة ذكرها الفقهاء، وهي إذا باع المرء شيئًا بثمن على أن المشتري إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، واختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن البيع صحيح والشرط صحيح، وهو مذهب الحنفية[١] والحنابلة[٢]، ووجه عند الشافعية[٣].

القول الثاني: أن البيع صحيح والشرط فاسد، وهو مذهب المالكية[٤].

القول الثالث: أن البيع باطل والشرط باطل، وهو مذهب الشافعية[٥] وزُفر[٦] من الحنفية[٧].

دليل القول الأول:

---

(١) المبسوط (١٣/ ١٦)، وتبيين الحقائق (٤/ ١٥)، والبحر الرائق (٦/ ٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧١).

(٢) الفروع (٦/ ١٨٩)، والإنصاف (١١/ ٢٥٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٠)، وكشاف القناع (٣/ ١٩٦).

(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٤٦)، وتكملة المجموع للسبكي (٩/ ١٩٣).

(٤) المدونة (٣/ ٢٠٤)، والمقدمات الممهدات (٢/ ٦٧)، وشرح الخرشي (٥/ ١٨٤)، والشرح الكبير (٣/ ١٧٥).

(٥) البيان (٥/ ٣٥)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٤٥-٤٤٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٥١).

(٦) هو الإمام الفقيه المحدِّث أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري، تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، توفي سنة ١٥٨ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٨).

(٧) تبيين الحقائق (٤/ ١٥).

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى من رجل سلعةً، فقال له: «إن جاءت نفقتُنا إلى ثلاثٍ فالسلعةُ لنا، وإن لم تأتِنا نفقتُنا إلى ثلاثٍ فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلًا»[1].

وأما المعقول فمن وجوه:

١- أن هذا الشرط في معنى خيار الشرط؛ لأنه يُحتاج إليه دفعًا لمماطلة المشتري، فيصح كما أن خيار الشرط احتيج إليه لدفع الغبن.

٢- أن رفع العقد عُلِّق بأمر يحدث في مدة الخيار، فجاز كما لو شرط الخيار.

٣- أن هذا نوع بيع، فيجوز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف[2].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجهين:

١- أن هذا الشرط يؤدي إلى الغرر والجهالة في الثمن؛ لأن الشرط جزء من الثمن، وهو مبني على المخاطرة إذ لا يُعرف هل ينقده أو لا، فهو شرط فاسد فيسقط.

٢- أن هذا الشرط لا يُفسد البيع؛ لأن البيع يجوز فيه التأجيل[3].

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالمعقول من وجوه:

١- أن العقد عُلِّق على شرط مطلق، فلم يصح، كما لو عُلِّق بشرط أنه إن لم يقدم زيد في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما.

٢- أن العقد إذا لم يصح تعليقُ تمامه على غرر، لم يجز تعليق فسخه على غرر.

٣- أن هذا العقد شُرط فيه إقالة فاسدة لتعلُّقها بشرط عدم النقد، والبيع لا يصح مع شرط إقالة صحيحة، فهذا أَولى[4].

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع من الرجل الشيء، رقم (٢٣١٧٢).

(٢) التجريد للقدوري (٥/ ٢٢٨٥)، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٤/ ١٥-١٦)، وتكملة المجموع للسبكي (٩/ ١٩٣)، والشرح الكبير على المقنع (١١/ ٢٥٤-٢٥٥).

(٣) المدونة (٣/ ٢٠٤)، والتبصرة (٩/ ٤٢٦٥)، وشرح الخرشي (٥/ ١٨٤).

(٤) البيان (٥/ ٣٥)، وتكملة المجموع (٩/ ١٩٣)، والبحر الرائق (٦/ ٧).

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة هذا الشرط، لقوة ما استدلوا به، ولأن مثل هذا الشرط معهود في خيار الشرط، مع ظهور الحاجة إليه، لكن يجب أن يكون مثل خيار الشرط في تحديد المدة والعلم بها.

* * *

المبحث الرابع: بيع الخلو بصوره المعاصرة

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف بيع الخلو

الخُلُوُّ مصدر خَلَا المكان ونحوه يخلو خُلُوًّا وخَلَاءً، إذا فرغ وعَرِي من أهله، وكذلك أخلى المكانُ واستخلى، وأخليت المكانَ؛ جعلته خاليًا أو وجدته كذلك، ومكان خَلَاءٌ وخِلْوٌ: ليس فيه شيء، وخَلَا الشيءُ: وقع في موضع خالٍ لا يزاحَم فيه، وخَلَا من العيب: برئ منه، وخَلَا فلان بزيد خَلْوَةً: انفرد به[1].

ويمكن تعريف بيع الخلوِّ بأنه: عقد على التنازل عن حقِّ القرار في عقار[2].

فيتنازل المنتفع بالعقار من دار أو حانوت أو غيرهما عن حقِّه في المنفعة أو في الانتفاع.

وتوضيحه أن صاحب البناء يأخذ من المستأجر مبلغًا مقطوعًا زائدًا على الأجرة الشهرية أو السنوية مقابل ثبوت حقِّ القرار له في المنفعة، فيستحق المستأجر بذلك أن يبقى على مواصلة الاستئجار، وقد ينقل حقَّه هذا إلى غيره بعوض، ثم إذا أراد المالك قطع التأجير يدفع لصاحب الحقِّ مبلغًا للتنازل عن حقِّه[3].

والخلوُّ يُطلق عليه عدة أسماء، منها: الفروغ، والإنزال، والجِلْسة، والمفتاح، وغير ذلك، ويقال للعوض المدفوع فيه: بدل الخلوِّ[4].

ويسمى بيع الخلو أيضًا: حكرًا واحتكارًا[5].

* * *

---

(١) الصحاح، ومقاييس اللغة، والمصباح المنير، والقاموس المحيط (خ ل و).

(٢) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (ص ١٠٩).

(٣) بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص ١٠٩)، والمعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص ٥٦٠).

(٤) المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص ٥٦٠-٥٦١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٣٨٢٥).

(٥) حاشية العدوي على شرح الخرشي (٧/ ٧٩).

المطلب الثاني: صور بيع الخلو المعاصرة

أولًا: صور الخلو القديمة

يحسن أولًا الإشارة إلى صور الخلوِّ عند المتقدمين؛ ليسهل بناء الصور المعاصرة عليها.

وصور الخلو التي ذكرها الفقهاء ترجع إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: بيع منفعة أو إجارتها، وذكروا فيه ثلاث صور:

الأولى: أن يكون العقار الموقوف على وشك الخراب، ولا يوجد له رَيْعٌ يُعمَر به، فيُكريه ناظر الوقف ممن يُصلحه ويَعمُره ويكون شريكًا في منفعته بالنصف مثلًا، فإذا أُكرِي هذا العقار بعد إصلاحه من مُصلِحِه، فعليه لجهة الوقف نصفُ الأجرة، ولا يسوغ للناظر إخراجه قهرًا؛ لأنه شريك، ونصيبه من المنفعة يتعلق به البيع والوقف والإرث والهبة وغير ذلك.

الثانية: أن يكون للمسجد مثلًا محلات تجارية موقوفة عليه، واحتاج المسجد لتكميل أو إصلاح ولا يوجد له ريع، فيأخذ الناظر من مستأجر الدكان قدرًا من المال لعمارة المسجد، على أن يُحطَّ عنه نصف الأجرة مثلًا في كلِّ عقد قادم، فتكون منفعة المحل شركة بينه وبين الوقف بحسب الاتفاق.

الثالثة: أن يستأجر شخصٌ أرضًا خالية موقوفة ليبني فيها دارًا مثلًا وتكون معمورة، على أن يُحطَّ عنه نصف الأجرة في كل عقد قادم، فتكون منفعة الأرض مشتركة، أما البناء فكلُّه مملوك للباني.

والحاصل في هذه الصور أن المنفعة بعضها موقوف، وبعضها مملوك، وهذا الثاني هو المسمى بالخلوِّ، ولعل ذلك لكون ملكِه خاليًا للمستأجر؛ فإن صاحب الخلو يملك نصيبه من المنفعة، وليس مالكًا للانتفاع فقط؛ لأنه يؤجِّر ويَهب ويُعير ويورث منه، بخلاف مالك الانتفاع كالموقوف عليه.

ثم المنفعة المملوكة في هذه الصور قد تكون مستمرة، وهو الأكثر الذي جرى عليه عرف الخُلُوِّ، فيكون تمليكها بيعًا، وقد تكون محدَّدة بمدة معينة، فيكون تمليكها

على وجه الإجارة[1].

القسم الثاني: بيع عين موقوفة، وصورته أن يكون العقد من الناظر على وجه بيع العين الموقوفة بدراهم كثيرة، على أن يجعل المشتري على نفسه لجهة الوقف حكرًا محدَّدًا مستمرًّا، ثم له أن يتصرف في العين كلِّها بيعًا وهبةً ووقفًا وغير ذلك، وقد يؤجِّرها بأضعاف ما يدفعه لجهة الوقف[2].

القسم الثالث: إجارة مستأجر، وصورته أن يستأجر شخص دكانًا موقوفًا، ثم إذا أراد الخروج منه وأتى مستأجر آخر، أخذ الأول من الآخر مالًا؛ ليتنازل له عن تجديد عقد الإجارة، ويسمى المال المأخوذ الجدك[3] والخُلُوَّ، ثم إذا أراد الأخير الخروج يأخذ من الجديد مالًا، وهكذا يتداولون المحلَّ بينهم واحدًا بعد واحد، مع أنه لا يعود لمصلحة الوقف نفعٌ غير الأجرة، بل الغالب أن أجرته تكون أقلَّ من أجرة المثل بسبب ما دفعه المستأجر من الخلوِّ[4].

* * *

ثانيًا: صور الخلو المعاصرة

عقد الخلو في التعاملات المعاصرة له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يحصل عقد الخلوِّ بين مالك العقار والمستأجر في بداية عقد الإجارة، فيدفع المستأجر مالًا معلومًا لمالك الدار لأجل الخلو، ويدفع قدرًا آخر معلومًا للإيجار لكل سنة مثلًا.

الصورة الثانية: أن يكون عقد الخلو بين المستأجر والمالك بعد انعقاد عقد الإجارة، فيدفع المالك للمستأجر مالًا إما لتخلِّيه عن منفعة بقية المدة، أو لإفراغ المحل بعد انتهاء المدة.

---

(١) حاشية العدوي على شرح الخرشي (٧/ ٧٩)، وفتح العلي المالك (٢/ ٢٥١).

(٢) شرح الخرشي (٧/ ٧٩)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ٢٩٧)، وفتح العلي المالك (٢/ ٢٥١).

(٣) الجَدَك يقال له أيضًا: كَدَك. ينظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٢)، ومعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ص ٥٢).

(٤) فتح العلي المالك (٢/ ٢٥٠).

الصورة الثالثة: أن يكون عقد الخلو بين المستأجر ومستأجِر جديد، فيدفع الجديد للأول مالًا ليتخلى له عن بقية المدة، أو ليخرج له عن المحل بعد انتهاء المدة[1].

* * *

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (٣١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٣٨٢٤-٣٨٢٥)، والمعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص٥٦٦-٥٦٩).

المطلب الثالث: أحكام صور بيع الخلو المعاصرة

أولًا: أحكام صور الخلو القديمة

أما **حكم القسم الأول** بصوره الثلاث فإن جرى عقدُه على وجه الإجارة إلى مدة محدَّدة، فهو جائز بلا خلاف.

وإن جرى على وجه الدوام فهو مبني على مسألة بيع المنفعة مفردة، وتسمى بيع حقوق الأملاك، وقد سبق[1] أنها جائزة عند الجمهور، خلافًا للحنفية، لكن الحنفية أجازوا هذا النوع من الخلو، استنادًا إلى العرف، وإلى مسألة الكَدَك، وهي أن يُحدِث المستأجر في العقار بناء أو غرسًا أو كبسًا بالتراب ونحو ذلك بإذن الواقف أو الناظر، فيكون شريكًا في العقار، وله حقُّ القرار فيه، ويكون أَولى ببقائه في يده إذا دفع أجرة مثله، وقد يسمونها مسألة الأرض المحتكرة[2].

وذكروا أن الدراهم التي يدفعها صاحب الخلو للواقف للاستعانة بها على بناء الوقف، شبيهةٌ بكبس الأرض بالتراب، فيكون له حقُّ القرار، وكذلك إذا كان يَرُمُّ عقار الوقف ويقوم بلوازمه من ماله بإذن الناظر، فهو صاحب خلو معتبر، ويكون أحقَّ من غيره، وكلُّ ذلك يجوز للعرف وللحاجة، ولأنه سبب لعمارة الوقف ودوام استغلاله، ففيه نفع للأوقاف وبيت المال[3].

والمالكية أكثرُ من فصَّل في صور الخلوِّ وأباحوها، وحكى بعضهم الإجماع على العمل بها[4].

---

(١) في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٧٩).

(٢) وصورتها المنقولة: حانوت موقوف، وفيه عمارة وبناء لرجل، فقالوا فيها: إن كان يستأجر الحانوت بأجر المثل أُجِّر منه، وهو أحقُّ به من غيره، فليس للناظر أن يخرجه ولا أن يأمره برفع بنائه؛ لعدم الضرر في استبقائه مع الرفق به بدفع الضرر عنه، وإن كان لا يدفع أجرة المثل ودفعها غيرُه أُجِّر الحانوت من الغير، وكُلِّف صاحب البناء برفعه. ينظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٢).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٨٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢١-٥٢٣، ٣٩١-٣٩٢، ٥/ ٢٨٠، ٦/ ٣١-٣٢).

(٤) الشرح الصغير للدردير (٢/ ٢٩٨)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٧٦)، وفتح العلي المالك (فتاوى عليش) (٢/ ٢٥٠-٢٦١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٣٨٢٥-

والشافعية يرون جواز بيع المنفعة المجرَّدة كما سبق[1]، ومنفعة الوقف ملك للموقوف عليه عندهم[2]، وقد نصَّ بعضهم على صحة الخلوِّ وجواز العمل به؛ لأن المستأجر لم يبذل ماله مجانًا، بل هو شريك في المحلِّ بعمارته له وصيرورته بماله صالحًا للانتفاع، مع أن الحاجة داعية لذلك، وذَكر أنه مقتضى مذهب الإمام الشافعي[3].

وصرَّح بعض الحنابلة بجواز الخلوِّ تخريجًا على جواز بيع المنفعة، وعلى جواز بيع الوقف للمصلحة؛ لأن المستأجر يشتري بعض منفعة الوقف، وبيع منفعته أسهل لبقاء عين الوقف في الجملة[4].

وحكم القسم الثاني أنه باطل بإجماع المسلمين، ويلزم منه إبطال الأوقاف، وصورته لا تدخل في الخلو في الحقيقة، لكن شاع استعمالها عند بعض الناس على أنها من الخلو[5].

وحكم القسم الثالث: أن آخذ الخلو له حالتان:

الأولى: أن يَملك منفعة المحلِّ بإجارة صحيحة، فأسكنه غيرَه وأخذ على ذلك مالًا، فهو مؤجِّر؛ لأنه باع منفعة مؤقَّتة يملكها.

والثانية: أن يكون غير مالك للمنفعة، فلا عبرة بخلوِّه، وللناظر أن يؤجر المحلَّ لمن شاء بأجرة المثل، ويرجع دافعُ الخلوِّ على من دفعه له.

وقد صرَّح الحنفية بأن مجرد وضع اليد على الدكان ونحوه، وادعاء حق القرار فيه بدون شيء بل بسبب استئجاره عدة سنين، غير معتبر، فلصاحبه إجارته ممن شاء. فإن جاء مستأجر جديد فدفع للأول مالًا للخلوِّ على هذا الوجه، فهو مضيِّع لماله، وللمالك أو الناظر إخراجه، ولا يصح أن يتمسَّك بأنه أنه اشترى خلوه بمال كثير، ولا

.(٣٨٢٦

(١) في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٧٩).

(٢) البيان (٨/ ٧٥)، وروضة الطالبين (٥/ ٣٤٢).

(٣) فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي (١/ ٢٦١).

(٤) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٧٠-٣٧١) نقلًا عن حاشية البهوتي على الإقناع.

(٥) شرح الخرشي (٧/ ٧٩)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ٢٩٧)، وفتح العلي المالك (٢/ ٢٥١).

يصح قياس هذا النوع على الكدك ونحوه[1].

وإطلاق بعض الفقهاء منعَ جواز الخلوِّ محمول على هذا النوع أو على القسم الثاني؛ لأنه الذي ينطبق عليه ما ذكروه من المفاسد[2].

ويؤيد ذلك أن الخليلي[3] حكى اتفاق علماء المذاهب على جواز القسم الأول، فقال: «قد وقفت على فتيا عليها خطوط علماء المذاهب الأربع[4]، بأن الخلوَّ المتعارف بين الناس معمول به شرعًا وعرفًا وعقلًا، ولا سيما إذا لم يوجد في الوقف ما يُعمَر به؛ لأن الواقف لا يريد خراب وقفِه، ولا يَلزم أحدًا من الناس عمارته، فدعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، وإلى بقاء الأوقاف»[5].

وقال بعض المالكية: إن الخلوَّ إذا صح في الوقف في صور القسم الأول، كانت صحته في المِلك بالأَولى؛ لأن للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء[6].

وقد يشتمل عقد الجَدك في الأملاك على بناء أو إصلاح في المحلِّ بإذن مالكه، فيكون جوازه أظهر قياسًا على صور الخلو في القسم الأول، ولأن العرف دالٌّ عليه وهو الأصل في إباحة الخلو[7].

* * *

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٢)، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٠٠). وذكر ابن عابدين أنه ألف في ذلك رسالة بعنوان: «تحرير العبارة في بيان من هو أحق بالإجارة»، وذكر خلاصتها في الحاشية (٤/ ٣٩٢).

(٢) غمز عيون البصائر (١/ ٣١٨-٣٢٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢١-٥٢٢).

(٣) هو العلامة محمد بن محمد بن شرف الدين الشافعي الخليلي نزيل القدس، كان من أخيار العلماء المشاهير في وقته، توفي سنة ١١٤٧هـ. ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ٩٤-٩٧).

(٤) كذا في الأصل، والجادة: الأربعة؛ لأن مفرد المذاهب مذهب، وهو مذكَّر.

(٥) فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي (١/ ٢٤٣، ٢٥٤).

(٦) فتح العلي المالك (٢/ ٢٥٠).

(٧) فتح العلي المالك (٢/ ٢٥٠). والشيخ محمد تقي العثماني نسب إلى المالكية منع القسم الثالث، فلعله لم يقف على الكلام المنقول هنا. ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص ١١١، ١١٤).

ثانيًا: أحكام صور الخلو المعاصرة

تتبيَّن أحكام صور الخلو المعاصرة فيما يلي[1]:

حكم الصورة الأولى: أن المال الذي دفعه المستأجر للخلو هو في الحقيقة مقابل قدر من المنفعة يسمى حقَّ القرار في العقار، وما سيدفعه شهريًّا أو سنويًّا مقابل قدر آخر من المنفعة هو اتخاذ العقار محلًّا تجاريًّا أو منزلًا سكنيًّا أو غير ذلك.

ثم عقد الخلو في هذه الصورة قد يكون محدَّدًا بمدة، فيملك صاحبه منفعة الخلو في هذه المدة فقط، أما باقي المنفعة فيتجدد العقد عليها معه أو مع غيره، فإذا دفع الخلو لمدة عشر سنوات مثلًا، واستأجر الدار لمدة سنة فقط، فهذه إجارتان:

١- إجارة جزء من منفعة الدار لمدة طويلة هي مدة الخلو.

٢- وإجارة باقي منفعة الدار لمدة سنة.

وتصير المنفعة بمجملها مشتركة في المدة الطويلة بين مالك الدار وبين صاحب الخلو، فلا يجوز للمالك تأجير الدار من غير صاحب الخلو إلا بإذنه، وإذا أُجّرت الدار يكون لصاحب الخلو من الأجرة ما يقابل قدر ملكه من المنفعة .

أما إذا كان الخلو غير محدد بمدة، بل كان مستمرًّا أبدًا، فيملك صاحبه جزءًا من المنفعة على الدوام، ويكون مشاركًا في مجمل المنفعة أبدًا، وحقيقته بيعُ جزء من منفعة العقار، وقد سبق[2] أنه جائز.

وحكم الصورة الثانية: أنها شراء منفعة من مالكها إن كانت قبل انقضاء مدة الإجارة، وذلك إجارة من المستأجر، وهي جائزة شرعًا ولو مع مالك العين كما سبق[3]. أما إن كان ذلك بعد انتهاء مدة الإجارة وقبل تجديدها ثانيًا، فلا حق للمستأجر في الدار وإن عُرف بها واشتُهر، ويجوز للمالك تأجيرها لشخص آخر، لكن تطييب خاطر المستأجر الأليف من العشرة بالمعروف.

---

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (٣١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٣٨٢٤-٣٨٢٥)، والمعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص٥٦٦-٥٧٢، ٥٧٦).

(٢) في المبحث الثاني من الفصل الأول.

(٣) في المطلب الثاني من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٤).

وهذا إن لم يكن المستأجر صاحب خلو سابق، وإلا فهو مشارك في منفعة الدار ومالكٌ لجزء منها هو حقُّ القرار، كما سبق في الصورة الأولى، فإذا أراد مالك الدار أن يأخذ القدر المملوك لصاحب الخلو من المنفعة، فله أن يشتريه منه بما يتفقان عليه من مال، كما يجوز لأي شريك أن يملك حصة شريكه بمال يتفقان عليه.

وحكم الصورة الثالثة: أن لها حالتين:

الأولى: أن يكون المستأجر صاحب خلو، فقد سبق أنه يملك جزءًا من منفعة الدار، ويجوز له أن يأخذ مقابلها ما يشاء من المال، فإن كان إلى مدة فهو إجارة، وإن كان إلى الأبد فهو بيع منفعة.

الثانية: ألا يكون المستأجر صاحب خلو، فإن بقي له من مدة استئجاره شيء فله أن يأخذ مقابلها ما يشاء من المال، ولا حق له غير ذلك، وإن لم يبق له من المدة شيء فلا حقَّ له في منفعة الدار لانتهاء مدته.

لكن يجوز له أخذ المال في حال انتهاء المدة في صور:

١- أن يكون مريد الاستئجار لا يصل إلى المالك إلا عن طريق هذا المستأجر، لكون المالك جعله الناظر على الدار أو لغير ذلك، فهنا يكون المستأجر دلَّالًا، ويجوز له أخذ الجُعل على تحصيل تأجير الدار من مالكها.

٢- أن يكون المالك أَلِف هذا المستأجر ووثِق به بحيث لا يريد تأجير الدار لغيره إلا بإذنه، فهذا حقٌّ أثبته المالك للمستأجر، فيجوز له أخذ المال على إسقاطِ حقِّه هذا، تخريجًا على مسألة النزول عن الوظيفة بعوض[1]، ويكون ذلك في مقابلة الترك فقط، لا في مقابلة تحصيل إجارة الدار، فللمالك تأجيرها لمن شاء، ولا يرجع دافع المال على المستأجر الأول بشيء.

٣- أن يتفقا على أن يُقنع المستأجر الأول مالكَ الدار بتأجيرها من هذا المستأجر الجديد مقابل عوض، كأن يقول الجديد للأول: إذا أقنعتَ المالك على أن يؤجِّر داره لي فلك دينار، وهذه جعالة صحيحة وإن كانت من صور الشفاعة، فإن أقنع الأولُ المالكَ استحقَّ المال، وهو مذهب المالكية والشافعية كما سبق[2].

* * *

(١) سبقت في المطلب الرابع من المبحث الثامن من الفصل الأول (ص ٩٣).

(٢) في القسم الرابع من المطلب الثالث من المبحث التاسع من الفصل الأول (ص ١٦٥).

المبحث الخامس: أحكام صكوك منافع العقار

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف صكوك منافع العقار

الصكوك جمع صَكٍّ، وهو من الصكِّ بمعنى ضرب الشيء بالشيء العريض، كأن يضرب قفاه أو وجهه بيده مبسوطة، وصكَّ الباب: أغلقه.

والصكُّ: السجلُّ الذي يُكتب فيه عند المعاملة أو الإقرار أسماءُ المستحقين ومَبالغُ ما يستحقونه، ويقال له: كتاب العهدة، وكتاب المحاسبة، وصكَّ له صكًّا؛ أي: كتبه له، ويجمع على صُكُوك وصِكَاك وأَصُكٍّ[1].

ومن استعماله أن الأمراء كانوا يكتبون للناس صكوكًا بالأرزاق والأُعطيات، فيبيع الناس ما فيها قبل قبضه، ويعطون المشتري الصكَّ ليقبضه، فنُهُوا عن بيع الصِّكاك[2].

وصكوك منافع العين: وثائق ذاتُ قيمة متساوية عند إصدارها، تمثِّل حصصًا شائعة في ملكية منافع شيء معيَّن أو موصوف في الذمة، وتُتداول بالطرق التجارية، ولا تقبل التجزئة[3].

وهي أوراق مالية يتداولها التجار في الأسواق المالية، ومبنية على بيع المنفعة أو إجارتها[4]؛ لأن مالك منفعة العقار مثلًا يقسمها إلى أجزاء متساوية، ويجعل بمقابل كلِّ جزء من المنفعة صكًّا، والشراء في الحقيقة يقع على جزء المنفعة، والصكُّ مجرد وثيقة.

* * *

(١) تهذيب اللغة (٩/ ٣١٨)، وجمهرة اللغة (٢/ ٧٧٨)، المحكم (٦/ ١١١)، ومفاتيح العلوم (ص ٨٣)، والصحاح (ص ك ك، س ج ل، و ص ر)، والمغرب، والمصباح المنير (ص ك ك).

(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (١٥٢٨/ ٤٠)، والنهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٣).

(٣) صكوك الإجارة (ص ٥٩).

(٤) صكوك الإجارة (ص ٣٠٧-٣٠٨).

المطلب الثاني: أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة

صكوك ملكية منافع العين المعيَّنة لها صورتان:

الصورة الأولى: أن يقسم مالك العين منفعتها إلى أجزاء متماثلة، ويمثِّل كلَّ جزء منها بصكٍّ يكتب فيه تفاصيل المنفعة كقدرها ومدتها وقيمتها وطريقة استيفائها وغير ذلك، ثم يعرض هذه الصكوك في السوق للبيع بثمن معجَّل أو مؤجَّل بوقت معلوم، وتصير المنافع ملكًا لحملة الصكوك على الشيوع(١).

وهذا عقد إجارة في الحقيقة، وهو عقد لازم من الطرفين، فلا خيار فيه للفسخ إلا لسبب يقتضيه، ويجب أن تتوفر فيه شروط صحة الإجارة، ومنها العلم بالعين التي تباع منفعتها بالصكِّ، وذلك برؤيتها أولًا، أو العلم بصفتها ثم رؤيتها ثانيًا عند من أثبت خيار الرؤية في الإجارة(٢).

وقد يشتمل بيع الصكِّ على إجارة منفعة مستقبلية، كتقسيم منفعة الغرفة السكنية إلى خمسين حصة مثلًا متعاقبة، مدة كلِّ حصة أسبوع واحد من هذا العام، أو من كلِّ عام لمدة عشر سنوات، وهذا جائز عند الجمهور خلافًا للشافعية كما سبق(٣).

أما إن كان الصكُّ يشتمل على إجارة منفعة أسبوع معيَّن من كلِّ عام بالإطلاق، فهذا يرجع إلى عقد المشاركة بالوقت في صورته الثالثة، وقد سبق حكمها(٤).

الصورة الثانية: أن يكون من يقسم منافع العين مالكًا للمنفعة دون العين كالمستأجر، فيكون مالك الصكِّ غير مالك العين، مثل الشركات الاستثمارية المستأجرة للأبراج ونحوها(٥).

وإجارة المستأجر صحيحة، سواء أكانت الأجرة فيها مثل التي دفعها للمالك أو أقلَّ أو أكثر، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل الأول أو دونه في الضرر، وأن يحصل قبض المنفعة قبل بيعها ثانيًا؛ للنهي الوارد عن البيع قبل القبض، والإجارة بيع للمنفعة،

---

(١) صكوك الإجارة (ص ٣٢٧-٣٢٨)، والمعايير الشرعية (ص ٤٦٨، ٤٧٣).

(٢) وهم الحنفية والمالكية، كما سبق في المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٢٥١).

(٣) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).

(٤) في المطلب الثالث من المبحث الثالث من هذا الفصل (ص ٢٦٦).

(٥) صكوك الإجارة (ص ٣٢٩-٣٣٠).

وقد سبق هذا كلُّه[1].

* * *

(١) في المطلب الثاني من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٤). وينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (١٣٧).

المطلب الثالث: أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة

قد تكون المنافع المبيعة بالصكوك لا ترجع إلى أعيان قائمة، بل إلى أعيان موصوفة في الذمة، فيُكتب في الصكِّ تفاصيل المنفعة، وتفاصيل العين التي هي محلُّها، مثل بيع صكوك تشتمل على ملكية منافع وحدات سكنية موصوفة وصفًا دقيقًا[1].

وهذا يرجع إلى إجارة الذمة، وهي صحيحة في الأعيان الموصوفة بصفات منضبطة، لكنها لا تصح في العقار باتفاق المذاهب الأربعة كما سبق[2].

وذلك لأن العقار إن وُصف بالصفات التي تختلف بها الأجرة لزم ذكر بقعته وحدوده ومرافقه ونحو ذلك، وهذا يؤدي إلى تعيين ذات العقار، والمعيَّن لا يثبت في الذمة. وإن لم يوصف بما ذُكر فهو مجهول، ولا تصح الإجارة مع جهالة المعقود عليه.

ويؤيد ذلك أن العقار لا يصح فيه السَّلَم، فلا تصح فيه إجارة الذمة؛ لأنها سَلَم في المنافع.

* * *

(١) صكوك الإجارة (ص ٣٣٠)، والمعايير الشرعية (ص ٤٦٨-٤٦٩، ٤٧٣).

(٢) في المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٢٥١).

الفصل الخامس: أحكام نوازل التجارة في منافع وسائل النقل

وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها ونشأتها.

المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد منها.

المبحث الثالث: أحكام مكاتب الحجز وبيع التذاكر.

المبحث الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها ونشأتها

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها

المراد بوسائل النقل: كلُّ ما يركبه الإنسان أو يحمل عليه متاعه للانتقال به من مكان إلى آخر.

فالنقل يشمل نقل الأفراد ونقل البضائع، ووسائل النقل تساهم في قيام الحضارات؛ إذ بدونها لن تكون تجارة واسعة، وبصعوبة التنقل تقلُّ المدن والقرى التي هي مراكز الحضارة.

وكان الناس في أول أمرهم يسافرون مشيًا على الأقدام، وينقلون بضائعهم بحملها على ظهورهم أو رؤوسهم أو بجرِّها على الأرض، ثم بدؤوا يستخدمون الحيوانات في نقل الأحمال، ثم عُرفت العربات ذات العجلات والقوارب الشِّراعية، وحصلت بذلك سهولة أكثر وسرعة أكبر.

ثم استُخدمت المركبات التي تعمل بقوة المُحرِّك في القرن التاسع عشر الميلادي، وبذلك بدأ التطور الذي لا يزال مستمرًّا إلى اليوم، فوسائل النقل اليوم عبارة عن طائرات بسرعة تفوق سرعة الصوت، وسيارات وقطارات وسُفن عملاقة، توفِّر النقل السريع والمريح للناس وبضائعهم[1].

وتنقسم وسائل النقل المستعملة غالبًا إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي:

١- وسائل النقل البري، كالسيارات والشاحنات والقطارات والمركبات الثلجية.

٢- وسائل النقل المائي، مثل السفن والقوارب.

٣- وسائل النقل الجوي، مثل الطائرات.

وهذه الأنواع كلُّها تعمل بالمحرِّكات غالبًا، وتوجد مركبات ليس لها محرِّك بل تعتمد على جرِّ الحيوان أو الإنسان، أو على الرياح أو المياه المتدفِّقة، ولا يزال كثير من سكَّان الريف يستعملون وسائل النقل التقليدية التي ليس لها محرِّك آلي.

وهذه الوسائل الحديثة مُكْلِفة في تصنيعها وفي صيانتها، وتستلزم مرافق مساندة،

---

(١) الموسوعة العربية العالمية (النقل والمواصلات ٢٥/ ٤٦٨).

فالسيارات تستلزم الطرق، والقطارات تحتاج إلى خطوط السِّكك الحديدية، والطائرات تستلزم المطارات، والسفن تحتاج إلى مرافئ وموانئ، وكلُّها تحتاج إلى مصدر طاقة لتشغيل محرِّكاتها[1].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (النقل والمواصلات ٢٥/ ٤٦٩).

المطلب الثاني: نشأة وسائل النقل

في العصور القديمة كانت وسائل النقل تعتمد على القوى العضلية للإنسان أو الحيوان، وكان الناس يسافرون سيرًا على أقدامهم، ويحملون أطفالهم وأمتعتهم على ظهورهم أو رؤوسهم، والأحمال الكبيرة تُربط على أعمدة خشبية فيحملها شخصان أو أكثر.

ثم بدأ جرُّ الأحمال على الأرض فوق مزالج مصنوعة من الشجر أو الجلود ، ثم وُجدت المزالج ذات البكرات التي تتدحرج على الأرض بسهولة، ثم بدأ استعمال الحمار والثور للعمل في الزراعة ولحمل الأثقال، ثم اخترعوا رباط الحيوانات لجرِّ المزالج.

ثم اختُرعت العجلة (الدولاب) في بلاد الرافدَيْن[1] حوالي عام ٣٥٠٠ ق.م، واخترع المصريون السفن الشراعية حوالي عام ٣٢٠٠ ق.م، ثم في القرون التالية تطورت المركبات ذات العجلات والسفن الشراعية[2].

ثم اكتُشف في القرن الحادي عشر الميلادي طوق الحصان الصلب الذي جعل الثقل على أكتاف الفرس، ثم العمود الأفقي الذي أمكن في العربة أن تجرَّها مجموعة من الخيول.

وفي المواصلات المائية عُرفت الأطواف المصنوعة من جذوع الشجر والقصب، ثم الزوارق الشجرية، وكانت تُدار بالمجاديف أو الأعمدة الخشبية وتستخدم في الأنهار والبحيرات.

ثم تطور بناء السفن، واستُخدم الشراع المثلث الذي أمكن من توجه السفينة إلى عكس الرياح، ثم ظهرت السفن الضخمة التي تعمل بالدفة في مؤخرتها، وتطورت أجهزة الملاحة، فاستُخدمت البوصلة البحرية، وبذلك أمكن للناس القيام برحلات طويلة عبر المحيطات، وازدهرت التجارة.

ثم اختُرع المحرك البخاري، وفي القرن الثامن عشر الميلادي وُجدت أول مركبة

---

(١) هي بلاد العراق، والرافدان: النهران، وهما دجلة والفرات. ينظر: تاج العروس (ر ف د).

(٢) الموسوعة العربية العالمية (النقل والمواصلات ٢٥/ ٤٧٢-٤٧٣).

ذاتية الدفع، واستُخدم لجرِّ المدافع الحربية، ثم طُوِّرت في أوائل القرن التاسع عشر لحمل الركاب، ثم ظهرت السفن البخارية والقطارات البخارية.

وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت المركبات البخارية للسِّكك الحديدية تنطلق بسرعة لم تكن في الحسبان، حيث بلغت سرعتها ١٠٠ كم في الساعة أو أكثر، مع نقلها حمولة أكبر مئات المرات من التي كانت تجرُّها مجموعة الخيول، وبازدياد عدد السفن البخارية والقطارات البخارية كثر تنقل الناس وازدهرت التجارات ونمت المدن.

وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت المحركات الكهربائية التي تعمل بالبترول، وكان هذا بداية التغيير الأوسع في عالم المواصلات، وبدأ استعمال الطائرات التي تعمل بالمراوح ومحركات البترول، ثم اختُرعت طائرات المحركات النفَّاثة.

وهذا التقدم الباهر في المواصلات أدى إلى تغيرات هائلة في حياة الناس، فنمت ضواحي المدن، وأصبحت الرحلات الطويلة أمرًا عاديًا، وأصبح من السهل جدًّا توزيع البضائع إلى جميع أنحاء العالم بالشحن البحري والبري والجوِّي[١].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (النقل والمواصلات ٢٥/ ٤٧٥-٤٧٩).

المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد منها

وفيه سبعة مطالب.

المطلب الأول: العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد

صاحب وسيلة النقل يبيع منفعة هذه الوسيلة إلى مدة محدَّدة، والمستفيد يشتري هذه المنفعة إلى هذه المدة بعوض محدَّد، فالعقد بينهما هو الإجارة.

وهذه الإجارة قد تكون إجارة عين إذا كانت الوسيلة محددة بعينها، وقد تكون إجارة ذمة إذا كانت الوسيلة موصوفة غير معيَّنة.

ويشترط لصحة إجارة وسائل النقل:

١- معرفة الوسيلة المؤجَّرة، وذلك في إجارة العين برؤيتها، وفي إجارة الذمة بتحديد جنسها وصفاتها التي تختلف بها الأجرة.

٢- معرفة قدر المنفعة بتحديد مدة إجارة الوسيلة أو المسافة المسموح بها بصيغة تقطع المنازعة والغرر.

٣- معرفة نوع المنفعة المعقود عليها، هل هي الركوب أو الحمل، وكم عدد الركَّاب أو مقدار الحمولة.

ثم المستأجر يستوفي منفعة الوسيلة المنصوصَ عليها في العقد أو مثلها أو دونها في الضرر، فإذا استأجر الوسيلة لحمل ألف كيلو من أرزٍّ مثلًا، يجوز أن يحمِّلها طعامًا آخر بمثل الوزن أو أخفَّ منه.

ويجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن يستوفيها بغيره ممن يُعيره تلك الوسيلة أو يؤجرها منه، بشرط أن يكون مثله أو دونه في الضرر.

* * *

المطلب الثاني: حقيقة ما يستحقه المستفيد

المستفيد يدفع ماله مقابل منفعة يطلبها، وصاحب الوسيلة يأخذ منه المال مقابل هذه المنفعة.

وحقيقة المنفعة التي يستحقها المستفيد هي الفائدة المقصودة من وسيلة النقل المبيَّنةُ في عقد التأجير، وهي الركوب أو نقل الأمتعة أو الأمران معًا.

والواجب على المؤجِّر توفير المنفعة المعقود عليها، وتمكين المستفيد من استيفائها.

ويجب على المستفيد بذل الأجرة المتفق عليها، والالتزام بالوقت المحدد لانتهاء العقد.

ووسيلة النقل المؤجَّرة قد تُسلَّم إلى المستأجر؛ ليستوفي منها المنفعة ثم يردَّها، فتكون في يده على وجه الأمانة؛ لأن المستأجر أمين. وقد يكون معها صاحبها أو عاملٌ نائب عنه، فلا تدخل في يد المستأجر.

وقد سبق[1] أن الشخص إذا أجَّر دابة للركوب، وكانت إجارة في الذمة، يجب عليه أن يخرج مع الدابة بنفسه أو نائبه؛ ليسوقها ويتعهدها، وأن يعين راكبها في الركوب والنزول بحسب الحاجة والعادة. وإذا أجَّرها للحمل فعليه في إجارة الذمة أن يسوقها أو يقودها، وأن يرفع المتاع ويحطَّه.

وأن إجارة العين لا يجب فيها على المؤجِّر إلا التخلية بين المستأجر وبين الدابة التي تعلَّق العقد بعينها؛ لأن ذلك يكفي للوفاء بالمعقود عليه.

والمستند في جميع ذلك العرف؛ لأن المعروف كالمشروط، ولأن ذلك طريق تمكن المكتري من الانتفاع.

ولا يحق لأيٍّ من الطرفين الاستقلال بتغيير العمل المعقود عليه، بل يجب على المؤجر توصيل الراكب أو المتاع إلى المكان المتفق عليه، ولا يحق للمستأجر طلب الزيادة وإن قلَّت.

والوسيلة قد تؤجَّر لمستفيدَينِ فأكثر في وقت واحد، فتكون منفعتها مشتركة

---

(١) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).

بينهما، ثم إن أمكن استيفاء الجميع المنفعةَ معًا فواضحٌ، كما في النقل العام، وكراكبَيْنِ أو مالكَيْ متاعين يمكن نقلهما معًا، وإلا فيكون استيفاؤهما على وجه المهايأة، وحينئذ يجب بيان مدة نوبة كلٍّ واحد بدايةً ونهاية.

* * *

المطلب الثالث: حكم جلوس الشخص في غير المقعد المحدَّد له

إذا كان صاحب وسيلة النقل ينقل المجموعات من الناس بحسب ما تسعه وسيلته، فعقد مع شخص على توصيله إلى مدينة معيَّنة أو مكان معيَّن، فهذا له صورتان:

الصورة الأولى: أن يُحدَّد في العقد الوسيلة التي يركبها والمقعد الذي يجلس فيه منها، فلا يحق له أن يجلس في مكان آخر؛ لأنه بذلك يخالف ما تمَّ العقد عليه.

الصورة الثانية: أن يُحدَّد في العقد الوسيلة التي يركبها، ولا يُحدَّد فيه المقعد الذي يجلس فيه، أو لا تُحدَّد فيه الوسيلة أصلًا.

وفي هذه الصورة يجب على المستفيد أيضًا الجلوس في المكان الذي يُحدَّد له، وفيها أحوال:

الأولى: أن تكون المقاعد متفاضلة في الأجرة، فلا يحقُّ له أن يجلس في مقعد أجرتُه أغلى مما دفع؛ لأنه يأخذ حينئذ أكثر من المعقود عليه.

الثانية: أن يلزم من تخيُّر الراكب حصول الاضطراب والفوضى، بحيث تتأخر الرحلة لذلك، ويحصل هذا في الطائرات غالبًا، فلا يجوز له التسبُّب في ذلك، بل يلزمه الجلوس في المكان الذي يحدِّده له صاحب الوسيلة أو العامل؛ لأن استيفاء الحق يجب أن يكون على وجه ليس فيه إضرار بالآخرين أو تفويتٌ لمصالحهم، لقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»[1].

الثالثة: ألَّا يوجد شيء من ذلك، فيلزمه الجلوس في المقعد المحدَّد له؛ لأن تحديد العين التي يؤدَّى بمنفعتها الحقُّ الثابت في الذمة أمرٌ موكول إلى المؤجِّر، فإذا أتى بعين بالصفات المطلوبة كان مؤدِّيًا لما في ذمته، ولا يجوز للمستأجر أن يطلب غير ذلك.

* * *

(١) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٨٦).

المطلب الرابع: حكم إركاب المستفيد غيره مكانه، وتحميله متاعًا غير المتاع المتفق عليه

هذا المطلب يشتمل على مسألتين.

المسألة الأولى: إركاب المستأجر غيره في مكانه

من استأجر دابة أو غيرها يجوز له أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن يستوفيها بمن يكون نائبًا عنه، سواء بإجارة منه أو إعارة، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء المذاهب الأربعة كما سبق[1].

وشرط جواز ذلك أن يكون الغير مثلَ المستأجر في الضرر أو دونه، فإن كان ضرره في الاستيفاء زائدًا على ضرر المستأجر المعتاد لم يجز أن يحلَّ محلَّ المستأجر إلا برضا صاحب الوسيلة؛ لأنه فوق المعقود عليه.

ومما يدل على جواز ذلك:

١- أن كلَّ استيفاء لا ضرر فيه يُستحقُّ بمطلق العقد، وهذا الإبدال لا ضرر فيه، فهو استيفاءٌ للمنفعة المستحقة من غير زيادة معتبرة.

٢- أن المستأجر يجوز له أن يؤجِّر العين المستأجَرة؛ لأنه يملك منفعتها، فكذلك له إعارتها.

* * *

المسألة الثانية: تحميل المستأجر متاعًا غير المتفق عليه

وهذا له صورتان:

الصورة الأولى: أن يحمِّل شيئًا أزيد ضررًا من المتفق عليه كأن يكون أثقل أو أكثر منه، فلا يجوز؛ لأنه يستوفي أكثر من حقِّه، وذلك كأن يستأجر دابة ليحمل عليها قفيزًا من حنطة فحمَّلها قفيزين أو قفيزًا من حديد؛ لأن الحديد وإن كان مثل وزن الحنطة يجتمع في موضع واحد، فيضر الدابة أكثر، وكذلك لو حمَّلها بدل الحنطة قطنًا أو تبنًا؛ لأنه يكبر حجمه فيجلب الحرارة ويأخذ من ظهر الدابة أكثر، فيكون أضرَّ من هذه الجهة.

---

(١) في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الرابع (ص ٢٥٤).

والقاعدة أنه «متى كان ضررُ أحدهما فوق ضرر الآخر من وجهٍ، لا يجوز وإن كان أخفَّ ضررًا من وجه آخر»[1].

الصورة الثانية: أن يحمِّل شيئًا من جنس المتفق عليه ومثله في الضرر أو دونه، كأن يستأجر دابة ليحمل عليها مئة صاع من حنطة، فحمَّلها مئة صاع من شعير أو أرز، فهذا يجوز له؛ لأن كلَّ استيفاء لا ضرر فيه يُستحقُّ بمطلق العقد.

وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة من الحنفية[2] والمالكية[3] والشافعية[4] والحنابلة[5].

* * *

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٦).

(٢) المبسوط (١١/ ١١٦-١١٨، ١٥/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٥/ ١١٦)، والبحر الرائق (٧/ ٣٠٨)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٦).

(٣) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٤٤٩)، وشرح الخرشي (٧/ ٣٦)، والشرح الكبير (٤/ ٣٧).

(٤) المهمات (٦/ ١٥٨)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٢١، ٤٢٧)، وفتح الوهاب (١/ ٢٩٧)، وتحفة المحتاج (٦/ ١٧٥)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٠٧).

(٥) المغني (٦/ ٦٠)، والشرح الكبير (١٤/ ٣٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٠)، وكشاف القناع (٤/ ١٥، ١٧).

المطلب الخامس: حكم غرامة التأخر عن الموعد المحدد للذهاب

أولًا: معنى التأخر عن موعد الذهاب

لا يتصور هذا في وسيلة النقل المسلَّمة إلى المستأجر؛ لأنه يستقل باستيفاء المنفعة منها، ولو انتهت المدة كلُّها أو بعضُها قبل استيفائه يستقرُّ عليه عقد الإجارة وتثبت عليه الأجرة كاملة، كما سبق في حكم فوات المنفعة بعد القبض[1].

وإنما يأتي هذا فيمن عقد مع غيره على أن يحمله إلى بلد كذا في يوم كذا، ثم تأخَّر عن الموعد.

وقد تكلم الفقهاء عن تأخر المؤجِّر، فيكون تأخُّرُ المستأجر مقيسًا عليه؛ لأنه عاقد مثله، ولذلك صورتان:

الصورة الأولى: إذا وقع العقد على عين للانتفاع بها في مدة محددة، ثم تأخَّر المؤجِّر فمضى بعض المدة قبل تسليم العين للمستأجر، انفسخت الإجارة في الجزء الفائت من الوقت، وبقيت في الباقي، وسواء استوفى المؤجِّر تلك المنفعة أم فاتت بلا استفادة، وإذا مضت المدة كلُّها انفسخت الإجارة كلُّها[2].

وإذا كان تأخُّر المؤجر تفويتًا مضمونًا عليه، فكذلك تأخر المستأجر يكون تفويتًا مضمونًا عليه، فيكون قابضًا لذلك الجزء من المنفعة، وتستقر عليه أجرته، أما إذا مضت المدة كلُّها فتثبت عليه الأجرة كاملة.

وإذا أخذ المستأجر من آخر المدة وقتًا زائدًا مقابل الفائت من أول المدة، فهو مضمون عليه بأجرة المثل، فلو كانت مدة الوصول خمس ساعات تبدأ من الساعة الثانية فتأخر ساعةً، وكان المؤجر ينتظره بالدابة، فإن الساعة المضافة في الآخِر مضمونة بأجرة المثل.

الصورة الثانية: إذا عُقدت الإجارة على منفعة في الذمة كالحمل إلى مكة، ثم تأخَّر المؤجِّر في الإتيان بعين تستوفى منها المنفعة حتى مضت المدة المحددة أو التي يمكن فيها استيفاء المنفعة، فلا فسخ ولا انفساخ؛ لأن المنفعة هنا دينٌ لكونها في الذمة،

---

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) المبسوط (١٥/ ١١٩)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٤٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٩٠).

والدين إذا تأخَّر وفاؤه لا يقتضي الفسخ[1].

وكذلك المستأجر إذا تأخَّر يكون متأخرًا عن استيفاء دينه، ولا يسقط بذلك شيء من المنفعة التي هي دينٌ له على المؤجر.

* * *

ثانيًا: حكم إلزام المتأخر بالغرامة

إذا تأخَّر المستفيد عن موعد الرحلة ففات الوقت، فمقتضى ما سبق أن الإجارة: إن كانت إجارة عينٍ سقط حقُّه واستُحقَّت عليه الأجرة، وإن كانت إجارة ذمة لم يسقط حقُّه.

فلو كانت الإجارة في الذمة، واشتُرط على المستأجر أنه إذا تأخَّر عن الموعد يلزمه التعويض، فهذا تعهُّدٌ بالتعويض عن ضرر التأخير، ويُعرف ذلك في هذا العصر بالشرط الجزائي[2]، ومثاله: أن المستفيد إذا تأخَّر عن موعد ذهاب الطائرة يدفع غرامة مالية مقدَّرة مقابل تفويته تأجير المقعد المحجوز له، ثم يُحدَّد له موعد آخر لرحلته.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم **الشرط الجزائي** على قولين:

القول الأول: يصح الشرط الجزائي في العقود المالية إلا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، وهو منسوب إلى القاضي شريح[3]، وأخذ به أكثر المعاصرين[4].

---

(١) روضة الطالبين (٥/ ٢٤٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٩٠).

(٢) والمراد به: اتفاق المتعاقدين على إثبات قدر من المال يدفعه من يُخِلُّ منهما بتنفيذ التزامه أو يتأخر عنه، تعويضًا عن الضرر المترتب على ذلك. ويدخل في الضرر: الضرر المالي المباشر كالتلف ونقصِ القيمة، والمسبَّب كفوات المكاسب المؤكدة، لا الضرر المعنوي. ويسقط التعويض إذا أَثبت مَن شُرط عليه أن تأخُّره كان بسبب خارج عن إرادته. وهذا النظام مستورد من القوانين الوضعية. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (١٠٩)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٤٧٠، ٤٧١، ٤٨٣)، والشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ١٩٨).

(٣) يأتي قريبًا بيان حقيقة ما رُوي عنه. والقاضي شريح هو الإمام الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي، أسلم في حياة النبي ﷺ في اليمن ، ثم انتقل وولي قضاء الكوفة ستين سنة، توفي سنة ٧٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠).

(٤) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (١٠٩)، والفقه الإسلامي وأدلته (٤/ ٣٠٦١)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني: لا يصح الشرط الجزائي في شيء من العقود المالية، وهو مذهب أكثر العلماء[1]، وبه قال بعض المعاصرين[2].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو ما ثبت عن القاضي شريح أنه اختُصم إليه في رجل اكترى من رجل دابة فقال: إن لم أَخرُج يوم كذا وكذا فلك زيادةُ كذا وكذا، فلم يخرج يومئذ وحبس المكريَ، فقال شريح: «مَن شرط على نفسه شرطًا طائعًا غيرَ مُكرَهٍ أجزناه عليه»[3].

ونوقش بأن هذا ليس من الشرط الجزائي، بل هو من بيع العربون؛ لأن العوض فيه مقابل العدول عن العقد لا مقابل ضرر، وعلى التسليم فهو قول رجل غير معصوم، فلا يكون حجة[4].

وأما المعقول فمن وجوه:

١- أن الأصل في المعاملات وفي الشروط الإباحة، فلا يحرم إلا ما دلَّ الدليل على تحريمه.

ونوقش بأن عدم تصريح النصوص بحرمة الشرط الجزائي باسمه لا يعني إباحته؛

(٥/ ٤٩٤-٤٩٥).

وحاول بعض أهل العلم تخريجه على مذهب الحنابلة في تجويز بيع العربون، وبعضهم خرَّجه على سائر المذاهب، لكنهم نوقشوا في ذلك بما سيأتي بعضه. وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٤٩٣-٤٩٤، ٥٠٤)، والشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ٦٦، ١٢٦).

(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٧/ ١٥٩)، وفتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٤)، وعمدة القاري (١٤/ ٢١).

(٢) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٤٩٤)، والشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ١٨٢).

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب البيوع، باب الشرط في الكراء (١٤٣٠٣)، وعلَّقه البخاري في صحيحه بالجزم، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيَّا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم.

(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٤٩٨).

لأنه قد يكون محرَّمًا لتضمنه ما يؤدي إلى تحريمه كالجهالة والغرر، فلا يصار إلى أصل الإباحة إلا بعد الاجتهاد في خصوص المسألة والتأكد من عدم وجود معنى يقتضي التحريم[١].

٢- القياس على بيع العربون الذي أجازه الحنابلة[٢]، لاشتماله على دفع المشتري مالًا للبائع على أنه يملكه البائع إن لم يأخذ المشتري السلعة، فهو تعويض عن ضرر التأخير وتفويتِ المكسب.

ونوقش هذا الاستدلال بأن هناك فروقًا بين بيع العربون وبين الشرط الجزائي، منها:

- أن العربون يقابل عدول المشتري عن العقد، والشرط الجزائي يقابل إخلال العاقد بالتزامه.

- أن العوض في العربون قائم وإن لم يترتب ضرر على عدول المشتري، والشرط الجزائي معلَّق بالضرر عند أكثر القائلين به.

- أن بدل العربون لا يجوز للقاضي تعديله، والشرط الجزائي يتدخَّل فيه القاضي؛ ليلائم الضرر.

- أن المشتري يتخير في بيع العربون بين تنفيذ العقد وترك العربون، وفي الشرط الجزائي لا خيار للعاقد، بل عليه أن يدفع العوض إذا حصل الضرر[٣].

٣- أن هذا الشرط فيه مصلحة للعقد؛ لأنه يحثُّ على الإكمال في الوقت المحدَّد، ومصلحةٌ للعاقد؛ إذ فيه حماية من الأضرار الناتجة عن التهاون في تنفيذ العقد، وفيه سدٌّ لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق الناس[٤].

ويناقش بأن الأصل في مال المعصوم أنه حرام، فلا يحل أخذه إلا بعقد شرعيٍّ أو إباحةٍ منه، ولا يكفي في الإلزام المالي تعداد المصالح المتوقَّعة في أخذه.

---

(١) الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ١٢٦-١٢٧).

(٢) الإنصاف (١١/ ٢٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣).

(٣) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٤٩٨-٤٩٩)، والشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ٦٧).

(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٥٠٠-٥٠١).

٤- أن الشرط الجزائي تعويض عن ضررِ حَجْبِ المال عن صاحبه، فيجوز قياسًا على ضمان الغاصب لمنافع المغصوب بأجرة المثل مدة الغصب.

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن شرط ما يضمنه الغاصب أن يكون منفعةً يصح ورود العقد عليها، وذلك منافع الأعيان الموجودة القابلة للتأجير، لا الأرباح المتوهَّمة، ولذلك لم يضمن الغاصب نقص قيمة المغصوب برخص سعره في السوق، ولم يلزم في غصب النقود إلا ردُّها[١].

٥- لا يجوز الشرط الجزائي في الديون؛ لأنه حينئذ من الربا الصريح لتضمنه الزيادة في الدين مقابل التأخير، وذلك عين الربا[٢].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو أن أئمة المسلمين لم يأخذوا بقول شريح، بل «خالفه الناس»، وقالوا: «هي عِدَةٌ، فلا يلزم الوفاء بها»[٣]، فيكون ذلك مذهبًا شاذًّا مخالفًا للإجماع، فلا يجوز العمل به.

وأما المعقول فمن وجوه:

١- أن المال المشترط للجزاء ليس تعويضًا عن الضرر المالي؛ لأنه يسقط بالعذر، وضمان المال لا يسقط بالأعذار كالضمان بالإتلاف، بل هو في الحقيقة تعزير على الذنب، والتعزير موكول إلى الحاكم، ويكون بما يراه من حبس أو غيره، ولا يكون عقدَ معاوضة يجري بين شخصين.

٢- أن عدم قيام الشخص بما يجب عليه يقتضي شرعًا إلزامَه وإجباره عليه، ويكون امتناعه معصيةً يستحق عليها التعزيز، أما إلزامه بمال على وجه التعويض فلا تبيحه الأصول الشرعية التي تقضي بأن أخذ المال لا يكون إلا تبرعًا أو في مقابلة مالٍ

---

(١) الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ١٩٢-١٩٤).

(٢) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (١٠٩).

(٣) فتح الباري لابن حجر (٥/ ٣٥٤).

أُخذ أو أُتلف، وإلا كان أكلًا له بالباطل[1].

٣- أن تفويت الفرصة ليس تفويتًا لمنفعة مضمونة متقومة؛ لأنها ليست متحققة بل هي متوهمة، فقد لا توجد تلك الفرصة أصلًا، وقد لا يستفاد منها لمانع، ولذلك لم يلزم التعويض عن مدة تأخير وفاء الدين مع احتمال تفويت فرصة الاستفادة من المال في مدة التأخير، وكذلك لا ضمان على من أخذ سلعة للسَّوْم ثم ردَّها، ولا على من اشتراها ثم فسخ العقد بالخيار وإن طال الوقت، ولم يلزم غاصبَ النقود ضمان أرباحها المتوقعة[2].

٤- أن تسليم المبيع المؤجَّل ضرب من الالتزام بالدين، فأخذُ الغرامة على تأخيره زيادةٌ في قدر الدين مقابل تأخير القضاء ، فيكون ربًا كما في السَّلم[3].

٥- أن تقدير التعويض عن الضرر قبل وقوع الضرر باطل حتى لو كان تعزيرًا للجهالة والغرر؛ لأن قدر العوض مبني على حجم الضرر وخطورته، وذلك لا يُعرف قبل وقوع الضرر، ولذلك يضطر المتشارطون إلى اللجوء إلى القاضي بعد حصول الضرر لتعديل التقدير السابق[4].

٦- أن من التزم لغيره التعويض عن كلِّ ضرر مالي يناله من جهته، يكون واعدًا بوفاء كلِّ حقٍّ سيتوجه عليه شرعًا، ومعنى ذلك الالتزامُ بوفاء ما يحكم به الشرع بعد حصول الضرر، وليس عقدًا مستقلًّا، ولا يصح أن يقول: أعطيك مئة دينار مقابل كلِّ ضرر مالي ينالك مني لمدة سنة.

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقوة ما استندوا إليه وسلامته.

وعلى ما سبق من الخلاف، فإن إثبات غرامة التأخير صحيح عند من أباح الشرط الجزائي، وذلك في إجارة الذمة إذا وُضع الشرط على المستأجر كما في صورة تأخر

---

(١) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٤٨٤)، والشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ١٨٧).

(٢) الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ١٩٢-١٩٤).

(٣) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٥٠٦).

(٤) الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص ٢٠٤-٢٠٧).

المستفيد عن موعد الذهاب، وهي التي في خبر شُريح، ولا يصح إذا شُرط على المؤجِّر المتأخِّر؛ لأن الذي عليه دينٌ في الذمة، كما لا يجوز في السَّلَم إذا شُرط على المسلَم إليه المتأخِّر، وإجارة الذمة سَلم في المنافع.

* * *

المطلب السادس: حكم رجوع المالك أو المستفيد عن العقد

سبق في المطلب الأول أن العقد بين صاحب وسيلة النقل والمستفيد منها عقد إجارة.

وعقد الإجارة لازم الوفاء من الطرفين، فلا يحق للمستفيد الفسخ واسترجاع العوض، ولا يحق لصاحب الوسيلة الفسخ قبل انتهاء المدة المتفق عليها، إلا إذا وُجد سبب من أسباب فسخ الإجارة، أو تراضيَا معًا على فسخ العقد.

وإذا ظهر في وسيلة النقل عيب مؤثِّر في الانتفاع، يثبت للمستفيد خيار الفسخ، فإن شاء أمضى العقد وتستقر عليه الأجرة كاملة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع عيبه، وإن شاء فسخ واسترجع من العوض مقابل ما بقي من المنافع.

وهذا إذا كانت الإجارة إجارة عين، فإن كانت إجارة في الذمة فله أن يطالب بإبدال الوسيلة، ثم إن تعذر ذلك فله الفسخ.

وإذا تلفت وسيلة النقل قبل الاستفادة منها، ينفسخ العقد ويسترجع المستفيد الأجرة؛ لأن تلف العين المؤجرة يقتضي انفساخ الإجارة. فإن كان تلفها بعد استخدامها وقبل انتهاء المدة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، وثبت على المستفيد من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة، ويسقط عنه مقابل ما بقي.

وإذا قبض المستأجر الوسيلة التي استأجرها، ثم انتهت المدة المحددة قبل الاستفادة منها، استقرَّت عليه الأجرة؛ لأن المنفعة دخلت في ضمانه.

وتأصيل هذا كلِّه قد سبق[1].

* * *

(١) المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨)، والمطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

المطلب السابع: ضمان المتاع الضائع أو التالف بعد تسليمه لصاحب الوسيلة

من عقد مع صاحب وسيلة أن يحمل متاعًا له إلى بلد كذا، فقد استأجره لهذا العمل، فيكون صاحب الوسيلة أجيرًا لصاحب المتاع، وهي إجارة لعينه إن كان المطلوب أن يقوم بالعمل بنفسه، وإجارة في ذمته إن كان المطلوب تحصيل العمل بنفسه أو بغيره.

وقد سبق[1] أن الفقهاء اتفقوا على أن الأجير يضمن ما استؤجر للعمل فيه إذا تلف تحت يده بتعدٍّ منه أو تقصير، سواء أكان أجيرًا مشتركًا أم خاصًّا، وعلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف في يده بغير تعدٍّ منه.

وأنهم اختلفوا في ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده بغير تعدٍّ منه على أقوال، أرجحها أنه لا يضمن مطلقًا ما لم يتعدَّ؛ وذلك لأدلة منها:

١- أن يد الأجير يد أمانة كيد المستأجِر، فلا يضمن إذا لم يتعدَّ.

٢- أن الأجير المشترك لا يفترق عن الأجير الخاص بما يقتضي الضمان؛ لأنهما متحدان في عقد الإجارة، وأخذِ العوض، والتصرف بالإذن، أما كون الأجير المشترك يعقد ثانيًا للغير فلا يغيِّر حقيقة عقده مع الأول.

فإذا تلف المتاع على يد صاحب وسيلة النقل، فإن ذلك له حالتان:

الأولى: أن يضمن المتاع، وذلك عند تعدِّيه أو تقصيره في حمل المتاع أو حفظه، كأن قصَّر في ربطه فسقط، أو حمله إلى بلد آخر فضاع فيه، أو أوقف الوسيلة في مكان عامٍّ فسُرق المتاع.

الثانية: ألَّا يضمن المتاع، وذلك إذا لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط، بل تلف المتاع بنحو حادث، أو سُرق مع اجتهاده في الحفظ.

هذا مقتضى ما سبق، وقد نصَّ بعض الفقهاء على مسألة ضمان المتاع[2].

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٩).

(٢) كشاف القناع (٤/ ٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٠).

المبحث الثالث: أحكام مكاتب الحجز وبيع التذاكر

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: العقد بين المكتب وصاحب الوسيلة

الغالب أن المكتب لا يتعامل مع أصحاب وسائل النقل مباشرة، بل يمرُّ بوسيط بينهما، وهو في الغالب منظَّمة (أياتا IATA)[1] التي تقوم بالربط والتنسيق بين شركات النقل الجوي لتسهيل تنظيم الرحلات لصالح شعوب العالم، وتقوم أيضًا بتأجير مقاعد الطائرات وبيع تذاكر الركوب، ويتعامل معها مكاتب السفر والسياحة في العالم لتربطهم بشبكات الرحلات الجوية.

فإذا جاء العميل المريد للسفر إلى مكتب الحجز، وطلب رحلة سير معيَّنة في وقت محدَّد، يبحث المكتب عن شركات الطيران التي توفِّر هذه الرحلة المطلوبة، ولمعرفة ذلك يمرُّ بنظام أياتا، ثم يختار العميل الشركة التي يريدها، ويطلب حجز المقعد منها وإصدار التذكرة، ويقوم المكتب بذلك فيبيع التذكرة لهذا العميل وكالةً عن أياتا التي هي وكيلة عن شركة الطيران، ثم يسدِّد الثمن إلى أياتا، ويأخذ مقابل تأجير كلِّ مقعد عمولةً نسبية من شركات الطيران بواسطة أياتا.

فيتبين بهذا أن المكتب وكيل بأجر لأياتا الوكيلة عن أصحاب وسائل النقل، وأن العمل الذي يقوم به هو بيع التذاكر وتأجير مقاعد الطائرات، فالعقد بين المكتب وصاحب الوسيلة هو وكالة بأجرة، لكنه ليس مباشرًا في الغالب بل بواسطة، وقد يتعامل المكتب مع بعض شركات النقل مباشرة، وليس هذا العمل إجارة محضة؛ لأنه لا يلزم الاستمرار فيه، وليس له وقت محدَّد.

* * *

أما بالنسبة للعميل فالمكتب مؤجِّر بالوكالة، والعميل مستأجر للمقعد.

وقد يأخذ المكتب عوضًا محدَّدًا من العميل، باعتبار كونه دلَّالًا له في تحصيل

---

(١) هذا الاسم مختصر من اسم الشركة الإنجليزي، وهو (International Air Transport Association)، بمعنى: الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تأسست هذه الشركة في ١٩ أبريل ١٩٤٥م بعد التوسع السريع لخدمات الطيران المدني في أعقاب الحرب العامة الثانية، ومقرها الرئيسي في كندا. ينظر: الموسوعة الحرة، الإنترنت.

استجار المقعد، وهذا يصح إذا لم يأخذ عوضًا من شركة النقل، ولا يجوز أخذ عوضين من جهتين على عمل واحد، وقد اختلف العلماء في تحديد من يكون عليه جُعل السمسار من البائع أو المشتري كما سبق[1].

فإذا لم يأخذ المكتب عوضًا إلا من العميل كان عمله جعالة صحيحة، بحيث لو لم يتم إصدار التذكرة لا يستحق شيئًا وإن أتعب نفسه، ويكون سمسارًا في الاستئجار لا في التأجير.

وهذا يقتضي أن العميل يجب أن يعرف قيمة التذكرة، ويعرف مقدار العوض الذي يأخذه المكتب مقابل عمله، لكن المكتب لا يفصل بينهما عادةً، بل يقال للعميل: تكلفة التذكرة كذا، والكلُّ يعرف أن فيه مبلغًا مقابل الخدمة، لكن العميل لا يعرف قدره.

فإذا تمَّ العمل على هذا الوجه وصدرت التذكرة، فهو عقد فاسد، ويجب على المكتب ردُّ ما زاد على قيمة التذكرة الحقيقية، ويستحق على عمله أجر المثل، وقد يكون أقلَّ مما ردَّه أو أكثر.

* * *

(١) في المطلب الأول من المبحث الثامن من الفصل الأول (ص ١٤٢).

المطلب الثاني: حقيقة بيع التذكرة

التذكرة: بطاقة يُكتب فيها أجر الركوب أو الدخول لمكانٍ مَّا، كتذكرة ركوب الطائرة أو القطار[1].

وحقيقة بيعها: بيعُ ما تشتمل عليه من منفعة الركوب في وسيلة النقل الموصوفة في التذكرة، وهذه المنفعة معلومة النوع والصفة والزمن وغير محددة بعين واحدة في الغالب، ويشتريها المستفيد بعوض معيَّن يدفعه في الحال في الغالب، وهذا حقيقة عقد الإجارة.

فالتذكرة وثيقة لعقد إيجار، مثل وثيقة إيجار العقار، وليست هي المعقود عليها، ولا يبذل أحد ماله لشراء ذات الورقة، بل المقصود ما تشتمل على وصفه من المنفعة.

وهذه الإجارة قد تكون إجارة عين إذا كانت الوسيلة محددة بعينها، وقد تكون إجارة ذمة إذا كانت الوسيلة موصوفة غير معيَّنة.

وقد سبق بيان شروط صحة إجارة وسائل النقل[2].

* * *

(١) المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ذ ك ر).

(٢) في المطلب الأول من المبحث السابق (ص ٢٩٤).

المطلب الثالث: أخذ الأجرة على حجز المقعد أو إلغائه

شركات الطيران لها أنظمة في استخدام التذاكر، وفيما يتعلق بطلب الإلغاء، أو تعديل الموعد قبل وقته، أو التأخر أو التأخير عن الموعد.

ومكتب السفريات قد يقوم بتعديل تاريخ السفر بحسب رغبة العملاء إذا كانت الشركة توفِّر ذلك، وفي العادة تطلب الشركة عوضًا محدَّدًا مقابل تعديل خطة السفر، وقد سبق[1] أن أخذ العوض على تأخُّر المستأجر عن موعد الاستيفاء غير جائز، والظاهر أن طلب تأخير الموعد يكون كذلك.

إلا إذا حصل إلغاء العقد الأول وإنشاء عقد جديد بالعوض المدفوع مع زيادة عليه تُدفع الآن، فإن هذه الصورة لا إشكال فيها.

ومما توفِّره شركات الطيران خدمة إلغاء التذكرة واسترجاع قيمتها، وهذا في تكييفه احتمالان:

الأول: أن الشركة تستأجر من المستفيد المقعد الذي ملك منفعته بالعقد الأول، ويعرضون عليه مبلغًا محدَّدًا من المال مقابل ذلك، فإن شاء قبل وأخذ المال، وإن شاء رفض وبقي له حقه، وهذا عقد صحيح.

الثاني: أن الشركة تأخذ عوضًا على الإقالة، وهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء؛ لأن الإقالة فسخ[2]، خلافًا للمالكية الذين قالوا: إنها عقد جديد[3]، لكن هذا التكييف فيه نظر؛ لأنه يقتضي ردَّ الشركة العوض الأول كاملًا، والاتفاق على عوض جديد، وهذا لا يحصل في هذه المعاملة.

ومكتب الحجز يأخذ من العميل بدلًا ماليًّا معينًا على تحصيل تعديل الحجز أو إلغائه، وهي جعالة صحيحة، فيستحق العوض بعد تمام العمل.

* * *

---

(١) في المطلب الخامس من المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ٣٠٠).

(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٧٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٠)، والأم (٤/ ١٥٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٩٥)، والإنصاف (١١/ ٥٢١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣).

(٣) المدونة (٤/ ٢٢٣)، والإشراف (٢/ ٥٧٠)، وشرح الخرشي (٥/ ١٦٦)، والشرح الكبير (٣/ ١٥٥).

المطلب الرابع: أخذ الأجرة على إصدار أو تجديد التأشيرة

التأشيرة: ورقة فيها معلومات جواز سفر، تمنح حامل ذلك الجواز حقَّ الدخول إلى بلد من البلدان أو الخروج منه أو المرور به. وقد تكون مجرَّد معلومة إلكترونية موثَّقة، وقد تكون سِمَةً توضع على جواز سفر الشخص[1].

والدول تأخذ قدرًا من المال على إصدار التأشيرة وتجديدها، ويكون في مقابل عمل الإصدار والسماح لدخول البلد أو الخروج منه وغير ذلك من التسهيلات التي يحصل عليها حامل التأشيرة.

وأصحاب وسائل النقل لا يقومون بإصدار تأشيرة ولا بإلغائها، ولكن رحلاتهم الدولية لا تتم بدون هذه التأشيرات في الغالب؛ لأن المسافر إلى أي دولة يجب أن يكون معه في الغالب تأشيرة للدخول إليها، فالتأشيرة من الأمور التي يتم بها الانتفاع بوسائل النقل.

وبعض الدول تتيح شراء تأشيراتها من الإنترنت، فيأتي من يريد استخراجها ولا يحسن القيام بذلك، إلى مكتب السفريات أو غيره، فيستخرج له المكتب التأشيرة ببياناته، ويأخذ على ذلك أجرًا، وهذه معاملة جعالة صحيحة، والعوض فيها يستحق بتمام العمل.

* * *

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (أ ش ر).

الفصل السادس: أحكام نوازل التجارة في منافع الكهرباء

وفيه مبحثان.

المبحث الأول: تعريف الكهرباء ونشأتها.

المبحث الثاني: أحكام بيع الكهرباء.

المبحث الأول: تعريف الكهرباء ونشأتها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكهرباء

الكَهْرَب - ويقال له: الكهربَا مقصورًا، والكهربان، والكَهْرَم، والكهرمان -: كلمة معرَّبة من الفارسية، وأصلها: كَاهْ رَبَا، أي: جاذب التِّبْن، وهي اسم لمادة صفراء اللون شبه شفَّافة لها منافعُ وخواصُّ، تجذب الأشياء بقوة خفية فيها ذات إيجاب وسلب، فما وافقها دفعتْه، وما خالفها جذبتْه، وهي أُولى الموادِّ التي عُرفت بهذه القوة.

ثم أُطلق اسم المادة على قوتها هذه، ونطق بها الناس بالمدِّ فقالوا: الكهرباء.

والكهرباء في الاصطلاح المعاصر: قوة تتولَّد في بعض الأجسام بواسطة الحكِّ أو الحرارة أو التفاعلات الكيماوية، ومن مفاعيلها الجذب وبعث النور وغير ذلك. ويقال لها: الكهربا بالقصر، وهي نوعان: موجب ويقال له: دافع، وسالب ويقال له: جاذب.

ثم ولَّد الناس من هذا الاسم الاشتقاق، فقالوا: كَهْرَبَ الشيءَ كَهْرَبَةً؛ أي: سلَّط عليه الكهرباء، أو شحنه بالقوة الكهربائية، فتكَهْرَب الشيءُ، وكَهْرَب المَصْنع: أمدَّ آلاته بقوى كهربائية تُديرها، وكَهْرَب الشخصَ: أصابه بصعقة كهربائية. والفعل بمختلف تصريفاته مُحْدَث[1].

والكهرباء ليست مختصة بهذا التيار المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الاسم، بل هي في الحقيقة من الخصائص الأساسية لأيِّ شيء في العالم؛ لأن القوة الكهربائية موجودة في تركيب وخصائص كلِّ الموجودات، والكهرباء والمغناطيسية تكوِّنان معًا قوةً تسمى الكَهْرُومِغْنَاطِيسيَّة، وهي من القوى الأساسية في الكون.

ففي جسم الإنسان مثلًا تنتقل الإشارات الكهربائية عبر الأعصاب، فتحمل المعلومات من الدماغ وإليه، وتساعد الدماغ على تحديد ما تدركه الحواسُّ، وهي التي تسبِّب حركة العضلات ونبض القلب وتنظِّم معدل النبض[2].

---

(١) تاج العروس، والمعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، ومعجم متن اللغة (ك هـ ر ب)، وتاج العروس (ك هـ ر م).

(٢) الموسوعة العربية العالمية (الكهرباء ٢٠/ ١٢٦).

وتشتمل كلُّ المواد في الكون على نوعين من الجُسيمات الدقيقة، هما الإلكترونات والكواركات، وتنتج بينهما خاصية تسمى الشحنة الكهربائية، وهي سالبة وموجبة، والشحنات المتضادة - السالبة والموجبة - تتجاذب، أما الشحنات المتشابهة فتتنافر، وتنتج قوة التجاذب أو التنافر بين الشحنات عن قوى غير مرئية تسمى المجالات الكهربائية، وهي تحيط بكلِّ جُسيم مشحون[1].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (الكهرباء ٢٠/ ١٢٨).

المطلب الثاني: نشأة الكهرباء

عرف الناس قبل آلاف السنين أن مادة تسمى الكهربان أو الكهرمان تجذب إليها الموادَّ الخفيفة مثل الرِّيش والقَشِّ بعد دلكها بقماش، وهي مادة تؤخذ من أشجار الصنوبر تمسك الشحنة الكهربائية بسهولة، وعرفوا أيضًا المغناطيس الطبيعي الجاذب للأجسام الحديدية.

وفي القرن السادس عشر الميلادي لاحظ الناس الفرق بين تأثير الكهربان والمغناطيس، وعرفوا أن الزجاج والكبريت والشمع فيها أيضًا خواصُّ تشبه خواصَّ الكهربان؛ لأنها عند دلكها بقماش تجذب الأشياء الخفيفة.

ثم في القرن الثامن عشر عرفوا أن القطع الزجاجية المشحونة تتنافر مع المواد التي تشبهها، وتجذب المواد الشبيهة بالكهرمان، فاستنتجوا من ذلك أن هناك نوعين من الكهرباء ، وهما نوعا الشحنات الكهربائية السالبة والموجبة، وكانوا يعتقدون أن هذه القوة تأتي من سوائل في داخل المواد. وفي هذا القرن عرفوا أيضًا حصول التيار الكهربائي من حدوث التفاعل الكيميائي في المادة الرطبة الملامسة لفلزين مختلفين، وبذلك تم تصميم أول بطارية بأقراص مرصوصة، وسُمِّيت عمود فُولْتا.

وفي القرن التاسع عشر اكتُشفت العلاقة بين التيارات الكهربائية والمجالات المغناطيسية، وهي أحد القوانين الأساسية في الكهرومغناطيسية. واكتُشف أن تحريك مغناطيس قربَ ملف سلكي يولِّد تيارًا كهربائيًا في السلك، وأن التأثيرات الكهربائية تحدث في كلِّ وقت يحدث فيه تغيير في مجال مغناطيسي، وعلى هذا المبدأ تبنى التسجيلات السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية والمولِّدات الكهربائية.

واكتُشفت أيضًا الموجات الكهرومغناطيسية التي أدت إلى توليد موجات الراديو والأشعة السينية، ومهَّدت لاكتشاف الإذاعة والتلفاز وأقمار الاتصالات والهواتف الخلوية.

وبعد معرفة أن التيار الكهربائي ينتج عن حركة جسيمات صغيرة جدًا مشحونة كهربائيًا، اصطُلح على تسمية هذه الجسيمات «الإلكترونات»، ثم عُرف أنها تدخل في تركيب كلِّ الذرات، وأنه يمكن فصلُها عن أسطح الفلزات وتفريغها في صمَّام زجاجي مفرغ من الهواء، بحيث يسري التيار الإلكتروني داخل الصمام، ويستفاد منه تضخيم

التيارات الكهربائية الضعيفة ودمجها والفصل بينها.

وفي القرن العشرين تم تطوير هذا الصمَّام بتصغير حجمه مع جعله أكثر تحمُّلًا وأقلَّ استهلاكًا للطاقة، بحيث يوضع الآن الملايين من الصمَّامات المتصلة في رقاقة واحدة.

ومنذ القرن التاسع عشر استطاع الناس تسخير الكهرباء لأداء الأعمال، وكان لهذا المصدر الجديد للطاقة تطبيقات عملية كثيرة، ساهمت كثيرًا في تغيير حياة الناس، حيث استُخدمت هذه الطاقة في إنتاج الضوء والحرارة والحركة، ومكَّنت الناس من الاتصال عبر المسافات البعيدة ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة، وبنى الناس حياتهم على هذه الطاقة إلى درجة أن الناس اليوم لا يستطيعون تخيل شكل الحياة في حالة فقد الطاقة الكهربائية.

ومعظم الطاقة الكهربائية التي نستخدمها اليوم مصدرُها الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيت والغاز الطبيعي، ويأتي بعضها من المحطات النووية ومحطات القدرة المائية، وبعضها من الخلايا الشمسية.

ولا يزال تطوير الكهرباء مستمرًّا، مع تزايد استخدام الناس وحاجتهم للطاقة الكهربائية، ومن ذلك إيجاد مصادر بديلة للطاقة المعتمدة على المواد المحدودة والمضرة بالبيئة، كزيادة الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح وغير ذلك[1].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (الكهرباء ٢٠/ ١٢٦، ١٣٥-١٣٨).

المبحث الثاني: أحكام بيع الكهرباء

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة العقد بين صاحب الكهرباء والمستفيد منها

الكهرباء قوة سارية في الأعيان التي تحملها، فهي في الحقيقة منفعة[1]، وليست عينًا قابلة للرؤية، ولكنها تختلف عن المنافع المعروفة بأنها تقبل التمديد؛ لأن الطاقة الكهربائية تسري بالأسلاك حتى تصل إلى الموضع المراد.

فصاحب الكهرباء يبيع منفعة، والمستفيد يشتري منفعة، فالعقد بينهما عقد إجارة.

ومحلُّ هذه المنفعة هو مصدر الطاقة الذي هو آلة توليد الكهرباء، وليس تعيينه مقصودًا في بيع الكهرباء، وإنما يطلب المستفيد توفير الكهرباء من أيِّ مصدر ولأيِّ محرِّك، بشرط أن تكون بالقوة الموصوفة المطلوبة.

فإذا طلب المستفيد توفير كهرباء بقوة كذا لمدة شهر، فهو طالب لمنفعة موصوفة في الذمة، فيكون العقد بينه وبين صاحب الكهرباء إجارة في الذمة.

وبتحديد قوة الكهرباء وقدر الاستهلاك الأساسي، يتعرَّف قدر المنفعة المعقود عليها، كما سيأتي.

ووصول التيار الكهربائي إلى المحلِّ يحصل به قبض المنفعة ودخولها في ضمان المستأجر، فإذا مضت مدة يمكن فيها عادةً استيفاء القدر المطلوب، تثبت الأجرة على المستأجر وإن لم يستوف المنفعة فعلًا؛ لأنه تمكَّن منها ففاتت بسبب منه، إلا إذا كان الاتفاق على صورة أخرى كما سيأتي في المطلب التالي.

ولا يجوز استيفاء قدر أكثر من المتفق عليه إلا بعقد آخر.

وكيفية الاستيفاء ليست محدَّدة، فلا يشترط بيان الآلات التي تُستهلك بها طاقة الكهرباء.

ويجوز للمستفيد أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه، وأن يستوفيها بغيره بأن يمكِّن غيره من الاستفادة من الكهرباء بإعارة أو إجارة.

* * *

---

(١) سبق تعريف المنفعة وبيان خصائصها في المطلب الرابع من التمهيد.

المطلب الثاني: كيفية العقد على بيع الكهرباء

بيع الكهرباء يأتي على أربع صور:

الصورة الأولى:

أن يرد العقد على استهلاك قدر معيَّن من الكهرباء بعوض محدَّد[1]، فيكون هذا القدر هو المعقود عليه، وينتهي العقد ويُستحق العوض باستيفاء هذا القدر أو بقبضه مع مضيِّ مدة تكفي للاستيفاء عادةً كشهر مثلًا؛ لأن كل منفعة قُدِّرت بغير الزمن فالواجب استيفاؤها في الزمن الكافي لمثلها في العادة، كمن استأجر دابة للركوب إلى مكة وقبضها لذلك ثم مرَّت مدة تكفي لذلك، فللمالك أن يطالبه بردِّها.

ويجوز أن يتفق العاقدان على تحديد مدة للاستيفاء مع تحديد المنفعة بغير الزمن بشرط أن يُعلم أن المدة تكفي لذلك العمل[2]، كالتصريح باستيفاء القدر المحدَّد من الكهرباء في مدة شهر مثلًا إذا كانت كافية لذلك عادةً.

ولا يلزم ذكر المدة لاستيفاء القدر المذكور من الكهرباء؛ لأن ذكر الزمان يكون وسيلة لتحديد المنفعة في بعض الأشياء كالدار، ويستغنى عنه بغيره في بعض الأشياء، كما في تحديد منفعة الركوب بالمكان كركوب الدابة أو الحمل عليها إلى مكان كذا، وكما في تحديد منفعة العمل بالانتهاء منه كالخياطة والبناء، فيظهر أن تحديد المنفعة المعقود عليها يحصل بكلِّ ما يحدِّد المقدار المطلوب بحيث تُعلم المنفعة على وجه يقطع النزاع.

ولا إشكال في تأجير الدوابِّ مع التحديد بالأميال، كأن يقال: أجرتك هذه الدابة بكذا لتركبها إلى عشرة أميال، وبالأَولى تأجير السيارة ونحوها من مستحدثات هذا العصر التي يمكن معرفة مسافة قطعها بالساعة العدَّادة التي تبيِّن ذلك بالدقَّة.

---

(١) ومن أمثلة هذا ما يسمى بالعدَّاد سابق الدفع، الذي يشحن برصيد احتياطي مقابل قدر محدد من التيار الكهربائي، فإذا انتهى الرصيد انقطع الكهرباء. ينظر: نموذج عقد توريد الطاقة الكهربائية في مصر (ص ٥).

(٢) كما لو استأجر شخصًا ليخيط له ثوبًا وينتهي منه عند الغروب، وكان الثوب صغيرًا يفرغ منه عادة في دون النهار. ينظر: تحفة المحتاج (٦/ ١٤٤)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٧).

فكذلك تحديد قدر الكهرباء المعقود عليه بالكيلو واط[1] وإن لم تذكر مدة.

* * *

الصورة الثانية:

أن يكون تحديد المنفعة بقدر استهلاكها، كأن يرد عقد توفير الكهرباء على أن المستفيد يدفع مقابل كلِّ كيلو واطٍ يستهلكه كذا، من غير تحديد جملة ما يَدخل في العقد، ويكون استحقاق الأجرة على قدر المستوفى من المنفعة.

وهذا يدخل في مسألة تحديد المنفعة بقدر الاستهلاك، التي يكون تحديد المنفعة فيها بذكر أجزاء متعاقبة غير متناهية، وكلُّ جزء منها مقابل بعوض معلوم، وقد سبق بحثها[2]، ومن أمثلتها:

١- أكريتك هذه الدابة لتركبها، على أن ركوبها كل يوم بدرهم.

٢- أجرتك هذه الدابة لتحمل عليها متاعك هذا، على أن كل ميل بدرهم.

٣- أجرتك هذه الدار لتسكنها، على أن كل شهر بدينار.

ففي هذه الأمثلة لم يُذكر قدر المنفعة المعقود عليها إجمالًا ولا تفصيلًا، ولكن ذُكرت الأجرة مفصَّلة على أجزاء للمنفعة غير متناهية، فيكون تحديد المنفعة فيها على حسب الاستيفاء.

والعقد على هذا الوجه إجارة صحيحة عند جمهور الفقهاء، وحَكَم الشافعية بعدم انعقاده، والراجح قول الجمهور للآثار الواردة في الباب التي هي مقدَّمة على القياس.

والراجح أيضًا أن هذا العقد إجارة صحيحة في الدور الأول، وهو أقلُّ ما تقتضيه التسمية في العقد، ثم يتجدد العقد بعده بالتراضي ويلزم بالتلبس به، ومن لم يرضَ فله الانسحاب بعد الدور الأول.

* * *

---

(١) الكيلو واط: لفظ مأخوذ من الإنكليزية، وهو اسم مقياس للكهرباء يساوي ألف واط، والواط يمثِّل وحدة كهربائية طاقتها ألف جول في الثانية. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (و ا ط).

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٩٦).

الصورة الثالثة:

أن يرد العقد على قدر معيَّن بعوض محدَّد ثم يقال: وما زاد على ذلك فبحساب كذا.

فهذا عقد مكوَّن من قسمين، ولكلٍّ قسم حكمه.

القسم الأول تنطبق عليه أحكام الصورة الأولى، فيكون عقدًا لازمًا، وعوضه يُستحَقُّ بالقبض والتمكين من الاستيفاء، سواء أحصل الاستيفاء فعلًا أم لا.

والقسم الثاني تنطبق عليه أحكام الصورة الثانية، فلا يُستحقُّ عوضه إلا باستيفاء كلِّه أو بعضه، وبعد انتهاء كلِّ دور يجوز فسخ العقد والانسحاب لكلٍّ من العاقدين.

* * *

الصورة الرابعة:

أن يرد العقد على تحديد منفعة الكهرباء بالزمن فقط، ويدفع المستفيد قدرًا محدَّدًا من المال مقابل الاستهلاك الشهري مثلًا.

وهو عقد صحيح، ويجب في الاستيفاء عدم الزيادة على القدر المعتاد مثله.

ويحصل ذلك غالبًا في القرى الريفية ونحوها، حيث يكون توليد الطاقة بدائيًّا وضعيفًا يستفاد منه في الإضاءة ونحوها، ويكون تشغيلها في فترات معيَّنة من كلِّ يوم كأول الليل وأول النهار، وليس مستمرًّا طول الليل والنهار كما في المدن.

ويتصور هذا أيضًا في الطاقة الشمسية ونحوها مما يكون توليده محدودًا، فيستعملها أهل البيت الواحد لأغراضهم، ثم إذا وُجد فيها فائض باعوه لغيرهم، ويصح حينئذ تحديد القدر المبيع من الطاقة بالزمن، كأن يقال: استعمال كلِّ يوم بكذا، ولا يجوز للمشتري الإجحاف في الاستيفاء.

* * *

المطلب الثالث: الاعتماد على العدَّاد لفصل الاختلاف في المقدار

جرت العادة بالاعتماد على آلة عدَّادة تقوم بحساب المقادير المستهلكة من طاقة الكهرباء.

وهذه الآلة يضعها بائع الكهرباء في محلِّ المستفيد برضاه، وذلك بعد أن يتأكد البائع من صلاحية الآلة، ثم يقفلها بطريقة آمنة بحيث لا يتمكن غيره من فتحها إلا بالكسر ونحوه.

والمجرَّب أن هذه الآلة تحسب مقدار الاستهلاك على وجه صحيح يوثق به، وإن وُجد بها خطأ فيمكن اكتشافه في الغالب، فهي بمثابة الميزان المجرَّب.

فإذا وُجد اختلاف بين المستفيد وصاحب الكهرباء، فالأصل هو الاعتماد على الآلة التي اتفقا على بناء الحكم عليها، فمن زعم أن فيها خطأ فعليه إثبات ذلك.

ولا يجوز للمستفيد التلاعب بعدَّاد الكهرباء والاحتيال لتخفيضه؛ لأن ذلك أخذ ما ليس بحق.

* * *

المطلب الرابع: حكم الاستفادة أو الإفادة من الكهرباء بغير إذن صاحبها

تُوصل طاقة الكهرباء إلى البيوت وغيرها بأسلاك مدفونة في الأرض أو مرفوعة على أعمدة، فيقوم بعض الناس بأخذ الكهرباء من هذه الأسلاك بغير إذن، وقد يأخذ صاحب البيت الكهرباء من موضع من السِّلك قبل العدَّاد.

والكهرباء مال متقوِّم، يصح تملُّكه وتمليكه وأخذ المال عليه، فأخذُه بغير إذن صاحبه غصبٌ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، وذلك حرام بلا خلاف لأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[1].

ويتجرأ بعض الناس على أخذ طاقة الكهرباء التي توفِّرها الدولة بلا إذن، بحجة أن مال الدولة مشترك للجميع!

والغالب أن الكهرباء توفِّرها شركات يساهم فيها أفراد من الناس، ولو صحَّ أن الكهرباء ملك عامٌّ في بعض الدول، فأخذُه بغير إذنٍ أكبر إثمًا وأشدُّ حرمة؛ لأنه ظلم لعموم المسلمين، كالأخذ ظلمًا من بيت مال المسلمين.

وإذا كانت الاستفادة من الكهرباء بغير إذن صاحبها حرامًا وظلمًا، فإن الإفادة منها للغير كذلك، فلا يجوز للعامل ولا لغيره أن يساعد غيره على الظلم وأكل الحرام، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾[2].

ويجب على من أخذ مِن طاقة الكهرباء ما ليس له، أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضمن ما استوفاه بما يقابله من المال إلا أن يبرئه المستحق، فإن لم يعرف مقدار ما عليه بالتحديد، اجتهد وضمن أكثر ما يتصوره؛ لتبرأ ذمته بيقين.

عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له مظلمة لأخيه من عِرضه أو شيء[3]، فليتحلَّلْه منه اليوم، قبل ألَّا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه»[4].

* * *

(١) سورة النساء، الآية ٢٩.

(٢) سورة المائدة، الآية ٢.

(٣) قوله: «أو شيء»، يدخل فيه كلُّ ما يكون حقًّا كالمال بأصنافه والجراحات وغيرها، وهو من عطف العام على الخاص. ينظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٠١).

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها، رقم (٢٤٤٩).

المطلب الخامس: بيع بطاقة الكهرباء

من الطرق الحديثة لتوفير طاقة الكهرباء تركيب العدَّاد الذكي الذي يسهل للعميل المستفيد أن يتحكَّم به في ضبط كيفية ومقدار استهلاك الكهرباء، وهو قابل للشحن بالرصيد في أيِّ وقت بواسطة بطاقة مُعَدَّة لذلك.

وهذه البطاقة في ذاكرتها بيانات المستفيد وبيانات استعماله الكهرباء من العدَّاد، وتُشحن من آلة خاصة بها توفِّرها شركة الكهرباء، ثم يُفرغ ما فيها في العدَّاد الذكي فيتحول إلى رصيد كهربائي.

وشراء هذه البطاقة يكون مع شراء العدَّاد، وإذا ضاعت يمكن إصدار نسخة أخرى تحمل المعلومات نفسها، كما هو الحال في البطاقات الذكية كبطاقة البنك، وتأخذ الشركة مبلغًا من المال على تجديدها وعلى شحنها[1].

وتكمن قيمة البطاقات الذكية في كونها وسيلة لاستعمال آلات يحتاجها الإنسان لتسهيل أمور حياته، فالبطاقة البنكية وسيلة لاستعمال آلة الصرَّاف لسحب النقود منها أو غير ذلك من الخدمات، وبطاقة العدَّاد وسيلة لشراء الكهرباء بإدخالها في العدَّاد الذكي بعد شحنها أولًا.

والمال المدفوع في بطاقة العدَّاد قسمان:

الأول: المال المبذول في إصدارها أو تجديدها إذا ضاعت أو خربت، وهو يقابل امتلاك عينها، مثل البطاقة البنكية، بخلاف بطاقة شحن الهاتف مثلًا التي تُشترى للرقم الذي فيها، ثم لا فائدة فيها بعد معرفة الرقم منها، بل تُرمى في الزبالة.

وعقد امتلاك هذه البطاقة هو عقد بيع، والبطاقة هي المبيع، وصحَّ بيعها؛ لأنها عين نافعة متقوِّمة مستوفية لشروط المعقود عليه في البيع.

الثاني: المال المدفوع في شحنها بالكمية المطلوبة من التعرفة التي تمكِّن المستفيد من استعمال الكهرباء بها بإدخالها في العدَّاد الذكي.

وهذا المال يقابل امتلاك قدر من الطاقة الكهربائية، وقد سبق[2] أن بيع الكهرباء بيعٌ لمنفعة مقدَّرة، وذلك عقد إجارة في الحقيقة.

* * *

(١) نموذج عقد توريد الطاقة الكهربائية في مصر (ص ٥).

(٢) في المطلب الأول من هذا المبحث.

المطلب السادس: حكم أخذ العوض على إرجاع خط الكهرباء

قد تنقطع طاقة الكهرباء بفصلها من شركة الكهرباء بسبب عدم دفع المال المستحق على المستفيد، وقد تنقطع بسبب خلل من جهة الشركة، أو خلل في الأسلاك ونحوها، فهذه ثلاث حالات.

الحالة الأولى: أن تقطع شركة الكهرباء الخدمة لكثرة الدين الذي تستحقه على المستفيد.

فهذا حقٌّ لشركة الكهرباء، والمال المستحق ثابت على المستفيد، ويجب عليه دفعه على كلِّ حال؛ لأنه استوفى مقابله، ثم إعادة الكهرباء تتم بعقد جديد يرضى به الطرفان، ولا شيء يُدفع في مجرَّد الإعادة، بل يكون الاستحقاق على قدر الاستهلاك.

الحالة الثانية: أن تنقطع الكهرباء لخلل من جهة الشركة الموفِّرة للكهرباء كعطل في آلاتها.

فإن كان المستفيد اشترى قدرًا من الكهرباء، وكان هذا الانقطاع قبل استهلاكه، وجب على الشركة إعادة الكهرباء لتمكين المستفيد من استيفاء حقِّه، وإن كان المستفيد لم يبق له شيء فلا يلزم الشركة الإعادةُ، بل يكون ذلك بعقد جديد بالتراضي.

الحالة الثالثة: أن تنقطع الكهرباء لخلل في الأسلاك ونحوها.

فالأسلاك قسمان:

قسم للشركة، وهي الأسلاك التي تحمل الطاقة من المنشأة، فهذه إذا تعطلت أو تقطعت يكون إصلاحها أو إبدالها على الشركة، ولا يلزم المستفيد في ذلك شيء.

وقسم للمستفيد، وهي الأسلاك المركَّبة في البناء ونحوه، فيكون إصلاح هذه أو إبدالها على صاحب البناء، ويجوز لشركة الكهرباء أن تأخذ مبلغًا من المال مقابل الإصلاح هنا؛ لأنه عمل غير مستحَقٍّ عليها.

وإن كان المستفيد مستأجرًا فإن إصلاح أسلاك البيت يكون على المؤجِّر؛ لأنها جزء من العين المؤجَّرة، إلا إن كان المستأجر هو الذي أتلفها بتعدٍّ منه أو تقصير، فهي مضمونة عليه حينئذ.

* * *

المطلب السابع: ضمان إتلاف الكهرباء للنفس أو المال

الكهرباء قوة خفية لها آثار قوية، والصعق بها يؤدي إلى الموت في كثير من الأحيان بسبب قوة التيار الكهربائي أو طولِ اتصاله بالجسم.

ويتفاوت تأثير التيار الكهربائي بحسب قوته وضعفه، فإنه يسبب للإنسان انتفاضة قهرية، فإن كان أقوى من ذلك جلب الشعور بالألم ومنع من بعض الحركات، فإن كان أقوى سبَّب الألم الشديد وتقلُّص العضلات وصعوبة التنفس والسقوط، فإن كان أقوى سبَّب شلل الرئتين وتوقُّف التنفس، فإن كان أقوى سبَّب الوفاة الفورية بالصدمة الكهربائية[1].

والكهرباء لها تأثير في إتلاف الأموال؛ لأنها قد تولِّد الشرارة أو الاشتعال، فينتج منها الحريق وتتلف به الممتلكات، والأشياء العاملة بالكهرباء تتلف أيضًا إذا زادت الطاقة عن حدِّها.

ويمكن أن تكون الكهرباء آلة تُستخدم لإتلاف النفس أو المال، والإتلاف بها قد يكون عمدًا أو خطأ أو شبه عمد، ويترتَّب عليه في كلِّ حال ضمان النفس وضمان المال.

ويجب ضمان المال بمثله أو بقيمته عند إتلافه بالكهرباء، سواء أكان الإتلاف عمدًا أم خطأ، لكن الفاعل يأثم في حال التعمد.

وكذلك يجب ضمان النفس والعضو بالإتلاف بالكهرباء، ويكون الضمان بالقصاص إذا كان الإتلاف عمدًا، وكانت الطاقة قوية بحيث تقتل، واستُخدمت على وجه قاتل.

* * *

(١) الجناية على النفس بالصعق الكهربائي (ص ١٤٤، ١٥٩).

الفصل السابع: أحكام التجارة في منافع الاتصالات الهاتفية

وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: تعريف الاتصال الهاتفي ونشأته.

المبحث الثاني: أحكام بيع الاتصال الهاتفي.

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الهاتفي.

المبحث الأول: تعريف الاتصال الهاتفي ونشأته

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف الاتصال الهاتفي

الهاتف في لغة العرب: ما يُسمع صوته ولا يرى شخصُه، والهَتْفُ: الصوت، والهُتاف: الصِّياح[١].

والهاتف في الاصطلاح المعاصر: آلة تنقل الكلام والأصوات إلى بعيد، وتسمى التِّلِيفُون، ويُطلق الهاتف على من يتكلم بالتِّلِيفُون[٢].

ثم استعمل هذا المعنى في اشتقاقات الكلمة، فيقال: هتف إلى فلان، وهاتفه؛ إذا خاطبه بالهاتف، وتهاتف الشخصان؛ إذا تحادثا عبر الهاتف[٣].

فالهاتف: جهاز يرسل ويستقبل الصوت، وهو من أهم وسائل الاتصال في العالم، وفي لحظات قليلة يتمكن به الشخص من التحدث مع شخص آخر في أيِّ مكان من العالم.

ولا تقتصر الهواتف الحديثة على توصيل الصوت، بل توصِّل أيضًا الكلمات المكتوبة، والرسوم والصور والفيديو، والرؤية المباشرة بين المتحادثين.

والهواتف الثابتة لها شبكة معقدة، تحتوي على حواسيب كبيرة، وأسلاك نحاسية طويلة ممدودة عبر جدران المنازل، وكوابل مدفونة في الأرض أو موضوعة على أعمدة، وأقمار صناعية، ومرسلات ومستقبلات راديوية.

وفي الاتصال الهاتفي تُرسِل سَمَّاعةُ الهاتف نسخة كهربائية من صوت المستخدم، ثم تستقبل سماعة الهاتف الآخر هذا الصوت، وينتقل هذا الصوت عبر أسلاك نحاسية، أو موجات راديوية كما في الهواتف الخلوية.

وفي كل هاتف مجموعة من المفاتيح لها نبضات كهربائية، يتمكن بها من إجراء الاتصال الهاتفي[٤].

* * *

---

(١) مقاييس اللغة، ولسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس (هـ ت ف).

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة، والمعجم الوسيط (هـ ت ف).

(٣) معجم اللغة العربية المعاصرة (هـ ت ف).

(٤) الموسوعة العربية العالمية (الهاتف ٢٦/ ٧-١١).

المطلب الثاني: نشأة الاتصال الهاتفي

اختُرع الهاتف في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت أول مكالمة هاتفية بعيدة المدى ذات اتجاهين في عام ١٨٧٦م، وذلك عبر مسافة طولها ٣ كيلومترات، وافتُتحت أول شركة للهاتف في لندن عام ١٨٧٩م.

ولم يكن في الهواتف الأولى لوحات مفاتيح، بل كان الجهازان يتصلان بزوج من الأسلاك الحديدية، فإذا أراد الشخص الاتصال بالآخر قام بدفع مقبض مثبت على الهاتف، فيؤدي ذلك إلى إحداث صوت طَرْقٍ في الهاتف الآخر، وكانت أسلاك التوصيل تزداد بازدياد عدد الهواتف، بحيث إن خمسين هاتفًا تتطلب أكثر من ألف توصيلة.

ثم طُوِّر الأمر باختراع لوحات المفاتيح التي حلَّت هذه المشكلة، وجُمعت الأسلاك القادمة من كل منطقة معًا، ثم اختُرع نظام المفاتيح الرقمي.

وكانت أول خدمة هاتفية عابرة للقارات في عام ١٩١٥م، وأول خدمة هاتفية راديوية لاسلكية عابرة في عام ١٩٢٧م، ثم في عام ١٩٦١م اختُرع الليزر الذي يستطيع بشعاعه الضوئي حمل عدد من المكالمات أكثر من عدد المكالمات التي تستطيع حملها الأسلاك والموجات الراديوية.

وفي عام ١٩٦٠م أطلقت أمريكا أقمار الاتصالات، وهي بالونات ضخمة لامعة تعكس الإشارات الراديوية من محطة أرضية إلى أخرى، واستُخدم معها معدات إلكترونية لتضخيم الإشارات.

ثم بدأ تشغيل الاتصال الدولي المباشر، وفي ثمانينيات القرن العشرين بدأت بعض الدول منح تراخيص لشركات تشغِّل نظمًا هاتفية متحركة مبنية على تقنية الراديو الخلوي، وفي النظام الخلوي تُقسم كلُّ مدينة إلى مقاطعات تسمى الخلايا، لكل منها جهاز إرسال واستقبال راديوي، لتوفير اتصال هاتفي غير منقطع، ومعالجة عدد من المكالمات أكبر بكثير من التي كانت توفِّرها النظم السابقة[١].

ثم تطوَّر هذا النظام بالأقمار الصناعية وباكتشاف الإنترنت، وصار الاتصال الهاتفي أسهل استخدامًا وأكثر تنوُّعًا.

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (الهاتف ٢٦/ ١٢-١٤).

المبحث الثاني: أحكام بيع الاتصال الهاتفي

وفيه ثمانية مطالب.

المطلب الأول: حقيقة بيع الاتصال الهاتفي

تقوم شركات الهاتف ببيع خدمة الاتصال الهاتفي بمقابل، وهذا الاتصال المبيع هو منفعةٌ يتمكن بها الشخص من استقبال أصوات المتصلين به وإرسال صوته إليهم، وكذلك الاتصال بالرسائل المكتوبة.

وهذه المنفعة المبيعة قد تكون محددة بقدر معيَّن كعدد المكالمات أو الرسائل، وقد تكون محدَّدة بزمن معيَّن كالاتصال المفتوح إلى وقت محدَّد.

فهنا بيع منفعة معلومة بعوض معلوم من غير تأبيد، فهو عقد إجارة في الحقيقة، والشركة البائعة هي المؤجِّر، والمستفيد هو المستأجر، ومنفعة الاتصال والعوض المدفوع فيها هما المعقود عليه.

وكون العقد إجارة يقتضي عدة أمور، منها:

الأول: أن هذا العقد إجارة في ذمة الشركة الموفِّرة للخدمة؛ لأن منفعة الاتصالات ليست مرتبطة بعين محدَّدة، بل يستحقها المستفيد في ذمة الشركة، ويستوفيها من أيِّ برج من أبراج شركة الاتصالات في أنحاء المدينة، سواء الموجودة وقت العقد والمحدثة بعده.

وبناء على كونه إجارة ذمة، يجب تعجيل الأجرة وتسليمها في مجلس العقد عند الشافعية بخلاف الجمهور، كما سبق[1].

الثاني: أن هذا عقد لازم من الطرفين، كما سيأتي[2].

الثالث: أن خيار الفسخ يثبت للمستفيد إذا ظهر في الاتصال عيب مؤثِّر، كما سيأتي أيضًا.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).

(٢) في المطلب الخامس من هذا المبحث (ص ٣٣٥).

المطلب الثاني: كيفية العقد على منفعة الاتصال الهاتفي

يجري العقد على بيع منفعة الاتصال على ثلاثة أوجُه:

الأول: أن يقع العقد على بيع منفعة محدَّدة بقدر معيَّن من الدقائق يستوفى بالمكالمات أو الرسائل مع وقوعها في نطاق زمني واسع كسنة مثلًا.

وهذه إجارة صحيحة، وعلى المستفيد استيفاء هذه المنفعة في المدة المتاحة، وإلا ذهبت عليه الدقائق واستقرَّ عليه العوض؛ لأن الشركة جعلت منفعة الاتصال تحت قبض يده وتصرُّفه، وتمكَّن من استيفائها تمام التمكن لكونها موجودة في هاتفه، فيكون فواتها محسوبًا عليه؛ لأنها دخلت بذلك في ضمانه[1].

الثاني: أن يجري العقد على بيع منفعة محدَّدة بمدة معيَّنة كشهر مثلًا، من غير تحديد بقدر معيَّن من الدقائق للمكالمات أو الرسائل.

وهذه إجارة صحيحة أيضًا، وبانتهاء المدة مع تمكن المستفيد من المنفعة ينتهي العقد، سواء أحصل استيفاء المنفعة بالفعل أم لا.

الثالث: أن يقع العقد على منفعة محدَّدة بقدر الاستهلاك من غير تحديد في الابتداء بقدر معيَّن أو مدة معيَّنة.

وهذا الوجه إجارة صحيحة أيضًا عند الفقهاء إلا الشافعية، ويصح العقد في الدور الأول، وهو أقلُّ ما تقتضيه التسمية، ثم يتجدد بعده بالتراضي ويلزم بالتلبس به، ومن لم يرضَ فله الفسخ بعد الدور الأول.

وقد سبق[2] بحث مسألة تحديد المنفعة بقدر الاستهلاك، بحيث لا يُذكر قدر المنفعة المعقود عليها إجمالًا ولا تفصيلًا، ولكن تُذكر الأجرة مفصَّلة على أجزاء للمنفعة غير متناهية، فيكون تحديد المنفعة فيها على حسب الاستيفاء.

* * *

(١) كما سبق في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٩٣).

المطلب الثالث: بيع بطاقات الاتصال بأكثر من السعر المكتوب عليها

شركات الاتصال تبيع منفعة الاتصال بعوض، ومن كيفيات بيع هذه المنفعة بيع أرقام تكون مفاتيح لمنافع اتصال محددة، وتكتب هذه الأرقام في بطاقات، وتُغطى الأرقام بمادة تقبل الحكَّ والإزالة، ثم تظهر الأرقام للمستفيد، ويُدخلها في هاتفه بصفة معيَّنة، ويكون ذلك تعبئة لهاتفه بالمنفعة التي توصَّل إليها بالأرقام، فتنزل المنفعة في هاتفه ويتصرف بها ويستوفيها.

والعادة أن البطاقة يكتب عليها قدر العوض المطلوب لمقابلة المنفعة التي تشتمل عليها البطاقة، ولذلك تعارف الناس على تسمية البطاقة بالعدد المكتوب عليها، فيقال: بعني بطاقة عشرين ريالًا من شركة كذا، أو بطاقة مئة ريال من شركة كذا.

ومن هنا يتوهَّم بعض الناس أن المبيع هو هذه الأعداد المنطوق بها، وأن من دفع خمسين ريالًا واشترى بطاقة خمسين ريالًا فقد اشترى خمسين ريالًا بخمسين ريالًا، فيكون هذا العقد صرفًا على هذا الوهم.

ويحصل أحيانًا أن بائع البطاقة يبيعها بسعر أكثر من العدد المكتوب عليها، فيبيع بطاقة العشرة ريالات بأحد عشر ريالًا مثلًا، وذلك عند عزة هذه البطاقات في بعض الأماكن إما لقلتها في السوق ونفادها، أو لصعوبة الوصول إليها للازدحام ونحوه، خصوصًا في المواسم الكبيرة كالحج.

فيتساءل بعض الناس كيف يصح بيع نقد بنقد من جنسه مع التفاضل؟ أليس ذلك من الربا؟!

والحقيقة أن هذا عقد صحيح، ولا دخل للربا فيه، وليس فيه بيع نقد بنقد أصلًا؛ لأن المعقود عليه في هذه الصفقة هو المنفعة المودعة في البطاقة، وليس ذات البطاقة ولا الرقم المكتوب عليها.

ومن المعروف أن سلع التجارة ترتفع أسعارها وتنخفض، والتجارة في المنافع كذلك، فبائع بطاقة الاتصال بسعر أكثر من العدد المكتوب عليها، كبائع بضاعة معيَّنة بسعر أكثر من المعتاد في مثلها، فليس فيه إلا رفع سعر البضاعة.

* * *

المطلب الرابع: بيع منفعة الاتصال بثمن مؤجل أكثر من السعر المعتاد

بيان قدر منفعة الاتصال يكون عادةً بذكر قدر العوض المعتاد في مقابلة القدر المطلوب من المنفعة، وليس هذا في بيع بطاقات الاتصال فقط، بل إن عقود بيع منافع الاتصال بين الشركة والمستفيد تجري على هذا المثال، فقد يشتري الشخص منفعة الاتصال من الشركة نفسها، فتحوِّل له المنفعة وتسميها بقدر عوضها، فتقول: تم شحن حسابك بعشرين ريالًا مثلًا، وعند الإخبار بالباقي من المنفعة يكون التحديد بالعوض أيضًا، فتقول الشركة: رصيدك خمسة ريالات مثلًا.

ويستدين المستفيدون منافع الاتصال من شركات الاتصال، ويحصل أحيانًا في بعض البلدان أن المستفيد يستلف منفعة عشرين ريالًا، فتقول له الشركة: نعطيك ذلك لكنك ستدفع خمسة وعشرين ريالًا مثلًا.

وهنا يستشكل بعض الناس: كيف أستقرض عشرين ريالًا بشرط ردِّ خمسة وعشرين ريالًا؟ أليس ذلك قرضًا بفائدة وهو ربا الجاهلية؟!

وهذا توهُّم، والصواب أنه لا ربا في هذا العقد؛ لأنه ليس صرفًا وليس فيه بيع نقد بنقد، بل هو بيع منفعة بنقد، ولكن المنفعة سميت باسم عوضها الذي هو نقد، ولا إشكال في بيع المنفعة بأكثر من السعر المتعارف عليه في مثلها أو بأقلَّ منه على حسب ما يتراضى به المتعاقدان.

فالحقيقة في صفقة المثال المذكور أن الشركة تبيع المنفعة - التي كانت تباع في حال النقد بعشرين ريالًا- بخمسة وعشرين ريالًا في حال التأجيل، وبيع الشيء مؤجَّلًا أغلى من بيعه نقدًا كما هو معروف للارتفاق بالأجل.

* * *

المطلب الخامس: حكم الرجوع عن العقد

العقد بين شركة الاتصال والمستفيد من منفعة الاتصال هو عقد إجارة كما سبق[1].

ويترتب على ذلك أمور، منها:

الأول: أن هذا عقد لازم من الطرفين، فيجب الوفاء به من الجانبين، كما هو الأصل في الإجارة.

فلا يحق للشركة قطع خدمة الاتصال حتى تنتهي المدة المتفق عليها أو القدر المتفق عليه، وكذلك لا يحق للمستفيد طلب قطع الخدمة واسترجاع العوض، إلا إذا وُجد سبب من أسباب فسخ الإجارة، أو تراضيا معًا على فسخ العقد.

الثاني: أن الاتصال إذا ظهر فيه عيب مؤثِّر كضعفه بنقص إشارته، فمن حقِّ المستفيد المطالبة بتقويته إن أمكن؛ لأن هذا العقد إجارة في الذمة، فيجب فيه إبدال العين المَعيبة، فإن تعذَّر ذلك ثبت للمستفيد خيار الفسخ، فإن شاء أمضى العقد وتستقر عليه الأجرة كاملة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع عيبه، وإن شاء فسخ واسترجع من العوض مقابل ما بقي من المنافع، وقد سبق تأصيل هذا[2].

ولو تلفت أبراج الشركة كلُّها قبل الاستفادة من المنفعة، ولم يمكن إبدالها، انفسخ العقد واسترجع المستفيد العوض لتعذُّر استيفاء المنفعة من جهة المؤجِّر، فإن كان التلف بعد فواتِ أو تفويت بعض المنفعة ثبتَ على المستفيد مقابلُ ما فات من قدر المنفعة أو مدتها بعد قبضها، وقد سبق تأصيل هذا كلِّه[3].

* * *

(١) في المطلب الأول من هذا المبحث.

(٢) في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

(٣) المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب السادس: بيع نغمات الاتصال والتذكير

النغمة تطلق على جرس الكلام ورنَّة الكلمة ونبرة الصوت، وعلى حسن الصوت في القراءة والأداء[1]. والمراد ببيع النغمة: بيع تشغيل الصوت لسماعه، فهو عقد إجارة وارد على منفعة سماع الصوت.

ومن الخدمات التي توفِّرها شركات الاتصال الهاتفي تشغيل صوت معيَّن عند الاتصال على الشخص، يسمعه المتصل فيتسلَّى ويستأنس به في حال انتظار الردِّ على المكالمة، وقد يكون هذا الصوت عبارة عن مقطع وعظي أو آية قرآنية أو حديث نبوي فيستفيد المتصل السامعُ التذكير والوعظ أو الإفادة العلمية.

وخدمة تشغيل الصوت يجوز الاعتياض عليها إذا كان الصوت ذا فائدة ككونه وعظًا وتذكيرًا أو جميلًا مؤنسًا، بشرط ألا يكون محرَّمًا كاشتماله على كلام محظور شرعًا أو على موسيقى أو نحو ذلك، فحينئذ يكون بيعه حرامًا، كبيع آلات اللهو المحرَّمة.

والصوت قد يكون منفعة مقصودة للعقلاء، متقوِّمة في حكم الشرع، فيصح كونه معقودًا عليه ويُبذل العوض في مقابل الاستفادة منه.

ومن أمثلة ذلك بيع الطير الحسن الصوت للانتفاع بصوته بالسماع والأنس به، كالببَّغاء والبُلْبُل والعَنْدَلِيب، فإن هذه تُباع ويزاد في ثمنها لأجل صوتها، بل المنفعة العظمى فيها التي جرت عادة الناس بشرائهم لها هي الصوت، وهي منفعة مباحة لجواز الاستماع إلى الطائر المصوِّت[2].

ونصَّ بعض الفقهاء على صحة استئجار الطير لصوته[3]، وذكر بعضهم أن إجارة الطير لسماع صوته لا تصح؛ لأنه قد يصيح وقد لا يصيح، فتكون منفعته ليست مقدورًا على تسليمها[4]، ويمكن الجمع بينهما بأن العقد يصح إذا ظُنَّ بالعادة والتجربة

---

(١) المصباح المنير، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ن غ م).

(٢) بحر المذهب (٥/ ٩٢)، والشرح الكبير للرافعي (٤/ ٢٧)، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي (٢/ ١٠)، والكافي لابن قدامة (٢/ ٤)، والفروع (٦/ ١٢٩)، والإنصاف (١١/ ٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).

(٣) حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج (٣/ ٧٠).

(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٠).

تصويت الطائر، وإلا فلا، ولا يأتي هذا الخلاف في الصوت المسجَّل بالآلة؛ فإن تشغيله طوع إرادة صاحبه وتحت قدرته.

* * *

المطلب السابع: حكم الاستفادة من النقاط

يوجد في أغلب شركات الاتصال برنامج تحفيزي لجذب المستفيدين إلى شراء خدمات الاتصالات، هو عبارة عن نقاط تجتمع وتزيد عند كلِّ شراء لرصيد اتصال.

فمَن شحن برصيد عشرة ريالات مثلًا تعطيه الشركة نقطة واحدة أو أكثر، ثم تسمح الشركة للمستفيد بأن يستبدل بهذه النقاط أشياء أخرى كرصيد مكالمات أو رسائل أو إنترنت أو شراء بعض الأشياء من محلَّات معيَّنة أو غير ذلك.

وإعطاء الشركة لعميلها هذه النقاط مع إخباره بتفاصيل المكافآت ومقادير النقاط المطلوبة للحصول عليها، داخلٌ في مسألة الهدية الترويجية التي يَعِدُ بها البائع لمن يشتري قدرًا معيَّنًا من السِّلع، وقد تكون الهدية التسويقية منفعة كرصيد الاتصال الموعود بعد جمع النقاط.

والهدايا التي يبذلها البائع لترغيب الناس في شراء السِّلع منه، جائزة على الأصل في المعاملات، وهي هبةٌ محضة يملكها آخذها بعد قبضها[1].

* * *

(١) الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص ١٠٩، ١١٩).

المطلب الثامن: بيع رقم الهاتف أو الفاكس

الفاكس: جهاز يُستخدم لإرسال الصور والموادِّ المطبوعة برقيًّا وبوسائل إلكترونية[١].

وهناك جهاز اتصال يسمى تِلِفَاكِس، يجمع بين جهازي التليفون والفاكس[٢].

ومعنى رقم الهاتف والفاكس أن شركات الاتصال تُخصِّص للشخص المستفيد أرقامًا معيَّنة في هاتفه أو شريحته الإلكترونية، وبها يتم الاتصال عليه بالضغط على مثل تلك الأرقام في مفاتيح جهاز آخر صالح للاتصال، بحيث يتولَّد من هذا الضغط عدد معيَّنٌ من النبضات الكهربائية لتوجيه المكالمة أو الرسالة إلى جهاز الشخص المراد الاتصال به.

ويوجد في كلِّ هاتف لوحة مفاتيح تشتمل على اثني عشر مفتاحًا، وفيها أرقام من صفر إلى تسعة، ومفتاح النجمة (*)، ومفتاح المربَّع (#)[٣]، وكذلك جهاز الهاتف الثابت توجد فيه هذه الأرقام ومفاتيح أخرى.

وسلسلة الأرقام المخصَّصة للشخص هي وسيلة الاتصال بينه وبين غيره، فبها تُستوفى منفعة الاتصال الصوتي والكتابي، وهي ليست عينًا تُشترى وتُقبض، بل هي أشياء معنوية تتعلق بها منافع ذات قيمة مالية، وليست أيضًا منافع تملك على التأبيد، بل يدفع الناس فيها المال للانتفاع بها إلى مدة محدَّدة تتجدَّد وتطول بكثرة الاستعمال، بحيث لو أهمل المستفيد استخدامها فترةً طويلة يحقُّ للشركة إلغاء خاصية الاتصال بهذه الأرقام أو إعطاؤها لشخص آخر.

فبيعُ رقم الهاتف أو رقم الفاكس يعني بيع منفعة لمدة محدَّدة بعوض معلوم، فهو عقد إجارة.

وهي إجارة في الذمة تُستوفى من الشريحة الإلكترونية التي تؤخذ من الشركة، فإذا تلفت الشريحة أو ضاعت لا يفوت استحقاق الأرقام، بل يأخذ المستفيد بدلَها شريحة أخرى بالرقم نفسه.

* * *

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (ف ا ك س).

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة (ت ل ف).

(٣) الموسوعة العربية العالمية (الهاتف ٢٦/ ٨).

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الهاتفي

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بانقطاع الشبكة

قد يشتري المستفيد منفعة اتصال محدَّدة بوقت معيَّن، ثم لا يتمكَّن من الاتصال بسبب انقطاع شبكة الاتصال أو ضعفها، فتفوت المنفعة المعقود عليها من غير استيفاء، أو يفوت بعضها.

ففي هذه الحالة يكون ضمان المنفعة الفائتة على الشركة البائعة لمنفعة الاتصال؛ لأن الفوات راجعٌ إلى عدم تمكين المستأجر من الاستيفاء، وذلك يعني عدم حصول قبض المستأجر أصلًا إذا لم يتمكن من الاتصال مطلقًا، فإن تمكَّن أولًا ثم انقطعت الشبكة فهو قابض فيما تمكَّن فيه من الاتصال، وغير قابض فيما تعذَّر منه.

وإذا انتهت مدة عقد الإجارة قبل قبض المستأجر، انفسخ العقد، ووجب ردُّ العوض إلى المستأجر إن كان سلَّمه، وسقوطُه عنه إن لم يسلِّمه.

وقد سبق[1] أن فوات المنفعة أو تفويتها إن كان قبل قبضها، كانتهاء المدة قبل التسليم، يقتضي انفساخ الإجارة، وتسقط الأجرة المسمَّاةُ، فإن كان المؤجِّر قد قبضها وجب عليه ردُّها، كما أن المبيع إذا تلف قبل القبض يجب على بائعه ردُّ الثمن.

وأن المنفعة إذا فاتت بعد القبض بسبب هلاكِ العين التي هي محلِّها أو خروجها عن صلاحية الانتفاع بها، كموت الدابة وخراب الدار، فيه تفصيل:

فإن كان ذلك عقب القبض قبل مُضِيِّ مدةٍ لمثلها أجرةٌ، انفسخ عقد الإجارة، ولا أجرة على المستأجر؛ لأنه لم يقبض من المعقود عليه شيئًا يُقابَل بأجرة.

وإن كان ذلك في أثناء المدة، انفسخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة، ويجب على المستأجر من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة، ويسقط عنه قدرُ ما بقي.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الثاني: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بخطإ من جهة البائع

يحصل أحيانًا أن المستفيد يشتري منفعة الاتصال، سواء أكانت محدَّدة بوقت معيَّن أو بقدر معيَّن، ثم تسحب الشركة الرصيد، فيفقد المستفيد منفعة الاتصال قبل استعمالها أو بعد استيفاء بعضها، فتفوت المنفعة المعقود عليها من غير استيفاء، أو يفوت بعضها.

وهذا يقتضي انفساخ عقد الإجارة، وردَّ العوض إلى المستأجر، إما كلَّه إذا لم يستوفِ شيئًا من المنفعة، وإما مقابل ما بقي من المنفعة إذا استوفى بعضها.

وقد سبق[1] أن فوات المنفعة أو تفويتها بعد القبض بسبب أمر خارج عن فعل المستأجر، كما لو منع المؤجِّرُ الانتفاعَ بالعين أو شَغَلها بعمل آخر، يقتضي انفساخ العقد مع تفصيل في الأجرة:

فإن كان ذلك عقب القبض قبل مُضِيِّ مدةٍ لمثلها أجرةٌ، انفسخ عقد الإجارة، ولا أجرة على المستأجر؛ لأنه لم يقبض من المعقود عليه شيئًا يُقابَل بأجرة.

وإن كان ذلك في أثناء المدة، انفسخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة، ويجب على المستأجر من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة، ويسقط عنه قدرُ ما بقي.

وذلك لأن المنافع ليست مقبوضة حقيقةً في حق المستأجر؛ لأن منافع المدة الباقية معدومة لم تخلق فلم يصح قبضها، وإنما يقدَّر قبضها ليصحَّ التصرُّف فيها، ولا يستقرُّ قبضها حقيقةً إلا بمضيِّ المدة، فلا يبرأ المؤجِّر من ضمانها قبل تمام المدة، ولا يستقرُّ في مقابلة المعدومةِ ملكُ شيء من الأجرة.

ولأن الأجرة إنما هي في مقابلة التمكين من الانتفاع بالعين إلى انقضاء المدة، فإن تعذَّر ذلك في جميع المدة لم يجب جميع الأجرة.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الثالث: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بانتهاء المدة المتفق عليها من غير استعمال

فوات المنفعة إن كان قبل قبضها، كانتهاء المدة قبل التسليم، يقتضي انفساخ الإجارة وسقوط الأجرة، كما سبق[1].

وإن كان فوات المنفعة بانتهاء المدة بعد القبض على وجهٍ يمكن فيه الانتفاع، حُكم بصحة الإجارة، واستقرَّت الأجرة على المستأجِر؛ لأنه تمكَّن من استيفاء المنفعة والتصرف فيها ودخلت في ضمانه، فيكون فواتها محسوبًا عليه.

ولأن الإجارة تقتضي تمليك المؤجِّر الأجرةَ والمستأجِر المنفعةَ، فإذا تركها المستأجِر اختيارًا منه لم تنفسخ الإجارة، ولم يَزُل ملكُه عن المنافع، كمن اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.

ولأن الذي يجب على المكري تمكينُ المكتري من استيفاء المنفعة، فإن فعل ذلك فلا يلزمه شيء آخر، كما لو باع طعامًا رطبًا وأقبضه مشتريَه فلم يأكله حتى تلف، فإنه يلزمه الثمن.

وهذا كله لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، وقد سبق تأصيله[2].

* * *

(١) في المطلب الأول من هذا المبحث الخامس.

(٢) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الرابع: ضمان منفعة الاتصال المستهلكة بغير إذن المالك أو المستفيد

المنفعة مال متقوِّم، وهي ملكٌ لصاحب العين ذاتِ المنفعة، وهو الذي يأخذ عليها العوض، فإذا غُصبت المنفعة وجب ضمانها بقيمتها، وهي أجرة مثلها، ومستحِقُّ ذلك هو مالك المنفعة المضمونة.

ومنفعة الاتصال منفعة متقوِّمة تُقابل بالمال وتكون معقودًا عليها، فتفويتها مضمون بما تُقابَل به من المال عادةً.

وهذا كلُّه على مذهب جمهور العلماء، وكذلك مذهب الحنفية؛ فإنهم وإن ذهبوا إلى أن منافع المغصوب غير مضمونة على الغاصب، سواء أستوفاها أو عطَّلها، بناء على أن المنفعة ليست بانفرادها مالًا متقومًا، وقد سبق هذا[1].

لكن متأخري الحنفية استثنوا من عدم ضمان المنافع أشياءَ، منها أن يكون المغصوب وقفًا، أو مالَ يتيم، أو مُعَدًّا للاستغلال بأن بناه صاحبه لذلك أو اشتراه لذلك أو أجَّره ثلاث سنين متوالية، مع علمِ الغاصب بكونه مُعَدًّا، فيجب في غصب منافع هذه الأشياء قيمتها، وهي أجرة المثل.

والمُعَدُّ للاستغلال لا يختص بالعقار، فيجب الأجر على من استعمل دابة المُكَاري بلا إذن ولا إجارة[2].

ولا شكَّ أن أعيان ممتلكات شركات الاتصال مُعَدَّة للاستغلال، فالأبراج والمكائن وغيرها من الأدوات والممتلكات كلُّها أُعِدَّت للاكتساب والاسترباح، وهو معنى الاستغلال، فيجب في غصب منافعها الضمان، ويلزم من استوفى منفعتها أو عطَّلها أجرةُ مثلها.

* * *

(١) في المطلب الرابع من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١٢١).

(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٢، ٧٥، ٢٠٦-٢٠٨)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٤).

الفصل الثامن: أحكام التجارة في منافع الاتصالات الشبكية (الإنترنت)

وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: تعريف الاتصال الشبكي (الإنترنت) ونشأته.

المبحث الثاني: أحكام بيع منفعة الاتصال الشبكي (الإنترنت).

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الشبكي.

المبحث الأول: تعريف الاتصال الشبكي (الإنترنت) ونشأته

وفيه مطلبان.

المطلب الثاني: تعريف الاتصال الشبكي

الإنترنت: شبكة معلومات عالمية، تهدف إلى ربط العالم وجعله كقرية صغيرة، ويمكن الدخول إليها من خلال جهاز الحاسوب[1].

والإنترنت شبكة ضخمة من الحواسيب تربط بين كثير من المجموعات والأفراد، عبر عشرات الألوف من شبكات الحاسوب الصغيرة، وبذلك يتمكَّن مستخدمو الحاسوب في جميع أنحاء العالم من إرسال واستقبال الرسائل، ويتبادلون المعلومات وغيرها بأشكالها المختلفة على بعد آلاف الأميال.

والحواسيب تحتاج إلى معدَّات وبرمجيات خاصة للاتصال بالإنترنت، وتشتمل المعدَّات على جهاز المودم الذي يترجم المعلومات الرقمية في الحاسوب إلى إشارات يمكن إرسالها عبر خطوط الهاتف، وتساعد برمجيات الاتصالات في إرسال الرسائل واستقبالها.

وقد بدأ الإنترنت في أول أمره بنظام تبادل المعلومات في إطار محدود، ثم تطوَّر إلى شبكة الإنترنت العالمية المعروفة بـ«وورلد وايد وب world wide web»، وتحوَّل إلى عرض المعلومات مع الصور الضوئية والصور المتحركة والصوت، وبذلك أصبح استخدام الإنترنت أكثر رواجًا، فيستخدمه ملايين البشر، ويُتناقل فيه ملايين الرسائل الصوتية والكتابية والمرئية.

ومع كون الإنترنت وسيلة التواصل والتخاطب الأقوى في العالم، فهو أيضًا مكتبة علمية ضخمة تحوي قدرًا كبيرًا من المعارف في كل المواضيع، بحيث يضاهي مجموع ما تحويه آلاف المكتبات في العالم، ويتضخَّم حجم موارد الإنترنت في كل يوم، ولذلك صار الإنترنت محطة التوقُّف الأولى للكثير من الباحثين لسرعة الوصول فيه إلى المعلومات في كلِّ المجالات، لكن يلاحظ أن المعلومات المتاحة على الإنترنت ليست كلُّها دقيقة، بل إن بعضها مضلِّل على نحو متعمَّد.

---

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (ا ن ت).

ويُستخدم الإنترنت كوسيلة عرض للكتب والمجلات والصحف وتحديث الأخبار، والقيام بأعمال تجارية وتوزيع المنتجات وترويجها، ومن خلاله يُقدِّم العديد من المصارف وسماسرة البورصة لعملائهم برامج تمكِّنُهم من إجراء الاستثمارات ومتابعتها.

وللدخول إلى الشبكة العالمية يقوم المستخدم بتحقيق الاتصال عن طريق إعطاء تعليمات لبرنامج الاتصال الذي يستخدمه للاتصال بمقدِّم خدمة الإنترنت. ولحماية أمن المستخدم، يتطلب هذا الإجراء في العادة استخدام كلمة مرور سرية.

فإن المستخدم بعد الاتصال بمقدِّم خدمة الإنترنت يحصل على العديد من الخيارات، وتشتغل بعض الوظائف تلقائيا، مثل البريد الإلكتروني وكثير من التطبيقات التي توفِّر الموارد النصية ونحوها، أما الشبكة العنكبوتية العالمية فإن الدخول إليها يتطلب برنامجًا إضافيًّا يُعرف باسم المستعرض، ثم يتوصَّل المستخدم من خلاله إلى ملايين المواقع حول العالم، ولكل موقع عنوان إلكتروني خاصٌّ به، ويشار إليه بأحرف الاختصار (يو آر إل URL).

ومن مميزات الإنترنت وجود محرِّكات البحث التي توفِّر الفرصة للمستخدمين استعراض فهارس المعلومات والمواقع الموجودة على الإنترنت بعد كتابة كلمة أو عبارة مفتاحية لها علاقة بالمعلومات المبحوث عنها[1].

(١) الموسوعة العربية العالمية (الإنترنت ٣/ ١٦٣، ٩/ ٣٠-٣١)، واختراعات غيرت مجرى التاريخ (ص ١٥١-١٥٩)، والإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية في التجارة الدولية (ص ٤٠-٤١).

المطلب الثاني: نشأة الاتصال الشبكي

بدأ استخدام الإنترنت في أواخر الستينيات من القرن العشرين الميلادي، وكان في بدايته عبارة عن شبكة من الحواسيب العسكرية والجامعية في أمريكا، صُنعت لتأمين اتصال سريع وخالٍ من الأخطاء بين كمبيوتر وآخر، ثم تطوَّر ذلك مع التقدم التقني في مجال الحاسوب والاتصال.

وفي الثمانينيات طُوِّرت شبكات الحواسيب المرتبطة، وأصبح الاتصال بينها يُعرف باسم الإنترنت.

وفي عام ١٩٩١م بدأ استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية، بعدما صار برنامج الوب جزءًا من الإنترنت، وفي عام ١٩٩٣م بدأ استخدام مستعرض الوب، وهو برنامج يُستخدم لإيجاد المعلومات وعرضها على الوب، ويمكِّن من استعمال الصور والكلمات معًا، ويوفِّر الارتباطات التشعُّبية النصِّية التي تمكِّن المستخدم من الانتقال من مستند إلى آخر ومن موقع إلى آخر، وأدَّى ذلك إلى تسهيلٍ كثير ونموٍّ مذهل في استخدام الإنترنت.

ولا يزال الإنترنت في نمو سريع مع تقنيات جديدة توفِّر خدمات إضافية مثل الأوامر المنطوقة، والترجمة الفورية، وتوفِّر المواد التاريخية والأرشيفية على شكل متزايد، وهناك عشرات الملايين من مستخدمي الحاسوب يتصلون بالإنترنت يوميًّا[1].

* * *

(١) الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية في التجارة الدولية (ص ٣٨-٤٠)، واختراعات غيرت مجرى التاريخ (ص ١٦٠-١٦٢)، والموسوعة المعرفية الشاملة (موقع في الإنترنت، مفاتيح: أربانت، والشبكة العنكبوتية العالمية).

المبحث الثاني: أحكام بيع منفعة الاتصال الشبكي (الإنترنت)

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة بيع الاتصال الشبكي

خدمة الاتصال الشبكي (الإنترنت) توفِّرها شركات الاتصال الهاتفي وغيرها بمقابل، وهذا بيع لمنفعة الاتصال التي يتمكن بها الشخص من استعمال الإنترنت في التواصل مع الناس، والاطلاع على الأخبار والمعلومات، وتنزيل أو تحميل الملفات والتطبيقات، واستماع أو مشاهدة ما يشاء، وغير ذلك.

وهذا في الحقيقة عقد إجارة؛ لأنه بيع منفعة معلومة بعوض معلوم من غير تأبيد، وبائع خدمة الإنترنت هو المؤجِّر، والمستفيد هو المستأجر، ومنفعة الاتصال بالإنترنت والعوض المدفوع فيها هما المعقود عليه.

والمنفعة المبيعة في هذا العقد قد تكون محددة بقدر معيَّن كحجم البيانات، وقد تكون محدَّدة بزمن معيَّن كالإنترنت المفتوح إلى وقت محدَّد.

وكون العقد إجارة يقتضي عدة أمور، منها:

الأول: أن هذا العقد إجارة في ذمة موفِّر الخدمة؛ لأن منفعة الاتصالات ليست مرتبطة بعين محدَّدة، بل يستحقها المستفيد في ذمة الشركة، ويستوفيها من أيِّ برج من أبراج شركة الاتصالات في أنحاء المدينة، سواء الموجودة وقت العقد والمحدثة بعده.

وبناء على كونه إجارة ذمة، يجب تعجيل الأجرة وتسليمها في مجلس العقد عند الشافعية بخلاف الجمهور، كما سبق[1].

الثاني: أن هذا عقد لازم من الطرفين، فيجب الوفاء به من الجانبين على الأصل في الإجارة.

فلا يحق للشركة قطع خدمة الاتصال حتى تنتهي المدة المتفق عليها أو القدر المتفق عليه، وكذلك لا يحق للمستفيد طلب قطع الخدمة واسترجاع العوض، إلا إذا وُجد سبب من أسباب فسخ الإجارة، أو تراضيا معًا على فسخ العقد.

الثالث: أن خيار الفسخ يثبت للمستفيد إذا ظهر في الاتصال عيب مؤثِّر، كضعفه

---

(١) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).

بنقص إشارته، فمن حقِّ المستفيد المطالبةُ بتقويته إن أمكن؛ لأن هذا العقد إجارة في الذمة، فيجب فيه إبدال العين المَعيبة، فإن تعذَّر ذلك ثبت للمستفيد خيار الفسخ، فإن شاء أمضى العقد وتستقر عليه الأجرة كاملة؛ لأنه رضي بأخذ المعقود عليه مع عيبه، وإن شاء فسخ واسترجع من العوض مقابل ما بقي من المنافع، وقد سبق تأصيل هذا[1].

ولو تلفت أبراج الشركة كلُّها قبل الاستفادة من المنفعة، ولم يمكن إبدالها، انفسخ العقد واسترجع المستفيد العوض لتعذُّر استيفاء المنفعة من جهة المؤجِّر، فإن كان التلف بعد فواتِ أو تفويت بعض المنفعة ثبتَ على المستفيد مقابلُ ما فات من قدر المنفعة أو مدتها بعد قبضها، وقد سبق تأصيل هذا كلِّه[2].

* * *

(١) في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الأول (ص ١٢٣).

(٢) المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الثاني: كيفية بيع الاتصال الشبكي

العقد على بيع منفعة الاتصال له ثلاثة أوجُه:

الأول: أن يقع العقد على بيع منفعة محدَّدة بقدر معيَّن من البيانات مع وقوعها في نطاق زمني واسع كسنة مثلًا.

وهذه إجارة صحيحة، وعلى المستفيد استيفاء هذه المنفعة في المدة المتاحة، وإلا ذهبت عليه البيانات واستقرَّ عليه العوض؛ لأن الشركة جعلت منفعة الاتصال تحت قبض يده وتصرُّفه، وتمكَّن من استيفائها تمام التمكن لكونها موجودة في هاتفه، فيكون فواتها محسوبًا عليه؛ لأنها دخلت بذلك في ضمانه[1].

الثاني: أن يجري العقد على بيع منفعة محدَّدة بمدة معيَّنة كشهر مثلًا، من غير تحديد بقدر معيَّن من البيانات.

وهذه إجارة صحيحة أيضًا، وبانتهاء المدة مع تمكُّن المستفيد من المنفعة ينتهي العقد، سواء أحصل استيفاء المنفعة بالفعل أم لا.

الثالث: أن يقع العقد على منفعة محدَّدة بقدر الاستهلاك من غير تحديد في الابتداء بقدر معيَّن أو مدة معيَّنة.

وهذا الوجه إجارة صحيحة أيضًا عند الفقهاء إلا الشافعية، ويصح العقد في الدور الأول، وهو أقلُّ ما تقتضيه التسمية، ثم يتجدد بعده بالتراضي ويلزم بالتلبس به، ومن لم يرضَ فله الفسخ بعد الدور الأول.

وقد سبق[2] بحث مسألة تحديد المنفعة بقدر الاستهلاك، بحيث لا يُذكر قدر المنفعة المعقود عليها إجمالًا ولا تفصيلًا، ولكن تُذكر الأجرة مفصَّلة على أجزاء للمنفعة غير متناهية، فيكون تحديد المنفعة فيها على حسب الاستيفاء.

* * *

(١) كما سبق في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٩٣).

المطلب الثالث: بيع بطاقات الإنترنت بأكثر من السعر المكتوب عليها

من كيفيات بيع منفعة الاتصال الشبكي (الإنترنت) بيع أرقام تكون مفاتيح لمنافع اتصال محددة، وتكتب هذه الأرقام في بطاقات، وتُغطى الأرقام بمادة تقبل الحكَّ والإزالة، ثم تظهر الأرقام للمستفيد، وعند تشغيلها بصيغة معيَّنة وتعبئةِ حسابه بالمنفعة التي توصَّل إليها بالأرقام، تنزل المنفعة في حسابه ويتصرف بها ويستوفيها.

والعادة أن بطاقة اتصال الإنترنت يكتب عليها مقدار المنفعة التي تشتمل عليها البطاقة، فيقال مثلًا: بطاقة خمس جيجا بيانات، أو بطاقة عشر جيجا بيانات.

وقد يُكتب على البطاقة قدر العوض المطلوب لمقابلة ذلك المقدار من المنفعة، فيتوهَّم بعض الناس مِن هذا أن المبيع هو هذه الأرقام المنطوق بها، وأن من دفع مئة ريال مثلًا واشترى بطاقة كُتب عليها مئة ريال، فقد استبدل مئة ريال بمئة ريال، فيكون هذا العقد صرفًا على هذا التوهُّم.

وقد تُباع البطاقة بسعر أكثر من العدد المكتوب عليها، فتباع بطاقة الخمسين ريالًا بستين ريالًا مثلًا، وذلك عند عزة هذه البطاقات في بعض الأماكن إما لقلتها في السوق ونفادها، أو لصعوبة الوصول إليها للازدحام ونحوه، خصوصًا في المواسم الكبيرة كالحج.

وعند ذلك يتساءل بعض الناس عن صحة هذا البيع لتوهُّمِهم أنه بيع نقد بنقد من جنسه مع التفاضل.

والحقيقة أن هذا العقد صحيح، ولا دخل للربا فيه، وليس فيه بيع نقد بنقد أصلًا؛ لأن المعقود عليه في هذه الصفقة هو المنفعة المودوعة في البطاقة، وليس ذات البطاقة ولا الرقم المكتوب عليها.

ومن المعروف أن سلع التجارة ترتفع أسعارها وتنخفض، والتجارة في المنافع كذلك، فبائع بطاقة الاتصال الشبكي (الإنترنت) بسعر أكثر من العدد المكتوب عليها، كبائع بضاعة معيَّنة بسعر أكثر من المعتاد في مثلها، فليس فيه إلا رفع سعر البضاعة.

وقد سبق مثل هذا الحكم في بطاقات شحن الهاتف[1].

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل السابع (ص ٣٣٢).

المطلب الرابع: حكم بيع منفعة الإنترنت لمن يستخدمها في الشر

كثير من الأشياء يمكن استعماله في الخير وفي الشرِّ، ولا إشكال في بيعها ممن يستعملها في الخير، أما بيعها ممن يُظَنُّ أو يُعلم أنه يستعملها في الشر كبيع عصير العنب ممن يتخذه خمرًا، فقد اختلف فيه الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأول: أن ذلك بيع مباح صحيح، وهو مذهب الحنفية[١].

القول الثاني: أن ذلك بيع محرَّم باطل، وهو مذهب المالكية[٢] والحنابلة[٣].

القول الثالث: أنه بيع محرَّم صحيح، وهو مذهب الشافعية[٤] وقول عند المالكية[٥].

القول الرابع: أنه بيع مكروه صحيح، وبه قال أبو يوسف الأنصاري ومحمد بن الحسن[٦]، وهو وجه عند الشافعية[٧].

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فمن وجهين:

١- قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾[٨]، وهذه الصورة داخلة في البيع الحلال،

---

(١) المبسوط (٢٤/ ٧، ٢٤)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٨-٢٩)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩١).

(٢) الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٧٧)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٦١٤)، ومواهب الجليل (٦/ ٥٠)، وشرح الخرشي (٥/ ١١)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٨٨).

(٣) الكافي لابن قدامة (٢/ ١٢-١٣)، والإنصاف (١١/ ١٦٨-١٦٩)، وكشاف القناع (٣/ ١٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢).

(٤) الأم (٤/ ١٥٢)، والبيان (٥/ ١٢١)، والمجموع (٩/ ٣٥٣)، وأسنى المطالب (٢/ ٤١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣١٦)، ونهاية المحتاج (٣/ ٤٧١).

(٥) التبصرة (١٠/ ٤٩٦٨)، والكافي (٢/ ٦٧٧)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣-٦١٤)، ومواهب الجليل (٦/ ٥٠).

(٦) المبسوط (٢٤/ ٢٤)، والمحيط البرهاني (٧/ ١٤١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩١).

(٧) البيان (٥/ ١٢١)، والمجموع (٩/ ٣٥٣).

(٨) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

ولا دليل على خروجها منه.

ونوقش بأن الآية مخصوصة بصور كثيرة، فيُخَصُّ منها هذا الحكم أيضًا بأدلة الأقوال الأخرى.

٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾[١]، ووجه الاستدلال أنه لا فساد في قصد البائع، إنما الفساد في قصد المشتري، فلا يُحكم على البائع بنية غيره.

وأما المعقول فاستدلوا به من وجوه:

١- أن العصير شراب طاهر نافع حلال، فيجوز بيعه وأكلُ ثمنه.

٢- أن المعصية لا تقوم بعين العصير في الحال، وإنما تقوم به بعد تغيُّره، فلا يكره بيعه حالًا كبيع الحديد من أهل الفتنة.

٣- أن العصير يصلح لاستعمالات جائزةٍ شرعًا، وإنما الفساد في اختيار المشتري بعد العقد[٢].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فمن وجوه:

١- قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾[٣]، وهذا نهي يقتضي التحريم.

٢- أن النبي ﷺ لعن في الخمر عشرةً: عاصرَها، ومتعصِّرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وبائعها، وآكلَ ثمنها، والمشتريَ لها، والمشتراةَ له[٤]. وفيه إشارة إلى تحريم كلِّ ما يُعين على الحرام.

٣- ما رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَن حبس العنب أيام القِطاف حتى يبيعه

---

(١) سورة الأنعام، الآية ١٦٤.

(٢) المبسوط (٢٤/ ٢٤)، والمحيط البرهاني (٧/ ١٤١)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٨-٢٩)، والمغني لابن قدامة(٤/ ٣٠٦).

(٣) سورة المائدة، الآية ٢.

(٤) رواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، رقم (١٢٩٥)، وابن ماجه في السنن، كتاب الأشربة، بابٌ لُعنت الخمر على عشرة أوجه، رقم (٣٣٨١)، من حديث أنس بن مالك. ورواه الإمام أحمد في مسنده (٤٧٨٧) من حديث عبد الله بن عمر.

من يهوديٍّ أو نصرانِيٍّ أو ممن يتخذه خمرًا، فقد تقحَّم النارَ على بصيرة»[1].

ونوقش بأنه حديث ضعيف لا يثبت[2].

واستدلوا بالمعقول من وجوه:

١- أن بيع العصير ممن يتخذه خمرًا يفتح ذريعة الفساد، والواجب في هذا سد الذرائع.

٢- أن ما حرمت منفعته حرم بيعه، وهذا يشترى لمنفعة محرَّمة.

٣- أن العقد على عينٍ لمعصية الله بها لا يصح، كما لا تصح إجارة الأمة للزنا والغناء[3].

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فهو ما سبق في أدلة القول الأول.

وأما المعقول فاستدلوا به من وجوه:

١- أن بيع العصير لمتخذه خمرًا عقدٌ تامُّ الأركان والشروط، ولا فساد في ثمنه ولا مثمنه، والمحرَّم هو قصد المشتري، فلا يمنع صحة العقد وإن كان حرامًا، كما لو دلَّس البائع العيب.

٢- أن المبيع حلال في الحال، ونية المشتري في إحداث المعصية فيه لا تحرِّم الحلال، مع احتمال ألا يجعله خمرًا أبدًا.

٣- أن هذا العقد وإن حرُم؛ لأنه سبب إلى معصية، لكنه يصح لرجوع النهي فيه لأمر خارج ينفكُّ عنه.

٤- أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين

---

(١) رواه ابن حبان في المجروحين (٦/ ٢٨٦)، والطبراني في المعجم الأوسط، رقم (٥٣٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان، باب المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها، رقم (٥٢٣٠، ٥٢٣١)، من حديث بريدة بن الحصيب ﷺ. وهو حديث ضعيف جدًّا، ضعفه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن الجوزي والذهبي وغيرهم. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (١٢٦٩، ٦٠٩٣).

(٢) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٥١١).

(٣) شرح التلقين (٢/ ٤٣١)، ومواهب الجليل (٦/ ٥٠)، والمغني (٤/ ٣٠٦).

بناءًا على صحة الظاهر[1].

دليل القول الرابع:

استدل أصحاب القول الرابع بالمعقول من وجهين:

١- أن بيع العصير ممن يتخذه خمرًا ليس سببًا قريبًا لوقوع المعصية والتمكين منها، فيكون مكروهًا.

٢- أن في امتناع البائع من هذا البيع مصلحة تسكين الفتنة والإبعاد عن الحرام[2].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أن هذا العقد حرامٌ للنصوص الدالة على ذلك، لكنه يصحُّ وينفذ لرجوع النهي إلى أمر يمكن أن ينفكَّ عنه العقد.

وبناءً على هذا فإن بيع منفعة الإنترنت ممن عُلم أنه يستخدمها في حرام، حرامٌ ويأثم به العاقدان، لكن العقد يصح وتترتب عليه آثاره المالية.

* * *

(١) الأم (٤/ ١٥٢، ٨/ ١٣١)، والبيان (٥/ ١٢١)، وأسنى المطالب (٢/ ٤١)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣١٧)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣-٦١٤)، والمغني (٤/ ٣٠٦).

(٢) المبسوط (٢٤/ ٢٤).

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الشبكي

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: ضمان منفعة الإنترنت الفائتة بانتهاء المدة المتفق عليها من غير استعمال

فوات المنفعة له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الفوات بانتهاء المدة قبل قبض المنفعة، كانتهاء المدة قبل التسليم، فهذا يقتضي انفساخ الإجارة وسقوط الأجرة.

الحالة الثانية: أن يكون فوات المنفعة بانتهاء المدة بعد قبض المنفعة والتمكُّنِ من الانتفاع، وهذا يقتضي صحة الإجارة، واستقرار الأجرة على المستأجِر؛ لأنه تمكَّن من استيفاء المنفعة والتصرف فيها ودخلت في ضمانه، فيكون فواتها محسوبًا عليه.

ولأن الإجارة تقتضي تمليك المؤجِّر الأجرةَ والمستأجِر المنفعةَ، فإذا تركها المستأجِر اختيارًا منه لم تنفسخ الإجارة، ولم يَزُل ملكُه عن المنافع، كمن اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.

ولأن الذي يجب على المكري تمكينُ المكتري من استيفاء المنفعة، فإن فعل ذلك فلا يلزمه شيء آخر، كما لو باع طعامًا رطبًا وأقبضه مشتريَه فلم يأكله حتى تلف، فإنه يلزمه الثمن.

وهذا كله لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، وقد سبق بحثه[1].

وعلى هذا فإن منفعة الإنترنت إذا قبضها المستفيد تدخل في ضمانه، فإن انتهت المدة المحددة بعد ذلك استقرَّ ملك العوض للشركة الموفِّرة للإنترنت، ولا فرق في ذلك بين أن يستوفي المستفيد المنفعة ويستخدمها وبين أن يعطِّلها ويتركها.

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الثاني: ضمان منفعة الإنترنت الفائتة بخطإ من جهة البائع

قد يشتري الشخص منفعة الاتصال الشبكي (الإنترنت)، سواء أكانت محدَّدة بوقت معيَّن أو بقدر معيَّن، ثم يحصل أحيانًا أن يفقد المنفعة المشتراة ولا يتمكَّن من استعمالها أصلًا، أو يستعمل بعضها ثم يفقد الباقي؛ إما لأن الشركة استرجعت المنفعة، أو أن اتصال الشبكة انقطع أو ضعُف.

وهذا يقتضي انفساخ عقد الإجارة، فيجب على بائع الإنترنت ردُّ العوض إلى المستفيد، إما كلَّه إذا لم يستوفِ شيئًا من المنفعة، وإما مقابل ما فقد من المنفعة إذا استوفى بعضها؛ لأن الفوات راجعٌ إلى عدم تمكين المستأجر من الاستيفاء، وذلك يعني عدم حصول قبض المستأجر أصلًا إذا لم يتمكن من الاتصال مطلقًا، فإن تمكَّن أولًا ثم انقطعت الشبكة فهو قابض فيما تمكَّن من الاتصال، وغير قابض فيما تعذَّر منه.

وقد سبق أن فوات المنفعة أو تفويتها بعد القبض بسبب أمر خارج عن فعل المستأجر، يقتضي انفساخ عقد الإجارة، كما لو منع المؤجِّرُ الانتفاعَ بالعين أو شَغَلها بعمل آخر، وأن الأجرة عندئذٍ لها حالتان:

الأولى: أن يكون الانفساخ عقب القبض قبل مُضِيِّ مدةٍ لمثلها أجرةٌ، فلا أجرة على المستأجر؛ لأنه لم يقبض من المعقود عليه شيئًا يُقابَل بأجرة.

الثانية: أن يكو الانفساخ في أثناء المدة، فتصحُّ الإجارة فيما مضى، وتبطل فيما بقي من المدة، ويجب على المستأجر من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة، ويسقط عنه قدرُ ما بقي.

وذلك لأن المنافع ليست مقبوضة حقيقةً في حق المستأجر؛ لأن منافع المدة الباقية معدومة لم تُخلق فلم يصحَّ قبضُها، وإنما يقدَّر قبضُها ليصحَّ تصرُّفه فيها، ولا يستقرُّ قبضها حقيقةً إلا بمضيِّ المدة، فلا يبرأ المؤجِّر من ضمانها قبل تمام المدة، ولا يستقرُّ في مقابلة المعدومةِ ملكُ شيء من الأجرة.

ولأن الأجرة إنما هي في مقابلة التمكين من الانتفاع بالعين إلى انقضاء المدة، فإن

تعذَّر ذلك في جميع المدة لم يجب جميع الأجرة. وقد سبق تأصيل هذا وتفصيله[1].

* * *

(١) في المطلب الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١١٨).

المطلب الثالث: ضمان منفعة الإنترنت المستهلكة بغير إذن البائع أو المستفيد

الاتصال الشبكي (الإنترنت) منفعة متقوِّمة تُقابل بالمال وتكون معقودًا عليها في عقد المعاوضة، والمنفعة مال مملوك لصاحب العين ذاتِ المنفعة، وهو الذي يأخذ عليها العوض.

وإذا استُهلكت المنفعة المتقوِّمة بلا إذن يجب ضمانها بقيمتها، وهي أجرة مثلها، ومستحِقُّ ذلك هو مالك المنفعة المضمونة، فيجب ضمان منفعة الإنترنت بما يُقابِلها من المال عادةً.

وهذا الحكم هو مقتضى ما تقرَّر في المذاهب الأربعة[1]، ولا يأتي هنا خلاف الحنفية في ضمان منفعة المغصوب؛ فإنهم وإن ذهبوا إلى أن منافع المغصوب غير مضمونة على الغاصب، سواء أستوفاها أو عطَّلها، بناء على أن المنفعة ليست بانفرادها مالًا متقومًا.

لكن متأخري علماء الحنفية استثنوا من عدم ضمان المنافع أشياءَ، منها أن يكون المغصوب وقفًا، أو مالَ يتيم، أو مُعَدًّا للاستغلال بأن بناه صاحبه لذلك أو اشتراه لذلك أو أجَّره ثلاث سنين متوالية، مع علمِ الغاصب بكونه مُعَدًّا، فيجب في غصب منافع هذه الأشياء قيمتها، وهي أجرة المثل.

والمُعَدُّ للاستغلال لا يختص بالعقار، فيجب الأجر على من استوفى منفعةَ عينٍ لغيره بلا إذن ولا إجارة[2].

ولا شكَّ أن الأعيان المملوكة لشركات الإنترنت مُعَدَّة للاستغلال، فالأبراج والمكائن وغيرها من الأدوات والممتلكات كلُّها أُعِدَّت للاكتساب والاسترباح، وهو معنى الاستغلال، فيجب في منافعها الضمان، ويلزم من استوفى منفعتها أو عطَّلها أجرةُ مثلها.

* * *

(١) سبق هذا في المطلب الرابع من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١٢١).

(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٢، ٧٥، ٢٠٦-٢٠٨)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٤).

المطلب الرابع: حكم الاستفادة من الشبكة المفتوحة بغير إذن صاحبها

منفعة الإنترنت من أهمِّ المنافع عند الناس التي لا يكادون يستغنون عنها، فيبذلون في شرائها الأموال، ثم يحفظونها من غيرهم بالإغلاق بأرقام سرية، بحيث لا تسهُل الاستفادة من المنفعة إلا لمن يعرف هذه الأرقام.

لكن قد يحصل أن صاحب المنفعة لا يُغلقها ولا يحرزها بالأرقام السرية، فتكون مفتوحة يسهل الدخول إليها والاستفادة منها لكلِّ من كان قريبًا في المكان.

وقد سبق في المطلب المتقدم أن الإنترنت منفعة متقوِّمة تُملك وتُقابل بالمال، وهذا يقتضي حرمة أخذها بغير إذن صاحبها، كغيرها من المنافع المملوكة للناس، فإن عُلم أن صاحبها فتحها رضًا باستهلاكها فالاستفادة منها حلال، وإلا حرُمت.

وكون شبكة الإنترنت مفتوحة لا يجعلها مباحة للجميع؛ لأن منفعة المال المعصوم لا تحلُّ بسهولة الوصول إليها، ولا بأن صاحبها لم يحرزها، كالدابَّة غير المربوطة لا يحلُّ ركوبها بلا إذن، وكالدار المفتوحة الباب لا يحلُّ دخولها وسكناها بغير إذن.

ومن الأصل في هذا قول النبي ﷺ: «ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه»[(١)].

ويجب على من أخذ مِن شبكة الإنترنت بغير إذن، أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضمن ما استوفاه من المنفعة بما يقابله من المال إلا أن يبرئه المستحق، فإن لم يعرف مقدار ما عليه بالتحديد، اجتهد وضمن أكثر ما يتصوره؛ لتبرأ ذمته بيقين.

وقد قال النبي ﷺ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عِرضه أو شيء[(٢)]، فليتحلَّلْه منه اليوم، قبل ألَّا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه»[(٣)].

* * *

(١) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٨٧).

(٢) قوله: «أو شيء»، يدخل فيه كلُّ ما يكون حقًّا كالمال بأصنافه، ومنه المنافع.

(٣) سبق في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل السادس (ص ٣٢٣).

المطلب الخامس: حكم كسر غلق الشبكة والاستفادة منها بغير إذن صاحبها

يحرص الناس على إغلاق شبكة الإنترنت الخاصة بهم بأرقام سرية، حفاظًا عليها من النهب والاستهلاك.

وهناك من يتلصَّص لاستيفاء هذه المنفعة، فيكسر غلقها ببرامج صُنعت لذلك، ثم يستوفيها بغير إذن مِن صاحبها ولا علمٍ منه.

والإنترنت مال متقوِّم، يصح تملُّكه وتمليكه وأخذ المال عليه، فأخذُه بغير إذن صاحبه غصبٌ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، وذلك حرام بلا خلاف لأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[1].

ويحرم إصدار البرامج المخصَّصة لغرض اختراق شبكات الإنترنت؛ لأن ذلك إعانة على الظلم وأكل الحرام، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾[2].

ولا يترتب حدُّ السرقة على استهلاك المنفعة المجرَّدة ظلمًا؛ وذلك لأمور، منها:

١- أن مِن شروط القطع بالسرقة إخراجَ المال المسروق من حِرْزِ مثله، ومن استهلك منفعة الإنترنت يصدق عليه أنه أتلف مال غيره، ولا يصدق عليه أنه أخرج مال غيره من حرزه، فهو كمن دخل إلى حرز المال وأتلفه في داخل الحرز من غير إخراج، فلا يوجب حدَّ القطع، كما لو سكن دار غيره ظلمًا، أو زرع لنفسه أرضَ غيره بلا إذن.

٢- أن من شروط القطع أيضًا أن يقبض السارق المالَ حقيقةً ويحوزه إلى يده، وذلك يقتضي أن يكون المسروق موجودًا حقيقةً، وله وجود في الخارج لمدة من الزمن ولو بقدر زمن حصول السرقة، وهذا يوجب أن يكون المسروق عينًا؛ لأن المنافع لا وجود لها في الخارج، ولا يمكن قبضها حقيقة، بل هي معدومة في الحال، ثم تحدث شيئًا فشيئًا، وملكُها على حسب الحدوث، كما سبق مرارًا[3]، وإذا كانت المنفعة معدومة في الحال، فكيف تكون مسروقة حال عدمها؟!

* * *

---

(١) سورة النساء، الآية ٢٩.

(٢) سورة المائدة، الآية ٢.

(٣) في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٤٩)، وفي المطلب الأول والثالث من المبحث الخامس من الفصل نفسه (ص ١١٢، ١١٨)، وفي المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل نفسه (ص ١٢٣).

الفصل التاسع: أحكام التجارة في منافع الخدمات والأعمال

وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: أحكام العمال والموظفين والتجارة في الخدمات.

المبحث الثاني: أحكام خدمات المصارف المالية.

المبحث الثالث: أحكام الخدمات الحكومية.

المبحث الرابع: أحكام خدمات وسائل الإعلام.

المبحث الأول: أحكام العمال والموظفين والتجارة في الخدمات

وفيه أحد عشر مطلبًا.

المطلب الأول: العقد بين الموظف أو العامل وبين مستحق العمل

العقد بين الموظَّف أو العامل وبين مستحق الوظيفة[1] أو العمل، هو عقد إجارة؛ لأن العامل يلتزم لغيره القيام بعمل معيَّن، مقابل مال معلوم، على وجه لازم، وهذه حقيقة عقد الإجارة.

وكون هذا العقد إجارة تترتب عليه عدة أمور، منها:

الأول: أن الإجارة عقد لازم من الطرفين ولا خيار فيه للفسخ، فيجب على الموظَّف أداء الوظيفة المعقود عليها بأمانة من غير تكاسل ولا إضاعة وقت، ولا يحق له الانسحاب من العقد، كما لا يحق لمستحق العمل فسخ العقد وطرد الموظف قبل إكمال عمله واستلامه الأجرة المتفق عليها، لكن يجوز لهما التراضي بالفسخ من باب الإقالة.

الثاني: أن الموظَّف أجير خاصٌّ؛ لأن الأجير الخاصَّ هو الذي يُستأجر لعمل محدَّد بوقت أو غيره يؤديه بنفسه، فتكون منفعة عينه مستحقة لواحد، ولا يحق له أن يعمل لغيره، كما سبق بيانه[2]، وذلك كله ينطبق على الموظَّف. وبناءً على كون الموظَّف أجيرًا خاصًّا، لا يكون ضامنًا للأموال التي يَعمل فيها إذا تلفت بغير تعدٍّ منه ولا تقصير، وذلك باتفاق الفقهاء كما سبق[3].

الثالث: أن هذا العقد إجارة عين؛ لأنه واقع على عين الموظَّف، وعليه أداء العمل بنفسه ولا يُسمح له بالاستنابة، وهذا في الغالب، وقد يُسمح له بالاستنابة، وحينئذ فالعقد معه إجارة ذمة.

الرابع: أن الموظَّف إذا سلَّم نفسه وحضر محلَّ العمل تمام الفترة المستحقة،

---

(١) الوظيفة: العمل المقدَّر بزمن معيَّن أو الخدمة المعيَّنة . ينظر: المصباح المنير، والمعجم الوسيط (و ظ ف).

(٢) في المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٧).

(٣) في المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٩).

تستقرُّ له الأجرة وإن لم يستفد منه المستأجر لعذر أو غيره؛ لأن توفية الأجير المنفعة المستحقة عليه تحصل بذلك كما سبق[1].

* * *

(١) في المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الأول (ص ١٠٨).

المطلب الثاني: حكم العقد على الخدمة من غير بيان تفاصيل العمل

صورة المسألة أن شخصًا يتفق مع آخر على أن يخدم الثاني للأول ويكون خادمًا له، مقابل عوض معلوم في كل شهر مثلًا، فيقع العقد من غير معرفة ما يدخل في الخدمة المطلوبة وما لا يدخل.

فالخدمة هي العمل المعقود عليه، وهي المنفعة المطلوبة، والعقد عليها له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون العقد إجارة، وذلك إن وقع على وجه اللزوم بحيث لا رجعة فيه.

فإن وقع كذلك كان عقدًا فاسدًا؛ لأن العمل المعقود عليه مجهول، ومِن أهمِّ شروط صحة الإجارة: كون المنفعة المعقودِ عليها معلومةً علمًا يمنع من المنازعة، ومِن ذلك بيان العمل والمعمول فيه بعُرف أو وصف، كما سبق[1].

وهذه الصورة هي الواقعة كثيرًا، فإن طالب الخدمة يتفق مع العامل أو مع مَن يملك منفعته بعقد سابق كشركة العمَّال، فإذا أتى الخادم إلى محل العمل كالمنزل أو المتجر، تجبَّر عليه المستأجِر وكلَّفه بكلِّ عمل شاقٍّ من غير رحمة ولا إراحة، ثم إذا تحقَّق العامل أن هذه الخدمة فوق طاقته واستطاعته لم يكن له خيار الانسحاب، بل يجبره النظام على الإكمال وإلا عوقب، وخوفًا من ذلك يبقى إلى نهاية المدة ذليلًا مقهورًا، وهذا من الظلم البيِّن، فليتق اللهَ المتسلِّطون على عباد الله!

الصورة الثانية: أن يكون هذا العقد جعالة، وذلك إن وقع على وجه يجوز فيه لكلٍّ من العاقدين فسخ العقد والرجوع عنه.

فإن وقع كذلك فالعقد صحيح، ويجوز للعامل الانسحاب متى شاء، ولا يستحق شيئًا من المال قبل إكمال العمل في كل يوم أو شهر على حسب العادة، وكذلك يجوز للمستأجر الرجوع عن العقد متى شاء، لكن إن كان رجوعه بعد شروع العامل في العمل فيجب عليه أن يدفع للعامل مقابل ما أنجزه من العمل.

وشرط العلم بالعمل مِن أظهر الفروق بين عقدي الإجارة والجعالة؛ فإن الإجارة

---

(١) في المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٧٢).

يجب فيها معرفة العمل المعقود عليه بالتفصيل، بخلاف الجعالة[1].

* * *

(١) سبق ذلك في المطلب الأول من المبحث السابع من الفصل الأول (ص ١٣٠).

المطلب الثالث: ضمان الموظف أو العامل تقصيره في العمل أو الزمن

الموظَّف أجير بالعقد بينه وبين المدير ونحوه، فيجب عليه الوفاء بمقتضى العقد، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾[1].

ومن مقتضى هذا العقد أن يحقِّق الموظَّف العمل المعقود عليه بالصفة المطلوبة وفي الوقت المطلوب، ولا يجوز له أن ينقص عن الوقت المتفق عليه شيئًا ولو دقائق إلا بالإذن؛ لأن ذلك ظلم، والظلم حرام.

وتحقيق هذا الأمر موكول إلى أمانة الشخص، فقد لا يوجد مَن يدقِّق عليه في تفاصيل العمل المستحقِّ عليه، فينبغي للعامل استحضار مراقبة الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء.

وإذا غاب في بعض الأوقات أو تأخَّر عن موعد العمل، يجب عليه أن يسدَّ هذا النقص إما بالقضاء في زمن آخر ترضى به الإدارة، وإما بأن يحطَّ مِن أجرته مقدار ذلك النقص.

فإن لم يفعل شيئًا من الأمرين فهو آخذٌ ما ليس من حقِّه، والله تعالى يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[2].

وإذا حضر العامل مكان العمل، ثم لم يوجد عملٌ في ذلك اليوم بسبب من المستأجِر أو بسبب عدم دخول زبون إلى المتجر مثلًا، فقد أدَّى ما عليه؛ لأنه بذل وقته وكان مستعدًّا لأداء العمل، فيستقرُّ له مقابل ذلك اليوم من الأجرة؛ لأن المنفعة المتعلِّقة ببدن الأجير كالتعليم والخدمة، يحصل قبضها بتسليم الأجير نفسه، وفوات المنفعة بعد القبض محسوب على المستأجِر.

لكن يجب على الموظَّف أن يبقى في مكان عمله حتى ينتهي الزمان المتفق عليه؛ لأنه وقت مستحَقٌّ بالعقد، فإن انصرف قبل انقضائه كان كمن تأخَّر وغاب بعض الوقت[3].

* * *

(١) سورة المائدة، الآية ١.

(٢) سورة النساء، الآية ٢٩.

(٣) سبق ما يشبه مضمون هذا المطلب بتفصيله في المطلب الأول والثالث من المبحث الرابع من الفصل الثاني (ص ١٩٢، ١٩٦)، وفي المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الثالث (ص ٢٣٦).

المطلب الرابع: أحكام شركات تشغيل العمال

المراد بتشغيل العمَّال: توظيفهم وتكليفهم بالاشتغال عند الراغبين في العمل.

وفي عملية التشغيل أو التوظيف ثلاثة أطراف متعاقدة، وهي: العامل، وشركة التشغيل، وصاحب العمل، وبمعرفة نوع العلاقة بين الثلاثة تتضح أحكام التشغيل.

أولًا: نوع العقد بين العامل وشركة التشغيل

العقد الواقع بين العامل وشركة التوظيف له صورتان:

الصورة الأولى: أن يقع العقد بينهما على أن الشركة تبحث عن وظيفة لهذا العامل مقابل عوض معلوم يدفعه العامل.

وهذا عقد سَمْسَرة، والسِّمْسَار هو الشخص المتوسط بين المتعاقدين لإمضاء العقد، والغالب وقوع السمسرة على وجه الجعالة، فيكون عقدها جائزًا غير لازم، ولا يستحق السِّمسار شيئًا قبل تحصيل ما طُلب منه، وحينئذ يجوز عدم تحديد مدة السمسرة، وعدم ضبط عمل السمسرة بالصفات، وقد سبق هذا[1].

الصورة الثانية: أن يقع العقد بينهما على أن الشركة تملك منفعة هذا العامل، ثم تستوفي منفعته بتوظيفه لمن شاءت.

وهذا عقد إجارة، والعامل فيها أجير، وشركة التشغيل هي المستأجِرة، ويستحق العامل الأجرة على شركة التشغيل، والإجارة عقد لازم فيجب الوفاء به على الطرفين.

ثانيًا: نوع العقد بين العامل وصاحب العمل

العقد بين العامل وصاحب العمل ينبني على نوع العقد بين العامل وشركة التشغيل.

ففي الصورة الأولى التي كانت شركة التشغيل فيها وسيطًا بين العامل وصاحب العمل، يكون بين العامل وصاحب العمل عقد إجارة مستقل هما طرفاه؛ فالعامل أجير لصاحب العمل، وصاحب العمل مستأجِر للعامل، فيتفقان على العمل وعلى الأجرة، وأحكام العقد ترتبط بهما، ولا تدخل شركةُ التشغيل بينهما بعد دلالة أحدهما على الآخر.

---

(١) المطلب الأول من المبحث الثامن من الفصل الأول (ص ١٤٠).

وفي الصورة الثانية التي كانت شركة التشغيل فيها مستأجِرةً للعامل، يكون العامل في حال عمله لصاحب العمل أجيرًا لشركة التشغيل، ولا عقد بينه وبين صاحب العمل، بل صاحب العمل هو وسيلة استيفاءِ شركة التشغيل المنفعةَ المستحقَّةَ لها، فهو مستوفىً به، وعند إخلال العامل بالعمل تحاسبه شركة التشغيل، ولا يملك صاحب العمل إلا تقديم الشكوى إليها.

ثالثًا: نوع العقد بين شركة التشغيل وصاحب العمل

نوع العقد بينهما ينبني أيضًا على نوع العقد بين العامل وشركة التشغيل.

ففي الصورة الأولى التي كانت شركة التشغيل فيها وسيطًا بين العامل وصاحب العمل، لا يوجد عقد بينها وبين صاحب العمل، ولا علاقة لها به إلا من حيث الوساطة والسمسرة، وينتهي عملها بالدلالة بينهما، وتستحق جُعْلها على العامل أو على صاحب العمل على حسب الاتفاق.

وفي الصورة الثانية التي كانت شركة التشغيل فيها مستأجِرةً للعامل، يقع الآن عقدٌ بينها وبين صاحب العمل، وهو عقد إجارة في الذمة، فتلتزم الشركة إنجاز العمل بنائبها الذي هو العامل، وتستحق الأجرة على صاحب العمل، وتتعلق أحكام العقد بالشركة وصاحب العمل، وتستوفي الشركة مِن العامل منفعته التي ملكتْها بالعقد الأول، فالعامل هنا مستوفىً منه.

* * *

المطلب الخامس: أحكام نظام التقاعد

القعود عن الأمر والتقاعد عنه: الجلوس عنه وعدم طلبِه والقيامِ إليه، والقعود عن العمل: تركُه[١].

والتقاعد في الاصطلاح المعاصر: إحالة الموظَّف إلى المَعاش بعد انتهاء خدمته لبلوغه عمرًا معيَّنًا يُفترض فيه عدمُ قدرته على العمل كستين سنة مثلًا[٢]. والمَعاش هو المرتَّب الذي يتقاضاه مَن قضى مدةً معيَّنة في الخدمة بعد انقطاعه عن العمل[٣].

وخلاصة نظام التقاعد: أن الدولة أو المؤسسة تقطع من راتب الموظَّف الشهري نسبة معيَّنة، وتضيف إليه مثله أو أكثر، فإذا بلغ الموظف ستين سنة مثلًا يحال إلى التقاعد بعد أن يكون قضى في الوظيفة خمسًا وعشرين سنة على الأقلِّ، ويجرى عليه راتب معيَّن مستمر، ومثل الإحالة: الوفاة والعجز الناشئان من العمل، وفي حال الوفاة يُصرف الراتب إلى من كان في نفقة المتوفى كالزوجة والولد والوالد[٤].

وبهذا يظهر أن الراتب التقاعدي يتحصل من وجهين:

الأول: ما يُخصم من راتب الموظف الأساسي، وذلك جزء مما يستحقه مقابل الخدمة التي قام بها مدة عمله للحكومة أو المؤسسة.

الثاني: ما تضيفه الحكومة أو المؤسسة إلى ذلك المبلغ من أجل مصلحة العامل[٥].

وهذا الثاني له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون مستحَقًّا على وجه اللزوم، ويكون تنفيذه لازمًا على الحكومة أو المؤسسة، فالظاهر أنه جزء من أجرة العامل، ولذلك يُذكر في العقد ويقصده العامل ويحتسبه، ويكون الوفاء به واجبًا، وعقد التقاعد حينئذ متمحِّض

---

(١) أساس البلاغة، ولسا العرب، والقاموس المحيط (ق ع د).

(٢) المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ق ع د).

(٣) المعجم الوسيط (ع ي ش).

(٤) نظام التقاعد المدني السعودي، الفصل السابع والثامن. وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤/ ٢٠٩).

(٥) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٩/ ٢٣٢).

للإجارة، وليس فيه عقد آخر.

الحالة الثانية: أن يقع على وجه التبرع، فيكون وعدًا حسنًا غير مشروط وغير لازم الوفاء، وهذا نادر في الواقع، فإن فرضنا وجوده فهو جائز، ثم إن كان من الحكومة فهو جزءٌ من مال المصالح العامة للمسلمين، وقد صُرف في مصلحة عامة؛ لأن نظام التقاعد ليس خاصًّا بفئة أو أفراد بعينها، بل يشمل جميع الداخلين في ولاية تلك الدولة. وإن كان من مؤسسة العمل فهو تبرع منها على العامل، وقد تريد به إحسان سمعتها واسترضاء العاملين لها.

وعلى كلٍّ حال فالمعاش التقاعدي حلال للمتقاعد إذا كان ناتجًا عن عمل مباح، فيملكه في حياته، ويورث عنه بعد موته[1].

لكن أورد على نظام التقاعد إشكالات، منها:

الإشكال الأول: أنه يحصل في الغالب إجبار الموظَّف على هذا النظام، فيُقطع جزءٌ مِن راتبه قهرًا بغير رضاه، والراتب مال مملوك فكيف يجوز إجبار مالكه على تصرُّف معيَّن فيه؟

ويمكن حلُّ هذا الإشكال بأن عقد التوظيف وقع على أن نسبة معيَّنة من الأجرة تُقطع لنظام التقاعد، وحقيقة هذا أنه اشتراطٌ لكون بعضِ الأجرة مؤجَّلًا مدفوعًا بعد فترة محدَّدة بصفة معيَّنة، ولا إشكال في تأجيل الأجرة كلِّها أو بعضها إلا في إجارة الذمة عند الشافعية كما سبق[2]، وإنما يُتصوَّر الإشكال في الإجبار لو كان طارئًا بعد تمام العقد على دفع الأجرة كاملةً، وهذا غير واقع.

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن الجزء المقتطع من الراتب ليس من الأجرة، وبأن الإجبار يحصل لتحقيق مصلحة الموظَّف[3]، وكلاهما ضعيف؛ أما الأول فلأن النظام يصرِّح بأن النسبة تُقطع من الراتب، والراتب أجرة الموظَّف، وأما الثاني فلأن الدولة لا يحقُّ لها إجبار الشخص الرشيد في ملكه على وجه الاختيار له، كإجبار الموظَّف في

---

(١) وهذا ما قرَّره جمعٌ من علماء المسلمين، وهو قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، وقرار مجمع الفقه الإسلامي في مكة. ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤/ ٢١٤).

(٢) في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٦).

(٣) الراتب التقاعدي (ص ١٧٨).

راتبه على تصرُّف معيَّن لكونه أنفع.

الإشكال الثاني: أن الموظَّف يُقرِض جزءًا من راتبه ليأخذه بزيادة بعد مدة، وهذا عين ربا الجاهلية، فكيف يَحِلُّ؟

والجواب أنه لا يوجد قرض في صورة نظام التقاعد؛ لأن القسط المقطوع من الراتب باقٍ في ذمة المستأجِر، فهو أجرة غير مقبوضة، وإنما يتصوَّر الإقراض لو استلمه الموظَّف ثم دفعه للمؤسسة، فيكون حينئذ نوعًا من التأمين على الحياة، وهو محرَّم[1]. بل إن القسط المضاف أيضًا هو في الحقيقة جزء من الأجرة، اتُّفق على تأجيله وتسديده بصفة معينة.

الإشكال الثالث: أن المعاش يُقطع عن المتعاقد إذا التحق بوظيفة أخرى أو عاد للخدمة[2]، والمفروض أن المعاش أو جزءًا منه على الأقلِّ مملوك للموظَّف، فكيف يجوز حرمانه مِن حقِّه؟

وهذا لم أجد له حلًّا، وقد أورده بعض أهل العلم، وذكر أن الراتب التقاعدي ليس مِنَّةً وتبرُّعًا من الدولة على المتقاعد، بل هو حقٌّ مقرَّر له سلفًا لكونه -كلِّه أو بعضه- مقابل خدمات قدَّمها الموظَّف في مدة متقدمة[3].

الإشكال الرابع: أن توزيع المعاش بعد وفاة الموظَّف لا يقع على حسب الإرث الشرعي، بل على نظام خاص واشتراطات معيَّنة[4].

وأجيب عنه بأن معاش التقاعد تبرع ومكافأة من الدولة أو المؤسسة، وليس جزءًا من عقد المعاوضة، ومن كان متبَرِّعًا فله الخيار في صفةِ صَرْفِ ما يتبَرَّع به.

---

(١) التأمين على الحياة له صور متعددة، أهمُّها: التأمين للوفاة، وهو عقد يتعهَّد المؤمِّن بمقتضاه بأن يدفع للمؤمَّن له مبلغًا معيَّنًا عند وفاة المؤمَّن عليه، وذلك لقاء أقساط دورية أو دفعة واحدة تدفع له. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (عدد: ١٩، ص ٢٤).
وقد حرَّم بعض العلماء نظام التقاعد بحجة أنه نوع من التأمين التجاري، والفرق بينهما ما أشرتُ إليه في المتن. وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤/ ٢١٢، ٢١٦، ٢١٨).

(٢) نظام التقاعد المدني السعودي، الفصل الثامن، المادة (٢٨، ٣١).

(٣) انتقاد الدكتور ميثم لعيبي إسماعيل لنظام التقاعد العراقي. ينظر: الراتب التقاعدي (ص ١٦١).

(٤) نظام التقاعد المدني السعودي، الفصل الثامن، المادة (٢٤-٢٧).

لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن معاش التقاعد ليس كله تبرُّعًا[1]، بل كلُّه من الأجرة في الغالب كما سبق قريبًا، ولم أجد جوابًا سليمًا عن هذا الإشكال[2].

* * *

(١) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤/ ٢١٤-٢١٩).

(٢) وقد أوصى بعض أهل العلم بإعادة النظر في مواضع من نظام التقاعد، ولعل هذا منها. ينظر: الراتب التقاعدي (ص ١٨٠).

المطلب السادس: أحكام عقد الصيانة

الصيانة في اللغة: الحفظ والوقاية والحماية، وصيانة الآلة ونحوها: تعهُّدها بالعناية والإصلاح[١].

وعقد الصيانة: عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أيُّ شيء آخر مِن إصلاحات دورية أو طارئة، لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم[٢].

ويتضح من تعريفه أنه عقد إجارة؛ لأن المعقود عليه - وهو عمل الصيانة - منفعةٌ، والعقد على المنفعة على وجه المعاوضة واللزوم إجارةٌ، ولا يكون عقد الصيانة جعالة؛ لأنه لازم[٣].

فيُشترط لصحة عقد الصيانة توفر شروط الإجارة، وهو قسمان:

الأول: أن يلتزم الصائن بالعمل فقط دون المواد، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يُعبأ بها في العادة، فهذا عقد إجارة صحيح إذا توفرت فيه بقية شروط صحة الإجارة، ومنها كون العمل معلومًا محدَّدًا بصفة معينة، أو بمدة كأن يكون دوريًّا شهريًّا أو سنويًّا أو نحو ذلك مع معرفة غاية ما يحصل من الخلل في كلِّ دور، فيأتي الصائن في كل فترة إلى الأشياء المصونة فيفحصها ويعمل فيها.

أما إن كان العقد على حسب حصول الخلل: فإن لم يحصل كان الصائن رابحًا، وإن حصل وكثر كان خاسرًا، فهو عقد باطل لِما فيه من المقامرة، وليس من الإجارة بل هو من التأمين التجاري، وهو محرَّم[٤].

---

(١) سبق هذا في المطلب الرابع من المبحث الثالث من الفصل الرابع (ص ٢٧١).

(٢) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم (١٠٣، ١١/ ٥).

(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، رقم (١٠٣، ١١/ ٥).

(٤) التأمين التجاري ويسمى التأمين بقسط ثابت: أن يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط دوري محدَّد إلى المؤمِّن - شركة التأمين- في مقابلة تعهُّد المؤمِّن بتعويضه عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. فيكون المؤمن رابحًا إذا زادت الأقساط الدورية عن مبالغ التعويض، وخاسرًا في العكس، ويكون المؤمَّن له بضد المؤمِّن في الحالين. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (عدد: ١٩، ص ٢٣).

الثاني: أن يلتزم الصائن بالعمل والموادِّ معًا، وهذا له حالتان:

الأولى: أن تكون الموادُّ معلومة والعمل معلومًا علمًا يدفع الجهالة والنزاع، فهذا عقد يجمع بين عقدي الإجارة والسلم، فيكون داخلًا في عقد الاستصناع الجائز عند الحنفية[1].

الثانية: ألا تكون المواد معلومة وهو الغالب في الواقع، فالعقد حرام فاسد لِما فيه من المقامرة والتغرير؛ لأن العوض محدود، والمواد التي سوف يُحتاج إليها قد تكون كثيرة فيخسر الصائن، وقد تكون يسيرة أو لا يُحتاج إليها أصلًا فيربح الصائن، وصاحبه بالعكس في الحالين، فيكون كلٌّ من العاقدين بين الغُنم والغُرم، وهذا هو القِمار[2].

وقد سبق[3] بيان حكم اشتراط الصيانة على البائع لمدة معلومة، أو على المؤجِّر في مدة الإجارة، وخلاصة ذلك:

- أن اشتراط الصيانة في عقد البيع يبطل العقد؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة؛ إذ الصيانة إجارة، والإجارة نوع من البيع، وهذا على قول الجمهور، وجوَّز المالكية شرط الإجارة في البيع، وقد سبق تفصيله[4].

- أن اشتراط الصيانة في عقد الإجارة صحيح، ثم إن كانت الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع بالعين، فهي واجبة على المؤجِّر؛ لأنها من تمام تسليم المنفعة، وإن كانت الصيانة التشغيلية والدورية، فهي على المستأجر، ويصح اشتراطها على المؤجر.

* * *

---

(١) هو أن يطلب الشخص من الصانع أن يصنع له شيئًا بثمن معلوم، مع بيان نوع المصنوع وقدره وصفته. قال الكاساني: «فيه معنى عقدين جائزين، وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل». ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢، ٣)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٣).

(٢) قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٥/ ١٩٢): «القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه مِن أن يكون غانمًا إن أخذ، أو غارمًا إن أعطى». وقد حرَّم الله القمار بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، والميسر هو القمار. وينظر: فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم (١٤٠٠٠٢).

(٣) في المطلب الرابع من المبحث الثالث من الفصل الرابع (ص ٢٧١).

(٤) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الرابع (ص ٢٤٦).

المطلب السابع: أحكام صكوك ملكية خدمات جهة معينة

صكوك ملكية الخدمات هي: وثائق متساوية القيمة لا تقبل التجزئة، وتمثِّل حصصًا شائعة في ملكية خدمة[1].

ثم قد تكون هذه الخدمة من جهة معينة، كأن تطرح مؤسسة خدمتها على شكل صكوك قابلة للاكتتاب العام، في كلِّ صكٍّ حصة شائعة مقدَّرة وموصوفة من الخدمة، فيملك المكتتب هذه الحصة المشاعة، ويدفع مقابلها عوضًا معلومًا.

ومثال ذلك: أن تكون جامعةٌ بحاجة إلى سيولة مالية، فتقوم بطرح صكوك يمثِّل كلٌّ منها منفعة الدراسة في هذه الجامعة لتخصص معيَّن في مدة محدَّدة مع بيان تفاصيل الدراسة[2].

وهذا عقد إجارة في الحقيقة؛ لأن المكتتب يشتري منفعة، والجهة المعينة كالجامعة تبيع المنفعة، وحصيلة الاكتتاب هي الأجرة، والعقد لازم من الطرفين بعد تمامه، وهو إجارة ذمة في مكان محدَّد، وليست إجارة عين؛ لأن المستوفَى منه غير محدَّد كالمعلم في المثال المذكور.

ولا إشكال في بيع صكوك ملكية الخدمات من الجهة المعينة؛ لأنه عقد إجارة على عمل، فيكون صحيحًا إذا توفَّرت فيه شروط صحة الإجارة، وكانت المنفعة حقيقية مقصودة.

ويترتب على هذا العقد أحكام الإجارة من لزوم العقد من الطرفين، وعدم ثبوت الضمان فيه إلا بتعدٍّ أو تقصير، وأن الأجرة تستقرُّ باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من الاستيفاء.

* * *

(١) صكوك الإجارة (ص ٣٣٥).

(٢) المعايير الشرعية (ص ٤٦٩، ٤٧٣)، وصكوك الإجارة (ص ٣٣٧).

المطلب الثامن: أحكام صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة

الخدمة المبيعة بالصكوك قد تكون من جهة موصوفة غير مسمَّاة، كأن تطرح مؤسسة خدمة موصوفة منضبطة مستحقة في أوقات محدَّدة، على شكل صكوك متساوية القيمة قابلة للاكتتاب، في كلِّ صكٍّ حصة شائعة مقدَّرة من الخدمة، فيملك المكتتب هذه الحصة المشاعة، ويدفع مقابلها عوضًا معلومًا.

ومثال ذلك: أن تقوم شركة سياحية بطرح صكوك يمثِّل كلٌّ منها منفعة نقل جوِّيٍّ بساعات محدَّدة في دول محدَّدة وعلى طائرة ذات تصنيف معيِّن وعلى درجة معيَّنة[1].

وهذا عقد إجارة في الحقيقة؛ فمنفعة الخدمة هي المعقود عليها، والمكتتب هو المستأجر، والجهة المعينة كالشركة هي الأجير، وحصيلة الاكتتاب هي الأجرة، وهي إجارة ذمة.

وهذا النوع من بيع صكوك ملكية الخدمات جائز؛ لأنه عقد إجارة على عمل في الذمة، فيكون صحيحًا بشرط توفُّر شروط صحة الإجارة فيه، ومن ذلك أن تكون المنفعة حقيقية مقصودة غير وهمية.

ويترتب على هذا العقد أحكام الإجارة، التي منها: لزوم العقد بعد تمامه، وعدم ثبوت الضمان فيه على الأجير أو المستأجِر إلا بتعدٍّ أو تقصير، وأن الأجرة تستقرُّ فيه باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من الاستيفاء.

* * *

(١) المعايير الشرعية (ص ٤٦٩، ٤٧٣)، وصكوك الإجارة (ص ٣٣٩).

المطلب التاسع: حكم أخذ العوض على تقديم الاستشارات التجارية والقضائية وغيرها

المراد بالاستشارات التجارية: الأفكار والنصائح التي تنفع في تطوير المشروع التجاري، مثل تقديم خطة تسويقية ومقترحات في طرق زيادة المبيعات وجلب الزبائن، وطرح خطوات عملية تناسب السوق التجاري.

وقد يكون مع ذلك عمل دراسة جدوى في وصف جوانب المشروع بالتفصيل من حيث توقع نجاحه وبيان تكاليفه ونسبة الربح فيه، وكيفيةِ البدء أو الاستمرار فيه، وما ينبغي الحرص عليه أو الحذر منه، وما إلى ذلك.

والاستشارات القضائية: الآراء والحلول التي تنفع في الدعوى القضائية القائمة أو المتوقعة، والتعريف بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبيان كيفية الاعتراض والاستئناف، وكيفية صياغة العقود والاتفاقات القانونية، ونحو ذلك.

ومجالات الاستشارات كثيرة، فقد تكون إدارية أو تعليمية أو احترافية أو غير ذلك.

وأخذ العوض على تقديم الاستشارات من باب أخذ المال على التعليم، وذلك عقد إجارة، وهو جائز مباح إذا اكتملت فيه شروط صحة الإجارة، ومنها أن يكون العمل المعقود عليه معلومًا، ويحصل ذلك بتحديد أنواع الاستشارات المقدَّمة وكميتها ومدتها وصفة تقديمها ونحو ذلك[1].

والمستشار في هذا العقد قد يكون أجيرًا خاصًّا إن كان يقدم الاستشارة بنفسه ولا يمكنه أن يعمل لشخص آخر في الوقت نفسه، فتكون منفعة عينه مستحقة لواحد. وقد يكون أجيرًا مشتركًا إن كان يعمل لواحد مع جواز عمله لغيره معه، فيكون المستحَقُّ عليه منفعةً في ذمته يحصِّلها بنفسه أو بغيره.

* * *

(١) عقود الاستشارات وتكييفها الفقهي والقانوني (ص ١٣، ١٥).

المطلب العاشر: حكم المحاماة عن الشخصية الاعتبارية وأخذ العوض عليها

الشخصية الاعتبارية: أن تُعتبر الشركة ونحوها شخصًا معنويًّا مستقلًّا عن أشخاص الشركاء، ويكون لهذه الشخصية المعنوية ذمة مالية مستقلة وحياة قانونية خاصة، وتكتسب حقوقًا وتلتزم بواجبات، وهي مثل شخصية الوقف وشخصية الشركة وشخصية الجمعية وشخصية الجامعة.

والشخصية الاعتبارية أو المعنوية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملُّك، وثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، فتتعاقد مع الناس وتدفع الأجور وتوقِّع باسمها الاتفاقيات، وتكون طرفًا في الخصومات، ويمثِّلها في ذلك كلِّه شخص معيَّن من إدارتها أو رئيسها أو الدولة[1].

وأخذ المال على عمل المحاماة جائز كما سبق[2]، وله صورتان:

الأولى: أن يكون على وجه الإجارة، بأن كان عملًا لازمًا معلومًا محدَّدًا بعوض معلوم، فيصح بالاتفاق إذا توفرت فيه بقية شروط صحة الإجارة.

الثانية: أن يكون على وجه الجعالة، بأن يكون العقد جائزًا، ولا يستحق العوض إلا بتمام العمل، سواء أوجدت جهالة في العمل أم لا، وهذه لا تصح عند الحنفية، وتصح عند الجمهور بشرط أن يكون الجُعل معلومًا.

ومحامي الشخصية الاعتبارية هو النائب عنها في المطالبة بحقوقها أو أداء الواجبات عليها، وتمثيلها في إجراءات الدعوى أو الاعتراض في المحكمة[3].

ومحاماته عنها تقع على وجه الإجارة أو الجعالة، فهو أجير لها أو عامل، ويستقرُّ له العوض المحدَّد بتنفيذ العمل.

* * *

(١) الفقه الإسلامي وأدلته (٤/ ٢٨٤٢)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص ١٨٨)، والمحاماة في الفقه الإسلامي (ص ٤٩٦، ٥٠١).

(٢) في المطلب الثاني من المبحث الثامن من الفصل الأول (ص ١٤٦).

(٣) المحاماة في الفقه الإسلامي (ص ٥٠١).

المطلب الحادي عشر: حكم تمثيل الدول والشركات والشخصيات وأخذ العوض عليه

المراد بالتمثيل: انتداب شخص معين للقيام بعمل مَّا باسم غيره ولحسابه بمقتضى توكيل قانوني أو اتفاق، يقال: مثَّل فلان قومَه في دولةٍ أو مؤتمر؛ إذا ناب عنهم. وبدل التمثيل: ما يُعطى لمن ينوب عن الدولة في الخارج[1].

فالتمثيل هو الوكالة عن شخص أو مجموعة أو مؤسسة أو دولة أو غير ذلك، ويكون بمقابل وغيره، فهو جائز في كلِّ عمل كانت مباشرتُه جائزةً للممثَّل.

وقد سبق[2] أن الفقهاء متفقون على إباحة توكيل الشخص غيرَه في كلِّ ما تجوز له مباشرتُه من الأعمال، إذا كان الغير أيضًا يصح أن يباشر مثل ذلك العمل لنفسه، وكان العمل الموكَّل فيه مباحًا معلومًا من بعض الوجوه قابلًا للنيابة.

وأما أخذ الوكيل مالًا على قيامه بالوكالة فهو على وجهين:

الأول: أن يكون على وجه الإجارة، بأن يتعاقدا عقدًا لازمًا بمال معلوم على عمل معلوم مقدَّر، فهذا جائز صحيح باتفاق الفقهاء إذا توفرت فيه شروط صحة الإجارة.

الثاني: أن يكون ذلك على وجه الجعالة، إذا كان العقد جائزًا غير لازم، كأن يقول له: إن مثَّلتني في مؤتمر كذا فلك مئة درهم، وهذا صحيح عند الجمهور إذا كان الجُعل معلومًا، خلافًا للحنفية، بناء على الخلاف في مشروعية الجعالة[3].

* * *

(١) المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (م ث ل).

(٢) في المطلب الأول من المبحث التاسع من الفصل الأول (ص ١٥٧).

(٣) يراجع المطلب الثاني من المبحث السابع من الفصل الأول (ص ١٣٣).

المبحث الثاني: أحكام خدمات المصارف المالية

وفيه ثمانية مطالب.

المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على الخدمات المصرفية

المراد بالخدمات المصرفية: الأعمال التي يقوم بها المصرف (البنك) خدمةً للمتعاملين معه، مثل: قبول الودائع، وتحصيل الشيكات، وتحويل الأموال، وإصدار وتجديد البطاقات المصرفية، وبيع العملات وشرائها، وإصدار خطابات الضمان، وحفظ المعادن الثمينة والمستندات، وإيجار الخزائن الخاصة، وغير ذلك[1].

وهذه الخدمات أعمال متقوِّمة، فيجوز أن تكون منافع معقودًا عليها، ويكون المال المأخوذ عليها أجرة، والعقد عليها إجارة، ويصح ذلك إذا توفرت الشروط والأحكام اللازمة لصحة العقد على الأعمال.

وهذه الخدمات المصرفية يتعلق بها عقد الإجارة من جهتين:

الأولى: جهة العقد بين الموظَّف وصاحب المصرف؛ فإن الموظَّف أجير له، ومنافع الموظَّف مستحقَّة لصاحب البنك مقابل ما يأخذه من الراتب.

الثانية: جهة العقد بين الزبون والموظَّف النائبِ عن صاحب المصرف، والأجرة في هذا العقد مستحَقَّة لصاحب المصرف؛ لأنها مقابل المنفعة التي ملكها بالعقد الأول.

والإجارة التي يقوم بها موظفو المصارف نوعان:

١- إجارة أعيان مالية، كإيجار الخزائن والمخازن لحفظ الأموال والأشياء الثمينة.

٢- وإجارة أشخاص، كقيام الموظَّفين بخدمة العملاء فيما يحتاجونه من الخدمات المصرفية.

والعُمولة على الخدمات المصرفية إذا كانت مقابل الجهد المبذول لتحقيق مصلحة العميل، فلا إشكال فيها، وإن كان قد يُتوهَّم في بعض صورها أنها من الربا الحرام[2].

* * *

(١) الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٥٠٦١-٥٠٦٢).

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٥/ ٣٧٦٤).

المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على الحوالة المصرفية

الحوالة لغةً: نقل الدين، مِن أحلتُ فلانًا بدَينه إحالة وحوالة؛ إذا نقلتُ دينه إلى ذمة غير ذمتي[١].

واصطلاحًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه[٢].

أما الحوالة المصرفية فهي: «عملية نقل نقود أو أرصدة الحسابات مِن حساب إلى حساب أو من بنك إلى بنك أو من بلد لآخر، وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية بالأجنبية، أو الأجنبية بأجنبية أخرى»[٣].

والحوالة المصرفية حقيقتها أنها قرض؛ فالعميل هو المقرِض، والمصرف هو المقترض، ومبلغ التحويل هو المقرَض[٤].

وبيان ذلك أن المصرف يستلم المال من العميل على أن يعطيه مثله في بلد كذا، وبذلك يملك المصرف هذا المال ويتصرف فيه، فيكون قرضًا في ذمته، وهو عين ما كان يسمى السفتجة[٥]، وهي أن يعطي الشخص مالًا لآخر، وللآخر مالٌ في بلد المعطي، فيوفيه إياه ثَمَّ، فيستفيد أمن الطريق[٦].

واختلف الفقهاء في حكم السفتجة على قولين:

القول الأول: أنها حرام إذا كان حصول القضاء في البلد الآخر مشروطًا أو متعارَفًا، وهي قرض فاسد، وهو معتمد المذاهب الأربعة[٧].

---

(١) الصحاح، والمصباح المنير (ح و ل).

(٢) التعريفات (ص ٩٣).

(٣) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص ٢٧٦).

(٤) وهذا قول الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الله بن منيع، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٣٣٥)، وأنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي (ص ٢٥٩).

(٥) السُّفْتَجَة أو السَّفْتَجَة: لفظ فارسي معرَّب. ينظر: المصباح المنير (س ف ت ج).

(٦) القاموس المحيط (س ف ت ج)، والتعريفات (ص ١٢٠).

(٧) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٤/ ١٧٥)، والبناية (٨/ ٤٩٢)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٠)، والذخيرة (٥/ ٢٩٣)، والتوضيح (٦/ ٦٥)، وشرح الخرشي (٥/ ٢٣١-٢٣٢)، والحاوي الكبير (٥/ ٣٥٦، ٦/ ٤٦٧)، ونهاية المطلب (٥/ ٤٥٢)،

القول الثاني: أن السفتجة جائزة، وهو رواية عن أحمد[١]، اختارها بعض أصحابه[٢].

أدلة القول الأول:

استدلَّ أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

١- أن المقرِض ينتفع بالسفتجة بإسقاط خطر الطريق وحرز ماله من آفات الطريق، وإسقاط مؤنة الحمل، فهي قرض جرَّ نفعًا، وهو حرام بالاتفاق.

٢- أن القرض عقد إرفاق وقربة، وهذا الشرط يخرجه عن موضوعه[٣].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فمن وجهين:

١-أن السفتجة مروية عن بعض الصحابة، ولا يُعرف لهم مخالف[٤].

ونوقش ذلك بأنه محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض، وفعلُها بغير شرط لا بأس به[٥].

٢- أن السفتجة جرى عليها عمل الناس من غير نكير[٦].

وكفاية النبيه (٩/ ٣٨٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٣٤٣)، والإنصاف (١٢/ ٣٤٢-٣٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).

واستثنى المالكية إذا كان الخطر المخوف غالبًا في جميع طرق البلد المراد، فحينئذ تجوز السفتجة لضرورة صيانة الأموال. ينظر: شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢).

وشرط الحنابلة لحرمة السفتجة أن يكون لحمل المال مؤنة، وإلا فتجوز؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر. شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).

(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (٦/ ٢٦٧٦)، والمغني (٤/ ٢٤٠)، والشرح الكبير (١٢/ ٣٤٣)، والإنصاف (١٢/ ٣٤٤).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٥٦)، والإنصاف (١٢/ ٣٤٤).

(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، وشرح الخرشي (٥/ ٢٣١)، وكفاية النبيه (٩/ ٣٨٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).

(٤) المغني (٤/ ٢٤٠)، والأصل للشيباني (٣/ ٢٥).

(٥) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥).

(٦) التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ٤٦٧).

وأما المعقول فهو أن السفتجة مصلحة للمقرِض والمقترض جميعًا، والشرع لا يمنع الناس ما ينفعهم، وإنما يمنعهم ما يضرُّهم[1].

والراجح - والله أعلم - جواز السفتجة؛ لأنها لا تُخرج عقد القرض عن الإرفاق لحصول المنفعة للجانبين.

والحوالة المصرفية وإن كانت مخرَّجة على السفتجة، إلا أنه ينبغي أن تكون جائزة حتى على مذهب الجمهور؛ لأن عمولة الحوالة المصرفية التي يدفعها العميل المقرِض تقابل منفعة أمن الطريق والقبضِ في البلد الآخر، وذلك هو ما كان يعود للمقرِض من المنفعة، فلا يكون هنا جرَّ نفعًا لنفسه بالإقراض، فيخرج من الإشكال.

ولهذه العمولة تخريج آخر، وهو أنها مقابل العمل الإضافي في التحويل المصرفي؛ فإن المصرف يتحمَّل لذلك عدة خدمات خارجة عن عقد القرض، منها: تسجيل معلومات العميل وتوثيقها، وتسجيل بيانات المستلم وتوثيقها، واستعمال الأجهزة التي تعمل بطاقة الكهرباء في ذلك.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحوالة المصرفية تخرَّج على أنها وكالة بأجر، وقال بعضهم: هي إجارة، والمعنى واحد، ونظروا إلى أن العميل يوكِّل المصرف في نقل النقود[2].

وهذا لا يستقيم إلا إذا كان المصرف ينقل عين المال الذي يستلمه من العميل، وهو غير الواقع؛ لأن المصرف يتصرف في المال ويضمنه في ذمته، ولو كان وكيلًا في نقله لما تصرَّف فيه ولا استهلكه؛ لأنه لا يملكه.

* * *

(١) المغني (٤/ ٢٤٠)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٥٦).

(٢) وهذا قول جماعة من الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٨٤)، وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٣٣٦-٣٣٧).

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على السحب النقدي ببطاقة الصراف

تنقسم بطاقة الصرَّاف إلى قسمين:

الأول: بطاقة السحب من الرصيد، ويشترط لإصدارها أن يكون للعميل حساب في المصرف فيه رصيد مالي، فهو يتمكن بها من سحب ماله المودع في المصرف أو تحويله إلى حساب آخر، ولا يسمح له المصرف باستعمال هذه البطاقة إلا في حدود رصيده، والمصرف لا يقدِّم له قرضًا.

الثاني: بطاقة الائتمان، وهي مبنية على قرض من المصرف للعميل ولها صلاحية محددة وسقف محدود وغير قابلة للتحويل، وتمكِّن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مُصدِرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مصدرها، أو من غيره بضمانه.

وهذه البطاقة لا ترتبط برصيد حاملها، بل هي وسيلة لإقراض العميل المؤتمَن عند المصرف، فيكون حاملها مدينًا للمصرف بمقدار ما سحب أو اشترى بها[1].

وبعض بطاقات الائتمان لا توجد فيها إمكانية السحب النقدي، وإنما يتمكن بها العميل من شراء السلع والخدمات، وبعضها يمكن فيها السحب النقدي، وهذا السحب له حالتان:

الأولى: السحب النقدي مِن المصرف المُصدِر للبطاقة، وذلك قرضٌ من المصرف مُصدِر البطاقة للعميل.

الثانية: السحب النقدي من مصرفٍ غير المصدر للبطاقة، وهذا يشتمل على عقدين:

١- عقد قرض بين العميل الحامل للبطاقة وبين المصرف المسحوب منه النقد.

٢- عقد ضمان بين المصرف المسحوب منه النقد، وبين المصرف المصدر للبطاقة[2]، ويكون مصدر البطاقة ضمينًا للمصرف الثاني فيما يأخذها العميل من القرض.

وبهذا يتبيَّن حكم أخذ المصرف مالًا من العميل على السحب النقدي، وبيان

---

(١) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٥٢١، ٥٢٩-٥٣٢).

(٢) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٥٩٥).

ذلك:

- إن كان السحب من المصرف المصدر للبطاقة، فهو أخذ مال على الإقراض، وذلك عين الربا.

- وإن كان السحب من مصرف آخر: فالمصرف الآخر مقرض، فيكون أخذه المال ربًا كالأول، والمصرف الأول ضمين، ولا يحل أخذ مال على الضمان بالاتفاق كما سبق[1].

لكن إن كان المال مقابل خدمات فعلية يقوم بها المقرض زائدةً على الإقراض، فهو مأخوذة بعقد إجارة لكونه أجرة لتلك الخدمات، ولا يجب على المقرض تحمُّل تكاليف وصول القرض إلى المقترض، ويجب حساب هذه التكاليف بدقة؛ لأن أيَّ زيادة فيها ستفضي إلى الوقوع في الربا، ولا يجوز أن تكون الأجرة عمولة نسبية؛ لأن الأجرة يجب أن تكون معلومةً مقطوعة[2].

* * *

(١) في المطلب الثاني من المبحث التاسع من الفصل الأول (ص ١٥٩).

(٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (١٣)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٥٩٥).

المطلب الرابع: حكم أخذ العوض من التاجر القابل لبطاقة الائتمان

جرت العادة بأن البطاقات الائتمانية إذا تعامل بها العميل مع تاجر، يدفع التاجر عمولة للمصرف المصدر للبطاقة، وتُقدَّر هذه العمولة بنسبة مئوية من قيمة الفاتورة، وذلك بخلاف بطاقة السحب من الرصيد، فلا يدفع التاجر في تعامل العميل بها معه أيَّ رسوم[١].

وحامل البطاقة قد يشتري عينًا فيكون العقد بيعًا والتاجر بائعًا، وقد يشتري منفعة كتقديم خدمات معينة فيكون العقد إجارة والتاجر مؤجِّرًا. والتاجر في كلِّ حال يطلب من المصرف عن طريق جهاز إلكتروني تفويضَه لإتمام العقد مع العميل، فإذا وافق المصرف أرسل توقيعًا إلكترونيًّا فيه رقم التفويض، وبذلك يلتزم الوفاء بالمبالغ التي يستوفيها العميل مقابل مبالغ مخصومة[٢].

وحقيقة العقد بين المصرف والتاجر هو الضمان؛ فالمصرف هو الضامن، والتاجر هو الدائن المضمون له، والعميل الحامل للبطاقة هو المَدين المضمون عنه، وهكذا هي العلاقة أصلًا بين المصرف وحامل البطاقة الائتمانية.

فهذا مال يأخذه الضامن من المضمون له في مقابل الضمان، وقد سبق[٣] أن أخذ العوض على الضمان لا يجوز، لإجماع العلماء، ولأن الضمان من عقود الإرفاق، ولا يحلُّ أخذ العوض على فعل الخير؛ لأن طريق ذلك ليس لكسب الدنيا.

فظهر بهذا أنه لا يجوز للمصرف أخذ المال من التاجر القابل للتعامل ببطاقة الائتمان، إلا إن كان ذلك مقابل خدمة محددة ليست إقراضًا ولا ضمانًا، مثل تجهيز مستند بما فيه من أوراق وأحبار واستعمال أدوات ونحو ذلك، فهذا عقد آخر مفصول عن موضوع الكلام، وهو جائز إذا توفرت فيه الشروط[٤].

* * *

(١) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٥٣٢).

(٢) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٥٦٥، ٥٦٧).

(٣) في المطلب الثاني من المبحث التاسع من الفصل الأول (ص ١٥٩).

(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٥٦٧-٥٦٩).

المطلب الخامس: أخذ الأجر على صرف الشيكات

الشيك: ورقة محرَّرة فيها أمر صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ من النقود عند الاطلاع لشخص ثالث يسمى المستفيد[1].

والغالب أن المسحوب عليه مصرف مالي، وأن الساحب له رصيد في هذا المصرف، وأن المستفيد يكون دائنًا للساحب، وهذه صورة حوالة؛ فالساحب محيل، والمستفيد محتال، والمصرف محال عليه. وقد لا يكون المستفيد دائنًا للساحب، وقد لا يكون للساحب رصيد في البنك.

ومعنى صرف الشيك: أن المستفيد يذهب به إلى المصرف، ويأخذ منه مقدار ما هو مكتوب فيه من المال، وهذا يقع من المصرف على وجهين:

الأول: أداء من المصرف لحقٍّ واجب عليه، وذلك إذا كان للساحب رصيد في المصرف، فالمصرف حينئذ مدين، فيكون هذا وفاء للدين الذي عليه للساحب.

الثاني: قرض من المصرف للساحب، وذلك إن لم يكن للساحب رصيد في المصرف، فيدفع المصرف هذا المبلغ قرضًا للساحب، ويستلمه المستفيد نيابة عن الساحب.

وفي كلٍّ من الوجهين قد يكون مضمون الشيك حالًّا، وقد يكون مؤجَّلًا.

ويحصل أحيانًا أن المصرف يصرف الشيك للمستفيد، ويأخذ منه عوضًا على ذلك، فيخصم منه نسبة معينة، وتزيد هذه النسبة إذا كان الشيك مؤجَّلًا، وهذا حرام؛ لأنه:

- إذا لم يكن للساحب رصيد فإن صرف الشيك قرض من المصرف للساحب، فيكون أخذ المصرف مالًا على ذلك من باب قرضٍ جرَّ نفعًا، وهو من الربا.

- وإذا كان للساحب رصيد في المصرف، فصرف المصرف الشيك أداء منه للحق الذي عليه للساحب، ولا يجوز أخذ المدين مالًا على قضاء الدين الذي عليه؛ لأن

---

(١) المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية المعاصرة (ش ي ك)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٢/ ٤٩٩).

ذلك نقص من الحق، والواجب وفاء الدين كاملًا من غير نقصان.

والكلام كلُّه في صرف الشيك، أما تحصيل الشيك بمعنى أن المستفيد يوكِّل شخصًا آخر يذهب إلى المصرف ليأخذ له مضمون الشيك من المصرف المسحوب عليه، فهذا لا مانع من أخذ المال عليه؛ لأنه وكالة بأجرة، وهي جائزة كما سبق.

ومن صور هذا أن الشيك قد يكون خارجيًّا، فيكون المصرف المسحوب عليه في خارج البلد، فيأتي المستفيد إلى مصرف محلي ويأمره بالنيابة عنه في تحصيل قيمة الشيك، فيقوم المصرف بذلك، ويحصِّل للعميل قيمة الشيك، ثم يدفعها له نقدًا أو يودعها له في حسابه في المصرف، وذلك بعد أخذ المصرف عمولةً معيَّنة مقابل التحصيل.

* * *

المطلب السادس: حكم خصم الأوراق التجارية

الورقة التجارية: سند مكتوب يتضمن التزامًا بدفع مبلغ معين بتاريخ معين، ويكون قابلًا للتداول بالطرق التجارية.

وأهمها ثلاثة أنواع، وهي:

١- الشيك، وقد تقدم تعريفه في المطلب السابق.

٢- والكمبيالة، وهي كلمة عجمية بمعنى سند السحب، وهو ورقة محرَّرة فيها أمر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معيَّن أو قابل للتعيين، إلى شخص معيَّن يسمى المستفيد، أو إلى حامله دون تعيين. والفروق بين الكمبيالة والشيك قليلة.

٣- والسند الإذني، ويقال له: السند لأمر، وهو صكٌّ محرَّر يتعهد فيه المدين للدائن بدفع مبلغ معيَّن من المال في تاريخ محدَّد، ويسمى المدين المحرر، والدائن المستفيد[١].

وهذه الأوراق التجارية من وسائل قضاء الحقوق وتسوية التعاملات بين التجار ونحوهم، لكن الوفاء بها لا يحصل بذاتها بل تحتاج إلى صرف وتحصيل، بخلاف النقود الورقية فإن الوفاء يحصل بمجرَّد تسليمها، ولهذا يرفض الدائنون أحيانًا تسوية ديونهم بأوراق تجارية.

ومن هنا ظهر خصم الأوراق التجارية، ومعناه أن المصرف يأخذ منها نسبة معينة مقابل تعجيل صرفها قبل أجلها، وهي عملية ربوية النشأة، ظهرت أولًا في تعاملات المصارف الربوية، وهذه النسبة المخصومة فائدة زائدة عن عمولة الصرف ونفقات التحصيل[٢].

وهذا الخصم باعتبار من يقوم به نوعان:

النوع الأول لخصم الأوراق التجارية: أن يقوم به المدين المسحوب عليه، وهو داخل في مسألة «ضَعْ وتعجَّلْ»[٣]، وفيها لأهل العلم قولان:

---

(١) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٣/ ٥٦٣، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٨٩، ٥٩٤).

(٢) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٣/ ٦١٣).

(٣) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٦٤).

القول الأول: لا يجوز تعجيل الدين مقابل وضع شيء منه، وعليه المذاهب الأربعة [1].

القول الثاني: يجوز ذلك، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه[2].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- القياس على الربا المحرم بالإجماع، وهو تأجيل الدين بعد حلوله بعوض، فكذلك تعجيله قبل حلوله بعوض؛ لأن كلًّا منهما اعتياض عن الأجل، وهو حرام.

٢- أن من عجَّل شيئًا قبل وجوبه، يكون مُسْلِفًا لِما عجَّله؛ ليأخذ عنه بعد الأجل ما كان في ذمته، وهو جميع الدين، وهذا قرض جر منفعة.

٣- أن هذا يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو حرام[3].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجهين:

١- أن هذا عكس الربا؛ لأنه يتضمن براءة الذمة من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، والربا يتضمن الزيادة فيما في الذمة في مقابلة الأجل.

ويناقش هذا الاستدلال بأنه لا يوجد إبراء في هذه الصورة، بل حقيقتها معاوضة.

٢- أن هذا يجوز إذا حصل من غير مواطأة عليه، فكذلك المواطأة عليه.

ونوقش هذا بأن المواطأة تؤثر في باب الربا، كالزيادة في القرض وبيع درهم بدرهمين[4].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور، لقوة ما استدلوا به وسلامته من

---

(١) تبيين الحقائق (٥/ ٤٢-٤٣)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٠)، والبيان والتحصيل (١٠/ ٥٦٥)، والفواكه الدواني (٢/ ٩٠-٩١)، والبيان للعمراني (٦/ ٢٤٤)، وتحفة المحتاج (٥/ ١٩٢)، والإنصاف (١٣/ ١٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠).

(٢) المغني (٤/ ٣٦٧)، والإنصاف (١٣/ ١٣١)، وإعلام الموقعين (٥/ ٣٣١).

(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٠)، والبيان والتحصيل (١٠/ ٥٦٥)، والفواكه الدواني (٢/ ٩١)، والبيان (٦/ ٢٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، وإعلام الموقعين (٥/ ٣٣١).

(٤) المغني (٤/ ٣٦٧)، وإعلام الموقعين (٥/ ٣٣١).

الاعتراض.

النوع الثاني لخصم الأوراق التجارية: أن يقوم به طرف ثالث، يشتري الورقة التجارية من حاملها بسعر أقلَّ من المكتوب عليها، فيعطيه العوض الأقلَّ في الحال، وينتظر الأجل لقبض مضمون الورقة التجارية من المسحوب عليه، وهذا من باب بيع الدين بنقد أقلَّ منه، وله حالتان:

الأولى: أن يكون مضمون الورقة التجارية والمدفوع في مقابلتها نقدين متفقين في الجنس، فهذا لا يجوز؛ لأنه ربا، كأن يكون المكتوب في الورقة التجارية ألف ريال، والمدفوع تسع مئة ريال.

الثانية: أن يكون المضمون والمدفوع نقدين مختلفي الجنس كدولار وريال، فلا إشكال فيه إلا من حيث القبض، وقد قرَّر بعض أهل العلم أن من صور القبض الصحيحة في المعاملات العصرية قبض الشيك الذي له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوبة فيه[1].

* * *

(١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٥٣).

المطلب السابع: أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان

خطاب الضمان: ورقة فيها تعهُّد المصرف بكفالة عميل له في مبلغ معيَّن تجاه طرف ثالث يسمى المستفيد، ضمانًا لوفاء العميل للمستفيد بالتزامه في مدة معينة، ويحق للمستفيد مطالبة المصرف بأداء الحق في حال تأخُّر أو تقصير العميل، ثم يرجع المصرف على العميل بما دفعه عنه[(١)].

وخطاب الضمان نوعان:

١- خطاب الضمان الابتدائي، ويكون بمقابل قليل، ومحدَّدًا بمدة معينة، ويحصل قبل ثبوت حق المستفيد على العميل، والقصد منه إظهار قدرة العميل على الدخول في العقد مع المستفيد.

٢- خطاب الضمان النهائي، ويكون بمقابل أكثر من الأول، ومحدَّدًا بمدة أطول، والقصد منه أن المستفيد يطالب المصرف بالوفاء عند تخلف العميل[(٢)].

وفي كلا الحالين قد يكون المصرف مدينًا للعميل بما يغطي الدين المضمون فيه أو بعضه.

وكتابة خطاب الضمان عقد ضمان بلا شكٍّ إذا كان غير مُغطًّى من العميل؛ فالمصرف الكاتب لخطاب الضمان هو الضامن، والعميل المكتوب له الخطاب هو المضمون عنه، والمستفيد هو المضمون له.

أما إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يُغطِّي مضمون الخطاب، فإن العلاقة بينهما قد يقال: إنها علاقة وكالة، فيكون المصرف وكيلًا عن العميل في الأداء عنه، لكن المستفيد إنما يقبل خطاب الضمان من المصرف باعتبار المصرف ضامنًا لا وكيلًا، والمصرف يعقد معه على هذا، فهو عقد ضمان من جهة المصرف على كلِّ حال[(٣)].

والمصرف يأخذ من العميل عمولة مقابل تعهده بالضمان والدفع عنه، وتكون في العادة نسبة مئوية معينة.

---

(١) فقه النوازل لبكر أبو زيد (١/ ٢٠١)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٨/ ٥٦١).

(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد (١/ ٢٠٣).

(٣) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٤٧٥-٤٧٧، ٤٨٠)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (قرار رقم: ١٢، ١٢/ ٢).

وقد سبق[1] أن الضمان لا يجوز أخذ المال عليه، لإجماع العلماء على منعه، ولأن الضمان من عقود الإرفاق، ولا يحلُّ أخذ العوض على فعل الخير؛ لأنه ليس لكسب الدنيا.

فيحرم أخذ المال على إصدار خطاب الضمان مقابل عملية الضمان، سواء أكان بغطاء أم بدونه، لكن مصاريف إصدار خطاب الضمان يجوز الاعتياض عنها من غير زيادة على التكاليف الحقيقية[2].

* * *

(١) في المطلب الثاني من المبحث التاسع من الفصل الأول (ص ١٥٩).

(٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار (١٢)، وفقه النوازل (١/ ٢٠٨)، والفقه الإسلامي وأدلته (٦/ ٤١٧٩).

المطلب الثامن: أخذ الأجر على فتح الاعتماد المستندي وتسديده

المراد بالاعتماد المستندي: تعهُّد المصرف للمستفيد باعتماد مبلغ مالي يدفعه له مقابل مستندات محددة تبيِّن شحن سلعة معيَّنة خلال مدة معيَّنة، بناءً على طلب الآمر لفتح الاعتماد.

وبيان ذلك أن شخصًا يستورد بضاعة من بلد معيَّن، وله رصيد في مصرف داخلي، فيأمر المصرفَ بتسديد قيمة البضاعة، فيقوم المصرف بإبلاغ البائع (المستفيد) أنه يلتزم أداء المبلغ المطلوب خلال مدة محددة، ويدفع له المبلغ بعد التحقق من أن البضاعة شُحنت إلى المشتري اعتمادًا على المستندات الدالة على ذلك، ولهذا سُمِّي الاعتماد المستندي.

ويجري الخطاب في الغالب بين مصرف المشتري (الآمر، المستورد) ومصرف البائع (المستفيد)، ثم مهمة مصرف البائع قد تقتصر على استلام الاعتماد المستندي والتأكد من صحته وإعلام المستفيد بذلك، وقد يضيف لذلك تعزيز الاعتماد وتأييده، فيتحمل تجاه المستفيد ما تحمَّله مصرف المشتري الفاتح للاعتماد، وهذا يسمى بالاعتماد المعزَّز[1].

ويظهر من هذا كلِّه أن المصرف الفاتح للاعتماد المستندي يعمل لصالح المشتري العميل له، وأنه يلتزم عهدة مالية عن شخص لمصلحة شخص آخر في صفقة تجارية[2].

وهذا التصرف ليس ضمانًا أو كفالة؛ لأن ذلك يقتضي ضمَّ ذمة إلى ذمة، بحيث يستحق المضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه جميعًا، وفي صورة الاعتماد المستندي لا يملك البائع مطالبة المشتري والمصرف معًا.

ويظهر أن الاعتماد المستندي له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون وكالة في سداد الدين، فالمصرف وكيل عن العميل المشتري، وهذا واضح في حال كون الاعتماد المستندي قابلًا للإلغاء، بحيث يجوز

---

(١) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٢/ ٤٣٣-٤٣٤)، ومجلة البحوث الإسلامية (عدد ٨، ص ١١٥).

(٢) مجلة البحوث الإسلامية (عدد ٨، ص ١٢٩).

للمصرف الرجوع عنه في أيِّ وقت.

الصورة الثانية: أن يكون حوالة؛ لأن المصرف مدين للعميل، والعميل مدين للبائع، فيكون العميل هو المحيل، والبائع هو المحال، والمصرف هو المحال عليه، وهذا أقرب في حال كون الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء.

أما أخذ المال على فتح الاعتماد المستندي وتسديده:

- فهو جائز في الصورة الأولى؛ لأنها تكون وكالة بجُعل أو أجرة، وهي جائزة.

- وغير جائز في الصورة الثانية؛ لأن الحوالة بأجر لا تجوز، إلا إن كان المال مقابل أعمال خارجة عن الحوالة قام بها المصرف، فيجوز له حينئذ أخذ عوض يقابلها بالفعل[1].

* * *

(١) مجلة البحوث الإسلامية (عدد ٨، ص ١٣١-١٣٣).

المبحث الثالث: أحكام الخدمات الحكومية

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على إصدار أو تجديد البطاقات الحكومية

المراد بالبطاقات الحكومية: البطاقات التي تُصدرها الدولة للشخص لتكون تعريفًا له أو ليستعملها في مصالح خاصة. مثل البطاقة الشخصية، وهي التي يُسجَّل فيها بيان يُثبِت شخصية صاحبها باعتراف رسمي. والبطاقة العائلية، وهي التي يُسجَّل فيها أسماء العائلة باعتراف رسمي[1].

والدول تأخذ قدرًا من المال على إصدار هذه البطاقات وتجديدها، ويكون ذلك في مقابل تكاليف الإصدار ومقابل المنافع التي تتحقَّق بها في التعامل مع الجهات الحكومية وغيرها، كالثقة بالشخص عند إبرامه عقدًا مع الآخرين، وغير ذلك من التسهيلات التي يحصل عليها حامل البطاقة.

فأخذ المال على إصدار البطاقة أو تجديدها هو في الحقيقة بيع خدمة ومنفعة، وذلك من عقد الإجارة، وليست البطاقة بذاتها هي المعقود عليها؛ إذ لا قيمة لذاتها، ولذلك تُرمى عند انتهاء صلاحيتها، بل المقصود ما يحصل بها من المنفعة.

وإذا كان هذا العقد إجارة فيترتب عليه أحكام الإجارة، وقد مرت في البحث كثيرًا.

* * *

(١) المعجم الوسيط (ب ط ق).

المطلب الثاني: حكم بيع التصاريح والتراخيص الحكومية

المراد بالتصريح أو الترخيص: «وثيقة محرَّرة تُتيح لحاملها الحقَّ في القيام بنشاط معيَّن»[1].

فهي ورقة ذات منفعة تفيد صاحبها تسهيلًا في عمله، فينتفع بها في استيراد البضائع أو تصديرها أو في عرض نشاطه التجاري أو في تأسيس محل تجاري أو صناعي أو غير ذلك.

وبيع هذه الوثيقة ليس بيعًا لعينها؛ إذ لا قيمة تُذكر لذات الورقة، وإنما هو بيع لما تتضمنه من منفعة التسهيلات التي توفِّرها الحكومة لحاملها، وهذه المنفعة تكون محدَّدة بوقت معين في الغالب، وهذا عقد إجارة في الحقيقة؛ لأنه بيع منفعة إلى أجل معلوم.

فبيع التصريح إذن عقد صحيح إذا توفرت فيه بقية شروط الإجارة، وإذا كان هذا العقد إجارة فيترتب عليه أحكام الإجارة، وقد مرت في البحث كثيرًا.

وهذا كله في العقد بين الجهة المصدرة للتصريح وبين مشتريه منها، فإن أراد المشتري بيعه لغيره جاز له ذلك بشرط أن يمكن للغير الاستفادة من التصريح من غير ضرر.

فإن كان مختصًّا بالمشتري الأول ومقيَّدًا باسمه بحيث لا يُسمح لغيره الانتفاع به، لم يصح بيعه، لتعذر الانتفاع به شرعًا لأمور منها:

١- أن استعمال الغير لهذا التصريح غرر ومخاطرة وتعرُّض لعقوبة السلطان.

٢- أن استعماله يؤدي إلى الكذب والخديعة؛ لأنه باسم البائع، وهو يعرضه على أنه له وأن هذا اسمه.

٣- أن ذلك مخالفةً لما قرَّره ولي أمر المسلمين لمصلحتهم[2].

* * *

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (ص ر ح).

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (العدد: ٥، ص ٢٣٨٥).

المطلب الثالث: حكم بيع لوحات السيارات ونحوها

لوحة السيارة: صفيحة من حديد يُكتب عليها رقم السيَّارة.

ومن العرف المعمول به في الأنظمة الحكومية المعاصرة: أن السيارة الجديدة لا يُسمح باستعمالها وقيادتها حتى تُسجَّل لدى الحكومة باسم شخص، ثم تعطى رقمًا يميِّزها عن غيرها.

وهذه اللوحة التي عليها رقم السيارة تكون معرِّفة بالسيارة ومالكها، بحيث لو ارتكب سائقها مخالفة مرورية أو اعتدى على نفس أو مال، كان رقم اللوحة البارز أول ما يُحفظ لمعرفة صاحب السيارة، وبدون الرقم قد يهرب بسيارته قبل أن يتعرَّف أحد على وجهه أو يسأله عن اسمه.

ولا يمكن للشخص أن يسوق سيارته في البلد بلا رقم يميِّزها، وإلا فإنه يستحق العقاب المغلَّظ لدى الحكومة.

وعلى هذا فإن لوحة السيارة نافعة جدًّا، بل لا يمكن الانتفاع بالسيارة إلا مع هذه اللوحة.

والدولة تأخذ قدرًا من المال على إصدار هذه اللوحات، في مقابل تكلفة الإصدار ومقابل المنافع التي تتحقَّق بها، وذلك بيع لمنفعة معلومة غير محدَّدة بوقت.

وهو عقد صحيح داخل في عقد البيع؛ لأنه بيع للمنفعة على التأبيد، ولا يدخل في الإجارة؛ لأن من شروطها التوقيت.

* * *

المطلب الرابع: حكم بيع جواز السفر

جواز السفر: وثيقة تَمنحها الدولة لأحد رعاياها لإثبات شخصيته عند رغبته في السفر إلى الخارج[1].

وجواز السفر تتحقق به عدة فوائد لصاحبه، منها:

١- أنه يتمكن به من السفر من وطنه، وبدونه لا يمكنه الخروج من بلده حسب النظام العالمي المعاصر.

٢- أنه يتمكن به من دخول البلد الذي يقصده، ولا يُسمح له بالدخول بدونه.

٣- أنه يتمكن به من تعريف نفسه عند الحاجة لذلك في العلاقات الاقتصادية أو العلمية أو الاجتماعية أو غيرها.

والدول تأخذ قدرًا من المال على إصدار جواز السفر وعلى تجديده، في مقابل تكلفة الإصدار ومقابل المنافع التي تتحقَّق به.

وهذا أخذ للمال مقابل خدمة ومنفعة، وذلك من عقد الإجارة، وليست أوراق الجواز بذاتها هي المعقود عليها؛ إذ لا قيمة لذاتها، ولذلك تُرمى عند انتهاء صلاحيتها، بل المقصود ما يحصل بها من المنافع.

وإذا كان هذا العقد إجارة فيترتب عليه أحكام الإجارة، وقد مرت في البحث كثيرًا.

* * *

(١) المعجم الوسيط (ج و ز).

المطلب الخامس: حكم بذل المال في القبض على المجرمين والجناة أو الإخبار عنهم

قد تطلب الدولة من رعاياها القبض على المجرم الفارِّ أو الإخبار عنه، وتعلن قدرًا من المال مقابل القبض عليه أو الإخبار عنه.

وهذا عقد جعالة؛ لأنه عقد جائز على عمل بمقابل معلوم.

والعامل هنا مجهول، لكن ذلك لا يؤثر في صحة الجعالة.

وكذلك العمل هنا مجهول التفاصيل؛ لأنه لا يُعلم مدى الوقت والجهد الذي يستغرقه، لكن الجعالة تصح مع هذا.

والعوض الموعود له حالتان:

الأولى: أن يكون العوض معلومًا محدَّدًا بقدر معيَّن، فتصح معه الجعالة.

الثانية: أن يكون العوض مجهولًا كأن يقال: من دلَّ على مكان المجرم الفلاني فله مكافأة تسرُّه، ولا تصح الجعالة مع جهالة العوض.

وإذا أنجز الشخص العمل مع فساد عقد الجعالة، فإنه يستحق أجرة المثل على عمله؛ لأنه لم يبذل منفعة نفسه مجَّانًا.

* * *

المبحث الرابع: أحكام خدمات وسائل الإعلام

وفيه تسعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف وسائل الإعلام وأنواعها ونشأتها

الإعلام: استخدام وسائل الاتصال في نشر الأخبار ونحوها بين الناس بدون تحريف.

والإعلام ينقسم إلى إعلام داخلي موجَّه إلى الناس داخل حدود الدولة، وإعلام خارجي موجَّه إلى فئات من العالَم البشري خارج حدود الدولة.

والإعلام وسيلة للاتصال بالجمهور لأغراض منها: توفير المعلومات، وتثبيت أو تعديل الأفكار، وتحقيق برامج العلاقات العامة والترفيه، والمساعدة على تنشئة الجيل الجديد، وحث شرائح المجتمع على القيام بالأدوار المنوطة بهم، وتعريف الأمم بحضارة الدولة وثقافتها ومبادئها، وتحسين صورتها وشرح وجهة نظرها في القضايا العالمية.

ويتكون الإعلام من مصدر مرسل، ومستقبل متلقٍّ، ورسالة تُنشر، ووسيلة تُستخدم، فهذه أربعة أركان للإعلام.

وتتنوع وسيلة الإعلام إلى أنواع كثيرة متطورة على الدوام، منها: المجلات والصحف، ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفاز، ووسائل النشر الإلكترونية المتعددة، والكتب والندوات والمؤتمرات والمعارض وغير ذلك.

وهي بالإجمال ثلاثة أقسام؛ لأنها بصرية أو سمعية أو بصرية سمعية[1].

ونشأة الإعلام قديمة في تاريخ البشر، ولم يزل الإعلام يتطور في وسائله ويتفاوت في قوة تأثيره وفي الغرض منه، ففي القديم كان الناس يتبادلون المعلومات مشافهة، ثم نقل العدَّاؤون الرسائل الشفهية للمسافات البعيدة، ثم استخدم الناس إشارات الدخان وقرع الطبول، ثم اختُرعت الكتابة وبدأ التاريخ المكتوب، فكتب الناس على أوراق البردي، ونقشوا على الجدران.

وما زال النقل الشفهي من وسائل الإعلام إلى عصور متأخرة، فكان في الجزيرة

---

(١) الموسوعة العربية العالمية (الاتصالات ١/ ١٣٦ وما بعدها).

العربية الخطابة وإنشاد الشعر في المنتديات والأسواق، وكانت دار الندوة في مكة مقرًّا إعلاميًّا لقريش، وازدهرت مهنة الكتابة والترجمة في العصر العباسي الأول.

وكانت الأخبار تنتقل بين الأمم ببطء قبل عصر الاتصالات الحديثة.

وفي العصر الحديث اختُرعت الطباعة وطُوِّرت وأصبحت أهمَّ وسائل الاتصال بالجمهور، واختفى فنُّ النسخ اليدوي، ثم تطوَّرت وسائل الإعلام بعد اكتشاف الكهرباء وانتشار البرقيات ثم الهاتف والناسوخ والحاسوب والتلفاز، فانتقلت الأخبار بسرعة الكهرباء.

وشهد القرن العشرين تطورًا هائلًا في وسائل الإعلام، وخصوصًا بعد اختراع الأقمار الصناعية، واختراع الإنترنت الذي أحدث ثورة في الاتصالات والإعلام، ولا تزال هذه الوسائل في تطور وتعدُّد[1].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (الاتصالات ١/ ١٣٩-١٤٨).

المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على أعمال الإذاعة ونحوها

أعمال الإذاعة كثيرة، تشمل إعداد البرامج وتقديمها، وجمع الأخبار وبثَّها، وغير ذلك.

وهي كغيرها من الأعمال التي يمكن إيراد العقود عليها، والعمل في الأصل منفعة يمكن أخذ العوض عليها على وجه الإجارة أو الجعالة إذا توفرت الشروط المعتبرة.

والعقد مع الموظف في الإذاعة له صورتان في الغالب:

الأولى: أن يُتفق معه على عمل معيَّن لمدة معينة بعوض محدَّد، ويكون العقد لازمًا.

والثانية: أن يُتفق معه على عمل معين محدد بالانتهاء منه بعوض محدد، مع لزوم العقد أيضًا.

وعلى كلتا الصورتين فأخذ الأجر على العمل الإذاعي جائز؛ لأنه من باب الإجارة، والتوظيف استئجار.

وإذا كان العقد إجارة فلا بد من توفر شروط الإجارة فيه، ومنها أن يكون العمل معلومًا مضبوطًا، وأن يكون مباحًا شرعًا، وأن يكون العوض معلومًا.

وعلى هذا فلا يحل أخذ المال على نشر المنكرات المسموعة أو المرئية، لعدم صحة الإجارة على المعاصي.

* * *

المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على المراسلة

المراسل: هو الصحفي أو المذيع الذي يجمع الأخبار والمقالات من جهة أو أكثر ثم يرسلها إلى الإذاعة.

وجمع الأخبار عمل مُكْلِف يتطلَّب بذل الجهد، وهو نافع يستفيد منه الناس، فلا مانع من أخذ المال عليه.

وهو داخل في عقد الإجارة أو الجعالة؛

فإن كان إجارة فهو عقد لازم يجب الوفاء به من الطرفين، ويجب فيه العلم بالعمل المطلوب بالتفصيل، ويجب فيه أيضًا تعيين العامل.

وإن كان جعالة فهو عقد جائز يجوز الانسحاب منه، ويكفي فيه العلم بالعمل على وجه الإجمال وإن جُهلت تفاصيله، ويجوز فيه الجهل بالعامل، كأن يقال: من أتى بأخبار الحادثة الفلانية بصفة كذافله كذا من المال.

ويشترط لصحة العقد أن يكون العمل مباحًا، فإن كان محرَّمًا لم يحل المال المأخوذ عليه، مثل أن يراسل الكفار بأخبار عورات المسلمين، أو يتجسَّس على بيوت الناس ونحوها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾[1].

وكذلك إذا كانت المراسلة تغطية أمر منكر، كحفلات الرقص والغناء ونحوها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾[2].

* * *

(١) سورة الحجرات، الآية ١٢.

(٢) سورة النور، الآية ١٩.

المطلب الرابع: حكم أخذ الأجر على الدعاية التجارية

المراد بالدِّعاية التجارية: ترويج السلعة أو التنويه بالمشروع الاقتصادي، ودعوةُ الناس إلى شرائها أو القناعة بالمشروع، وذلك إما بالكتابة أو القول أو بالصوت مع الصورة[١].

فإن كانت هذه الدعاية سليمة من التلبيس والتدليس، وكانت عملًا متقوِّمًا فيه كُلفة، صحَّ العقد عليها وأخذُ المال عليها بالشروط المعروفة للإجارة أو الجعالة.

وصورة الإجارة أن يقال لصاحب الدعاية مثلًا: اعملْ دعاية لسلعتي هذه بكلام يُنشر في الإذاعة مقدَّر بثلاث دقائق يُكرَّر ثلاثة أيام في كلِّ يوم ثلاث مرات، وأعطيك على ذلك مئة ريال.

وصورة الجعالة أن يقال له: اعملْ دعاية لسلعتي هذه، فإن راجت فلك مئة ريال.

وفي صورة الإجارة جهالة خفيفة في العمل تُغتفر للحاجة؛ فإنه لا يُعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها الداعي[٢].

وأما إن كانت الدعاية لا كُلفة فيها، كأن تحصل بكلمة أو كلمات يسيرة من غير تكرار بحيث لا تعب فيها عادةً، وليس فيها استعمال أدوات أو وسائل، فلا يصح الاستئجار عليها، ولا يحل أخذ المال عليها؛ إذ لا قيمة لها وإن روَّجت السلعة، كقول ذي الجاه في السوق: اشتروا بضائع هذا[٣].

فإن صارت الدعاية حرفة يحتاج إتقانها إلى تعلُّم فيه مشقة، جاز أخذ المال عليها وإن لم يكن تنفيذها مُكْلِفًا؛ لأنه يستثنى من بطلان الاستئجار على ما لا كلفة فيه الصِّناعاتُ التي يتعب المرء في تعلُّمِها ليتكسَّب بها ويخفِّف عن نفسه التعب[٤].

وتحرم الدعاية إذا اشتملت على المكر والخديعة والغشِّ ونحو ذلك[٥].

* * *

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (د ع و).

(٢) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٢٧٠).

(٣) تحفة المحتاج (٦/ ١٣٠).

(٤) تحفة المحتاج (٦/ ١٣١).

(٥) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥/ ٧٢).

المطلب الخامس: حكم أخذ الأجر على نشر الإعلانات

المراد بالإعلان: ما يُنشر في الطرق أو في وسائل الإعلام مما يراد أن يطلع الناس عليه ويستجيبوا له[1].

والإعلان قد يكون تجاريًّا فيكون مثل الدعاية التجارية، وقد سبق الكلام عليها.

وقد يكون غير تجاريٍّ، بل صحِّيًّا أو إغاثيًّا أو علميًّا أو سياسيًّا أو غير ذلك.

وأخذ المال عليه كأخذ المال على الدعاية بالتفصيل السابق قريبًا.

فإن كان الإعلان عملًا متقوِّمًا مُكْلِفًا، صحَّ إيراد العقد عليه وأخذُ المال عليه إذا توفرت شروط صحة الإجارة أو الجعالة.

وصورة الإجارة أن يُحدَّد للقائم بالإعلان زمن الإعلان ووسيلته وكيفيته.

وصورة الجعالة يصح أن تكون كذلك، ويصح العقد فيها على انتشار الإعلان في البلد مثلًا من غير ذكر التفاصيل.

ويُغتفر في صورة الإجارة الجهالة الخفيفة في مقدار كلمات الإعلان؛ للحاجة.

وإن كان الإعلان لا كُلفة فيه، كالنطق بكلمة أو كلمات يسيرة لا تعب فيها عادةً، ولم يستعمل فيها أدوات أو وسائل، فلا يصح الاستئجار عليه، ولا يحل أخذ المال عليه؛ لأنه غير متقوِّم، مثل أن يقال: عند فلان بضائع جديدة.

* * *

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة (ع ل ن).

المطلب السادس: حكم أخذ الأجر على نشر البرامج الخاصة

قد يكون عند شخص برنامج إذاعي في موضوع مَّا، علمي أو اقتصادي أو صحي أو سياسي أو غير ذلك، ويريد نشره في الإذاعة أو التلفاز.

فيأتي إلى صاحب وسيلة الإذاعة أو التلفاز ويتفق معه على نشر البرنامج في وسيلته بمقابل.

فيجوز لصاحب وسيلة النشر أن يأخذ أجرًا على نشر هذا البرنامج؛ لأنه مقابل استهلاك منفعة مملوكة له واستعمال أداته.

وهذا عقد إجارة لعين مملوكة، وصاحبها هو المؤجِّر، وصاحب البرنامج هو المستأجر.

ثم إن كانت أداة النشر محددة فهي إجارة عين، وإلا فهي إجارة ذمة.

ويجب أن يكون المحتوى سليمًا شرعًا، فلا يجوز نشر البرامج الضارة التي تفسد دين الناس أو دنياهم، والأخبار الكاذبة، والدراسات المضلِّلة، ونحو ذلك.

ويجب أن يكون العوض معلومًا محدَّدًا، وأن يُتفق على كيفية نشر البرنامج وعلى زمانه وكونه مكرَّرًا أو لا؛ لئلا يحدث النزاع فيما بعد.

* * *

المطلب السابع: حكم أخذ الأجر على التصوير وتسجيل الفيديو أو البث

التصوير عمل يقوم به الشخص، وفيه بذل جهد منه، وكذلك تسجيل الفيديو أو تسجيل البثِّ المباشر، فكلُّ ذلك من جنس العمل الذي يكون أخذ المال عليه من باب الإجارة إن كان بعقد لازم، أو من باب الجعالة إن كان بعقد جائز.

وحكم أخذ المال على التصوير الشمسي ينبني على حكم الفعل نفسه.

فإن كان حرامًا حرم المال، وإن كان مباحًا جاز أخذ المال عليه على وجه الإجارة أو الجعالة.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في تصوير ذوات الأرواح بالآلات الحديثة على قولين:

القول الأول: أنه حرام، وإليه ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية والشيخ الألباني[(١)].

القول الثاني: أنه مباح، وإليه ذهب جماعة منهم السيد سابق والشيخ ابن عثيمين[(٢)].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول، وهو أن النبي ﷺ لعن المصوِّر[(٣)]، وقال: «إن أشدَّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوِّرون»[(٤)]، وقال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خَلقتم»[(٥)].

---

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٦٦٩)، وآداب الزفاف للألباني (ص ١٨٥).

(٢) فقه السنة (٣/ ٥٠١)، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٢٦٢، ٢٧١).

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب من لعن المصور، رقم (٥٩٦٢) عن أبي جحيفة.

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٩) عن ابن مسعود.

(٥) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم (٥٩٥١)،

فهذا نص عامٌّ يدخل فيه الرسم باليد والتصوير الشمسي، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذلك لا أثر للاختلاف في قدر الجهد المبذول في التصوير، وإنما المعتبر وجود الصورة[1].

ونوقش هذا الاستدلال بأن الأحاديث الواردة في النهي إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل يضاهي به العبد خلق الله، وهذا ليس في التصوير الشمسي، فهو نقل لا تصوير وتخطيط، كما لو كتب شخص رسالة فصوَّرها شخص آخر بالآلة، فالثاني ليس كاتبًا[2].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجوه:

١- أن الأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه.

٢- أن التصوير بالكاميرا مجرَّد حبس للضوء، ولا يحصل فيه إلا انطباع الصورة التي خلقها الله بصفتها، فالجسم المنقول شكله بالآلة باقٍ بهيئته التي خلقه الله عليها، وليس في ذلك تفصيل وتخطيط من صاحب الآلة، وإنما هو من باب نقل صورة صوَّرها الله بواسطة هذه الآلة، والمنهي عنه هو إيجاد صورة لم تكن موجودة.

٣- أن الصورة الشمسية كالصورة الظاهرة في المرآة، وهي لو فرض تثبيتها في المرآة لم تحرم؛ لأن الحادث حبس لا تصوير إذ الصورة كانت موجودة من قبل[3].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من إباحة التصوير الشمسي؛ لأنه يختلف عن التصوير باليد في الحقيقة وفي الفعل المحكوم عليه، لا في الآلة والوسيلة فقط.

ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٧) عن ابن عمر.

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٦٦٩، ٦٧٢، ٦٧٤).

(٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٢٦٣).

(٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٢٦٢-٢٦٣، ٢٦٥)، وفتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٦٧١).

فعلى هذا لا بأس بأخذ المال على التصوير الشمسي وتسجيل الفيديو ونحو ذلك، ولكن بشروط، منها:

١- ألا يتضمن التصوير أمرًا محرمًا.

٢- ألا يكون التصوير لغرض محرَّم.

٣- ألا تكون مشاهدة الصور في التلفزيون ونحوه من أجل المتعة الجنسية[١].

وقد أجاز أصحاب القول الأول ما دعت إليه الحاجة من التصوير الشمسي، كالتصوير من أجل الأوراق الرسمية أو للسفر أو للتعليم أو تصوير المجرمين لضبطهم ونحو ذلك، فيجوز أخذ المال عليه على وجه الإجارة أو الجعالة.

وكذلك أجازوا البثَّ التلفزيوني إذا كان فيه مصلحة، كمحاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه؛ لأن الصور تابعة، والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع[٢].

---

(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٦).

(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٦٧٠، ٦٧٢، ٦٧٤)، وآداب الزفاف (ص ١٩٤).

المطلب الثامن: حكم أخذ الأجر على التمثيل بالصوت أو بالصوت والصورة

المراد بالتمثيل: التقليد والمحاكاة لصوت شخص أو حركته، أو الحكاية لحادثة، سواء أكان الممثَّل حقيقيًّا أو خياليًّا.

والتمثيلية: عمل فني يُؤلَّف على قواعد خاصة لتمثيل حادث حقيقي أو مختلَقٍ بقصد العبرة.

والممثِّل: من يزاول مهنة التمثيل[١].

فالتمثيل عمل فيه بذل جهد، ويراه الناس نافعًا لهم فيدفعون فيه المال، وحكم هذا المال ينبني على حكم فعل التمثيل.

واختلف العلماء المعاصرون في حكم التمثيل على قولين:

القول الأول: أنه مباح في ذاته ولا يحرم إلا إذا صحبه محذور شرعي[٢].

القول الثاني: أنه محرَّم مطلقًا[٣].

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن الأصل في غير العبادات الإباحة، فلا يحرم التمثيل إلا إذا اشتمل على محذور شرعي من كلام محرم أو فعل محرم أو إزراء بشخص معين أو إيحاء بفاحشة أو انشغال عن واجب ونحو ذلك.

٢- أن التمثيل إن كان صادقًا في الشكل والموضوع، وكان يستهدف غرضًا شريفًا، يكون من باب الخبر الصادق، فيأخذ حكمه وهو الجواز.

٣- أن تمثيل الشخصية الاختراعيه، لا يحرم إلا إذا حوى أمرًا محظورًا، ولا يختلف ذلك عن قصص الأشخاص الخيالية وقصص الحيوانات[٤].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجهين:

---

(١) المعجم الوسيط (م ث ل).

(٢) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٠/ ١٠٥)، فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٩/ ٤١٣).

(٣) حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد (ص ٢٨).

(٤) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٠/ ١٠٥)، فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٩/ ٤١٣).

١- أن التمثيل إن كان خياليًّا فهو نوع من الكذب، وإن كان حقيقيًّا بتمثيل شخص معين فهو نوع من الغِيبة، وكلاهما حرام.

٢- أن التمثيل فيه تشبه بالكفار، وهو مستورد من الكفار في هذا العصر[١].

ويناقش هذان الاستدلالان بأن التمثيل عرفه المسلمون قديمًا بأشكال مختلفة كخيال الظلِّ وحكايات المقامات والمناظرات الافتراضية، والفقهاء لم يحرِّموا من أنواع التمثيل إلا ما اشتمل على أمر محرَّم كالاستهزاء بشيء من الدين أو التنقُّص لشخص مسلم أو الكذب عليه أو الشغل عن واجب شرعي ونحو ذلك، والمستجد في هذا العصر إنما هو تطوُّره حتى أصبح مهنة كبرى لها رواج عظيم[٢].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من إباحة أصل التمثيل، لقوة الأصل الذي استندوا إليه وضعفِ الناقل عنه.

فالتمثيل مباح بشروط، منها:

١- أن يكون الهدف صحيحًا.

٢- وألا تحتوي المادة على أمر محظور شرعًا كالكلام البذيء والكذب والأفعال المحرَّمة.

٣- وأن يكون الأداء ملتزمًا بالآداب الإسلامية بعيدًا عن كلِّ ما يخلُّ بالمروءة.

٤- وألا يؤدي إلى تقصير في واجب كالصلاة.

٥- وألا يكون فيه ضرر على الإنسان في البدن أو العقل أو غير ذلك.

ومن صور التمثيل المحرَّمة:

١- تمثيل المسلم دور المشرك بحيث يفعل أو يقول كفرًا كأن يسجد لصنم أو يسبَّ الإسلام.

٢- تمثيل الشخص دور الفاسق بحيث يفعل أو يقول فجورًا كمباشرة امرأة أجنبية أو مخاطبتها بما لا يليق.

٣- تمثيل الصالحين على هيئات تخالف صفاتهم الفاضلة، أو على هيئة فيها

---

(١) حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد (ص ٣٢-٣٣، ٥٧).

(٢) حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد (ص ٢٧، ٣٠، ٣٢-٣٣، ٥٥، ٥٧)، والأذكار للنووي (ص ٥٢٦)، والإعلام بقواطع الإسلام (ص ١٢٣).

مخالفات شرعية.

٤- تمثيل الأنبياء والصحابة ونحوهم؛ لأن ذلك لا يخلو من إزراء وتنقُّص وامتهان[١]، ولو في إبرازهم في مظهر هذا الممثِّل الذي لا يقرب من قدرهم، فيترسخ في قلب المشاهد تصور الصحابي على شكل الممثل.

٥- التمثيل المشتمل على كذب في الحكاية أو دعوة إلى فساد أو تعظيم الكفار ونحوهم أو نشر ما ينافي الأخلاق الحسنة، كإظهار النساء المتبرجات أو تعليم طرق السرقة أو حِيَل الفجور.

وبهذا يظهر أن فنَّ التمثيل الشائع في هذا العصر أغلبه محرَّم؛ لأنه مشتمل على أكثر المحاذير الشرعية المذكورة، والسالم منها قليل، وأكثر من يزاولون مهنة التمثيل أو يتاجرون في نشر التمثيليات والأفلام لا يبالون بأحكام الإسلام، بل كثير منهم ليس على دين الإسلام، وقد حصل أن مثَّل بعضُ النصارى حياةَ بعض الصحابة وبعض الصالحين، والله المستعان.

مع أن الإكثار من اللهو واللعب وهن في الدين، وتحطيم للأمة في قوتها ووقتها، وتبذير لطاقاتها ومواهبها فيما لا ينفعها في دينها ولا في دنياها.

بل إن ذلك من وسائل الأعداء لإفساد المسلمين في دينهم وأخلاقهم وأمجادهم، بغرض السيطرة عليهم، «والتاريخ يحفظ في سطوره أن الهيام في المضحكات والترفيهات من علائم الانحطاط وانقراض الدول؛ فهذا المستعصم آخر خلفاء بني العباس في بغداد، كان مولعًا بالتفرج على المساخرة المضحكة، وكان يقضي أكثر زمانه معها»[٢].

* * *

(١) فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى (١/ ٧١٢، ٣/ ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦/ ٢٦٣).

(٢) حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد (ص ٥٨).

المطلب التاسع: حكم أخذ الأجر على الرسوم الفنية

الرسم: ما يخطُّه الشخص بالقلم أو غيره تمثيلًا لشخص أو شيء أو منظرٍ. والرسَّام: مَن يرسم بالقلم أشكالًا أو صورًا أو خطوطًا[١].

والمال المأخوذ على الرسوم تابع لحكم فعل الرسم، فإن كان حلالًا جاز أخذ المال عليه على وجه الإجارة أو الجعالة، وإن كان حرامًا حرم العوض المأخوذ عليه.

والرسم إن كان لغير ذوات الأرواح كالمناظر الطبيعية فهو جائز، وإن كان لذي روح كالإنسان فهو حرام، للأدلة السابقة[٢] في تحريم التصوير، كقول النبي ﷺ: «إن أشدَّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوِّرون»، وقوله: «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خَلقتم».

ويستثنى من تحريم التصوير اليدوي ما فيه فائدة محقَّقة ولم يقترن به ضرر، مثل التصوير الذي يُحتاج إليه في الطب أو في الجغرافيا؛ لأن الشرع أباح صناعة لُعَب البنات ونحوها للمصلحة، فيجوز ما كان مثلها في المصلحة أو أَولى[٣].

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ، وهن اللُّعَب، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمَّعن منه، فيسرِّبهن إلي فيلعبن معي[٤].

وعن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنها[٥] قالت: كنا نصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من

---

(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ر س م).

(٢) في المطلب السابع من هذا المبحث.

(٣) آداب الزفاف (ص ١٩٤).

(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، رقم (٦١٣٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة (٢٤٤٠).

ومعنى يتقمَّعن: يتغيَّبن ويدخلن في بيت أو من وراء ستر. ومعنى فيسرِّبهن: يرسلهن واحدة واحدة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (ق م ع، س ر ب).

(٥) هي الصحابية الربيِّع بنت معوِّذ بن عفراء بن حرام بن جندب الأنصارية النجارية رضي الله عنها، كانت من المبايعات بيعة الشجرة. توفيت سنة بضع وسبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٨)، والإصابة في تمييز الصحابة (١٣/ ٣٧٥).

العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار[1].

* * *

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم (١٩٦٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم (١١٣٦).

الفصل العاشر: أحكام الصور المعاصرة لعقد الجعالة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام الوساطة المالية.

المبحث الثاني: أحكام صور معاصرة منتشرة لعقد الجعالة.

المبحث الأول: أحكام الوساطة المالية

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوساطة المالية وأنواعها

الوساطة في اللغة: التوسُّط بين المتخاصمين للإصلاح، يقال: وَسُط فلان بين القوم وَساطةً، فهو وَسِيط فيهم، ووَسَطُ الشيء: ما بين طرفيه[١].

والمراد بالوساطة المالية: عقد على عمل بعوض معلوم، يُجرى بين طرفين من غير نيابة عن أحدهما[٢].

ويقال للوسيط: السِّمسار والدَّلَّال، فالسِّمْسَار: المتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، ويسمِّيه الناس الدَّلَّال؛ لأنه يدل المشتري على السِّلع، ويدل البائع على الأثمان[٣].

والوساطة على نوعين:

النوع الأول: أن تكون إجارة، وذلك إذا كان العمل معلومًا والعوض معلومًا.

النوع الثاني: أن تكون جعالة، وذلك إذا كان العمل معلومًا والعوض معلومًا، أو كان تفصيل العمل مجهولًا.

ويُعرف نوع الوساطة بالصيغة القولية أو القرينة العرفية أو نحو ذلك[٤].

فإن كانت إجارة ترتبت عليها أحكامها، فلا يجوز لأحد العاقدين فسخها؛ لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين.

وإن كانت جعالة جاز لمن شاء من العاقدين فسخها؛ لأن الجعالة عقد جائز من الطرفين.

* * *

---

(١) الصحاح، والقاموس المحيط (و س ط).

(٢) الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن الأطرم (ص ٤٣).

(٣) تاج العروس (س م س ر)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٥٠).

(٤) الوساطة التجارية (ص ١٠٠، ١٠٢، ١٠٤).

المطلب الثاني: أحكام الوساطة في الأسهم التجارية

الأسهم: جمع سهم، والسهم هو النصيب الذي يشارك به المساهمُ في الشركة، ويتحقق في صَكٍّ يُعطى للمساهِم، يكون وسيلةَ في إثبات حقوقه في الشركة.

ومن خصائص الأسهم:

١- أنها متساوية في القيمة، فتستوي الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

٢- أنها غير قابلة للتجزئة، فلا يباع جزء من سهم واحد.

٣- أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية من البيع والشراء والرهن وغير ذلك[١].

ولشيوع التجارة في أسهم الشركات المالية، نشطت فيها الوساطة التجارية، فيأتي مالك السهم إلى البنك ونحو من الشركات التي تعمل في وساطة ذلك، ويتفق معهم على بيع سهمه من الشركة الفلانية، ويكتب بياناته وعدد الأسهم وأرقامها وأسعارها وقدر عمولة الوسيط ونحو ذلك بالتفصيل.

ويأتي راغب الأسهم أيضًا إلى الوسيط، فيتفق معه على أن يشتري له سهمًا يذكر صفته وشركته وسعره، مع تقدير عمولة الوساطة، ويكتب بياناته وما يُحتاج إليه من التفاصيل[٢].

وهذا العمل قد يكون على وجه الجعالة، وهو الأكثر بحيث يكون غير لازم، فيجوز فيه الفسخ، ولا يستحق الوسيط شيئًا من المال إلا بعد تمام العمل، وقد يكون على وجه الإجارة بحيث يكون لازمًا لا يجوز فيه الرجوع، فيترتب على كلٍّ من الحالين أحكام ذلك العقد الذي يعود إليه.

* * *

(١) الأسهم: حكمها وآثارها، للدكتور صالح السلطان (ص ١٠، ١١).

(٢) الوساطة التجارية (ص ٤٧٧-٤٧٨).

المطلب الثالث: أحكام الوساطة في الاستيراد من الخارج

يحتاج التاجر لتوسيع نشاطه التجاري أن يجلب البضائع المحتاج إليها في بلده من البلدان المجاورة أو البعيدة؛ ليكسب بذلك أرباحًا أكثر من التي يربحها لو اشترى تلك البضائع من التجار الذين يستوردونها.

وقد تكون معرفته بأحوال بلاد تلك البضائع محدودة، فيحتاج إلى من يساعده في التعرف على أهل تلك البلاد والتوسط بينه وبينهم، وهنا يأتي دور الوسيط التجاري.

فيتصل هذا التاجر بمن له علاقة بعدد من المصانع أو الشركات المصدِّرة للبضاعة المطلوبة، ويخبره بالبضاعة المطلوبة بسعر تقريبي وبعدد معيَّن.

ويتصل الوسيط بالشركة ويفاوضها على السعر، ثم يقرِّب ويوفِّق بين التاجر وبين الشركة، ويوثِّق العلاقة بينهما بورقة يوقِّع عليها الطرفان.

ثم يتم البيع والشراء والاستلام والاستيفاء بين الشركة والتاجر، وتكون العلاقة بينهما مباشرة.

ويستحق الوسيط عمولته بما قام من دلالة أحدهما على الآخر، ويأخذ المال من الشركة البائعة أو من التاجر المشتري على حسب الاتفاق.

وعمل هذا الوسيط أو السِّمسار نوعٌ من الجعالة، ومِن طبيعته أن الوسيط لا يستحق المال إلا بعد تمام العمل، وأنه يجوز له الخروج من العقد إن شاء قبل انتهائه.

* * *

المطلب الرابع: أحكام الوساطة العقارية

العَقَار: كلُّ ملك ثابت له أصل، كالأرض والمنزل والمزرعة[1].

والعقار من أهمِّ ما يملكه الإنسان، والتجارة فيه تعتبر من أثمن الأشياء وأربح التجارات.

والتجارة في العقار قد تكون بالبيع والشراء وقد تكون بالإيجار والاستئجار، والسمسرة أو الوساطة تدخل في كلا النوعين.

أما كيفية الوساطة في بيع العقار أو إجارته: فهي أن صاحب المكتب العقاري يأتيه مالك العقار الراغب في بيعه أو إيجاره، فيصف له العقار ويضع عنده ما يدل على أنه ملكه كالصكِّ أو المفتاح، ويخبره بصفات العقار وبالسعر التقريبي المطلوب في البيع أو الإيجار، فإذا جاء من يريد شراء عقار بالصفات المذكورة أو استئجاره، بدأ الوسيط بالتقريب بين هذا الراغب ومالك العقار، فإذا تم العقد بينهما كتب الوسيط بينهما ورقة عقد يوقِّع عليها الطرفان والشهود.

ويستحق السمسار مالًا معلومًا على وساطته، والذي يدفع ذلك في الغالب هو المشتري أو المستأجر.

وقد يتولى الوسيط البحث عمن يرغب في البيع أو الإيجار أو يرغب في الشراء أو الاستئجار، وقد يستخدم لذلك الطرق الدعائية كالإعلان في الجرائد أو في اللافتات ونحو ذلك[2].

وعمل هذا السِّمسار نوعٌ من الجعالة؛ لأنه لا يستحق شيئًا من المال إلا بعد تمام العمل، ويجوز له الخروج من عقد الوساطة متى شاء، وإذا تعدد الوسطاء في العقار الواحد فإن الجُعل لمن تمَّ البيع عن طريقه.

* * *

(١) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط (ع ق ر).

(٢) الوساطة التجارية (ص ٤٦٠-٤٦١).

المطلب الخامس: أحكام الوساطة في الحراج الشعبي

أصل اشتقاق كلمة الحَرَاج يدل على اتصاف الشيء بالتجمُّع والضيق، ومنه الحَرَج: يُطلق على الإثم وعلى كلِّ ما هو ضيق، وهو في الأصل جمع حَرْجَة، وهي مجتمع الشجر، وتُجمع على حِراج أيضًا[1].

وقد يقال في هذه الكلمة: حَرَاش، وفي اشتقاقها معنى قريب مما سبق، ومن ذلك أن الحَرَش: الجماعة من الناس، ويجمع على حِرَاش، ويقال: حَرَش من العيال وكَرَش، أي: جماعة، والصواب ضبطه ككتف، واحترش القوم: احتشدوا، واحترش لعياله: اكتسب، والتحريش: الإغراء بين القوم أو الحيوان، وهو مستلزم لمعنى التجمع[2].

فلعل أصل كلمة «الحَراج» بالفتح، هو «الحِراج» بالكسر، بمعنى المجموعات من الناس الذين يتبايعون البضائع وهم وُقوف في ساحات السوق، فتكون هذه الكلمة عربية.

وأكثر ما يبيع الناس في الحراج هو السلع التي يستعجلون فيها ولا يريدون المكوث لطلب الربح منها، وذلك كالتركات والأشياء المستعملة والأدوات القديمة.

وكلُّ واحد من الناس يمكنه أن يبيع أو يشتري في هذا السوق، وبعضهم يحتاج أن ينادي على سلعته حتى يجد لها أعلى ما يمكن من الثمن، فيستعين بالدلَّال ليقوم بالنداء على السلعة وجلبِ من يشتريها منه.

فإذا قام الدلَّال بالنداء وزايد الناس في ثمن السلعة، أَذِن صاحب السلعة ببيعها لمن رضي عَرْضَه من المشترين، فإذا اتفق البائع والمشتري استحقَّ الدلَّال الجُعل على ما قام به من الدِّلالة والنداء.

وعمله ليس من باب الإجارة، بل هو من الجعالة؛ لأنه لا يستحق المال إلا بعد أن يتم العمل ويتفق الطرفان، ويجوز له الرجوع عن عقد الوساطة وفسخه إذا شاء، وهذان مما تفترق فيه الجعالة عن الإجارة.

* * *

(١) مقاييس اللغة، والمفردات في غريب القرآن (ح ر ج).

(٢) القاموس المحيط، وشرحه تاج العروس (ح ر ش).

المطلب السادس: حكم التسويق الشبكي أو الهرمي

التسويق كلمة مُحْدَثة، وهي مصدر سَوَّق البضاعةَ، أي: طَلب لها سوقًا[١].

واستُعمل قديمًا التسوُّق بمعنى البيع أو الشراء في السوق، يقال: تسوَّق القوم، إذا باعوا واشتروا[٢].

والتسويق يشتمل على أمور منها: إرسال السلع إلى الأسواق للتجارة، وترويجها وعرضها للبيع، وجلب المشترين لها في السوق، كل ذلك بهدف تسريع بيعها في السوق بسعر مناسب[٣].

والشبكي: نسبة إلى الشبكة، والشبكة أصل معناها: الخلط والتداخل كشبكة الصياد، ومنه تشبيك الأصابع لدخول بعضها في بعض، واشتباك النجوم: كثرتها وانضمامها[٤].

والهرمي: نسبة إلى الهرم، وهو بناء معروف بمصر، ووجه النسبة هو التشبيه بشكله المثلث المتَّسع الأسفل.

والمراد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أن صاحب البضاعة يتفق مع أفراد لترويج بضاعته وتسويقها، وكلُّ واحد منهم يجلب مسوِّقين آخرين لترويج تلك البضاعة، ويأخذ كلُّ مسوِّق عمولة على عمله وعلى عمل كلِّ مسوِّق جلبه هو، فلو جلب عامل عشرة عاملين ثم جلب كلٌّ منهم عشرة آخرين، فللعامل الأول على صاحب البضاعة عمولة على رؤوس جميع العاملين المتفرِّعين عنه، فتكون عمولته متراكمة متزايدة ولو لم يعمل بنفسه بعد عمله الأول.

وهكذا تتضاعف العمولات على وفق نظام حسابي بقدر من يدخل في الشركة عن طريق هذا العميل، وكلُّ طبقة من المشتركين تليها طبقة أكبر منها، حتى يكون قدر العمولة الموعودة أو المأمولة على حسب النظام نوعًا من الأماني الخيالية التي لا

---

(١) المعجم الوسيط (س و ق).

(٢) الصحاح وتاج العروس (س و ق).

(٣) معجم اللغة العربية المعاصرة (س و ق).

(٤) الصحاح، والمصباح المنير (ش ب ك).

تتحقق على أرض الواقع[1].

وهذا نظام استحدثته الشركات التجارية في العصر الحاضر لتحقيق الأرباح الفائقة، من خلال استغلال الأفراد لخدمة الشركة في زيادة مبيعاتها.

وقد اختلف فقهاء العصر في حكم هذه النازلة نتيجة اختلاف اجتهاداتهم في تكييفها وتأصيلها على قولين:

القول الأول: أنها معاملة جائزة بشرط أن يكون العوض معلومًا، وهو رأي كثير من المعاصرين[2].

القول الثاني: أن هذه المعاملة محرَّمة مطلقًا، وهو قول جمهور المعاصرين[3].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول، وهو أن هذه المعاملة نوع من السمسرة، والسمسرة جعالة جائزة إذا سلمت من الغش والتدليس.

ونوقش هذا الاستدلال بثلاثة أمور:

الأول: أن الجعالة يستحق العامل فيها المالَ بالانتهاء من العمل، والتسويق الشبكي سلسلة لا تنتهي، وأخذُ العامل المالَ على آثار العمل بعد أخذِه الجُعْلَ على عمله المباشر لا يشبه حال الجعالة، وذلك المال الزائد هو مقصود العميل من هذه المعاملة.

والثاني: أن العوض في هذه المعاملة مجهول غير معلوم ولا محدَّد، والجعالة يُشترط فيها كون الجُعل معلومًا.

والثالث: أن العميل يدفع مالًا للدخول في هذه المعاملة بصورة شراء شكلي

---

(١) حكم التسويق بعمولة هرمية، لأحمد سمير قرني (ص ١٢، ١٤).

(٢) ذهب إليه لجنة الفتوى بالأزهر، وأمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والشيخ عبد الله الجبرين، والشيخ وهبة الزحيلي، والشيخ صالح السدلان، والشيخ حسام الدين عفانة، والشيخ حامد العلي، وغيرهم. ينظر: حكم التسويق بعمولة هرمية (ص ١٤-١٥، ٣٢)، والتسويق الشبكي تحت المجهر لزاهر سالم بلفقيه (ص ١٤)، وفتاوى يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة للدكتور حسام الدين عفانة (ص ٣٠٨).

(٣) منهم اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، ولجنة الفتوى لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. ينظر: حكم التسويق بعمولة هرمية (ص ١٠، ١٨-١٨)، والتسويق الشبكي تحت المجهر (ص ١٤)، وفتاوى اللجنة الدائمة رقم (٢٢٩٣٥).

لبعض سلع الشركة، فإذا لم يحصل على الجُعل الموعود خسر ماله، ولا يوجد اشتراط مثل ذلك في الجعالة، بل إن ذلك نوع من القمار، وأغلبية المشاركين يخسرون فيه[١].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من ثلاثة أوجه:

١- أن هذه المعاملة مبنية على الخداع والغرر والقمار؛ وذلك أن العميل يدفع مبلغًا من المال هو قيمة المنتج؛ ليحصل على مبلغ أكبر منه هو العمولات، والمقصود للشركة وللعملاء ليس البيع الشكلي، بل هو العمولات المترتبة على التسويق[٢].

ويمكن مناقشة هذا بأنه مبني على إعمال التهمة وسدِّ الذرائع في العقود، والشافعية لا يعتبرون ذلك كما في بيع العِينة[٣]، وظاهر الحال أن الثمن الذي دفعه المشتري يقابل السلعة، والمال الذي يأخذه مقابل جهده في التسويق[٤].

٢- أن العوض في هذه المعاملة مجهول غير معلوم.

٣- أن العامل في التسويق الهرمي يأخذ مالًا على أمر خارج عن عمله المباشر، كما سبق في مناقشة دليل القول الأول.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من تحريم عمل التسويق الشبكي، لقوة مجموع ما استدلوا به، لكن لا خلاف بين العلماء في جواز هذه المعاملة إذا خلت من جهالة العوض، ومن اشتراط الشراء مقابل الحصول على عمولة التسويق، ومن العقد على أخذ مال مستمر على غير عمل مستمر، ومن اشتمال البضاعة المسوَّقة على محذور شرعي[٥].

* * *

---

(١) حكم التسويق بعمولة هرمية (ص ١٥-١٧)، والتسويق الشبكي تحت المجهر (ص ١٨).

(٢) حكم التسويق بعمولة هرمية (ص ١٨)، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة (ص ٣٠٨)..

(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٥٢، ١٦٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٨-٤١٩).

(٤) التسويق الشبكي تحت المجهر (ص ١٧).

(٥) التسويق الشبكي تحت المجهر (ص ١٣).

المبحث الثاني: أحكام صور معاصرة منتشرة لعقد الجعالة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أحكام العقد على المقاولة وبناء الدور

المقاولة مصطلح معاصر يراد به: عقد بين طرفين يتعهد فيه أحدهما بأن يصنع شيئًا للآخر أو يؤدي له عملًا بأجر معين. ويُستعمل في الغالب في عقود الإنشاء والتعمير، كبناء بيت وإنشاء جسر وإصلاح طريق وفتح نفق وحفر بئر[(١)].

وعقد المقاولة له صورتان:

الصورة الأولى: أن يتعهد المقاول بالعمل فقط، ويأتي ربُّ العمل بالموادِّ كمستلزمات البناء.

وهذه الصورة لها حالتان:

١- أن تكون إجارة، وذلك إذا توفرت شروط صحة الإجارة، وكان العقد لازمًا ولم يكن العوض معلَّقًا على إتمام العمل، فيكون المقاول في هذه الحالة أجيرًا.

٢- أن تكون جعالة، وذلك إذا توفرت شروط صحة الجعالة، وكان العقد جائزًا أو كان العوض معلَّقًا على تمام العمل، وفي هذه الحالة يكون المقاول عاملًا في الجعالة.

الصورة الثانية: أن يلتزم المقاول بتقديم العمل والموادِّ معًا، وهذه الصورة داخلة في عقد الاستصناع[(٢)].

والاستصناع: عقد جائز على عين موصوفة في الذمة اشتُرط فيها العمل، فيطلب الشخص من الصانع أن يصنع له شيئًا بثمن معلوم، مع بيان نوع المصنوع وقدره وصفته[(٣)].

---

(١) المعجم الوسيط (ق و ل)، ونظرات في عقد المقاولة للدكتور محمد بن جبر الألفي (ص ١٧٦، ١٧٩).

(٢) المعايير الشرعية (ص ٣١٩)، ونظرات في عقد المقاولة (ص ١٨١).

(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢)، والمعايير الشرعية (ص ٣١٩).

واختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن الاستصناع عقد صحيح جائز، وهو مذهب الحنفية[١].

القول الثاني: أن الاستصناع لا يجوز إلا على وجه السلم بأن يكون لازمًا ويقدَّم فيه الثمن ولا يكون في معيَّن أو آيل إلى التعيين كالعقار، وهو مذهب الجمهور من المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤].

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فاستدلوا به من وجهين:

١- أن النبي ﷺ استصنع خاتمًا ومنبرًا[٥].

ويناقش بأن المرويَّ عن النبي ﷺ ليس فيه أنه استصنع بعقد معاوضة، فضلًا عن أن يكون معاوضة على الوجه المختلف فيه.

٢- الإجماع الثابت بتعامل الناس بالاستصناع من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا[٦].

ويناقش بأن الاستصناع ليس ممنوعًا بجميع صوره، وإنما الممنوع ما كان يشتمل على سَلَم في أعيان موصوفة مع شرط العمل فيها، وجوَّز الجمهور صحة العقد عند

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢، ٣)، وتبيين الحقائق (٤/ ١٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٣).

(٢) التوضيح لخليل (٦/ ٢٥)، ومواهب الجليل (٦/ ٥١٨)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢١٧).

(٣) الأم للشافعي (٤/ ٢٧٢)، وحلية العلماء للشاشي (٤/ ٣٨٩)، والنجم الوهاج (٤/ ٢٥٧).

(٤) الفروع (٦/ ١٤٧)، والإنصاف (١١/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٣/ ١٦٥).

(٥) أما الخاتم فرواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، رقم (٥٨٧٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق، رقم (٢٠٩١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا من وَرِق»، أي: فضة.
وأما المنبر فرواه أيضًا البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ولفظه عند البخاري: «أرسل رسول الله ﷺ إلى فلانة - امرأة من الأنصار قد سمَّاها سهل -: «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلَّمتُ الناس»، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة».

(٦) بدائع الصنائع (٥/ ٣)، وتبيين الحقائق (٤/ ١٢٣).

الفصل بين بيع الأعيان الموصوفة وعقد العمل[1]، فلا يلزم جريان عمل المسلمين على صورة النزاع.

وأما المعقول فمن وجهين أيضًا:

١- أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خفٍّ أو نعل من نوع مخصوص على صفة مخصوصة، وقد لا يتفق وجوده مصنوعًا، فيحتاج إلى الاستصناع.

ويناقش بما سبق من أن الاستصناع ليس محصورًا على الصورة المختلف فيها، بل له صورة جائزة بالإجماع، وهي الفصل بين العقد على العين والعقد على العمل.

٢- أن الاستصناع فيه معنى عقدين جائزين، وهما السَّلَم والإجارة، فالعقد على العين التي في الذمة سلم، والعقد على العمل فيها إجارة، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزًا.

ويناقش هذا الاستدلال بعدم تسليم ذلك؛ فإن العقود الجائزة بالانفراد تبطل عند الجمع بينها على وجه الاشتراط، وقد سبق بيان ذلك[2].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنقول أيضًا من وجهين:

١- أن النبي ﷺ قال: «لا يحل بيع ما ليس عندك»[3]، فلا يصح بيع الإنسان ما ليس عنده إلا على وجه السَّلَم.

ونوقش بأن بيع المعدوم قد يجوز للحاجة، أصله بيع المنافع مع أنها معدومة في الواقع[4].

---

(١) الأم للشافعي (٤/ ٢٧٢)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٢١٧).

(٢) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الرابع (ص ٢٤٦).

(٣) رواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٦)، والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٤)، والنسائي في السنن، كتاب البيوع، باب سلف وبيع (٤٦١١)، وابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٢١٨٨)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الترمذي، والحاكم في المستدرك (٢١٨٥).

(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١٢٤).

ويجاب بأن عقد الاستصناع لا تلجئ إليه الحاجة؛ لأنه يمكن الوصول إلى مقصوده بطريقة أخرى كما سبق قريبًا.

٢- أن النبي ﷺ نهى عن الغرر[١]، والاستصناع فيه غرر أكثر مما في السلم[٢].

ونوقش بأن مثل هذا الغرر يُغتفر في العقود إذا دعت إليه الحاجة، كدخول الحمام بأجرة؛ فإن القياس يقتضي بطلان ذلك للجهل بقدر المكث في الحمام وقدر الماء المستعمل، ولكنه جاز للحاجة[٣].

ويجاب عن هذا بأن عقد الاستصناع فيه غير شديد؛ فإن السلم فيه غرر اغتُفر للحاجة، والإجارة فيها غرر وجوِّزت للحاجة، والجمع بينهما بالشرط يزيدهما غررًا، مع أنه لا حاجة إلى الجمع بينهما لإمكان الاستغناء عنه.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من حرمة الاستصناع على الوجه المذكور؛ وذلك لقوة ما استندوا إليه وسلامته من الاعتراض.

وعلى هذا فيكون عقد المقاولة بصورته الثانية غير جائز؛ لأنه راجع إلى عقد الاستصناع، بل لا يكون جائزًا حتى عند الحنفية؛ لأن عقد الاستصناع عقد جائز عند الحنفية، ولذلك اختلفوا في كونه مواعدةً أو بيعًا فيه خيار[٤]، وعقد المقاولة يجري على وجه اللزوم.

وأيضًا فإن الاستصناع فيما لا يتعامل فيه بالاستصناع عادةً كالثياب ونحوها لا يجوز إجماعًا، بل يكون سَلَمًا إذا توفرت فيه شرائطه، وبناء الدور ليس مما جرى التعامل فيه بالاستصناع، بل أُدخِل فيه حديثًا، ولا يمكن حمله على السَّلم؛ لأن السلم

---

(١) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول (ص ٦٠).

(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢)، ومواهب الجليل (٦/ ٥١٨)، والفروع (٦/ ١٤٧).

(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٣).

(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢)، وتبيين الحقائق (٤/ ١٢٤). وفي حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٤، ٢٢٥) أن ما ذكره بعض الحنفية من كون الاستصناع لازمًا محمول على صورة يكون فيها سلمًا، أما في صورته المشهورة فذكر اللزوم فيه سهو ظاهر. وفي بدائع الصنائع (٥/ ٤) أنه روي عن أبي يوسف أنه لا خيار لهما جميعًا، وأن ذلك خلاف ما في كتب ظاهر الرواية عن أبي يوسف.

لا يجري في العقار[1].

* * *

(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٢٣، ١٢٤).

المطلب الثاني: أحكام التنقيب عن الماء والبترول والمعادن

التنقيب في اللغة: البحث والكشف والتفتيش[١].

ويطلق التنقيب على حفر باطن الأرض بحثًا عن السوائل والمعادن والآثار[٢].

وهذا التنقيب يمكن العقد عليه على صورتين:

الصورة الأولى: عقد على عمل محدَّد بعوض معلوم، مثل العقد على حفرِ عُمْقٍ معيَّن من أرض معيَّنة بمال محدَّد.

الصورة الثانية: عقد على عمل غير محدَّد بعوض معلوم، مثل العقد على إخراج معدن أو ماء من هذه الأرض بمال محدَّد معلوم.

أما الصورة الأولى فيمكن أن تكون إجارة، وأن تكون جعالة.

فتكون إجارة إذا كان العقد لازمًا من الطرفين، بحيث لا يجوز لأحدٍ منهما الرجوع عنه قبل إكماله، ويكون العوض فيه مستحَقًّا بالعقد.

وتكون جعالة إذا كان العقد جائزًا غير لازم، بحيث يجوز لكلٍّ من الطرفين فسخ العقد والرجوع عنه، ويكون العوض حينئذ مستحقًّا بإكمال العمل، فإن لم يُكْمِله العامل لم يستحق شيئًا من المال.

وأما الصورة الثانية فتصح على وجه الجعالة فقط، ويجب حينئذ أن يكون العقد فيها جائزًا غير لازم، ويكون العوض فيها مستحَقًّا بتمام العمل.

وهذه الصورة هي الأكثر استعمالًا في عقود التنقيب، فيكون استحقاق الجُعْل فيها مشروطًا بإخراج المعدن أو الماء، من غير نظر إلى مقدار العمل أو مدته[٣].

ولا يصح جعلُ هذه الصورة عقدًا لازمًا؛ لأن ذلك يصيِّرها إجارة، والإجارة يُشترط فيها العلم بالعمل بالتفصيل، وتبطل مع الجهالة.

وفي هذه الصور كلِّها يجب أن يكون العوض معلومًا، فإن حصلت فيه جهالة لم يصح العقد مطلقًا لا إجارةً ولا جعالةً؛ لأن العلم بالعوض شرط لصحة الإجارة والجعالة معًا.

---

(١) لسان العرب، وتاج العروس (ن ق ب).

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة (ن ق ب).

(٣) المعايير الشرعية (ص ٤٣٠).

ومثال ذلك: الاتفاق مع شركة التنقيب على تقاسم الإنتاج أو الأرباح[1]، فيكون عوض عملها نسبةً من مجموع الأشياء المستخرجة أو نسبة من الربح المتوقَّع من بيعها.

ولا يمكن تخريج هذه الصورة على أنها مضاربة؛ لأن المضاربة إنما تكون في أعمال التجارة، ويشترط فيها أن يسلِّم المالك للعامل نقدًا صحيحًا يمكن الشراء به.

* * *

(١) العقود النفطية للباحث طارق كاكه رش (ص ٥-٦).

المطلب الثالث: حكم أخذ العوض على تحصيل الديون وتسهيل الحصول على القروض والاستثمارات

كثُر في هذا العصر اعتماد الناس على الديون في تصرُّفاتهم المالية، حتى إن الشخص قد لا يخرج عن التصرف في الدين أخذًا وإعطاءً في جميع تعاملاته لمدة شهور أو سنين، فإن العامل يأخذ أجرته على وجه الدين بتحويلها إلى حسابه في المصرف مثلًا، ثم يتعامل بما في حسابه - الذي هو دين على المصرف - مع غيره من الناس شراءً واستئجارًا وهبةً وصدقةً وتسديدًا للديون وغيرَ ذلك من التصرُّفات المالية، وذلك باستخدام البطاقات المصرفية أو غيرها من الخدمات.

وأكثر الخدمات المصرفية من قبيل التصرف في الديون، مثل: قبول الودائع التي هي قروض في الحقيقة، وتحويل الأموال، وتحصيل الشيكات، وغير ذلك كما سبق[1].

وكثير من الناس يرغب في الحصول على مال يستعين به على تجارة أو عمل يراه نافعًا له، فيحتاج إلى الاستدانة أو الاستقراض، وقد لا يتمكَّن من ذلك إلا بوسيط يمهِّد له الطريق ويسهِّل له الحصول على الدين.

ثم في كثير من الأحيان يتأخر المدينون عن مواعيد تسديد الديون؛ إما لعَوَزهم وعجزهم، وإما لِمَطْلِهم وظلمهم، فيلجأ الدائنون إلى استعمال أساليب مختلفة لاستعادة أموالهم واستيفاء حقوقهم، منها العقد مع وسيط يعمل على تتبُّع المَدينين ومخاصمتهم وجمع الديون منهم، ولكثرة الحاجة إلى هذه الوساطة صارت وظيفةً معروفة، وفُتحت لها مكاتب خاصة تسمى «مكاتب تحصيل الديون».

والعقد على تحصيل الديون أو القروض أو الاستثمارات بعوض معلوم داخلٌ في عقد الجعالة في الغالب، فيكون عقدًا جائزًا قابلًا للفسخ، والمال فيه يُستحق بتمام العمل المطلوب[2].

ويجوز أن يكون على وجه الإجارة إذا كان قدر العمل معروفًا، كالعقد مع شخص

---

(١) في المبحث الثاني من الفصل التاسع.

(٢) المعايير الشرعية (ص ٤٣٠).

على تحصيل ألف ريال على فلان، بأن يراجعه في كلِّ يوم خلال ساعات محدَّدة بصفة محدَّدة لمدة شهر، فإن مضى الشهر ثبتت الأجرة وإن لم يحصل شيء من الدين، وإن حصل قبل الشهر استحقَّ من الأجرة بحساب ما مضى، ويكون عقدًا لازمًا لا يقبل الرجوع عنه[1].

وهذا العمل مشروع إذا توفَّرت فيه شروط صحة عقد الجعالة أو الإجارة، ولم يكن المطلوب من الدين أو القرض أو الاستثمار على وجه محرَّم شرعًا، مثل القروض الربوية والمعاملات المحرَّمة، فيجوز العقد على تحصيل ديون المعاملات المباحة الخالية من المحذورات الشرعية، أما مداينات المصارف التجارية فلا يجوز السعي في تحصيلها، ولا يحلُّ أخذُ الأجرة على ذلك[2]؛ لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾[3].

ويجوز العقد على تحصيل الدين بجزء منه إذا كان قدر الدين معلومًا، كأن يقول: أجاعلك على أن تقتضي لي مئة ريال لي على فلان، ولك ثلثها، أو يقول: اقتضِ لي ديني على فلان ولك عشرة في المئة منه، ويكون قدره معلومًا عندهما من قبلُ.

وجوَّز المالكية عقد الجعالة على تحصيل الدين بجزء منه وإن كان قدر الدين مجهولًا في الحال؛ لأنه يؤول إلى العلم في المآل، فإن الشخص لا يعمل في الاقتضاء حتى يَعْلم مَبْلغه، فهو لا يعمل على مجهول[4].

* * *

(١) البيان والتحصيل (٨/ ٤١٤-٤١٥).

(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٥٣، ١٤/ ٢٦٩).

(٣) سورة المائدة، الآية: ٢.

(٤) النوادر والزيادات (٧/ ٢٤)، والبيان والتحصيل (٨/ ٤١٥، ٤٢٢، ٤٢٣)، والتوضيح (٧/ ١٤٩)، ومنح الجليل (٨/ ٦٠).

المطلب الرابع: حكم أخذ العوض على إنجاز البحوث العلمية

كتابة البحث العلمي عمل شريف؛ لكونه جزءًا من طلب العلم ونشره، وفضل العلم معروف.

والأصل أن الإنسان يكتب لنفسه فيبحث بنفسه وينجز عمله بنفسه، وقد يستعين بغيره في بحثه، وذلك له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكتب له الغير البحث كُلَّه أو جُلَّه، وهذه لها حالتان:

الأولى: أن يُنسب البحث إلى كاتبه، ولا يكون للغير إلا أنه كُتب هذا البحث لأجله فيستفيد منه، وهذا لا إشكال فيه، سواء أكان بالمجَّان أم بمقابل:

فإن كان مجَّانًا فهو إحسان وفضل، وقد صنَّف كثير من العلماء بعض كتبهم لإفادة شخص معيَّن، كما صنَّف الإمام الشافعي كتاب «الرسالة» لعبد الرحمن بن مهدي[1].

وإن كان بالمقابل فهو من جنس أخذ المال على التعليم؛ لأن نقل العلم يكون بالكتابة كما يكون بالقراءة، والتعليم بذلُ منفعة متقوِّمة، فيجوز أخذ المال عليه على وجه الإجارة أو الجعالة.

الثانية: أن يُنسب البحث إلى غير كاتبه، بحيث ينتحله ذلك الغير ويدَّعي أنه الذي كتبه، فهذا حرام، سواء أكان بمقابل أم مجَّانًا؛ لأنه كذب وتزوير وافتراء، ومساعدةٌ على تغيير الحقائق، وقد يترتب عليه الحصول على درجة علمية، والدخول في وظائف تُشترط فيها تلك الدرجة، فيَنتج منه أكلُ أموال الناس بالباطل، زيادةً على ما أُخذ عليه من المال، وذلك كلُّه حرام[2].

الصورة الثانية: أن يكتب له الغير بعض المسائل أو الفوائد، وهذه لها ثلاث حالات:

الأولى: أن تُنسب هذه الفوائد إلى صاحبها، وهذه لا إشكال فيها، سواء أكانت

---

(١) مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٢٣٠).

وابن مهدي هو الإمام المحدث أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري، من كبار أئمة الحديث، توفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ١٩٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٩٢).

(٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢٦/ ٢٦٠).

كتابتها بمقابل أم بلا مقابل، كما سبق في الحالة الأولى من الصورة السابقة.

الثانية: أن تُنسب هذه الفوائد بخصوصها إلى غير صاحبها، وهذه ترجع إلى الكذب والتزوير، فلا تجوز كما في الحالة الثانية من الصورة السابقة؛ إذ قليل الكذب حرام ككثيره.

الثالثة: أن يأخذ هذه الفوائدَ غيرُ صاحبها، فيجعلَها في بحثٍ له، ويَنسب مجموع البحث إلى نفسه من غير عَزْوِ تلك الفائدة إلى صاحبها، وهذا ليس محرَّمًا؛ إذ لا بأس فيه إلا ترك العزو، وهو ليس بذاته فرضًا يأثم الشخص عند الله بتركه، وقد يكون فرضًا إذا شُرط على الباحث ألَّا ينقل عن غيره إلا بعزو؛ لأن تركه عندئذ مخالفةٌ للشرط، والإخلال بذلك الشرط يُفقد البحث صحته عند الشارط، وكذلك عند من يَستعمل الباحث بناء على إنجازه بحثًا مستوفيًا لشروطه؛ وقد قال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»[(١)].

فإن لم يوجد هذا المعنى لم يكن تركُ العزو حرامًا، وقد فعله غير واحد من أئمة المسلمين، لكن الأفضل نسبة كلِّ فائدة إلى قائلها أو كاتبها، قال العلماء: «إن مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله»[(٢)].

الصورة الثالثة: أن يعينه الغير في تحضير النقول وتوفير المراجع، أو في تعديل البحث وتصحيحه، وهذا مباح لا مانع منه، ويجوز أخذ المال عليه إن كان فيه جهد وكلفة، ويدخل في هذا عملُ المشرفين على الرسائل العلمية في الجامعات وغيرها.

وعلى ضوء ما سبق من التفصيل في المسألة، يتضح حكم ما يفعله الطلاب عند تكليفهم بإعداد البحوث العلمية من قِبَل أساتذتهم، فلا يجوز لغيرهم أن يكتب لهم ما كُلِّفوا به؛ لأن ذلك مع كونه إعانة على الغشِّ والتدليس يفوِّت الأهداف المرجوَّة من تمرُّن الطالب على البحث، وتعرُّفه على المصادر، وجمع المعلومات وترتيبها[(٣)].

---

(١) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (٣٥٩٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٤٢).

(٢) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٢٢).

(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٢/ ٢٠٤).

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المتشبِّع بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبَيْ زُور»[1]، فكل من ينسب إلى نفسه ما ليس لها داخل في الحديث، ومن ذلك انتحال عمل الغير في مجال البحث العلمي وغيره.

* * *

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة، رقم (٥٢١٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، رقم (٢١٣٠) عن أسماء رضي الله عنها.

الفصل الحادي عشر:
أحكام التجارة في السلع الإلكترونية والنقود الإلكترونية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام التجارة في السلع الإلكترونية.

المبحث الثاني: أحكام التجارة في النقود الإلكترونية.

المبحث الأول: أحكام التجارة في السلع الإلكترونية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف السلعة الإلكترونية وأنواعها ونشأتها

السِّلْعة هي البِضاعة، وهي كلُّ ما يُتَّجَر به من المتاع[1].

والإِلِكْتَرونية: منسوبة إلى الإِلِكْتَرُون، وهو جزء دقيقٌ جدًّا من الذَّرَّة ذو شحنة كهربائية سالبة[2].

ويدخل في الإلكترونيات كلُّ المُنتَجات الصناعية التي تعمل بالكهرباء، وليست هي المرادة هنا، بل المراد بالسلعة الإلكترونية: البرامج والملفَّات التي تُستعمل في داخل الحواسيب وتُتداول في الإنترنت وغيره.

وكان المناسب نسبتها إلى الحاسوب فيقال: السلعة الحاسوبية، لكن اشتهر في ألسنة الناس نسبتُها إلى الإلكترون، فيقولون: السلعة الإلكترونية والعملة الإلكترونية؛ ولعل ذلك بسبب أن هذه الأشياء لا تعمل إلا في داخل جهاز إلكتروني، وهو الحاسوب، فنُسبت إلى ما نُسب إليه محلُّها.

والسلع الإلكترونية تشمل كلَّ المواد والبرامج الحاسوبية التي تباع، وأنواعها كثيرة، فتشمل برامج تشغيل الأجهزة، وبرامج معالجة المعلومات، والبرامج العلمية والتعليمية، وبرامج الألعاب، وبرامج الإرسال والتواصل، وكذلك البرامج المساعدة في تخزين واسترجاع المعلومات، كالتي تستخدم في إدارة المعلومات، وفي صنع الفهارس الكبيرة والسجلَّات والحسابات، وكذلك برامج التصميم والإنتاج في المجالات المختلفة مثل الرسوم البيانية والمخطط الهندسي والأشكال الصناعية.

وتشمل أيضًا ملفَّات الموادِّ المكتوبة المقروءة، والصوتية المسموعة، والصور المرئية الثابتة أو المتحركة. فهذه كلُّها يَصدُق عليها اسم السلعة الإلكترونية، وكلُّ هذه الأنواع مما يتَّجر فيه الناس ويبذلون في شرائه الأموال، كما يفعلون في السلع الحِسِّية الملموسة.

---

(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط (س ل ع).

(٢) المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (إلكترون).

أما نشأة السلعة الإلكترونية فقد ظهرت مع ظهور الحاسوب الرقمي، وقد تمت صناعة أول حاسوب رقمي إلكتروني في عام ١٩٤٦م، وكان حجمه كبيرًا يملأ غرفة كبيرة، وما زالت التطورات تتلاحق منذ ذلك التاريخ في مجال التقنية لإنتاج حاسوب إلكتروني بحجم أصغر وبقوةٍ أكبر وسرعةٍ أكثر وذكاءٍ أعلى وتكلفةٍ أقلَّ، ولا يزال إقبال الناس على استعمال الحاسوب يتزايد على مرِّ الزمان.

والحاسوبات وبرامجها تُعَدُّ أكثر الآلات تعقيدًا في تاريخ الناس، وأكثرها فائدة، وقد صارت حياة الناس معتمدة عليها في جميع مجالاتها في التجارة بأنواعها، وفي التعليم والبحث العلمي، وفي النقل البري والبحري والجوِّي، وفي البيوت وأماكن الترفيه، وفي غير ذلك من مجالات حياة الناس[١].

* * *

(١) الموسوعة العربية العالمية (٩/ ٢٣، ٣٥، ٣٩، ٤٣ الحاسوب).

المطلب الثاني: حكم بيع السلعة الإلكترونية

السلعة الإلكترونية ليست عينًا ملموسة كالسِّلع التقليدية بحيث تُشترى وتُقبض قبضًا حسِّيًّا، وإنما هي منفعة من منافع الحاسوب لها قيمة مالية، لكنها تختلف عن المنافع المعروفة قديمًا بأنها تقبل النقل من محلٍّ إلى محلٍّ آخر.

والعقد عليها صحيح، وله صورتان:

الصورة الأولى: بيع السلعة الإلكترونية لاستعمالٍ محدَّد بوقت معيَّن أو بعدد الاستخدامات، ثم تنتهي صلاحيتها.

الصورة الثانية: بيع السلعة الإلكترونية إلى الأبد، بحيث لا يكون لصلاحيتها حدٌّ دون نهاية عمرها.

فالعقد على السلعة الإلكترونية في الصورة الأولى إنما هو عقدُ إجارة، وليس بيعًا؛ لأنه بيع منفعة معلومة بمال معلوم من غير تأبيد، وبائع السلعة هنا هو المؤجِّر، والمستخدم لها هو المستأجر.

والعقد عليها في الصورة الثانية عقدُ بيع حقيقيّ، وقد سبق[1] أن بيع المنفعة تمليكها على التأبيد بعوض معلوم، وهو يختلف عن الإجارة حقيقةً وحكمًا، ويسمى بيع حقوق الأملاك، وذهب الجمهور إلى صحته خلافًا للحنفية؛ لأن المنفعة حقٌّ مقصود على التأبيد مملوكٌ للعاقد ملكًا تامًّا، فيصح إلحاقها بالأعيان في استغناء العقد الوارد عليها عن التوقيت.

وفي كلا الصورتين فبيع المنفعة عقد لازم من الطرفين، ولا يثبت فيه خيار الرجوع والفسخ إلا إذا وُجد سبب من أسباب الخيار في البيع أو الإجارة، كأن يظهر في السلعة الإلكترونية عيب مؤثِّر.

وإذا أُطلق العقد على السلعة الإلكترونية التي يُعتاد بيعُها على التأبيد، يُحمل على أنه بيعٌ بالتأبيد؛ لأن العقود المطلقة القابلة للتأبيد تُحمل عليه، كبيع الأعيان.

والسلعة الإلكترونية تكتنفها مخاطر عدة تؤثِّر في الثقة باقتنائها واستمرار منافعها، من أظهرها خطورة تلفها بالفيروسات أو بتعطُّل الجهاز المحتوي عليها.

---

(١) في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٧٩).

لكن هذه المخاطر لا تقتضي منع بيع السلعة الإلكترونية؛ لأن بيعها مع هذه المخاطر يشبه بيع السلع الملموسة في أماكن الخوف من النهب ونحوه، وهو صحيح لا إشكال فيه.

مع أنه يمكن التوقي من مخاطر السلعة الإلكترونية بأمور، منها حفظ هذه السلعة في أجهزة مختلفة، أو في حسابات مرتبطة بالإنترنت.

* * *

المطلب الثالث: ضمان إتلاف السلعة الإلكترونية

السلعة الإلكترونية أو الحاسوبية منفعة متقوِّمة، وقد تقرَّر في الشرع أن تفويت المنفعة المتقوِّمة يوجب ضمانها على من أتلفها.

والسلعة الإلكترونية قابلة للنقل، وهي منفعة قائمة برأسها لا تتعلق في أصلها بمحلٍّ بعينه، وذهابُها من المحلِّ المعيَّن لا يعني فواتها بالكلية بالضرورة، بل إذا حصل ذهابُها من هذا الجهاز المعيَّن قد تُمْكن إعادتها إليه بأسرع وقت، وذلك مثل تلف البرنامج أو الملفِّ أو فقدانه من الجهاز أو تعيُّبِه بسبب الفيروسات التي تُلحق الأذى بالملفات والبرامج بمسحها أو تخريب بعض محتوياتها أو تعديل معلوماتها، أو بسبب تعطُّل الجهاز المحتوي على الملفِّ أو البرنامج، أو غير ذلك من الأسباب.

وتفويت السلعة الإلكترونية له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون التفويت كُلِّيًّا، بحيث لا يستطيع البائع ولا غيرُه إعادة السلعة الإلكترونية، مثل الملفات الحصرية التي لا توجد إلا في موضع واحد، فهذا يوجب ضمانَها على مفوِّتها، فإن كان هو المشتري فهو الجاني على نفسه، وإن كان غيره وجب عليه ضمان السلعة بقيمتها وقت إتلافها بتفويتها.

الصورة الثانية: أن يكون التفويت جزئيًّا، بأن تكون السلعة الإلكترونية ذهبت من جهاز معيَّن، ويمكن إعادتها من جهة البائع، فهذه لها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون السلعة في جميع مواضعها لها ارتباط واتصال، مثل البرامج التي يتحكَّم فيها مالكوها ويطوِّرونها، فهذه يجب على البائع إعادتها؛ لأن المعقود عليه هو تمكين المشتري من الانتفاع بالبرنامج، وذلك ممكن في الحال، فيجب، ولأن العين المباعة إذا رجعت إلى البائع يجب عليه ردُّها إلى مشتريها، فكذلك المنفعة.

ثم في هذه الحالة إن كان بيع السلعة مرتبطًا بجهاز معيَّن، مثل البرامج التي تباع لتشغيلها في جهاز واحد يُحدَّد، وجب على البائع إعادتها إلى ذلك الجهاز بعينه دون غيره. وإن لم يكن بيعها مرتبطًا بجهاز معيَّن، مثل البرامج التي تباع لاستعمالها في أيِّ جهاز يَقبل تشغيلها فيه، وجب إعادتها في الجهاز الذي يأتي به المشتري.

ولا يثبت الضمان بحذف السلعة الإلكترونية من الجهاز في هذه الحالة؛ لأنه ليس

تفويتًا في الحقيقة.

الحالة الثانية: أن تكون السلعة لا ترتبط بموضعها الأصلي، بحيث لو مُسحت منه لم يؤثر ذلك في وجودها في بقية المواضع، مثل ملفات الكتب والصور والفيديوهات، فهذه إذا ذهبت وجب ضمانها على مفوِّتها، ولم يجب على البائع بذلُ نسخة أخرى منها؛ لأن ما باعه لم يَعُدْ إليه، وكلُّ نسخة لها مقابل.

ولا فرق فيما سبق بين كون الإتلاف عمدًا أو خطأً، فإنه يوجب الضمان في كلِّ حال.

* * *

المطلب الرابع: حكم استخدام السلعة الإلكترونية من غير إذن صاحبها

السلعة الإلكترونية منفعة متقوِّمة تُقابل بالمال ويصح العقد عليها، واستعمالها بغير إذن مالكها غصبٌ واعتداء، فلا يجوز شرعًا؛ لأنه أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وقال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[1].

ويجب بذلك ضمان استخدام السلعة الإلكترونية بأجرة المثل، وهو ما يُقابِل ذلك الاستعمال من المال عادةً، ومستحِقُّ التعويض هو مالك تلك السلعة المضمونة، وقد سبق[2] تفصيل القول في ضمان المنافع.

وإذا كان استعمال السلعة الإلكترونية بغير إذن محرَّمًا، فإن الإفادة منها ونقلها للغير يكون كذلك، فلا يجوز، لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾[3].

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن حكم نسخ البرامج ونشرها بغير إذن أصحابها، مع العلم بأنهم يمنعون ذلك ويحذرون منه، فقالت:

«لا يجوز نسخُ البرامج التي يَمنع أصحابها نَسْخَها إلا بإذنهم؛ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، ولقوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مال امرئ مسلم إلا بطِيبة مِن نفسه»[4]..، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي؛ لأن حقَّ الكافر غير الحربي محترم كحقِّ المسلم»[5].

وهذا لأن الأعمال الإلكترونية ينطبق عليها نظام حماية الملكية الفكرية، كما هو في الأعمال المطبوعة والمشاهدة، فيختص مالك السلعة الإلكترونية بحقوق المؤلف نسخًا وتوزيعًا وتعديلًا وغير ذلك[6].

* * *

(١) سورة النساء، الآية ٢٩.

(٢) في المطلب الرابع من المبحث الخامس من الفصل الأول (ص ١٢١).

(٣) سورة المائدة، الآية ٢.

(٤) سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٨٦).

(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ١٨٨).

(٦) الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية (ص ٧٥، ٣٦٤).

المبحث الثاني: أحكام التجارة في النقود الإلكترونية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النقود الإلكترونية وأنواعها ونشأتها

النقود: جمع نقد، والنقد: ما يُتعامل به بالشراء ونحوه من ذهب أو فضة أو غيرهما، ونقدُ الدرهم هو الكشف عن حاله في الجودة[١].

والإِلِكْتَرونية: نسبة إلى الإِلِكْتَرُون، كما سبق[٢].

والمراد بالنقود الإلكترونية: أشياء تُستعمل في داخل الحواسيب وتُتداول في الإنترنت بغرض التبادل التجاري؛ لتكون عملات عالمية غير محددة بمكان معيَّن ولا سلطة معيَّنة.

وهي وحدات رقمية مشفَّرة ليس لها وجود حسي ولا قيمة ذاتية، ولكن ثبت لها في الواقع رواج نسبي أوجب لها قيمة عرفية، بحيث تُعَدُّ مالًا متقوِّمًا في العديد من البلدان[٣].

ولها عدة أسماء، منها:

١- النقود الإلكترونية أو العُملات الإلكترونية؛ لأن استعمالها يقتصر على عالم الإنترنت.

٢- العملات الافتراضية؛ لأنها غير موجودة في الواقع المحسوس.

٣- العملات الرقمية أو النقود الرقمية أو الشبكية؛ لأنها عبارة عن أرقام في الجهاز.

٤- العملات المشفَّرة؛ لأنها رموز وشفرات[٤].

---

(١) مقاييس اللغة، المعجم الوسيط (ن ق د).

(٢) في المطلب الأول من المبحث السابق (ص ٤٣٨).

(٣) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ٥)، وبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٩، ١٥).

(٤) الشفرة: إشارات ورموز يستعملها طائفة من الناس كالجيش والمخابرات ونحوهما للتفاهم السرِّي فيما بينهم، وتُطلق على نظام رموز يسهِّل الاتصال بين الإنسان والآلة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (ش ف ر).

وقد يُجمع لها بين اسمين أو أكثر، كأن يقال: العملات الرقمية المشفَّرة.

وهناك نوع آخر من وسائل الدفع والتبادل المالي يسمى بالنقود الإلكترونية، وكان صدوره قبل هذه العملات الرقمية، وهو عبارة عن نقود حقيقية كالدولار والريال تم تحويلها إلى وحدات إلكترونية مخزنة على الأجهزة الإلكترونية، ومدفوعة مسبقًا وغير مرتبطة بحسابات بنكية، بغرض تسهيل عمليات الدفع والتبادل التجاري.

أما النقود الإلكترونية – التي يجري الكلام عنها في هذا البحث – فهي مختلفة عن تلك بأنها مستقلة بنفسها وغير مغطَّاة بعملة أخرى ولا مرتبطة بأي جهة مركزية أو غيرها.

وأشهر العملات الإلكترونية هو البِتْكُوين (bitcoin) التي صدرت عام ٢٠٠٩م، وهي أول عملة إلكترونية استُعملت، وهي الأشهر والأهمُّ في الاقتصاد، وتحتلُّ المرتبة الأُولى في القيمة السوقية، ثم صدرت بعدها عملات أخرى أقلُّ شهرةً منها، مثل لايتكوين (litecoin) التي صدرت عام ٢٠١١م، والرِّيبَل (ripple) التي صدرت عام ٢٠١٣م، والإثِيرِيُوم (ethereum) التي صدرت عام ٢٠١٥م، وبينها اختلاف في بعض الخصائص.

وقد تنافس الناس في صناعة عملات مشابهة للبتكوين، حتى صنعوا في سبع سنوات (٢١١-٢٠١٧) أكثر من سبع مئة عملة إلكترونية مشابهة، وسُمِّيت بالعملات الرقمية البديلة (altcoins).

وهناك نوع آخر من النقود الإلكترونية ليس له استقلال، بل يُتداول عبر منصَّات لعملات أخرى، ويسمى التُّوكِنز (tokens)، وهذا النوع هو الأكثر استخدامًا في العقود الذكية لسهولته في الإنشاء والتداول[١].

وكانت فكرة إنشاء العملات الإلكترونية تعود إلى إيجاد نظام نقدي جديد للدفع الإلكتروني، بل إعادة تشكيل النظام النقدي في العالم، ولذلك كان إصدار أول عملة إلكترونية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨م.

---

(١) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ٤، ١٢-١٣) والآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية (ص ١٣٣)، والعملات الرقمية ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام (ص ٢٧١-٢٧٢، ٢٧٣-٢٧٤).

وكانت أول عملية تحويل عملة إلكترونية بين شخصين في عام ٢٠٠٩م، ثم انتشر استعمالها حتى فُتح في سنة ٢٠١٠م سوق إلكتروني لصرف العملات الإلكترونية بالعملات الورقية، وفي السنة نفسها حصل أول شراء لسلعة حقيقية بعملة إلكترونية، وذلك بشراء بيتزا بعشرة آلاف بتكوين.

ثم زاد إقبال الناس على العملة الإلكترونية وكثر تداولها، حتى وافقت بعض الدول الغربية على منحِها رخصةَ التداول والصرف، واعتبارِها مالًا يمكن الاستثمار فيه، وبعضُها فَرَض الضريبة عليها، ولا يزال أمرها يتفاقم، وقد أعلنت عدة دول عن خططها في إصدار عملات رقمية خاصة بها من أجل الارتقاء بوسائل الدفع المالي لديها، بل يتوقَّع بعض الناس أن النقود الإلكترونية ستكون عملة المستقبل إذا تمَّ تطوير التقنية الداعمة لها والمساعدة في توثيقها.

وعلى عكس ذلك حكمت بعض الدول بمنع وتجريم التعامل بهذه النقود الإلكترونية، لعدم خضوعها لرقابة الدول وقوانينها.

والتعامل بالنقود الإلكترونية كالبتكوين يبدأ بفتح قاعدة بيانات إلكترونية تسمى بالمحفظة، ثم شراء العملة أو الحصول عليها كهدية من طرف آخر، ثم مبادلتها بعملات أخرى كالدولار بغرض الاسترباح[1].

* * *

(١) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ٥، ٦، ١٨)، وبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ١٠، ١٥-١٦)، والعملات الرقمية ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام (ص ٢٧٢-٢٧٣).

المطلب الثاني: حكم الشراء بالنقود الإلكترونية

النقود الإلكترونية لا تختلف في كنه أثرها الفقهي عن السلع الإلكترونية؛ لأن ما يؤثر في صحة كون الشيء مبيعًا يؤثر في صحة كونه ثمنًا، وما صحَّ مبيعًا صحَّ ثمنًا كما هو معروف.

وأكبر خطر يكتنف النقود الإلكترونية هو ضعف الثقة في التعامل بها لعدم خضوعها لأيِّ جهة تتحكَّم في إصدارها أو تُقيِّد التعامل بها أو تراقبها، ولعدم الضمان لها من جهة حكومية أو غيرها، وعدم ارتباطها بأيِّ عملة ورقية أو عينية، وإنما يقتصر اعتبارها على الاتفاق بين المتعامِلَيْن، ويسمى ذلك معاملة النِّدِّ للنِّدِّ أو النظير للنظير، مع عدم وضوح شخصية المتعامل بها لخفاء هويته، وقد يتستَّر تحت اسم مستعار.

وكون العملة الإلكترونية متداولة بين شخصين من غير وجود أيِّ سلطة قضائية أو غيرِها تتحكَّم فيها، بل عدم قبولها للتحكم والتقييد، يُعتبر أمرًا جديدًا في النظام المالي في العالم كلِّه.

وأيضًا فإن هذه النقود عرضة للأعطال التكنولوجية والأخطاء البشرية، وعرضةٌ أيضًا لاكتشاف تقنية يمكنها تدميرها أو تعديلها والتصرف فيها، بينما النقود العادية تتميز بالوضوح والسلامة وقلة الأخطاء الناتجة عن التعامل بها.

هذا مع وجود التذبذب الكبير في أسعار هذه النقود، فقد ترتفع أو تنخفض بشكل جُنوني في فترة وجيزة، فيكون مالكوها على مخاطر عالية، فقد يربحون أو يخسرون بقدر كبير من غير توقُّع ولا تحليل اقتصادي لعدم وجود أسباب منطقية[1].

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التعامل بالبتكوين ونحوها من العملات الرقمية على قولين:

القول الأول: يحرم التعامل بالبتكوين ونحوها، وهو قول دور الإفتاء في مصر وفلسطين وتركيا[2].

---

(١) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ٤-٥)، والعملات الرقمية ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام (ص ٢٧٥-٢٧٦)، والآثار النقدية والاقتصادية والمالية (ص ١٤٠).

(٢) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن مشروعية البتكوين (ص ٢٠-٢١)، والعملات الرقمية

القول الثاني: يجوز التعامل بالبتكوين ونحوها، وهو قول جماعة من المعاصرين[1].

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجوه:

١- أن التعامل بالنقود الإلكترونية يشتمل على الغرر والجهالة لعدم معرفة جهة مُصْدِرة لها أو ضامنة أو مراقبة.

ونوقش هذا الاستدلال بأن كون النقود الإلكترونية لا تخضع لجهة معينة تُصدِرها أو تَضمنها أو تقيِّدها، لا يوجب تحريمها؛ لأن ذلك ليس من شروط صحة البيع، وكم من سلعة أو منفعة صحَّ بيعها من غير وجود سلطة تراقبها أو تتحكَّم فيها، وإنما يعود الاستشكال بذلك إلى تصوُّر كون النقد الإلكتروني نقدًا حقيقيًّا كالذهب المضروب أو الورق المصنوع، وليس كذلك، وإنما هو منفعة في ملفٍّ حاسوبي قابل للتناقل، وليس مهملًا على الإطلاق كما يُتوهَّم بل له نظام أمين يقيِّده ومنيع لا يمكن تجاوزه[2]، وهو نظام البلوكتشين الآتي ذكر فواده قريبًا.

٢- أن التعامل بها فيه غرر من جهة أخرى وهي كثرة تقلبات أسعار هذه العملات بتفاوت هائل في وقت يسير.

ونوقش هذا بأن كثرة تغيُّر أسعار الشيء لا توجب حرمته، بل الشرط أن تتوفر فيه شروط البيع في الحال، وتقلُّب الأسعار معتاد مع تفاوت في كلِّ بيع مبني على العرض والطلب في الأسواق كحال الأسهم التجارية، وذلك يقتضي الاحتياط والتريُّث لا حرمة التعامل[3].

٣- أن التعامل بها ذريعة إلى استغلال المفسدين منها في الاستعمالات المحرَّمة كالنصب والاحتيال وعمليات غسل الأموال والابتزاز والخطف ونحو ذلك مما يراد تنفيذه بعيدًا عن رقابة السلطات الأمنية والقضائية والاقتصادية.

ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام (ص ٢٨٣-٢٨٤).

(١) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٣-٢٥)، وتداول العملات الإلكترونية (ص ٢٣).

(٢) تداول العملات الإلكترونية (ص ٢٢)، وبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٠، ٢٤).

(٣) تداول العملات الإلكترونية (ص ٢٠)، وبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٤).

ونوقش بأن هذه جهة منفكَّة، وسوء الاستخدام للشيء لا يقتضي تحريم بيعه مطلقًا، فالتعاملات المحرَّمة موجودة في معاملات العملات الورقية وغيرها، ولا تحرم بذلك، فكذلك العملات الإلكترونية. وإذا كان تتبع المتعامل بالعملات الورقية ممكنًا، فكذلك تتبع المتعامل بالعملات الإلكترونية؛ لأن تقنية بلوكتشين تمكِّن من معرفة الأطراف المتعاملة بالبتكوين ونحوها من خلال التتبع لسلسلة المعاملات[1].

٤- أن المتعامل بهذه العملات مجهول، والجهل بالعاقد مبطل للعقد.

ونوقش هذا الاستدلال بأن كون المشتري بالنقد الإلكتروني غير معروف الشخصية بالتفصيل، لا يوجب بطلان المعاملة؛ لأن الشخص قد يبيع سلعته من شخص لا يعرفه، بل قد لا يمكنه البحث عنه بعد ذلك، ويصح هذا العقد، فكذلك لا أثر للجهل بشخصية المتعامل بالنقد الإلكتروني إلا من حيث التأكد من كونه بالغًا عاقلًا مالكًا، مع أنه تُمكن معرفته من خلال تتبُّع مسار المعاملات التي قام بها في البلوكتشين، والعناوين التي استعملها للتحويلات، وذلك ثابت في دفتر متاح للجميع، فيمكن البحث عن الشخصية الخارجية من خلال المعلومات المخزَّنة في البلوكتشين لمن يُحسِن المهارة المطلوبة لذلك[2].

٥- أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية ولا منفعة مضمونة، فليست من الأموال.

ونوقش هذا بأن مالية النقد الإلكتروني كالبتكوين راجع إلى القبول العام والعرف وشيوع الثقة، لا إلى القيمة الذاتية، والحال قريب من ذلك في العملات الورقية؛ إذ لا أحد يرغب فيها بالنظر إلى قيمة الورقة في ذاتها، بل يتعامل بها النا س باعتبار ما تواطؤوا عليه من القيمة، وقد ثبت شراء سلع حقيقية بالنقد الإلكتروني البتكوين، فهي بذلك تخطَّت حاجز اعتبار المالية في الواقع[3].

٦- أن الشيء الإلكتروني يقبل النسخ والتكثير، فيُحتمل تكرار استخدام النقد الإلكتروني عدة مرات مع التوهيم في كلِّ مرة أنه دفع نهائي، وذلك نوع من الغشِّ، ويسمى بالإنفاق المزدوج، وهو غير ممكن في الأعيان الخارجية كالعملات الورقية.

---

(١) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ١٩).

(٢) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ١٣).

(٣) تداول العملات الإلكترونية (ص ٢١)، وبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٦، ٧).

ونوقش هذا بأن هذا الاحتمال بطل بوجود تقنية البلوكتشين (blockchain)[1] التي تمكِّن مِن التحقق من كون النقد الإلكتروني غير مزيَّف وغير مستعمل سابقًا، لاحتواء هذه التقنية على السجلِّ الكامل لكلِّ النقود الإلكترونية الصحيحة الموجودة في العالم، وهي تمكِّن أيضًا مِن معرفة ما في رصيد الشخص من النقود الإلكترونية، ومِن توثيق تسليم النقد الإلكتروني من جهة المشتري واستلامه من جهة البائع، وذلك كلُّه بواسطة عملية يقوم بها مجموعة كبيرة من الأفراد حول العالم تُسمَّى التعدين أو التنقيب، ويأخذون عليها مقابلًا ماليًّا[2].

٧- أن الشراء بالنقد الإلكتروني لا يقبل التراجع، وذلك إلغاء لحقِّ الفسخ.

ونوقش هذا بأنه غير صحيح، بل يمكن استرجاع نقد البيتكوين في حال فسخ المعاملة بأيِّ سبب؛ لأن كلَّ عملة إلكترونية مشفَّرة بأرقام تتميز بها عن غيرها، فيمكن ردُّها بعينها إلى صاحبها[3].

٨- أن العملات الإلكترونية محتكَرة لمجموعة قليلة من الناس، لديهم حواسيب ذكية وقوية، وهذا يهدِّد الاستقرار النقدي الدولي؛ لأن هؤلاء يمكنهم التحكُّم في كَمِّيات عرض النقود، فيحصل التضخم أو الانكماش، ويكون خارج سيطرة سلطات الدول والبنوك المركزية[4].

ويناقش هذا بأن صانعي هذه النقود ليسوا محصورين بل لا يَعرف بعضهم بعضًا، فلا يمكن تواطؤهم على عرض كمِّيات محدَّدة، ومع ذلك فيمكن للسلطات التدخُّل

---

(١) عُرفت هذه التقنية قبل معرفة النقود الإلكترونية بفترة، فقد اختُرعت عام ١٩٩١م لغرض توثيق المستندات الرقمية، وهي عبارة عن دفتر حسابي إلكتروني متميز متَّسم بالسهولة والسرعة والاشتراك بين عدد من الناس في أماكن مختلفة، يقبل الإضافة ولا يقبل التعديل والحذف، ولا تزال التقنية تُستخدم للتخزين والتحقق من صحة التعاملات الرقمية بدرجة أمان عالية، والبتكوين ونحوها من مجالات استخدام هذه التقنية، ولا يمكن كسر تقنية البلوكتشين والتلاعب بمحتواها في الوقت الحالي، لكن لا يستحيل حصول ذلك في المستقبل حسب تطور برامج التقنية. ينظر: بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ١١-١٢).

(٢) تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري (ص ٦، ٧).

(٣) تداول العملات الإلكترونية (ص ٦، ١٦).

(٤) تداول العملات الإلكترونية (ص ٦، ١٦).

من جهة إنشاء معامل قوية تابعة للدول، أو من جهة حظر تلك النقود وتجريم مبادلة الأموال بها.

أدلة القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضًا من وجوه:

١- أن الأصل في المعاملات المالية الجواز، والأصل في الأشياء إباحة التعامل بها إلا ما كان مستثنى بنصِّ الدليل الشرعي أو بمعناه، ولا يوجد في النقود الإلكترونية دليل يمنع منها نصًّا ولا استنباطًا.

٢- أن النقد الإلكتروني مال متقوِّم في عرف الناس بحيث يُتملَّك به غيرُه من العملات الورقية والسلع والخدمات، وثمنية الشيء تثبت بالاعتبار كحال العملات الورقية.

٣- أن النقود الإلكترونية تقوم بما تقوم به العملات الورقية من الوظائف من كونها ثمنًا في المعاملات ومعيارًا للقيم وأداةً للوفاء وتسديد الالتزامات الشخصية والحكومية، فيصح قياسها على النقود الورقية في جواز التعامل بها[(١)].

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز التعامل بالنقود الإلكترونية؛ وذلك لقوة ما استندوا إليه مع جوابهم عن أدلة القول الأول كما سبق.

وإذا تحقَّقت الاحتياطات المذكورة آنفًا التي تدعمها تقنية بلوكتشين، فهي محققِّة لثقة يمكن أن تكون عوضًا عن ثقة الاعتماد الحكومي المفقود[(٢)]، فلا مانع شرعًا من التعامل بالنقود الإلكترونية بمبادلتها بمثلها أو بسلع إلكترونية أو بنقود أو سلع حسِّيَّة.

لكن ينبغي التنبُّه إلى أن النقد الإلكتروني ليس عينًا ولا دينًا، لكنه منفعة من منافع الحاسوب، فالشراءُ به شراءٌ بمنفعة، وبيعُه بيعُ منفعة على التأبيد، وقد سبق[(٣)] أن

---

(١) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٧، ١٦، ٢٣)، والآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية (ص ١٤٢).

(٢) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٤)، وتداول العملات الإلكترونية (ص ٢١-٢٢).

(٣) في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول (ص ٧٩).

المنفعة حقٌّ مقصود مملوكٌ للعاقد ملكًا تامًّا، فيصح بيعها على الأبد على مذهب الجمهور إلحاقًا لها بالأعيان، خلافًا للحنفية.

والشراء بالنقد الإلكتروني عقد لازم من الطرفين كما هو الحال في بيع المنفعة، فلا يوجد فيه خيار الرجوع عنه إلا إذا وُجد سبب من أسباب الخيار، كظهور عيب مؤثِّر في القيمة.

وأخيرًا ينبغي التنبيه على أمرين:

الأول: أن الكلام في هذا المطلب ينصبُّ أصالة في بيان حكم معاملات الشراء بالنقود الإلكترونية الواقعة بين الأفراد ونحوهم، وليس فيه بحث صلاحية النقود الإلكترونية لتكون عملة عامة تقوم مقام النقود الورقية؛ فإن هذا له مخاطر عديدة، والكلام فيه يحتاج إلى دراسات اقتصادية واقعيَّة، والاقتصاديُّون يحذِّرون الناس من الانغماس في التعاملات الإلكترونية عمومًا، لكثرة التغرير والخداع فيها، خصوصًا عند مدعي الاستثمار وجني الأرباح بسهولة، ولكثرة تقلُّبات أسعار النقود الإلكترونية.

الثاني: أن هذا البحث لم يتطرَّق إلى سائر أحكام العملات الإلكترونية، مثل تعلُّق الزكاة بها وجريان الربا فيها، ولا يلزم من ترجيح جواز الشراء بها ترجيحُ أنها مثل الذهب والفضة في الزكاة والربا، بل هي مسألة مستقلة، وليس هذا موضع تحريرها.

* * *

المطلب الثالث: ضمان إتلاف النقد الإلكتروني

تُحفظ النقود الإلكترونية في خزائن إلكترونية خاصة بها تسمى بالمِحْفظات أو المَحافظ الإلكترونية، تكون محمَّلة في الويب أو الحواسيب أو الهواتف أو في أجهزة مخصَّصة لها، وتُستخدم هذه المحافظ لعمليات الدفع والتحويل.

وهي أوعية أمينة لا يمكن أن يدخلها غير صاحبها إلا بسرقة مفتاحها منه، كسرقة الرقم السري من أوراق صاحب المحفظة أو من بريده الإلكتروني أو غير ذلك من أماكن حفظ المفتاح، أو بالإكثار من محاولات إدخال الرقم السري حتى إصابة الرقم الصحيح، أو بكسر الأمان عن طريق برامج خاصة تساعد في ذلك، أو باختراق جهاز صاحب المحفظة وغير ذلك من الأسباب.

وهذه المخاطر لا تقلِّل من اعتبار المحافظ الإلكترونية حرزًا لما فيها من النقود؛ لأن هذه الأمور لا تختلف عن اقتحامات خزائن الأموال في البنوك أو البيوت، فالدخول إليها يمكن بكسر أبوابها أو سرقة مفاتيحها ونحو ذلك.

بل السرقة من المحافظ الإلكترونية أصعب وأفضح من السرقات المعروفة، وتقنية بلوكتشين تجعل المعاملات المالية بالنقود الإلكترونية مرئية للجميع، فتكشف السارق وتبرز المال المسروق وتُظهر مكانه، وكلُّ ذلك يسهل تتبُّع السارق وإيجاد وسائل الإثبات عليه أكثرَ من تتبُّع سارق الأموال الظاهرة وإقامة الشهادة عليه[1].

فالاعتداء على المحافظ الإلكترونية حرام؛ لأنه ظلم وغصب لمالٍ معصوم يجب احترامه، ويترتب عليه ضمان النقود الإلكترونية المأخوذة بغير وجه شرعي.

فإن كان النقد الإلكتروني المسروق موجودًا وجب ردُّه إلى مالكه، وإن كان تلف وجب ردُّ مثله إلى صاحبه، أو التعويض عنه بما يتفق عليه الطرفان.

* * *

(١) تداول العملات الإلكترونية (ص ٧، ٢٣)، وبيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ١٧-١٨).

المطلب الرابع: حكم صناعة نقود إلكترونية جديدة

إمكانية صناعة النقود الإلكترونية مفتوحة لكلِّ من يملك المهارة في التقنية المستخدَمة لذلك، ويوجد في العالم أكثر من ألف نوع من العملات الإلكترونية متفاوتة في حجمها وشهرتها وقيمتها.

وكذلك يمكن لكلِّ ماهر متمكِّن إصدارُ وحدات جديدة للنوع المعيَّن من النقد الإلكتروني، فوحدات البتكوين مثلًا يمكن الحصول عليها من خلال عملية معقَّدة تسمى بالتعدين أو التنقيب تعتمد على تقنية البلوكتشين، في كلِّ عملية تحصُل وحدة واحدة، وكلُّ عملية تستغرق عشر دقائق تقريبًا، ففي كلِّ عشر دقائق يتم في العالم الآن إصدار وحدة بتكوين جديدة، ويستمرُّ ذلك حتى نفاد الكمية القصوى المحددة لوحدات البتكوين، وهي ٢١ مليون وحدة، ثم يتوقف التنقيب، ويبدأ تقسيم الوحدة الواحدة إلى أجزاء حسابية، وهي قابلة لشغل ثماني خانات، فتنشأ حينئذ وحدات منبثقة عن الوحدات المستقرَّة[١].

وعملية التنقيب ليست سهلة، بل تحتاج إلى جهود كبيرة وتكاليف مرتفعة تتعلق باستعمال الأجهزة القوية واستهلاك الطاقة الكهربائية، وهي عبارة عن حلِّ معادلات رياضية صعبة بمحاولات متعددة للوصول إلى القيمة الحسابية الصحيحة الموافقة للقواعد الرياضية المحددة سابقًا في تصميم البتكوين، وبذلك تتكون وحدة جديدة من البتكوين، ثم إذا حصل أحد المنقِّبين على هذه الوحدة يسهل اكتشاف الآخرين لعمله وتحقُّقهم من صحته، فيعلمون بذلك أنه الفائز، والبقية يخسرون جهودهم في ذلك العمل، وهذا يدعو الجميع إلى التسابق وسرعة التنفيذ.

وبانكشاف عمل الشخص لغيره من المنقِّبين، وتحققهم من صحته، ينسدُّ الباب على المتلاعبين، فلا يمكن في هذ العمل الغشُّ والخداع وإدخال الزيف ونحو ذلك، بل إن تقنية التعدين لا تقبل التزوير والتلاعب، ولا يوجد إلى الآن تقنية تقوى على كسرها وتغيير قوانينها.

---

(١) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٩، ١٥)، وتداول العملات الإلكترونية (ص ١٥)، والعملات الرقمية ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام (ص ٢٧٣، ٢٧٤-٢٧٥).

ويمكن الحصول على وحدات بتكوين جديدة أيضًا من خلال المصادقة والتوثيق لتعاملات البتكوين الجارية بين الناس، وذلك أيضًا عبارة عن حلِّ المسائل الرياضية المعقَّدة، وأول شخص يقوم بالمصادقة وتوثيق المعاملة يحصُل على وحدة بتكوين جديدة مكافأة له على عمله، والمصادقة هي تحقيق امتلاك الشخص رصيدًا من البتكوين، ثم إثبات انتقال الرصيد من المرسل إلى المستقبِل.

ولأجل النجاح في العمل والفوز بالمكافآت يتعاون بعض الناس في التنقيب، فيعملون بعشرات أو مئات الأجهزة ويستخدمون الحواسيب المتطوِّرة لحلِّ المعادلات الرياضية المطلوبة، وتسمى هذه المجموعات بالمَعامل أو المَزارع، ويسمى العمل المشترك بالتعدين الجماعي، ثم يتوزَّع المنقِّبون العوائدَ المالية على حسب الاتفاق بينهم[1].

ومما سبق من وصف عملية التعدين يظهر أنه لا مانع شرعًا من صناعة نقود إلكترونية جديدة؛ لأنها تتم من غير اعتداء على أحد ولا إضرار بأحد، ولا يترتب عليها ضرر ماليٌّ أو غيره.

فالصناعة الفردية للنقود الإلكترونية لا ضرر فيها ولا محذور، لوجود القوانين المضمَّنة في آلة الصناعة التي تمنع من المحاذير تلقائيًّا، ولكون اعتبارها المالي مقيَّدًا برواجها فقط.

وذلك بخلاف صناعة الفرد النقودَ العينية من المعادن أو الأوراق؛ فإنها لا تخضع لقوانين تقنيَّة حاكمة، فيجب أن تخضع لقوانين السلطات الحكومية لمنع الغشِّ والاستغلال وسوء الاستخدام، ولكون اعتبارها المالي أو الثمني خاضعًا للاعتماد الحكومي في عرف الناس.

هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

(١) بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي (ص ٩، ١٣-١٤، ١٦-١٧)، وتداول العملات الإلكترونية (ص ٨، ١٤-١٥).

الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أولًا: نتائج البحث

بعد دراسة موضوع الأحكام الفقهية المتعلقة بنوازل التجارة في المنافع تبين لي ما يلي:

١- أحكام التجارة في المنافع تعود إلى ثلاثة عقود، وهي:

الإجارة، وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة.

بيع المنفعة، وهو تمليك منفعة معلومة في مقابلة عوض معلوم على وجه التأبيد.

الجعالة، وهي التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول لعامل معلوم أو مجهول.

٢- الإجارة في حقيقتها نوع من البيع وإن تميزت عن بيع الأعيان باسم وأحكام، فيصح عقدها بلفظ البيع على الراجح.

٣- مقصود الإجارة هو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وثبوت الملك في الأجرة للمؤجِّر؛ لأنها عقد معاوضة، ويثبت ملك العوضين بعد العقد بلا فصل ملكًا مراعًى يستقر بالاستيفاء على الراجح.

٤- عقد الإجارة على منفعة في الزمان المستقبل (تأجيل المنفعة) صحيح في إجارة الذمة بلا خلاف، وفي إجارة العين على الراجح.

٥- تسليم الأجرة في المجلس شرط في صحة إجارة الذمة؛ لأنها سلم في المعنى، ولذلك تصح بلفظ السلم.

٦- بيع المنافع أو حقوق الأملاك على التأبيد عقد صحيح تترتب عليه الآثار المقصودة على الراجح، ومن أمثلته حق البناء على السطح، وحق المرور على الطريق المملوك، وحق وضع الجذع على الجدار.

٧- لا يجوز ترديد قدر العوض في العقد على المنفعة، بأن يذكر أحد العاقدين خيارين فأكثر للعوض ويوافق عليه الآخر، ويتم العقد من غير جزم بأحدهما، ويكون تحديد العوض بحسب اختيار الآخر.

٨- يجوز تحديد المنفعة بقدر استهلاكها، بأن يتعاقد شخصان على منفعة، من

غير تحديد جملة ما يَدخل في العقد منها بشيء معين من زمان أو مكان أو مقدار، بل يكون استحقاق الأجرة على قدر استيفاء المنفعة، كالمشاهرة.

٩- يجوز العقد على منفعة شائعة، ويتصرف فيها، ويمكن تقاسمها بالمهايأة.

١٠- من استؤجر لعمل في ذمته يسمى أجيرًا مشتركًا، ولا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تقصير على الراجح.

١١- الأجير المشترك تبرأ ذمته بإنجاز العمل المتفق عليه، أو بتسليمه نفسَه للمستأجر حتى تمام المدة المستحقَّة، ثم تستقرُّ له الأجرة بذلك.

١٢- قبض المنفعة يكون بقبض محلِّها، فمن قبض عين على وجه يمكن الانتفاع بها فيه فقد قبض منفعتها، ومن ثبتت يده على العين دخلت منافعها في يده.

١٣- يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره ممن هو مثله أو دونه في الضرر، سواء أكان ذلك بعوض يأخذه من الغير أم لا.

١٤- المنفعة إذا حصل لها فوات أو تفويت: فإن كان قبل قبض المنفعة انفسخت الإجارة وسقطت الأجرة، وإن كان ذلك بعد القبض: فإن كان بسبب انتهاء المدة مع بقاء العين صحت الإجارة واستقرَّت الأجرة، وإن كان ذلك بسبب هلاكِ العين: فإن كان قبل مُضِيِّ مدةٍ لمثلها أجرةٌ انفسخت الإجارة ولا أجرة، وإن كان في أثناء المدة انفسخت الإجارة ووجب من الأجرة قدرُ ما ذهب من المنفعة.

١٥- يثبت خيار فسخ الإجارة إذا حدث بالعين عيبٌ يؤثِّر في المنفعة، ولا يثبت الخيار بالأعذار التي ليست عيوبًا؛ لأن الأعذار غير منحصرة، فيؤدي ذلك إلى عدم استقرار عقود الإجارات.

١٦- الجعالة في حقيقتها إجارة جُعلت جائزة، فصارت شروطها أخفَّ والتعامل بها أوسع، ولما كانت الإجارة عقدًا لازمًا وُضع لها الشروط الكثيرة احتياطًا؛ إذ لا يمكن الخروج منها إلا في حالات خاصة.

١٧- بعض العقود تأتي على وجه الإجارة وعلى وجه السمسرة، منها: عقد السمسرة، أي: الوساطة بين البائع والمشتري ونحوهما، وعقد الوكالة بالعوض، كالمحاماة، والرقية بالقرآن والأذكار والدعوات ونحوها.

١٨- يجوز أخذ المال على التنازل عن الوظيفة الوقفية ونحوها من باب رفع اليد

عن الاختصاصات، وهو راجع إلى عقد الجعالة، وكذلك تحصيل الوظائف ونحوها.

١٩- اتفق الفقهاء على تحريم أخذ المال على الضمان والكفالة.

٢٠- لا يوجد عقد مباشر بين المعلِّم والطالب، ولكن العلاقة بينهما يحكمها عقدان: الأول: عقد المعلم مع المدير على إلقاء التعليم للطلاب، والثاني: عقد الطالب مع المدير على تحصيل التعليم له.

٢١- الانتساب والتعليم عن بُعد طريقتان لا تختلف أحكامهما عن أحكام التعليم الاعتيادي إلا في تفاصيل الأعمال المطلوبة.

٢٢- المعقود عليه في التدريس هو التعليم بمعنى إلقاء العلوم على وجه يحصِّل الإدراك للطالب المتوسِّط الذكاء، سواء أحصل الفهم له فعلًا واستقرَّ له الإدراك أم لا.

٢٣- أن ما يستحقه الطالب بالعقد بينه وبين المدير ليس مقتصرًا على حصول التعليم له، بل يشمل مع ذلك الحصول على مكان صالح للتعليم يجلس فيه الطالب ويستوفي فيه الدروس.

٢٤- لا خيار للطلاب في فسخ العقد مع المدير بسبب عيب في مرافق المدرسة، لكن يحق لهم طلب إبدال المعيب، ويلزم المدير إبداله.

٢٥- إذا غاب المدرِّس حصةً أو تأخَّر عن موعدها ففوَّت بعضَها، لزمه أن يسدَّ هذا النقص إما بالقضاء في زمن آخر يرضى به الطلاب والإدارة، وإما بأن يُسقط من الأجرة التي يأخذها مقدار ذلك النقص.

٢٦- يجب على المدرِّس أن يبقى في المكان المحدَّد حتى ينتهي الزمان المتفق عليه؛ لأنه وقت مستحق بالعقد، فإن انصرف قبل انقضائه فهو كمن غاب بعض الحصة.

٢٧-إذا غاب الطالب عن الحصة يسقط حقُّه فيها، ولا يحق له طلب التعويض بحصة أخرى.

٢٨- أيام العطلة لا تُستحقُّ فيها الدراسة، ولا يشملها عقد التعليم؛ لأن إطلاق الشهر أو السنة في العقد يقيِّده العرف بالزمن الذي يُعتاد التعليم فيه.

٢٩- العطلة قد يؤخذ العوض عليها لغرض غير تحصيل التعليم، وهو انحباس الإدارة والمعلمين لانتظار العقد المقبل في السنة الدراسية التالية، ولحجز المقعد في

الدراسة المقبلة، فالذي يدفع مقابل العطلة يضمن لنفسه تجديد العقد ثانيةً.

٣٠- لا يجوز استخدام الطفل في أمر خارج عن التعليم، ويترتب عليه: ضمان منفعته الفائتة، وتعويضه عنها بما يقابلها من أجرة المثل في العادة.

٣١- يجوز لوالد الطفل أن يأذن للمعلِّم ونحوه أن يستخدم الطفل فيما ليس عملًا يُقابل بأجرة، بخلاف من لا أب له فلا يجوز لأحد استخدامه مطلقًا.

٣٢- لا يجوز للمدير ولا للمعلِّم إخراج الطالب من الفصل؛ لأنه يستحق الاستفادة من الدرس بعقد الإجارة، فضلًا عن طرد الطالب وفصلُه من المدرسة.

٣٣- عند تقصير الطبيب في العمل المطلوب منه يرجع المستفيد إلى المدير ويطالبه بوفاء مقتضى عقده معه، ثم يرجع المدير - بواسطة نائبه في الغالب - إلى الطبيب فيحاسبه ويطالبه بوفاء عقده معه.

٣٤- يدفع المريض ماله للمستشفى مقابل منفعة يطلبها، وهي الكشف عليه ووصف الدواء له، وهذا عقد إجارة في الحقيقة.

٣٥- يسقط حق المريض في الكشف إذا غاب عنه، فلا يحق له أن يطالب بالكشف في موعد آخر، أو بالتعويض عن المنفعة الفائتة بغيابه، وتستقرُّ عليه الأجرة كاملةً.

٣٦- إذا حُدِّد للمريض وقت يتلقى فيه الكشف من طبيب معيَّن، ثم حضر ولم يجد الطبيب بسبب انشغاله بمعالجة مرضى آخرين مثلًا، فإن العقد ينفسخ، ويسترجع المريض المال، أو يطلب به تحديد موعد آخر إن شاء.

٣٧- المراجعة الطبية حقٌّ للمريض المستفيد، ويجب على إدارة المستشفى تمكينه من استيفائها؛ وفاءً بالعقد الذي بذل المال في مقابله.

٣٨- تقديم الطبيب خدمة طبية في وقت العمل المستحَقِّ للمستشفى، لا يجوز له إلا بإذن، فإن فعل وجب عليه أن يردَّ من الأجرة ما يقابل الوقت الذي فوَّته، أو يعوِّض عنه بوقت آخر يرضى به صاحب المستشفى.

٣٩- استعمال الطبيب أدوات المستشفى في عمل غير مأذون فيه، تعدٍّ منه، فيضمن كلَّ ما يترتب عليه من هلاك أو نقصان، وتجب عليه أجرة استعمال مثل تلك الأدوات في مثل تلك المدة.

٤٠- في بعض الفنادق تكون أجرة النزول شاملةً للطعام والشراب، وذلك قد يكون بجمع عقدين في عقد، وهو جائز، وقد يكون باشتراط عقد في عقد، وهو حرام.

٤١- لا يجوز استئجار السكن بالوصف في الذمة من غير تعيين بمحلٍّ محدَّد، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة.

٤٢- يجوز استئجار فندق معيَّن في مدة مستقبلة على مذهب الجمهور خلافًا للشافعية.

٤٣- من استأجر دارًا أو نحوها يجوز له أن يسكنها بنفسه، وأن يُسكنها غيره بإجارة أو إعارة، ولو شُرط في عقد التأجير أن المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه فقط لا بغيره، فإن الشرط باطل، والعقد صحيح على مذهب الجمهور خلافًا للشافعية.

٤٤- لو تأخَّر النزيل عن موعد مغادرة الغرفة فعليه التعويض بأجرة مثل المنفعة المفوَّتة، وليس من حقِّ صاحب الفندق أن يطالب النزيل المتأخِّر ساعةً مثلًا بأجرة يوم كامل.

٤٥- عقد المشاركة بالوقت له ثلاث صور:

الأولى: بيع جزء مشاع من الدار، وفيه إشكالات علمية تقتضي بطلانه.

الثانية والثالثة: بيع المنفعة وإجارتها، وهو صحيح إذا سلم من الجهالة بالمعقود عليه ومن كونِه بيع عقار في الذمة.

٤٦- المال الذي يدفعه المستأجر في بيع المفتاح أو بدل الخلوِّ له حالتان:

الأولى: أن يدفعه الشخص لمالك الدار فهو مقابل قدر من المنفعة يسمى حقَّ القرار في العقار.

والثانية: أن يدفعه للمستأجر: فإن كان قبل انقضاء مدة الإجارة فهي إجارة من المستأجر، وإن كان بعد انتهاء مدة الإجارة فلا يحلُّ للمستأجر إن لم يكن صاحب خلو سابق، وإلا فهو مشارك في منفعة الدار.

٤٧- قد يجوز أخذ المال في بيع المفتاح مع انتهاء مدة الإجارة وانتفاء حق الخلو، وذلك في صور، منها: أن يكون على وجه الجعالة على تحصيل تأجير الدار من مالكها، أو الجعالة على إقناع المستأجر الأول مالكَ الدار بتأجيرها من هذا المستأجر الجديد، وأن يكون على وجه إسقاط حقٍّ أثبته المالك للمستأجر.

٤٨- يصح بيع منفعة العقار بالصكوك بعد تقسيمها إذا كان ذلك يرجع إلى أعيان قائمة، ولا يجوز بيع منافع أعيان موصوفة في الذمة؛ لأن إجارة الذمة لا تصح في العقار.

٤٩- من استأجر مقعدًا في وسيلة نقل كسيارة نقل الركاب والطائرة، فلا يحق له الجلوس في غير المقعد المحدَّد له، سواء أكان ذلك التحديد في العقد أم بعده.

٥٠- يجوز لمستأجر وسيلة النقل إركابُ غيره مكانه إن كان مثله في الضرر، وكذلك يجوز له تحميله متاعًا غير المتاع المتفق عليه إن كان لا يزيد ضرره على ضرر المعقود عليه.

٥١- إذا تأخَّر المستفيد عن موعد الرحلة ففات الوقت: إن كانت إجارة عينٍ سقط حقُّه واستُحقَّت عليه الأجرة، وإن كانت إجارة ذمة لم يسقط حقُّه، وإن كانت إجارة ذمة بقي حقُّه.

٥٢- إذا اشتُرط على المستأجر أنه إذا تأخَّر عن الموعد يلزمه التعويض، فهذا تعهُّدٌ بالتعويض عن ضرر التأخير، ويُعرف ذلك في هذا العصر بالشرط الجزائي، وهو باطل.

٥٣- إذا ضاع المتاع على يد صاحب وسيلة النقل: فإن كان بتعدِّيه أو تقصيره في حمل المتاع أو حفظه كان عليه ضمانه، وإلا فلا ضمان عليه.

٥٤- بيع التذكرة حقيقته بيعُ ما تشتمل عليه من منفعة الركوب، فهو عقد إجارة، والتذكرة مجرد وثيقة.

٥٥- إلغاء التذكرة واسترجاع قيمتها يمكن تكييفه بأن الشركة تستأجر من المستفيد المقعد الذي ملك منفعته بالعقد الأول، وهذا عقد صحيح، أو أن الشركة تأخذ عوضًا على الإقالة، وهذا لا يجوز.

٥٦- أخذ المال على إصدار التأشيرة وتجديدها، يكون في مقابل عمل الإصدار والسماح لدخول البلد أو الخروج منه وغير ذلك من التسهيلات التي يحصل عليها حامل التأشيرة.

٥٧- يجوز تحديد بيع الكهرباء بقدر استهلاكها من غير تحديد جملة ما يَدخل في العقد، ويكون استحقاق الأجرة على قدر المستوفى من المنفعة.

٥٨- الكهرباء مال متقوِّم، يصح تملُّكه وتمليكه وأخذ المال عليه، فأخذُه بغير

إذن صاحبه غصبٌ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل.

٥٩- المال المدفوع في شحن بطاقة الكهرباء بالكمية المطلوبة من التعرفة، يقابل امتلاك قدر من الطاقة الكهربائية، وذلك عقد إجارة في الحقيقة.

٦٠- إذا انقطعت الكهرباء لخلل من جهة الشركة الموفِّرة للكهرباء كعطل في آلاتها: فإن كان هذا الانقطاع قبل استهلاك المستفيد قدر ما اشتراه من الكهرباء، وجب على الشركة إعادة الكهرباء، وإن كان المستفيد لم يبق له شيء فلا يلزم الشركة الإعادةُ، بل يكون ذلك بعقد جديد بالتراضي.

٦١- أسلاك الكهرباء قسمان: قسم للشركة، فعليها إصلاحها أو إبدالها إذا تعطلت أو تقطعت، وقسم للمستفيد، فعليه إصلاحها، ويجوز لشركة الكهرباء أن تأخذ مبلغًا من المال مقابل الإصلاح في الصورة الثانية فقط.

٦٢- بيع خدمة الاتصال الهاتفي هو بيع منفعة يتمكن بها الشخص من استقبال أصوات المتصلين به وإرسال صوته إليهم، وكذلك المراسلة، فهو عقد إجارة في الحقيقة، ثم يكون محددًا بقدر معيَّن كعدد المكالمات أو الرسائل، أو بزمن معيَّن كالاتصال المفتوح إلى وقت محدَّد.

٦٣- يجوز بيع بطاقة الاتصال بسعر أكثر من العدد المكتوب عليها، كبيع بطاقة العشرة ريالات بأحد عشر ريالًا مثلًا، ولا دخل للربا في ذلك.

٦٤- يجوز بيع منفعة الاتصال - التي كانت تباع في حال النقد بعشرين ريالًا- بخمسة وعشرين ريالًا في حال التأجيل، ولا دخل للربا في ذلك؛ إذ ليست العملية بيع عشرين ريالًا بخمسة وعشرين.

٦٥- تشغيل نغمة الاتصال خدمة يجوز الاعتياض عليها إذا كان الصوت ذا فائدة ولم يشتمل على محظور شرعًا كالموسيقى.

٦٦- يجوز الاستفادة من النقاط التي تعطيها الشركة لعميلها، وهو داخلٌ في مسألة الهدية الترويجية، وهي هبةٌ محضة يملكها آخذها بعد قبضها.

٦٧- بيعُ رقم الهاتف أو رقم الفاكس هو بيع منفعة لمدة محدَّدة بعوض معلوم، فهو عقد إجارة، وهي إجارة ذمة تُستوفى من الشريحة الإلكترونية.

٦٨- بيع خدمة الإنترنت بيع لمنفعة الاتصال التي يتمكن بها الشخص من

التواصل مع الناس والاطلاع على المعلومات وغير ذلك، وهذا في الحقيقة عقد إجارة، وهي إجارة ذمة؛ لأنها ليست مرتبطة بعين محدَّدة، بل يستوفيها المستفيد من أيِّ برج في أيِّ مكان.

٦٩- يحرم بيع منفعة الإنترنت ممن عُلم أنه يستخدمها في حرام، ويأثم به العاقدان، لكن العقد يصح على الراجح، وتترتب عليه آثاره المالية.

٧٠- يحرم استعمال الإنترنت بغير إذن صاحبه، وكون شبكة الإنترنت مفتوحة لا يجعلها مباحة للجميع؛ لأن منفعة المال المعصوم لا تحلُّ بسهولة الوصول إليها، ولا بأن صاحبها لم يحرزها.

٧١- لا يجوز استئجار عامل للخدمة من غير بيان تفاصيل العمل، كأن يتفق شخص مع آخر على أن يكون خادمًا له بألف في كلِّ شهر، من غير ذكر معرفة ما يدخل في الخدمة وما لا يدخل.

٧٢- إذا غاب الموظف في بعض الأوقات أو تأخَّر عن موعد العمل، يجب عليه أن يسدَّ هذا النقص إما بالقضاء في زمن آخر ترضى به الإدارة، أو بأن يحطَّ مِن أجرته مقدار ذلك النقص، وإلا فهو آخذٌ ما ليس من حقِّه.

٧٣- يجب على الموظَّف أن يبقى في مكان عمله حتى ينتهي الزمان المتفق عليه، فإن انصرف قبل انقضائه كان كمن تأخَّر وغاب بعض الوقت.

٧٤- المعاش التقاعدي حلال للمتقاعد إذا كان ناتجًا عن عمل مباح، فيملكه في حياته، ويورث عنه بعد موته.

٧٥- يصح عقد الصيانة إذا التزم الصائن بالعمل فقط دون المواد، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يُعبأ بها في العادة، مع كون العمل معلومًا محدَّدًا، ولا يصح العقد على حسب حصول الخلل.

٧٦- اشتراط الصيانة في عقد البيع يبطل العقد خلافًا للمالكية، ويجوز اشتراط الصيانة في عقد الإجارة.

٧٧- يصح بيع صكوك ملكية الخدمات من جهة معينة أو موصوفة؛ لأنه عقد إجارة على عمل، وتترتب عليه أحكام الإجارة بشرط توفُّر شروط صحة الإجارة فيه.

٧٨- يجوز أخذ العوض على تقديم الاستشارات النافعة، وهو من باب أخذ

المال على التعليم، وذلك عقد إجارة، ويجب تحديد نوع الاستشارة المطلوبة وكميتها ونحو ذلك.

٧٩- الخدمات المصرفية يتعلق بها عقد الإجارة من جهتين: جهة العقد بين الموظَّف وصاحب المصرف؛ فإن الموظَّف أجير له، وجهة العقد بين الزبون والموظَّف النائبِ، والأجرة في هذا العقد مستحَقَّة لصاحب المصرف.

٨٠- حقيقة الحوالة المصرفية أنها قرض؛ لأن المصرف يستلم المال من العميل على أن يعطيه مثله في بلد كذا، وبذلك يملك المصرف هذا المال ويتصرف فيه، فيكون قرضًا في ذمته، وهو عين ما كان يسمى السفتجة.

٨١- السحب ببطاقة الصراف التي لا ترتبط برصيد حاملها، لا يجوز أن يأخذ المصرف عليه مالًا؛ لأنه ربا، إلا إن كان المال مقابل خدمات فعلية يقوم بها المصرف زائدةً على الإقراض.

٨٢- لا يجوز للمصرف أخذ المال من التاجر القابل للتعامل ببطاقة الائتمان، إلا إن كان ذلك مقابل خدمة محددة ليست إقراضًا ولا ضمانًا، مثل تجهيز مستند بما فيه من أوراق وأحبار واستعمال أدوات ونحو ذلك.

٨٣- لا يجوز أن يأخذ المصرف عوضًا ماليًّا على صرف الشيك للمستفيد، أما تحصيل الشيك فلا مانع من أخذ المال عليه؛ لأنه وكالة بأجرة، كأن يوكِّل المستفيد شخصًا يذهب إلى المصرف ليأخذ له مضمون الشيك من المصرف المسحوب عليه، أو يطلب المستفيد من المصرف المحلي تحصيل قيمة الشيك من مصرف خارجي مقابل عمولةً معيَّنة.

٨٤- لا يجوز خصم الأوراق التجارية كالشيك والسند الإذني، وهو أن يأخذ منها المصرف نسبة معينة مقابل تعجيل صرفها قبل أجلها، وهي عملية ربوية النشأة.

٨٥- يحرم أخذ المال على إصدار خطاب الضمان مقابل عملية الضمان، سواء أكان بغطاء أم بدونه، لكن مصاريف إصدار خطاب الضمان يجوز الاعتياض عنها من غير زيادة على التكاليف الحقيقية.

٨٦- أخذ المال على فتح الاعتماد المستندي وتسديده: جائز إذا كان وكالة بجُعل أو أجرة، وغير جائز إذا كان حوالة بأجر.

٨٧- يجوز أخذ المال على إصدار البطاقات الحكومية وتجديدها، مقابل تكاليف الإصدار ومقابل المنافع التي تتحقَّق بها في التعامل مع الجهات الحكومية وغيرها، وكذلك بيع التصاريح والتراخيص الحكومية ولوحات السيارات وجواز السفر.

٨٨- يجوز أخذ المال على أعمال الإذاعة كجمع المعلومات وإرسالها وتقديمها ونشر الإعلانات والدعايات التجارية، إذا توفرت الشروط المعتبرة على وجه الإجارة أو الجعالة.

٨٩- يجوز أخذ المال على الوساطة في الأسهم التجارية وفي الاستيراد من الخارج وفي بيع أو تأجير العقار وغير ذلك، وتكون على وجه الإجارة أو على وجه الجعالة.

٩٠- التسويق الشبكي أو الهرمي عمل محرم إلا إذا خلا من جهالة العوض، ومن اشتراط الشراء مقابل الحصول على عمولة التسويق، ومن العقد على أخذ مال مستمر على غير عمل مستمر، ومن اشتمال البضاعة المسوَّقة على محذور شرعي.

٩١- عقد المقاولة يصح إذا تعهَّد المقاول بالعمل فقط دون موادِّ البناء، سواء أكان على وجه الإجارة أو الجعالة، أما إذا التزم المقاول بتقديم العمل والموادِّ معًا فلا يصح العقد، ولا يمكن تخريجه على عقد الاستصناع؛ لأنه عقد جائز عند الحنفية، والمقاولة لازمة، ولأن الاستصناع لا يصح فيما لا يُعتاد فيه كالثياب، وبناء الدور كذلك.

٩٢- التنقيب عن الماء أو المعادن أو البترول عمل متقوِّم يصح أخذ المال عليه على وجه الإجارة أو الجعالة بشرط توفر الشروط اللازمة.

٩٣- يجوز أخذ المال على تحصيل الديون أو القروض أو الاستثمارات، وهو عمل متقوم قد يقع على وجه الجعالة وهو الغالب، وقد يقع على وجه الإجارة.

٩٤- لا يجوز أخذ المال على كتابة بحث لشخص بحيث يُنسب البحث إلى الثاني، فإن كان يُنسب إلى كاتبه ولا يكون للغير إلا أنه كُتب البحث لأجله ويستفيد منه، جاز أخذ المال عليه.

٩٥- يصح بيع السلعة الإلكترونية لاستعمالٍ محدَّد بوقت معيَّن أو بعدد

الاستخدامات، وبيعها إلى الأبد، والأول إجارة، والثاني بيع منفعة، والمعقود عليه نوع من المنافع.

٩٦- تفويت السلعة الإلكترونية كُلِّيًّا بحيث لا يستطيع البائع ولا غيرُه إعادتها، يوجب ضمانَها على مفوِّتها، وتفويتها جزئيًّا بأن تكون السلعة الإلكترونية إذا ذهبت من جهاز معيَّن أمكن إعادتها من جهة البائع: فإن كانت السلعة في جميع مواضعها لها ارتباط واتصال، وجب على البائع إعادتها، وإلا وجب ضمانها على مفوِّتها من غير أن يجب على البائع بذلُ نسخة أخرى منها.

٩٧- لا مانع شرعًا من التعامل بالنقود الإلكترونية كالبتكوين إذا تحقَّقت الاحتياطات التي تدعمها تقنية بلوكتشين، ويجوز مبادلتها بمثلها أو بسلع إلكترونية أو بنقود أو سلع حسِّيَّة.

٩٨- الشراء بالنقد الإلكتروني عقد لازم من الطرفين كما هو الحال في بيع المنفعة، فلا يوجد فيه خيار الرجوع عنه إلا إذا وُجد سبب من أسباب الخيار، كظهور عيب مؤثِّر في القيمة.

٩٩- يحرم الاعتداء على المحافظ الإلكترونية المحتوية على النقود الإلكترونية، ويترتب عليه ضمان النقود الإلكترونية المأخوذة بغير وجه شرعي.

١٠٠- لا مانع شرعًا من صناعة نقود إلكترونية جديدة من غير اعتداء على أحد ولا إضرار بأحد؛ إذ لا يترتب عليها ضرر لوجود القوانين المضمَّنة في آلة الصناعة التي تمنع من المحاذير تلقائيًّا، بخلاف صناعة الفرد النقودَ العينية؛ فإنها لا تخضع لقوانين تقنيَّة حاكمة، فيجب أن تخضع لقوانين السلطات لمنع الغشِّ وسوء الاستخدام.

ثانيًا: توصيات الباحث

بعد خوض غمار البحث في نوازل التجارة بالمنافع ودراسة المسائل المتعلقة بها أوصي الباحثين بعدي بما يلي:

١- بحث الأحكام الفقهية المتعلقة بوكالات السفر والسياحة، فهو موضوع كبير وتعمُّ الحاجة إليه في هذا العصر، ولا توجد فيه دراسات كافية حسب علمي، خصوصًا ما يتعلَّق بالجانب المالي منه وما يترتب عليه.

٢- بحث حقيقة ما يؤخذ من الأموال في ضمن ما يحرم التعويض عليه، بزعم أنها مقابل خدمات أو عمل إضافي، ويُذكر ذلك في أخذ المال على الحوالة المصرفية، وعلى السحب ببطاقة الصراف، وعلى إصدار خطاب الضمان، ومن التاجر القابل لبطاقة الائتمان، وغير ذلك.

٣- بحث أحكام العملات الإلكترونية من جهة تعلُّق الزكاة بها وجريان الربا فيها، وهل هي في ذلك مثل الذهب والفضة؟ فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير، ولها علاقة بالعملات الورقية.

وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسَّر وأعان ووفَّق،
وأستغفره سبحانه من كلِّ ما زلَّ به القلم أو سها به القلب،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


تم بحمد الله

الفهارس العلمية

وتشتمل على ما يلي:

- **فهرس آيات القرآن الكريم.**
- **فهرس الأحاديث النبوية.**
- **فهرس الآثار.**
- **فهرس الكلمات الغريبة المشروحة.**
- **فهرس المصطلحات العلمية المعرَّفة.**
- **فهرس الإعلام.**
- **ثبت المصادر والمراجع.**
- **فهرس الموضوعات.**

فهرس آيات القرآن الكريم

فهرس الآيات

الآيـــــــة	الصفحة
سورة البقرة	
﴿وَلَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۖ وَمَا يَكۡفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾	٦
﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾	٦١
﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ﴾	٦٢
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾	٣٥٦
سورة النساء	
﴿وَقُلۡنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُلۡنَا لَهُمۡ لَا تَعۡدُواْ فِي ٱلسَّبۡتِ﴾	٣٢
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾	٥٨
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾	١٢٤
﴿وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا﴾	١٥٣
﴿وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمٗا﴾	١٥٣
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾	١٩٧
سورة المائدة	
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾	١٢٩
﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾	٣٢٨
﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾	٣٧٥
سورة الأنعام	
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾	٣٥٧
سورة الأعراف	
﴿إِذۡ تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا وَيَوۡمَ لَا يَسۡبِتُونَ لَا تَأۡتِيهِمۡ﴾	٣٢
سورة هود	
﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥۚ فَلَا تَكُ فِي مِرۡيَةٖ مِّنۡهُ﴾	٦

سورة يوسف	
﴿قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾	١٣٦
سورة النحل	
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ﴾	٦
﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾	٦
﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ﴾	٥٨
سورة الكهف	
﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا﴾	٦١
سورة النور	
﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ﴾	٤٠٩
سورة القصص	
﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ﴾	٦١
سورة الروم	
﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ﴾	٣١
سورة الصافات	
﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ﴾	٣١
سورة الحجرات	
﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾	٤٠٩
سورة الطور	
﴿يَوۡمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوۡرٗا ۝٩ وَتَسِيرُ ٱلۡجِبَالُ سَيۡرٗا﴾	٣٢
سورة الجمعة	
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾	٦١
سورة الطلاق	
﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾	٥٨

فهرس الأحاديث النبوية

أتشفع في حدٍّ من حدود الله تعالى..... ١٦٦
احتجم النبي ﷺ، وأعطى الحجَّام أجرَه، ولو علم كراهية لم يعطه ٦٤
إذا اختلف المتبايعان تحالفَا وترادَّا..... ١٣١
إذا أُعطيتَ شيئًا من غير أن تَسأل، فكُلْ وتصدَّقْ .....١٥٤، ١٦٣
إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه ١٥٤
استأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل..... ٦٣
اشترط في فداء بعض أسرى بدر أن كلَّ أسير يعرف القراءة والكتابة يعلِّمهما عشرةً من أطفال المسلمين ١٧٦
أعطِ الأجير أجره قبل أن يجفَّ عَرَقُه..... ٥٨
أفلا قعدتَ في بيت أبيك وأمك فنظرتَ أيُهدى لك أم لا ١٧١
اقرءوا القرآن ولا تَغْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. ١٥٦
أَكْرُوا بالذهب والفضة..... ٦٣
ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ..... ٨٩، ٣٦٤
المتشبِّع بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبَيْ زُور..... ٤٤١
المسلمون على شروطهم .....٤٤٠، ٤٤٩
إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله ١٥٥
إن أشدَّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوِّرون.....٤١٣، ٤١٩
إن الفقر أسرعُ إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأَعِدَّ له تِجْفافًا..... ٦٥، ٩٨
بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟.....١٩٧، ٢٤١
فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمَّعن منه، فيسرِّبهن إلي فيلعبن معي ٤١٩
قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا أو عشرة دراهم..... ١٣٧
كلُّ سُلَامى عليه صدقةٌ كلَّ يوم، يُعِين الرجلَ في دابته يُحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة..... ١٧٠
كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه ١٧٧

لا تَلَقَّوا الركبان، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ..... ١٤٦
لا ضرر ولا ضرار..... ٨٩، ٣٠١
لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره..... ٨٩
لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض..... ١٤٦
لا يحل بيع ما ليس عندك..... ٤٣٢
لا يَغُلُّ أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يَحمله على عنقه..... ١٧١
لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره..... ٨٨
لعن المصوِّر..... ٤١٣
لقد كنتُ أَعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تُكرى..... ٦٤
لك حجٌّ..... ٦٢
ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم..... ٦٤
ما دخل جوفي ما يدخل جوفَ ذاتِ كبد منذ ثلاث..... ٦٥، ٩٧
مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين..... ٢١٧
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أَخذ بعد ذلك فهو غلول..... ١٧٢
مَن تطبَّب ولا يُعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن..... ٢٤٤
مَن حبس العنب أيام القِطاف حتى يبيعه من يهوديٍّ أو نصرانِيٍّ أو ممن يتخذه خمرًا، فقد تقحَّم النارَ على بصيرة..... ٣٥٨
من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية فقَبِلَها، فقد أتى بابًا عظيمًا من الربا . ١٦٨
من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه..... ٩٠
من كانت له مظلمة لأخيه من عِرضه أو شيء..... ٣٢٨، ٣٦٤
نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة..... ٩٤
نهى عن البيع قبل القبض..... ١١٩
نهى عن الغرر..... ٦٦، ٤٣٣
نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة..... ٦٢

نهى عن بيعتين في بيعة..... ٢٥٤
نهى عن ربح ما لم يُضمن..... ١١٨
هدايا العُمَّال غلول..... ١٧١
يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة..... ١٤٣

فهرس الآثار

إن جاءت نفقتُنا إلى ثلاثٍ فالسلعةُ لنا، وإن لم تأتِنا نفقتُنا إلى ثلاثٍ فلا بيع بيننا وبينك..... ٢٧٨
إن مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله..... ٤٤٠
فشارطتُها على كلِّ ذنوب بتمرة، فبللته لها، وأعطتني ستَّ عشرة تمرة .. ٦٤، ٩٧
كان لا يضمِّن أحدًا من الأجراء..... ١١٣
كنا نصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن ٤٢٠
لا تزال طائفة من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرُّهم من خَذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس..... ٧
لن يبرح هذا الدين قائمًا، يُقاتِل عليه عصابةٌ من المسلمين، حتى تقوم الساعة.. ٧
ما قُضي لوكيلي فلي، وما قُضي على وكيلي فعليَّ ١٥١
مَن شرط على نفسه شرطًا طائعًا غيرَ مُكرَهٍ أجزناه عليه ٣٠٦

فهرس الكلمات الغريبة المشروحة

التِّجفاف ..... ٦٥، ٩٨
الحَرَاج ٤٢٦
الخريت ٦٣
الشفرة ٤٥٠
العرامة ٢١٢
العَقَار ٤٢٥
القُحَم ١٥١
قَلَبَة ١٣٧
المشاهرة ٩٦
النغمة ٣٤٠

فهرس المصطلحات العلمية المعرَّفة

إجارة الذمة ٦٩
إجارة العين ٦٩
الإجارة ٤٦
الإجازة ٢٤٥
الأجير المشترك ١١٠
الأحكام ٣٠
الاستخدام ٢٠٧
الاستصناع ٤٣٠
الأسهم ٤٢٣
الاعتماد المستندي ٣٩٩
الإعلام ٤٠٦
الإعلان ٤١١
الإنترنت ٣٤٩
الانتساب ١٨٦
بدل الخلوِّ ٢٨٠
البلوكتشين ٤٥٦
بيع الخلوِّ ٢٨٠
بيع المنفعة ٤٩
بيع حقوق الأملاك ٨١
بيعتين في بيعة ٢٥٥
التأشيرة ٣١٧
التأمين ٣٧٦
التجارة ٤١
التذكرة ٣١٥
الترخيص ٤٠٢

ترديد قدر العوض..... ٩٢، ٤٦٢
التسويق الشبكي..... ٤٢٧
تشغيل العمَّال..... ٣٧٢
التعليم عن بُعد..... ١٨٦
التعليم..... ١٩١
التفهيم..... ١٩١
التقاعد..... ٣٧٤
التمثيل..... ٣٨٤
التمثيلية..... ٤١٦
الجدك..... ٢٨٢
الجعالة..... ٤٨
جواز السفر..... ٤٠٤
الحكم الشرعي..... ٣١
الحوالة المصرفية..... ٣٨٦
الحوالة..... ٣٨٦
الخدمات المصرفية..... ٣٨٥
خصم الأوراق التجارية..... ٣٩٤، ٤٧٠
خطاب الضمان..... ٣٩٧
الدِّعاية التجارية..... ٤١٠
الرسم..... ٤١٩
الرُّقية..... ١٥٤
السفتجة..... ٣٨٦
السلعة الإلكترونية..... ٤٤٤
السَّمْسَرة..... ١٤٣
السند الإذني..... ٣٩٤
الشرط الجزائي..... ٣٠٥

الشيك ٣٩٢
الصكُّ ٢٨٩
صكوك ملكية الخدمات ٣٨٠
صكوك منافع العين ٢٨٩
الصيانة ٢٧٦
ضَعْ وتعجَّلْ ٣٩٤
العُطْلة ٢٠٣
الفاكس ٣٤٣
الفقه ٣٠
الفندق ٢٤٨
القِمار ٣٧٩
كراء العُقب ١٠٩
الكمبيالة ٣٩٤
الكهرباء ٣١٩
المارَستان ٢٢٢
المَدْرَسة ١٧٤
المراسل ٤٠٩
المستشفى ٢٢٢
المشاركة بالوقت ٢٦٦
المَعاش ٣٧٤
المقاولة ٤٣٠
المنافع ٤٣
المنفعة الشائعة ١٠١
المهايأة ١٠٨
النقود الإلكترونية ٤٥٠
نكاح الشغار ٢٥٥

النوازل..... ٣٣
الهاتف..... ٣٣٣
الورقة التجارية..... ٣٩٤
الوساطة..... ٤٢٢
وسائل النقل ٢٩٤

فهرس الأعلام

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم..... ٦٦
إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي..... ١٢٢
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البُرْزُلي التونسي المالكي ٣٩
أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي المالكي..... ٥١
أحمد بن محمد بن عمر الناطفي ٣٧
أحمد بن يحيى بن محمد الوانشريسي المالكي..... ١٩٥
الأرقم بن أبي الأرقم..... ١٧٦
بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي..... ٢٤٩
الربيِّع بنت معوِّذ بن عفراء..... ٤١٩
زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري..... ٢٧٧
شريح بن الحارث بن قيس الكندي..... ٣٠٥
عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم..... ٦٦
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان..... ٤٣٩
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي..... ٣٤
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة..... ١٣٣
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي ١٥١
عبد الله بن عمرو بن وقدان القرشي العامري ١٦٣
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني..... ٢١٢
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي..... ١٣٤
علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي..... ١٣٣
علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان الحميري الفاسي..... ١٦٥
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه..... ٣٧
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون الأندلسي ٣٩
عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي المالكي..... ٣٨
قيس بن أبي غَرْزَة بن عمير بن وهب الغفاري..... ١٤٣

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ثم المكي ١٦٥
محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي..... ٣٩
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد..... ٣٥
محمد بن بهادر بن عبد الله المصري، بدر الدين الزركشي..... ٤٤
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القرشي التيمي، فخر الدين الرازي.... ٤٤
محمد بن محمد بن شرف الدين الشافعي الخليلي ٢٨٦
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي ٥١
محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي..... ٣٨
مصعب بن عمير بن هاشم العبدري..... ١٧٧
نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديُّ..... ٣٧
الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم..... ٢٢٣
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر..... ٣٤

ثبت المصادر والمراجع

١- الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي (ت ٧٥٦ هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب (ت ٧٧١ هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٦هـ.

٢- الآثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت، ربا محمد بلوط، رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط ٢٠١٥م.

٣- الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، للدكتور محمد إبراهيم محمد الشافعي، ضمن بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المنعقد في دبي عام ٢٠٠٣م.

٤- أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به، المؤلف: ماهر بن سعد بن عبد اللطيف الخوفي، رسالة ماجستير، دار كنوز إشبيليا بالرياض ١٤٣٠هـ ط ١.

٥- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، تأليف الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة بجدة ١٤١٥ هـ ط ٢.

٦- الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، دار الوراق ببيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ.

٧- الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد بن سالم سيف الدين التغلبي الآمدي (ت ٦٣١هـ)، تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي ببيروت، د.ت.

٨- اختراعات غيَّرت مجرى التاريخ، تأليف: مرفت أمين الشبراوي، دار زهران بعمان الأردن ١٤٣٨ هـ ط ١.

٩- الاختيار لتعليل المختار لمجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (ت ٦٨٣ هـ)، مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة ١٣٥٦ هـ.

١٠- أخذ العوض على الضمان، للدكتور سليمان بن أحمد الملحم، منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد: ٢٠، ١٤٣٥-١٤٣٦هـ.

١١- آداب الزفاف في السنة المطهرة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، دار السلام بالقاهرة ١٤٢٣هـ.

١٢- الأذكار النووية (حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار)، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق محيي الدين مستو، دار ابن كثير دمشق ١٤١٠ هـ ط ٢.
١٣- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)، المكتب الإسلامي ببيروت ١٤٠٥ هـ ط ٢.
١٤- أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩ هـ ط ١.
١٥- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، لأبي العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري السلاوي (ت ١٣١٥هـ)، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب بالدار البيضاء، د.ت.
١٦- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت ١٤١٢ هـ ط ١.
١٧- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، دار الكتاب الإسلامي، بيروت د.ت.
١٨- الأسهم: حكمها وآثارها، تأليف أ. د صالح بن محمد بن سليمان السلطان، دار ابن الجوزي بالدمام ١٤٢٧ هـ ط ١.
١٩- الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري الحنفي (ت ٩٧٠هـ)، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩ هـ ط ١.
٢٠- الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية برأس الخيمة ١٤٢٥هـ ط ١.
٢١- الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي (٤٢٢ هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم ببيروت ١٤٢٠ هـ ط ١.
٢٢- الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر بالقاهرة، د.ت.

٢٣- الأصل، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق الدكتور محمَّد بوينوكالن، دار ابن حزم بيروت ١٤٣٣ هـ ط ١.
٢٤- الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية في التجارة الدولية، تأليف عبد الخالق صالح عبد الله معزب، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ألمانيا ٢٠١٩م ط ١.
٢٥- إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية أبي بكر بن أيوب (ت ٧٥١ هـ)، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي بالدمام ١٤٢٣هـ ط ١.
٢٦- الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (ت ١٣٩٦هـ)، دار العلم للملايين ببيروت ٢٠٠٢م ط ١٥.
٢٧- الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، مع حاشية البجيرمي، دار الفكر ببيروت ١٤١٥هـ.
٢٨- الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي (ت ٦٢٨ هـ)، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، دار الفاروق الحديثة بالقاهرة ١٤٢٤ هـ ط ١.
٢٩- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء بالمنصورة ٢٠٠١م ط١.
٣٠- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: أ.د عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر بالقاهرة ١٤١٥ هـ ط ١.
٣١- أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، تأليف صلاح الدين أحمد محمد عامر، رسالة دكتوراة في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، نوقشت في عام ١٤٣٣ هـ.
٣٢- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري (ت ٩٧٠ هـ)، مع تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري (ت بعد ١١٣٨ هـ)، وحاشية لمحمد الأمين بن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ)، دار الكتاب الإسلامي ببيروت

، ط ٢ د.ت.
٣٣- البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ١٤١٣هـ ط ٢.
٣٤- بحوث في قضايا فقهية معاصرة. المؤلف: القاضي محمد تقي العثماني بن محمد شفيع، دار القلم بدمشق ١٤٢٤هـ ط ٢.
٣٥- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (ت ٦٩٥)، دار الحديث بالقاهرة ١٤٢٥هـ.
٣٦- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧ هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤٠٦هـ ط ٢.
٣٧- البناية شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أحمد العينى (ت ٨٥٥ هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤٢٠ هـ ط١.
٣٨- البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (ت ٥٥٨ هـ)، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج بجدة ١٤٢١ هـ ط ١.
٣٩- بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن مشروعية البتكوين، الرقم (١/ ٢٠١٨)، بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨م.
٤٠- البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ)، تحقيق: د. محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٤٠٨ هـ ط ٢.
٤١- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية بالكويت ١٩٦٥م.
٤٢- تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي (ت ٨٠٨ هـ)، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر ببيروت ١٤٠٨هـ ط ٣.
٤٣- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق الدكتور بشار عوَّاد معروف، دار الغرب

الإسلامي بيروت ٢٠٠٣ م ط ١.
٤٤- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: أ.د بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٤٢٢هـ ط ١.
٤٥- التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي (ت ٤٧٨ هـ)، تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب، طبعة وزارة الأوقاف القطرية ١٤٣٢ هـ ط ١.
٤٦- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٣ هـ)، مع حاشية شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي (ت ١٠٢١ هـ)، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، القاهرة ١٣١٣هـ ط ١.
٤٧- التجريد لأحمد بن محمد القدوري (ت ٤٢٨ هـ)، تحقيق: أ.د محمد أحمد سراج وأ.د علي جمعة محمد، دار السلام بالقاهرة ١٤٢٧ هـ ط ٢.
٤٨- تحرير ألفاظ التنبيه، للإمام يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم بدمشق ١٤٠٨هـ ط١.
٤٩- تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ)، تحقيق: محمد سهيل الدبس، دار ابن كثير دمشق ١٤٠٧ هـ ط ٢.
٥٠- تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤)، مع حواشي ابن قاسم والشرواني، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٥٧ هـ.
٥١- تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري للدكتور عبد البارئ مشعل، دراسة فنية وشرعية للعملات الرقمية المشفَّرة بالتركيز على البتكوين، مقدمة لندوة العملات الإلكترونية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٩/ ١١/ ٢٠١٩.
٥٢- التدريب في الفقه الشافعي (تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي)، لأبي حفص عمر بن رسلان سراج الدين البلقيني الشافعي (ت ٨٠٥)، ومعه تتمة التدريب لعلم الدين صالح بن سراج الدين البلقيني (ت ٨٦٨)، تحقيق نشأت بن كمال المصري، دار القبلتين بالرياض ١٤٣٣ هـ ط ١.

٥٣- التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم بلفقيه، بحث منشور في شبكة الإنترنت.
٥٤- تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق الدكتور سيد عبد العزيز والدكتور عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة بالقاهرة ١٤١٨ هـ ط ١.
٥٥- التعريفات للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤٠٣هـ ط ١.
٥٦- تقرير القواعد وتحرير الفوائد لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت ٧٩٥ هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان بالرياض ١٤١٩ هـ ط ١.
٥٧- التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (ت ٦٥٠ هـ)، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، وإبراهيم إسماعيل الأبياري، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٧٠-١٩٧٩م.
٥٨- التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٦هـ ط ١.
٥٩- التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف المغربية ١٣٨٧ هـ.
٦٠- تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني، لعبد الله بن محمد بن أحمد الدويش (ت ١٤٠٩هـ)، دار العليان ببريدة ١٤١١ هـ ط ١.
٦١- التنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت، رمزي رشاد عبد الرحمن، جامعة طنطا، د.ت.
٦٢- تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، د.ت.
٦٣- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، مطبوع مع الفروق للقرافي، دار عالم الكتب بيرت د.ت.

٦٤- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ببيروت ٢٠٠١م ط ١.
٦٥- التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن محمد البراذعي (ت ٣٧٢ هـ)، تحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دبي ١٤٢٣ هـ ط ١.
٦٦- التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق المصري (ت ٧٧٦ هـ)، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه ١٤٢٩ هـ ط ١.
٦٧- التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (ت ١٠٣١هـ)، عالم الكتب بالقاهرة ١٤١٠هـ.
٦٨- جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي بالدمام ١٤١٤هـ ط١.
٦٩- الجناية على النفس بالصعق الكهربائي، تأليف عبد الرحمن بن علي العسكر، بحث منشور في المجلة القضائية التي تصدرها وزارة العدل السعودية، العدد الثاني، رجب ١٤٣٢هـ.
٧٠- حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)، للشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي (ت ١٢٥٢هـ)، دار الفكر ببيروت ١٤١٢هـ ط ٢.
٧١- حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)، لسليمان بن محمد بن عمر البُجيرمي الشافعي (ت ١٢٢١هـ)، دار الفكر بيروت ١٤١٥هـ.
٧٢- الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٩ هـ ط ١.
٧٣- حقوق الطالب الجامعي وواجباته، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، د.ت.
٧٤- حكم التسويق بعمولة هرمية: دراسة فقهية قانونية مقارنة، أحمد سمير قرني، نشر في مجلة الحق الصادرة في الشارقة، العدد: ١٦، ربيع الأول ١٤٣٢هـ.

٧٥- حكم التمثيل، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد (ت ١٤٢٩ هـ)، دار الراية بالرياض ١٤١١هـ ط ١.
٧٦- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي، تحقيق الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، مكتبة الرسالة الحديثة بعمان الأردن ١٩٨٨م ط ١.
٧٧- الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، تأليف الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، دار ابن الجوزي بالدمام ١٤٢٦هـ ط ٢.
٧٨- درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بمُنلا خسرو (ت ٨٨٥هـ)، دار إحياء الكتب العربية بيروت، د.ت.
٧٩- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر خواجه (ت ١٣٥٣ هـ)، تعريب فهمي الحسيني، دار الجيل ببيروت ١٤١١هـ ط ١.
٨٠- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق محمد عبد المعيد خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الهند ١٣٩٢هـ ط ٢.
٨١- الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ)، تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٤م ط ١.
٨٢- الراتب التقاعدي، دراسة فقهية، للدكتور محمد بن سعد الدوسري، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد ١٣، جمادى الآخرة - رمضان ١٤٣٣هـ.
٨٣- الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث بالقاهرة ١٤٢٦هـ ط ٣.
٨٤- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت ٥٨١هـ)، تحقيق عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٢١هـ ط ١.
٨٥- روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ببيروت ١٤١٢ هـ ط ٣.

٨٦- روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التميمي التونسي، المعروف بابن بزيزة (ت ٦٧٣ هـ)، تحقيق عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم بيروت ١٤٣١ هـ ط ١.
٨٧- زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٥هـ ط ٢٧.
٨٨- سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير (ت ١١٨٢هـ)، دار الحديث بمصر، د.ت.
٨٩- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، مكتبة المعارف بالرياض ١٤١٥-١٤٢٢هـ ط١.
٩٠- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي بن محمد الحسيني (ت ١٢٠٦هـ)، دار البشائر الإسلامية دمشق ودار ابن حزم بيروت ١٤٠٨ هـ ط ٣.
٩١- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي (ت ٤٥٨)، ومعه الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد ١٣٤٤ هـ ط ١.
٩٢- سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأصحابه، مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤٠٥ هـ ط ٣.
٩٣- شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي المازري المالكي (ت ٥٣٦هـ)، تحقيق محمَّد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي بيروت ٢٠٠٨م ط ١.
٩٤- الشرح الصغير على أقرب المسالك، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت ١٢٠١هـ)، ومعه حاشية بلغة السالك لأحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت ١٢٤١هـ)، تحقيق أحمد سعد علي وأصحابه، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٣٧٢ هـ.
٩٥- الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ٦٢٣هـ)، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،

دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٧هـ ط ١.
٩٦- الشرح الكبير على المقنع لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ)، تحقيق: أ.د عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر بالقاهرة ١٤١٥ هـ ط ١.
٩٧- الشرح الكبير على مختصر خليل لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير العدوي (ت ١٢٠١ هـ)، مع حاشية الدسوقي، دار الفكر ببيروت د.ت.
٩٨- شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية) لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي (ت ٨٩٤ هـ)، المكتبة العلمية بمصر ١٣٥٠هـ ط١.
٩٩- شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، للشيخ يوسف بن محمد الغفيص، شرح صوتي مفرَّغ، المكتبة الشاملة، د.ت.
١٠٠- شرح صحيح مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي ببيروت ١٣٩٢هـ ط٣.
١٠١- شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت ٧١٦هـ)، تحقيق أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤٠٧هـ ط١.
١٠٢- شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١٠١هـ)، مع حاشية علي بن أحمد العدوي (ت ١١٨٩ هـ)، دار الفكر ببيروت د.ت.
١٠٣- شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٥ هـ ط ١.
١٠٤- شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) لمنصور بن يونس البهوتى (ت ١٠٥١ هـ)، دار عالم الكتب بالرياض ١٤١٤ هـ ط ١.
١٠٥- الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، دراسة فقهية معاصرة، تأليف: د. محمد بن عبد العزيز اليمني، رسالة دكتوراه في جامعة الملك سعود بالرياض نوقشت سنة ١٤٢٦هـ.

١٠٦- شعب الإيمان، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ١٤٢٣ هـ ط ١.
١٠٧- شفاء الغليل في حل مقفل خليل لأبي عبد الله محمد بن أحمد المكناسي (ت ٩١٩ هـ)، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه بالقاهرة ١٤٢٩ هـ ط ١.
١٠٨- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ببيروت ١٤٠٧هـ ط ٤.
١٠٩- صحيح أبي داود لمحمد ناصر الدين بن نوح الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)، دار غراس بالكويت ١٤٢٣ هـ ط ١.
١١٠- صحيح الترغيب والترهيب، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، مكتبة المعارف بالرياض ١٤٢١ هـ ط ١.
١١١- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، دار الصميعي بالرياض ١٤٢٢ هـ ط ١.
١١٢- الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي (ت ٢٣٠هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠ هـ ط ١.
١١٣- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لأبي حفص سراج الدين عمر ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ)، تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب بإربد الأردن ١٤٢١هـ.
١١٤- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس السعدي (ت ٦١٦ هـ)، تحقيق: أ.د حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٤٢٣ هـ ط ١.
١١٥- عقد المشاركة الزمنية (تايم شير)، إشراق صباح صاحب، مجلة رسالة الحقوق، العدد الأول ٢٠١٠م.
١١٦- عقد المشاركة بالوقت، ندى سالم حمدون، مجلة الشريعة والقانون من

جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد: ٥١، شعبان ١٤٣٣هـ.
١١٧- عقود الاستشارات وتكييفها الفقهي والقانوني، للباحث خالد علي سليمان بني أحمد، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد: الرابع، سنة ٢٠١٢م.
١١٨- العقود النفطية وخلافات الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حولها، للباحث طارق كاكه رش محيي الدين، بحث منشور في شبكة الإنترنت بتاريخ ٢٠١٤م.
١١٩- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني الحنفي (ت ٨٥٥هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت، د.ت.
١٢٠- العملات الرقمية (البتكوين أنموذجًا) ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام، للباحث باسم أحمد عامر، منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، ج ١٦ ع ١، شوال ١٤٤٠هـ.
١٢١- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي (ت ٧٨٦هـ)، دار الفكر بيروت، د.ت.
١٢٢- عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (ت ٤٢٢هـ)، تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم بيروت ١٤٣٠ هـ ط ١.
١٢٣- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن أحمد سراج الدين الغزنوي الحنفي (ت ٧٧٣هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٦هـ ط ١.
١٢٤- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦ هـ)، مع حاشية أحمد بن قاسم العبادي (ت ٩٩٢ هـ)، وحاشية عبد الرحمن الشربيني (ت ١٣٢٦ هـ)، المطبعة الميمنية بالقاهرة د.ت.
١٢٥- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأبي العباس أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت ١٠٩٨هـ)، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ ط ١.
١٢٦- فتاوى ابن الصلاح، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق الدكتور موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ١٤٠٧هـ ط ١.

١٢٧- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، المجموعة الأولى، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، د.ت.
١٢٨- فتاوى دار الإفتاء المصرية، تأليف مجموعة من علماء دار الإفتاء، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ١٤١٣ هـ.
١٢٩- فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، نُسخت من الإنترنت وأضيفت إلى المكتبة الشاملة في عام ١٤٣٠هـ.
١٣٠- فتاوى نور على الدرب، تأليف محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١هـ)، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بعنيزة ١٤٣٤ هـ، ط ١.
١٣١- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت ١٣٨٩هـ)، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩ هـ ط ١.
١٣٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة ببيروت ١٣٧٩.
١٣٣- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى عليش)، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (ت ١٢٩٩هـ)، دار المعرفة بيروت، د.ت.
١٣٤- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦ هـ)، دار الفكر ببيروت ١٤١٤ هـ.
١٣٥- الفروع، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي (ت ٧٦٣هـ)، ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥)، تحقيق أ.د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٢٤ هـ ط ١.
١٣٦- فقه التاجر المسلم، تأليق الدكتور حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المكتبة العلمية ودار الطيب بفلسطين، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

١٣٧- فقه السنة، للشيخ سيد سابق (ت ١٤٢٠هـ)، دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٧ هـ ط ٣.
١٣٨- فقه النوازل للدكتور محمد بن الحسين الجيزاني، دار ابن الجوزي بالدمام ١٤٣٣ ط ٤.
١٣٩- فقه النوازل للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت ١٤٢٩)، مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤١٦هـ ط١.
١٤٠- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم بن سالم النفراوي المالكي (ت ١١٢٦هـ)، دار الفكر بيروت ١٤١٥هـ.
١٤١- الفوائد السنية في شرح الألفية لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البِرماوي (ت٨٣١ هـ)، تحقيق عبد الله رمضان موسى، مكتبة التوعية الإسلامية بالجيزة في مصر ١٤٣٦ هـ ط ١.
١٤٢- فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين زين الدين المناوي (ت ١٠٣١هـ)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٥٦هـ ط ١.
١٤٣- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت ٨١٧هـ)، مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤٢٦هـ ط ٨.
١٤٤- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الأرقام ١-١٧٤، الدورات: الأولى ١٤٠٦هـ، إلى الثامنة عشرة ١٤٢٨هـ، إعداد: جميل أبو سارة.
١٤٥- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي، الملقَّب بسلطان العلماء (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٤١٤ هـ.
١٤٦- القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزَيّ الغرناطي (ت ٧٤١ هـ)، دار ابن حزم ببيروت ١٤٣٤ ط ١.
١٤٧- الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٤ هـ ط ١.
١٤٨- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم

العبسي الشهير بابن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد بالرياض ١٤٠٩هـ ط ١.
١٤٩- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر ١٤٠٢هـ.
١٥٠- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي الشاذلي المالكي، ومعه حاشية علي بن أحمد بن مكرم العدوي (ت ١١٨٩هـ)، تحقيق يوسف محمد البقاعي، دار الفكر بيروت ١٤١٤هـ.
١٥١- كفاية النبيه في شرح التنبيه لنجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة (ت ٧١٠ هـ)، تحقيق: مجدي محمد سرور، دار الكتب العلمية ببيروت ٢٠٠٩م ط ١.
١٥٢- لائحة حقوق الطالب وواجباته، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٤٣٦هـ.
١٥٣- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لأبي محمد علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي (ت ٦٨٦هـ)، تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت ١٤١٤هـ ط ٢.
١٥٤- لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور الأنصاري (ت ٧١١هـ)، دار صادر ببيروت ١٤١٤هـ ط ٣.
١٥٥- لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية ببيروت ١٤٢٢ هـ ط ١.
١٥٦- ماذا قدم المسلمون للعالم (إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية)، تأليف: الدكتور راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ بالقاهرة ١٤٣٠ هـ ط ٢.
١٥٧- المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ)، دار عالم الكتب بالرياض ١٤٢٣هـ.
١٥٨- المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت ٤٨٣ هـ)، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر ببيروت ١٤٢١ هـ ط ١.
١٥٩- مجلة الأحكام العدلية، تأليف لجنة مكونة من علماء وفقهاء في الخلافة

العثمانية، تحقيق نجيب هواويني، دار نور محمد كارخانه كراتشي، د.ت.
١٦٠- مجمع الضمانات، لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (ت ١٠٣٠هـ)، دار الكتاب الإسلامي بيروت، د.ت.
١٦١- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار،لمحمد طاهر بن علي الهندي الفَتَّني (ت ٩٨٦هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ١٣٨٧ هـ ط ٣.
١٦٢- مجمل اللغة لابن فارس، لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٦ هـ ط ٢.
١٦٣- مجموع الفتاوى لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ١٤١٦ هـ.
١٦٤- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، مع تكملة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٧٥٦ هـ)، وتكملة محمد نجيب المطيعي، دار الفكر ببيروت د.ت.
١٦٥- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢١هـ)، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن ودار الثريا بالرياض ١٤١٣ هـ.
١٦٦- المحاماة في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، للدكتور بندر بن عبد العزيز اليحيى، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، نوقشت في عام ١٤٢٦هـ.
١٦٧- المحصول في أصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤١٨هـ ط ٣.
١٦٨- المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت ٦١٦ هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤٢٤ هـ ط ١.

١٦٩- مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٩ هـ ط ١.
١٧٠- المدخل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت ٧٣٧هـ)، دار الفكر بيروت ١٤٠١هـ.
١٧١- المدونة للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هـ)، رواية سحنون عن ابن قاسم عنه، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٥هـ ط ١.
١٧٢- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيِّع (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ ط ١.
١٧٣- مسند الدارمي (سنن الدارمي)، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي التميمي (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، دار المغني بالرياض ١٤١٢ هـ ط ١.
١٧٤- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت نحو ٧٧٠هـ)، المكتبة العلمية ببيروت، د.ت.
١٧٥- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد الرحيبانى (ت ١٢٤٣ هـ)، المكتب الإسلامي ببيروت ١٤١٥ هـ ط ٢.
١٧٦- المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت ٧٠٩هـ)، تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي بالرياض ١٤٢٣ هـ ط ١.
١٧٧- معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت ٣٨٨هـ)، المطبعة العلمية بحلب ١٣٥١ هـ ط ١.
١٧٨- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، تأليف الدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس بعمان الأردن، الطبعة السادسة ١٤٢٧هـ.
١٧٩- المعايير الشرعية، تأليف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالبحرين، إصدار عام ١٤٣٩ هـ.
١٨٠- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، تأليف: محمد أحمد دهمان،

دار الفكر المعاصر ببيروت، ودار الفكر بدمشق ١٤١٠ هـ ط ١.
١٨١- معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد (ت ١٤٢٤هـ) وأصحابه، عالم الكتب بيروت ١٤٢٩ هـ ط ١.
١٨٢- معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس عَمان ١٤٠٨هـ ط ٢.
١٨٣- معلمة الفقه المالكي لعبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٤٠٣هـ ط١.
١٨٤- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي (ت ٤٢٢ هـ)، تحقيق: حميش عبد الحق، مكتبة مصطفى أحمد الباز في مكة المكرمة د.ت.
١٨٥- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٠)، تحقيق: محمد حجي وآخرين، وزارة الأوقاف المغربية ١٩٨١م ط ١.
١٨٦- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت ١٤١٥ هـ ط ١.
١٨٧- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن زين الدين العراقي (ت ٨٠٦هـ)، مع إحياء علوم الدين، دار ابن حزم بيروت ١٤٢٦ هـ ط ١.
١٨٨- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت ٦٢٠هـ)، دار الفكر بيروت ١٤٠٥ هـ ط١.
١٨٩- المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢ هـ)، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم دمشق ١٤١٢هـ ط ١.
١٩٠- مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ببيروت ١٣٩٩هـ.
١٩١- مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق

السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث بالقاهرة ١٣٩٠هـ ط ١.
١٩٢- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدوَّنة وحل مشكلاتها، لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي (ت بعد ٦٣٣هـ)، تحقيق أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي، دار ابن حزم بيروت ١٤٢٨ هـ ط ١.
١٩٣- المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية ١٤٠٥هـ ط ٢.
١٩٤- منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن أحمد عُليش (ت ١٢٩٩هـ)، دار الفكر ببيروت ١٤٠٩ هـ.
١٩٥- المنفعة وخصائصها الذاتية في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية تحليلية، للدكتور رائد نصري، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية في غزة، المجلد ٢٣، العدد الأول، سنة ٢٠١٥م.
١٩٦- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر بن علي القحطاني، دار الأندلس الخضراء بجدة ودار ابن حزم ببيروت ١٤٣١ ط٢.
١٩٧- المهمات في شرح الروضة والرافعي لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ)، تحقيق: أبي الفضل أحمد الدمياطي، دار ابن حزم ببيروت ١٤٣٠ هـ ط ١.
١٩٨- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لشمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرُّعيني (ت ٩٥٤ هـ)، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب بالرياض ١٤٢٣ هـ.
١٩٩- المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول، تأليف الدكتور مفتاح يونس الرباصي، جامعة ٧ أكتوبر ليبيا ٢٠١٠م.
٢٠٠- الموسوعة العربية العالمية، شارك في تأليفها مجموعة من الباحثين برئاسة الدكتور أحمد مهدي الشويخات، مؤسسة أعمال الموسوعة بالرياض ١٤١٩ هـ ط ٢.
٢٠١- الموسوعة المعرفية الشاملة، موسوعة معلومات إلكترونية مجانية باللغة العربية، لها موقع في الإنترنت.

٢٠٢- النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحسين السُّغْدي الحنفي (ت ٤٦١هـ)، تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان بعمان الأردن، ومؤسسة الرسالة ببيروت لبنان ١٤٠٤هـ ط٢.
٢٠٣- النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين محمد بن موسى الدميري (ت ٨٠٨ هـ)، دار المنهاج بجدة ١٤٢٥ هـ ط ١.
٢٠٤- نشأة المدارس المستقلة في الإسلام، تأليف ناجي معروف، مطبعة الأزهر ببغداد ١٩٦٦م.
٢٠٥- نظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية، الرياض ١٤٢٣هـ، مع لائحته التنفيذية الصادرة عام ١٤٣٩هـ.
٢٠٦- النقود الإلكترونية وأحكامها الفقهية (البتكوين نموذجًا) دراسة فقهية اقتصادية مقارنة، للدكتور ياسر عبد الحميد جاد الله المدرس بجامعة الأزهر، بحث منشور في الشبكة مكتوب عام ١٤٣٩هـ.
٢٠٧- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي (ت ١٠٠٤ هـ)، مع حواشي الشبراملسي والرشيدي، دار الفكر ببيروت ١٤٠٤هـ ط أخيرة.
٢٠٨- نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، تحقيق: أ.د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج بجدة ١٤٢٨ هـ ط ١.
٢٠٩- النهاية في غريب الحديث لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية ببيروت ١٣٩٩هـ.
٢١٠- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦ هـ)، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو وآخرين، دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٤٢٠ هـ ط ١.
٢١١- نوازل الزكاة، للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، دار الميمان بالرياض ١٤٣٠هـ ط ١.

٢١٢- الهداية في شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥٩٣ هـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي ببيروت د.ت.
٢١٣- الوساطة التجارية في المعاملات المالية، للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، دار إشبيليا بالرياض ١٤١٦هـ ط ١.
٢١٤- الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام بالقاهرة ١٤١٧ هـ ط١.
٢١٥- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، تأليف حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المكتبة العلمية ودار الطيب بالقدس ١٤٣٠هـ.

فهرس الموضوعات

مستخلص الرسالة ٤
ABSTRACT ٥
مقدمة ٦
الأهمية العلمية للموضوع: ٨
أسباب اختيار الموضوع: ٩
الدراسات السابقة: ١٠
خطة البحث: ١٣
منهج البحث: ٢٥
حدود البحث: ٢٧
الشكر والتقدير: ٢٨
التمهيد ٢٩
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان ٣٠
المطلب الأول: التعريف بالأحكام الفقهية ٣٠
المطلب الثاني: التعريف بالنوازل ٣٣
المطلب الثالث: التعريف بالتجارة ٤١
المطلب الرابع: التعريف بالمنافع ٤٣
المبحث الثاني: التعريف بالمصطلحات العلمية المشابهة ٤٦
المطلب الأول: التعريف بالإجارة ٤٦
المطلب الثاني: التعريف بالجعالة ٤٨
المطلب الثالث: التعريف ببيع المنفعة ٤٩
الفصل الأول: أصول أحكام التجارة في المنافع ٥٠
المبحث الأول: حقيقة الإجارة وحكمها ٥١
المطلب الأول: حقيقة الإجارة ٥١
الفرع الأول: كون الإجارة من البيع ٥١
الفرع الثاني: حكم عقد الإجارة بلفظ البيع ٥٢

الفرع الثالث: حقيقة المعقود عليه في الإجارة..... ٥٥
الفرع الرابع: وقت ثبوت ملك المعقود عليه في الإجارة..... ٥٧
المطلب الثاني: مشروعية الإجارة..... ٦١
فرع: في قول شاذ في منع الإجارة..... ٦٦
المطلب الثالث: أقسام الإجارة والفرق بينها..... ٦٨
الفرع الأول: أقسام الإجارة..... ٦٨
الفرع الثاني: الفروق بين أقسام الإجارة..... ٦٩
المطلب الرابع: أركان الإجارة وشروطها..... ٧٤
أولًا: مذهب الحنفية:..... ٧٤
ثانيًا: مذهب المالكية:..... ٧٦
ثالثًا: مذهب الشافعية:..... ٧٧
رابعًا: مذهب الحنابلة:..... ٧٩
المبحث الثاني: أحكام بيع المنفعة..... ٨١
المطلب الأول: حقيقة بيع المنفعة والفرق بينه وبين الإجارة ٨١
الفرع الأول: حقيقة عقد بيع المنفعة..... ٨١
الفرع الثاني: الفرق بين هذا العقد وبين الإجارة..... ٨٤
المطلب الثاني: أمثلة لبيع المنفعة عند الفقهاء..... ٨٥
١- بيع حق البناء على السطح..... ٨٥
٢-٣- بيع حق المرور على الطريق وحق إجراء الماء على المسيل .. ٨٥
٤- حق الشرب..... ٨٦
٥- بيع حق وضع الجذع على الجدار..... ٨٧
٦- بيع الإنسان منفعة نفسه على الأبد..... ٩٠
المطلب الثالث: حكم ترديد قدر العوض في العقد على المنفعة ٩٢
المطلب الرابع: حكم تحديد المنفعة المعقود عليها بقدر الاستهلاك ٩٦
صورة أخرى لهذه العقود:..... ٩٩
المبحث الثالث: أحكام إجارة أو بيع المنفعة الشائعة..... ١٠١

المطلب الأول: تعريف المنفعة الشائعة وذكر صورها وأمثلتها ١٠١
الفرع الأول: تعريف المنفعة الشائعة ١٠١
الفرع الثاني: صور المنفعة الشائعة وأمثلتها..... ١٠١
المطلب الثاني: حكم إجارة أو بيع المنفعة الشائعة ١٠٣
المطلب الثالث: ما يترتب على ملك جزء من منفعة شائعة على التأبيد. ١٠٥
الفرع الأول: التصرف في المنفعة الشائعة المؤبدة..... ١٠٥
الفرع الثاني: التصرف في رقبة العين المسلوبة المنفعة..... ١٠٥
المطلب الرابع: كيفية تقاسم المنفعة المشتركة ١٠٨
المبحث الرابع: أحكام الأجير المشترك..... ١١٠
المطلب الأول: تعريف الأجير المشترك وأمثلته..... ١١٠
المطلب الثاني: كيفية توفية الأجير المشترك المنفعةَ لمستحقها..... ١١١
المطلب الثالث: ضمان الأجير المشترك العين التي استؤجر على العمل فيها
..... ١١٢
المبحث الخامس: ضمان المنفعة..... ١١٥
المطلب الأول: قبض المنفعة وثبوت اليد عليها..... ١١٥
المطلب الثاني: التصرف في المنفعة المملوكة ١١٧
المطلب الثالث: ضمان المنفعة بالفوات والتفويت، وصور ذلك ١٢١
المطلب الرابع: بيان مستحق بدل المنفعة ١٢٤
المبحث السادس: موجبات الخيار في فسخ العقد على المنفعة ١٢٦
المطلب الأول: ثبوت الخيار بحدوث نقص أو عيب على المنفعة..... ١٢٦
المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالتأذي بالشريك في المنفعة ١٢٨
المطلب الثالث: ثبوت الخيار بالاختلاف في كيفية عقد المنفعة..... ١٣١
المبحث السابع: أحكام الجعالة..... ١٣٣
المطلب الأول: حقيقة الجعالة، والفرق بينها وبين الإجارة..... ١٣٣
المطلب الثاني: مشروعية الجعالة..... ١٣٦
المطلب الثالث: أركان وشروط الجعالة..... ١٣٩

أولًا: مذهب الحنفية ١٣٩
ثانيًا: مذهب المالكية..... ١٣٩
ثالثًا: مذهب الشافعية:..... ١٤٠
رابعًا: مذهب الحنابلة..... ١٤١
المبحث الثامن: دراسة مسائل مهمة من الجعالة..... ١٤٣
المطلب الأول: السمسرة ١٤٣
أولًا: تعريف السمسرة..... ١٤٣
ثانيًا: حكم السمسرة..... ١٤٤
ثالثًا: مسألة بيع الحاضر للبادي..... ١٤٦
المطلب الثاني: المحاماة..... ١٥٠
المطلب الثالث: أخذ الأجر على الرقية وقراءة القرآن أو الحديث ١٥٤
المطلب الرابع: أخذ الأجر على التنازل عن الوظيفة..... ١٥٨
المبحث التاسع: أحكام أخذ العوض على الالتزامات..... ١٦٢
المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على الوكالة..... ١٦٢
المطلب الثاني: حكم أخذ العوض على الضمان أو الكفالة..... ١٦٤
المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على الشفاعة ١٦٦
القسم الأول:..... ١٦٦
القسم الثاني:..... ١٦٧
القسم الثالث:..... ١٦٧
القسم الرابع:..... ١٧٠
الإهداء لذي الجاه:..... ١٧١
الفصل الثاني: أحكام نوازل التجارة في منافع المدارس..... ١٧٣
المبحث الأول: تعريف المدرسة ونشأتها ١٧٤
المطلب الأول: تعريف المدرسة..... ١٧٤
المطلب الثاني: نشأة المدارس..... ١٧٦
المطلب الثالث: بيان ما يملكه مالك المدرسة..... ١٧٩

المبحث الثاني: بيان العقود بين منسوبي المدرسة..... ١٨٠
المطلب الأول: العقد بين أعضاء الإدارة..... ١٨٠
المطلب الثاني: العقد بين الإدارة والمعلمين..... ١٨٢
المطلب الثالث: العقد بين الإدارة والطلاب..... ١٨٤
المطلب الرابع: العقد بين المعلمين والطلاب..... ١٨٥
المطلب الخامس: أحكام الانتساب والتعليم عن بُعد..... ١٨٦
الفرع الأول: تعريف الانتساب والتعليم عن بُعد والفرق بينهما ١٨٦
الفرع الثاني: أحكام الانتساب والتعليم عن بعد..... ١٨٧
المطلب السادس: أحكام فسخ العقد بين الإدارة والمدرس أو بين الإدارة والطالب..... ١٨٨
المبحث الثالث: حقيقة ما يستحقه الطلاب..... ١٩١
المطلب الأول: التعليم والتفهيم، والفرق بينهما..... ١٩١
المطلب الثاني: تخصيص المدرس بعض الطلبة بزيادة أو نقص ١٩٤
المطلب الثالث: مقاعد المدرسة وغيرها من منافع المبنى ١٩٦
المبحث الرابع: أحكام غياب المعلمين والمتعلمين..... ١٩٧
المطلب الأول: وجوب القضاء أو الحسم على المدرِّس إذا غاب أو تأخر ١٩٧
المطلب الثاني: سقوط حق الطالب الغائب..... ١٩٩
المطلب الثالث: لزوم بقاء المدرس في الفصل حتى تنتهي المدة المستحقة ٢٠١
المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات..... ٢٠٣
المطلب الأول: دخول أو خروج العطلات في وقت العمل المستحق .. ٢٠٣
المطلب الثاني: حكم إجبار الطلاب على دفع أجرة مدة العطلة، وهل يستحقها المدرس أو الإدارة؟..... ٢٠٥
المبحث السادس: أحكام استخدام الطلاب لمصالح المدرسة أو غيرها... ٢٠٧
المطلب الأول: تعريف الاستخدام وأقسامه..... ٢٠٧

المطلب الثاني: حكم استخدام الطلاب ٢٠٨
المطلب الثالث: أثر إذن الوالدِين ونحوهم في استخدام الأطفال ٢٠٩
المبحث السابع: أحكام معاقبة الطلاب ٢١١
المطلب الأول: حكم معاقبة المعلم أو المؤدب لتلميذه ٢١١
المطلب الثاني: حكم معاقبة الطالب بأمر خارج عن شأن التعليم ٢١٣
المطلب الثالث: حكم معاقبة الطالب بالطرد لمدة أو على الأبد ٢١٥
المطلب الرابع: أثر إذن الوالدِين ونحوهم في معاقبة الأطفال ٢١٧
الفرع الأول: أثر إذن الولي في حكم عقاب الطفل ٢١٧
الفرع الثاني: أثر إذن الولي في ضمان الطفل إذا مات بالعقاب ٢١٨
الفصل الثالث: أحكام نوازل التجارة في منافع المستشفيات ٢٢١
المبحث الأول: تعريف المستشفى ونشأته ٢٢٢
المطلب الأول: تعريف المستشفى ٢٢٢
المطلب الثاني: نشأة المستشفيات ٢٢٣
المطلب الثالث: بيان ما يملكه مالك المستشفى ٢٢٦
المبحث الثاني: العقود بين منسوبي المستشفى ٢٢٧
المطلب الأول: العقد بين أعضاء الإدارة ٢٢٧
المطلب الثاني: العقد بين الإدارة والطبيب ٢٢٩
المطلب الثالث: العقد بين الإدارة والمستفيد ٢٣٠
المطلب الرابع: العقد بين الطبيب والمستفيد ٢٣١
المطلب الخامس: أحكام فسخ العقد بين الإدارة والطبيب أو بين الإدارة والمستفيد ٢٣٣
المبحث الثالث: أحكام تخص المريض ٢٣٦
المطلب الأول: ما يملكه طالب الكشف بدفع ماله ٢٣٦
المطلب الثاني: حكم تأخر المريض عن موعد الكشف ٢٣٨
المطلب الثالث: ضمان الوقت للمريض إذا أُفيد منه لغيره ٢٣٩
المطلب الرابع: أحكام المراجعة الطبية ٢٤٠

المبحث الرابع: أحكام تخص الطبيب..... ٢٤١
المطلب الأول: أحكام غياب الطبيب ٢٤١
المطلب الثاني: حكم تقديم الطبيب خدمة مجانية بأدوات المستشفى بغير إذن
..... ٢٤٣
المطلب الثالث: ضمان أخطاء الطبيب المسبِّبة لتلف نفس أو عضو أو منفعة
..... ٢٤٤
المبحث الخامس: أحكام العطلات والإجازات..... ٢٤٥
المطلب الأول: استحقاق الطبيب الإجازة عن العمل ٢٤٥
المطلب الثاني: استحقاق الطبيب أجرة مدة الإجازة..... ٢٤٦
الفصل الرابع: أحكام نوازل التجارة في الفنادق ومنافع العقار..... ٢٤٧
المبحث الأول: تعريف الفندق ونشأته..... ٢٤٨
المطلب الأول: تعريف الفندق..... ٢٤٨
المطلب الثاني: نشأة الفنادق..... ٢٤٩
المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الفندق والنزيل عليه ٢٥٠
المطلب الأول: حقيقة العقد بين صاحب الفندق والنازل عليه..... ٢٥٠
المطلب الثاني: حكم اشتمال العقد على جلب الطعام والشراب ٢٥١
الصورة الأولى:..... ٢٥١
الصورة الثانية:..... ٢٥٤
المطلب الثالث: حكم استئجار السكنى بالوصف من غير تعيين فندق . ٢٥٦
المطلب الرابع: حكم استئجار الفندق في مدة مستقبلة مع تعجيل الأجرة أو
تأخيرها..... ٢٥٨
المطلب الخامس: حكم إسكان المستأجر غيره في مكانه ٢٥٩
المطلب السادس: حكم إلزام النازل إذا تأخر قليلًا بأجرة يوم كامل.... ٢٦٢
المطلب السابع: حكم فسخ العقد، وبيان موجبات الخيار..... ٢٦٤
المبحث الثالث: عقد المشاركة بالوقت..... ٢٦٦
المطلب الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت..... ٢٦٦

المطلب الثاني: صور عقد المشاركة بالوقت ٢٦٨
الصورة الأولى: شراء جزء مشاع..... ٢٦٨
الصورة الثانية: شراء حق الانتفاع..... ٢٦٩
الصورة الثالثة: استئجار جزء مشاع..... ٢٦٩
المطلب الثالث: حكم عقد المشاركة بالوقت ٢٧١
أولًا: حكم الصورة الأولى..... ٢٧١
ثانيًا: حكم الصورة الثانية..... ٢٧٣
ثالثًا: حكم الصورة الثالثة..... ٢٧٤
المطلب الرابع: أحكام الشروط في عقد المشاركة بالوقت ٢٧٦
أولًا: اشتراط الصيانة على صاحب الدار ٢٧٦
ثانيًا: اشتراط الإدارة على صاحب الدار ٢٧٦
ثالثًا: اشتراط فسخ العقد عند التخلف عن السداد..... ٢٧٧
المبحث الرابع: بيع الخلو بصوره المعاصرة ٢٨٠
المطلب الأول: تعريف بيع الخلو..... ٢٨٠
المطلب الثاني: صور بيع الخلو المعاصرة..... ٢٨١
أولًا: صور الخلو القديمة ٢٨١
ثانيًا: صور الخلو المعاصرة..... ٢٨٢
المطلب الثالث: أحكام صور بيع الخلو المعاصرة ٢٨٤
أولًا: أحكام صور الخلو القديمة..... ٢٨٤
ثانيًا: أحكام صور الخلو المعاصرة..... ٢٨٧
المبحث الخامس: أحكام صكوك منافع العقار..... ٢٨٩
المطلب الأول: تعريف صكوك منافع العقار ٢٨٩
المطلب الثاني: أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة..... ٢٩٠
المطلب الثالث: أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة
..... ٢٩٢
الفصل الخامس: أحكام نوازل التجارة في منافع وسائل النقل..... ٢٩٣

المبحث الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها ونشأتها ٢٩٤
المطلب الأول: تعريف وسائل النقل وأنواعها..... ٢٩٤
المطلب الثاني: نشأة وسائل النقل..... ٢٩٦
المبحث الثاني: أحكام العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد منها..... ٢٩٨
المطلب الأول: العقد بين صاحب الوسيلة والمستفيد..... ٢٩٨
المطلب الثاني: حقيقة ما يستحقه المستفيد..... ٢٩٩
المطلب الثالث: حكم جلوس الشخص في غير المقعد المحدَّد له ٣٠١
المطلب الرابع: حكم إركاب المستفيد غيره مكانه، وتحميله متاعًا غير المتاع المتفق عليه .....ـ..... ٣٠٢
المسألة الأولى: إركاب المستأجر غيره في مكانه..... ٣٠٢
المسألة الثانية: تحميل المستأجر متاعًا غير المتفق عليه ٣٠٢
المطلب الخامس: حكم غرامة التأخر عن الموعد المحدد للذهاب ... ٣٠٤
أولًا: معنى التأخر عن موعد الذهاب..... ٣٠٤
ثانيًا: حكم إلزام المتأخر بالغرامة..... ٣٠٥
المطلب السادس: حكم رجوع المالك أو المستفيد عن العقد..... ٣١١
المطلب السابع: ضمان المتاع الضائع أو التالف بعد تسليمه لصاحب الوسيلة .....ـ..... ٣١٢
المبحث الثالث: أحكام مكاتب الحجز وبيع التذاكر..... ٣١٣
المطلب الأول: العقد بين المكتب وصاحب الوسيلة..... ٣١٣
المطلب الثاني: حقيقة بيع التذكرة..... ٣١٥
المطلب الثالث: أخذ الأجرة على حجز المقعد أو إلغائه ٣١٦
المطلب الرابع: أخذ الأجرة على إصدار أو تجديد التأشيرة ٣١٧
الفصل السادس: أحكام نوازل التجارة في منافع الكهرباء..... ٣١٨
المبحث الأول: تعريف الكهرباء ونشأتها..... ٣١٩
المطلب الأول: تعريف الكهرباء..... ٣١٩
المطلب الثاني: نشأة الكهرباء..... ٣٢١

المبحث الثاني: أحكام بيع الكهرباء..... ٣٢٣
المطلب الأول: حقيقة العقد بين صاحب الكهرباء والمستفيد منها ٣٢٣
المطلب الثاني: كيفية العقد على بيع الكهرباء ٣٢٤
الصورة الأولى:..... ٣٢٤
الصورة الثانية:..... ٣٢٥
الصورة الثالثة:..... ٣٢٦
الصورة الرابعة:..... ٣٢٦
المطلب الثالث: الاعتماد على العدَّاد لفصل الاختلاف في المقدار ٣٢٧
المطلب الرابع: حكم الاستفادة أو الإفادة من الكهرباء بغير إذن صاحبها
..... ٣٢٨
المطلب الخامس: بيع بطاقة الكهرباء ٣٢٩
المطلب السادس: حكم أخذ العوض على إرجاع خط الكهرباء ٣٣٠
المطلب السابع: ضمان إتلاف الكهرباء للنفس أو المال..... ٣٣١
الفصل السابع: أحكام التجارة في منافع الاتصالات الهاتفية ٣٣٢
المبحث الأول: تعريف الاتصال الهاتفي ونشأته ٣٣٣
المطلب الأول: تعريف الاتصال الهاتفي..... ٣٣٣
المطلب الثاني: نشأة الاتصال الهاتفي..... ٣٣٤
المبحث الثاني: أحكام بيع الاتصال الهاتفي..... ٣٣٥
المطلب الأول: حقيقة بيع الاتصال الهاتفي ٣٣٥
المطلب الثاني: كيفية العقد على منفعة الاتصال الهاتفي..... ٣٣٦
المطلب الثالث: بيع بطاقات الاتصال بأكثر من السعر المكتوب عليها. ٣٣٧
المطلب الرابع: بيع منفعة الاتصال بثمن مؤجل أكثر من السعر المعتاد ٣٣٨
المطلب الخامس: حكم الرجوع عن العقد..... ٣٣٩
المطلب السادس: بيع نغمات الاتصال والتذكير..... ٣٤٠
المطلب السابع: حكم الاستفادة من النقاط..... ٣٤٢
المطلب الثامن: بيع رقم الهاتف أو الفاكس ٣٤٣

المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الهاتفي ٣٤٤
المطلب الأول: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بانقطاع الشبكة ٣٤٤
المطلب الثاني: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بخطإ من جهة البائع ٣٤٥
المطلب الثالث: ضمان منفعة الاتصال الفائتة بانتهاء المدة المتفق عليها من غير استعمال..... ٣٤٦
المطلب الرابع: ضمان منفعة الاتصال المستهلكة بغير إذن المالك أو المستفيد..... ٣٤٧
الفصل الثامن: أحكام التجارة في منافع الاتصالات الشبكية (الإنترنت)..... ٣٤٨
المبحث الأول: تعريف الاتصال الشبكي (الإنترنت) ونشأته ٣٤٩
المطلب الثاني: تعريف الاتصال الشبكي..... ٣٤٩
المطلب الثاني: نشأة الاتصال الشبكي..... ٣٥١
المبحث الثاني: أحكام بيع منفعة الاتصال الشبكي (الإنترنت) ٣٥٢
المطلب الأول: حقيقة بيع الاتصال الشبكي..... ٣٥٢
المطلب الثاني: كيفية بيع الاتصال الشبكي..... ٣٥٤
المطلب الثالث: بيع بطاقات الإنترنت بأكثر من السعر المكتوب عليها ٣٥٥
المطلب الرابع: حكم بيع منفعة الإنترنت لمن يستخدمها في الشر..... ٣٥٦
المبحث الثالث: أحكام ضمان منفعة الاتصال الشبكي..... ٣٦٠
المطلب الأول: ضمان منفعة الإنترنت الفائتة بانتهاء المدة المتفق عليها من غير استعمال..... ٣٦٠
المطلب الثاني: ضمان منفعة الإنترنت الفائتة بخطإ من جهة البائع..... ٣٦١
المطلب الثالث: ضمان منفعة الإنترنت المستهلكة بغير إذن البائع أو المستفيد ٣٦٣
المطلب الرابع: حكم الاستفادة من الشبكة المفتوحة بغير إذن صاحبها ٣٦٤
المطلب الخامس: حكم كسر غلق الشبكة والاستفادة منها بغير إذن صاحبها ٣٦٥
الفصل التاسع: أحكام التجارة في منافع الخدمات والأعمال..... ٣٦٦

المبحث الأول: أحكام العمال والموظفين والتجارة في الخدمات ٣٦٧
المطلب الأول: العقد بين الموظف أو العامل وبين مستحق العمل ٣٦٧
المطلب الثاني: حكم العقد على الخدمة من غير بيان تفاصيل العمل .. ٣٦٩
المطلب الثالث: ضمان الموظف أو العامل تقصيره في العمل أو الزمن ٣٧١
المطلب الرابع: أحكام شركات تشغيل العمال ٣٧٢
أولًا: نوع العقد بين العامل وشركة التشغيل ٣٧٢
ثانيًا: نوع العقد بين العامل وصاحب العمل ٣٧٢
ثالثًا: نوع العقد بين شركة التشغيل وصاحب العمل ٣٧٣
المطلب الخامس: أحكام نظام التقاعد..... ٣٧٤
المطلب السادس: أحكام عقد الصيانة..... ٣٧٨
المطلب السابع: أحكام صكوك ملكية خدمات جهة معينة..... ٣٨٠
المطلب الثامن: أحكام صكوك ملكية خدمات جهة موصوفة في الذمة . ٣٨١
المطلب التاسع: حكم أخذ العوض على تقديم الاستشارات التجارية والقضائية وغيرها..... ٣٨٢
المطلب العاشر: حكم المحاماة عن الشخصية الاعتبارية وأخذ العوض عليها ٣٨٣
المطلب الحادي عشر: حكم تمثيل الدول والشركات والشخصيات وأخذ العوض عليه..... ٣٨٤
المبحث الثاني: أحكام خدمات المصارف المالية..... ٣٨٥
المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على الخدمات المصرفية..... ٣٨٥
المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على الحوالة المصرفية ٣٨٦
المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على السحب النقدي ببطاقة الصراف ٣٨٩
المطلب الرابع: حكم أخذ العوض من التاجر القابل لبطاقة الائتمان... ٣٩١
المطلب الخامس: أخذ الأجر على صرف الشيكات..... ٣٩٢
المطلب السادس: حكم خصم الأوراق التجارية..... ٣٩٤
المطلب السابع: أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان..... ٣٩٧

المطلب الثامن: أخذ الأجر على فتح الاعتماد المستندي وتسديده ٣٩٩
المبحث الثالث: أحكام الخدمات الحكومية..... ٤٠١
المطلب الأول: حكم أخذ الأجر على إصدار أو تجديد البطاقات الحكومية
..... ٤٠١
المطلب الثاني: حكم بيع التصاريح والتراخيص الحكومية ٤٠٢
المطلب الثالث: حكم بيع لوحات السيارات ونحوها ٤٠٣
المطلب الرابع: حكم بيع جواز السفر..... ٤٠٤
المطلب الخامس: حكم بذل المال في القبض على المجرمين والجناة أو
الإخبار عنهم..... ٤٠٥
المبحث الرابع: أحكام خدمات وسائل الإعلام..... ٤٠٦
المطلب الأول: تعريف وسائل الإعلام وأنواعها ونشأتها ٤٠٦
المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على أعمال الإذاعة ونحوها ٤٠٨
المطلب الثالث: حكم أخذ الأجر على المراسلة ٤٠٩
المطلب الرابع: حكم أخذ الأجر على الدعاية التجارية..... ٤١٠
المطلب الخامس: حكم أخذ الأجر على نشر الإعلانات..... ٤١١
المطلب السادس: حكم أخذ الأجر على نشر البرامج الخاصة..... ٤١٢
المطلب السابع: حكم أخذ الأجر على التصوير وتسجيل الفيديو أو البث
..... ٤١٣
المطلب الثامن: حكم أخذ الأجر على التمثيل بالصوت أو بالصوت والصورة
..... ٤١٦
المطلب التاسع: حكم أخذ الأجر على الرسوم الفنية..... ٤١٩
الفصل العاشر: أحكام الصور المعاصرة لعقد الجعالة..... ٤٢١
المبحث الأول: أحكام الوساطة المالية ٤٢٢
المطلب الأول: تعريف الوساطة المالية وأنواعها..... ٤٢٢
المطلب الثاني: أحكام الوساطة في الأسهم التجارية..... ٤٢٣
المطلب الثالث: أحكام الوساطة في الاستيراد من الخارج ٤٢٤

المطلب الرابع: أحكام الوساطة العقارية ٤٢٥
المطلب الخامس: أحكام الوساطة في الحراج الشعبي ٤٢٦
المطلب السادس: حكم التسويق الشبكي أو الهرمي ٤٢٧
المبحث الثاني: أحكام صور معاصرة منتشرة لعقد الجعالة ٤٣٠
المطلب الأول: أحكام العقد على المقاولة وبناء الدور ٤٣٠
المطلب الثاني: أحكام التنقيب عن الماء والبترول والمعادن ٤٣٥
المطلب الثالث: حكم أخذ العوض على تحصيل الديون وتسهيل الحصول
على القروض والاستثمارات..... ٤٣٧
المطلب الرابع: حكم أخذ العوض على إنجاز البحوث العلمية ٤٣٩
الفصل الحادي عشر: أحكام التجارة في السلع الإلكترونية والنقود الإلكترونية ٤٤٢
المبحث الأول: أحكام التجارة في السلع الإلكترونية ٤٤٣
المطلب الأول: تعريف السلعة الإلكترونية وأنواعها ونشأتها ٤٤٣
المطلب الثاني: حكم بيع السلعة الإلكترونية ٤٤٥
المطلب الثالث: ضمان إتلاف السلعة الإلكترونية..... ٤٤٧
المطلب الرابع: حكم استخدام السلعة الإلكترونية من غير إذن صاحبها ٤٤٩
المبحث الثاني: أحكام التجارة في النقود الإلكترونية ٤٥٠
المطلب الأول: تعريف النقود الإلكترونية وأنواعها ونشأتها ٤٥٠
المطلب الثاني: حكم الشراء بالنقود الإلكترونية..... ٤٥٣
المطلب الثالث: ضمان إتلاف النقد الإلكتروني..... ٤٥٩
المطلب الرابع: حكم صناعة نقود إلكترونية جديدة ٤٦٠
الخاتمة ٤٦٢
الفهارس العلمية..... ٤٧٥
فهرس آيات القرآن الكريم ٤٧٦
فهرس الأحاديث النبوية..... ٤٧٨
فهرس الآثار ٤٨١
فهرس الكلمات الغريبة المشروحة..... ٤٨٢

فهرس المصطلحات العلمية المعرَّفة..... ٤٨٣
فهرس الأعلام..... ٤٨٧
ثبت المصادر والمراجع..... ٤٨٩
فهرس الموضوعات..... ٥١٠

